2026

# 부가가치세

국세공무원교육원
National Tax Officials Training Institute

# 머리말

우리청은 개청 60주년을 맞아 「공정하고 합리적이며, 미래를 준비하는 국세행정」의 새로운 출발선에 서 있으며, 인공지능(AI)을 활용한 국세행정의 대전환과 국세체납관리단 출범 등 이전에 가보지 못한 도전적인 과제들을 마주하고 있습니다

이러한 변화가 제도와 시스템 정비에 발맞추어 현장에 정착되기 위해서는 직원 여러분들의 역할과 전문성이 무엇보다 중요하다고 할 것입니다.

이를 위해, 교육원은 국세행정의 미래를 준비하는 교육의 중심기관으로서 모든 직원들의 자긍심을 키우고 수준 높은 직무역량을 함양하여 국세전문가로 성장할 수 있도록 적극적으로 지원하고 있습니다.

금년에는 변화하는 세정 환경에 능동적으로 대응할 수 있는 전문 인재 양성을 목표로 신규 직원들이 업무 현장에 조기 적응할 수 있도록 교육을 내실화하고, 현장 수요를 반영한 교육과정 편성으로 재직자의 직무역량도 지속적으로 강화해 나갈 예정입니다.

또한, 수요자 중심의 교육환경을 제공하기 위해 국세e교육원 플랫폼을 통해 마이크로러닝, AI 강의 등 다양한 교육 콘텐츠를 제공하여 시공간의 제약 없는 자기주도적 학습이 가능하도록 지속적으로 개발하고 있습니다.

본 교재는 이러한 교육원의 방향성에 맞춰 기본적인 이론은 물론, 최신 법령·예규 및 실무 사례를 충실히 반영하여 여러분이 일선 현장에서 마주할 어려움을 해결하는 든든한 지침서가 되도록 구성하였습니다.

국세공무원 여러분께서는 본 교재를 활용하여 전문성을 배양하고 업무능력을 향상시킴으로써 '공정하고 합리적이며, 미래를 준비하는 국세행정'을 구현할 수 있도록 최선의 노력을 다해 주시길 바랍니다.

2026년

**국세공무원교육원장**

제1장 총설 • 1

제1절 부가가치세의 연혁 ····· 3
1. 부가가치세의 연혁 ····· 3
2. 부가가치세 실시 국가 ····· 4

제2절 우리나라의 부가가치세 제도 ····· 5
1. 부가가치세 도입 경위 ····· 5
2. 부가가치세제의 기본구조 ····· 5
3. 부가가치세의 특성 ····· 6
4. 부가가치세의 장단점 ····· 7

제3절 부가가치세의 개념 ····· 11
1. 부가가치의 계산 ····· 11
2. 부가가치세액의 계산방법 ····· 12
3. 부가가치세의 유형 ····· 13

제2장 총칙 • 15

제1절 목적 및 용어의 정의 ····· 16
1. 목적 ····· 16
2. 용어의 정의(法 §2) ····· 16

# 차례


제2절 납세의무자 ····· 18

1. 의의 ····· 18
2. 납세의무자의 요건 ····· 18
3. 「신탁재산 관련 납세의무」 세부내용(배경) ····· 20
4. 사례 ····· 26

제3절 과세대상 ····· 31

1. 의의 ····· 31
2. 재화의 공급 ····· 32
3. 용역의 공급 ····· 32
4. 재화의 수입 ····· 33
5. 사례 ····· 33

제4절 사업의 구분 ····· 35

1. 의의 ····· 35
2. 부가가치세법상 사업구분의 필요성 ····· 35
3. 사업구분의 기준 ····· 36
4. 사례 ····· 37

제5절 과세기간 ····· 41

1. 의의 ····· 41
2. 과세기간의 구분 ····· 42
3. 사례 ····· 44

제6절 납세지 ····· 45
1. 납세지와 사업장 ····· 46
2. 사업장의 범위 ····· 46
3. 직매장과 하치장 ····· 49
4. 임시사업장 ····· 50
5. 사업자단위 과세제도 ····· 50
6. 재화를 수입하는 자에 대한 납세지 ····· 52
7. 과세관할 ····· 52
8. 사례 ····· 52

제7절 사업자등록 ····· 59
1. 의의 ····· 60
2. 사업자등록의 절차 ····· 60
3. 담보신탁에 대한 대표 사업자등록 신청 ····· 63
4. 다단계판매원의 사업자등록 신청 및 발급 ····· 63
5. 면세사업자의 과세사업 추가 시 사업자등록 정정신고 ····· 64
6. 사업자등록사항의 변경 ····· 64
7. 개별소비세 및 교통·에너지·환경세 과세사업자의 특례 ····· 66
8. 휴·폐업신고와 휴·폐업일의 기준 ····· 66
9. 사업자등록의 말소와 사업자등록증의 갱신 ····· 67
10. 사례 ····· 69

# 차례

제3장 과세거래 • 79

제1절 재화의 공급 ····· 81

1. 의의 ····· 81
2. 재화공급의 범위 ····· 81
3. 재화의 공급으로 보지 아니하는 경우 ····· 91
4. 위탁매매 또는 대리인에 의한 매매 ····· 97
5. 신탁재산의 이전 ····· 97
6. 사례 ····· 98

제2절 용역의 공급 ····· 106

1. 의의 ····· 106
2. 용역의 공급 범위 ····· 106
3. 용역 공급의 특례 ····· 107
4. 사례 ····· 109

제3절 재화의 수입 ····· 112

1. 의의 ····· 112
2. 수입시의 부가가치세 징수와 보세구역 ····· 112

제4절 부수 재화 및 용역의 공급 ····· 114

1. 의의 ····· 114
2. 주된 재화 또는 용역의 공급에 포함 되는 경우 ····· 115
3. 주된 재화 또는 용역의 공급과 별도의 공급으로 보는 경우 ····· 115
4. 사례 ····· 116

제4장 공급시기 및 공급장소 • 117


제1절 재화의 공급시기 ····· 119

1. 의의 ····· 119
2. 일반적 기준 ····· 119
3. 거래형태별 공급시기 ····· 120
4. 사례 ····· 130

제2절 용역의 공급시기 ····· 134

1. 의의 ····· 134
2. 일반적 기준 ····· 134
3. 거래형태별 공급시기 ····· 134
4. 사례 ····· 136

제3절 재화 및 용역의 공급시기의 특례 ····· 139

1. 공급시기의 특례 ····· 139
2. 사례 ····· 140

제4절 공급장소 ····· 142

1. 의의 ····· 142
2. 재화의 공급장소 ····· 142
3. 용역의 공급장소 ····· 142
4. 사례 ····· 143

# 차례

제5장 영세율 • 145

제1절 영세율 제도의 개요 ····· 147
1. 영세율의 의의 ····· 147
2. 영세율제도과 면세(면제)제도의 차이점 ····· 147
3. 영세율 제도의 배경 ····· 148
4. 영세율 적용의 범위 ····· 149

제2절 재화의 수출 ····· 152
1. 재화의 수출 범위 ····· 152
2. 사례 ····· 172

제3절 용역의 국외공급 ····· 178
1. 용역의 국외공급 범위 ····· 178
2. 영세율의 적용 요건 ····· 178
3. 세금계산서 발급 ····· 179
4. 영세율 첨부서류 ····· 179
5. 사례 ····· 180

제4절 외국항행용역의 공급 ····· 182
1. 선박 또는 항공기에 의한 외국항행용역의 범위 ····· 182
2. 외국항행용역의 세금계산서 발급 ····· 183
3. 영세율 첨부서류(통칙 23-101-1, 국세청 고시 제2024-1호) ····· 183
4. 사례 ····· 184

제5절 외화 획득 재화·용역의 공급 등 ····· 186
1. 외교공관 등에 공급하는 재화·용역 ····· 186
2. 외교관 등에게 외교관면세점에서 공급하는 재화·용역 ····· 186
3. 그 밖의 외화를 획득하는 재화 또는 용역의 공급 ····· 188
4. 사례 ····· 194

제6절 조세특례제한법에 의한 영세율 적용대상 ····· 198
1. 방위산업물자·비상대비물자 및 자원동원용역 ····· 198
2. 군납석유류 ····· 199
3. 도시철도 건설용역 ····· 200
4. 사회기반시설 또는 동 시설의 건설용역 ····· 201
5. 장애인용 보장구 ····· 203
6. 농민 등에게 공급하는 농·축산·임·어업용 기자재 ····· 205
7. 조세특례제한법에 의한 영세율 첨부서류 미제출시 가산세 부과 ····· 216
8. 사례 ····· 216

제7절 외국사업자 등에 대한 과세특례 ····· 220
1. 외국인관광객에 대한 특례 ····· 220
2. 외국인 관광객 숙박요금에 대한 부가가치세 특례 ····· 227
3. 외국인관광객 미용성형 의료용역에 대한 특례 ····· 228
4. 외국사업자에 대한 특례(사후환급) ····· 229
5. 외교관 등에 대한 특례(사후환급) ····· 233

제8절 제주여행객면세점에 대한 간접세 등의 특례 ····· 234
1. 의의 ····· 234
2. 부가가치세 영세율 적용범위 ····· 234

# 차례

제9절 조약 및 기타 법령에 의한 영세율 ····· 237
1. 적용범위 ····· 237
2. 영세율 첨부서류 ····· 239
3. 사례 ····· 239

제6장 면세 • 241

제1절 면세제도의 의의 ····· 242

제2절 면세되는 재화 또는 용역 ····· 243
1. 면세의 범위 ····· 243
2. 기초생활필수품과 용역에 대한 면세 ····· 243
3. 의료·보건용역과 혈액에 대한 면세 ····· 252
4. 교육·문화·종교 관련 재화·용역의 면세 ····· 255
5. 부가가치 생산요소에 대한 면세 ····· 264
6. 주택과 이에 부수되는 토지의 임대용역에 대한 면세 ····· 274
7. 공동주택 어린이집의 임대 용역에 대한 면세 ····· 276
8. 국가 등이 공급하는 재화·용역에 대한 면세 ····· 277
9. 국가·공익단체 등에 무상으로 공급하는 재화·용역에 대한 면세 ····· 281
10. 특정한 재화·용역에 대한 면세 ····· 282

제3절 조세특례제한법에 의한 면세 ····· 283
1. 국민주택과 국민주택의 건설용역 면세 ····· 283
2. 공동주택·노인복지주택 관리 및 경비·청소용역 ····· 286

3. 도서지방 자가발전용 석유류의 면세 ····· 288
4. 공장 등 및 학교 구내식당, 위탁급식업자가 공급하는 음식용역의 면세 ····· 288
5. 농·어업 경영 및 농·어업 작업 대행용역의 면세 ····· 291
6. 영구 임대주택 난방용역의 면세 ····· 291
7. 온실가스 배출권 등에 대한 면세 ····· 291
8. 정부업무대행단체가 고유목적사업상 공급하는 재화·용역 ····· 291
9. 철도시설공단이 국가에 공급하는 철도시설 ····· 300
10. 면세사업에 사용할 목적의 기부채납 ····· 300
11. 학교 기숙사를 이용하여 제공하는 용역 ····· 300
12. 시내버스운송사업용 천연가스버스 ····· 301
13. 전기버스 ····· 301
14. 간이과세자에게 공급하는 자동차 ····· 301
15. 희귀병 치료를 위한 물품 ····· 302
16. 영유아용 기저귀와 분유 ····· 302
17. 목재펠릿 ····· 302
18. 해저광물자원개발을 위한 과세특례 ····· 303
19. 부가가치세 등 신고시 제출서류 ····· 303

**제4절 부수 재화·용역에 대한 면세 ····· 304**

1. 면세되는 재화 · 용역의 공급에 부수되는 재화 · 용역의 공급 ····· 304
2. 비영리출판물과 관련된 용역의 면세적용 ····· 304

**제5절 재화의 수입에 대한 면세 ····· 305**

1. 부가가치세법상 수입시 면세하는 재화 ····· 305
2. 조세특례제한법상 수입시 면세하는 재화 ····· 311

# 차례


제6절 면세포기 ····· 312

1. 의의 ····· 312
2. 면세포기의 대상 ····· 312
3. 면세포기의 신고 ····· 313
4. 면세포기 시기와 면세적용 ····· 313
5. 면세포기의 효력 ····· 313
6. 사례 ····· 314

제7장 과세표준 • 315

제1절 과세표준의 의의 ····· 318

제2절 과세표준의 계산 ····· 318

1. 일반적인 경우의 공급가액 ····· 319
2. 공급가액에 포함하지 않는 금액 ····· 327
3. 과세표준에서 공제하지 않는 금액 ····· 330
4. 사례 ····· 332

제3절 공급가액 계산의 특례 ····· 344

1. 감가상각자산의 간주공급 공급가액 계산 특례 ····· 344
2. 과세·면세사업 등 공통사용재화의 공급가액 안분계산 ····· 348
3. 토지와 건물을 함께 공급시 공급가액 안분계산 ····· 353
4. 부동산임대용역에 대한 공급가액계산의 특례 ····· 362
5. 재화의 수입의 경우 과세표준 계산 ····· 370
6. 사례 ····· 371

제8장 세율·거래징수·세금계산서 • 373

제1절 세율 ····· 375
1. 의의 ····· 375
2. 세율의 구조 ····· 375
3. 세율의 도입과정 ····· 375
4. 참고 ····· 376

제2절 거래징수 ····· 377
1. 거래징수의 의의 ····· 377
2. 거래징수의무자 ····· 377
3. 거래징수 대상 ····· 378
4. 거래징수 시기 ····· 378
5. 거래징수 방법 및 회계처리 ····· 378
6. 사례 ····· 379

제3절 세금계산서 ····· 381
1. 세금계산서의 의의 ····· 381
2. 세금계산서의 기능 ····· 381
3. 세금계산서의 작성·발급 ····· 382
4. 수정세금계산서 발급 ····· 392
5. 수입세금계산서 ····· 395
6. 매입자발행 세금계산서 ····· 399
7. 영수증 ····· 401
8. 세금계산서(영수증) 발급의무 면제 ····· 406

9. 세금계산서 발급 특례 ····· 409
10. 세금계산서합계표의 제출 ····· 418
11. 사례 ····· 424
12. 전문직업종 등의 현금영수증 발급의무 강화 및 발급의무 위반 처벌 ····· 435

제9장 납부세액의 계산 • 439

제1절 납부세액의 계산방법 ····· 441

제2절 매출세액의 계산 ····· 442
1. 계산의 원칙 ····· 442
2. 대손세액공제 및 가산 ····· 442

제3절 매입세액의 공제 ····· 443
1. 공제받을 수 있는 매입세액 ····· 443
2. 매입세액의 범위 ····· 443
3. 매입세액 공제시기 ····· 444
4. 사례 ····· 445

제4절 공제하지 아니하는 매입세액 ····· 447
1. 세금계산서 미수취 · 부실기재 · 사실과 다른 세금계산서 ····· 447
2. 매입처별 세금계산서합계표 미제출 등의 경우 ····· 450
3. 사업과 직접 관련이 없는 지출에 대한 매입세액 ····· 461
4. 개별소비세 과세대상 승용자동차 구입·임차·유지에 관한 매입세액 ····· 464

5. 기업업무추진비 및 이와 유사한 비용의 지출에 관련된 매입세액 ····· 465
6. 면세사업 관련 매입세액 ····· 466
7. 토지 관련 매입세액 ····· 467
8. 사업자등록 전 매입세액 ····· 474

제5절 공통매입세액의 안분계산 ····· 476

1. 의의 ····· 476
2. 안분계산의 방법 ····· 477
3. 안분계산을 하지 않는 경우 ····· 480
4. 공통매입세액의 정산 ····· 481
5. 사례 ····· 482

제6절 납부(환급)세액의 재계산 ····· 490

1. 의의 ····· 490
2. 재계산의 요건 ····· 490
3. 재계산의 방법 ····· 491
4. 재계산의 적용배제 ····· 492
5. 사례 ····· 493

제7절 면세사업등 관련 감가상각자산의 과세사업 전환 시 매입세액 공제 ····· 497

1. 의의 ····· 497
2. 과세사업에 전부 사용하는 경우 ····· 497
3. 과세사업과 면세사업등에 공통으로 사용하는 경우 ····· 498
4. 경과된 과세기간의 수의 계산 ····· 500
5. 매입세액의 재계산 ····· 500
6. 공제방법 ····· 501

# 차례


제8절 의제매입세액의 공제 ····· 503

1. 의제매입세액 공제제도 ····· 503
2. 의제매입세액의 공제요건 ····· 504
3. 의제매입세액의 계산 ····· 506
4. 겸업자의 의제매입세액 안분계산 ····· 508
5. 의제매입세액의 공제시기 ····· 510
6. 의제매입세액의 공제사업장 ····· 510
7. 의제매입세액의 재계산 ····· 510
8. 의제매입세액의 공제절차 ····· 511
9. 의제매입세액의 회계처리 ····· 513
10. 사례 ····· 513

제9절 대손세액의 공제 ····· 517

1. 대손세액공제의 의의 ····· 517
2. 대손세액의 공제대상 ····· 517
3. 대손세액의 공제방법 ····· 523
4. 대손세액의 공제절차 ····· 523
5. 공급받은 사업자의 매입세액 처리 ····· 523
6. 대손금액 회수(변제)시의 처리 ····· 524
7. 사례 ····· 524

제10절 재고매입세액의 공제 ····· 532

1. 재고매입세액의 의의 ····· 532
2. 공제대상자산 ····· 532
3. 재고매입세액의 계산방법(개정 : 2021.7.1. 이후 공급분부터 적용) ····· 533
4. 일반과세자로 전환시 재고품 등의 신고와 승인 ····· 534

5. 재고매입세액의 공제시기 ····· 535
6. 재고매입세액의 적용배제 ····· 535
7. 사례 ····· 535

제11절 재활용폐자원 등에 대한 매입세액공제 특례 ····· 538

1. 의의 ····· 538
2. 재활용폐자원매입세액 공제사업자의 범위(조특법 令 §110③, 規則 §50①) ····· 538
3. 재활용폐자원 및 중고자동차의 범위(조특법 令 §110④) ····· 539
4. 세액공제 방법 ····· 540
5. 세액공제 방법(2026년 7월 1일 이후 개시하는 과세기간부터) ····· 541
6. 공제하지 아니한 재활용폐자원 등에 대한 구제방법 ····· 543
7. 사례 ····· 544

제12절 신용카드 등의 사용에 따른 세액공제 등 ····· 547

1. 의의 ····· 547
2. 신용카드매출전표 발행 등 세액공제 대상자 및 공제세액 ····· 547
3. 신용카드매출전표 등에 의한 매입세액 공제 ····· 548
4. 신용카드가맹점 등 가입대상자 지정 ····· 548

제13절 전자세금계산서 발급·전송에 대한 세액공제 특례 ····· 551

1. 의의 ····· 551
2. 세액공제 대상자 및 공제세액 ····· 551

제14절 기타 조세특례제한법에 의한 부가가치세 경감 ····· 553

1. 일반택시운송사업자에 대한 납부세액 경감 ····· 553
2. 현금영수증사업자에 대한 세액공제 ····· 554
3. 전자신고에 대한 세액공제 ····· 554

# 차례

제10장 신고·납부 • 555

제1절 예정신고와 납부 ····· 557
1. 예정신고 ····· 557
2. 예정신고세액의 납부 ····· 560
3. 예정고지납부 ····· 560
4. 비거주자 또는 외국법인의 신고·납부 ····· 561

제2절 확정신고와 납부 ····· 562
1. 확정신고 ····· 562
2. 확정신고세액의 납부 ····· 564
3. 비거주자 또는 외국법인의 신고 · 납부 ····· 565
4. 재화의 수입에 대한 신고 · 납부 ····· 565
5. 사례 ····· 567

제3절 주사업장 총괄납부 ····· 568
1. 총괄납부의 의의 ····· 568
2. 총괄납부의 신청 ····· 568
3. 총괄납부의 효력 ····· 569
4. 총괄납부의 변경 ····· 570
5. 총괄납부의 적용제외 및 포기 ····· 571
6. 사례 ····· 572

제4절 대리납부 ····· 584
1. 의의 ····· 584
2. 대리납부 적용요건 ····· 584

3. 대리납부할 세액의 징수시기 ····· 585
4. 대리납부세액의 납부 ····· 585
5. 대리납부세액 계산방법 ····· 586
6. 대리납부 불이행 가산세(국세기본법 §47의5) ····· 587
7. 경정청구(수정신고) 관련 ····· 587
8. 대리납부 사후관리 ····· 588
9. 사례 ····· 589

제5절 국외사업자의 용역 등 공급에 대한 특례 ····· 592

1. 공급특례 ····· 592
2. 공급장소 특례 ····· 592

제6절 전자적 용역을 공급하는 국외사업자의 용역공급과 사업자등록에 관한 특례 ····· 593

1. 취지 ····· 593
2. 용역공급의 특례 ····· 593
3. 간편사업자등록 절차 및 관리 ····· 594
4. 신고 · 납부 등 관리 ····· 596
5. 자료제출 의무 ····· 597
6. 세금계산서 발급의무 면제 ····· 598

제7절 사업의 포괄 양·수도시의 대리납부 특례 ····· 599

1. 취지 ····· 599
2. 대리납부 방법 ····· 599
3. 부가가치세 신고 등 방법 ····· 599

제8절 신용카드 등 결제금액에 대한 부가가치세 대리납부 ····· 600

1. 취지 ····· 600
2. 내용 ····· 600
3. 대상 ····· 601
4. 특례사업자의 부가가치세 신고 등 ····· 601
5. 특례사업자 지정 통지 ····· 602

제11장 결정 및 경정·징수와 환급·가산세 • 603

제1절 결정 및 경정 ····· 606

1. 결정·(재)경정 사유 ····· 606
2. 경정의 제한 ····· 607
3. 결정·경정 방법 ····· 607
4. 결정·경정기관 ····· 609
5. 결정·경정과 매입세액 공제 ····· 610
6. 수시부과의 결정 ····· 610

제2절 징수 ····· 612

1. 의의 ····· 612
2. 불성실 납부세액에 대한 징수 ····· 612
3. 재화의 수입에 대한 징수 ····· 612

제3절 환급 ····· 613

1. 의의 ····· 613
2. 일반환급 ····· 613

3. 조기환급 ····· 614
4. 환급세액의 확인 ····· 615
5. 사례 ····· 615

제4절 가산세 ····· 618

1. 의의 ····· 618
2. 미등록가산세(法 §60①1) ····· 618
3. 명의위장등록가산세(法 §60①2) ····· 620
4. 세금계산서 발급불성실 등 가산세(法 §60②) ····· 621
5. 세금계산서·신용카드매출전표 가공(위장) 발급(수취) 가산세(法 §60③) ····· 623
6. 자료상 등에 대한 세금계산서 관련 가산세(法 §60④) ····· 626
7. 신용카드매출전표등 매입세액 공제 관련 가산세(法 §60⑤) ····· 626
8. 매출처별 세금계산서합계표 미제출 등 가산세(法 §60⑥) ····· 627
9. 세금계산서 수취 및 매입처별 세금계산서합계표 관련 불성실가산세(法 §60⑦) ····· 628
10. 현금매출명세서 등 미제출·부실기재 가산세(法 §60⑧) ····· 632
11. 영세율 과세표준 신고불성실 가산세(기본법 §47조의2, §47조의3) ····· 633
12. 신고불성실가산세(기본법 §47의2~3) ····· 634
13. 납부지연가산세(기본법 §47의4) ····· 638
14. 원천징수납부 등 불성실가산세(기본법 §47의5) ····· 639
15. 가산세 중복적용의 배제 ····· 640
16. 가산세의 한도(기본법 §49①3) ····· 641
17. 가산세의 감면(기본법 §48①) ····· 642
18. 사례 ····· 645

# 차례

제12장 간이과세 • 661

제1절 간이과세 제도의 의의 ····· 663

제2절 간이과세자의 과세기간 ····· 664
1. 간이과세자의 과세기간 ····· 664

제3절 간이과세 적용 범위 ····· 665
1. 간이과세의 적용 범위 ····· 665
2. 간이과세 적용이 배제되는 사업 ····· 666
3. 미등록사업자의 간이과세 적용 ····· 669

제4절 과세유형 변경 ····· 670
1. 과세유형 변경 시기 ····· 670
2. 과세유형 변경통지 ····· 673
3. 간이과세의 포기 ····· 674

제5절 과세표준과 세액 ····· 677
1. 과세표준 ····· 677
2. 간이과세자의 납부세액계산 ····· 677
3. 세금계산서 발급 및 매입세금계산서 등의 제출공제 ····· 678
4. 간이과세자의 신용카드매출전표 등의 사용에 따른 세액공제 ····· 680
5. 위장 간이과세자의 경정시 납부세액계산 특례 ····· 681

제6절 간이과세자로 변경되는 경우의 재고납부 세액 가산 ····· 682
1. 의의 ····· 682
2. 대상자산 ····· 682
3. 재고납부세액의 계산 ····· 683
4. 재고품 등의 신고·승인·결정 ····· 684
5. 재고납부세액의 납부시기 ····· 685

제7절 신고와 납부 ····· 686
1. 예정부과와 납부 ····· 686
2. 간이과세자의 신고와 납부 ····· 687
3. 신고시 제출서류 ····· 689

제8절 경정·가산세 ····· 694
1. 결정·경정 ····· 694
2. 가산세 ····· 694
3. 징수 ····· 697
4. 사례 ····· 698

제13장 보칙 • 703

제1절 장부의 작성·보관 ····· 705
1. 기장의무 ····· 705
2. 과세 · 면세 구분기장 ····· 705
3. 기장의무 이행간주 ····· 706
4. 장부의 보존 ····· 706

# 차례

제2절 부가가치세의 세액 등에 관한 특례 ····· 706

제3절 납세관리인 ····· 707

1. 납세관리인의 선정 ····· 707
2. 납세관리인 선정신고 ····· 707
3. 납세관리인의 역할 ····· 707

제4절 질문·조사 ····· 708

1. 질문·조사 ····· 708
2. 명령 ····· 708
3. 명령서 ····· 708

제5절 자료제출 의무 ····· 709

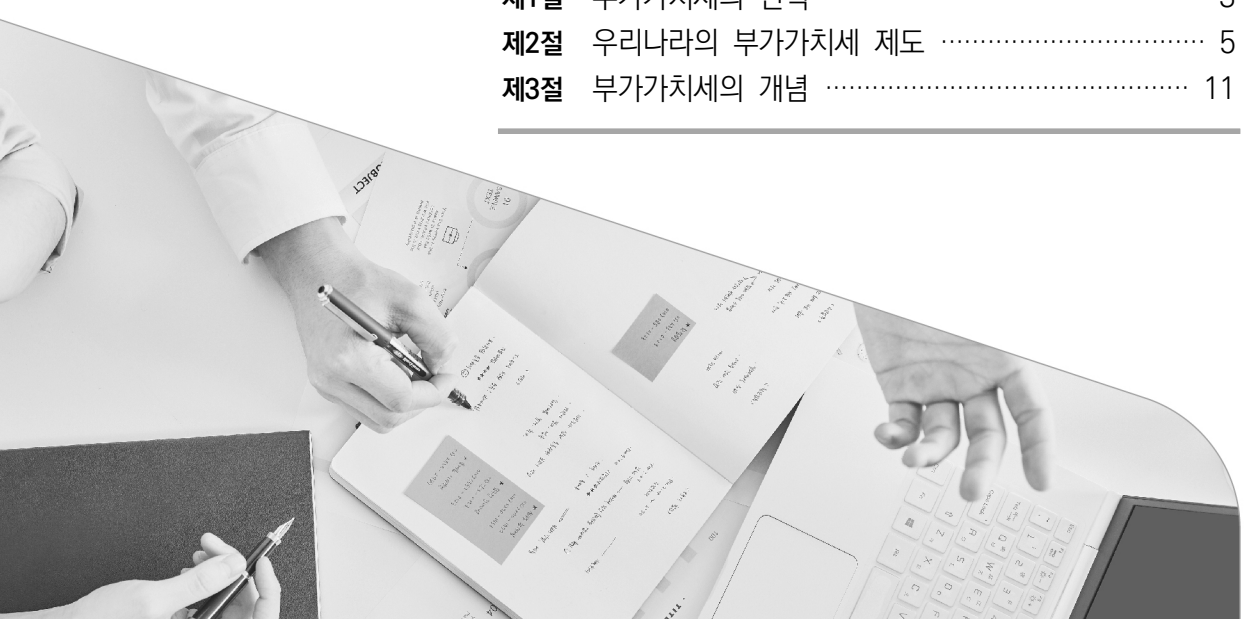
1. 개요 ····· 709
2. 절차 등 ····· 709

제6절 벌칙 ····· 710

제1장

# 총설


**제1절** 부가가치세의 연혁 ····· 3
**제2절** 우리나라의 부가가치세 제도 ····· 5
**제3절** 부가가치세의 개념 ····· 11

## 학습요점

○ 부가가치세의 연혁
- 프랑스가 기원
- EEC의 통합을 전제로 발전
- 현재 약 170여 국가에서 실시

○ 우리나라 부가가치세 제도
- 소비형 부가가치세제
- 전단계세액공제법
- 세부담의 최종소비자 전가
- 소비지국과세원칙(영세율 제도)

○ 부가가치세의 장단점
- 장점
  - 안정적 세수확보
  - 간접세제의 간소화
  - 수출 및 투자의 촉진
  - 간접세의 중립성 유지
  - 탈세 방지와 근거과세 확립
- 단점
  - 세부담의 역진성
  - 물가상승 요인
  - 납세협력비용 및 징세비용 문제

○ 부가가치세의 개념
- 기업이 창출한 부가가치에 대하여 부과하는 다단계거래세
- 부가가치의 개념 : 부가가치 = 매출액 - 매입액
- 부가가치세의 세액계산 : 가산법과 공제법 두 유형이 있다
  - 가산법 : 부가가치세 = 부가가치합계액 × 세율
  - 전단계거래액공제법 : 부가가치세 = (매출액 - 매입액) × 세율
  - 전단계세액공제법 : 부가가치세 = 매출세액 - 매입세액
- 부가가치세의 유형 : 국민총생산형·소득형·소비형

# 제1절 부가가치세의 연혁

## 1. 부가가치세의 연혁

부가가치세제는 매상세 또는 총거래세(Turnover Tax)의 폐단인 누적과세 효과(Cascade effect)에 대한 논쟁과정에서 이론적 체계를 완성하였다.

부가가치세의 기원은 프랑스이며 단계적으로 부가가치세의 도입이 이루어졌는데, 그 과정을 살펴보면 1920년에 거래세 형태의 일반소비세인 매상세를 도입한 후 1936년에 누적적 효과를 갖는 거래세 대신에 제조단계에만 과세하는 생산세를 채택하였고, 그 후 1948년에는 최종단계 이전의 생산에 과세되도록 개선한 후 다시 1954년에 투자재에 대한 세액 공제가 허용되고 제조단계뿐만 아니라 도매단계까지 적용하는 부가가치세가 도입되기에 이르렀다.

프랑스 한 나라의 세제에 불과하던 부가가치세가 현재와 같이 발전 정착하게 된 계기는 유럽공동체(EC)가 1957년 로마조약(Treaty of Rome)에 의거 6개국이 공동시장을 창설할 것을 목적으로 유럽경제공동체(EEC)를 결성하고 세계통합운동의 일환으로서 부가가치세를 공통의 일반소비세로 채택하기로 결정한 데서 비롯되었다.

EEC는 1960년 4월 서독의 재정학자 Fritz Neumark를 위원장으로 하는 재정재무위원회(Fiscal and Financial Committee)를 구성하여 공동시장 형성에 장애가 되는 회원국의 조세제도를 연구보고하도록 하였으며, 노이마르크위원회는 약 2년 동안의 연구를 거친 후 1962년 7월 파리에서 최종적인 보고서를 제출하였다.

이 보고서에서는 누적적거래세가 지니고 있는 「기업의 수직적인 통합촉진효과」와 「국경세조정의 어려움」을 결함으로 지적하고, 누적적매출세를 폐지하는 대신 부가가치세를 채택할 것을 건의하였다.

1967년 2월 EEC각료이사회는 노이마르크(Neumark)위원회의 권고를 바탕으로 각 회원국에 1970년 1월 1일까지 거래세를 부가가치세로 개편할 것을 명했으며 1973년에 영국과 이탈리아가 최종적으로 부가가치세를 도입함으로써 EEC가맹국 모두가 도입을 완료하였다.

그 후 점차적으로 세계 각국에서 부가가치세를 도입 운용하고 있으며, 2024년 기준 부가가치세제를 실시하고 있는 국가는 175개국에 달하고 있다.

## 2. 부가가치세 실시 국가

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가나 | 1998 | 몬테네그로 | 2003 | 아르메니아 | 1993 | 체코 | 1993 |
| 가봉 | 1995 | 몰도바 | 1998 | 아르헨티나 | 1974 | 칠레 | 1975 |
| 가이아나 | 2007 | 몰디브 | 2011 | 아이슬란드 | 1990 | 카메룬 | 1999 |
| 감비아 | 2013 | 몰타 | 1999 | 아이티 | 1982 | 카자흐스탄 | 1992 |
| 과테말라 | 1992 | 몽골 | 1998 | 아일랜드 | 1972 | 캄보디아 | 1999 |
| 그레나다 | 2010 | 바누아투 | 1998 | 아제르바이잔 | 1992 | 캐나다 | 1991 |
| 그리스 | 1987 | 바레인 | 2018 | 아프가니스탄 | 2021 | 케냐 | 1990 |
| 기니 | 1996 | 바베이도스 | 1997 | 안도라 | 2013 | 케이프베르데 | 2004 |
| 기니비사우 | 2001 | 바하마 | 2015 | 알바니아 | 1995 | 코소보 | 2001 |
| 나미비아 | 2000 | 방글라데시 | 1991 | 알제리 | 1992 | 코스타리카 | 2019 |
| 나이지리아 | 1994 | 베냉 | 1991 | 앙골라 | 2019 | 코트디부아르 | 1960 |
| 남아프리카공화국 | 1991 | 베네수엘라 | 1993 | 앤티가바부다 | 2007 | 콜롬비아 | 1983 |
| 네덜란드 | 1969 | 베트남 | 1999 | 앵귈라 | 2022 | 콩고공화국 | 1997 |
| 네팔 | 1997 | 벨기에 | 1971 | 에스와티니 | 2012 | 콩고민주공화국 | 2012 |
| 노르웨이 | 1970 | 벨라루스 | 1991 | 에스토니아 | 1991 | 쿡제도 | 1997 |
| 뉴질랜드 | 1986 | 벨리즈 | 2006 | 에콰도르 | 1970 | 크로아티아 | 1998 |
| 니우에 | 2009 | 보스니아헤르체고비나 | 2006 | 에티오피아 | 2003 | 키르기스스탄 | 1999 |
| 니제르 | 1986 | 보츠와나 | 2002 | 엘살바도르 | 1992 | 키리바시 | 2014 |
| 니카라과 | 1975 | 볼리비아 | 1986 | 영국 | 1973 | 타지키스탄 | 1992 |
| 대만 | 1986 | 부룬디 | 2009 | 오만 | 2021 | 탄자니아 | 1998 |
| 덴마크 | 1967 | 부르키나파소 | 1993 | 오스트리아 | 1973 | 태국 | 1992 |
| 도미니카공화국 | 1983 | 북마케도니아 | 2000 | 온두라스 | 1964 | 토고 | 1995 |
| 도미니카연방 | 2006 | 불가리아 | 1994 | 요르단 | 2001 | 통가 | 2005 |
| 독일 | 1968 | 브라질 | 1964 | 우간다 | 1996 | 투르크메니스탄 | 1992 |
| 라오스 | 2010 | 사모아 | 1994 | 우루과이 | 1972 | 튀니지 | 1988 |
| 라트비아 | 1995 | 사우디아라비아 | 2018 | 우즈베키스탄 | 1992 | 튀르키예 | 1984 |
| 러시아 | 1991 | 사이프러스 | 1992 | 우크라이나 | 1992 | 트리니다드토바고 | 1990 |
| 레바논 | 2002 | 세네갈 | 1980 | 이란 | 2008 | 파나마 | 1977 |
| 레소토 | 2003 | 세르비아 | 2005 | 이스라엘 | 1976 | 파라과이 | 1993 |
| 루마니아 | 1993 | 세이셸 | 2012 | 이집트 | 2017 | 파키스탄 | 1990 |
| 룩셈부르크 | 1970 | 세인트루시아 | 2012 | 이탈리아 | 1973 | 파푸아뉴기니 | 1999 |
| 르완다 | 2001 | 세인트빈센트그레나딘 | 2007 | 인도 | 2017 | 팔라우 | 2023 |
| 리투아니아 | 1994 | 세인트키츠네비스 | 2010 | 인도네시아 | 1985 | 페로제도 | 1993 |
| 리히텐슈타인 | 1995 | 수단 | 2000 | 일본 | 1989 | 페루 | 1991 |
| 마다가스카르 | 1994 | 수리남 | 2023 | 자메이카 | 1991 | 포르투갈 | 1986 |
| 말라위 | 2002 | 스리랑카 | 1998 | 잠비아 | 1995 | 폴란드 | 1993 |
| 말리 | 1991 | 스웨덴 | 1969 | 저지섬 | 2008 | 프랑스 | 1968 |
| 맨섬 | 1973 | 스위스 | 1995 | 적도기니 | 2005 | 피지 | 1992 |
| 멕시코 | 1980 | 스페인 | 1986 | 조지아 | 1993 | 핀란드 | 1994 |
| 모나코 | 1968 | 슬로바키아 | 1993 | 중국 | 1994 | 필리핀 | 1988 |
| 모로코 | 1986 | 슬로베니아 | 1999 | 중앙아프리카공화국 | 2001 | 한국 | 1977 |
| 모리셔스 | 1998 | 시에라리온 | 2009 | 지부티 | 2009 | 헝가리 | 1988 |
| 모리타니아 | 1995 | 싱가포르 | 1994 | 짐바브웨 | 2004 | 호주 | 2000 |
| 모잠비크 | 1999 | 아랍에미리트 | 2018 | 차드 | 2000 | * 숫자는 시행연도 | |

※ 출처: Consumption Tax Trends 2024 (OECD)

# 제2절 우리나라의 부가가치세 제도

## 1. 부가가치세 도입 경위

우리나라가 부가가치세제 도입에 관하여 공식적으로 관심을 표명한 것은 1971년 '장기세제의 방향'을 공표하면서 부터였다.

1972년 6월에는 IMF 재정전문가부회원인 James C. Duignan을 초청하여 부가가치세의 도입 가능성에 대한 검토(feasibility study)를 하도록 하였다.

1975년과 1976년에는 IMF의 조세전문가인 Alan A. Tait 박사를 초빙하여 우리나라의 부가가치세 도입에 관한 구체적인 연구를 하였다. 이때의 연구에서 부가가치세 도입에 따른 대체 세목, 세율·면세범위·경과조치 등과 주로 부가가치세가 물가에 미치는 영향을 분석하였는데 영업세·물품세 등이 부가가치세로 대체되었을 경우 물가에 영향이 없는 것으로 결론짓고 있다.

1976년 1월 19일, 정부는 그 동안의 연구 분석결과를 토대로 부가가치세 도입을 공식적으로 선언하게 되었고, 1976년 11월 17일, 정부의 부가가치세 법안이 국회를 통과하여 12월 22일에 법률 제2934호로 공포되어 우리나라의 부가가치세는 1977년 7월 1일부터 아시아 국가 중 최초로 시행하게 되었다.

2013.7.1. 그동안 시행되어오던 부가가치세법을 법률 제11843호(법 74조, 시행령 120조, 시행규칙 77조)로 전면개정 하였다. 이는 그동안 다른 세법과 다르던 법체계를 동일하게 규정하고 현 경제상황에 적절하게 적용할 수 있는 법으로 개정하였다는데 그 의의가 있다고 본다.

## 2. 부가가치세제의 기본구조

### 가. 소비형 부가가치세

현행 부가가치세법은 매출세액에서 자기의 사업을 위하여 사용되었거나 사용될 재화(또는 용역)의 매입시에 부담한 매입세액은 거의 모두 공제하도록 규정하고 있어(法 §38) 투자지출(자본재 구입)은 과세되지 않으므로 소비형 부가가치세이다.

### 나. 전단계세액공제법의 채택

사업자가 납부하여야 할 부가가치세액은 매출세액에서 매입세액을 공제하여 계산할 뿐 아니라(法 §38) 동 매출세액과 매입세액은 세금계산서에 의하여 확인하도록 하고 있어 부가가치세액계산을 공제법 중 전단계세액공제법에 의하고 있음을 알 수 있다.

### 다. 세부담의 전가

공급자는 과세표준에 세율을 적용하여 계산한 부가가치세를 그 공급받는자부터 거래징수하도록 규정하여(法 §31) 세부담이 최종소비자에게 전가될 것을 예상하고 있다.

### 라. 소비지국과세원칙 채택

수출하는 재화와 국외에서 제공하는 용역에는 영세율을 적용함으로써 소비지가 국외인 경우에는 내국인에게 조세의 부담을 전가시키지 않으며, 국내소비 수입재화에 대하여는 과세함으로써 소비지국과세원칙을 따르고 있다.

## 3. 부가가치세의 특성

### 가. 간접세

부가가치세는 납세의무자와 담세자가 구분되는 간접세이다. 법 제3조에서 사업자를 납세의무자로 규정하고 법 제31조에서 최종소비자에게 전가를 전제하여 거래징수를 규정함으로써 간접세로서의 특성을 나타내고 있다.

### 나. 일반소비세

부가가치세는 모든 거래단계에서 재화·용역의 공급과 재화의 수입을 포괄적 일반적으로 과세대상으로 하도록 규정하고 있고, 예외적으로 과세되지 아니하는 경우와 면세대상이 되는 경우를 제한적으로 규정하고 있다.

이에 비하여 개별소비세, 교통·에너지·환경세, 주세 등은 특정한 물품 등에 대해 제한적으로 열거하여 과세하고 있다.

### 다. 다단계 거래세

부가가치세는 재화 또는 용역이 어떠한 형태이든 독립된 경제거래의 대상이 될 때에 과세함으로써 제조, 도매, 소매 등의 각 유통단계마다 모두 과세하는 다단계 거래세이다.

부가가치세를 다단계 거래세라 하는 이유는 현행 개별소비세, 교통·에너지·환경세 및 과거 영업세, 매상세 등과 같이 기업의 매출액을 기준으로 1회 과세하는 것이 아니라 각 거래(유통)단계별로 창출된 부가가치에 대하여 단계적으로 과세하기 때문이다.

### 라. 물세

납세의무자의 부양가족·기초생계비 등 인적사항을 고려하지 않고 재화·용역의 소비사실에 대하여 과세하므로 물세이다.

## 4. 부가가치세의 장단점

### 가. 장점

우리나라가 부가가치세제를 도입하게 된 데에는 많은 장점이 있기 때문이었다. 우리나라가 부가가치세제를 도입·실시하게 된 목적을 중심으로 부가가치세의 장점을 살펴보기로 한다.

#### 1) 안정적 세수확보

부가가치세는 과세대상이 포괄적이며 거래의 각 단계마다 과세할 뿐 아니라 상품가격에 대한 세부담이 명확하기 때문에 적정한 전가가 이루어져 조세저항을 약화시키고 나아가서 세금계산서의 수수에 의하여 과세가 이루어지므로 세원이 양성화되어 조세 포탈이 줄어들고 또 일반소비세로서 과세대상이 광범위하기 때문에 낮은 세율로 많은 세입을 확보할 수 있다.

#### 2) 간접세제의 간소화

부가가치세 실시 이전의 우리나라 간접국세에는 영업세·물품세·직물류세·통행세·입장세·전기가스세·석유류세·유흥음식세·주세·전화세·인지세 등

11개의 세목이 있었다. 이 각각의 세목은 세율도 상이하고 신고절차도 복잡하여 납세 및 세무행정 수행에 많은 불편이 있었으나, 주세·전화세·인지세를 제외한 8가지 세목을 통합하여 부가가치세와 개별소비세로 정비함으로써 간접세 체계가 간소화되어 납세 및 세무행정의 편의를 기할 수 있었다. 2001. 9. 1 부터는 전화세도 부가가치세에 흡수되었다.

### 3) 수출 및 설비투자 촉진

부가가치세를 도입하게 된 주요목적의 하나는 수출지원체제 강화와 민간부문의 투자를 촉진하는데 있다. 부가가치세는 수출하는 재화 등에 영세율을 적용하고 수출에 소요된 원·부자재 등의 매입세액을 전액 환급하여 줌으로써 수출경쟁력을 강화시켰다. 설비투자의 경우에도 매입세액을 공제 또는 환급하여 줌으로써 투자여건을 개선하여 투자를 촉진하는 효과를 거두었다.

또한 영세율이 적용되는 경우와 설비투자를 한 경우에는 조기환급대상으로 하여 사업자의 자금부담을 완화시켜 주고 있으므로 수출 및 투자효과는 더욱 커질 수 있다.

### 4) 간접세의 중립성유지

첫째, 중복과세현상의 배제다. 종전의 영업세는 모든 거래단계에서 과세하면서 전단계에서 과세된 세금이 포함된 거래 외형금액에 다시 과세하는 중복·누적과세현상을 발생시켰으나, 부가가치세는 각 거래단계의 부가가치에 대해서만 과세함으로써 중복과세 현상을 제거하게 되는 것이다.

둘째, 자원배분의 합리화에 도움이 된다. 종전의 간접세는 과세대상이 선택적이고 세율구조도 차별적이어서 자원의 합리적 배분을 왜곡시킬 우려가 있었으나, 부가가치세는 원칙적으로 모든 재화와 용역을 동일한 세율로 과세함으로써 자원배분의 합리화에 기여하게 된다.

셋째, 국내 산업구조에 불필요한 영향을 미치지 않는다. 종전의 영업세제에서는 원료에서 완제품에 이르기까지 생산 및 판매단계가 통합이 된 기업은 영업세가 한 번 과세되고 그러하지 아니한 기업은 두 번 이상 과세되므로 기업의 생산단계 통합을 촉진하고 산업의 계열화를 저해했으나, 부가가치세에서는 전단계의 매입세액이 공제되어 자기단계의 부가가치에 대하여만 과세되므로 생산단계 통합에 따르는 이익이 발생하지 않게 되었다. 따라서 세제가 불필요하게 국내 산업구조에 영향을 미치지 않게 된 것이다.

#### 5) 탈세 방지와 근거과세 확립

전단계세액공제제도 채택의 필수요건인 세금계산서 수수를 통해 거래 양 당사자의 매출·매입 사실이 상호 검증되는 기능을 갖게 되므로 탈세가 방지되고 근거에 의한 합리적 과세가 가능하게 된다. 또한 부가가치세 측면에서 파악된 과세자료(세금계산서 등)를 근거로 직접세를 합리적으로 과세할 수 있는 밑바탕을 제공하는 것이다.

### 나. 단점

#### 1) 세부담의 역진성

소비형 부가가치세는 일반소매 매상세와 같이 원칙적으로 소비지출에 대하여 일정율로 과세하므로 공평의 지표를 소비지출에 두고 수평적인 공평에서 보면 공평하다고 할 수 있으나, 공평의 지표를 소득에 두고 수직적 공평이라는 관점에서 보면 역진성이 크다. 이와 같은 소비형 부가가치세의 역진성은 기초생활 필수품에 대하여 면세하는 한편 사치성 물품에 대하여는 개별소비세를 별도로 과세함으로써 상당 부분 완화시키고 있다.

#### 2) 물가상승 요인으로 작용할 가능성이 있음

소비형 부가가치세는 생산·유통의 각 단계에서 재화·용역의 판매자에 의하여 납부되고 구매자에게서 공제되는 과정을 통하여 결국 최종소비자가 최종 판매가액에 포함된 부가가치세를 부담하게 되는 조세이다.

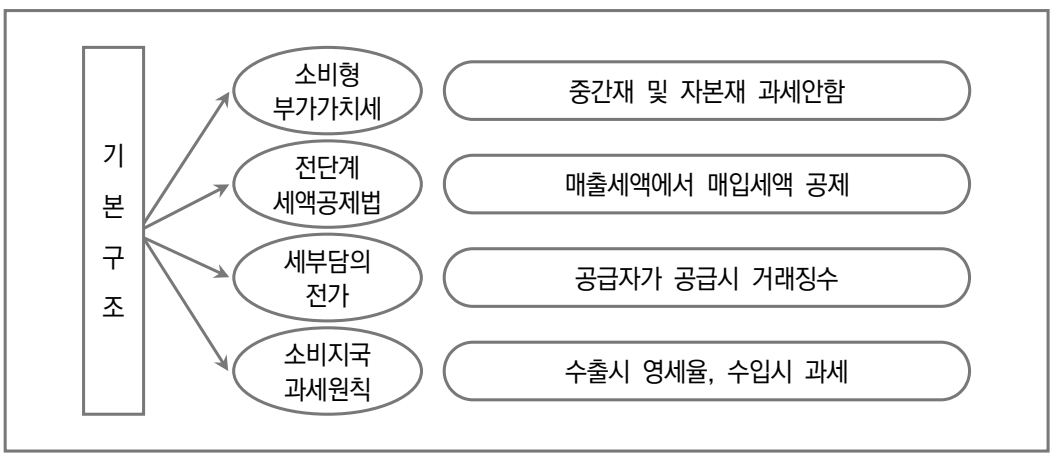
경제활동 특성별로 불완전한 전가도 있을 수 있고 그 반대로 부가가치세액 이상으로 재화·용역의 가격을 높일 수도 있을 뿐만 아니라 금융 및 경제상황의 여건에 따라 물가에 영향을 미치는 요소는 수없이 많으므로 부가가치세제와 물가상승 관계를 분석하기는 매우 어려우나 새로운 세제의 도입에 따른 가격체계의 변화·소비자의 심리적인 요인 등에 의하여 도입 초기에는 일시적으로 물가등귀 현상이 일반적으로 발생하게 된다.

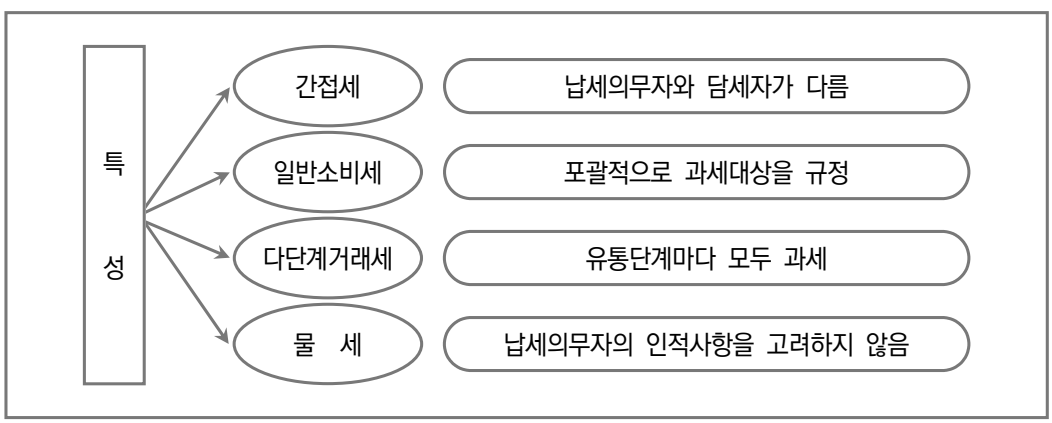
그러나 우리나라에서는 부가가치세 시행과 더불어 독과점품목 등 주요품목의 가격재편 및 최고가격고시 등의 강력한 가격통제로 물가등귀현상에 비교적 효과적으로 대응하였다.

### 3) 납세협력비용 및 징세비용 문제

부가가치세는 모든 거래단계에서 광범위하게 과세되는 물세이기 때문에 이에 따른 기장, 세금계산서의 작성·보관 및 신고 등에 소요되는 납세자의 납세협력비용과 과세관청의 신고서 접수, 자료의 전산처리 등 세액징수에 필요한 인적·물적 징세행정비용이 타 세목에 비하여 높게 나타난다.

## ❑ 우리나라의 부가가치세 제도(요약)




| 장 점 | 단 점 |
|---|---|
| 1. 안정적 세수확보<br>2. 간접세제의 간소화<br>3. 수출 및 설비투자 촉진<br>4. 간접세의 중립성유지<br>5. 탈세방지와 근거과세 확립 | 1. 세부담의 역진성<br>2. 물가상승 요인<br>3. 납세협력비용 및 징세비용 문제 |

# 제3절 부가가치세의 개념

부가가치세란 재화나 용역이 생산·제공되거나 유통될 때에 각 단계마다 기업이 창출하는 부가가치에 대하여 부과하는 세금이다.

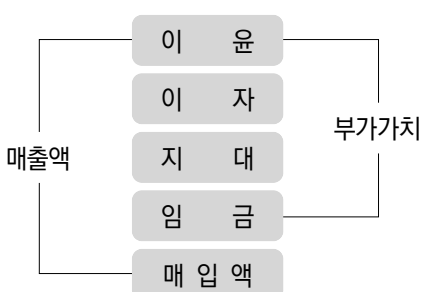
즉, 기업이 원재료나 상품·용역을 구입하여 기업활동을 전개한 결과 새로이 창출한 「가치증식」을 "부가가치"(Value Added)라 하며, 이에 일정 세율을 적용하여 부과하는 세금이 부가가치세(Value Added Tax)이다.

## 1. 부가가치의 계산

모든 기업은 생산·판매 등 기업활동을 통하여 자신이 투입한 것(Input)보다 더 많은 것(OutPut)을 얻고자 노력하고 있으며, 이러한 영리추구가 시장경제의 기본원리이다. 당초 투입한 재화 등의 가치보다 더 많은 가치를 얻을 수 있도록 노동력·생산·경제기술을 활용하는 것이 기업활동이다.

기업활동 과정에서 산출되는 가치(Output)는 매출액 형태로 나타나고 투입된 가치(Input)는 생산수단과 생산대상(외부에서 구입된 원료 등)의 가격이므로 결국 부가가치는 다음과 같이 계산된다.

부가가치 (V.A) = 매출액 (Output) - 매입액 (Input)



## 2. 부가가치세액의 계산방법

부가가치세의 과세대상인 부가가치의 산출과 납부세액의 계산방법은 가산법과 공제법으로 나눌 수 있고 공제법은 다시 전단계거래액공제법과 전단계세액공제법으로 분류된다.

### 가. 가산법 (Addition method)

각 거래단계의 부가가치를 일정기간 종료 후 각 단계별 기업활동에서 발생한 요소소득(임금·지대·이자·이윤 등)의 합계액으로 산출하고 그 부가가치에 대하여 세율을 적용하여 세액을 산출하는 방법을 가산법이라고 한다.

이러한 가산법은 법인세와 비슷한 기업세(사업세)의 성격을 띠고 있어 기업에 대한 소득세의 대체수단으로 논의되었던 것이나, 부가가치세의 전가 여부가 매우 불명확하여 소비형 부가가치세제로서는 부적합하고 과세기술상의 어려움 때문에 이를 채택한 나라는 거의 없다.

부가가치세 = 부가가치 합계액 (임금 + 지대 + 이자 + 이윤) × 세율

### 나. 공제법 (Subtraction method)

전단계까지의 거래액 또는 부담세액을 해당 단계에서 공제하여 과세표준 및 세액을 산정하는 방법이다. 이와 같은 공제법은 공제대상이 거래액이냐 세액이냐에 따라 전단계거래액공제법과 전단계세액공제법으로 구분 된다.

#### 1) 전단계거래액공제법 (Account method)

일정기간 중 각 기업의 매출액에서 매입액을 공제한 금액을 기업의 부가가치로 보아 이를 과세표준으로 하고 여기에 세율을 적용하여 납부세액을 계산하는 방법으로 '직접법' 이라고도 한다. 이 방법은 이론 상 타당하나, 품목별 복수세율이나 면세제도를 두는 경우 중간거래 단계에서는 그 효과가 상쇄되어 세부담의 전가도 불확실하고 장부에의 성실한 기록이 전제되지 않으면 조세회피 가능성이 높다는 단점이 있다.

부가가치세 = (매출액 − 매입액) × 세율

### 2) 전단계세액공제법 (Invoice method, Credit method)

일정기간 중 각 기업의 매출액 전체에 대하여 세율을 적용하여 계산한 세액(매출세액)에서 원재료 등을 매입할 때에 거래징수 당한 세액(매입세액)을 공제한 금액을 납부세액(또는 환급세액)으로 계산하는 방법으로, '간접법'이라고도 한다.

현행 우리나라 부가가치세법도 이 방법을 채택하고 있으며, 부가가치세제를 시행하는 거의 모든 나라들에서 이 방법을 채택하고 있다. 이 방법은 세금계산서를 발급하여야 하는 불편이 있으나, 세액계산이 간편하고 수출에 대하여 완전면세가 가능하며, 세부담의 전가가 명료하여 소비세로서의 성격이 뚜렷하고 세금계산서 수수에 따라 거래자료가 양성화되는 장점이 있다.

부가가치세 = 매출세액 − 매입세액*
= (매출액 × 세율) − (매입액 × 세율)

* 매입 시 발급받은 세금계산서에 의하여 확인되는 매입세액만을 공제함

## 3. 부가가치세의 유형

부가가치세의 유형은 그 과세대상인 부가가치를 측정하는 방법에 따라 국민총생산형, 소득형, 소비형의 세 가지로 구분할 수 있다.

### 가. 국민총생산형 (Gross Product Type) 부가가치세

국민총생산형 부가가치세는 과세범위를 소비재·자본재 모두를 포함시킴으로써 일정한 기간의 경제적 과세표준을 해당 기간의 국민총생산액과 일치시키는 것이라 할 수 있다. 이 유형은 이론상으로는 동일한 세율 구조 하에서 최대의 세수를 올릴 수 있는 장점이 있는 반면에 자본재에 대하여 과세함으로써 투자를 억제할 뿐만 아니라, 자본재 매입시에 과세되고 그것으로 산출한 생산물이 소비자에게 판매될 때 생산재가격에 포함되어 중복과세되는 단점이 있다.

부가가치 = 총매출액 − 중간재구입액
= 임금 + 지대 + 이자 + 이윤 + 감가상각비

### 나. 소득형 (Income Type) 부가가치세

소득형 부가가치세는 그 과세범위를 국민총생산액에서 자본재에 대한 감가상각비 상당액을 공제한 부분 즉, 순투자액(총투자액 − 감가상각비)에 대하여 과세함으로써 그 경제적 과세표준은 국민순소득과 같게 된다. 이 유형은 부가가치에서 감가상각비를 제거하는 점에서 GNP형보다는 합리적이라 할 수 있으나, GNP형과 마찬가지로 투자액도 부가가치에 포함되므로 투자가 억제되고 부가가치에서 제거되는 감가상각비의 계산이 어렵다는 단점이 있다.

부가가치 = 총매출액 − 중간재구입액 − 감가상각비
= 임금 + 지대 + 이자 + 이윤

### 다. 소비형 (Consumption Type) 부가가치세

소비형 부가가치세는 국민소득을 지출면에서 파악하여 소비지출 부분만을 과세범위로 하는 것으로서 총 투자에 대한 완전공제가 허용되므로 경제적 과세표준이 GNP에서 자본재 구입가액을 차감한 총개인소비지출과 동일해진다. 이 유형은 자본재에 과세하지 않기 때문에 투자를 촉진하는 효과가 있고, 과세기술적인 면에서도 감가상각비 계산이 필요치 않아 세액계산이 용이하다는 장점이 있어 부가가치세를 시행하고 있는 모든 나라가 채택하고 있다.

부가가치 = 총매출액 − 중간재구입액 − 자본재구입액
= 임금 + 지대 + 이자 + 이윤 − 순투자액 (총투자액 − 감가상각비)

제2장

# 총칙


**제1절** 목적 및 용어의 정의 ····· 16
**제2절** 납세의무자 ····· 18
**제3절** 과세대상 ····· 31
**제4절** 사업의 구분 ····· 35
**제5절** 과세기간 ····· 41
**제6절** 납세지 ····· 45
**제7절** 사업자등록 ····· 59




# 제1절 목적 및 용어의 정의

학습요점

○ 목적
- 부가가치세의 과세(課稅) 요건 및 절차를 규정함으로써 부가가치세의 공정한 과세, 납세의무의 적정한 이행 확보 및 재정수입의 원활한 조달에 이바지함을 목적으로 하고 있음

○ 용어의 정의
- "재화"란 재산 가치가 있는 물건 및 권리를 말함.
- "용역"이란 재화 외에 재산 가치가 있는 모든 역무(役務)와 그 밖의 행위를 말함
- "사업자"란 사업 목적이 영리이든 비영리이든 관계없이 사업상 독립적으로 재화 또는 용역을 공급하는 자를 말함
- "간이과세자"란 직전 연도의 공급대가(부가가치세 포함)의 합계액이 10,400만원에 미달하는 사업자로서, 간편한 절차로 부가가치세를 신고·납부하는 개인사업자를 말함
- "일반과세자"란 간이과세자가 아닌 사업자를 말함
- "과세사업"이란 부가가치세가 과세되는 재화 또는 용역을 공급하는 사업을 말함
- "면세사업"이란 부가가치세가 면제되는 재화 또는 용역을 공급하는 사업을 말함
- "비거주자"란 「소득세법 제1조의2 제1항 제2호에 따른 비거주자를 말함
- "외국법인"이란 「법인세법」 제2조 제3호에 따른 외국법인을 말함

## 1. 목적

부가가치세법은 부가가치세의 과세(課稅) 요건 및 절차를 규정함으로써 부가가치세의 공정한 과세, 납세의무의 적정한 이행 확보 및 재정수입의 원활한 조달에 이바지함을 목적으로 하고 있다.(法 §1)

## 2. 용어의 정의(法 §2)

부가가치세법 전반에 사용되는 용어들을 납세자가 찾기 쉽도록 각 조문에 산재되어 있는 규정들을 모아 한 조문에 정리하였다.

아래 각 용어의 정의에 따른 자세한 설명은 각 장에서 후술할 것이다.

| 용 어 | 정 의 |
|---|---|
| 재 화 | •재산 가치가 있는 물건 및 권리 |
| 용 역 | •재화 외에 재산 가치가 있는 모든 역무(役務)와 그 밖의 행위 |
| 사업자 | •사업 목적이 영리이든 비영리이든 관계없이 사업상 독립적으로 재화 또는 용역을 공급하는 자 |
| 간이과세자 | •직전 연도의 재화와 용역의 공급에 대한 대가(부가가치세가 포함된 대가)의 합계액이 10,400만원에 미달하는 사업자로서, 간편한 절차로 부가가치세를 신고·납부하는 개인사업자 |
| 일반과세자 | •간이과세자가 아닌 사업자 |
| 과세사업 | •부가가치세가 과세되는 재화 또는 용역을 공급하는 사업 |
| 면세사업 | •부가가치세가 면제되는 재화 또는 용역을 공급하는 사업 |
| 비거주자 | •「소득세법」 제1조의2 제1항 제2호에 따른 비거주자<br>※「소득세법」 제1조의2 제1항 제2호 : "비거주자"란 거주자가 아닌 개인을 말한다. |
| 외국법인 | •「법인세법」 제2조 제3호에 따른 외국법인<br>※「법인세법」 제2조 제3호, 동법 시행령 제2조 제3항<br>"외국법인"이란 본점 또는 주사무소가 외국에 있는 단체(사업의 실질적 관리 장소가 국내에 있지 아니하는 경우만 해당)로서 설립된 국가의 법에 따라 법인격이 부여된 단체, 구성원이 유한책임사원으로만 구성된 단체, 그 밖에 해당 외국단체와 동종 또는 유사한 국내의 단체가 「상법」 등 국내의 법률에 따른 법인인 경우의 그 외국단체 등에 해당하는 법인을 말한다. |

# 제2절 납세의무자

학습요점

○ 부가가치세를 납부할 의무가 있는 자는 사업자임

○ 사업자란 사업 목적이 영리이든 비영리이든 관계없이 사업상 독립적으로 재화·용역을 공급하는 자를 말함

○ 납세의무자에는 개인·법인(국가·지방자치단체와 동 조합 포함)과 법인격 없는 사단·재단 기타 단체를 포함함

○ 신탁재산과 관련된 재화 또는 용역을 공급하는 경우 납세의무자(원칙)는 아래와 같음

- (2022.1.1. 전에 설정된 신탁) 위탁자, (2022.1.1. 이후에 설정된 신탁) 수탁자

○ 재화의 수입에 대한 납세의무자는 재화를 수입하는 자임

## 1. 의의

「국세기본법」상 납세의무자란 세법에 의하여 국세를 납부할 의무가 있는 자를 말한다. 직접세의 경우 납세의무자가 곧 담세자인데 반해 간접세인 부가가치세는 납세의무자와 담세자가 구분된다. 납세의무자는 영리목적의 유무에 불구하고 사업상 독립적으로 재화 또는 용역을 공급하는 사업자이고 담세자는 부가가치세를 실제로 부담하는 최종소비자이다.

## 2. 납세의무자의 요건

부가가치세의 납세의무자는 ① 사업자 또는 ② 재화를 수입하는 자로서 개인·법인(국가·지방자치단체와 지방자치단체조합 포함)과 법인격이 없는 사단·재단 또는 그 밖의 단체를 포함한다.(法 §3①)

다만, 신탁재산과 관련된 재화 또는 용역을 공급하는 경우에는 ③ 수탁자를 납세의무자로 한다.(法 §3②, 2022.1.1.부터 시행)

* 2022.1.1. 전에 설정된 신탁의 경우에는 위탁자가 납세의무자임

## 가. 「사업자」의 범위

「사업자」란 사업목적이 영리이든 비영리이든 관계없이 사업상 독립적으로 과세대상인 재화 또는 용역을 공급하는 자를 말한다.

### 1) 영리목적 유무는 불문한다.

사업목적이 영리, 비영리에 관계없이 부가가치를 창출하여 공급하는 사업자이면 납세의무자가 된다. 부가가치세는 간접세로서 최종소비자가 부담하는 조세이고, 영리를 목적으로 하는 다른 사업자와의 경쟁에서 중립성을 유지하기 위하여 영리목적 유무를 가리지 않기 때문이다.

### 2) 사업성이 있어야 한다.

「부가가치세법」에 사업을 정의하는 규정은 없으나 대법원 판례에서는 부가가치를 창출해 낼 수 있는 정도의 사업형태를 갖추고 계속적, 반복적인 의사로 재화 또는 용역을 공급하는 것으로 정의하고 있다.(대법원 86누555, 86.12.9.)

따라서 부가가치를 창출해 낼 수 있는 정도의 사업형태를 갖추고 계속적·반복적으로 재화 또는 용역을 공급하는 자는 사업자등록 여부 또는 재화 또는 용역 공급 시 부가가치세 징수여부와 관계없이 부가가치세 납세의무자가 된다.

### 3) 독립성을 가져야 한다.

사업의 독립성이라 함은 두 가지 측면에서 독립성, 즉 인적 독립성과 물적 독립성을 가져야 한다는 것을 의미한다.

| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 인적독립성 | • 사업과 관련하여 재화 또는 용역을 공급하는 주체가 다른 사업자에게 고용되거나 종속되지 않아야 한다는 것<br>* 근로자는 인적 독립성이 없으므로 사업자가 될 수 없다. |
| 물적독립성 | • 사업자체가 다른 사업에 부수되어 있지 아니하고 대외적으로 독립하여 재화 또는 용역을 공급하는 것<br>* 소득세가 과세되지 아니하는 농어가부업은 독립된 사업으로 보지 아니한다. 다만, 농어가부업 중 민박, 음식물 판매, 특산물 제조, 전통차 제조 및 그 밖에 이와 유사한 활동은 독립된 사업으로 본다 |

### 4) 과세대상인 재화·용역을 공급하여야 한다.

위의 요건을 모두 갖추었다 해도 재화·용역의 공급이 면세대상인 경우에는 「부가가치세법」상 납세의무자가 아니며, 과세대상인 재화 또는 용역을 공급하여야 부가가치세의 납세의무자가 된다.

### 나. 「재화를 수입하는 자」의 범위

재화의 수입에 대한 납세의무자는 재화를 수입하는 자로서 사업자가 아닌 개인도 포함된다. 재화를 수입하는 자가 「관세법」에 따라 관세를 신고·납부하는 경우에는 재화의 수입에 대한 부가가치세를 함께 신고·납부하여야 하며, 세관장이 「관세법」에 따라 징수하도록 하고 있다.

### 다. 「신탁재산 관련 납세의무자」의 범위 [신탁재산관련 과세특례]

신탁 설정일*에 따라 아래와 같이 그 납세의무자를 달리한다.

1) 2022. 1. 1. 전 설정된 신탁 : 위탁자 원칙

2) 2022. 1. 1. 이후 설정된 신탁 : 수탁자 원칙

* 신탁설정일 : 신탁법 제4조에 따라 해당 재산이 신탁재산에 속한 것임을 제3자에게 대항할 수 있게 된 날. 다만, 특별법에서 제3자에게 대항할 수 있게 된 날을 「신탁법」과 달리 정하고 있는 경우 그 달리 정하고 있는 날

## 3.「신탁재산 관련 납세의무」세부내용(배경)

### 가. 2022. 1. 1. 이후 설정된 신탁 : 수탁자 원칙(2020. 12. 22. 개정)

◈ 신탁업 활성화를 위한 신탁세제 개선의 일환으로 부가가치세의 경우 납세의무자를 위탁자에서 신탁재산을 소유하고 계약당사자가 되는 수탁자로 변경

– 거래당사자 인식이 쉽고, 세금계산서 수수 등이 명확해지는 효과 기대

* 「신탁법」의 "신탁" : 신탁을 설정하는 자(위탁자)와 신탁을 인수하는 자(수탁자) 간의 신임관계에 기해 위탁자가 수탁자에게 특정의 재산(영업이나 저작재산권의 일부를 포함)을 이전하거나 담보권의 설정 또는 그 밖의 처분을 하고 수탁자로 하여금 일정한 자(수익자)의 이익 또는 특정의 목적을 위해 그 재산의 관리, 처분, 운용, 개발, 그 밖에 신탁 목적의 달성을 위하여 필요한 행위를 하게 하는 법률관계

#### 1) 신탁재산 관련 공급의 경우 납세의무자를 위탁자에서 수탁자로 변경

신탁재산과 관련된 재화 또는 용역을 공급하는 때에는 「신탁법」 제2조에 따른 수탁자가 신탁재산별로 각각 별도의 납세의무자로서 부가가치세를 납부할 의무가 있다.(法 §3②, 2020.12.22. 신설, 2022.1.1. 시행)

다만, 다음의 경우에는「신탁법」제2조에 따른 위탁자가 부가가치세를 납부할 의무가 있다.(法 §3③, 2020.12.22. 신설, 2022.1.1. 시행)

① 신탁재산과 관련된 재화 또는 용역을 위탁자 명의로 공급하는 경우

② 위탁자가 신탁재산을 실질적으로 지배·통제하는 경우로서 다음의 경우

a. 수탁자가 위탁자로부터 부동산 등*을 수탁받아 부동산 개발사업을 목적으로 신탁계약을 체결한 경우로서 그 신탁계약에 의한 부동산개발사업비의 조달의무를 수탁자가 부담하지 아니하는 경우

*「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제103조 제1항 제5호 또는 제6호의 재산으로 부동산, 지상권, 전세권, 부동산임차권, 부동산소유권 이전등기청구권, 그 밖의 부동산 관련 권리

b. 수탁자가「도시 및 주거환경 정비법」제28조 제1항 또는「빈집 및 소규모 주택 정비에 관한 특례법」제56조에 따른 재개발사업·재건축사업 또는 가로주택정비사업·소규모재건축사업·소규모재개발사업의 사업대행자인 경우

c. 수탁자가 위탁자의 지시로 위탁자의 특수관계인에게 신탁재산 관련 재화 또는 용역을 공급하는 경우

d.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제9조 제18항에 따른 투자신탁*의 경우

* 집합투자업자인 위탁자가 신탁업자에게 신탁한 재산을 신탁업자로 하여금 그 집합투자업자의 지시에 따라 투자·운용하게 하는 신탁 형태의 집합투자기구

③ 그 밖에 신탁의 유형, 신탁설정의 내용, 수탁자의 임무 및 신탁사무 범위 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 경우

한편, 위탁자의 지위 이전을 신탁재산의 공급으로 보는 경우에는 기존 위탁자가 해당 공급에 대한 부가가치세 납부의무자가 된다.(令 §5의2③, 2022.2.15. 신설, 2022.1.1. 이후 위탁자 간 지위 이전 분부터 적용)

### 2) 공동수탁자 연대납세의무

신탁재산에 둘 이상의 수탁자가 있는 경우 공동수탁자는 부가가치세를 연대하여 납부할 의무가 있다. 이 경우 공동수탁자 중 신탁사무를 주로 처리하는 수탁자(대표수탁자)가 부가가치세를 신고·납부하여야 한다.

### 3) 신탁관련 제2차 납세의무 및 물적납세의무

종전의 신탁과 관련하여 수탁자에게 부여한 물적납세의무에 대해 납세의무자를 위탁자에서 수탁자로 변경하는 법 개정에 맞추어 수익자와 수탁자에게 각각 제2차 납세의무 및 물적납세의무를 부여하도록 개정하였음

① 신탁 관련 수익자의 제2차 납세의무

다음 어느 하나에 해당하는 부가가치세 또는 강제징수비를 신탁재산으로 충당하여도 부족한 경우에는 그 신탁의 수익자(「신탁법」 제101조에 따라 신탁이 종료되어 신탁재산이 귀속되는 자 포함)는 지급받은 수익과 귀속된 재산의 가액*을 합한 금액을 한도로 하여 그 부족한 금액에 대하여 제2차 납세의무를 진다.(法 §3의2①, 2020.12.22. 신설, 2022.1.1. 시행)

* 귀속된 재산의 가액 : 신탁재산이 해당 수익자에게 이전된 날 현재 시가

a. 신탁 설정일 이후에 「국세기본법」 제35조 제2항에 따른 법정기일이 도래하는 부가가치세로서 해당 신탁재산과 관련하여 발생한 것

b. 위 a의 금액에 대한 강제징수 과정에서 발생한 강제징수비

② 신탁 관련 수탁자의 물적납세의무

신탁재산 관련 예외규정으로 위탁자가 납세의무자가 되는 경우로서 위탁자가 부가가치세 등을 체납한 경우, 그 위탁자의 다른 재산에 대하여 강제징수를 하여도 징수할 금액에 미치지 못할 때에는 해당 신탁재산의 수탁자는 그 신탁재산으로써 위탁자의 부가가치세 등을 납부할 의무(물적납세의무)가 있다.(法 §3의2②, 2020. 12.22. 개정, 2022.1.1. 시행)

### 4) 수탁자의 사업자등록

수탁자가 납세의무자가 되는 경우 수탁자(공동수탁자의 경우 대표수탁자)는 해당 신탁재산을 사업장으로 보아 사업자등록을 신청하여야 한다.(法 §8⑥, 2020. 12.22. 신설, 2022.1.1. 시행) * 사업장 : 신탁재산의 등기부상 소재지 또는 그 사업에 관한 업무를 총괄하는 장소

### 5) 신탁재산에 대한 강제징수 특례

수탁자가 납부하여야 하는 부가가치세가 체납된 경우에는 「국세징수법」 제31조 [압류의 요건 등]에 불구하고 해당 신탁재산에 대해서만 강제징수할 수 있다. (法 §58조의2, 2020.12. 22. 신설, 2022.1.1. 시행)

### 6) 신탁재산의 소유권 이전에 대한 과세제외

신탁재산의 소유권 이전으로서 다음의 어느 하나에 해당하는 것은 재화의 공급으로 보지 아니한다.(法 §10⑨4)

① 위탁자로부터 수탁자에게 신탁재산을 이전하는 경우

② 신탁의 종료로 인하여 수탁자로부터 위탁자에게 신탁재산을 이전하는 경우

③ 수탁자가 변경되어 새로운 수탁자에게 신탁재산을 이전하는 경우

☞ 신탁재산의 매매 시 재화공급의 특례 신설(2018.1.1. 이후 신탁재산을 이전하는 경우부터 적용)

## 나. 2022. 1. 1. 전 설정된 신탁 : 위탁자 원칙(2017. 12. 19. 신설)

◈ 신탁재산 관련 부가가치세 납세의무자에 대한 판례변경 및 신탁을 이용한 부가가치세 체납 등을 방지하기 위하여 수탁자에 대한 보충적 물적납세의무 및 신탁재산 매매시 재화의 공급 특례 규정 신설(2017. 12. 19.)

* 종전에는 명문규정이 없었음 ☞ 판례 및 예규에 따라 실무에 적용

### 1) 신탁재산을 매매하는 경우 납세의무자는 위탁자

신탁재산을 수탁자의 명의로 매매할 때에는 「신탁법」 제2조에 따른 위탁자가 직접 재화를 공급하는 것으로 본다. 다만, 다음 어느 하나에 해당하는 경우에는 수탁자가 재화를 공급하는 것으로 본다. (舊法 §10⑧, 2017.12.19. 신설)

① 신탁업자가 위탁자의 채무이행을 담보할 목적으로 위탁자로부터 부동산 등*을 수탁받아 운용하는 것을 내용으로 신탁계약을 체결한 경우로서 수탁자가 그 채무이행을 위하여 신탁재산을 처분하는 경우(舊令 §21의2)

* 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제103조 제1항 제5호 또는 제6호의 재산으로 부동산, 지상권, 전세권, 부동산임차권, 부동산소유권 이전등기청구권, 그 밖의 부동산 관련 권리

② 수탁자가 「도시 및 주거환경정비법」 제27조 제1항 또는 「빈집 및 소규모 주택 정비에 관한 특례법」 제19조 제1항에 따라 지정개발자로서 재개발사업·재건축사업 또는 가로주택정비사업·소규모재건축사업을 시행하는 과정에서 신탁재산을 처분하는 경우(舊法 §10⑧, 개정 2019.12.31.)

### 2) 신탁 관련 수탁자의 물적납세의무

신탁을 이용한 부가가치세 체납 등을 방지하기 위하여 수탁자에 대한 보충적 물적납세의무 규정을 신설(舊法 §3조의2)

① 신탁 관련 수탁자의 물적납세의무

다음 어느 하나에 해당하는 부가가치세·가산금 또는 체납처분비를 체납한 법 제3조에 따른 납세의무자에게 신탁재산이 있는 경우로서 그 납세의무자의 다른 재산에 대하여 체납처분을 하여도 징수할 금액에 미치지 못할 때에는 그 신탁재산으로써 「신탁법」 제2조에 따른 수탁자는 이 법에 따라 납세의무자의 부가가치세 등을 납부할 의무가 있다.

a. 신탁 설정일 이후에 「국세기본법」 제35조 제2항에 따른 법정기일이 도래하는 부가가치세 또는 가산금(부가가치세에 대한 가산금으로 한정한다)으로서 해당 신탁재산과 관련하여 발생한 것

b. 제1호의 금액에 대한 체납처분 과정에서 발생한 체납처분비

② 신탁재산의 범위

신탁재산이란 「신탁법」 또는 특별법에 따른 신탁재산(해당 신탁재산의 관리, 처분, 또는 운용 등을 통해 발생한 소득 및 재산을 포함)을 말한다.

## ❑ 신탁재산 관련 재화·용역 공급 시 납세의무자(요약)

| 구분 | 2022.1.1. 전 설정된 신탁 | 2022.1.1. 이후 설정된 신탁 |
|---|---|---|
| 납세의무자 | (원칙) 위탁자<br>(예외) 수탁자<br>· 채무이행을 위하여 담보신탁의 신탁재산을 처분하는 경우<br>· 도시정비사업의 지정개발자로서 신탁재산을 처분하는 경우 | (원칙) 수탁자<br>(예외) 위탁자<br>· 위탁자가 거래당사자가 되는 경우<br>· 위탁자가 실질적으로 신탁재산을 통제·지배하는 경우 |
| 제2차 납세의무 | - | 수탁자가 납세의무자인 경우로서 신탁재산으로 부가가치세 등에 충당해도 부족한 경우 수익자가 제2차 납세의무를 짐 |
| 물적납세의무 | 납세의무자인 위탁자로부터 부가가치세를 징수할 수 없는 경우 수탁자는 신탁재산으로써 물적납세의무를 짐 | |

◈ 참고판례(대법원 2014두6111, 2017.06.15.)

신탁법상의 신탁은 위탁자가 수탁자에게 특정한 재산권을 이전하거나 기타의 처분을 하여 수탁자로 하여금 신탁 목적을 위하여 그 재산권을 관리·처분하게 하는 것이다. 따라서 수탁자가 위탁자로부터 이전받은 신탁재산을 관리·처분하면서 재화를 공급하는 경우 수탁자 자신이 신탁재산에 대한 권리와 의무의 귀속주체로서 계약당사자가 되어 신탁업무를 처리한 것이므로, 이때의 부가가치세 납세의무자는 재화의 공급이라는 거래행위를 통하여 그 재화를 사용·소비할 수 있는 권한을 거래상대방에게 이전한 수탁자로 보아야 하고, 그 신탁재산의 관리·처분 등으로 발생한 이익과 비용이 거래상대방과 직접적인 법률관계를 형성한 바 없는 위탁자나 수익자에게 최종적으로 귀속된다는 사정만으로 달리 볼 것은 아님(대법원 2017.05.18. 선고 2012두22485 전원합의체 판결 참조).

이와 같이 수탁자는 위탁자로부터 재산권을 이전받고 이를 전제로 신탁재산을 관리·처분하면서 재화를 공급하는 것이므로, 채무자인 위탁자가 기존 채무의 이행에 갈음하여 수탁자에게 재산을 신탁하면서 채권자를 수익자로 지정하였더라도, 그러한 수익권은 신탁계약에 의하여 원시적으로 채권자에게 귀속되는 것이어서 위 지정으로 인하여 당초 신탁재산의 이전과 구별되는 위탁자의 수익자에 대한 별도의 재화의 공급이 존재한다고 볼 수 없다

위탁자인 원고가 이 사건 신탁계약을 통하여 OO건설에 대한 미지급 공사대금 채무에 갈음하기로 하면서 수탁자인 주식회사 OO자산신탁에게 이 사건 상가 등을 이전하고 OO건설을 우선수익자로 지정하였다고 하더라도, 그와 같은 신탁설정에 따른 거래가 있었다는 사정만으로는 부가가치세 과세대상이 존재한다고 볼 수 없다

그런데도 원심은 이와 달리 위탁자인 원고가 이 사건 신탁계약을 통하여 우선수익자인 OO건설에게 구 부가가치세법 제6조 제1항에서 정한 재화를 공급하였음을 전제로 이 사건 상가의 분양예정가액이자 이 사건 상가의 공급으로 소멸한 공사대금 채무액을 기초로 과세표준을 산정한 이 사건 처분이 적법하다고 판단하였다. 이러한 원심의 판단에는 부가가치세법상 재화의 공급 등에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다.

* 신탁재산의 공급에 따른 부가가치세의 납세의무자는 그 처분 등으로 발생한 이익과 비용이 최종적으로 귀속되는 신탁계약의 위탁자 또는 수익자가 되어야 한다는 취지로 판시한 대법원 2003.4.22. 선고 2000다57733, 57740 판결, 대법원 2003.4.25. 선고 99다59290 판결, 대법원 2003.4.25. 선고 2000다33034 판결, 대법원 2006.1.13. 선고 2005두2254 판결, 대법원 2008.12.24. 선고 2006두8372 판결 등은 이 판결의 견해에 저촉되는 범위에서 이를 변경한다.

## 4. 사례

### 가. 납세의무자의 범위 (집행기준 3-0-2)

① 과세의 대상이 되는 행위 또는 거래의 귀속이 명의일 뿐이고 사실상 귀속되는 자가 따로 있는 경우에는 사실상 귀속되는 자에 대하여 「부가가치세법」을 적용한다.

② 「부가가치세법」상의 사업자가 아닌 개인 또는 면세사업자가 우발적 또는 일시적으로 재화 또는 용역을 공급하는 경우 부가가치세 납세의무자에 해당되지 아니한다.

③ 청산 중에 있는 내국법인이 「상법」 제229조에 따른 계속등기 여부에 관계없이 사실상 사업을 계속하는 경우에는 납세의무자에 해당한다.

④ 집합건물의 구분소유자들이 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」에 따라 관리단을 구성하여 자치적으로 집합건물을 관리하고 그 관리에 실지 소요된 비용만을 각 입주자들에게 분배하여 징수하는 경우 해당 관리단은 부가가치세 납세의무자에 해당하지 않는다. 다만, 그 관리단이 입주자들로부터 관리에 관한 사항을 일임받은 경우 또는 별도로 재화나 용역을 제공하고 대가(예 : 주차장 관리수입, 건물 개 · 보수 수입 등)를 받는 경우에는 납세의무자에 해당된다.

⑤ 공동주택 입주자대표회의가 단지 내 주차장 등 부대시설을 운영·관리하면서 입주자들로부터 실비상당의 이용료를 받는 경우 부가가치세 납세의무가 없으나, 외부인으로부터 이용료를 받는 경우에는 해당 외부인의 이용료에 대하여는 부가가치세 납세의무가 있다.

### 나. 농민이 일시적으로 재화를 공급하는 경우의 납세의무

농민이 자기농지의 확장 또는 농지개량작업에서 생긴 토사석을 일시적으로 판매하는 경우에는 납세의무가 없다.(통칙 3-0-6)

### 다. 국외거래에 대한 납세의무 (집행기준 3-0-4)

① 부가가치세의 납세의무는 우리나라의 주권이 미치는 범위 내에서 적용되므로 사업자가 우리나라의 주권이 미치지 아니하는 국외에서 재화를 공급하는 경우 납세의무가 없다. 다만, 중계무역방식의 수출, 위탁판매수출, 외국인도수출,

위탁가공무역방식의 수출로 재화를 공급하거나 원료를 대가없이 국외의 수탁가공 사업자에게 반출하여 가공한 재화를 양도하는 경우에 그 원료를 반출하는 경우에는 그러하지 아니한다.

② 다음의 용역에 대하여는 해당 부동산 또는 광고매체의 사용 장소가 국외이므로 부가가치세 납세의무가 없다.

1) 국외에 소재하는 부동산의 임대용역

2) 국내사업자가 외국의 광고매체에 광고를 게재하게 하고 의뢰인으로부터 지급받는 광고료

③ 우리나라 국적의 항공기 또는 선박에서 이루어지는 거래는 국외거래로 보지 아니하므로 부가가치세 납세의무가 있다.

④ 비거주자가 국내의 오픈마켓(사이버몰)에 판매자로 등록한 후 그 오픈마켓을 통해 국내소비자로부터 주문을 받아 국외에서 국내소비자에게 직배송하는 방법으로 상품을 판매하는 경우 해당 오픈마켓은 그 비거주자의 「부가가치세법」 상 사업장에 해당하지 아니하며, 그 오픈마켓을 통한 상품판매에 대하여 해당 비거주자는 같은 법에 따른 납세의무를 부담하지 아니한다.

### 라. 외상매출채권의 양도

외상매출금은 매매 등을 원인으로 채무자에 대하여 발생하는 금전채권에 불과하여 배타적으로 소유·관리할 수 있는 권리가 아니므로 「부가가치세법 시행령」 제1조 제2항에 규정한 재산적 가치가 있는 권리에 해당하지 아니하는 것임(부가 46015- 2459, 1997.11.1.)

### 마. 집합건물의 자치관리단이 받는 관리비

「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」의 규정에 의하여 집합건물의 구분소유자로 구성된 자치기구인 관리단이 당해 집합건물의 유지·관리에 실지 소요된 비용만을 각 입주자에게 분배하여 징수하거나 전기료, 수도료, 제세공과금 등 공공요금을 별도로 구분 징수하여 단순히 납입만을 대행하는 경우에는 부가가치세가 과세되지 아니함(재정경제부 소비 46015-90, 2000.2.28.)

### 바. 온라인 게임머니를 매매하는 경우 과세여부

사업자가 특정 온라인 게임에서 사용(아이템 취득)할 수 있는 게임머니를 게임 이용자 등에게 판매하고 그 대가를 받는 경우에는 「부가가치세법」 제1조 제1항의 규정에 의하여 부가가치세가 과세되는 것임(전자세원과-1563, 2008.10.22.)

### 사. 부가가치세 과세대상에서 제외되는 전·답 등의 임대용역

「부가가치세법 시행령」 제2조 제1항 제6호 단서의 규정에 의하여 부가가치세 과세대상에서 제외되는 전·답·과수원·목장용지·임야 또는 염전임대업은 전·답 등의 지적공부상의 지목에 관계없이 실지로 경작하거나 당해 토지의 고유용도에 사용하는 것으로 하는 것으로서 전·답 등을 임차한 자가 상품판매 등을 위한 용도로 사용하는 경우에는 부가가치세 과세대상에서 제외되지 아니하는 것이나 이에 해당하는지 여부는 실질내용에 따라 사실판단 할 사항임(서면3팀-960, 2004.5.17.)

### 아. 공동사업자 중 1인이 면세재화인 수목(樹木)만을 공급하는 경우 과세여부

甲은 조경공사의 수주 및 공사수행을 담당하고 乙은 조경공사에 사용할 조경수목과 공사자금 공급을 담당하며, 수익금을 각자 실제로 공급한 재화와 용역의 가액에 따라 분배하기로 하는 내용의 동업약정을 체결하여 甲과 乙 공동명의로 사업자등록을 하고 조경공사업을 운영하는 자가 공동사업자 명의로 조경공사 계약을 체결한 후 조경공사를 시공하고 대금을 수령하여 분배한 경우 乙은 단지 조경수목만을 공급하였다 하더라도 甲과 공동으로 조경공사 용역을 제공한 것으로서 부가가치세가 과세됨(대법원 2009두10581, 2009.9.10.)

### 자. 이미지를 변칙적 또는 무단으로 사용하는 고객에게 징수하는 합의금이 과세대상인지 여부

회원으로 가입한 사용자 중 온라인상에서 회사의 홈페이지에 게재된 이미지 이용약관에 허가된 사용범위와 내용을 회사와 사전협의 없이 변칙적으로 사용한 자에게 징수하는 합의금 중 정상적 이용요금을 초과한 금액과 회원으로 가입하지 않고 무단으로 이미지를 사용한 자에게 징수하는 합의금은 회사가 「저작권법」 제125조에 따라 변칙적사용자와 무단사용자에게 청구하는 손해배상금 성격으로 「부가가치세법」

제7조에 따른 용역의 공급에 대한 대가에 해당되지 아니하는 것임 (부가가치세과-420, 2012.4.13.)

### 차. 골드뱅킹 거래가 금 실물 매매거래로서 부가가치세 과세대상인지 여부

고객이 원화를 입금하면 국제 금시세(달러표시가격) 및 원/달러 환율을 적용하여 금(金)으로 적립한 후, 가입자가 출금 요청시 국제 금시세 및 환율로 환산한 원화로 출금하는 금융상품은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제7조제2항제1호에 따른 파생결합증권에 해당하는 것으로, 동 금융상품에 원화를 적립하거나 원화로 출금하는 거래는 증권의 매매에 해당하는 것이므로 「부가가치세법」 제4조에 따른 부가가치세 과세대상에 해당하지 아니하는 것임
(부가가치세과-323, 2019.5.2.)

### 카. 전력거래대금 중 용량전산금의 부가가치세 과세대상 여부

전력거래소에 지급하는 전력거래대금 중 실제 전력의 공급과 관계없이 발전사업자가 입찰한 공급가능 용량에 따라 지급하는 용량정산금은 발전기별 발전 여부와 관계없이 부가가치세 과세대상임
(기획재정부 부가가치세제과-187,2023. 3. 8)

### 타. 임차인이 임대인 동의 없이 무단 전대함에 따라 계약 만료 전에 해지하고 손해배상 청구하는 경우 부가가치세 과세대상 여부

임차인이 임차한 부동산을 임대인의 동의 없이 타인에게 전대하여 그 의무를 위반함에 따라 임대인이 해당 계약을 해지 통고하면서 무단 점유에 따른 손실금액 상당액을 임차인에게 청구하여 손해배상금으로 받는 경우 해당 배상금은 「부가가치세법」 제4조에 따라 과세되지 아니함. 다만 임차인의 점유가 불법점유가 되는 경우에도 건물을 계속 사용하고 있고, 임대인은 임대보증금을 반환하지 아니하고 보유하면서 향후 월임대료 상당액, 원상복구를 하지 않을시의 복구비용 등을 보증금에서 공제하는 관계에 있다면 이는 과세대상인 용역의 공급에 해당함.
(사전-2023-법규부가-0136, 2023.4.3.)

### 파. 점포를 양도하고 권리금을 수령한 경우 부가가치세 과세대상인지

원고는 2001.7.24. 갑(주)와 사이에 A슈퍼 점포의 시설 및 권리를 대금 76,500,000원에 매도하고, 점포의 시설물은 원고와 갑(주)가 별도의 양수도 품목을 결정하여 명도일에 점포에 부속된 모든 시설물과 함께 양도한다는 내용의 매매계약을 체결한 사실, 위 매매계약에 따르면 원고는 점포 소유자와 갑(주) 사이의 임대차계약 명의 갱신에 최선을 다하며, 갑(주)의 임차보증금에 대한 채권 확보 불가능시 매매계약을 무효로 하고 원고는 시설 및 권리금으로 수령한 20,000,000원을 즉시 반환하기로 한 사실을 인정할 수 있다. 「부가가치세법」 및 같은 법 시행령에서 계약상 또는 법률상 모든 원인에 의하여 재화를 인도 또는 양도하는 것을 재화의 공급으로 규정하고 있고, 재화에 재산적 가치가 있는 유체물 및 무체물로서 동력·열·기타 관리할 수 있는 자연력 및 권리 등이 모두 포함되는바, 위 인정사실에 의하면 원고가 갑(주)로부터 수령한 돈은 점포에 관한 임차권, 점포에 부속되어 있거나 영업을 위하여 공여되고 있는 시설 및 고객관계, 신용, 점포 위치에 따른 영업상의 이점 등 무형의 재산적 가치에 대한 양도대가라고 볼 것이고, 이는 재산적 가치가 있는 권리의 공급으로서 부가가치세 과세대상에 해당함(대법원 2007두25879, 2008.1.28.)

### 하. 임차인이 임대차목적물 원상회복의무에 갈음하여 지급하는 비용

임대차계약에 따른 임차인의 임대차목적물 원상회복 의무에 갈음하여 임차인이 임대인에게 지급하는 금액은 부가가치세 과세표준에 포함하지 않는 것임. 다만, 임대인이 해당 원상회복 의무의 이행을 위한 재화·용역을 공급하는 경우에는 해당 금액은 부가가치세 과세표준에 포함하는 것임.

(기재부 부가가치세제과-585, 2024.10.24.)

* 기존 국세청 해석(서면-2017-부가-1699, 2017.7.30.)에서 변경 된 것으로, 새로운 해석은 2024.10.24. 이후 납세의무가 성립하는 분부터 적용됨

# 제3절 과세대상

학습요점

○ 과세대상
납세의무의 성립 또는 발생을 위하여 필요한 물적 기초
즉, 조세가 부과되는 과세객체를 말하며 과세물건이라고도 함

○ 부가가치세의 과세대상
- 사업자가 행하는 재화 또는 용역의 공급
- 재화의 수입

○ 재화·용역의 범위
- 재화 : 재산 가치가 있는 물건 및 권리
- 용역 : 재화 외에 재산 가치가 있는 모든 역무와 그 밖의 행위

## 1. 의의

과세대상이라 함은 세법에서 과세하는 것으로 규정하고 있는 물건·행위 등을 말하며, 개별 세법에 의한 납세의무의 성립 또는 발생을 위하여 꼭 필요한 물적 기초 즉, 조세가 부과되는 과세객체 또는 과세물건을 말한다.

부가가치세법상 과세대상은 사업자가 행하는 재화 또는 용역의 공급과 재화의 수입이다.(法 §4)

부가가치세 과세대상을 재화 또는 용역 그 자체가 아닌 "공급과 수입"이라는 거래행위로 규정하는 이유는 재화·용역의 공급과 재화의 수입이라는 거래사실 뒤에는 소비행위가 있을 것으로 추정한 후 최종소비자에게 세금의 부담을 전가하는 것을 전제로 만들어진 조세이기 때문이다.

다시 말해 부가가치세는 전가되는 세금이며, 재화나 용역의 거래행위(재화·용역의 공급, 재화의 수입)를 과세대상으로 하는 것이다.

## 2. 재화의 공급

「재화」란 재산 가치가 있는 물건과 권리를 말한다. 여기서 물건이란 유체물(有體物)과 관리할 수 있는 자연력(自然力)을 말한다.

| 구 분 | 구체적 범위 |
|---|---|
| 물 건 | • 상품·제품·원료·기계·건물 등 모든 유체물 |
| | • 전기·가스·열 등 관리할 수 있는 자연력 |
| 권 리 | • 광업권, 특허권, 저작권 등 위 물건 외 재산적 가치가 있는 모든 것 |

따라서 형체의 유무에 관계없이 재산 가치가 있으면 재화의 범위에 포함되는 것이다. 재산 가치란 화폐가치로 측정할 수 있는 경제적 교환가치를 말하는 것으로 이용성과 환가성이 있느냐 여부에 따라 재화에 해당하는지를 판단할 수 있을 것이다.

한편 「부가가치세법」상 재화란 「민법」에서의 물건(유체물 및 전기 기타 관리할 수 있는 자연력)의 개념과 유사하나, 특허권, 상표권, 영업권 등의 권리를 재화로 취급하고 있는 점이 다소 차이가 있다.

## 3. 용역의 공급

「용역」이란 재화 외의 재산 가치가 있는 모든 역무 및 그 밖의 행위(재화·시설물 및 권리를 사용하게 하는 행위 등)로서 다음 사업에 해당하는 모든 역무 및 행위를 말한다.(法 §2.2, 令 §3①, 2020. 2. 11. 일부 개정)

① 건설업 ② 숙박 및 음식점업 ③ 운수 및 창고업 ④ 금융 및 보험업

⑤ 정보통신업(출판업과 영상· 오디오 기록물 제작 및 배급업은 제외)

⑥ 부동산업(다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 사업은 제외한다.)

(a) 전·답·과수원·목장용지·임야 또는 염전임대업
이 경우 지적공부상의 지목에 관계없이 실지로 경작하거나 해당 토지의 고유용도에 사용하는 것으로 한다.(規則 §2①)

* 도시 근교지역에 위치한 밭을 배추나 무.토마토 등을 재배하기 위한 주말농장 부지로 제공하고 그 사용료를 받는 경우 → 부가가치세 과세되지 않음
고속도로 주변의 임야나 논.밭을 광고탑 부지로 제공하고 그 사용료를 받는 경우 → 해당 토지의 고유용도에 사용하는 것이 아니므로 부가가치세 과세

(b) 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제4조에 따른 공익사업과 관련하여 지역권·지상권(지하 또는 공중에 설정된 권리를 포함)을 설정하거나 대여하는 사업(令 §3①6호 나목 2019.2.12. 신설)

⑦ 전문, 과학 및 기술 서비스업과 사업시설 관리, 사업 지원 및 임대서비스업
⑧ 공공행정, 국방행정 및 사회보장 행정 ⑨ 교육 서비스업
⑩ 보건업 및 사회복지 서비스업 ⑪ 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업
⑫ 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업과 제조업 중 산업용 기계 및 장비 수리업
⑬ 가구 내 고용활동 및 달리 분류되지 않은 자가소비 생산활동
⑭ 국제 및 외국기관의 사업

## 4. 재화의 수입

국외로부터 물품을 반입하는 재화의 수입의 경우에는 수입자가 사업자인지 여부를 불문하고 과세대상으로 하여 세관장이 관세법에 의하여 부가가치세를 징수하도록 하고 있다.

이는 관세와 무역에 관한 일반협정('GATT')의 소비지국 과세원칙에 따라 수입하는 재화가 국내에서 소비되는 경우에 대해서도 국내에서 생산된 재화가 국내에서 소비되는 경우와 동일한 부가가치세 부담이 발생되도록 함으로써 국내산업을 보호하고 국내생산 재화와의 과세형평(조세의 중립성)을 유지하기 위함이다.

## 5. 사례

### 가. 면세재화를 운반· 가공하거나 판매대행하는 등의 용역

사업자가 농산·축산·수산·임산물 등의 면세재화를 운반·가공하거나 판매대행하는 등 용역을 제공하고 그 대가를 받는 경우 과세대상으로 한다.(통칙 4-0-4)

### 나. 조출료·체선료

1) 선주와 하역회사간의 계약에 따라 하역회사가 조기선적을 하고 선주로부터 받는 조출료는 하역용역의 제공에 따른 대가이므로 하역용역 대가에 포함하나, 지연선적으로 인하여 선주에게 지급하는 체선료는 과세대상이 아니다.

2) 선주와 화주간 계약에 따라 화주가 조기선적을 하고 선주로부터 받는 조출료는 용역제공에 대한 대가가 아니므로 과세대상이 아니나, 선주가 지연선적으로 인해 화주로부터 받는 체선료는 항행용역의 대가에 포함되어 과세대상이 된다.

3) 화주와 선주간에 용선계약을 체결하고, 화주와 하역회사 간에는 본선하역에 대한 계약이 체결되어 있는 경우 화주가 선주로부터 받은 조출료의 전부 또는 일부를 하역회사에 지불하는 경우, 하역회사가 받는 동 조출료는 하역용역의 제공에 대한 대가에 포함된다.(통칙 4-0-7)

## 다. 과세대상 여부 판정 사례 (집행기준 4-0-2)

부가가치세 과세대상인 재화 또는 용역에 해당되는 것과 과세대상에 해당되지 아니하는 것을 예시하면 다음과 같다.

| 과세대상에 해당되는 것 | 과세대상에 해당되지 아니하는 것 |
|---|---|
| • 사업자가 과세사업에 사용하다 매각하는 비영업용 소형승용자동차 | • 소유재화의 파손·훼손·도난 등으로 인하여 가해자로부터 받는 손해배상금 |
| • 골프장·테니스장 경영자가 동 장소 이용자로부터 받는 입회금으로 일정기간이 지난 후 반환하지 않는 입회금 | • 도급공사 및 납품계약서상 납품기일의 지연으로 인하여 발주자가 받는 지체상금 |
| • 학원(면세사업)을 운영하는 자가 독립된 사업으로 다른 학원운영자에게 자기의 상호, 상표 등을 사용하게 하거나 자체개발한 교육프로그램, 학원경영 노하우를 제공하고 받는 대가 | • 공급받을 자의 해약으로 인하여 공급자가 재화 또는 용역의 공급 없이 받는 위약금 또는 이와 유사한 손해배상금 |
| • 부동산임대업자가 임대차기간 만료 후 명도소송을 통해 임차인으로부터 실질적 임대용역 대가로 받는 손해배상금(부당이득금) | • 협회 등 단체가 재화의 공급 또는 용역의 제공에 따른 대가관계 없이 회원으로부터 받는 협회비·찬조비 및 특별회비 |
| • 재산적 가치가 있는 물건으로 거래되는 화폐, 물, 흙, 퇴비, 원석 | • 대여한 재화의 망실에 따라 받는 변상금 |
| • 공동사업자 구성원이 각각 독립적으로 사업을 영위하기 위하여 공동사업용 건물의 분할등기(출자지분의 현물반환)로 소유권이 이전되는 건축물 | • 수표·어음 등의 화폐대용증권, 유가증권, 상품권 및 가상자산 |
| • 과세사업에 사용하던 건축물을 양도하고 받는 대가 | • 재화 또는 용역의 공급과 직접 관계없이 지급받는 이주보상비 및 영업 손실 보상금 |
| • 과세사업에 사용하던 전세권을 양도하고 받는 대가(당초 전세보증금을 초과하여 받는 금액) | • 외상매출채권의 양도 |
| • 과세사업과 관련하여 연구 중인 신제품 개발에 관한 권리를 양도하고 받는 대가 | • 공동사업에 출자한 후 받게 되는 투자원금과 이익금 |
| • 온라인게임에 필요한 사이버 화폐인 게임머니를 계속적·반복적으로 판매하는 것 | • 「소득세법 시행령」 제9조제1항에 따라 소득세가 부과되지 아니하는 농·어민의 농가부업은 사업을 구분할 때 독립된 사업으로 보지 아니한다. 다만, 민박, 음식물판매, 특산물 제조, 전통차 제조 및 그 밖에 이와 유사한 활동은 독립된 사업으로 본다. |

# 제4절 사업의 구분

학습요점

○ 사업구분의 기준
- 재화나 용역을 공급하는 사업의 구분은 국가데이터처장이 고시하는 해당 과세기간 개시일 현재의 한국표준산업분류에 따름
- 다만, 용역을 공급하는 사업의 경우에는 시행령 제3조에 규정하는 사업과 유사한 사업은 한국표준산업분류에 불구하고 동조에 규정한 사업에 포함되는 것으로 봄

## 1. 의의

사업의 분류란 모든 생산주체들이 계속적으로 수행하는 각종 생산적 산업활동을 일정한 분류원칙과 기준에 따라 체계적으로 유형화한 것이다.

사업의 분류는 산업활동을 분류한 것이며 상품이나 서비스를 분류한 것은 아니다. 여기서 생산적 산업활동이란 특정 재화 또는 용역을 생산하여 이들을 다른 경제주체에 공급·제공하는 일련의 과정이라 할 수 있으며, 각종 경제활동의 유형은 각 생산주체가 특정 재화 또는 용역을 생산하여 다른 경제주체에 판매 또는 제공하는 재화나 용역의 종류가 무엇이냐에 따라 유형화됨으로 그 분류기준을 「부가가치세법」에 명문화하여 과세대상을 명백히 하고 있다.

## 2. 「부가가치세법」상 사업구분의 필요성

부가가치세의 일반과세자는 업종에 관계없이 단일세율이 적용되므로 사업의 구분이 세액의 계산에는 영향이 없으나 세금계산서 발급의무 면제, 기타 외화 획득 용역의 영세율 적용범위, 간이과세 적용의 배제 및 부가가치율 적용, 의제매입세액계산, 사업장의 범위, 공급시기의 판단 등에 있어서는 사업구분의 필요성이 있다.

## 3. 사업구분의 기준

### 가. 적용기준

사업의 구분은 재화나 용역의 경우 모두 국가데이터처장이 고시하는 당해 과세기간 개시일 현재의 한국표준산업분류에 의하되 용역의 경우에는 시행령 상에 특별한 규정이 있는 것은 제외한다. 또한 용역을 공급하는 사업에 있어 「부가가치세법 시행령」 제3조 제1항에 규정된 사업과 유사한 사업은 한국표준산업분류에 불구하고 동조 동항에 규정한 사업에 포함되는 것으로 본다.

### 나. 재화의 공급으로 보는 사업구분의 예외

한국표준산업분류상 건설업과 부동산업 중 다음의 것은 재화를 공급하는 사업으로 본다.(令 §3②, 規則 §2②)

1) 부동산의 매매(주거용 또는 비주거용 및 기타 건축물을 자영 건설하여 분양·판매하는 경우 포함) 또는 그 중개를 사업목적으로 나타내어 부동산 판매하는 사업

2) 사업상의 목적으로 1과세기간 중에 1회 이상 부동산을 취득하고 2회 이상 판매하는 사업

① (부동산의 매매 또는 그 중개를 사업목적으로 나타낸 경우) 사업자등록, 정관, 법인등기부등본, 분양광고문, 광고지, 부동산중개업소 확인, 기타 사실에 의하여 부동산매매를 독립된 사업으로 영위함이 객관적으로 확인되는 것을 말하는 것으로 그 자체가 독립된 사업이라 할 수 있으므로 부동산의 취득 또는 판매 횟수 등에 관계없이 재화를 공급하는 사업인 부동산매매업을 영위하는 것으로 본다.

② (사업상 목적) 제조업, 도매업 등의 사업을 영위하기 위하여 부동산을 취득하였다 하더라도 1과세기간 중 1회 이상 취득하고 2회 이상 판매하는 경우에는 사실상 부동산을 계속적 반복적으로 공급하는 것으로 보아 부동산매매업을 영위하는 것으로 본다.(재경부 부가 22601-772, 1991.6.13.)

그러나 1과세기간 중에 1회 이상 부동산을 취득하고 2회 이상 부동산을 판매하는 경우 부동산매매업을 영위하는 것으로 보는 것은 예시적 기준에 불과하므로 부동산의 거래행위가 수익을 목적으로 하고, 그 규모, 횟수, 태양 등에 비추어 사업활동으로 볼 수 있는 정도의 계속성과 반복성이 있는지 여부 등을 고려하여 사회통념에 비추어 판단하여야 한다.(대법원 97누17797, 1999.9.17.외 다수)

## 4. 사례

### 가. 재화를 공급하는 사업의 구분 사례 (집행기준 2-4-3)

1) 제조업

① 원재료에 물리적, 화학적 작용을 가하여 투입된 원재료를 성질이 다른 제품으로 전환시키는 산업활동을 말한다. 다만, 단순히 상품을 선별·정리·분할·포장·재포장하는 경우 등과 같이 그 상품의 본질적 성질을 변화시키지 않는 처리활동은 제조활동으로 보지 아니한다.

② 사업자가 새로운 재화를 제조·가공하는 인적·물적 설비를 갖춘 장소에서 예시하는 행위를 계속적으로 하는 경우에는 제조업에 해당한다.
- ㉮ 도정업과 제분업(떡방앗간을 포함한다)
- ㉯ 화장지 원지 및 필름 등을 구입하고 이를 절단하여 포장·판매하는 경우
- ㉰ 타인 소유 제조장을 임차한 후 해당 제조장을 이용하여 제조·가공업을 영위하는 경우

③ 계약된 수량의 일부를 약정된 기일 내에 제조·가공할 수 없어 일시적으로 위탁제조·가공하여 공급하거나, 제품 제조공정의 일부를 다른 사업자에게 위탁하여 제품을 완성하는 경우

④ 수탁가공하는 사업
사업자가 거래상대방으로부터 인도받은 재화에 주요 자재의 전부 또는 일부를 부담하여 새로운 재화를 만드는 사업은 제조업에 해당한다.

⑤ 위탁가공·판매사업
사업자가 특정제품을 자기가 직접 제조하지 않고 다른 제조업체에 의뢰하여 제조한 후 이를 판매하는 경우에도 다음의 요건이 모두 충족되면 제조업에 해당한다.
- ㉮ 생산할 제품을 직접 기획(고안, 디자인 및 견본제작 등)하고
- ㉯ 자기 소유 원재료를 다른 계약사업체에 제공하여
- ㉰ 그 제품을 자기 명의로 제조하게 하고(자기 명의로만 된 고유상표를 부착하는 경우를 말하며, 거래처의 상표를 부착하거나 O.E.M. 방식 및 상표 부착 없이 판매하는 경우에는 이에 포함하지 않음)
- ㉱ 이를 인수하여 자기의 책임으로 직접 판매하는 경우

⑥ 생선의 뼈·내장 등의 제거 및 공급업

사업자가 시설을 갖춘 장소에서 생선의 머리·뼈·내장 등을 제거하여 사람이 소비하기에 적합한 상태로 공급하거나 구입한 생선을 그대로 냉동하여 공급하는 경우에는 제조업에 해당한다. 다만, 단순히 세척·포장하고 신선도를 유지하기 위하여 일정한 온도로 냉장하는 경우에는 도매업 또는 소매업에 해당한다.

2) 도매업

구입한 새로운 상품 또는 중고품을 변형하지 않고 소매업자, 산업 및 상업사용자, 단체, 기관 및 전문사용자 또는 다른 도매업자에게 재판매하는 산업활동을 말한다.

① 사업자가 제조장을 설치하지 아니하고 다른 제조업자에게 위탁가공(외주가공)하여 판매하는 사업은 판매업으로서 형태에 따라 도매업 또는 소매업에 해당한다.
[* '1)-⑤'에 해당하는 경우 제외]

② 외국에 원재료를 공급하여 위탁가공한 완제품을 국내로 들여와 판매하거나 제3국으로 직접 수출하는 경우에는 도매업 중 무역업에 해당한다.

3) 소매업

소비용 상품(신품·중고품)을 변형하지 않고 일반 대중에게 재판매하는 산업활동을 말한다.

## 나. 부동산매매업의 범위 (집행기준 2-4-5)

건설업과 부동산업 중 재화의 공급으로 보는 부동산매매업은 다음과 같다.

① 부동산의 매매 또는 중개를 사업목적으로 나타내어 부동산을 판매하는 경우에는 부동산의 취득과 매매 횟수에 관계없이 부동산매매업에 해당한다.

② 사업상의 목적으로 1과세기간에 1회 이상 부동산을 취득하고 2회 이상 판매하는 경우와 과세기간별 취득 횟수나 판매 횟수에 관계없이 부동산의 규모, 횟수, 태양 등에 비추어 사업활동으로 볼 수 있는 정도의 계속성과 반복성이 있는 때에는 부동산매매업에 해당한다.

③ 부동산매매업을 영위하는 사업자가 분양목적으로 신축한 건축물이 분양되지 아니하여 일시적·잠정적으로 임대하다가 양도하는 경우에는 부동산매매업에 해당한다.

④ 주거용 또는 비주거용 및 기타 건축물을 직접 또는 총괄적인 책임을 지고 건설하여 분양·판매하는 주택신축판매업과 건물신축판매업은 부동산매매업에 해당한다.

⑤ 과세사업에 계속 사용하던 사업용고정자산인 건축물을 매각하는 경우 해당 사업과 관련하여 일시적 또는 우연히 공급하는 재화의 공급에 해당하여 부가가치세가 과세된다.

## 다. 용역을 공급하는 사업의 구분 사례 (집행기준 2-4-4)

1) 수탁가공하는 사업

사업자가 인도받은 재화에 주요 자재를 부담하지 아니하고 가공만 하는 것은 용역의 공급(사업지원서비스업)에 해당한다.

2) 위탁매매업

수수료 또는 계약에 의하여 타인의 명의로 타인의 상품을 거래하는 대리판매점, 상품중개인, 무역대리 또는 중개인 및 경매인, 기타 대리도매인 등이 구매자와 판매자를 연결시켜 주어 그들의 상업적 거래를 대리하는 것은 용역의 공급(상품중개업)에 해당한다.

3) 인력공급업과 고용알선업

인력공급업이란 자기 관리하에 있는 노동자를 계약에 의하여 타인 또는 타사업체에 일정기간 동안 공급하는 산업활동을 말하고, 고용알선업이란 고용주 또는 구직자를 대리하여 일자리 및 구직자 정보를 기초로 인력을 선발, 알선 및 배치하는 산업활동으로 직업소개소가 여기에 포함된다.

## 라. 부동산을 단기간 3회에 걸쳐 판 경우 부동산매매업 해당여부

원고가 단기간에 3회에 걸쳐 이 사건 각 부동산을 취득한 후 이 사건 제1, 2 부동산을 매도한 것은 그 거래 태양이나 규모, 횟수, 보유기간 등을 고려해 볼 때 부동산매매업을 영위하는 사업자로서 재화를 공급한 것으로 보기에 충분하고 원고가 당초 부동산 임대업을 하기 위하여 이 사건 각 부동산을 취득하였다거나, 결과적으로 손해를 보았다고 하더라도 그 사업성이 부정되는 것은 아님

(대법원 2002두12564, 2003.6.13.)

### 마. 상품권을 매매하는 사업의 종류

「소득세법 시행령」 제29조의 규정에 의하여 사업의 범위는 「소득세법」 등에 특별한 규정이 있는 것을 제외하고는 한국표준산업분류표를 기준으로 하는 것이고, 상품권의 매매(구입 후 재판매)를 주로 하는 사업은 한국표준산업분류표상 금융 및 보험업 중 "그 외 기타 금융업"으로 분류되므로 상품권의 매매를 새로이 개시하는 사업자는 「소득세법」 제168조 제1항의 규정에 의하여 사업자등록을 하는 것임 (제도 46011- 11710, 2001.6.26.)

# 제5절 과세기간

학습요점

○ 일반적인 경우

| 구 분 | 계속사업자 | 신규사업자 | 폐 업 자 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 기<br>2 기 | 1.1. ~ 6.30.<br>7.1. ~ 12.31. | 사업개시일 ~ 6.30.<br>사업개시일 ~ 12.31. | 1.1. ~ 폐업일<br>7.1. ~ 폐업일 | |

* 간이과세자 : 1.1. ~ 12.31.

○ 과세기간 중 간이과세 포기의 경우

| 구 분 | 유형전환 전 과세기간 | 유형전환 후 과세기간 |
|---|---|---|
| 1 기<br>2 기 | 1.1. ~ 포기신고한 달의 말일<br>7.1. ~ 포기신고한 달의 말일 | 과세유형 전환일 ~ 6.30.<br>과세유형 전환일 ~ 12.31. |

## 1. 의의

과세기간은 세법에 따라 국세의 과세표준 계산의 기초가 되는 기간을 말하며(기본법 §2, 13호), 납세의무의 성립시기, 과세표준 및 납부세액의 계산시기, 신고·납부시기 등을 정하는 기준이 된다.

법인세의 경우는 납세자의 특성 및 편의에 따라 1년의 범위 내에서 과세기간을 정하게 하고 있으나, 일반과세자의 부가가치세 과세기간은 법인, 개인 구분 없이 1년을 상·하반기로 구분하여 제1기와 제2기 과세기간으로 구분한다.

## 2. 과세기간의 구분

### 가. 계속사업자의 과세기간

사업자에 대한 부가가치세의 과세기간은 다음과 같다.(法 §5①)

【일반과세자】
- 제1기 : 1월 1일 ~ 6월 30일
- 제2기 : 7월 1일 ~ 12월 31일

【간이과세자】
- 1월 1일 ~ 12월 31일

### 나. 신규사업자의 과세기간

일반적인 경우 : 사업개시일부터 그 날이 속하는 과세기간의 종료일까지

사업개시일 이전에 사업자등록을 신청한 경우 : 그 신청한 날부터 그 신청일이 속하는 과세기간의 종료일까지(法 §5②)

* 사업개시일 : "제7절 사업자등록" 편에서 설명.

### 다. 폐업자의 과세기간

폐업하는 경우의 과세기간은 폐업일이 속하는 과세기간의 개시일로부터 폐업일까지로 한다.(法 §5③)

* 폐업일의 기준 : "제7절 사업자등록" 편에서 설명.

**유의사항**

사업을 폐업하는 경우 그 폐업일이 속하는 달의 다음 달 25일까지 반드시 동 기간에 대한 부가가치세를 확정신고하고 납부해야 함

☞ 폐업신고서가 접수된 경우 메모해 두고 부가세 신고를 기한 내에 이행하도록 안내하고, 부가세 신고를 하지 않더라도 시설투자 등으로 환급된 부분이 있는지를 검토하여 폐업시 잔존재화 과세 등 사후관리를 철저히 이행하여야 함

※ [주의] 업무감사에서 지적되는 사례 많음

## 라. 간이과세자 기준금액에 따른 유형전환 사업자의 과세기간

간이과세자 기준금액에 미달 또는 그 이상이 되어 간이과세자에 대한 규정이 적용되거나 적용되지 아니하게 되어 일반과세자가 간이과세자로 변경되거나 간이과세자가 일반과세자로 변경되는 경우 그 변경되는 해의 간이과세자에 관한 규정이 적용되는 기간의 부가가치세 과세기간은 다음에 따른 기간으로 한다.(法 §5④)

◦ 일반과세자가 간이과세자로 변경되는 경우
: 그 변경 이후 7월 1일부터 12월 31일까지

◦ 간이과세자가 일반과세자로 변경되는 경우
: 그 변경 이전 1월 1일부터 6월 30일까지

이는 1년 단위로 과세유형 전환이 이루어져 최장 2년까지 위장 간이과세자 유지가 가능하여 탈세문제가 심화되는 경우가 있어 이를 해소하기 위한 방안으로 개정되었다.

## 마. 간이과세를 포기한 사업자의 과세기간

과세기간 중 간이과세를 포기함으로써 일반과세자가 되는 경우에는 간이과세 적용 포기의 신고일이 속하는 과세기간의 개시일로부터 그 신고일이 속하는 달의 마지막 날까지의 기간과 그 신고일이 속하는 달의 다음달 1일부터 그 날이 속하는 과세기간의 종료일까지의 기간을 각각 1과세기간으로 한다.(法 §5⑤)

**유의사항**

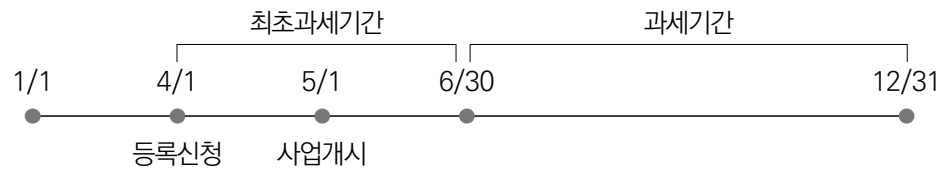
간이과세기간 사업실적은 간이과세자 과세기간이 끝난 후 다음 달 25일 이내에 반드시 부가가치세 확정신고를 하여야 함

➔ 또한, 재고매입세액공제를 받기 위해서는 동 기간까지 “일반과세 전환시의 재고품 등 신고서”를 제출해야 함

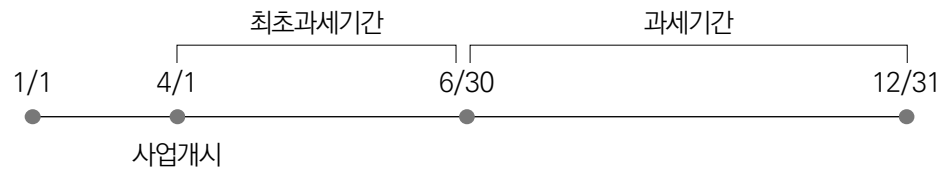
## 3. 사례

### 가. 신규사업자 등의 과세기간 (집행기준 5-0-3)

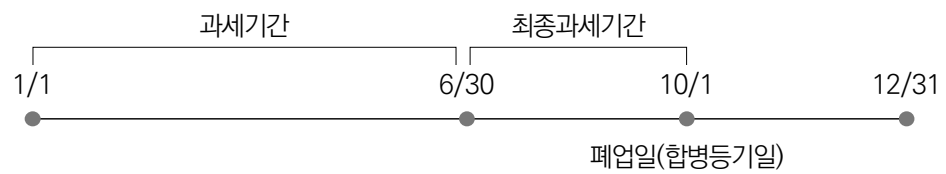
① 사업개시전 등록



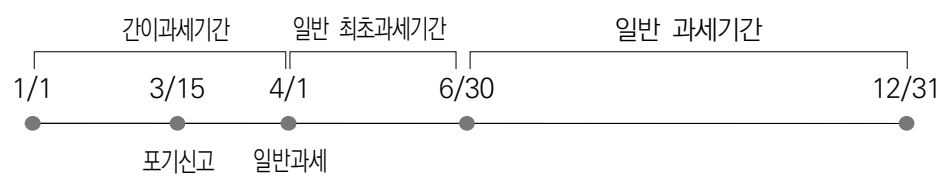

② 신규사업자




③ 폐업자, 피합병법인




④ 간이과세 포기자




### 나. 부동산임대업에 있어 실제 폐업일이 언제인지 여부

부동산 임대업의 실제 폐업시점에 관하여 보면, 「부가가치세법」상 사업의 개시, 폐지 등은 법상 등록, 신고 여부와는 관계없이 그 해당 사실의 실질에 의하여 결정되는 것으로서 부동산임대업에 있어서의 사실상 폐업시기는 각 임차인들이 임차보증금을 반환받고 당해 건물에서 모두 퇴거하거나 또는 당해 건물에 관하여 제3자 앞으로 소유권이전등기가 경료 되는 등 임대차관계 사무의 종료시점이라고 봄이 상당하다. (대법원 2002두8800, 2003.1.10.)

# 제6절 납세지

## 학습요점

○ 납세지 : 납세의무자의 납세의무 및 협력의무 이행과 정부의 조세부과·징수권을 행사하는 기준이 되는 장소

○ 부가가치세의 납세지 : 사업장마다 신고·납부함이 원칙

○ 사업장의 범위
- 광업 : 광업사무소 소재지
- 제조업 : 최종제품 완성장소(따로 포장 또는 충전만을 하는 장소와 저유소는 제외)
- 건설업·운수업·부동산매매업 : 법인은 등기부상 소재지, 개인은 업무총괄장소
- 부동산임대업 : 부동산의 등기부상 소재지
- 부동산임대업 중 다음의 자 : 사업에 관한 업무를 총괄하는 장소
  부동산상의 권리만 대여자, 한국자산관리공사, 농업협동조합자산관리회사, 기업구조조정 부동산투자회사, 예금보험공사 및 정리금융회사, 전기사업자, 전기통신사업자, 지방공기업법에 의한 지방공사, 한국농어촌공사, 한국도로공사, 국가철도공단, 한국토지주택공사, 주택도시보증공사, 새마을금고자산관리회사
- 수자원개발공급업 : 그 업무를 총괄하는 장소
- 다단계판매원 : 다단계판매업자의 주된 사업장 소재지
- 전기통신사업자(통신요금통합청구의 경우) : 그 업무를 총괄하는 장소
- 무인자동판매기를 통한 재화·용역 공급사업 : 사업에 관한 업무 총괄장소
- 고속철도운영사업 : 그 사업에 관한 지역별 업무총괄장소
- 국가 등의 부동산임대업 등 : 그 사업에 관한 업무를 총괄하는 장소
- 이동통신역무 제공 통신사업자 : 법인은 본점소재지, 개인은 업무총괄장소
- 송유관설치자가 공급하는 사업 : 그 사업에 관한 업무를 총괄하는 장소
- 사업장을 설치하지 아니한 경우 : 사업자의 주소 또는 거소

○ 임시사업장
기존사업장이 있는 사업자가 박람회 각종 경기대회 국제회의 등이 개최되는 장소에 임시 개설한 사업장으로 기존사업장에 포함

○ 사업자단위 과세제도
둘 이상의 사업장이 있는 사업자가 사업자 단위로 해당 사업자의 본점 또는 주사무소 관할 세무서장에게 등록하여 본점 또는 주사무소에서 총괄하여 신고·납부할 수 있는 제도

○ 재화를 수입하는 자에 대한 납세지
재화를 수입하는 자의 부가가치세 납세지는 「관세법」에 따라 수입을 신고하는 세관의 소재지로 함

## 1. 납세지와 사업장

엄격한 의미에서 사업장과 납세지는 구별되며, 사업장은 세액계산의 장소적 단위이고 납세지는 납세의무자의 관할세무서를 정하는 기준이다. 「부가가치세법」에는 "사업자의 부가가가치세 납세지는 각 사업장의 소재지로 한다"라고 규정하고 있다.(法 §6①)

이는 사업장이 부가가치세를 납부하는 장소를 의미하는 것일 뿐만 아니라 납세자가 납세의무를 이행함에 있어 관할세무서를 정하는 기준이 되는 장소이기도 하며, 정부의 조세부과·징수권이 행사되는 장소적 기준이 되는 납세지임을 의미하는 것으로 보아야 한다.

각각의 사업장의 소재지별로 부가가치세 납세지를 정한 이유는 부가가치세가 물세이므로 사업장의 소재지별로 거래되는 재화·용역의 공급 특성상 사업장 관할세무서장이 신고·납부를 관리하는 것이 보다 효율적이기 때문이다.

그러나 납세편의를 위하여 사업자가 둘 이상의 사업장이 있는 경우 주된 사업장 관할세무서장에게 신청하여 부가가치세액의 납부 또는 환급을 하나의 사업장에서 총괄할 수 있는 주사업장총괄납부제도와 둘 이상의 사업장을 가진 사업자가 본점 또는 주사무소 관할세무서장에게 사업자단위로 등록하여 본점 또는 주사무소에서 부가가치세액을 총괄하여 신고·납부할 수 있는 사업자단위과세제도 등 사업장별 과세의 예외를 두고 있다.

## 2. 사업장의 범위

### 가. 일반적 기준

사업장은 사업자가 사업을 하기 위하여 거래의 전부 또는 일부를 하는 고정된 장소로 한다.(法 §6②) 여기서 "거래"에는 매출거래와 매입거래로 구분할 수 있는 데, 부가가치세의 과세대상이 재화 또는 용역의 공급이므로 여기에서의 거래는 재화 또는 용역을 공급하는 거래 즉, 매출거래가 일어나는 장소를 말하는 것으로 보아야 한다.

따라서 상품의 단순한 보관관리 만을 위한 하치장이나 견본품의 전시를 위한 전시장, 주문만 받거나 업무연락 만을 위한 연락사무소 및 자기제품의 원료나 재료만을 생산하기 위한 장소는 사업장에 해당되지 아니한다.

## 나. 구체적 기준

사업장은 사업자가 사업을 하기 위하여 거래의 전부 또는 일부를 하는 고정된 장소를 원칙으로 하나 광업, 제조업, 건설업 등 사업의 종류별로 다음과 같이 사업장을 구체적으로 정하고 있다.(令 §8①)

| 업 종 | 사업장 |
|---|---|
| 제조업 | • 최종제품을 완성하는 장소.(제품의 포장 또는 충전만을 하는 장소와 석유제품의 단순 보관을 위한 저유소는 제외)<br>* 서로 다른 지역에 있는 공장으로 제조업을 영위하는 사업자가 하나의 공장에서 원재료나 부분품을 만든 후 자기의 다른 공장으로 반출하여 최종 제품을 완성해 공급(판매)하는 경우에 원재료나 부분품을 만드는 장소는 사업장에 해당하지 않고 최종 제품을 완성하는 장소만이 사업장에 해당<br>* 다만 원재료나 부분품의 일부를 다른 사업자 등에게 공급(판매)하는 경우 원재료나 부분품을 만드는 장소도 사업장에 해당 |
| 건설업<br>운수업<br>부동산매매업 | • 법인인 경우 : 법인의 등기부상의 소재지(지점소재지 포함)<br>• 개인인 경우 : 사업에 관한 업무를 총괄하는 장소<br>• 법인 명의로 등록된 차량을 개인이 운용(지입제 등)하는 경우<br>: 법인의 등기부상 소재지(지점 소재지 포함)<br>• 개인 명의로 등록된 차량을 다른 개인이 운용하는 경우<br>: 그 등록된 개인이 업무를 총괄하는 장소 |
| 다단계판매원의 재화, 용역 공급사업 | • 당해 다단계판매원이 「방문판매 등에 관한 법률」 제13조의 규정에 의하여 등록한 다단계판매업자의 주된 사업장 소재지<br>• 다만, 다단계판매원이 상시 주재하여 거래의 전부 또는 일부를 행하는 별도의 장소가 있는 경우 : 그 장소 |
| 광업 | • 광업사무소 소재지<br>* 광업사무소가 광구 밖에 있는 경우 가장 가까운 광구에 대한 광업원부의 초두에 등록된 광구소재지에 광업사무소가 있는 것으로 봄 |
| 부동산임대업 | • (원칙) 부동산 등기부상의 소재지<br>• (예외) 그 사업에 관한 업무를 총괄하는 장소<br>1. 부동산의 권리만을 대여하는 경우<br>2. 한국자산관리공사, 농업협동조합자산관리회사, 기업구조조정 부동산투자회사, 예금보험공사 및 정리금융회사, 전기사업자, 전기통신사업자, 지방공기업법에 의해 설립된 지방공사, 한국농어촌공사, 한국도로공사, 국가철도공단, 한국토지주택공사, 주택도시보증공사, 새마을금고자산관리회사 등이 부동산을 임대하는 경우 |
| 국가, 지자체, 지자체 조합이 공급 하는 부동산임대업 등*<br>* 부동산임대, 도소매, 음식숙박, 골프장, 스키장 운영, 기타운동시설운영업 | • (원칙) 사업에 관한 업무를 총괄하는 장소<br>• (예외) 위임·위탁·대리에 의해 재화 또는 용역을 공급하는 경우에는 수임·수탁자 또는 대리인이 그 업무를 총괄하는 장소 |

| 업 종 | 사업장 |
|---|---|
| 무인자동판매기를 통해 재화, 용역을 공급하는 사업 | • 사업에 관한 업무를 총괄하는 장소 |
| 이동통신역무를 제공하는 전기통신사업 | • (법인) 법인의 본점 소재지<br>• (개인) 사업에 관한 업무를 총괄하는 장소 |
| 비거주자 또는 외국법인 | • (비거주자) 「소득세법」 120조【비거주자의 국내사업장】 규정 장소<br>• (외국법인) 「법인세법」 94조【외국법인의 국내사업장】규정 장소 |
| 신탁재산 관련하여 납세의무자가 '수탁자'인 경우 | • 해당 신탁재산의 등기부상 소재지 또는 그 신탁사업에 관한 업무를 총괄하는 장소(令 §8⑦, 2021. 2. 17. 신설, 2022. 1. 1. 시행) |
| 수자원 개발공급 사업 | •사업에 관한 업무를 총괄하는 장소 |
| 통합청구 방법으로 통신요금을 청구하는 전기통신사업 (이동통신역무를 제공하는 전기통신사업은 제외) | |
| 통합청구 방법으로 전기요금을 청구하는 전기판매사업 | |
| 우정사업조직이 소포우편물을 방문접수하여 배달하는 용역을 공급하는 사업 | |
| 「송유관안전법」에 따른 송유관설치자가 송유관을 통하여 재화나 용역을 공급하는 사업 | |
| 사업장을 두지 아니한 경우 | • 결정·경정 당시의 사업자의 주소 또는 거소<br>사업장을 설치하지 아니하고 사업자 등록을 하지 않아 과세표준 및 세액을 결정·경정할 경우임 |

위에서 설명한 사업장 및 직매장 이외의 장소도 사업자의 신청에 의하여 추가로 사업장으로 등록할 수 있다. 다만, 위 무인자동판매기를 통하여 재화·용역을 공급하는 사업의 경우에는 설치장소 등을 신청에 의하여 추가로 사업장을 등록할 수 없다.(令 §8④)

즉, 제조업을 영위하는 법인이 본사를 서울에 두고, 최종 제품을 완성하는 장소(공장)가 광명에 있는 경우에 「부가가치세법」상 사업장은 광명이므로 광명은 반드시 사업자등록을 하여야 한다. 한편, 본사를 등록하지 아니하고는 사업 진행이 현실적으로 어려울 것이므로 사업자의 신청에 의하여 본사가 있는 장소도 위에서 정한 바에 따라 추가로 사업장으로 등록할 수 있는 것이다.

## 3. 직매장과 하치장

### 가. 직매장

직매장은 사업자가 자기의 사업과 관련하여 생산하거나 취득한 재화를 직접 판매하기 위하여 특별히 판매시설을 갖춘 장소를 말하며 이러한 직매장은 사업장으로 본다.(令 §8③)

### 나. 하치장

하치장이란 사업자가 재화를 보관하고 관리할 수 있는 시설만 갖춘 장소로서 하치장설치신고서를 하치장 관할세무서장에게 제출한 장소를 말하며 이러한 하치장은 사업장으로 보지 아니한다.(法6⑤1)

하치장을 설치한 사업자는 당해 하치장을 둔 날부터 10일 이내에 사업자의 인적사항(상호, 성명, 주소, 사업자등록번호, 주민등록번호 및 사업장 소재지와 사업의 종류)과 하치장의 설치일자, 소재지 및 소속 구분 등을 기재한 하치장설치신고서를 하치장 관할 세무서장에게 제출하여야 하며, 신고를 받은 하치장 관할 세무서장은 10일 내에 납세지 관할세무서장에게 통보하여야 한다.

다만, 「주류 면허 등에 관한 법률 시행령」 제36조 제4항에 따라 관할 세무서장의 승인을 받은 주류하치장의 경우에는 하치장 설치 신고서의 제출을 생략할 수 있다.(令 §9①,②)

여기서 유의할 점은 하치장의 요건을 갖추었으면 설령 하치장 설치신고서의 제출여부에 관계없이 하치장으로 보아야 하며, 하치장 설치신고를 한 자라도 하치장에서 상행위가 이루어지면 하치장이 아니라 독립된 별개의 사업장으로 보아야 한다.

직매장과 하치장의 구분

| 구 분 | 직 매 장 | 하 치 장 |
|---|---|---|
| 시 설 | 판매시설을 구비 | 보관·관리시설만 구비 |
| 등록·신고 | 별도의 사업자등록 | 하치장 설치신고 |
| 판매·출고 | 사업자 또는 그 사용인이 상시 주재하여 판매 등 의사결정 | 사용인만 주재하고 출고지시서 등에 의해 재화만 인도 |
| 세금계산서 | 직매장 명의로 작성·발급 | 출고지시한 사업장 명의로 발급 |

## 4. 임시사업장

### 가. 의의

기존사업장이 있는 사업자가 그 기존사업장 외에 각종 경기대회·박람회·국제회의 기타 이와 유사한 행사가 개최되는 장소*에서 임시로 사업장을 개설하는 경우 그 임시사업장은 기존사업장에 포함되는 것으로 한다.(法 §6⑤2, 令 §10①)

* '기타 이와 유사한 행사가 개최되는 장소'에는 바자회, 시장조사목적, 피서철의 해수욕장 등에서 일시적 사업을 목적으로 단기간 임시로 개설된 판매장소를 포함한다.(부가 46015-809, 1994.4.21.)

### 나. 절차

#### 1) 개설신고

임시사업장을 개설하려는 자는 임시사업장 개설신고서를 해당 임시사업장의 사업개시일부터 10일 이내에 임시사업장 관할세무서장에게 제출하여야 한다. 다만, 임시사업장의 설치기간이 10일 내인 경우에는 임시사업장 개설신고를 하지 아니할 수 있다.(令 §10②)

위의 신고를 받은 세무서장은 임시사업장 설치의 타당성 여부를 확인하여 임시사업장조사확인통지서를 신고서접수일로부터 7일 이내에 신청인과 기존사업장 관할세무서장에게 통지하여야 한다.(令 §10③ 및 사무처리규정 §21)

* 임시사업장개설신고서를 제출하지 아니하는 때에는 임시사업장으로 보지 아니하는 것이므로 독립된 사업장으로 보아 미등록가산세 등의 가산세를 적용한다.(집행기준 6-10-1 ⑥)

#### 2) 폐쇄신고

임시사업장을 폐쇄한 때에는 그 폐쇄일로부터 10일 내에 임시사업장폐쇄신고서를 그 임시사업장 관할세무서장에게 제출하여야 한다.(令 §10④)

## 5. 사업자단위 과세제도

### 가. 사업자단위과세제도의 의의

사업장별 과세를 원칙으로 하고 있는 이유는 부가가치세가 물세이므로 재화 또는 용역을 공급하는 사업장의 관할세무서에서 관리하는 것이 보다 적합하기 때문이다. 그런데 최근 정보통신기술의 발전에 따라 많은 기업체들이 전체 사업장의 자원을 통합하여 전자적 형태로 관리하는 ERP 시스템을 도입하여 기업업무의

효율성을 제고하고 있어 납세편의 증진을 위하여 2008.1.1.부터 사업자단위로 주사업장에서 일괄하여 사업자등록 및 신고·납부할 수 있도록 하였다.

그러나 ERP시스템 구축에 따른 과도한 비용이 소요되는 등 사업자에게 많은 부담이 발생하는 문제점 등으로 2010.1.1. 부터는 ERP시스템구축 요건 제한을 없애고 모든 사업자가 사업자단위 과세제도를 선택할 수 있도록 하였다.

사업자 단위 과세사업자는 각 사업장을 대신하여 그 사업자의 본점 또는 주사무소의 소재지를 부가가치세 납세지로 한다.(法 §6④)

## 나. 사업자단위과세의 사업자등록

사업장이 둘 이상인 사업자(사업장이 하나이나 사업장을 추가개설하려는 사업자 포함)는 사업자 단위로 해당 사업자의 본점 또는 주사무소 관할 세무서장에게 등록을 신청할 수 있다. 이 경우 등록한 사업자를 사업자 단위 과세 사업자라 한다.(法 §8③)

사업장 단위로 등록을 한 사업자가 사업자 단위 과세 사업자로 변경하려면 사업자 단위 과세 사업자로 적용받으려는 과세기간 개시 20일 전까지 사업자의 본점 또는 주사무소 관할 세무서장에게 변경등록을 신청하여야 한다. 사업자 단위 과세 사업자가 사업장 단위로 등록을 하려는 경우에도 또한 같다.(法 §8④)

사업장이 하나인 사업자가 추가로 사업장을 개설하면서 추가 사업장의 사업 개시일이 속하는 과세기간부터 사업자 단위 과세 사업자로 적용받으려는 경우에는 추가 사업장의 사업 개시일부터 20일 이내(추가 사업장의 사업 개시일이 속하는 과세기간 이내로 한정한다)에 사업자의 본점 또는 주사무소 관할 세무서장에게 변경등록을 신청하여야 한다.(法 §8⑤)

이렇게 둘 이상의 사업장이 있는 사업자가 사업자 단위로 등록신청을 한 경우에는 사업자 단위 과세 적용 사업장에 한 개의 등록번호를 부여한다.(令 §12①단서)

## 다. 사업자 단위 과세의 변경

사업자 단위 과세 사업자가 사업자 단위 과세 적용 사업장을 변경하는 경우, 종된 사업장을 신설하거나 이전하는 경우, 종된 사업장의 사업을 휴업하거나 폐업하는 경우에는 지체 없이 사업자등록정정신고서를 제출하여야 한다.(令 §14①8~10)

### 라. 사업자 단위 과세의 포기

사업자 단위 과세 사업자가 각 사업장별로 신고·납부하거나 주사업장 총괄 납부를 하려는 경우 그 납부하려는 과세기간개시 20일 전에 사업자의 인적사항과 사업자 단위 포기사유 등을 적은 사업자 단위 과세 포기신고서를 사업자 단위 과세 적용 사업장 관할세무서장에게 제출하여야 한다.(令 §17①)

이 경우 사업자 단위 과세 적용 사업장 관할 세무서장은 사업자 단위 과세 포기 신고서의 처리결과를 지체 없이 해당 사업자와 종된 사업장의 관할 세무서장에게 통지하여야 한다.(令 §17②)

또한 사업자 단위 과세를 포기한 경우(사업자등록번호 새로 부여 받음)에는 그 포기한 날이 속하는 과세기간의 다음 과세기간부터 사업자 단위 과세 포기 신고서에 적은 내용에 따라 각 사업장별로 신고·납부하거나 「부가가치세법 시행령」 제92조에 따른 주사업장 총괄 납부를 하여야 한다.(令 §17③)

## 6. 재화를 수입하는 자에 대한 납세지

재화를 수입하는 자의 부가가치세 납세지는 「관세법」에 따라 수입을 신고하는 세관의 소재지로 한다.(法 §6⑥)

## 7. 과세관할

사업자에 대한 부가가치세는 위의 납세지 관할 세무서장 또는 지방국세청장이 과세한다. 또한 재화를 수입하는 자에 대한 부가가치세는 납세지를 관할하는 세관장이 과세한다.(法 §7①,②)

## 8. 사례

### 가. 제조업에 대한 사업장의 판단 사례 (집행기준 6-8-2)

① 제조업을 영위하는 사업자의 사업장은 최종제품을 완성하는 장소를 말하나, 최종제품을 완성하는 장소 이외의 자기사업과 관련된 매입거래만을 행하는 장소(본사·출장소 등)도 사업자의 신청에 의하여 사업장으로 등록할 수 있다.

② 제조업자의 제조장 부지가 도로 또는 하천으로 인하여 연속되지 아니하고 가까이 떨어져 있는 장소에 각각 제조장이 설치되어 있는 경우 그 제조장들을 일괄하여 한 장소에서 제조·저장·판매 등의 관리를 총괄적으로 하는 등 그 실태가 동일 제조장으로 인정되는 경우에는 동일한 사업장으로 본다.

## 나. 사업장에 해당하지 않는 장소의 예시 (집행기준 6-8-3)

① 제품의 판매목적이나 보관·관리를 위한 별도의 시설을 갖추지 아니하고 단순히 견본품만을 전시할 목적으로 진열시설을 갖춘 장소

② 재화 또는 용역의 공급 없이 주문만을 받는 장소

③ 물품을 판매하지 아니하고 단순히 본점의 지시에 따라 판매업무에 수반하는 상품의 수주나 대금의 영수, 신용조사 및 주문처와 단순한 업무연락만 하는 장소

④ 사업자가 자기가 생산한 재화를 판매하지 아니하고 단순히 보관 또는 관리하는 장소

⑤ 사업자가 백화점사업자와 일반적인 또는 특정 거래조건(재고반품 및 마진율과 대금지급 등)에 의한 계약을 체결하여 백화점사업자에게 재화를 공급(납품)하고 그 공급대가는 해당 매장에서 고객에게 판매된 금액 중 일정비율에 상당하는 이율을 차감한 금액으로 지급받기로 하는 경우 그 매장

⑥ 단체급식사업자가 인력을 파견하여 수탁사업자로 하여금 음식용역을 제공하게 하는 장소

⑦ 직접 판매행위를 하지 않고 단순히 모바일 서비스 홍보, 가입신청자의 접수, 제품의 인도 등 보조적인 업무만 하는 장소

⑧ 외국법인이 국내 보세구역 내 창고에서 다수의 다른 고객을 상대로 사업을 하는 독립적인 물류업자를 통하여 물품의 보관·인도만 하고, 주문·계약 등은 국외에서 수행함에 따라 「법인세법」 제94조에 따른 장소에 해당하지 아니하는 경우 해당 보세구역 내 창고

## 다. 총괄납부사업자 및 사업자단위과세사업자의 사업장 (집행기준 51-0-3)

| 구 분 | 총괄납부사업자 | 사업자단위과세사업자 |
|---|---|---|
| • 정기 신고(예정·확정·조기) | • 각 사업장 | • 본점 또는 주사무소 |
| • 정기 신고에 따른 납부·환급 | • 주 사업장 | • 본점 또는 주사무소 |
| • 수정신고 및 경정청구 | • 각 사업장 | • 본점 또는 주사무소 |
| • 결정·경정 관할기관 판정기준 | • 각 사업장 | • 본점 또는 주사무소 |

### 라. 상가호수별로 사업자등록 후 하나의 사업장으로 등록하고자 하는 경우

상가호수별로 분할등기 된 지하층 전체를 분양받아 각 호수별로 각각 부동산임대업으로 사업자등록을 하고 건물분에 대한 매입세액을 공제(환급)받은 사업자가 각각의 사업장을 통합하여 부동산임대업을 영위하고자 하는 경우 당해 각각의 사업장이 인접하여 있어 사실상 한 사업장으로 볼 수 있는 때에는 「부가가치세법시행령」 제11조의 규정에 의하여 사업자등록 정정신고를 할 수 있는 것이며, 이 경우 당초에 공제(환급)받은 매입세액에는 영향이 없는 것임(서면3팀-2632, 2004.12.24.)

### 마. 부동산임대사업자의 연접된 다른 법정동 임대사업장의 동일사업장 여부

부동산임대업을 영위하고 있는 사업자가 법정동이 다른 연접한 장소에 소재하는 건물을 새로이 부동산임대사업에 공하는 경우 「부가가치세법」 제4조 및 동법시행령 제4조의 규정에 의거 그 건물의 등기부상 소재지를 사업장으로 하여 사업자등록을 하는 것임 (재정경제부 소비세제과-249, 2004.3.5.)

### 바. 공동사업자의 경우 사업자단위 과세제도 적용 가능한지 여부

두 명 이상의 개인이 하나의 손익분배 비율로 둘 이상의 사업장에서 사업을 공동으로 경영하는 경우, 「부가가치세법」 제5조 제2항 또는 제3항에 따라 사업자단위로 주사무소 관할 세무서장에게 등록할 수 있는 것임(부가가치세과-371, 2012.4.4.)

### 사. 국내법인의 미등기 해외지점이 국외에서 공급한 건설용역에 대한 과세(영세율) 여부

건설업을 영위하는 사업자가 조세조약을 체결하지 아니한 국외에서 건설업을 영위하여 하기 위하여 현지 법률에 따라 지점을 설립하고 국내 법인 등기부상 지점으로 등기하지 아니한 경우로서 국외건설용역을 제공하기 위한 인적·물적시설을 갖추고 자기 책임과 계산 하에 국외에서 독립적으로 사업을 영위하는 때에는 별도 사업장인 국외지점이 국외에서 공급한 용역이므로 과세대상이 되지 않는다(서면-2022-법규부가-0736, 2022.2.23.)

### 아. 태양광발전업을 영위하는 자의 사업장

사업자가 태양광발전업을 영위하기 위하여 「전기사업법」에 따른 발전사업 허가를 받아 여러 지역에 태양광발전시설을 설치하여 무인으로 운영하는 경우 해당 태양광발전시설의 사업장은 「부가가치세법」 제6조제2항에 따라 사업자 또는 사용인이 상시 주재하여 거래의 전부 또는 일부를 총괄하여 행하는 장소이며, 부가가치세 신고 시 사업장 관할 세무서장에게 각 지역 태양광발전시설의 사업실적을 합산하여 신고 · 납부하여야 하는 것임(사전-2020-법령해석부가-0808, 2020.10.5.)

### 자. 전기자동차 충전사업을 영위하는 자의 사업장

사업자가 「전기사업법」에 따른 전기자동차 충전사업 허가를 받아 여러 지역에 무인 전기자동차 충전소를 설치하여 전기자동차 충전사업을 영위하는 경우 해당 사업장 소재지는 「부가가치세법」 제6조제2항에 따라 사업자 또는 그 사용인이 상시 주재하여 거래의 전부 또는 일부를 총괄하여 행하는 장소임(사전-2024-법규부가-0542, 2024.8.27.)

### 차. 사업자의 동일 주소에 다수의 사업자등록이 가능한 지 여부

「부가가치세법」 제6조제3항에 따라 사업자의 주소 또는 거소를 사업장으로 하는 경우에는 그 장소를 하나의 사업장으로 하여 하나의 사업자등록을 하는 것임. (기재부 부가가치세제과-38, 2023.2.2.)

### 카. 부가가치세 과세사업자가 면세사업을 영위하는 지점을 종된 사업장으로 하여 사업자 단위과세 신청을 할 수 있는지 여부

부가가치세 과세사업을 영위하는 법인사업자가 지점 사업장을 신규로 개설하며 「부가가치세법」 제8조제3항에 따른 사업자 단위 과세사업자 등록을 신청하는 경우 면세사업만을 영위하는 지점 사업장은 사업자 단위 과세가 적용되지 아니하는 것임. (기준-2020-법령해석부가-0089, 2020.05.08.)

■ 부가가치세법 시행규칙 [별지 제1호서식]

홈택스(www.hometax.go.kr)에서도 신청할 수 있습니다.

# 하치장 설치 신고서

| 접수번호 | 접수일 | 처리기간 즉시 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 신고인 인적사항 | 상호(법인명) | 사업자등록번호 |
| | 성명(대표자) | 전화번호 |
| | 사업장(주된 사업장) 소재지 | |
| | 업태 | 종목 |

신고내용

| 설치 연월일 | 하치장 소재지 | 소속 사업장 | 규모 | | 소유구분 | | 하치할 재화의 품목 | 연락 전화번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 대지 면적 (㎡) | 건물 면적 (㎡) | 자가 | 타가 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

「부가가치세법 시행령」 제9조제1항에 따라 하치장 설치를 신고합니다.

년 월 일

신고인 (서명 또는 인)

**세무서장** 귀하

| 첨부서류 | 없음 | 수수료 없 음 |
|---|---|---|

210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

■ 부가가치세법 시행규칙[별지 제2호서식]

홈택스(www.hometax.go.kr)에서도 신청할 수 있습니다.

# 임시사업장 개설 신고서

| 접수번호 | 접수일 | 처리기간 즉시 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 신고인 인적사항 | 상호(법인명) | 사업자등록번호 |
| | 성명(대표자) | 전화번호 |
| | 사업장 소재지 | |
| | 업태 | 종목 |
| | 총괄 납부 관리번호 | |

신고내용

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 임시사업장 명세 | 임시사업장 소재지 | | | | | | | | 전화번호 | | |
| | 사업의 종류 | | | 개설 연월일 | 폐쇄 예정일 | 소유구분 | | 규모 | | | |
| | 업태 | 종목 | 업종코드 | | | 자가 | 타가 | 구조 | 건물면적 (㎡) | 대지면적 (㎡) | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 임차료 지급명세 | | | 소유자명세 | | | | | | | |
| | 전세금 (보증금) | 월세 | | 성명 | 생년월일 | | | 주소 | | | |
| | 만원 | 만원 | | | | | | | | | |

「부가가치세법 시행령」 제10조제2항에 따라 위와 같이 임시사업장 개설을 신고합니다.

년 월 일

신고인 (서명 또는 인)

**세무서장** 귀하

| 신고인 제출서류 | 사업허가증 사본, 사업등록증 사본 또는 신고확인증 사본(법령에 따른 허가·등록·신고사업인 경우) 중 1부 | 수수료 없음 |
|---|---|---|

210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

■ 부가가치세법 시행규칙 [별지 제5호서식] <개정 2026. 3. 20.>

# 사업자 단위 과세 등록신청서
(기존사업자용)

| 접수번호 | 접수일 | 처리기간 | 2일(보정기간은 산입하지 않음) |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 신청인 인적사항 | 상호(법인명) | | 사업자등록번호 |
| | 성명(대표자) | | 전화번호 |
| | 사업장(주된 사업장) 소재지 | | |
| | 업태 | | 종목 |
| 사업자 단위 과세 적용 사업장 개수 | | 사업자 단위 과세 적용 과세기간 | . . 부터 |

신청내용

| 구분 | 일련번호 | 사업자 등록번호 | 사업의 종류 | | 사업장 소재지 | 상호 (법인명) | 사업장 관할 세무서 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 업태 | 종목 | | | |
| 본점 또는 주사무소 | 0000 | | | | | | |
| 종된 사업장 | 0001 | | | | | | |
| | 0002 | | | | | | |
| | 0003 | | | | | | |
| | 0004 | | | | | | |
| | 0005 | | | | | | |
| 신청 사유 | | | | | | | |

대리인이 사업자 단위 과세 신청을 하는 경우에는 아래의 위임장을 작성하시기 바랍니다.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 위 임 장 | 본인은 사업자등록 신청과 관련한 모든 사항을 아래의 대리인에게 위임합니다.<br>본 인: (서명 또는 인) | | | |
| 대리인 인적사항 | 성명 | 주민등록번호 | 전화번호 | 신청인과의 관계 |
| | | | | |

「부가가치세법」 제8조제4항·제5항 및 같은 법 시행령 제11조제2항·제3항에 따라 위와 같이 사업자 단위 과세 등록을 신청합니다.

년 월 일

신청인: (서명 또는 인)

위 대리인: (서명 또는 인)

**세무서장** 귀하

| | | |
|---|---|---|
| 신청인 제출서류 | 신설되는 종된 사업장이 있는 경우에는 사업자 단위 과세 사업자의 종된 사업장 명세서 1부 | 수수료 없음 |
| 담당 공무원 확인사항 | 주사무소 및 종된 사업장의 사업자등록증 | |

행정정보 공동이용 동의서

본인은 이 건 업무처리와 관련하여 담당 공무원이 「전자정부법」 제36조에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 위의 담당 공무원 확인 사항을 확인하는 것에 동의합니다. *동의하지 않는 경우에는 신청인이 직접 관련 서류를 제출해야 합니다.

신청인 (서명 또는 인)

210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

# 제7절 사업자등록

## 학습요점

○ 사업자등록
- 과세행정상 관리를 위하여 사업자에게 고유번호를 부여하는 제도

○ 사업자등록신청 및 등록증 발급
- 신청기한 : 사업개시일부터 20일 이내(사업개시일 전 등록가능)
- 신청서류 (사업자가 미성년자인 경우에는 법정대리인 동의서 추가 첨부)
  - 사업자등록신청서
  - 허가·등록·신고사업은 허가·등록·신고필증 사본 (허가전 등록 : 사업허가신청서 사본·사업등록신청서 사본·사업신고서 사본 또는 사업계획서)
  - 사업장을 임차한 경우 임대차계약서 사본
  - 사업장을 전차한 경우 전대차계약서 사본 및 임대인의 전차동의서 (임대차계약서에 전차를 할 때 임대인의 동의가 필요 없다는 특약이 있는 경우 해당 임대차계약서 사본)
  - 상가건물임대차보호법에 의한 상가건물 임차 시에는 해당부분의 도면 (상가건물의 일부분을 임차한 경우에 한함)
  - 자금출처명세서(금지금 도·소매업 및 과세유흥장소 운영 사업자 등)
- 등록증 발급기한 : 2일(근무일 기준)이내 발급(사업시설·현황 확인 필요시 5일 연장 가능), 서류보정요구기간(10일 이내)은 발급기한에서 제외
- 사업자등록일 : 신청서 접수일

○ 등록증의 정정
- 정정기한 : 지체 없이 신고
- 정정사유 : 상호변경, 사업장 이전, 법인 또는 법인으로 보는 단체외의 단체의 대표자변경, 사업종류 변경, 상속 명의변경, 공동사업자의 구성원 또는 출자지분 변경, 상가건물임대차보호법을 적용받는 경우의 임대인·임대차목적물·그 면적·보증금·차임 또는 임대차기간의 변경이 있거나 새로이 상가건물을 임차한 때, 사업자단위과세사업자의 사업자단위과세적용사업장 변경 또는 종된 사업장 신설·이전·휴업·폐업, 통신판매업자의 사이버몰 명칭·인터넷 도메인이름 변경

○ 개별소비세 및 교통·에너지·환경세 과세사업자의 특례
- 개별소비세, 교통·에너지·환경세 납세의무자가 그 법에 따라 개업·휴업·폐업·변경·사업자단위과세사업자·양수·상속·합병 신고를 한 경우에는 사업자등록신청, 휴업·폐업, 사업자등록정정신고를 한 것으로 봄

## 1. 의의

부가가치세가 과세되는 사업을 하는 사업자는 사업장마다 법 소정의 절차에 따라 사업자등록을 하여야 한다. 사업자등록이란 부가가치세 업무의 효율적인 운영을 위하여 사업자의 인적사항, 사업사실 등 사업에 관한 일련의 내용을 세무관서의 공부에 등재하는 것을 말한다.

사업자등록제도는 과세관청에 대한 납세의무자의 협력의무로서 과세행정상의 편의를 위하여 납세자의 인적사항 등을 공부에 등재하고 고유번호를 부여하기 위하여 과세관청이 접수사실을 인정하는 단순한 수리행위에 불과한 것이지 적법하게 사업을 할 수 있게 하는 허가 또는 면허제도와는 그 성질이 다르다.

## 2. 사업자등록의 절차

### 가. 등록신청

사업자는 사업장마다 사업개시일부터 20일 이내에 사업장 관할 세무서장*에게 사업자등록을 신청하여야 한다. 다만, 신규로 사업을 시작하려는 자는 사업개시일 이전이라도 사업자등록을 신청할 수 있다.(法 §8①)

* 사업자등록 신청을 사업장 관할세무서장이 아닌 다른 세무서장에게도 할 수 있는데. 이 경우 사업장 관할 세무서장에게 사업자등록을 신청한 것으로 본다.(法 §8②)

※ 업종별 사업개시일

| 업 종 | 사업개시일 |
|---|---|
| 제조업 | 제조장별로 재화의 제조를 시작하는 날 |
| 광 업 | 사업장별로 광물의 채취·채광을 시작하는 날 |
| 기 타 | 재화 또는 용역의 공급을 시작하는 날 |

사업자등록을 하려는 사업자는 사업장마다 사업자의 인적사항, 신청사유, 사업개시 연월일 또는 사업장설치 착수 연월일 등을 적은 "사업자등록신청서" 등 서류를 사업장 관할 세무서장이나 그 밖에 신청인의 편의에 따라 선택한 세무서장에게 제출(국세정보통신망에 의한 제출 포함)해야 한다.(令 §11①)

사업자 단위 과세 사업자로 등록을 신청하려는 사업자는 본점 또는 주사무소(사업자 단위 과세 적용 사업장)에 대하여 사업자 등록신청서를 사업자 단위 과세 적용 사업장 관할 세무서장에게 제출하여야 한다.(令 §11②)

한편, 사업개시일 전에 등록신청을 받은 관할 세무서장은 「전자정부법」에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 발기인의 주민등록표 등본을 확인하여야 하며, 등록을 신청하는 자가 확인에 동의하지 아니하는 경우에는 주민등록표 등본을 첨부하도록 하여야 한다.(令 §11⑫)

법인이 법인의 설립등기 전 또는 사업의 허가·등록이나 신고 전에 사업자등록을 할 때에는 법인 설립을 위한 사업허가신청서 사본, 사업등록신청서 사본, 사업신고서 사본 또는 사업계획서로 위 표 제1호의 서류를 대신할 수 있다.(令 §11④)

### 나. 사업자등록증의 발급 기한

사업자등록신청을 받은 사업장 관할 세무서장은 사업자등록증을 신청일부터 2일 이내(토요일, 일요일, 공휴일 및 대체공휴일, 근로자의 날은 산정에서 제외)에 신청자에게 발급해야 한다.

다만, 사업장시설이나 사업현황을 확인하기 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 발급기한을 5일 이내에서 연장하고 조사한 사실에 따라 사업자등록증을 발급할 수 있다.(令 §11⑤)

### 다. 신청서류 보정요구

사업자등록신청을 받은 세무서장은 사업관련 인·허가서류 미제출 등으로 인해 등록신청의 내용에 대하여 보정할 필요가 있다고 인정되는 때에는 10일 이내의 기간을 정하여 보정을 요구할 수 있다. 이 경우 해당 보정기간은 사업자등록 처리기간에 산입하지 아니한다.(令 §11⑬)

### 라. 직권등록 및 등록거부

사업자가 사업자등록을 하지 않거나 국외사업자 등이 간편사업자등록을 하지 않은 경우에는 납세지 관할 세무서장이 조사하여 직권으로 등록시킬 수 있으며,(令 §11⑥) 사업개시일 전에 사업자등록신청을 받은 관할 세무서장은 신청자가 사업을 사실상 시작하지 아니할 것이라고 인정되는 때에는 등록을 거부할 수 있다.(令 §11⑦)

### 마. 사업자등록증 발급

사업자등록 신청을 받은 사업장 관할 세무서장(사업자 단위 과세 사업자의 경우는

본점 또는 주사무소 관할 세무서장을 말함)은 사업자등록을 하고, 등록된 사업자에게 등록번호가 부여된 등록증(사업자등록증)을 발급하여야 한다.(法 §8⑦)

사업자등록번호는 사업장마다 관할 세무서장이 부여하지만 사업자 단위로 등록신청을 한 경우에는 사업자 단위 과세 적용 사업장에 한 개의 등록번호를 부여한다.(令 §12①)

## 바. 고유번호 부여

관할 세무서장은 과세자료를 효율적으로 처리하기 위하여 세관장·국가·지방자치단체·지방자치단체조합·비영리법인·원천징수의무가 있는 단체 등에는 사업자등록번호에 준하는 고유번호를 부여할 수 있다.(令 §12②)

**【참고】 사업자등록신청 시 첨부서류**(令 §11③)

| 구 분 | 첨 부 서 류 |
|---|---|
| 1. 법령에 따라 허가를 받거나 등록 또는 신고를 하여야 하는 사업의 경우 | 사업허가증 사본, 사업등록증 사본 또는 신고확인증 사본 |
| 2. 사업장을 임차하거나 전차(轉借)한 경우 | 가. 사업장을 임차한 경우: 임대차계약서 사본<br>나. 사업장을 전차한 경우: 전대차계약서 사본 및 임대인의 전차동의서 (임대차계약서에 전차를 할 때 임대인의 동의가 필요 없다는 특약이 있는 경우 해당 임대차계약서 사본) |
| 3.「상가건물임대차보호법」제2조 제1항에 따른 상가건물의 일부분만 임차한 경우 | 해당부분의 도면 |
| 4.「조세특례제한법」제106조의3 제1항에 따른 금지금 도매 및 소매업 | 사업자금 명세 또는 재무상황 등을 확인할 수 있는 서류로서 재정경제부령으로 정하는 서류(자금출처명세서) |
| 5.「개별소비세법」제1조 제4항에 따른 과세유흥장소에서 영업을 경영하는 경우 | |
| 6. 사업자단위로 등록하려는 사업자 | 사업자 단위 과세 적용 사업장 외의 사업장(종된사업장)에 대한 위 1-5호까지의 규정에 따른 서류 및 사업장 소재지·업태·종목 등이 적힌 재정경제부령이 정하는 서류 |
| 7. 액체연료 및 관련제품 도매업, 기체 연료 및 관련제품 도매업, 차량용 주유소 운영업, 차량용가스 충전업, 가정용 액체 연료 소매업과 가스연료 소매업 | 사업자금 명세 또는 재무상황 등을 확인할 수 있는 서류로서 재정경제부령으로 정하는 서류(자금출처명세서) |
| 8. 재생용 재료 수집 및 판매업 | |

* 사업자등록을 신청하려는 사업자가 미성년자인 경우에는 재정경제부령으로 정하는 법정대리인의 동의서를 추가로 첨부하여야 한다.

## 3. 담보신탁에 대한 대표 사업자등록 신청

수탁자가 사업자등록을 신청하는 경우로서 다음 요건을 모두 갖춘 경우 둘 이상의 신탁재산을 하나의 사업장으로 보아 신탁사업에 관한 업무를 총괄하는 장소를 관할하는 세무서장에게 사업자등록을 신청할 수 있다.(令 §11⑪)

1) 수탁자가 하나 또는 둘 이상의 위탁자와 둘 이상의 신탁계약을 체결

2) 신탁계약이 다음 중 어느 하나에 해당할 것

- 수탁자가 위탁자의 채무이행을 담보하기 위해 위탁자로부터 부동산 및 부동산에 관한 권리*를 수탁하여 운용하는 신탁계약

  * 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제103조 제1항 제5호 또는 제6호의 재산으로 부동산, 지상권, 전세권, 부동산임차권, 부동산소유권 이전등기청구권, 그 밖의 부동산 관련 권리

- 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 신탁업자가 무체재산권(지식재산권 포함)을 수탁하여 운용하는 신탁계약

- 「저작권법」에 따른 저작권신탁관리업을 영위하는 자가 해당 권리를 수탁하여 운용하는 신탁계약

- 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」에 따른 기술신탁관리업을 영위하는 자가 해당 기술과 그 사용에 관한 권리를 수탁하여 운용하는 신탁계약

## 4. 다단계판매원의 사업자등록 신청 및 발급

### 가. 총괄등록대상자

다단계판매원이 다단계판매업자에게 등록을 하고 도매 및 소매업을 경영할 목적으로 다단계판매업자에게 도매 및 소매업자로 신고한 경우에 해당한다.

다단계판매업자가 그 다단계판매원에 대하여 그 신고일이 속하는 달의 다음 달 10일까지 사업장 관할 세무서장에게 그 다단계판매원의 인적사항, 사업 개시 연월일 등을 신고한 경우 해당 다단계판매원이 사업자 등록신청을 한 것으로 본다.(令 §11⑧)

이 경우 다단계판매업자가 발급한 다단계판매원 등록증을 관할 세무서장이 해당 다단계판매원에게 발급한 사업자등록증으로 보고(令 §11⑨) 다단계판매업자가 다단계판매원에게 부여한 등록번호는 사업자등록번호로 본다.(令 §12③)

### 나. 개별등록대상자

다단계판매원이 다음 하나에 해당하는 경우에는 사업장 소재지 관할 세무서장에게 개별적으로 사업자등록을 신청하여 사업자등록증을 발급받아야 한다.(令 §11⑧단서)

1) 법 제69조에 따라 납부의무가 면제되지 아니하는 자

2) 다단계 판매원이 별도 사업장을 두고 있는 경우

3) 다단계판매원이 다단계판매업자에게 도매업 또는 도·소매업 겸업신고를 한 경우(국세청 고시 제2024-24호, 2024.8.23. “다단계판매업자가 지켜야 할 사항”)

## 5. 면세사업자의 과세사업 추가 시 사업자등록 정정신고

「소득세법」 제168조 및 「법인세법」 제111조의 규정에 따라 등록한 자로서 면세사업을 영위하는 자가 추가로 과세사업을 영위하고자 하는 경우에 영 제14조 제1항의 규정을 준용하여 사업자등록정정신고서를 제출(사업자등록번호 변경됨)한 때에는 부가가치세법령에 따라 등록신청을 한 것으로 본다.(令 §11⑩)

## 6. 사업자등록사항의 변경

### 가. 사업자등록변경 신고 및 처리기한

| 재발급기한 | 정정 사유 | |
|---|---|---|
| 신고일 당일 | · 상호변경 | |
| | · 통신판매업자가 사이버몰의 명칭 또는 인터넷 도메인이름을 변경 | |
| 신고일로부터 2일 이내 | · 법인 또는 법인으로 보는 단체 외의 단체로서 재정경제부령으로 정하는 단체가 대표자를 변경 | |
| | · 사업의 종류를 완전히 다른 종류로 변경한 경우와 새로운 사업의 종류를 추가하거나 사업의 종류 중 일부를 폐지 | |
| | · 사업장 이전<br>(사업자 단위 과세 사업자의 경우 사업자 단위 과세 적용 사업장) | |
| | · 상속으로 사업자의 명의가 변경 | |
| | · 공동사업자의 구성원 또는 출자지분이 변경 | |
| | · 임대인, 임대차 목적물 및 그 면적, 보증금, 임차료 또는 임대차기간이 변경되거나 새로 상가건물을 임차한 경우<br>(상가건물의 임차인이 사업자등록 정정신고, 임차인이 확정일자 신청, 확정일자를 받은 임차인에게 변경 등이 있는 경우로 한정) | |
| | 사업자 단위 과세 사업자 | · 사업자 단위 과세 적용 사업장을 변경 |
| | | · 종된 사업장을 신설하거나 이전 |
| | | · 종된 사업장의 사업을 휴업하거나 폐업 |

사업자가 다음 어느 하나에 해당하는 경우에는 지체 없이 사업자의 인적사항, 사업자등록의 변경 사항 및 그 밖의 필요한 사항을 적은 사업자등록 정정신고서를 관할 세무서장이나 그 밖에 신고인의 편의에 따라 선택한 세무서장에게 제출(국세정보통신망에 따른 제출 포함)해야 한다.(令 §14①③)

## 나. 사업자등록변경 신고시 제출 서류

사업자등록정정신고서를 제출하는 경우에는 사업자등록증을 첨부하여야 한다. 이 경우 법령에 따라 허가를 받거나 등록 또는 신고를 하여야 하는 사업의 경우, 사업장을 임차한 경우 등 사업자등록신청시 첨부하여야 할 해당 서류가 있는 사업의 내용이 변경된 사업자는 해당 첨부서류를 제출하여야 한다.(令 §14②)

☞ 2017년 이전까지는 상가건물의 일부만을 임차한 경우로서 임대차의 목적물의 변경 등의 사유가 있는 경우에만 해당 부분 도면을 정정신고시 첨부하도록 규정하고 있었으나, 2018. 2.13.부터 기존사업자가 신규등록시 첨부하여야 할 서류의 사업내용에 변경이 있는 경우 정정신고시에도 관련 서류를 제출해야 함

## 다. 변경사실 통지

사업자가 사업장을 변경하거나 사업자 단위 과세 사업자가 사업자 단위 과세 적용 사업장을 변경하는 사유로 사업자등록 정정신고를 한 경우 사업장 관할 세무서장은 종전의 사업장 관할 세무서장에게 지체 없이 사업장의 이전 또는 변경 사실을 통지하여야 한다.(令 §14④)

◈ 정정신고를 이행하지 아니하는 경우 제재사항(집행기준 8-14-2)

사업자등록 정정신고를 이행하지 아니하거나 지연신고한 경우에도 발급받은 매입세금계산서 관련 매입세액은 매출세액에서 공제가능하고, 미등록가산세를 적용하지 않으며, 「조세범처벌법」상 처벌대상도 아님

## 라. 사업장과 주소지가 동일한 사업자

사업장과 주소지가 동일한 사업자가 사업자등록 신청 또는 사업자등록 정정신고서를 제출하면서 주소지를 이전하는 때에 사업장이 함께 이전하는 것에 동의하는 경우에는 사업자가 주소지를 이전하는 때에 사업자등록 정정신고서를 제출한 것으로 본다.(令 §14⑤ 2020. 2. 11. 신설)

## 7. 개별소비세 및 교통·에너지·환경세 과세사업자의 특례

개별소비세 또는 교통·에너지·환경세의 납세의무가 있는 사업자가 「개별소비세법」 제21조 및 「교통·에너지·환경세법」 제18조의 규정에 따라 개업, 휴업·폐업·변경 신고, 사업자단위과세사업자 신고 또는 양수·상속·합병 신고를 한 때에는 「부가가치세법」의 규정에 따른 사업자등록 신청, 휴업·폐업·변경 신고, 사업자 단위 과세 사업자 (변경)등록 신청 또는 등록사항 변경 신고를 한 것으로 본다.(法 §8⑪)

## 8. 휴·폐업신고와 휴·폐업일의 기준

### 가. 휴·폐업 신고

사업자가 휴업 또는 폐업하거나 사업개시일 전에 등록을 신청한 자가 사실상 사업을 시작하지 않게 되는 경우에는 지체 없이 휴업 또는 폐업연월일 및 사유 등을 적은 휴업(폐업)신고서에 사업자등록증을 첨부하여 사업장 관할세무서장이나 그 밖에 신고인의 편의에 따라 선택한 세무서장에게 제출(국세정보통신망에 의한 제출을 포함)해야 한다.(法 §8⑧, 令 §13①②)

다만, 사업자가 부가가치세 확정신고서에 폐업연월일 및 그 사유를 적고 사업자등록증을 첨부하여 제출하는 경우 폐업신고서를 제출한 것으로 한다.(令 §13③)

법인이 합병할 때에는 합병 후 존속하는 법인(신설합병의 경우 합병으로 설립된 법인) 또는 합병 후 소멸하는 법인이 법인합병신고서*에 사업자등록증을 첨부하여 소멸법인의 폐업사실을 소멸한 법인의 관할세무서장에게 신고해여야 한다.(令 §13④)

* 합병후 존속하는 법인 또는 합병으로 설립된 법인의 인적사항, 소멸법인의 인적사항, 합병연월일, 기타 참고사항을 기재

한편, 법령에 따라 허가를 받거나 등록 또는 신고 등을 하여야 하는 사업의 경우 허가, 등록, 신고 등이 필요한 사업의 주무관청에 휴(폐)업신고서를 제출할 수 있다. 휴(폐)업신고서를 받은 주무관청은 지체 없이 관할 세무서장에게 그 서류를 송부(정보통신망을 이용한 송부를 포함)하여야 하고, 허가, 등록, 신고 등이 필요한 사업의 주무관청에 제출하여야 하는 신고서를 관할 세무서장에게 제출한 경우 관할 세무서장은 지체 없이 그 서류를 관할 주무관청에 송부해야 한다.(令 §13⑤)

### 나. 휴업일 또는 폐업일의 기준(令 §7, §13⑥⑦)

1) 휴·폐업일은 사업장별로 그 사업을 실질적으로 휴업 또는 폐업한 날이다.

2) 계절적인 사업에 있어서는 그 계절이 아닌 기간을 휴업기간으로 본다.

3) 휴·폐업일이 명백하지 아니한 경우 휴·폐업 신고서 접수일을 휴·폐업일로 본다.

4) 합병으로 인한 소멸법인의 경우: 합병법인의 변경등기일 또는 설립등기일

5) 분할로 인하여 사업을 폐업하는 경우: 분할법인의 분할변경등기일(분할법인이 소멸하는 경우에는 분할신설법인의 설립등기일)

6) 해산으로 청산 중인 내국법인 또는 법원으로부터 회생계획인가 결정을 받고 회생절차를 진행 중인 내국법인이 사업을 실질적으로 폐업하는 날부터 25일 이내에 납세지 관할 세무서장에게 신고하여 승인을 받은 경우에는 잔여재산가액 확정일(해산일부터 365일이 되는 날까지 잔여재산가액이 확정되지 아니한 경우 그 해산일부터 365일이 되는 날)을 폐업일로 할 수 있다.

7) 사업 개시일 전에 사업자등록을 한 자로서 사업자등록을 한 날부터 6개월이 되는 날까지 재화와 용역의 공급실적이 없는 자에 대해서는 그 6개월이 되는 날을 폐업일로 본다. 다만, 사업장의 설치기간이 6개월 이상이거나 그 밖의 정당한 사유로 인하여 사업 개시가 지연되는 경우에는 그러하지 아니하다.

## 9. 사업자등록의 말소와 사업자등록증의 갱신

### 가. 사업자등록의 말소

| 사업을 개시하지 아니하게 되는 경우 (令 §15) |
|---|
| ① 사업자가 사업자등록을 한 후 정당한 사유 없이 6개월 이상 사업을 시작하지 않은 경우 |
| ② 사업자가 부도발생, 고액체납 등으로 도산하여 소재 불명인 경우 |
| ③ 사업자가 인가·허가 취소 또는 그 밖의 사유로 사업을 수행할 수 없어 사실상 폐업상태에 있거나 사실상 사업을 시작하지 아니하는 경우로 볼 수 있는 경우 |
| ④ 사업자가 정당한 사유 없이 계속하여 둘 이상의 과세기간에 걸쳐 부가가치세를 신고하지 아니하고 사실상 폐업상태에 있는 경우 |
| ⑤ 그 밖에 사업자가 위 ①부터 ④까지와 유사한 사유로 사실상 폐업상태에 있거나 사실상 사업을 시작하지 아니한 경우 |

사업자가 폐업(사실상 폐업한 경우로서 대통령령으로 정하는 경우를 포함)하거나 사업개시일 전에 등록 후 사실상 사업을 개시하지 아니하게 되는 경우* 사업장 관할 세무서장은 지체 없이 등록을 말소해야 한다.(法 §8⑨)

등록을 말소한 때에는 관할 세무서장은 지체 없이 등록증을 회수하여야 하며, 등록증을 회수할 수 없는 경우 등록말소의 사실을 공시하여야 한다. (令 §15)

## 나. 사업자등록증의 갱신

사업장 관할 세무서장은 부가가치세의 업무를 효율적으로 처리하기 위하여 필요한 경우에는 사업자등록증을 갱신하여 발급할 수 있다.(法 §8⑩, 令 §16)

## 10. 사례

### 가. 유형별 사업자등록 방법 (집행기준 8-11-1)

| 유 형 | 사업자등록 방법 |
|---|---|
| 신규사업자 | · 신규사업자는 사업개시일로부터 20일 이내에 사업장 관할세무서장에게 사업자등록을 하여야 한다. 다만, 신규로 사업을 개시하려는 자는 사업개시일 전이라도 등록할 수 있다. |
| 미등기 지점 | · 과세사업을 영위하는 법인이 지점 또는 직매장에 대한 사업자등록신청을 하는 경우 해당 지점의 등기 여부와는 관계없이 사업자등록신청서에 해당 법인의 법인등기부등본 등을 첨부하여 등록할 수 있다 |
| 겸업 사업자 | · 과세사업과 면세사업을 겸업하는 사업자는 「부가가치세법」에 따른 사업자등록증을 발급받아야 한다. 이 경우에는 「소득세법」 또는 「법인세법」에 따른 사업자등록을 별도로 하지 아니한다. |
| 허가사업 | · 허가를 얻어야 하는 사업을 영위하는 자가 사업허가증사본을 첨부하지 아니하고 사업자등록신청서를 제출한 경우 해당 사업장에서 사실상 사업을 영위하는 때는 실지 사업내용대로 사업자등록증을 발급할 수 있다.(무허가 사업내용은 해당 기관에 문서로 통보) |
| 공동사업자 | · 2인 이상의 사업자가 공동사업을 영위하는 경우 사업자등록신청은 공동사업자 중 1인을 대표자로 하여 신청한다. |
| 사업 개시전 | · 과세사업과 관련하여 건설 중인 공장 또는 사업장을 설치하지 아니한 자는 사업개시일 전에 사업자의 주소지를 사업장으로 하여 사업자등록을 할 수 있다. |
| 법인과 법인, 법인과 개인간 공동사업 | · 2 이상의 법인 또는 개인과 법인이 동업계약에 의하여 공동사업을 영위하는 경우 영위하는 공동사업체의 인격에 따라 법인 또는 개인으로 사업자등록을 할 수 있다. |
| 건설업자의 미분양상가 임대 | · 건설업을 영위하는 사업자가 신축한 아파트 단지 내의 미분양상가를 임대하는 경우 해당 상가를 사업장으로 하여 사업자등록을 하여야 한다. |
| 대표이사가 2인 이상 등기된 법인 | · 법인등기부상 2인 이상이 대표이사로 등재되어 있는 경우(각 대표이사가 독립하여 회사대표권이 있는지 여부와 관계없음)에는 사업자등록증의 성명란에 대표이사로 등기된 자 전원을 기재한다. |
| 조합설립추진위원회 | · 「도시및주거환경정비법」에 해당하는 조합설립추진위원회는 「국세기본법」에 따른 법인으로 보는 단체에 해당하며, 정비사업을 시행하면서 신규로 부가가치세 과세사업을 개시하고자 하는 경우 사업자등록을 하여야 한다. 또한 해당 추진위원회가 행한 업무와 관련된 권리와 의무를 「조세특례제한법」에 따른 정비사업조합이 포괄승계하는 경우 그 조직을 변경한 것으로 보므로 사업자등록 정정신고를 하여야 한다. |
| 건물주 동의 없는 전차인 | · 임대차계약 해지사유에 해당하지만 그 사유만으로 전차인에 대하여 사업자등록을 거부할 수 없다. |
| 다수의 담보신탁재산 | · 수탁자가 둘 이상의 담보신탁계약을 체결한 경우 다수의 신탁재산을 하나의 사업장으로 보아 신탁 업무를 총괄하는 장소에 사업자등록을 신청할 수 있다. |

### 나. 휴업과 폐업의 의의 (집행기준 8-13-1)

① 휴업 : 사업자가 일시적으로 주된 영업활동을 정지하였으나 장래 영업활동을 재개하려는 의사를 가지고 영업시설의 유지·관리 또는 개량행위 등을 하는 것

② 폐업 : 사업자가 당해 영업을 계속할 의사가 없어 영업활동을 영구적으로 종료하는 것

③ 휴업과 폐업의 구분은 사업자의 영업활동 재개의사 유무, 사업장의 유지·관리상태, 기타 구체적인 사실 등에 따라 판단하여야 한다.

### 다. 면세사업자등록은 「부가가치세법」상 사업자등록 한 것으로 볼 수 없음

사업자등록에 관련된 각 규정의 취지를 종합하면 「부가가치세법」 제5조 제1항 소정의 사업자등록의무자는 부가가치세의 납세의무 있는 사업자에 한하고 부가가치세의 면세사업자는 그 등록의 의무가 없다고 할 것이므로 동법 제17조 제2항 제5호 소정의 '제5조 제1항의 규정에 의한 등록'이란 부가가치세의 납세의무 있는 사업자의 사업자등록만을 의미하며, 부가가치세의 면세사업자가 사업자등록신청을 하여 '면세사업자용'이라고 기재된 사업자등록증을 발급받았다고 하더라도 이는 「소득세법」상의 사업자등록을 한 것이거나 「부가가치세법」상의 고유번호를 부여받은 것으로 볼 수 있을 뿐 「부가가치세법」 제5조 제1항에서 정한 사업자등록을 한 것이라고는 볼 수 없음(대법원 95누8492, 1995.11.7.)

### 라. 사업자등록 정정사유 예시 (집행기준 8-14-1)

① 공동사업자

공동사업자 중 일부 변경 및 탈퇴, 새로운 공동사업자 추가의 경우에는 사업자등록을 정정하여야 한다.

② 개인 단독사업자가 공동사업자로, 공동사업자가 개인 단독사업자로 변경되는 경우에는 사업자등록을 정정하여야 한다.

③ 관리인에 의한 회사 경영

법원의 기업회생절차개시명령을 받아 관리인 또는 관리인대리가 회사사업의 경영과 재산의 관리 및 처분을 할 경우에는 해당 관리인 또는 관리인대리를 회사의 대표자로 보아 사업자등록을 정정할 수 있다.

④ 업종 변경

제조업을 영위하던 사업자가 제조업을 폐지하고 같은 장소에서 부동산임대업을 영위하는 경우에는 업종이 변경되어 사업자등록을 정정하여야 한다.

⑤ 면세사업자의 과세사업 추가

부가가치세 면세사업자로 등록한 사업자가 과세사업을 추가한 경우에는 사업자등록을 정정하여야 한다.

⑥ 상속으로 인한 사업자의 명의 변경

사업자의 사망으로 인하여 상속이 개시되는 때에는 상속개시 후 실질적으로 사업을 영위하는 상속인의 명의로 사업자등록을 정정하여야 한다.

⑦ 둘 이상의 사업장에 대한 사업자등록 정정

㉮ 둘 이상의 사업장을 가진 사업자가 그 중 한 사업장을 다른 사업장으로 이전· 통합하는 경우 이전 후 통합한 사업장에서 사업자등록을 정정하여야 한다.

㉯ 둘 이상의 독립된 부동산에 대하여 하나의 사업장으로 부동산임대업 사업자등록을 하였으나 하나의 사업체로 이용되지 않고 각각의 부동산별로 임대하고 있어 부동산등기부상 소재지별로 사업장을 분리하고자 하는 경우 기존의 사업자등록은 정정신고를 하고, 다른 부동산에 대하여는 신규로 사업자등록을 하여야 한다.

㉰ 법인사업자가 본점을 지점 소재지로 이전하여 통합하는 경우와 사업자 2인이 공동사업을 영위하기 위하여 기존 사업장을 통합하여 하나의 사업장으로 사용하는 경우에는 사업자등록을 정정하여야 한다.

### 마. 사업자등록 직권말소 행위는 불복대상이 되는 행정처분으로 볼 수 없음

「부가가치세법」상의 사업자등록은 단순한 사업사실의 신고로서 사업자가 소관 세무서장에게 소정의 사업자등록신청서를 제출함으로써 성립되는 것이고, 사업자등록증의 발급은 이와 같은 등록사실을 증명하는 증서의 발급행위에 불과한 것이며, 사업자등록의 말소 또한 폐업사실의 기재일 뿐 그에 의하여 사업자로서의 지위에 변동을 가져오는 것이 아니라는 점에서 과세관청의 사업자등록 직권말소 행위는 불복의 대상이 되는 행정처분으로 볼 수가 없음

(대법원 99두6903, 2000.12.22.)

## ※ 사업자등록번호 부여기준(부가가치세 업무매뉴얼 2024. 9.)

○ (원칙) 사업자등록 번호 앞 3자리는 관할 청서와 무관한 일련번호 개념으로 순차적으로 사용하고, 매번 새로운 사업자등록번호 부여

○ (예외) 본점 법인의 경우에 한하여 폐업 후 1년을 초과하여 재개업하는 경우 사업자등록번호 재사용

<table>
<tr><th rowspan="3">구분</th><th colspan="3" rowspan="3">123 - 12 - 12345</th><th colspan="4">재개업 시 등록번호 재사용</th></tr>
<tr><th colspan="2">폐업후<br>1년이하</th><th colspan="2">폐업후<br>1년초과</th></tr>
<tr><th>개인</th><th>법인</th><th>개인</th><th>법인</th></tr>
<tr><td>'15년<br>이전</td><td>청서<br>코드</td><td>01-79: 개인 과세<br>90-99: 개인 면세</td><td>일련번호(4) +<br>검증번호(1)</td><td>X</td><td>폐업<br>취소</td><td>O</td><td>O</td></tr>
<tr><td>'15년<br>이후</td><td>일련<br>번호</td><td>80,89: 법인아닌 단체<br>81,86,87,88: 법인 본점<br>82: 비영리법인<br>83: 국가 등<br>84: 외국법인<br>85: 법인지점</td><td>등록 또는<br>지정일자 순으로<br>사용 가능한<br>번호 부여<br>(1~9999)</td><td>X</td><td>폐업<br>취소</td><td>X</td><td>O</td></tr>
</table>

■ 부가가치세법 시행규칙 [별지 제4호서식] <개정 2026. 3. 20.>

홈택스(www.hometax.go.kr)에서도 신청할 수 있습니다.

# 사업자등록 신청서(개인사업자용)
# (법인이 아닌 단체의 고유번호 신청서)

※ 사업자등록의 신청 내용은 영구히 관리되며, 납세 성실도를 검증하는 기초자료로 활용됩니다.
아래 해당 사항을 사실대로 작성하시기 바라며, 신청서에 본인이 자필로 서명해 주시기 바랍니다.
※ [ ]에는 해당하는 곳에 √표를 합니다.

(앞쪽)

| 접수번호 | | 처리기간 | 2일(보정 기간은 불산입) |
|---|---|---|---|

## 1. 인적사항

| | | | |
|---|---|---|---|
| 상호(단체명) | 연락처 | (사업장 전화번호) | |
| 성명(대표자) | | (주소지 전화번호) | |
| 주민등록번호 | | **(휴대전화번호)** | |
| (단체)부동산등기용등록번호 | | (팩스 번호) | |
| 사업장(단체) 소재지 | | 층 호 | |
| 사업장이 주소지인 경우 주소지 이전 시 사업장 소재지 자동 정정 신청 | | ([ ]여, [ ]부) | |

## 2. 사업장 현황

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 업 종 | 주업태 | | 주종목 | | 주생산 요소 | | 주업종 코드 | 개업일 | 종업원 수 | |
| | 부업태 | | 부종목 | | 부생산 요소 | | 부업종 코드 | | | |
| 사이버몰 명칭 | | | | 사이버몰 도메인 | | | | | | |
| 사업장 구분 | 자가 면적 | 타가 면적 | 사업장을 빌려준 사람 (임대인) 성 명 (법인명) | 사업자 등록번호 | 주민(법인) 등록번호 | 임대차 명세 임대차 계약기간 | (전세) 보증금 | 월세( 차임) | | |
| | ㎡ | ㎡ | | | | . . . ~ . . . | 원 | 원 | | |
| 투자조합 여부 | [ ]여 [ ]부 | | 투자조합 구분 (투자조합인 경우에만 해당함) | [ ] 「민법」에 따른 조합<br>[ ] 「벤처투자 촉진에 관한 법률」에 따른 개인투자조합<br>[ ] 「벤처투자 촉진에 관한 법률」에 따른 벤처투자조합<br>[ ] 그 밖의 법률에 따라 설립하는 조합 | | | | | |
| 허가 등 사업 여부 | [ ]신고 [ ]등록 [ ]허가 [ ]해당 없음 | | | 주류면허 | 면허번호 | 면허신청 [ ]여 [ ]부 | | | | |
| 개별소비세 해당 여부 | [ ]제조 [ ]판매<br>[ ]입장 [ ]유흥 | | | 사업자 단위 과세 적용 신고 여부 | [ ]여 [ ]부 | | | | | |
| 사업자금 명세 (전세보증금 포함) | 자기자금 | 원 | | 타인자금 | 원 | | | | | |
| 간이과세 적용 신고 여부 | [ ]여 [ ]부 | | | 간이과세 포기 신고 여부 | [ ]여 [ ]부 | | | | | |
| 전자우편주소 | | | 국세청이 제공하는 국세정보 수신동의 | [ ]문자(SMS) 수신에 동의함(선택)<br>[ ]전자우편 수신에 동의함(선택) | | | | | | |
| 그 밖의 신청사항 | 확정일자 신청 여부 | 공동사업자 신청 여부 | 사업장 소재지 외 송달장소 신청 여부 | 현금영수증가맹점 가입 신청 여부 | 양도자의 사업자등록번호 (사업양수의 경우에만 해당함) | | | | | |
| | [ ]여 [ ]부 | [ ]여 [ ]부 | [ ]여 [ ]부 | [ ]여 [ ]부 | | | | | | |
| 신탁재산 여부 | [ ]여 [ ]부 | 신탁재산의 등기부상 소재지 또는 등록부상 등록지 | | | | | | | | |

210㎜×297㎜[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(뒤쪽)

### 3. 사업자등록 신청 및 사업 시 유의사항 (아래 사항을 반드시 읽고 확인하시기 바랍니다)

가. 다른 사람에게 사업자명의를 빌려주는 경우 사업과 관련된 각종 세금이 명의를 빌려준 사람에게 나오게 되어 다음과 같은 불이익이 있을 수 있습니다.
1) 조세의 회피 및 강제집행의 면탈을 목적으로 자신의 성명을 사용하여 타인에게 사업자등록을 할 것을 허락하거나 자신 명의의 사업자등록을 타인이 이용하여 사업을 영위하도록 한 자는 「조세범 처벌법」 제11조제2항에 따라 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처해집니다.
2) 소득이 늘어나 국민연금과 건강보험료를 더 낼 수 있습니다.
3) 명의를 빌려간 사람이 세금을 못 내게 되면 체납자가 되어 소유재산의 압류·공매처분, 체납명세의 금융회사 등 통보, 출국규제 등의 불이익을 받을 수 있습니다.

나. 다른 사람의 명의로 사업자등록을 하고 실제 사업을 하는 것으로 확인되는 경우 다음과 같은 불이익이 있을 수 있습니다.
1) 조세의 회피 또는 강제집행의 면탈을 목적으로 타인의 성명을 사용하여 사업자등록을 하거나 타인 명의의 사업자등록을 이용하여 사업을 영위한 자는 「조세범 처벌법」 제11조제1항에 따라 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처해집니다.
2) 「부가가치세법」 제60조제1항제2호에 따라 사업 개시일부터 실제 사업을 하는 것으로 확인되는 날의 직전일까지의 공급가액 합계액의 2%에 해당하는 금액을 납부세액에 더하여 납부해야 합니다.
3) 「주민등록법」 제37조제10호에 따라 다른 사람의 주민등록번호를 부정하게 사용한 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처해집니다.

다. 귀하가 재화 또는 용역을 공급하지 않거나 공급받지 않고 세금계산서 또는 계산서를 발급하거나 발급받은 경우 또는 이와 같은 행위를 알선·중개한 경우에는 「조세범 처벌법」 제10조제3항 또는 제4항에 따라 3년 이하의 징역 또는 공급가액에 부가가치세의 세율을 적용하여 계산한 세액의 3배 이하에 상당하는 벌금에 처해집니다.

라. 신용카드 가맹 및 이용은 반드시 사업자 본인 명의로 해야 하며 사업상 결제목적 외의 용도로 신용카드를 이용할 경우 「여신전문금융업법」 제70조제3항제2호부터 제6호까지의 규정에 따라 3년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처해집니다.

| 창업자 멘토링 서비스 | 신청 여부 | [ ]여 [ ]부 |
|---|---|---|

**※ 세무대리인을 선임하지 못한 경우 신청 기능하며, 서비스 제공 요건을 충족하지 못한 경우 서비스가 제공되지 않을 수 있음**

대리인이 사업자등록신청을 하는 경우에는 아래의 **위임장을 작성하시기 바랍니다.**

| 위 임 장 | 본인은 사업자등록 신청과 관련한 모든 사항을 아래의 대리인에게 위임합니다.<br>본 인: (서명 또는 인) | | | |
|---|---|---|---|---|
| 대리인 인적사항 | 성명 | 주민등록번호 | 전화번호 | 신청인과의 관계 |
| | | | | |

위에서 작성한 내용과 실제 사업자 및 사업내용 등이 일치함을 확인하며, 「부가가치세법」 제8조제1항·제3항, 제61조제3항, 같은 법 시행령 제11조제1항·제2항, 제109조제4항, 같은 법 시행규칙 제9조제1항·제2항 및 「상가건물 임대차보호법」 제5조제2항에 따라 사업자등록 ([ ]일반과세자 [ ]간이과세자 [ ]면세사업자 [ ]그 밖의 단체) 및 확정일자를 신청합니다.

년 월 일

신청인: (서명 또는 인)
위 대리인: (서명 또는 인)

**세무서장** 귀하

| 신고인 제출서류 | 1. 사업허가증 사본, 사업등록증 사본 또는 신고확인증 사본 중 1부(법령에 따라 허가를 받거나 등록 또는 신고를 해야 하는 사업의 경우에만 제출합니다)<br>2. 사업장을 임차하거나 전차한 경우<br>가. 사업장을 임차한 경우: 임대차계약서 사본 1부<br>나. 사업장을 전차한 경우: 전대차계약서 사본 및 임대인의 전차동의서(임대차계약서에 전차를 할 때 임대인의 동의가 필요 없다는 특약이 있는 경우 해당 임대차계약서) 사본 1부<br>3. 「상가건물 임대차보호법」이 적용되는 상가건물의 일부분을 임차한 경우에는 해당 부분의 도면 1부<br>4. 자금출처명세서 1부(금지금 도매·소매업, 과세유흥장소에서의 영업, 액체연료 및 관련제품 도매업, 기체연료 및 관련제품 도매업, 차량용 주유소 운영업, 차량용 가스 충전업, 가정용 액체연료 소매업, 가정용 가스연료 소매업, 재생용 재료 수집 및 판매업을 하려는 경우에만 제출합니다)<br>5. 신탁계약서 1부<br>6. 주택임대사업을 하려는 경우 「소득세법 시행규칙」 별지 제106호서식의 임대주택 명세서 1부 또는 임대주택 명세서를 갈음하여 「민간임대주택에 관한 특별법 시행령」 제4조제5항에 따른 임대사업자 등록증 사본 1부<br>7. 사업자등록을 신청하려는 사업자가 미성년자인 경우 법정대리인 동의서(이 규칙 별지 제5호의2서식) 1부 | 수수료 없음 |
|---|---|---|

**유의사항**

사업자등록을 신청할 때 다음 각 호의 사유에 해당하는 경우에는 붙임의 서식 부표에 추가로 적습니다.
1. 공동사업자가 있는 경우
2. 사업장 외의 장소에서 서류를 송달받으려는 경우
3. 투자를 목적으로 「민법」, 「벤처투자 촉진에 관한 법률」 및 그 밖의 법률에 따라 설립하는 조합인 경우
4. 사업자 단위 과세 적용을 신청하려는 경우(2010년 이후부터 적용)

210㎜×297㎜[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 부가가치세법 시행규칙 [별지 제8호서식]

홈택스(www.hometax.go.kr)에서도 신청할 수 있습니다.

# 다단계판매원 (등록 · 폐업) 현황신고서

| 접수번호 | 접수일 | 처리기간 즉시 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 다단계 판매업자 인적사항 | 사업자등록번호 | 다단계판매원 총괄번호 |
| | 상호 | 성명 |
| | 사업장 소재지 (연락처: ) | |
| | 업태 | 종목 |

다단계판매원 등록 및 폐업 현황

| 등록번호 | 판매원 등록일 | 판매원 폐업일 | 성명 | 주민등록 번호 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

「부가가치세법 시행령」 제11조제8항에 따라 우리 업체에 다단계판매원으로 등록한 다단계판매원의 등록 및 폐업 현황을 제출합니다.

년 월 일

신고인 (서명 또는 인)

**세무서장** 귀하

| 첨부서류 | 없음 | 수수료 없음 |
|---|---|---|

210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

■ 부가가치세법 시행규칙 [별지 제11호서식] <개정 2024. 3. 22.>

홈텍스(www.hometax.go.kr)에서도 신청할 수 있습니다.

# [ ] 사업자등록 정정신고서
# [ ] 법인이 아닌 단체의 고유번호 정정신고서

※ 뒤쪽의 작성방법을 읽고 작성하시기 바라며, [ ]에는 해당되는 곳에 √ 표를 합니다. (앞쪽)

| 접수번호 | 변경 연월일 | 처리기간 즉시(2일) |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 인적 사항 | 상호(법인명)<br>(단체명) | 사업자등록번호 | |
| | 성명(대표자) | 연락처 | (사업장 전화번호)<br>(주소지 전화번호)<br>(휴대전화번호) |

**신고 내용**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 상 호(법인명)<br>(단 체 명) | (단체)부동산등기용등록번호 | 연락처 | 사업장 전화번호 | 주소지 전화번호 | **휴대전화번호** |
| | | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 성 명(대 표 자) | 주민등록번호<br>(법인등록번호) | - | 본점 대표자 변경 시 지점 또는 종된 사업장 일괄정정<br>(법인사업자만 기재) | [ ]동의함<br>[ ]동의하지 않음 |

| | | |
|---|---|---|
| 총괄사업장 소재지 | 층 | 호 |
| 사 업 장 소 재 지<br>(임 대 차 부 동 산) | | |
| 사업장이 주소지인 경우 주소지 이전 시 사업장 소재지 자동 정정 신청 | ([ ]여, [ ]부) | |
| 전자우편 주소 | 국세청이 제공하는 국세정보 수신동의 | [ ]문자(SMS) 수신에 동의함(선택)<br>[ ]전자우편 수신에 동의함(선택) |

**사 업 의 종 류**

| 정정할 사항 | 구 분 | 주업태 | 주종목 | 주업종 코드 | 부 업 태 | 부 종 목 | 부업종 코드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 추가할 사항 | | | | | | |
| | 삭제할 사항 | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 사이버몰 명칭 | | 사이버몰 도메인 | |
| 사업장 구분 및 면적 | 도면 첨부 | 사업장을 빌려준 사람(임대인) | |

| 자 가 | 타 가 | 여 | 부 | 성 명(법 인 명) | 사업자등록번호 | 주민(법인)등록번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ㎡ | ㎡ | | | | | |

| 임대차 계약기간 | (전 세)보 증 금 | 월 세(차 임) |
|---|---|---|
| . . . ~ . . . | 원 | 원 |

| 주 류 면 허 | 개별소비세(해당란에 ○표) | 부가가치세 해당 여부<br>※법인사업자만 적음 |
|---|---|---|

| 면 허 번 호 | 면 허 신 청 | | 제 조 | 판 매 | 장 소 | 유 흥 | 여 | 부 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 여 | 부 | | | | | | |

| 공동사업자명세 | 출자금 | 원 | 변경일 | | 변경 구분(해당란에 ○표) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 성 명 | 주민등록번호 | 지분율 | 관 계 | 출자공동사업자여부 | 성 립 | 지분 변경 | 탈 퇴 |
| | | - | | | | | | |
| | | - | | | | | | |

210㎜×297㎜[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(뒤쪽)

| | | |
|---|---|---|
| 서류를 송달받을 장소 신고 (개인사업자만 기재) | 「국세기본법」 제9조 및 같은 법 시행령 제5조에 따라 사업장이 아닌 다음 장소에서 서류를 송달받으려 합니다.<br>이 신청서로 등록 신청한 사업장에 대해 발생되는 고지서나 신고안내문 등의 송달 주소로 활용됩니다. | |
| | 사업자 단위 과세 적용 종된 사업장 정정신고 여부 | [ ]여 [ ]부 |
| | 송달받을 장소 | [ ] 주소지<br>[ ] 기 타 ( )<br>※ 주민등록상 주소를 선택한 경우 「주민등록법」 제16조에 따라 주소가 이전되면 송달주소가 이전된 주소로 자동으로 변경되는 것에 동의하는 경우 아래의 동의함에 √표를 합니다.<br>[ ] 동의함 [ ] 동의하지 않음 |
| | 신 고 이 유 | |

| | |
|---|---|
| 신고 구분 | [ ]사업자등록 정정만 신고<br>[ ]사업자등록 정정신고와 확정일자를 동시에 신청<br>[ ]확정일자를 이미 받은 자로서 사업자등록 정정신고(확정일자 번호: )<br>[ ]총괄사업장을 이전 또는 변경<br>[ ]사업자 단위 과세 사업자로서 종된 사업장 정정 신고 |

납세자의 위임을 받아 **대리인이** 사업자등록 정정 신고를 하는 경우에는 아래의 **위임장을 작성하시기 바랍니다.**

| | | |
|---|---|---|
| **위 임 장** | 본인은 사업자등록 정정 신고와 관련한 모든 사항을 아래의 대리인에게 위임합니다.<br>본인 : (서명 또는 인) | |
| 대리인 인적사항 | 성 명 | 주민등록번호 |
| | 전화번호 | 납세자와의 관계 |

「부가가치세법」 제8조제8항, 같은 법 시행령 제14조제1항, 같은 법 시행규칙 제11조 및 「상가건물 임대차 보호법」 제5조제2항에 따라 위와 같이 사업자등록 정정신고 및 확정일자를 신청합니다.

년 월 일

신고인 (서명 또는 인)

**세무서장** 귀하

| | | |
|---|---|---|
| 신고인 제출서류 | 1. 사업자등록증 원본<br>2. 임대차계약서 사본(사업장을 임차한 경우에만 제출합니다) 1부<br>3. 「상가건물 임대차보호법」이 적용되는 상가건물의 일부분을 임차한 경우에는 해당 부분의 도면(「부가가치세법 시행령」 제14조제2항 단서에 따라 임대차 목적물 등 임대차 관련 사항의 변경 등을 이유로 정정신고를 하는 경우에만 제출합니다) 1부<br>4. 변경 사항이 반영된 사업허가증 사본, 사업등록증 사본 또는 신고확인증 사본 중 1부(법령에 따라 허가를 받거나 등록 또는 신고를 해야 하는 사업의 경우에만 제출합니다)<br>5. 자금출처명세서 1부(금지금 도매·소매업, 과세유흥장소에서의 영업, 액체연료 및 관련제품 도매업, 기체연료 및 관련제품 도매업, 차량용 주유소 운영업, 차량용 가스 충전업, 가정용 액체연료 소매업, 가정용 가스연료 소매업, 재생용 재료 수집 및 판매업을 하려는 경우에만 제출합니다) | 수수료 없음 |
| 담당 공무원 확인사항 | 사업자등록증 | |

**행정정보 공동이용 동의서**

본인은 이 건 업무처리와 관련하여 담당 공무원이 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통해 위의 담당 공무원 확인 사항을 확인하는 것에 동의합니다. * 동의하지 않는 경우에는 신고인이 직접 관련 서류를 제출해야 합니다.

신고인 (서명 또는 인)

**작성 방법**

1. 「정정할 사항」 란에는 사업자등록을 정정하여야 할 사항만 해당란에 적습니다.
2. 공동사업자 명세에서 소득분배비율과 지분율이 다른 경우에는 소득분배비율을 적습니다.
   출자공동사업자란 「소득세법 시행령」 제100조제1항에 따라 경영에는 참여하지 않고 출자만 하는 공동사업자를 말합니다.
3. 사업장을 임차한 경우 「상가건물 임대차보호법」의 적용을 받기 위해 사업장 소재지를 임대차계약서 및 건축물관리대장 등 공부상의 소재지와 일치되도록 구체적으로 적어야 합니다. (예시) ○○시 ○○구 ○○로 ○○ (○○(빌딩) ○○층 ○○○호, ○○동)
4. 「본점 대표자 변경 시 지점 일괄정정」 동의여부는 법인 본점사업자만 적고, 동의함을 선택하는 경우 모든 지점의 대표자가 변경 후 본점 법인대표자로 일괄 정정됩니다.(변경 전 본·지점의 대표가 동일인으로서 단독대표인 경우에만 적용됩니다)

210㎜×297㎜[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 부가가치세법 시행규칙 [별지 제9호서식] <개정 2026. 3. 20.>

홈택스(www.hometax.go.kr)에서도 신청할 수 있습니다.

# [ ] 휴업 / [ ] 폐업 신고서

| 접수번호 | 접수일 | 처리기간 즉시 |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 인적사항 | 상호(법인명) | | 사업자등록번호 |
| | 성명(대표자) | | 전화번호 |
| | 사업장 소재지 | | |

| | | |
|---|---|---|
| 신고내용 | 휴업기간 | 년 월 일부터 년 월 일까지( 일간) |
| | 폐 업 일 | 년 월 일 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 휴업·폐업 사유 | 사업부진 | 행정처분 | 계절사업 | 법인전환 | 면세포기 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 면세적용 | 해산(합병) | 양도·양수 | 기타 | |
| | 6 | 7 | 8 | 9 | |

| | |
|---|---|
| 사업 양도 내용 (포괄양도·양수의 경우만 적음) | 양수인 사업자등록번호(또는 주민등록번호) |
| | |

| | |
|---|---|
| 송달받을 장소 신고 (「국세기본법」 제9조에 따라 서류를 송달받을 장소를 신고하는 경우만 적음) | 신고(변경) 후 장소 |
| | 1. 대표자 주민등록상 주소 □<br>2. 기타 □ (주소: ,전화번호: ) |
| | 주민등록상 주소가 이전하는 때에 송달장소도 변경되는 것에 동의 여부<br>□ 동의함 □ 동의하지 않음<br>"주민등록상 주소"를 선택하고, 위의 동의함에 체크한 경우 대표자의 주민등록상 주소를 이전하는 때에 자동으로 송달장소가 변경됩니다(「국세기본법 시행령」 제5조제2항) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **폐업자 멘토링 서비스 신청 여부** | **[ ]여 [ ]부** | **폐업사실증명서 신청 여부** | **[ ]여 [ ]부** |

**※ 1. 폐업자 멘토링 서비스는 세무대리인을 선임하지 못한 경우 신청 가능하며, 서비스 제공 요건을 충족하지 못한 경우 서비스가 제공되지 않을 수 있습니다.**
**2. 폐업사실증명서는 사업이 실제로 종료된 사실을 확인해주는 서류로서 폐업일이 지나기 전에는 발급할 수 없습니다.**

납세자의 위임을 받아 **대리인**이 휴업·폐업 신고를 하는 경우에는 아래의 **위임장을 작성하시기 바랍니다.**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 위 임 장 | 본인은 [ ]휴업,[ ]폐업신고와 관련한 모든 사항을 아래의 대리인에게 위임합니다.<br>본인 : (서명 또는 인) | | | |
| 대리인 인적사항 | 성명 | 주민등록번호 | 전화번호 | 신고인과의 관계 |
| | | | | |

「부가가치세법」 제8조제8항 및 같은 법 시행령 제13조제1항·제2항에 따라 위와 같이([ ]휴업, [ ]폐업)하였음을 신고합니다.

년 월 일

신고인: (서명 또는 인)

위 대리인: (서명 또는 인)

**세무서장** 귀하

| | | |
|---|---|---|
| 신고인(대표자) 제출서류 | 1. 사업자등록증 원본(폐업신고를 한 경우에만 제출합니다)<br>2. 사업양도·양수계약서 사본(포괄 양도·양수한 경우에만 제출합니다) | 수수료 없음 |
| 담당 공무원 확인사항 | 사업자등록증 | |

## 행정정보 공동이용 동의서

본인은 이 건 업무처리와 관련하여 담당 공무원이 「전자정부법」 제36조에 따른 행정정보의 공동이용을 통해 위의 담당 공무원 확인사항을 확인하는 것에 동의합니다. *동의하지 않는 경우에는 신고인이 직접 관련 서류를 제출해야 합니다.

신고인 (서명 또는 인)

## 참고 및 유의사항

**※ 참고사항**
관련 법령에 따라 허가·등록·신고 등이 필요한 사업으로서 주무관청에 제출해야 하는 해당 법령상의 신고서(예: 폐업신고서)를 함께 제출할 수 있습니다. 이 경우 세무서장은 해당 신고서를 주무관청에 보냅니다.

**※ 유의사항**
1. 휴업기간 중에도 제세신고 기한이 도래하면, 부가가치세 등 확정신고·납부를 해야 합니다.
2. 폐업하는 사업자는 과세기간 개시일부터 폐업일까지의 사업실적과 잔존 재화에 대해 **폐업일이 속한 달의 말일부터 25일 이내**에 부가가치세 확정신고·납부를 해야 합니다.

210mm×297mm[백상지 (80g/㎡) 또는 중질지 (80g/㎡)]

제3장

# 과세거래


**제1절** 재화의 공급 ····· 81
**제2절** 용역의 공급 ····· 106
**제3절** 재화의 수입 ····· 112
**제4절** 부수 재화 및 용역의 공급 ····· 114




## 학습요점

| 과 세 거 래 | | 비 과 세 거 래 |
|---|---|---|
| 실 제 공 급<br>(계약·법률상 원인 공급) | 간 주 공 급 | |
| ① 매매계약에 의한 공급<br>② 가공계약에 의한 공급<br>③ 교환계약에 의한 공급<br>④ 기타원인에 의한 공급 | ① 자가공급<br>- 면세사업전용<br>- 개별소비세과세대상승용차<br>- 판매목적 직매장 반출<br>② 개인적 공급<br>③ 사업상 증여<br>④ 폐업시 남아있는 재화 | ① 조달청·런던금속거래소 지정 창고의 창고증권 양도<br>② 공매, 경매 재화<br>③ 수용대상 재화<br>④ 담보제공<br>⑤ 사업양도<br>⑥ 조세의 물납<br>⑦ 사업장간 판매목적 이외의 내부거래 등(부가법통칙)<br>⑧ 정비사업조합 공급 토지·건축물(조특법) |

○ 자가 공급과 개인적 공급의 차이
간주공급으로 과세되는 점에서는 동일하지만, 전자는 자기 사업을 위해서, 후자는 사업자·사용인의 개인적 목적을 위해서 사용·소비된다.

○ 개인적 공급과 사업상 증여의 차이
전자는 개인적 목적을 위해 사업자나 사용인에게 제공되며, 후자는 사업활동의 일환으로 판매촉진·선전 등을 위해서 고객 또는 불특정 다수인에게 제공된다.

# 제1절 재화의 공급

## 1. 의의

과세대상으로서의 재화의 공급은 납세의무의 성립과 발생에 필요한 물적 기초, 과세객체를 개념적으로 규정한 것이나 과세거래로서의 재화의 공급은 실제 사업자의 입장에서 부가가치세 거래징수, 부가가치세 납세의무 등이 발생하는 거래를 말한다.

## 2. 재화공급의 범위

### 가. 계약상·법률상 원인에 의한 공급(실제공급)

재화의 공급은 계약상 또는 법률상의 모든 원인에 따라 재화를 인도하거나 양도하는 것으로 한다.(法 §9①, 令 §18)

#### 1) 계약상 또는 법률상의 모든 원인

재화가 인도 또는 양도되는 계약상의 원인이란 일반상거래에서와 같이 거래당사자간의 매매의사가 표시된 원인을 말하며, 법률상의 모든 원인이란 거래당사자간의 의사표시에 관계없이도 수용, 판결 등과 같이 재화의 인도 또는 양도가 강제된 일체의 행위를 말한다.

#### 2) 인도 또는 양도

인도 또는 양도에 대하여는 「부가가치세법」에서 별도로 정의하고 있지는 않지만, 대법원은 부가가치세가 소비세임에 비추어 궁극적으로 재화를 사용·소비할 권한의 이전이 수반되는 것이라고 판결하고 있으며,(대법원 90누3157, 1990.8.10) 「민법」상에서는 동산에 관한 물건의 양도는 그 동산을 인도하여야 효력이 생기는 것으로 규정하고 있다.

이러한 인도에는 직접 현실적으로 물건을 발급하는 것과 같이 물건에 대한 사실상의 지배를 이전하는 현실의 인도 외에 인도를 받은 자가 이미 물건을 점유하고 있는 경우로서 인도의 의사표시만으로 인도가 되는 간이인도, 물건을

점유하는 자(양도자)가 타인(양수인)을 위하여 간접 점유를 설정하고 스스로 타주 점유자로서 직접 점유를 계속함으로써 인도가 되는 점유개정, 제3자가 점유하고 있는 물건을 인도하는 경우에 양도인이 제3자에 대하여 가지고 있는 반환청구권을 양수인에게 양도함으로써 인도를 한 것으로 되는 목적물 반환청구권 등이 있다.(민법 §188, §189, §190)

또한, 양도라 함은 재화에 대한 법률상의 지위를 이전하는 것. 즉, 소유권의 이전을 말하는 것이다. 일반적으로 부동산 또는 권리 등의 경우에는 소유권이 이전됨으로써 재화의 공급이 이루어진다.

### 3) 재화 공급(실제공급)의 범위

#### 가) 매매계약에 의한 재화의 인도·양도

현금판매·외상판매·할부판매·장기할부판매·조건부 및 기한부판매·위탁판매와 그 밖의 매매계약에 의하여 재화를 인도하거나 양도하는 것을 말한다.(令 §18①1)

#### 나) 가공계약에 의한 재화의 인도

사업자가 주요자재의 전부 또는 일부를 부담하고 상대방으로부터 인도받은 재화를 가공하여 새로운 재화를 만드는 가공계약에 따라 재화를 인도하는 것을 말하며(令 §18①2), 상대방으로부터 인도받은 재화에 주요자재를 전혀 부담하지 아니하고 단순가공만하여 주는 것은 용역의 공급으로 본다.

#### 다) 교환계약에 의한 재화의 공급

사업자가 재화의 인도 대가로서 다른 재화를 인도 받거나 용역을 제공받는 교환계약에 따라 재화를 인도하거나 양도하는 것을 말한다.(令 §18①3) 교환계약에 의한 재화의 인도 또는 양도에는 교환뿐만 아니라 소비대차의 경우까지 포함하는 개념으로 사용하고 있다. 여기서 소비대차라 함은 당사자 일방이 금전 기타 대체물의 소유권을 상대방에게 이전할 것을 약정하고 상대방은 그와 같은 종류·품질 및 수량으로 반환할 것을 약정함으로써 그 효력이 생기는 것을 말한다.(민법 §598)

### 라) 기타 원인에 의한 재화의 공급

사업자가 사업에 관련된 재화를 경매·수용·현물출자와 그 밖의 계약상 또는 법률상의 원인에 따라 재화를 인도하거나 양도하는 것은 재화의 공급으로 본다.(令 §18①4) 다만, 「국세징수법」 제66조의 규정에 따른 공매(동법 제67조의 규정에 따른 수의계약에 따라 매각하는 것을 포함한다) 및 「민사집행법」에 따른 경매(강제경매, 담보권실행을 위한 경매, 「민법」·「상법」 등 그 밖의 법률에 따른 경매를 포함)에 따라 재화를 인도 또는 양도하는 것, 「도시 및 주거환경정비법」·「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 등에 따른 수용절차에서 수용된 재화의 대가를 받는 경우, 「도시 및 주거환경정비법」 제64조제4항에 따른 사업시행자의 매도청구에 따라 재화를 인도하거나 양도하는 것은 재화의 공급으로 보지 아니한다.(令 §18③)

① 경매

물건을 팔고자 하는 사람이 물건을 사고자 하는 다수의 사람에게 매수의 청약을 실시해서 그 중 가장 높은 가격으로 청약을 한 사람에게 물건을 매도하는 형태의 거래를 말하며, 집행 주체에 따라 사(私)경매와 공(公)경매로 나뉜다.

② 수용

특정한 공익사업을 위하여 개인의 재산권을 법률에 의하여 강제적으로 취득하는 것을 말한다.

③ 현물출자

사업자가 법인의 설립 또는 개인 공동사업을 위하여 자본금 또는 출자금을 금전 이외의 재산으로 출자하는 것을 말하며 이는 원칙적으로 재화의 공급에 해당된다. 다만, 후술하는 사업의 포괄적 양도에 해당하는 때에는 예외적으로 과세하지 아니한다.

◈ 출자지분의 과세(통칙 9-18-2)

1. 출자자가 자기의 출자지분을 타인에게 양도·상속·증여하거나 법인 또는 공동사업자가 출자지분을 현금으로 반환하는 것은 재화의 공급에 해당하지 아니한다.
2. 법인 또는 공동사업자가 출자지분을 현물로 반환하는 것은 재화의 공급에 해당한다.
3. 공동사업자가 구성원이 각각 독립적으로 사업을 영위하기 위하여 공동사업의 사업용 고정자산인 건축물을 분할등기하는 경우 해당 건축물의 이전은 재화의 공급으로 본다.

④ 기타 계약상·법률상 원인에 따라 인도 또는 양도하는 경우의 예시
㉮ 법인직영차량의 개인사업 면허전환
㉯ 망실재산 등의 현물반환
㉰ 금융리스자산의 인도
㉱ 소유자별 사업을 위한 공동사업용 건물의 지분별 분할등기
㉲ 사업자가 신축한 건물을 자기가 과세사업에 무상사용할 조건으로 국가 등에 기부채납 하는 것 등이 있다.

**마) 보세구역 내 특정창고 임치물의 국내반입**

국내로부터 보세구역에 있는 창고(보세구역내 조달청 창고 및 런던금속거래소 지정창고)에 임치된 임치물을 국내로 다시 반입하는 것은 재화의 공급으로 본다.(令 §18①5)

## 나. 재화 공급의 특례(간주공급)

계약상·법률상 원인에 의한 공급(실제공급)에 해당하지 않더라도 대가의 수수가 없거나 자기의 사업이나 개인적인 목적 등으로 직접 사용하는 경우 재화의 공급으로 보아 과세하는 경우가 있는데 이를 재화의 간주공급이라 한다.

사업자가 자기의 사업과 관련하여 재화를 생산하거나 취득하면 동 재화를 생산하거나 취득하는 과정에서 거래징수된 부가가치세액은 매출세액에서 공제된다.

그런데 이렇게 매입세액이 공제된 재화를 과세사업에 사용하지 아니하고 사업자 자신의 개인적인 목적으로 사용하는 경우 등에 대하여 부가가치세를 과세하지 않는다면 사업자라 하여 부가가치세를 전혀 부담하지 아니하고 재화를 사용·소비하는 결과를 초래하여 부가가치세의 본질적인 기능이 훼손되고 과세의 공평을 침해받게 된다.

따라서 특정내부거래 또는 외부거래에 대하여 과세형평과 조세중립성을 유지하기 위하여 재화의 공급으로 보아 과세하고 있는 것이다.

이러한 재화 공급의 특례(간주공급)에는 "자가공급, 개인적 공급, 사업상 증여, 폐업하는 때 남아있는 재화" 등 4가지로 구분하고 있다.

### 1) 자가공급

사업자가 자기의 사업과 관련하여 생산하거나 취득한 재화를 자기의 사업을 위하여 직접 사용하거나 소비하는 경우로서 면세사업 전용 재화, 「개별소비세법」 제1조 제2항 제3호에 따른 승용자동차와 그 유지를 위한 재화, 판매목적 직매장 반출을 재화의 공급으로 본다.

#### 가) 면세사업 전용

사업자가 자기의 과세사업과 관련하여 생산하거나 취득한 재화로서 다음 어느 하나에 해당하는 재화(이하 **"자기생산·취득재화"라 한다**)를 자기의 면세사업 및 부가가치세가 과세되지 아니하는 사업을 위하여 직접 사용하거나 소비하는 것은 재화의 공급으로 본다.(法 §10①)

① 법 제38조【공제하는 매입세액】에 따른 매입세액, 그 밖에 이 법 및 다른 법률에 따른 매입세액이 공제된 재화

② 법 제10조 제9항 제2호에 따른 사업양도(포괄적 양도)로 취득한 재화로서 사업양도자가 제38조에 따른 매입세액, 그 밖에 이 법 및 다른 법률에 따른 매입세액을 공제받은 재화

③ 법 제21조 제2항 제3호에 따른 수출에 해당하여 영(零) 퍼센트의 세율을 적용받는 재화('19.1.1. 이후 재화를 사용하거나 소비하는 분부터 적용)

* 내국신용장 또는 구매확인서에 의하여 재화를 공급하는 것 등 부령 제31조 제2항 1호 내지 5호 규정에 따라 영세율 적용을 받아 취득한 재화를 말함

이는 부가가치세가 면제되는 사업에 사용·소비하기 위하여 재화를 취득하는 경우 그 매입세액이 공제되지 아니는 것(法 §39①7)과 동일한 부가가치세의 부담이 이루어지도록 하여 사업자간에 조세의 중립성을 유지하도록 하기 위함이다.

예를 들면 부동산임대업으로 사업자등록을 하고 건물의 취득에 관련된 매입세액을 공제한 후에 동 건물을 부가가치세가 면제되는 사업인 학원(교육용역), 병원(의료보건용역)으로 사용, 상시 주거용으로 임대하는 경우 등은 재화의 공급에 해당한다.

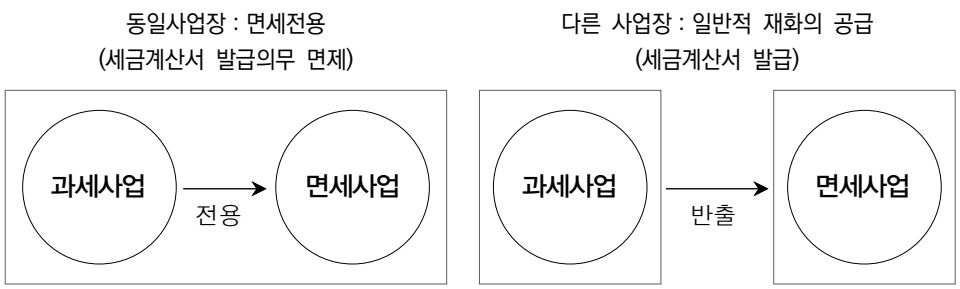
## ◈ 오피스텔을 상시주거용으로 임대시 과세여부

매입세액을 공제받은 오피스텔을 상시주거용 건물의 임대용역을 공급하는 사업을 위하여 직접 사용한 경우에는 면세사업에 전용한 것이므로 재화의 공급으로 봄이 타당함(대법원 2017두50386, 2017.5.31.)

### ■ 참고 : 과세사업장에서 면세사업장으로 반출하는 재화의 과세방법

▣ 기획재정부 해석(재소비 46015-183, '99.5.26. 및 기재부 부가가치세제과-495, '12.10.8.)
사업장을 구분하여 과세사업과 면세사업을 겸영하는 사업자가 과세사업장에서 면세사업장에 재화를 반출하는 경우에는 부가가치세의 사업장단위 과세원칙에 따라 외부거래와 동일하게 취급하여 재화의 공급으로 보아 거래가액 또는 시가를 과세표준으로 하여 세금계산서를 발급하여야 한다.

▣ 기획재정부 해석의 의미
- "면세전용"은 동일사업장 내에서 과세사업에 사용하기 위해 생산·취득한 재화를 면세사업에 사용(전용)하는 경우에만 적용되는 것이고
- 동일사업자가 사업장을 서로 달리하여 과세사업장에서 생산·취득한 재화를 면세사업장으로 반출하는 것은 면세전용이 아니라 법 제6조 제1항에 따른 일반적 재화의 공급에 해당한다는 해석임




### 나) 「개별소비세법」 제1조 제2항 제3호에 따른 소형승용자동차*(비영업용 소형승용차)와 그 유지를 위한 재화

다음 중 어느 하나에 해당하는 자기생산·**취득재화의 사용 또는 소비는** 재화의 공급으로 본다.(법 §10②)

① 사업자가 **자기생산·취득재화**를 매입세액이 매출세액에서 공제되지 아니하는 「개별소비세법」 제1조 제2항 제3호에 따른 자동차로 사용 또는 소비하거나 그 자동차의 유지를 위하여 사용 또는 소비하는 것

② 운수업, 자동차 판매업, 자동차 임대업, 운전학원업, 경비업(기계경비업무)의 출동차량, 위 업종과 유사한 업종의 사업을 경영하는 사업자가 자기생산·취득재화 중 「개별소비세법」 제1조 제2항 제3호에 따른 자동차와 그 자동차의 유지를 위한 재화를 해당 업종에 직접 영업으로 사용하지 아니하고 다른 용도로 사용하는 것

***「개별소비세법」 제1조 제2항 제3호에 따른 소형승용자동차와 제외대상**

| 「개별소비세법」 제1조 제2항 제3호에 따른 소형승용자동차(비영업용 소형승용차) | 비영업용 소형승용차 제외대상 |
|---|---|
| 8인승 이하 승용자동차 | 9인승 이상 또는 배기량 1,000cc 이하이며, 길이 3.6m, 폭 1.6m 이하인 승용자동차 |
| 이륜자동차(125cc 초과 또는 1kw 초과) | |
| 캠핑용자동차 | |
| 8인승 이하 전기승용자동차 | 9인승 이상 또는 길이 3.6m, 폭 1.6m 이하 전기승용자동차 |

여기에서 해당업종에 직접 사용하지 아니하는 비영업용이란 영업용이 아닌 것을 말하며, 영업용이란 승용자동차에 의해 직접 수입금액이 발생하는 경우를 말한다.

재화의 공급에 해당하는 경우는 일반택시운송업을 하는 사업자가 승용자동차를 취득하여 영업용에 사용하다 업무용으로 사용하는 경우, 승용자동차 판매업을 하는 사업자가 자기가 생산한 승용자동차를 해당 사업자의 업무용으로 사용하는 경우, 주유소를 운영하는 사업자가 판매용으로 취득한 유류를 업무용 승용자동차에 사용하는 경우 등이 있다.

### 다) 판매목적 직매장 반출

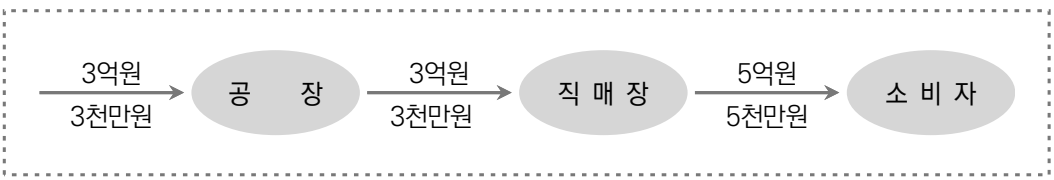
사업장이 둘 이상인 사업자가 자기의 사업과 관련하여 생산 또는 취득한 재화를 판매할 목적으로 자기의 다른 사업장에 반출하는 것은 재화의 공급으로 본다.(法 §10③)

우리나라의 부가가치세제는 사업장별 과세를 원칙으로 하고 있기 때문에 재화를 취득한 사업장에서는 환급세액이 발생하고 판매한 사업장에서는 납부세액이 발생하게 될 것이므로 사업자의 자금 부담을 완화해 주고 과세관청의 행정능률을 제고하기 위하여 판매목적으로 재화를 반출하는 경우에도 별도로 재화의 공급으로 보도록 하고 있다.(法 §10③)

따라서 주사업장총괄납부사업자 또는 사업자단위과세사업자가 총괄납부 또는 사업자단위과세의 적용을 받는 과세기간에 반출하는 것은 재화의 공급으로 보지 아니한다. 그러나 주사업장총괄납부사업자가 법 제32조에 따른 세금계산서를 발급하여 관할 세무서장에게 예정·확정 신고한 경우에는 재화의 공급으로 본다.(法 §10③2 단서)

한편, 자기의 다른 사업장에서 판매할 목적으로 재화를 반출하는 경우만 재화의 공급에 해당하는 것이므로 자기의 다른 사업장에서 과세사업의 원료, 자재, 비품, 고정자산 등으로 사용하기 위하여 반출하는 경우에는 재화의 공급에 해당하지 아니한다.

또한 판매할 목적으로 자기의 다른 사업장으로 재화를 반출하는 경우에는 당초 재화를 취득할 때에 발생한 매입세액의 공제여부와 관계없이 재화의 공급에 해당하고 세금계산서도 반드시 발급하여야 한다.




| 구 분 | 공 장 | | | 직 매 장 | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 매출세액 | 매입세액 | 납부세액 | 매출세액 | 매입세액 | 납부세액 | |
| 공급(×) | 0 | 3,000 | △3,000 | 5,000 | 0 | 5,000 | 7.25 납부 5,000<br>8.24 환급 3,000 |
| 공급(○) | 3,000 | 3,000 | 0 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | 7.25 납부 2,000<br>자금부담 완화 |

### 2) 개인적 공급

사업자가 자기생산·취득재화를 사업과 직접적인 관계없이 자기의 개인적인 목적이나 그 밖의 다른 목적을 위하여 사용·소비하거나 그 사용인 또는 그 밖의 자가 사용·소비하는 것으로서 사업자가 그 대가를 받지 아니하거나 시가보다 낮은 대가를 받는 경우는 재화의 공급으로 본다.(法 §10④)

예를 들면, 가구판매업자가 판매용으로 취득한 책상을 자기 집에서 아들의 공부방용으로 사용하는 경우, 근로자의 날, 회사창립기념일, 사용인의 졸업일, 생일 등을 맞이하여 사용인에게 위로품, 선물 또는 기념품을 무상으로 공급하는 경우에는 개인적 공급으로서 재화의 공급으로 본다.

다만, 사업자가 실비변상적이거나 복리후생적인 목적으로 제공하는 경우로서 다음의 어느 하나에 해당하는 것은 재화의 공급으로 보지 아니한다. 이 경우 시가보다 낮은 대가를 받고 제공하는 것은 시가와 받은 대가의 차액에 한정한다. (法 §10④ 후단, 令 §19의2)

① 사업을 위해 착용하는 작업복, 작업모 및 작업화를 제공하는 경우

② 직장 연예 및 직장 문화와 관련된 재화를 제공하는 경우

③ 다음 항목별로 각각 사용인 1명당 연간 10만원 이하의 재화를 제공하는 경우 (항목별 10만원을 초과하는 경우 그 초과액은 재화의 공급으로 본다.)

가. 경조사와 관련된 재화

나. 설날·추석과 관련된 재화

다. 창립기념일 및 생일 등과 관련된 재화

### 3) 사업을 위한 증여

사업자가 자기생산·취득재화를 자기의 고객이나 불특정 다수에게 증여하는 경우(증여하는 재화의 대가가 주된 거래인 재화의 공급에 대한 대가에 포함되는 경우는 제외한다)는 재화의 공급으로 본다.(法 §10⑤)

다만, 사업자가 사업을 위하여 증여하는 것으로서 다음의 어느 하나에 해당하는 때에는 재화의 공급으로 보지 아니한다.

① 사업을 위하여 대가를 받지 아니하고 다른 사업자에게 인도하거나 양도하는 견본품

② 「재난 및 안전관리 기본법」의 적용을 받아 특별재난지역에 공급하는 물품

③ 부령 제61조 제2항 제9호 나목에 따른 자기적립마일리지 등으로만 전부를 결제받고 공급하는 재화

사업상 증여에 해당하는 사례로는 현물로 판매장려금을 지급하는 경우, 백화점 등에서 일정금액 이상을 구입한 고객을 대상으로 추첨을 통하여 당첨된 고객에게 경품을 제공하는 경우, 광고선전 목적으로 특정한 운동선수에게 재화를 증여하는 경우 등을 들 수 있다.

#### 4) 폐업하는 때 남아있는 재화

사업자가 폐업하거나 사실상 폐업한 경우 또는 사업 개시일 이전에 사업자등록을 신청한 자가 사실상 사업을 시작하지 아니하게 되는 경우에는 자기생산·취득재화 중 남아 있는 재화는 자기에게 공급하는 것으로 본다.

그러나 다음 예시의 경우에는 폐업하는 때 남아있는 재화로서 과세하지 아니한다.(통칙 10-0-7)

① 사업자가 사업의 종류를 변경한 경우 변경 전 사업에 대한 잔존재화

② 동일 사업장 내에서 2 이상의 사업을 겸영하는 사업자가 그 중 일부 사업을 폐지하는 경우 해당 폐지한 사업과 관련된 재고재화

③ 개인사업자 2인이 공동사업을 영위할 목적으로 한 사업자의 사업장을 다른 사업자의 사업장에 통합하여 공동명의로 사업을 영위하는 경우에 통합으로 인하여 폐지된 사업장의 재고재화

④ 폐업일 현재 수입신고(통관)되지 아니한 미도착 재화

⑤ 사업자가 직매장을 폐지하고 자기의 다른 사업장으로 이전하는 경우 해당 직매장의 재고재화

**※ 직매장 반출과 나머지 간주공급과의 차이점**

- 직매장 반출은 당초 재화의 취득에 관련된 매입세액의 공제여부에 관계없이 판매목적으로 반출하는 경우에는 모두 재화의 공급에 해당하나, 그 외 간주공급의 경우에는 법 제39조에 따라 매입세액이 공제되지 아니하는 경우에는 재화의 공급에서 제외된다.
- 직매장 반출의 경우에는 세금계산서를 발급하여야 하나, 그 외 간주공급의 경우에는 모두 세금계산서 발급의무가 면제된다.
- 직매장 반출의 과세표준은 취득가액(취득가액에 일정액을 더한 경우 그 가액)이나, 그 외 간주공급의 경우에는 시가(時價)를 과세표준으로 한다.

## 3. 재화의 공급으로 보지 아니하는 경우

### 가. 임치물의 반환이 수반되지 않는 창고증권의 양도

다음에 해당하는 임치물의 반환이 수반되지 아니하는 창고증권의 양도는 재화의 공급으로 보지 아니한다.

1) 보세구역에 있는 조달청 창고(조달청장이 개설한 것으로서 「관세법」에 따라 특허를 받은 보세창고를 말함)에 보관된 물품에 대하여 조달청장이 발행하는 창고증권의 양도로서 임치물의 반환이 수반되지 아니하는 것(창고증권을 가진 사업자가 보세구역의 다른 사업자에게 인도하기 위하여 조달청 창고에서 임치물을 넘겨받는 경우를 포함) (令 §18②1)

2) 보세구역에 있는 런던금속거래소의 지정창고에 보관된 물품에 대하여 동 거래소의 지정창고가 발행하는 창고증권의 양도로서 임치물의 반환이 수반되지 않는 것(창고증권을 가진 사업자가 보세구역의 다른 사업자에게 인도하기 위하여 지정창고에서 임치물을 넘겨받는 경우를 포함) (令 §18②2)

### 나. 원자재의 무환반출

사업자가 위탁가공을 위하여 원자재를 국외의 수탁가공사업자에게 대가 없이 반출하는 것은 재화의 공급으로 보지 아니한다. 다만, 원료를 대가 없이 국외의 수탁가공 사업자에게 반출하여 가공한 재화를 양도하는 경우에 그 원료의 반출은 영의 세율을 적용하는데, 이와 같이 영세율이 적용되는 것은 제외한다.(令 §18②3)

### 다. 무위험차익거래 조건 소비대차

「한국석유공사법」에 따른 한국석유공사가 「석유 및 석유대체연료 사업법」에 따라 비축된 석유를 수입통관하지 아니하고 보세구역에 보관하면서 국내사업장이 없는 비거주자 또는 외국법인과 무위험차익거래 방식으로 소비대차하는 것은 재화의 공급으로 보지 아니한다.(令 §18②4)

### 라. 공매·경매 재화

「국세징수법」 제66조에 따른 공매(같은 법 제67조에 따른 수의계약에 따라 매각하는 것을 포함한다) 및 「민사집행법」에 따른 경매에 따라 재화를 인도

또는 양도하는 것은 재화의 공급으로 보지 아니하며, 「민사집행법」에 따른 경매에는 강제경매, 담보권실행을 위한 경매(임의경매), 민법·상법 등 그 밖의 법률에 따른 경매를 포함한다.(令 §18③1~2)

## 마. 수용대상 등 재화

1) 「도시 및 주거환경정비법」·「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 등에 따른 수용절차에 따라 수용된 재화의 대가를 받는 경우에는 재화의 공급으로 보지 아니한다.(令 §18③3)

2) 「도시 및 주거환경정비법」 제64조제4항에 따른 사업시행자의 매도청구에 따라 재화를 인도하거나 양도하는 것은 재화의 공급으로 보지 아니한다.(令 §18③4, 2023.2.28. 개정)

* 개정 전에는

「도시 및 주거환경정비법」에 따라 사업시행자가 매도청구권을 행사하여 상가건물을 소유하고 있는 사업자의 부동산이 양도되는 경우 재화의 공급으로 부가가치세가 과세되는 것임.
(2020-법령해석부가-0001,2020.2.6.)

## 바. 담보제공

재화를 담보로 제공하는 것은 재화의 공급으로 보지 않는다.(法 §10⑨1)

담보의 제공은 「질권」 「저당권」 또는 「양도담보」의 목적으로 동산·부동산 및 부동산상의 권리를 제공하는 것을 말한다.(令 §22)

담보의 제공은 담보권자가 우선변제권을 가질 뿐 재화 자체의 사용 소비할 권한을 취득하는 것이 아니므로 재화의 공급으로 보지 아니하는 것이다.

여기서 「질권」은 채권 담보로 동산을 질권자에게 인도하고, 질권자는 점유관리할 뿐, 이를 사용·소비할 수 없다.(예. 전당포)

「저당권」은 채권담보를 목적으로 부동산·부동산상의 권리에 대한 저당권설정등기를 하나, 점유를 저당권자에게 이전하지 않는다.

「양도담보」는 채권담보를 목적으로 재산을 양도하는 형식을 취하나 형식에 불과한 것으로서, 채무자(양도담보설정자)가 채무를 약정기일 내에 변제하는 경우에는 목적물(양도담보물)을 반환하고, 기한 내에 변제되지 않는 경우에는 채권자(양도담보권자)가 목적물로부터 우선변제를 받기로 한 것을 말한다.

## 사. 재화의 공급으로 보지 아니하는 조세의 물납

「상속세 및 증여세법」 제73조 규정에 의한 상속세와 「지방세법」 제117조에 의한 재산세를 사업용 자산으로 물납한 경우에는 재화의 공급으로 보지 아니한다.(令 §24)

## 아. 정비사업조합에 대한 과세특례

정비사업조합이 「도시 및 주거환경정비법」 또는 「빈집 및 소규모주택 정비에 관한 특례법」에 따라 해당 정비사업에 관한 공사를 마친 후에 그 관리처분계획에 따라 조합원에게 공급하는 것으로서 종전의 토지를 대신하여 공급하는 토지 및 건축물(해당 정비사업의 시행으로 건설된 것에 한함)은 「부가가치세법」 제9조 및 제10조에 따른 재화의 공급으로 보지 아니한다.
(조특법 §104의7③)

## 자. 사업의 양도

사업의 양도는 재화의 공급으로 보지 아니한다. 다만, 대리납부 규정에 따라 그 사업을 양수받는 자가 대가를 지급하는 때에 그 대가를 받은 자로부터 부가가치세를 징수하여 그 대가를 지급하는 날이 속하는 달의 **다음 달 25일**까지 사업장 관할 세무서장에게 납부한 경우에는 제외한다.(법 §10⑨2)

사업의 양도는 사업장별(「상법」에 따라 분할 또는 분할합병 하는 경우에는 같은 사업장 안에서 사업부문별로 양도하는 경우 포함)로 그 사업에 관한 모든 권리와 의무를 포괄적으로 승계시키는 것을 말한다.

이 경우 「법인세법」 제46조 제2항 또는 제47조 제1항의 요건을 갖춘 분할의 경우 및 양수자가 승계 받은 사업 외의 새로운 사업의 종류를 추가하거나 사업의 종류를 변경한 경우에도 사업 양도에 포함하므로 각각 재화의 공급으로 보지 아니한다.

한편, 그 사업에 관한 권리와 의무 중 미수금과 미지급금에 관한 것, 해당 사업과 직접 관련이 없는 토지·건물(「법인세법 시행령」 제49조 제1항에 규정하는 자산, 법인이 아닌 사업자의 경우에는 「법인세법 시행령」 제49조 제1항에 규정하는 자산에 준하는 자산을 말함)을 포함하지 아니하고 승계시킨 경우에도 해당 사업을 포괄적으로 승계시키는 것으로 본다.(令 §23)

### 1) 사업의 양도를 재화의 공급으로 보지 않는 취지

첫째, 사업의 양도는 그 성질상 특정 재화의 개별적인 공급이 아니고 전(前) 사업자의 지위를 그대로 승계시키면서 사업자체의 전체적인 가액을 정하여 그에 대한 대가를 지급하기 때문에 특정재화를 과세대상으로 하는 부가가치세 과세거래의 본질적 성격에 맞지 아니할 뿐 아니라

둘째, 부가가치세 생산조직은 그대로 유지·존속하면서 경영주체만 바뀌는 것이므로 공급 전까지의 재화를 부가가치 생산에 그대로 사용·소비되고

셋째, 사업양도는 일반적으로 그 거래금액과 그에 관한 부가가치세액이 크고 그 양수인은 거의 예외 없이 매입세액을 공제받을 것이 예상되어 이와 같은 거래에 대하여도 매출세액을 징수하도록 할 경우 양수인에게 불필요한 자금 압박을 주게 되므로 이를 피하여야 한다는 조세 내지 경제정책상의 배려에 있다 할 것이다.(대법원 82누86, 1983.6.28.외)

### 2) 사업양도의 요건

#### 가) 사업장별 사업의 승계이어야 한다.

부가가치세는 사업장마다 등록하고 신고·납부하도록 하고 있으므로 사업장별 승계는 사업자등록이 되어 있는 장소의 모든 사업을 승계하는 것으로 이해하면 된다. 따라서 둘 이상의 사업장이 있는 사업자가 그 중 어느 한 사업장에 관한 모든 권리와 의무를 포괄적으로 양도하는 것은 사업의 양도에 해당하나, 하나의 사업장에서 두 가지 이상의 사업을 하는 사업자가 어느 한 부문의 사업만을 양도하는 것은 사업의 양도에 해당하지 아니한다.

다만, 예외적으로 「상법」에 의한 분할 또는 분할합병 하는 경우에는 같은 사업장 안에서 사업 부문별로 양도하는 것도 사업의 양도에 해당한다.

#### 나) 모든 권리와 의무를 포괄적으로 승계시켜야 한다.

권리와 의무에는 “미수금 및 미지급금에 관한 것”과 “당해 사업과 직접 관련이 없는 토지·건물 등 자산”은 포함되지 아니한다. 즉, 미수금이나 미지급금 등은 포함되거나 제외되거나 관계없이 사업의 양도에 해당한다.

**다) 사업의 동일성 유지 요건**

2006.2.9. 전에는 양수인이 양도인과 동일 업종을 영위하여 사업의 동일성이 그대로 유지되는 것을 전제로 하였으나, 2006.2.9.부터는 양수인이 승계 받은 사업 외에 새로운 사업의 종류를 추가하거나 사업의 종류를 변경한 경우에도 사업의 양도로 보도록 완화하였다. 이는 양도인은 그 사업에 관한 모든 권리와 의무를 포괄적으로 승계하고 양수인이 승계일 이후에 사업의 종류를 추가하거나 변경하는 경우를 말하는 것으로써 양도인의 사업에 관한 일부 권리·의무가 제외되어 양수도 시점부터 사업의 종류가 변경되는 경우에도 사업의 양도에 해당한다는 것이 아님을 유의하여야 한다.

**라) 양도인과 양수인의 과세유형의 서로 다른 경우**

2006.2.8.까지는 일반과세자가 간이과세자에게 포괄적으로 양도하는 경우라도 사업의 양도에 해당하지 아니하였고, 2006.2.9부터는 일반과세자로부터 사업을 포괄적으로 양수받은 사업자에 대하여는 간이과세를 배제하였으나, 2014.2.21.부터는 양수받은 사업자가 간이과세 요건을 충족하는 경우 간이과세 전환이 허용되었다.(令 §109②8)

**마) 사업자등록 여부나 양도·양수계약서 유무와는 관계가 없다.**

사업장별로 그 사업에 관한 모든 권리와 의무가 포괄적으로 승계되었다면 양도인 또는 양수인이 사업자등록을 하지 아니하였거나, 사업의 포괄적 양수도 계약서를 작성하지 아니하였다 하더라도 사업의 양도에는 영향이 없다.

**바) 사업양도에 해당하는 경우 세금계산서 발급 여부**

2006.12.31.이전에는 사업의 양도에 해당하더라도 양도자가 세금계산서를 발급하고 거래징수 한 세액을 신고 납부한 경우 다시 재화의 공급으로 보아 매입세액으로 공제하도록 하였으나, 2007.1.1.부터는 세금계산서를 발급할 수 없도록 하여 사업의 양도에 해당함에도 세금계산서를 발급한 경우 양수인은 매입세액 공제를 받을 수 없도록 하였다.

이후 납세자 부담 완화를 위해 2013.2.15. 법령개정에 따라 면세(비과세포함) 대상 거래에 대하여 일반세율 적용 세금계산서를 발급한 경우에 공급자가 세금계산서를 발급하여 매출세액에 포함하여 신고·납부하고 수정세금계산서

또는 수정전자세금계산서를 발급하지 아니하는 경우에는 매입세액으로 공제가 가능하도록 하여 사실상 사업의 양도에 대해서도 세금계산서를 발급받을 수 있도록 하였으나,

2014.1.1.부터는 사업양도에 대해 양수자가 양도자를 대리하여 신고·납부를 선택한 경우에는 재화의 공급으로 보아 양도자가 양수자에게 발급한 세금계산서의 매입세액을 양수자의 매출세액에서 공제를 받을 수 있도록 법령을 개정하여 납세편의 및 조세불복으로 인한 행정의 효율적 집행을 도모하였다.

◈ 사업양도의 구체적 범위 (집행기준 10-23-1)

재화의 공급으로 보지 아니하는 사업양도란 사업장별로 사업용 자산을 비롯한 물적·인적시설 및 권리와 의무를 포괄승계시키는 것을 말하며(미수금, 미지급금, 사업과 관련 없는 토지·건물 등 제외), 다음과 같은 사례가 포함된다.

1) 개인인 사업자가 법인설립을 위하여 사업장별로 그 사업에 관한 모든 권리와 의무를 포괄적으로 현물 출자하는 경우
2) 과세사업과 면세사업을 겸영하는 사업자가 사업장별로 과세사업에 관한 모든 권리와 의무를 포괄적으로 양도하는 경우
3) 과세사업에 사용·소비할 목적으로 건설 중인 독립된 제조장으로서 등록되지 아니한 사업장에 관한 모든 권리와 의무를 포괄적으로 양도하는 경우
4) 사업과 관련 없는 특정 권리와 의무, 사업의 핵심적 구성요소가 아닌 일부 자산, 채권, 채무를 제외하고 사업에 관한 모든 권리와 의무를 승계시키는 경우
5) 사업의 포괄적 승계 이후 사업양수자가 사업자등록만을 지연하거나 사업자등록을 하지 아니한 경우
6) 사업을 포괄적으로 승계받은 자가 승계받은 사업 이외에 새로운 사업의 종류를 추가하거나 사업의 종류를 변경한 경우(2006. 2. 9. 이후 사업양도분부터 적용)
7) 주사업장 외에 종사업장을 가지고 있는 사업자단위과세사업자가 종사업장에 대한 모든 권리와 의무를 포괄적으로 승계시키는 경우
8) 2이상의 사업장이 있는 사업자가 그 중 한 사업장에 관한 모든 권리와 의무를 포괄적으로 양도하는 경우
9) 「상법」에 따라 분할하거나 분할합병하는 경우에는 같은 사업장 안에서 사업부문별로 구분하는 경우
10) 「법인세법」 제46조 제2항 또는 제47조 제1항의 요건을 갖춘 분할의 경우

◈ 사업양도에 해당하지 않는 사례 (집행기준 10-23-2)

1) 사업과 직접 관련이 있는 토지와 건물을 제외하고 양도하는 경우
2) 부동산매매업자 또는 건설업자가 일부 부동산 또는 일부 사업장의 부동산을 매각하는 경우
3) 종업원 전부, 기계설비 등을 제외하고 양도하는 경우
4) 부동산임대업자가 임차인에게 부동산임대업에 관한 일체의 권리와 의무를 포괄적으로 승계시키는 경우
5) 일부 과세대상 사업용 부동산을 먼저 양도하고 동일한 과세기간 경과 후 나머지 사업과 관련된 권리·의무, 종업원 등을 양도하는 경우

## 4. 위탁매매 또는 대리인에 의한 매매

위탁매매 또는 대리인에 의한 매매에 있어서는 위탁자 또는 본인이 직접 재화를 공급하거나 공급받은 것으로 본다. 다만 위탁자 또는 본인을 알 수 없는 경우에는 수탁자 또는 대리인이 공급하거나 공급받은 것으로 본다.(法 §10⑦)

※ 위탁매매 또는 대리인에 의한 매매를 하는 해당 거래 또는 재화의 특성상 또는 보관·관리상 위탁자 또는 본인을 알 수 없는 경우에는 위탁자가 수탁자에게 수탁자는 공급받는 자에게 각각 세금계산서 발급

## 5. 신탁재산의 이전

신탁재산의 소유권 이전으로서 ① 위탁자로부터 수탁자에게 신탁재산을 이전하거나 ② 신탁의 종료로 인하여 수탁자로부터 위탁자에게 신탁재산을 이전하는 경우, 또는 ③ 수탁자가 변경되어 새로운 수탁자에게 신탁재산을 이전하는 경우에는 재화의 공급으로 보지 않는다.(法 §10⑨)

cf) 위탁자의 지위가 이전되는 경우(2022.1.1. 시행)

- 「신탁법」 제10조에 따라 위탁자의 지위가 이전되는 경우에는 기존 위탁자가 새로운 위탁자에게 신탁재산을 공급한 것으로 본다. 다만, 신탁재산에 대한 실질적인 소유권의 변동이 있다고 보기 어려운 경우로서 대통령령으로 정하는 경우*에는 신탁재산의 공급으로 보지 아니한다. (法 §10⑧, 令§21의2)

* 1) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구의 집합투자업자가 다른 집합투자업자에게 위탁자의 지위를 이전하는 경우

2) 신탁재산의 실질적인 소유권이 위탁자가 아닌 제3자에게 있는 경우 등 위탁자의 지위 이전에도 불구하고 신탁재산에 대한 실질적인 소유권의 변동이 있다고 보기 어려운 경우

## 6. 사례

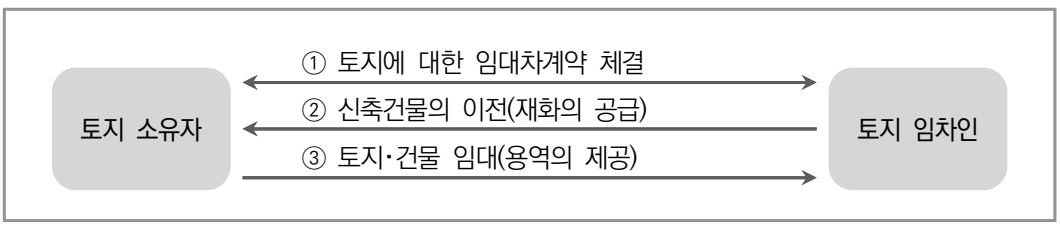
### 가. 재화·용역의 공급에 대한 주요 유형 (집행기준 9-18-1)

부가가치세가 과세되는 재화·용역의 공급에는 다음의 거래가 포함된다.

| 구 분 | 구체적인 거래형태 |
|---|---|
| 매 매 | • 당사자 일방(매도인)이 어떤 재산권을 상대방에게 이전할 것을 약정하고 상대방(매수인)이 이에 대하여 그 대금을 지급할 것을 약정함으로써 성립되는 계약. 현금판매·외상판매·할부판매·장기할부판매·조건부 및 기한부판매·위탁판매·기타 매매계약에 의하여 재화를 인도 또는 양도하는 것 |
| 가 공 | • 자기가 주요 자재의 전부 또는 일부를 부담하고 거래상대방으로부터 인도받은 재화에 공작을 가하여 새로운 재화를 만들어 공급하는 계약 |
| 교 환 | • 당사자 쌍방이 금전 이외에 재산권을 상호 이전할 것을 약정함으로써 그 효력이 생기는 계약을 말하며, 사업자가 자기의 사업과 관련하여 생산·취득한 재화를 거래 상대방의 재화와 교환하는 것 |
| 소비대차 | • 당사자 일방(대주)이 금전 기타 대체물의 소유권을 상대방(차주)에게 이전할 것을 약정하고 상대방은 그와 같은 종류, 품질 및 수량으로 반환할 것을 약정함으로써 성립하는 계약.<br>사업자 간에 재화를 차용하여 사용·소비하고 동종 또는 이종의 재화로 반환하는 것 |
| 임대차 | • 당사자 일방이 상대방에게 목적물을 사용·수익하게 할 것을 약정하고 상대방이 이에 대하여 차임을 지급할 것을 약정하는 것 |
| 기부채납 | • 국가 또는 지방자치단체가 부동산 등의 소유권을 무상으로 받아들이는 것을 말하며, 기부는 「민법」상의 증여와 같고, 채납은 승낙에 해당. 기부채납의 대가로 일정기간 동안 재산권에 대한 무상사용·수익권을 얻는 경우에는 재화와 용역의 교환 거래이다. |
| 증 여 | • 당사자 일방이 무상으로 재산을 상대방에게 수여하는 의사를 표시하고 상대방이 이를 승낙함으로써 그 효력이 생기며, 사업자가 사업용 부동산을 타인(국가·지방자치단체·공익단체 제외)에게 증여하는 것 |
| 부담부 증여 | • 수증자가 증여자의 채무를 인수하는 증여계약으로서 사업자가 자기 사업에 사용하던 건물을 부담부증여하는 것 |
| 환 매 조건부 매 매 | • 매도인이 매매계약과 동시에 환매할 권리를 보유한 때에는 그 영수한 대금 및 매수인이 부담한 매매비용을 반환하고 그 목적물을 돌려받을 수 있는 계약형태로써 사업자가 이러한 환매조건부계약에 따라 재화를 인도 또는 양도하는 경우에는 재화의 공급으로 본다. |
| 경 매 | • 「국세징수법」에 따른 공매(재화의 공급으로 보지 아니한다)<br>• 법률에 따른 경매(「민사집행법」에 따른 강제경매, 담보권실행을 위한 경매, 「민법」·「상법」 등 그 밖의 법률에 따른 경매 포함. 재화의 공급으로 보지 아니한다)<br>• 위의 것을 제외한 경매 |
| 수 용 | • 특정한 공익사업을 위하여 개인의 재산권을 법률에 의하여 강제적으로 취득하는 것 |
| 현물출자 | • 법인 또는 공동사업체에 자본금 또는 출자금을 금전 외의 재산으로 출자하는 것.<br>현물출자를 하게 되면 재화의 공급에 대한 대가로서 주식 또는 출자지분을 취득하게 된다. |
| 기 타 계약상·법률상의 원인 | • 출자지분의 현물반환, 법인 직영차량의 개인사업면허 전환 등 |

### 나. 재화와 용역의 교환거래 사례 (집행기준 9-18-2)

사업자가 타인 소유의 토지 위에 건물을 신축하여 일정기간 동안 사용하기로 약정하고 토지 소유자의 명의로 신축건물을 보존 등기하는 경우 해당 건축물의 이전은 재화의 공급에 해당한다.




### 다. 터파기공사에서 발생한 원석을 운송용역 대가와 상계하는 경우 재화의 공급으로 볼 수 있는지 여부

원고가 하도급 받은 터파기공사에서 발생하는 사토와 원석이 일반적인 폐기물이라면 그 운송비가 동일하여야 함에도 실제 그 운송비가 상당한 차이가 나고, 운송회사는 원석을 골재회사에 판매하여 그 대가를 취득함으로써 그 운송비의 차액 상당을 보전받고 있는 점 등에 비추어 보면, 터파기공사에서 발생하는 원석은 재산적 가치가 있는 재화로서, 원고는 원석 가치에 상당하는 금액을 차감하여 운송비를 결정하고, 터파기공사용역의 대가를 정함으로써, 터파기공사에서 발생하는 원석의 가치 상당액은 원고가 발주자에 공급한 터파기공사용역의 대가 및 원고가 운송업자로부터 받은 운송용역의 대가와 상계되었다고 봄이 상당하다. 따라서 원고가 운송업자에게 원석의 처리를 의뢰한 것은 부가가치세의 과세대상인 재화의 공급에 해당하고, 원고는 원석의 가치 상당액에 해당하는 만큼 하도급업체에 대한 터파기공사용역 대가를 매출누락하고, 운송회사에 대한 원석의 공급대가를 매출누락 하였다고 할 것임
(대법원 2009두2023, 2009.4.9.)

### 라. 매매대금이 청산되거나 소유권이전등기 전에 당해 건물의 배타적인 이용 및 처분을 할 수 있는 점유를 이전한 경우 재화의 공급 해당여부

「부가가치세법」 제6조 제1항, 제9조, 「부가가치세법 시행령」 제14조 등의 취지를 종합하면, 재화의 공급이란 계약상 또는 법률상의 모든 원인에 의하여 재화를 인도 또는 양도하는 것을 말하는 것으로서 부가가치세의 성질에 비추어 보면 그 인도 또는 양도는 재화를 사용·소비할 수 있도록 소유권을 이전하는 행위를 전제로 하는 것이라고

할 것인바, 사업자가 건물을 매도하기로 하는 매매계약을 체결한 다음, 매매대금이 청산되거나 거래상대방 명의로의 이전등기를 경료하기 이전이라도, 거래상대방으로 하여금 사실상 소유자로서 당해 건물에 대한 배타적인 이용 및 처분을 할 수 있도록 그 점유를 이전하였다면, 이는 「부가가치세법」상 재화의 공급에 해당한다 할 것임
(대법원 2005두2926, 2006.10.13.)

### 마. 해외법인에 현물출자하기 위하여 재화를 해외로 반출하는 경우 그 재화의 공급시기 등

사업자가 해외의 법인에 현물출자하기 위하여 재화를 해외로 반출하는 경우 그 재화의 공급시기는 그 재화의 선적일이 되는 것이며, 사업자는 그 선적일이 속하는 과세기간에 부가가치세 영세율 과세표준신고를 하여야 하는 것임.
(부가가치세과-647, 2009,5.7.)

### 바. 재고자산 등의 폐품처리 시 과세

사업자가 고정자산 또는 재고자산을 폐품 처리하여 장부가액을 감소시키고 장부외 자산으로 소유하고 있는 경우에는 재화의 공급으로 보지 않는다. 다만, 당해 재화가 법 제9조의 규정에 의하여 재화의 공급에 해당되는 경우에는 그러하지 아니하다.
(통칙 9-18-4)

### 사. 매입세액의 공제와 간주공급 과세 여부 (집행기준 10-0-1)

취득시 매입세액이 공제되지 아니한 재화가 간주공급에 해당하는 경우 부가가치세의 과세 여부는 다음과 같다.

| 간주공급 유형 | 과세 여부 | 비 고 |
|---|---|---|
| • 면세등 전용 | 과세 안함 | 2008. 2. 22. 이후부터 적용 |
| • 비영업용 소형승용자동차와 그 유지를 위한 재화 | 과세 안함 | |
| • 직매장 반출(판매목적) | 과세 대상 | |
| • 개인적 공급·사업상 증여 | 과세 안함 | |
| • 폐업할 때 남아 있는 재화 | 과세 안함 | 2007. 1. 1. 이후부터 적용 |

### 아. 자가공급에 해당하지 않는 사례 (집행기준 10-0-3)

사업자가 자기의 사업과 관련하여 생산하거나 취득한 재화를 자기의 과세사업을 위하여 다음과 같이 사용·소비하는 경우에는 재화의 공급으로 보지 아니한다.

1) 자기의 다른 사업장에서 원료·자재 등으로 사용·소비하기 위하여 반출하는 경우
2) 자기 사업상의 기술개발을 위하여 시험용으로 사용·소비하는 경우
3) 수선비 등에 대체하여 사용·소비하는 경우
4) 사후무료서비스를 제공하기 위하여 사용·소비하는 경우
5) 불량품 교환 또는 광고선전을 위한 상품진열 등의 목적으로 자기의 다른 사업장으로 반출하는 경우

### 자. 미분양주택 일시 임대에 대한 부가가치세 과세기준 예시

미분양주택을 임대함에 있어 주택임대업으로 등록을 하지 아니한 경우에는 일시적·잠정적으로 임대한 것인지 임대업으로 전환한 것인지 여부에 따라 과세(면세사업전용) 여부가 결정됨. 이 경우 과세기준을 일률적으로 정하기는 어려우나 면세사업인 주택임대업으로 전환한 것으로 보아 면세전용으로 과세할 수 있는 경우를 아래와 같이 예시함(부가 46410-2126, 1997.9.12.)

**판단기준 예시**

① 기간에 의한 기준 예시

㉮ 분양을 위한 대외적인 의사표시 없이 실제 임대기간이 연이어 2년 이상인 경우

㉯ 분양을 위한 대외적인 의사표시 없이 당해 주택의 준공일(입주 또는 실제 사용가능일 포함)로부터 3년이 경과한 후 최초로 임대에 공하는 경우

② 기타 기준 예시

㉮ 주택임대업으로 등록한 경우

㉯ 임대차계약서 등에 분양목적의 주택임을 표시함이 없이 임대기간을 2년 이상으로 기재하여 사실상 임대업을 영위하는 것으로 보는 것이 타당하다고 인정되는 경우

㈐ 분양(판매)을 위한 대외적인 의사표시 없이 임대광고만을 한 경우

㈑ 임대당시의 전세보증금(임대료 환산) 등이 당해 임대주택의 신축가액보다 높아 사실상 분양을 포기하고 임대업으로 전환한 것으로 볼 수 있는 경우

③ 면세전용(임대 전환)으로 보아 과세하는 경우 과세방법

㉮ 위의 예시기준과 같이 사실상 임대업으로 전환한 것으로 볼 수 있는 경우에는 임대에 공하는 주택을 면세사업에 전용한 것으로 보아 부가가치세를 과세함

㉯ 주택임대업으로 전환하는 때(전환한 것으로 보는 때 포함)를 자가공급(면세전용)의 공급시기로 보며

㉰ 면세전용으로 보는 때의 시가에 의하여 부가가치세를 과세함(시가는 부가가치세법 규정에 의함)

### 차. 사업상 증여 유형 (집행기준 10-20-1)

① 판매장려금

사업자가 자기 재화의 판매촉진을 위하여 거래상대방의 판매실적에 따라 일정률의 장려금품을 지급 또는 공급하는 경우 금전으로 지급하는 장려금은 과세표준에서 공제하지 않지만, 재화로 공급하는 경우에는 사업상 증여에 해당된다.

② 경품의 과세

사업자가 자기의 고객 중 추첨을 통하여 당첨된 자에게 재화를 경품으로 제공하는 경우에는 사업상 증여에 해당된다.

**사업상 증여에 해당하는 사례**

주유소를 운영하는 사업자 김정성은 주유소를 이용하는 고객 중 이용실적에 따라 김치냉장고, 침대, 청소기, 세제 등 물품을 무상으로 제공하고 있다. 이 경우 김정성이 제공하는 물품에 대하여 매입세액을 공제받은 경우 사업상 증여에 해당하여 재화의 공급으로 보아야 한다.

### 카. 사업상 증여 등에 해당하지 않는 사례 (집행기준 10-20-2)

① 복리후생을 위한 공급

사업자가 자기의 사업과 관련하여 취득한 재화를 자기의 사용인에게 복리후생을 위하여 실비변상적이거나 무상으로 공급하는 다음의 것에 대하여는 재화의 공급으로 보지 아니한다.

㉮ 작업복·작업모·작업화

㉯ 직장체육비·직장연예비와 관련된 재화

㉰ 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 재화를 제공하는 경우 각 목별로 각각 사용인 1명당 연간 10만원을 한도로 하며, 10만원을 초과하는 경우 해당 초과액에 대해서는 재화의 공급으로 본다.

- 경조사와 관련된 재화
- 설날·추석과 관련된 재화
- 창립기념일 및 생일 등과 관련된 재화

② 광고선전물의 배포

사업자가 자기의 사업과 관련하여 생산하거나 취득한 재화를 광고선전 목적으로 불특정다수인에게 무상으로 배포하는 경우(직매장·대리점을 통하여 배포하는 경우를 포함한다)에는 재화의 공급으로 보지 아니한다.

※ 그러나 광고선전의 목적으로 특정업체에 간판을 제작하여 무상으로 기증하는 경우에는 사업상증여에 해당되어 과세된다.(부가1265-455, 82.2.22.)

③ 기증품(할증품)의 과세

사업자가 자기의 제품 또는 상품을 구입하는 자에게 구입당시 그 구입액의 비율에 따라 증여하는 기증품 등은 주된 재화의 공급에 포함되므로 재화의 공급으로 보지 아니한다.

### 타. eSIM의 과세여부

사업자가 해외에서만 사용할 수 있는 통신 선불 eSIM을 온라인을 통해 소비자에게 판매하는 경우 부가가치세 과세대상에 해당하지 않는 것이며, 통신 선불 eSIM을 구매한 고객이 유효기간 내 미사용하여 일정 금액이 판매한 사업자에게 귀속되는 경우 재화 또는 용역의 공급과 관계없이 우발적으로 발생한 수익으로서 부가가치세 과세대상에 해당하지 않는 것임 (서면-2024-부가-3680, 2024.12.2.)

### 파. 간주공급으로 과세된 재화를 매각한 경우 과세여부

「부가가치세법」 제6조 제2항(자가공급)에 따라 부가가치세가 과세된 재화를 공급하는 경우에는 부가가치세법 제6조 제1항의 규정에 의한 계약상 또는 법률상의 모든 원인에 의하여 재화를 인도 또는 양도하는 경우에 해당하여 부가가치세가 과세되는 것임(재정경제부 부가가치세제과-763, 2007.10.30.)

### 하. 재화의 공급으로 보지 않는 사례 (집행기준 9-0-2)

① 질권·저당권·양도담보의 목적으로 동산·부동산 또는 부동산상의 권리를 제공

② 사업장별로 그 사업에 관한 모든 권리·의무를 포괄승계시키는 사업양도

③ 「상속세 및 증여세법」 및 「지방세법」에 따라 물납하는 사업용 자산

④ 「국세징수법」에 따른 공매, 「민사집행법」에 따른 경매로 매각되는 재화

⑤ 「도시 및 주거환경정비법」 등에 따른 수용절차에 있어서 수용대상인 재화의 소유자가 수용된 재화에 대한 대가를 받은 경우의 해당 재화

⑥ 「도시 및 주거환경정비법」 제64조 제4항에 따른 사업시행자의 매도청구에 따른 재화를 인도하거나 양도하는 것

⑦ 사업자가 고정자산 또는 재고자산을 폐품처리하여 장부가액을 소멸시킨 경우의 해당 재화

⑧ 수재·화재·도난·파손·재고감모손 등으로 인하여 멸실 또는 망실된 재화

⑨ 건설업을 영위하는 사업자가 자기의 해외건설공사에 건설용 자재로 사용·소비할 목적으로 국외로 반출하는 재화

⑩ 사업자가 위탁가공을 위하여 국외의 수탁가공사업자에게 무환으로 반출하는 것 (시행령 제31조 제1항 제5호에 따라 영세율이 적용되는 것은 제외)

⑪ 한국석유공사가 「석유 및 석유대체연료 사업법」에 따라 비축된 석유를 수입통관하지 않고 보세구역에 보관하면서 국내사업장이 없는 비거주자 또는 외국법인 (시행령 제8조제6항)과 무위험차익 거래 방식으로 소비대차하는 것

⑫ 당초 공급된 재화 중 일부 부품의 불량으로 인하여 대가를 별도로 받지 않고

불량품을 보충하기 위하여 공급하는 재화

⑬ 공동사업 구성원이 다른 동업예정자에게 양도하는 공동사업 지분

⑭ 폐업하는 때에 남아 있는 재화로 과세된 후에 실제로 처분하는 재화

⑮ 위탁자로부터 수탁자에게, 신탁의 종료로 수탁자로부터 위탁자에게, 수탁자가 변경되어 새로운 수탁자에게 신탁재산을 이전하는 경우의 소유권 이전

### 거. 택시사업과 부동산을 순차적으로 양도하는 경우 사업의 양도 해당 여부

자기의 부동산에서 일반택시운수업을 영위하는 사업자가 다른 택시사업자에게 일반택시운수업을 양도하고, 3일 후에 또 다른 사업자에게 부동산을 양도함에 따라 일시적으로 부동산을 다른 택시사업자에게 임대한 경우 해당 부동산의 양도는 「부가가치세법」 제6조 제6항 제2호에 따른 '사업의 양도'에 해당하지 아니하는 것임
(법규부가 2009-432, 2009.12.29.)

### 너. 일부 임차건물이 제외되는 경우 사업양도 해당 여부

공동소유자 중 1인이 다른 공동소유자의 토지 및 건물지분을 임차하여 사업을 영위하다가 자기 소유의 토지 및 건물과 사업시설 전부를 포함(임차권 제외)하여 사업장별로 그 사업에 관한 모든 권리와 의무를 포괄적으로 다른 공동소유자에게 승계시키는 경우 「부가가치세법」 제6조 제6항 제2호와 같은법 시행령 제17조 제2항에 따라 부가가치세가 과세되는 재화의 공급으로 보지 않음
(기획재정부 부가가치세제과-615, 2011.10.6.)

### 더. 구분 등기된 사업장 중 일부 사업장을 양도하는 경우 사업양도 해당 여부

사업자가 구분 등기된 2 이상의 상가를 취득하여 하나의 사업자등록번호로 등록 후 부동산임대업을 영위하다가 그 중 하나의 사업장에 관한 모든 권리와 의무를 포괄적으로 승계시키는 경우에는 「부가가치세법」 제10조 제9항 제2호에 따른 사업양도에 해당하는 것임(사전2021법령해석부가-1539, 2021.10.20.)

# 제2절 용역의 공급

학습요점

○ 용역의 공급
계약상·법률상 모든 원인에 의하여 역무를 제공하거나 시설물·권리 등 재화를 사용하게 하는 것

| 과 세 거 래 | | 비 과 세 거 래 |
|---|---|---|
| 실 제 공 급<br>(계약·법률상 원인 공급) | 간 주 공 급 | |
| ① 역무 제공<br>② 시설, 권리등 재화 사용이용 | 자가공급<br>(실제로는 과세 안함) | ① 근로 제공<br>② 무상 공급<br>(특수관계자간사업용 부동산임대제외) |

## 1. 의의

과세대상으로서의 용역의 공급은 납세의무의 성립과 발생에 필요한 물적기초, 과세객체를 개념적으로 규정한 것이나 과세거래로서의 용역의 공급은 실제 사업자의 입장에서 부가가치세 거래징수, 부가가치세 납세의무 등이 발생하는 거래를 말한다.

## 2. 용역의 공급 범위

### 가. 계약상·법률상의 모든 원인에 의한 공급

용역의 공급은 계약상 또는 법률상의 모든 원인에 따라 역무를 제공하거나 시설물, 권리 등 재화를 사용하게 하는 것으로 한다.(法 §11①)

계약상·법률상의 모든 원인은 재화의 공급에서 설명한 바와 같고, "역무"란 일반적으로 노동력에 의한 활동 또는 서비스를 말하고, "시설물의 사용"은 건물, 기계장치, 테니스장·냉장창고·자동차정류장 등 유체물을 사용하게 하는 것을 말하며, "권리의 사용"은 특허권, 광업권, 실용신안권, 상표권 등의 무체물을 사용하게 하는 것을 말한다.

### 나. 용역의 공급으로 보는 경우

다음에 해당하는 것은 용역의 공급으로 본다.(令 §25)

1) 건설업에 있어서는 건설사업자가 건설자재의 전부 또는 일부를 부담하는 것

* 건설업자는 철근, 레미콘 등 자재 등을 사용하여 유체물인 건축물을 만드는 것이나, 건축주와의 계약에 의해 그 행위만을 하는 것이므로 용역의 공급으로 보는 것임

2) 상대방으로부터 인도받은 재화에 주요자재를 전혀 부담하지 아니하고 단순히 가공만 하여 주는 것

* 부수자재는 부담하더라도 용역의 공급이며, 주요자재를 일부라도 부담하면 재화의 공급임

3) 산업상·상업상 또는 과학상의 지식·경험 또는 숙련에 관한 정보를 제공하는 것

## 3. 용역 공급의 특례

### 가. 용역의 자가공급

사업자가 자신의 용역을 자기의 사업을 위하여 대가를 받지 아니하고 공급함으로써 다른 사업자와의 과세형평이 침해되는 경우에는 자기에게 용역을 공급하는 것으로 본다. 이 경우 용역의 범위는 대통령령으로 정한다.(法 §12①)

그러나 현재 시행령에서 정한 범위가 없으므로 현실적으로 용역의 자가공급은 과세되지 않고 있다. 용역의 자가공급에 해당하는 사례로는 사업자가 자기의 사업과 관련하여 사업장 내에서 구내식당을 운영하면서 그 사용인에게 음식용역을 무상으로 제공하는 경우를 들 수 있다.

### 나. 용역의 무상공급

타인(특수관계자 포함)에게 대가를 받지 아니하고 용역을 공급하는 것은 과세거래인 용역의 공급으로 보지 아니한다.(法 §12②)

재화의 무상공급에 대하여는 과세거래로 규정하고 있으나, 용역의 무상공급을 과세거래로 보지 아니하는 것은 재화는 그 자체가 시장성이 있을 뿐만 아니라 그 가치를 평가하여 과세표준을 파악할 수 있는 반면 용역의 경우는 대가가 없으면 그 자체가 시장가격이 형성되지 않기 때문에 그 가액을 평가하여 세액을 계산하기가 사실상 곤란하기 때문이다.

다만, 사업자가 특수관계인에게 사업용 부동산의 임대용역을 공급하는 것은 용역의 공급으로 본다.(法 §12② 단서) 이 경우 "특수관계인"이란 「소득세법 시행령」 제98조 제1항 또는 「법인세법 시행령」 제2조 제8항에 따른 특수관계인을 말한다.(令 §26①)

그러나 다음의 어느 하나에 해당하는 것은 과세거래인 사업용 부동산의 임대용역으로 보지 아니한다.

① 「산업교육진흥 및 산학연협력촉진에 관한 법률」 제25조에 따라 설립된 산학협력단과 같은 법 제2조 제2호 다목의 대학 간 사업용 부동산의 임대용역

② 「공공주택특별법」 제4조 제1항 제1호부터 제4호까지에 해당하는 자와 같은 법 제4조 제1항 제6호의 부동산투자회사간 사업용 부동산의 임대용역

* 서민 주거비 경감을 위하여 공공주택사업자와 특수관계인에 해당하는 부동산투자회사 간 사업용 부동산의 임대용역에 대하여 과세제외(2018. 2. 13. 이후 용역을 공급하거나 공급받는 분부터 적용)

〈공공주택특별법 제4조 제1항〉

1호 : 국가 또는 지방자치단체

2호 : 「한국토지주택공사법」에 따른 한국토지주택공사

3호 : 「지방공기업법」 제49조에 따라 주택사업을 목적으로 설립된 지방공사

4호 : 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제5조에 따른 공공기관 중 일정기관

6호 : 주택도시기금 또는 제1호부터 제4호까지의 규정 중 어느 하나에 해당하는 자가 총지분의 전부를 출자(공동으로 출자한 경우를 포함한다)하여 「부동산투자회사법」에 따라 설립한 부동산투자회사

## 다. 고용관계에 의한 근로의 제공

고용관계에 의한 근로의 제공은 용역의 공급으로 보지 아니한다.(法 §12③)

이는 근로의 대가인 임금은 부가가치를 창출하는 요소에 불과하며, 고용관계에 의하여 제공하기 때문이다.

## 4. 사례

### 가. 용역의 공급에 해당하여 과세되는 사례 (집행기준 11-0-2)

① 건설업자가 건설자재의 전부 또는 일부를 부담하여 용역을 제공하고 대가를 받는 경우

② 사업자가 거래상대방으로부터 인도받은 재화에 주요 자재를 전혀 부담하지 아니하고 단순히 가공만 하여주고 대가를 받는 경우

③ 사업자가 산업상·상업상 또는 과학상의 지식·경험 또는 숙련에 관한 정보를 제공하고 대가를 받는 경우

④ 사업자가 권리(저작권, 상표권, 특허권 등)를 대여하고 대가를 받는 경우

⑤ 사업자가 국가 또는 지방자치단체로부터 국유재산 관리 및 운영을 포괄적으로 위탁받아 자신의 명의와 계산으로 타인으로 하여금 국유재산을 사용하게 하고 대가를 받는 경우

⑥ 인터넷 등을 이용하여 반복적으로 특정 정보를 게재하고 그 정보를 이용하는 자로부터 정보이용료를 받는 경우

⑦ 공유수면 매립면허를 받은 자가 공유수면을 매립·준공한 후 그 대가로 매립지 일부의 소유권을 취득하는 경우

⑧ 사업자가 부동산임대용역을 공급하고 그 대가를 확정한 후 해당 대가의 전부 또는 일부를 면제하는 경우

⑨ 사업자가 지방자치단체로부터 놀이시설 및 노상주차장 등에 대한 유지·보수 등의 포괄적인 관리 · 운영을 위탁받아 자기책임과 계산하에 해당 시설의 이용자로부터 사용료를 받는 경우

⑩ 테니스장 · 냉장창고 · 자동차 정류장 등의 재화 · 시설물 또는 권리를 사용하게 하고 그 대가를 받는 경우

⑪ 국외 소재 외국법인(甲)이 다른 외국법인(乙)에게 재화의 공급 및 해당 재화 관련 용역을 제공하는 계약을 체결하고, 외국법인(甲)의 국내지점(丙)이 국내 보세구역에서 해당 용역을 공급한 경우에 있어 국내지점(丙)이 제공하는 용역

### 나. 의료업자가 종업원에게 유상으로 음식용역 제공시 과세여부

면세사업자인 의료업자가 계속 반복적으로 자기 종업원에게 음식 용역을 제공하고 대가를 받는 경우에는 과세된다.(부가 46015-717, 1994.4.12.)

### 다. 유튜버가 수취하는 후원금

과세사업자인 유튜버가 동영상 공급과 함께 본인 명의의 계좌를 노출하여 시청자로부터 직접 후원금을 수취하는 경우에 동 후원금은 부가가치세 과세대상에 해당함(기재부 부가가치세제과-8, 2025.1.8.)

### 라. 로또복권 판매수수료

「부가가치세법」 제12조 제1항 제8호에서 규정하는 복권의 공급에 대한 부가가치세 면제는 복권의 발행주체 등이 자기의 책임과 계산 하에 재화인 복권 그 자체를 공급하는 것을 말하는 것이고, 부가가치세 과세대상인 "용역"이라 함은 재화 이외의 재산적 가치가 있는 모든 역무 및 기타 행위를 말하는 것으로서 복권판매인이 복권발행업자 등으로부터 복권을 제공받아 액면금액으로 판매하고 판매수수료를 차감·정산하는 것은 재화인 복권 그 자체를 공급하는 것이 아니라 계약에 의해 복권의 판매행위를 수행하는 것으로서 「부가가치세법」 제7조 제1항의 규정에 의한 용역에 공급에 해당하여 부가가치세가 과세되는 것임(부가 46015-349, 2003.5.1.)

### 마. 숲 가꾸기 사업의 부가가치세 과세여부

甲법인은 조림, 육림, 자연휴양림조성 사업 등 산림사업을 목적으로 설립한 법인사업자로서 발주처인 지방자치단체와 산림사업도급 계약을 체결한 다음 자신의 역무를 제공하여 산림사업인 숲 가꾸기 사업 등을 행하고 지방자치단체로부터 그 대가를 받았으므로 숲 가꾸기 사업 등은 부가가치세법 제7조의 용역의 공급 거래로서 부가가치세 과세대상에 해당함(대구지법 2008구합3182, 2009. 4.29.)

### 바. 용역의 자가공급으로 보아 과세하지 아니하는 사례 (집행기준 12-0-1)

① 사업자가 자기의 사업과 관련하여 사업장 내에서 그 사용인에게 음식용역을 무상으로 제공하는 경우

② 사업자가 사용인의 직무상 부상 또는 질병을 무상으로 치료하는 경우

③ 국내에 사업장이 각각 다른 수 개의 사업을 겸영하는 사업자가 그 중 한 사업장에 관련된 용역을 자기의 다른 사업장에 공급하는 경우

### 사. 2개 이상의 사업을 영위하는 법인이 부동산임대업에 공하던 부동산 중 일부를 당해 법인의 다른 사업에 사용하는 경우 과세여부

① 2개 이상의 사업장을 가지고 사업하던 법인이 한 사업장의 부동산임대업에 공하던 부동산 중 일부를 당해 법인의 다른 사업장이 직접 사용하는 경우 「부가가치세법」 제7조 제2항 및 같은법 시행령 제19조 제1항의 규정에 의한 용역의 자가공급에 해당하여 부가가치세가 과세되지 아니하는 것임

② 이 경우 당해 법인의 다른 사업장이 동 부동산을 부가가치세가 면제되는 사업에 사용하는 경우 동 부동산은 「부가가치세법」 제6조 제2항 및 같은법 시행령 제15조 제1항 제1호의 규정에 의하여 부가가치세가 과세되는 것임
(서면3팀-2515, 2004.12.10.)

### 아. 국내지점이 제공한 용역이 외국본점의 일괄공급계약에 대한 부수 용역으로 자가공급에 해당하는지 여부

국외소재 외국법인(갑)이 다른 외국법인(을)에게 전력장비 공급 및 동 전력장비 설치감독·시운전 감리용역을 제공하는 계약을 체결하고, 갑의 국내지점(병)이 국내 보세구역에서 본건 용역을 제공한 경우 병의 본건 용역제공은 「부가가치세법」 제11조제1항에 따른 용역의 공급에 해당함

본건 용역을 수행한 병이 갑으로부터 운영경비 형태로 외화를 송금받더라도 이는 비거주자 또는 외국법인으로부터 외화를 직접 송금받은 경우에 해당하지 않아 영세율이 적용되지 않는다(조세법령운용과-419, 2022.4.26.)

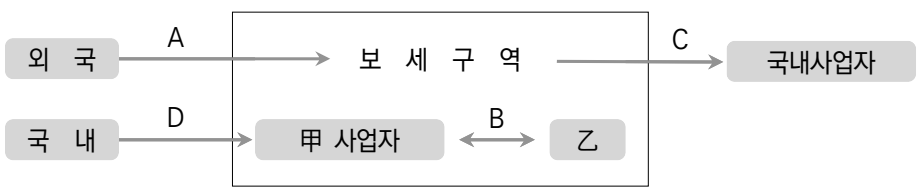
# 제3절 재화의 수입

학습요점

○ 수입의 정의
무역활동, 기타의 사유로 외국에서 우리나라로 물품이 이전되는 사실상태를 말한다

○ 재화의 수입
외국으로부터 국내에 도착된 물품과 수출신고가 수리되어 선(기)적된 물품을 국내에 반입하는 것
(보세구역을 거치는 것은 보세구역에서 반입하는 것)

○ 보세구역(자유무역지역포함)관련 거래
A 거래 : 수입이 아니다
B, D거래 : 일반적 공급거래
C 거래 : 수입이다




○ 재화의 수입시에는 세관장이 수입자로부터 부가가치세를 거래징수한다.

## 1. 의의

재화의 수입은 외국으로부터 국내에 도착한 물품(외국 선박에 의하여 공해에서 채집되거나 잡힌 수산물을 포함)으로서 수입신고가 수리되기 전의 것과 수출신고가 수리된 물품으로 선(기)적 완료되었던 물품을 국내에 반입하는 것(보세구역을 거치는 것은 보세구역에서 반입하는 것)을 말한다.(法 §13)

다만, 수출신고가 수리된 물품으로서 선적되지 아니한 물품을 보세구역에서 반입하는 경우는 재화의 수입으로 보지 아니한다.(法 §13②)

## 2. 수입시의 부가가치세 징수와 보세구역

### 가. 수입시 부가가치세 징수방법

수입하는 재화에 대하여는 세관장이 재화를 수입하는 자가 누구인가에 관계없이 그 재화를 수입하는 때에 「관세법」에 따라 징수한다.(法 §58②)

## 나. 보세구역

보세구역은 일반적으로 관세채권의 확보와 통관질서 확립을 위하여 「관세법」에 따라 정한 지역을 말하는데, 「부가가치세법」 제13조에 규정하는 보세구역은 다음과 같다.(令 §27)

1) 「관세법」에 따른 보세구역
2) 「자유무역지역의 지정 및 운영에 관한 법률」에 따른 자유무역지역

## 다. 보세구역에 대한 부가가치세 적용

보세구역(자유무역지역 포함)에 관련된 부가가치세의 적용은 다음과 같이 한다.(통칙 9-18-7)

① 외국에서 보세구역으로 재화를 반입하는 것은 재화의 수입에 해당하지 아니한다.

② 동일한 보세구역 내에서 재화를 공급하거나 용역을 제공하는 것은 재화의 공급 또는 용역의 공급에 해당한다.

③ 보세구역 이외의 장소에서 보세구역으로 재화 또는 용역을 공급하는 것은 재화 또는 용역의 공급에 해당한다.

④ 사업자가 보세구역 내에서 보세구역 외의 국내에 재화를 공급하는 경우에 공급가액 중 관세가 과세되는 부분에 대하여는 세관장이 부가가치세를 거래징수하고 수입세금계산서를 발급하며 공급가액 중 관세의 과세가격과 관세, 개별소비세, 주세, 교육세, 교통·에너지·환경세 및 농어촌특별세의 합계액을 뺀 잔액에 대하여는 재화 또는 용역을 공급하는 사업자가 부가가치세를 거래징수하고 세금계산서를 발급하여야 한다. 다만, 영 제61조 제2항 제5호 단서에 해당하는 때에는 그 선하증권의 공급가액 전체에 대하여 부가가치세를 거래징수하고 세금계산서를 발급할 수 있다.

⑤ 사업자가 보세구역 내에서 보세구역 외의 국내로 내국신용장에 의하여 재화를 공급하는 경우에 공급가액 중 관세가 과세되는 부분에 대하여는 세관장이 부가가치세를 거래징수하고 수입세금계산서를 발급하며 공급가액 중 관세의 과세가격과 관세, 개별소비세, 주세, 교육세, 교통·에너지·환경세 및 농어촌특별세의 합계액을 뺀 잔액에 대하여는 재화를 공급하는 사업자가 영의 세율이 적용되는 세금계산서를 발급하여야 한다. 다만, 영 제61조 제2항 제5호 단서에 해당하는 때에는 그 선하증권의 공급가액 전체에 대하여 부가가치세를 거래징수하고 세금계산서를 발급할 수 있다.

# 제4절 부수 재화 및 용역의 공급

학습요점

○ **주된 재화 또는 용역의 공급에 부수되어 공급되는 것(주된 재화 또는 용역의 공급에 포함)**
- 해당 대가가 주된 재화 또는 용역의 공급에 대한 대가에 통상적으로 포함되어 공급되는 재화 또는 용역
- 거래의 관행으로 보아 통상적으로 주된 재화 또는 용역의 공급에 부수하여 공급되는 것으로 인정되는 재화 또는 용역

○ **주된 사업에 부수되는 재화 또는 용역의 공급(별도의 공급으로 보되, 과세 및 면세 여부 등은 주된 사업의 과세 및 면세 여부 등에 따름)**
- 주된 사업과 관련하여 우연히 또는 일시적으로 공급되는 재화 또는 용역
- 주된 사업과 관련하여 주된 재화의 생산 과정이나 용역의 제공 과정에서 필연적으로 생기는 재화

## 1. 의의

주된 재화 또는 용역의 공급에 부수되는 재화 또는 용역의 공급은 주된 재화 또는 용역의 공급에 포함되는 것으로 보아 면세 또는 과세된다. 또한 주된 사업에 부수되는 재화 또는 용역의 공급으로서 별도의 공급으로 보는 경우에 이에 대한 과세 및 면세 여부 등은 주된 사업의 과세 및 면세 여부 등을 따른다.
(法 §14①,②)

이는 부수되는 재화 또는 용역의 과세여부, 공급시기, 거래장소 등을 주된 거래인 재화 또는 용역의 공급을 기준으로 판단하는 것으로서 주된 거래인 재화의 공급이 부가가치세 과세대상인 경우에는 부수되는 재화 또는 용역이 면세대상이라 하더라도 주된 재화의 공급에 포함되어 과세대상이 되는 것을 말한다.

이렇게 부수되는 재화 또는 용역의 공급을 주된 거래에 포함하도록 하고 있는 이유는 **납세의무자의 구분계산 경제성** 등의 이점과 **과세행정상의 능률**을 고려한 것이다.

## 2. 주된 재화 또는 용역의 공급에 포함 되는 경우

주된 재화 또는 용역의 공급에 부수되어 공급되는 것으로서 다음에 해당하는 재화 또는 용역의 공급은 주된 재화 또는 용역의 공급에 포함되는 것으로 본다.

### 가. 해당 대가가 주된 재화 또는 용역의 공급에 대한 대가에 통상적으로 포함되어 공급되는 재화 또는 용역

[사례 1] 공급하는 재화의 포장용기 및 운반용역

[사례 2] 조경공사용역을 공급하면서 제공하는 수목·화초

### 나. 거래의 관행으로 보아 통상적으로 주된 재화 또는 용역의 공급에 부수하여 공급되는 것으로 인정되는 재화 또는 용역

[사례 1] 병원에서 입원환자에게 유료로 제공하는 음식용역

[사례 2] 항공기 내에서 무상으로 식사를 제공하는 행위

## 3. 주된 재화 또는 용역의 공급과 별도의 공급으로 보는 경우

주된 사업에 부수되는 다음에 해당하는 재화 또는 용역의 공급은 별도의 공급으로 보되, 과세 및 면세 여부 등은 주된 사업의 과세 및 면세 여부 등을 따른다.

### 가. 주된 사업과 관련하여 우연히 또는 일시적으로 공급되는 재화 또는 용역

[사례 1] 금융업자가 사업용 부동산을 양도하는 경우

[사례 2] 의류제조업자 또는 연탄판매업자가 각각 사업에 사용하던 화물차량을 매각하는 경우

[사례 3] 부동산임대업자 또는 학원이나 병원을 운영하는 사업자가 해당 사업에 사용하던 건물을 매각하는 경우

### 나. 주된 사업과 관련하여 주된 재화의 생산 과정이나 용역의 제공 과정에서 필연적으로 생기는 재화

[사례 1] 복숭아 통조림을 제조하는 사업자가 판매하는 복숭아 씨

[사례 2] 옥수수 원료로 전분을 제조하는 과정에서 생산되는 옥피 등

## 4. 사례

### 가. 화초·수목의 면세와 조경공사

우리나라에서 생산된 화초·수목 등의 공급에 대하여는 면세하나, 조경공사용역의 공급가액에 포함된 화초·수목 등에 대하여는 법 제14조에 따라 과세한다.
(통칙 26-34-7)

### 나. 비영리출판물에 대한 부수면세의 범위

비영리법인이 발행하는 기관지 또는 이와 유사한 출판물로서 판매를 목적으로 하지 않고 그 기관의 명칭이 당해 출판물의 명칭에 포함되어 있는 기관지 또는 이와 유사한 출판물의 광고용역은 면세되는 용역의 공급에 필수적으로 부수되는 용역으로 보아 부가가치세가 면제되는 것임(부가가치세과-435, 2013.05.16.)

### 다. 면세사업 관련 상표권 등의 과면세 여부

부가가치세가 면제되는 농산물을 공급하는 자가 독립된 사업으로서 다른 사업자에게 자기의 상표권 및 기타 지적 재산권, 작물 관련 권리, 노하우 등을 제공하고 그 대가를 받는 경우에는 부가가치세 과세대상임(서면-2016-부가-6268, 2017.03.27.)

제4장

# 공급시기 및 공급장소


**제1절** 재화의 공급시기 ····· 119
**제2절** 용역의 공급시기 ····· 134
**제3절** 재화 및 용역의 공급시기의 특례 ····· 139
**제4절** 공급장소 ····· 142




## 학습요점

○ 공급시기
- 과세기간별 귀속 기준
- 세금계산서 등 발급의무 발생

○ 재화의 공급시기(일반적 기준)
- 재화의 이동이 필요한 경우 : 인도되는 때
- 재화의 이동이 필요하지 아니한 경우 : 이용가능하게 되는 때
- 위 기준을 적용할 수 없는 경우 : 공급이 확정되는 때

○ 재화의 공급시기(형태별 기준)
- 현금, 외상판매, 할부판매 : 인도되는 때
- 장기할부, 완성도 및 중간지급조건부, 계속적 공급 : 대가의 각 부분을 받기로 한 때
- 조건부·기한부판매 : 조건 성취되거나 기한이 지나 판매가 확정되는 때
- 간주공급 : 사용·소비 하는 때, 반출하는 때, 증여하는 때, 폐업일
- 무인자동판매기에 의한 판매 : 현금을 꺼내는 때
- 일반적인 수출 및 중계무역 수출 : 선(기)적일
- 원양어업 및 위탁판매 수출 : 공급가액 확정일
- 위탁가공무역, 외국인도수출, 국외위탁가공 원재료 반출 : 외국에서 재화 인도일
- 수입하는 재화 : 수입신고 수리일
- 재화의 공급으로 보는 가공의 경우 : 가공된 재화 인도일
- 위탁매매 또는 대리인에 의한 매매 : 수탁자 또는 대리인의 공급기준

○ 용역의 공급시기(일반적 기준)
- 시설물 · 권리 등 재화가 사용되는 때
- 역무의 제공이 완료되는 때

○ 용역의 공급시기(형태별 기준)
- 통상적 공급 : 역무의 제공이 완료되는 때
- 완성도기준지급·중간지급·기타지급 조건부 및 계속적 공급의 경우
  : 대가의 각 부분을 받기로 한 때
- 상기 이외의 경우 : 공급가액이 확정되는 때
- 간주임대료와 일시불로 받는 장기임대료 : 예정신고기간 또는 과세기간의 종료일

○ 공급시기의 특례
- 재화·용역의 공급시기 전에 재화·용역에 대한 대가의 전부 또는 일부를 받고 세금계산서 또는 영수증을 발급한 경우 : 그 세금계산서 등을 발급하는 때
- 폐업 전 공급한 재화·용역의 공급시기가 폐업일 이후 도래시 : 폐업일

○ 공급장소
- 재화
  - 이동이 필요한 경우 : 이동이 시작되는 장소
  - 이동이 필요하지 아니한 경우 : 공급시기에 재화가 있는 장소
- 용역
  - 일반적인 용역 : 역무의 제공장소, 시설물 권리 등 재화의 사용장소
  - 비거주자(외국법인)의 외항용역 : 여객 탑승장소, 화물 적재장소

# 제1절 재화의 공급시기

## 1. 의의

부가가치세는 과세기간 단위로 과세되므로 어떤 거래가 어느 과세기간에 속하는 것인가 하는 「시간적 기준」이 필요하다. 또한 부가가치세는 영세율 적용대상으로 규정한 특별한 경우 외에는 원칙적으로 우리나라의 주권이 미치는 영토 및 우리나라가 행사할 수 있는 권리가 미치는 곳에서 이루어진 거래가 과세대상이 되는 것이므로 장소적 기준도 필요하다. 전자의 시간적 기준이 공급시기 또는 거래시기인 것이며, 후자의 장소적 기준이 바로 공급장소이다.

공급시기에는 과세거래에 대한 부가가치세 거래징수와 세금계산서 등의 발급의무가 발생되고 나아가 일정 과세기간에 속한 거래에 대하여 과세표준 신고·납부의무를 이행해야 되기 때문에 부가가치세제 운영상 가장 기본이 되는 규정이다고 할 것이다. 따라서 공급시기를 잘못 판단할 경우에는 공급자 및 공급받는 자 모두에게 가산세가 부과되거나 매입세액이 불공제 등의 불이익처분을 당하게 된다.

## 2. 일반적 기준

재화의 공급시기에 대하여는 다음과 같이 3가지로 구분하여 그 일반적 기준을 정하고 있다.(法 §15①)

### 가. 재화의 이동이 필요한 경우 : 재화가 인도되는 때

이동이 필요한 재화란 상품, 제품, 원료, 자재, 기계장비 등 동산을 말하며, 이러한 재화는 대가의 수령여부에 관계없이 거래상대방에게 인도하는 때가 원칙적인 공급시기이다.

### 나. 재화의 이동이 필요하지 아니한 경우 : 재화가 이용가능하게 되는 때

이동이 필요하지 아니한 재화에는 건물·구축물, 권리 등이 있으며, 이러한 재화는 거래상대방이 이용가능하게 되는 때가 원칙적인 공급시기이다.

여기에서 “이용가능하게 되는 때”란 계약당사자가 계약상의 내용을 이행함으로써 그 재화를 매입하는 자가 소유권을 주장할 수 있거나, 공급자(판매자)의 승낙 하에 매입자가 이미 사용을 시작한 경우를 말한다.

예를 들면 사업용 건물을 양도함에 있어 매매대금이 청산되거나 양수인 명의로 소유권이전등기를 완료하기 전이라도 양수인으로 하여금 사실상 소유자로서 당해 건물에 대한 **배타적인 이용 및 처분**을 할 수 있도록 그 점유를 이전하여 양수인이 건물을 이용하고 있는 경우에는 양수인이 그 건물을 실질적으로 이용한 때가 공급시기가 되는 것이다.(제도 46015-12252, 2001.7.19.) 반면, 소유권이전등기가 완료되었다 하더라도 매매잔금 미지급 등의 사유로 양도인과 양수인 당사자간의 특약에 의하여 잔금지급 이전까지 양수인의 사용·수익 등 이용을 제한하고 있는 경우에는 양수인이 잔금을 지급하여 실제로 사용·수익이 가능한 날이 공급시기가 되는 것이다.(서면3팀-1213, 2007.4.25.)

### 다. 그 밖에 위의 기준을 적용할 수 없는 경우 : 재화의 공급이 확정되는 때

재화의 공급이 확정되는 때란 각종 조건부 거래 등에 있어 그 조건이 성취되는 때를 의미한다.

## 3. 거래형태별 공급시기

공급시기에 대해 일반적 기준을 적용하는 경우에도 개별적인 거래형태마다 각각 특수성이 있으므로 부가가치세법 시행령에서 거래의 형태별로 그 공급시기를 구체적으로 정하고 있다.

### 가. 현금·외상판매 및 할부판매의 경우

재화가 인도되거나 이용가능하게 되는 때를 공급시기로 한다.(令 §28①)

현금판매의 경우에는 공급시기를 잘못 적용하는 사례가 거의 발생하지 아니하나, 외상판매의 경우에는 대가를 받는 때를 공급시기로 하여 세금계산서를 발급하는 사례가 있는데 외상판매의 경우도 재화가 인도되거나 이용가능하게 되는 때가 공급시기이므로 공급자는 대가의 수령여부에 관계없이 인도되는 때에 세금계산서를 발급하거나 그 날이 속하는 과세기간의 과세표준으로 신고하여야 한다.

그리고 할부판매란 재화를 공급하고 그 대가를 월부 기타 할부방법에 따라 2회 이상 나누어 받는 것으로서 해당 재화의 인도일의 다음 날부터 최종 할부금 지급기일까지의 기간이 1년 미만인 경우를 말한다. 한편, 격지간 매매에 있어 매도인이 운송책임을 지고 재화를 판매하는 경우에는 매수인이 재화를 인수하는 때가 공급시기이다.(부가 1265-1275, 1983.7.1.)

## 나. 상품권에 의한 재화의 공급

상품권 등을 현금 또는 외상으로 판매하고 그 후 해당 상품권 등이 현물과 교환되는 경우에는 재화가 실제로 인도되는 때가 그 공급시기이다.(令 §28①) 사업자가 상품권을 발행하여 현금으로 판매한 후에 해당 상품권을 가지고 있는 자에게 현물을 교환해 주는 경우에 있어 상품권을 판매할 때에는 법 제17조 제1항에 따른 세금계산서를 발급할 수 없다.

## 다. 재화의 공급으로 보는 가공의 경우

주요 자재의 전부 또는 일부를 부담하고 상대방으로부터 인도받은 재화에 공작을 가하여 새로운 재화를 만드는 가공계약에 의하여 재화를 인도하는 경우에는 재화의 이동이 필요하므로 가공된 재화를 인도하는 때를 공급시기로 한다.(令 §28①)

## 라. 조건부 및 기한부 판매의 경우

반환조건부·동의조건부판매·기타조건부 및 기한부판매의 경우에는 그 조건이 성취되거나 기한이 지나 판매가 확정되는 때가 공급시기이다.(令 §28②)

| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 반환조건부 판매 | • 재화를 거래상대방에게 인도한 후 거래상대방이 사용 또는 실제 제품을 본 후 일정기한까지 반환하지 않으면 구입한 것으로 하는 약정에 의해 재화를 공급하는 것(주로 시용판매, 시제품 판매에 이용) |
| 동의조건부 판매 | • 재화를 거래상대방에게 인도한 후 거래상대방이 구매동의를 한 경우에만 구입한 것으로 하는 약정에 의해 재화를 공급하는 것 |
| 기타조건부 판매 | • 반환조건부, 동의조건부 판매가 아닌 기타 조건에 의하여 재화를 공급하는 것으로 검수조건부 판매*가 이에 해당 |
| 기한부 판매 | • 재화를 거래상대방에게 인도한 후 일정한 기한까지 반환하지 않거나 구입동의(거절) 의사표시가 없으면 해당기한이 경과하는 때 공급자가 판매하는 것으로 하는 약정에 의해 공급하는 것 |

* 레미콘제조업자가 건축주에게 레미콘을 공급함에 있어 레미콘을 인도하는 때에 그 시료를 채취하여 일정기간이 지난 후 강도검사를 한 후 검사에 합격하는 경우 판매가 확정되어 대가를 청구. 검사 불합격 시 레미콘제조업자가 이미 공사에 사용한 부분을 해체·철거하고 정상제품을 대체하는 조건으로 레미콘을 공급하는 경우로 조건이 성취되는 때(강도검사에 합격되는 때)가 공급시기

## 마. 장기할부판매, 완성도기준지급·중간지급조건부 및 계속적 공급의 경우

장기할부판매, 완성도기준지급조건부, 중간지급조건부로 재화를 공급하는 경우와 전력이나 그 밖의 공급단위를 구획할 수 없는 재화를 계속적으로 공급하는 경우에는 **대가의 각 부분을 받기로 한 때**를 재화의 공급시기로 본다.(令 §28③)

다만, 완성도기준지급조건부 또는 중간지급조건부로 재화를 공급하는 경우 재화가 인도되거나 이용가능하게 되는 날 이후에 받기로 한 대가의 부분에 대해서는 재화가 인도되거나 이용가능하게 되는 날을 그 재화의 공급시기로 본다.(令 §28③ 단서)

'받기로 한 때'란 받기로 약정된 날을 의미한다. 따라서 대가의 각 부분을 받기로 약정한 날에 실제로 대가를 받았는지 여부에 관계없이 공급시기가 되므로 설령 대가를 받지 못했다 하더라도 받기로 약정된 날에 세금계산서를 발급하고 그 날이 속하는 과세기간의 과세표준으로 신고·납부하여야 한다.

▣ 장기할부판매, 할부판매와 중간지급 또는 완성도기준지급조건부 차이
- 장기할부판매, 할부판매 : 재화를 인도한 후에 그 대가를 분할하여 수취
- 중간지급 또는 완성도기준지급조건부 : 재화가 인도되기 전 또는 이용가능하게 되기 전에 먼저 대가를 분할하여 수취

▣ 기업회계기준 및 법인세법상 장기할부판매의 수익실현시기
- 원칙 : 인도기준
- 예외 : 중소기업에 한해 회수기일도래기준으로 신고조정 가능

▣ 부가가치세법상 장기할부판매의 공급시기 특례(令 제30조 제1호)
- 원칙 : 대가의 각 부분을 받기로 한 때
- 예외 : 재화를 인도한 날 또는 대가의 각 부분을 받기로 한 때 이전에 세금계산서를 발급한 경우 그 발급일을 공급시기로 인정

완성도기준지급 및 중간지급조건부로 재화를 공급하거나 용역을 제공함에 있어서 그 대가의 일부로 계약금을 거래상대자로부터 받는 경우에는 해당 계약조건에 따라 계약금을 받기로 한 때를 그 공급시기로 본다. 이 경우 착수금 또는

선수금등의 명칭으로 받는 경우에도 해당 착수금 또는 선수금이 계약금의 성질이 있는 때에는 계약금으로 본다.(집행기준 15-28-4)

▣ 계약금인지 또는 선수금인지의 구분

· 계약조건에 선급금 또는 선금으로 표시되어 있고 정산에 관한 규정이 있으며, 계약이 취소되었을 때 민법 제565조의 해약금의 성질(해약금 발급자는 포기, 수령자는 배액상환)이 아닌 손해배상을 별도로 청구할 수 있도록 되어 있는 경우에는 선급금에 해당하고 그러하지 아니한 경우에는 계약금에 해당

또한 재화가 인도되기 전에 계약금 이외의 대가를 분할하여 받고, 그 나머지 대가는 장기할부판매조건으로 받기로 한 경우에는 중간지급조건부와 장기할부판매의 혼합된 거래이므로 대가의 각 부분을 받기로 한 때가 공급시기이다(부가 22601- 1069, 1990.8.17.). 즉, 재화의 인도시점까지는 중간지급 조건부에 해당하여 대가의 각 부분을 받기로 한 때가 공급시기이며, 재화의 인도시점 부터는 장기할부판매로 보아 대가의 각 부분을 받기로 한 때가 공급시기가 된다.

〈예시 1〉

◦ 2025.12.1. 총 대가 10억원의 재화 공급계약 체결

- 계약금 (2025.12.1.계약시) : 1억원
- 1차 중도금 (2026.3.31.) : 2억원
- 2차 중도금 (2026.6.30.) : 2억원(실제 재화 인도 완료)
- 잔금 (2026.7.31.) : 5억원

☞ 이 경우 계약금 1억원은 2025.12.1., 1차 중도금 2억원은 2026.3.31., 2차 중도금 2억원과 인도 이후 잔금 5억원은 인도일 2026.6.30을 그 공급시기로 하는 것임

〈예시 2〉

위 사례에서 잔금 5억원에 대하여 대금을 나누어 받는 경우

- 2026.9.30. 1억원, 2026.12.31. 1억원, 2027.3.31. 1억원, 2027.6.30. 1억원 2027.9.30. 1억원으로 5회에 걸쳐 나누어 받는 경우

☞ 이 경우 잔금은 장기할부조건부 공급에 해당하므로 각각의 대가를 받기로 한 때를 원칙적인 공급시기로 하는 것임

### 1) 장기할부판매

재화를 공급하고 그 대가를 월부, 연부 또는 그 밖의 할부의 방법에 따라 받는 것 중 다음의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.(規則 §17조)

가) 2회 이상으로 분할하여 대가를 받는 것

나) 해당 재화의 인도일의 다음 날부터 최종 할부금 지급기일까지의 기간이 1년 이상인 것

### 2) 완성도기준지급 조건부

선박이나 기계장치 등 재화의 제작기간이 장기간을 요하는 경우에 사전약정에 따라 그 진행도 또는 완성도를 확인하여 그 비율에 해당하는 만큼에 대한 약정된 대가를 지급받는 조건으로 공급하는 것으로, 대표적 사례로는 건설용역의 공급에 있어 기성고(완성도)에 따라 대가를 지급받는 경우를 들 수 있다. 이 경우 대가의 분할 횟수 또는 공급에 소요되는 기간 등의 조건에 관계없다.

### 3) 중간지급조건부

계약금을 받기로 한 날의 다음 날부터 재화를 인도하는 날 또는 재화를 이용가능하게 하는 날까지의 기간이 6개월 이상인 경우로서 그 기간 이내에 계약금 외의 대가를 분할하여 받는 경우를 말한다.(規則 §18조)

'계약금 외의 대가를 분할하여 받는 경우'란 계약금을 제외한 나머지의 대가를 분할하여 받는 것이므로 결과적으로 계약금을 포함하여 대가를 최소한 3회 이상 나누어 받아야 하고, 또한 계약금을 받기로 한 날의 다음날부터 재화를 인도하는 날·재화를 이용 가능하게 하는 날까지의 기간이 6월 이상인 경우만 중간지급조건부 공급에 해당한다.

따라서 계약금을 받기로 한 날의 다음날부터 재화를 인도하는 날, 재화를 이용가능하게 하는 날까지의 기간이 6월 이상이나 그 대가를 계약금과 잔금으로 두 번 나누어서 받는 경우 또는 대가를 세 번이상 나누어서 받기로 하였으나 계약금을 받기로 한 날의 다음날부터 재화를 인도하는 날, 재화를 이용 가능하게 하는 날까지의 기간이 6월 미만인 경우에는 중간지급조건부 공급에 해당

하지 아니하며, 이 경우에는 재화가 인도되는 때, 이용가능하게 되는 때가 원칙적인 공급시기가 된다.

또한 중간지급조건부 공급에는「국고금관리법」제26조에 따라 경비를 미리 지급받는 경우와「지방회계법」제35조에 따라 선금급을 지급받는 경우도 포함된다.「국고금관리법」제26조 및「지방회계법」제35조에는 지출관은 운임, 용선료, 제조·용역계약의 대가 등 경비를 그 성질상 미리 지급하지 아니하면 사무 또는 사업에 지장을 가져올 우려가 있는 경비의 경우에는 이를 미리 지급할 수 있다고 정하고 있다. 따라서 사업자가 재화의 인도일이나 이용하게 된 날 또는 용역제공 완료일 전에 국가기간이나 지방자치단체로부터「국고금관리법」이나「지방회계법」에 따라 경비를 미리 받거나 선금급을 받는 경우에는 그 횟수나 기간에 관계없이 중간지급조건부 공급에 해당하므로 그 선급금을 받는 때가 공급시기가 된다.

### 바. 재화의 공급으로 보는 간주공급의 공급시기

재화 공급의 특례 규정에 따라 재화의 공급으로 보는 간주공급에 대한 공급시기는 다음과 같다.(令 §28④)

1) 면세사업전용, 비영업용 소형승용자동차와 그 유지를 위한 재화, 개인적 공급 : 해당 재화를 사용하거나 소비하는 때

2) 판매목적으로 자기의 다른 사업장에 반출 : 해당 재화를 자기의 다른 사업장으로 반출하는 때

3) 사업상 증여 : 해당 재화를 자기의 고객이나 불특정 다수에게 증여하는 때

4) 폐업 시 잔존재화 : 폐업일

### 사. 무인판매기를 이용하여 재화를 공급하는 경우

사업자가 무인판매기에서 현금을 꺼내는 때를 재화의 공급시기로 본다.(令 §28⑤)

## 아. 수출재화의 공급시기

수출재화의 공급시기는 다음과 같다.(令 §28⑥)

1) 내국물품을 외국으로 반출하거나 중계무역방식으로 수출하는 경우 : 수출재화의 선(기)적일. 즉, 대가를 어떻게 받는지 관계없이 수출물품을 배 또는 비행기에 실은 날이 무조건 공급시기가 된다.

2) 원양어업 및 위탁판매수출의 경우 : 수출재화의 공급가액이 확정되는 때

3) 위탁가공무역 방식의 수출, 외국인도수출 또는 원료를 대가없이 국외로 수탁가공 사업자에게 반출하여 가공한 재화를 양도하는 경우에 그 원료의 반출에 해당하는 경우 : 외국에서 해당 재화가 인도되는 때

4) 수출로 보는 내국신용장에 의해 공급하는 재화의 공급시기 : 재화를 인도하는 때 (통칙 15-28-5)

## 자. 보세구역에서 수입하는 재화의 공급시기

사업자가 보세구역에서 보세구역 밖의 국내에 재화를 공급하는 경우가 재화의 수입에 해당하는 때에는 수입신고 수리일을 재화의 공급시기로 본다.(令 §28⑦)

사업자가 보세구역 내에 보관된 재화를 다른 사업자에게 공급하고 해당 재화를 공급받은 자가 그 재화를 보세구역으로부터 국내로 반입하는 경우에는 부가가치세 과세거래인 재화의 공급과 재화의 수입에 모두 해당되어 하나의 거래에 대하여 부가가치세를 두 번 과세하여야 하는 문제가 발생한다. 이렇게 부가가치세가 두 번 과세되는 문제를 없애기 위하여 재화의 공급에 대한 부가가치세법상 공급가액은 그 재화의 공급가액(거래당사자간의 실지거래가액)에서 세관장이 징수하는 부가가치세액(수입부가가치세)에 대한 과세표준 상당액을 빼고 계산하도록 하고 있는데(令 §61①)

먼저, 재화의 수입에 대한 과세표준이 확정되어야 재화의 공급에 대한 공급가액을 계산할 수 있을 것이기 때문에 재화의 공급에 대한 공급시기를 재화가 인도되는 때가 아닌 수입신고수리일로 정한 것이다.

예를 들면, 甲사업자가 외국사업자 A로부터 재화를 9,000만원에 취득하여 보

세구역에 보관 중인 상태에서 6월 20일 국내사업자 乙에게 1억원에 공급하였고, 乙사업자가 7월 15일 세관에 수입신고를 하고 보세구역에서 국내로 반입하면서 재화의 수입에 대한 과세표준을 9,500만원으로 하여 950만원의 수입부가가치세를 납부한 경우에 있어 甲사업자의 재화의 공급에 대한 공급가액은 甲사업자와 乙사업자간의 실지거래가액 1억원에서 수입부가가치세 과세표준 상당액 9,500만원을 차감한 500만원이 되고, 甲사업자는 乙사업자로부터 50만원의 부가가치세를 거래징수하면서 그 공급시기를 乙사업자의 수입신고수리일인 7월 15일로 하여 세금계산서를 발급하여야 한다.

### 차. 임치물의 반환이 수반되는 창고증권 양도시의 공급시기

보세구역에 있는 조달청 창고 및 런던금속거래소의 지정창고에 보관된 임치물의 반환이 수반되어 재화를 공급하는 경우의 공급시기는 다음과 같다.(令 §28⑧)

1) 창고증권을 소지한 사업자가 해당 조달청 창고 또는 거래소의 지정창고에서 실물을 넘겨받은 후 보세구역의 다른 사업자에게 해당 재화를 인도하는 경우에는 해당재화를 인도하는 때

2) 해당 재화를 실물로 넘겨받는 것이 재화의 수입에 해당하는 경우에는 그 수입신고 수리일

3) 국내로부터 조달청 창고 또는 지정창고에 임치된 임치물이 국내로 반입되는 경우에는 그 반입신고 수리일

### 카. 폐업 전에 공급한 재화의 공급시기가 폐업일 이후에 도래하는 경우

폐업 전에 공급한 재화의 공급시기가 폐업일 이후에 도래하는 경우에는(예 : 장기할부판매) 그 폐업일을 공급시기로 본다.(令 §28⑨)

여기에서 “폐업 전에 공급한”의 의미는 장기할부판매 등에서와 같이 재화의 인도 또는 양도의 전부 또는 일부가 폐업 전에 이루어진 경우에만 한정되는 것이 아니라, 그와 같은 재화의 인도 또는 양도의 원인이 되는 행위, 즉 그 공급의 상대방, 시기, 가액을 확정할 수 있는 **계약 등 법률상의 원인이 폐업 전에 발생**한 경우를 포함한다.(대법원 2005두10453, 2006.1.13.)

예를 들면, 부동산 임대업을 영위하던 사업자가 오피스텔을 신축하여 분양하려는 사업자에게 4.1. 부동산매매계약을 체결하면서 계약금을 받고, 4.30. 임차인들을 내 보내고 폐업신고를 한 후 5.31. 잔금을 받고 당해 부동산(토지 및 건물)의 소유권을 이전해 준 경우 거래상대방 즉, 취득자가 동 부동산을 이용가능하게 되는 날은 폐업일 이후인 5.31.이 되는 것이나 부가가치세법상 건물의 공급시기는 폐업일인 4.30.이 된다.

이 경우 건물의 부가가치세 공급가액은 「부가가치세법 시행령」 제66조에 따라 계산하는 것이 아니라 거래당사자간에 실질적으로 거래된 건물의 가액(토지와 건물의 가액이 구분되지 아니하였다면 「부가가치세법 시행령」 제64조에 따라 안분계산 한 가액)이 되는 것이다.

### 타. 위탁판매의 공급시기

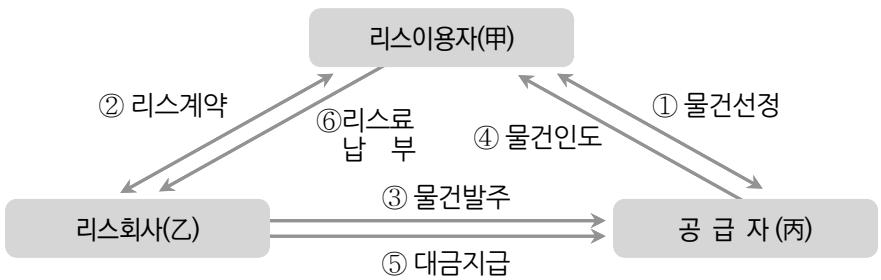
1) 위탁판매 또는 대리인에 의한 매매의 경우에는 수탁자 또는 대리인의 공급을 기준으로 하여 위 '가' ~ '카'의 규정을 적용한다.

2) 다만, 거래관계에 있어서 위탁자 또는 본인을 알 수 없는 경우에는 위탁자와 수탁자 또는 본인과 대리인 사이에도 공급이 이루어 진 것으로 보아 위 '가' ~'카'의 규정을 적용한다.(令 §29⑩)

### 파. 리스(Lease) 자산의 공급시기

납세의무 있는 사업자가 「여신전문금융업법」에 의하여 등록을 한 시설대여업자(리스회사)로부터 시설 등을 임차하고 그 시설 등을 공급자 또는 세관장으로부터 직접 인도받는 경우에는 시설을 임차한 사업자가 공급자로부터 재화를 직접 공급받거나, 외국으로부터 직접 수입한 것으로 보아 위 "가~카" 규정을 적용하여 공급시기를 판단한다.(令 §29⑪)

〈참고 : 리스거래흐름도〉




위의 거래에 있어 공급자 丙으로부터 계약상·법률상 재화(리스물건)를 공급받는 자는 리스회사인 乙이 된다. 만약, 공급자 丙이 재화를 실질적으로 공급받는 자인 리스회사 乙을 공급받는 자로 하여 세금계산서를 발급하면 「여신전문금융업법」에 따라 등록한 시설대여업자(리스회사)는 면세사업자인 관계로 동 재화를 취득할 때에 발생한 부가가치세액을 공제받을 수 없게 될 것이고, 리스회사 乙은 그 부가가치세 상당액을 리스료에 포함하여 리스이용자인 甲으로부터 받게 될 것이며, 리스이용자 甲은 리스료에 포함되어 있는 부가가치세액을 공제받지 못하는 결과가 되어 결과적으로 부가가치세의 중복과세 현상이 발생할 수 있다.

리스거래에 있어 이러한 중복과세 현상을 없애기 위하여 리스이용자가 부가가치세 과세사업자인 경우에는 리스이용자가 공급자로부터 직접 재화를 공급받거나 수입한 것으로 보아 공급시기를 적용하고 세금계산서를 발급받도록 하고 있다.

한편, 리스에는 금융리스와 운용리스로 구분되는데 부가가치세법상에서는 금융리스 또는 운용리스를 구분하지 아니하고 동일하게 공급자 또는 세관장이 리스이용자에게 세금계산서를 발급한다. 다만, 리스이용자가 환급세액이 발생하는 경우 금융리스의 경우에는 조기환급 대상이나 운용리스의 경우에는 조기환급 대상이 아니다.

### 하. 재화의 수입시기

재화의 수입시기는 「관세법」에 따른 수입신고가 수리된 때로 한다.(法 §18)

## 4. 사례

### 가. 상품권 관련 부가가치세 납세의무 (집행기준 15-28-2)

| 구 분 | 적 용 방 법 |
|---|---|
| • 상품권의 판매 | • 과세대상 거래가 아님 |
| • 상품권의 판매대리 및 발행대행 | • 대행수수료 과세(사업서비스업) |
| • 상품권 판매 관련 공급시기 | • 재화가 실제로 인도되는 때 |
| • 상품권 판매시 세금계산서 등 발급 | • 세금계산서·계산서 발급의무 없음 |

### 나. 부동산 양도에 따른 공급시기 (집행기준 15-28-3)

1) 부동산을 양도하는 경우의 공급시기는 해당 부동산이 이용가능하게 되는 때이며, 이용가능하게 되는 때란 원칙적으로 소유권이전등기일을 말하지만, 당사자간 특약에 따라 소유권이전등기일 전에 실제 양도하여 사용·수익하거나 잔금 미지급 등으로 소유권이전등기일 이후에도 사용·수익할 수 없는 사실이 객관적으로 확인되는 때에는 실제로 사용·수익이 가능한 날을 말한다.

2) 중간지급조건부로 부동산을 공급하기로 계약하였으나 소유권 이전 및 잔금 지급 전에 이를 이용가능하게 하는 경우 해당 부동산을 이용가능하게 한 때를 공급시기로 본다.

3) 사업자가 부동산임대사업에 사용하던 건물을 매각하는 계약을 체결하여 계약금과 중도금을 받고 잔금을 받지 않은 상태에서 폐업한 경우 그 폐업일을 해당 건물의 공급시기로 본다.

4) 건축 중인 건물을 양도하는 경우 양수인이 그 건축 중인 건물을 이용가능하게 된 때를 공급시기로 본다.

5) 부동산을 기부채납하기로 약정함에 따라 사회기반시설을 신축하여 일정기간 사용·수익한 후에 기부채납하는 경우 그 기부채납절차가 완료된 때를 공급시기로 본다.

### 다. 중간지급조건부 계약의 변경에 따른 공급시기 사례 (집행기준 15-28-5)

1) 사업자가 중간지급조건부로 재화 또는 용역의 공급계약을 체결하였으나 그 내용이 변경된 경우의 공급시기는 다음과 같다.

가) 당초 계약의 지급일자 변경
계약의 변경내용에 따라 대가의 각 부분을 받기로 한 때

나) 계약금 이외 대가의 지급방법 변경
대가의 각 부분을 일시에 받기로 변경한 경우에는 재화의 공급 또는 용역의 제공이 완료된 때

2) 중간지급조건부로 재화를 공급하였으나 지급기간 중에 거래상대방에게 재화를 인도하는 경우 나머지 중도금 및 잔금의 공급시기는 해당 재화를 인도한 때로 한다.

3) 중간지급조건부로 제공하는 건설용역이 조기 준공으로 인하여 계약금 지급일부터 준공예정일까지의 기간이 6월 미만이 된 경우 이미 발행한 세금계산서는 적법하며, 나머지 용역대가는 준공일을 공급시기로 본다.

4) 당초 재화의 공급계약이 중간지급조건부에 해당하지 아니하였으나, 당사자간에 계약조건을 변경하여 중간지급조건부계약으로 변경된 경우 계약변경 이전에 지급한 계약금은 변경계약일을, 변경계약일 이후에는 변경된 계약에 의하여 대가의 각 부분을 받기로 한 때를 각각 공급시기로 본다.

5) 중간지급조건부로 재화를 공급하는 중에 폐업하는 경우 폐업일 이후 도래하는 공급시기(잔금약정일 등)는 폐업일을 공급시기로 보아 그 거래가액에 대하여 세금계산서를 발급한다.

### 라. 중간지급조건부 수출의 공급시기

내국물품을 외국으로 반출하고 그 대가를 분할하여 지급받는 경우, 수출재화의 공급시기는 해당 수출재화의 선적일로 하는 것임(서면-2017-부가-3440, 2018.4.06)

### 마. 임차토지에 설치한 시설물의 공급시기 (집행기준 15-28-6)

1) 사업자가 타인 소유의 토지 위에 건물을 신축하여 일정 기간 동안 무상 또는 저리로 사용하기로 약정하고 토지 소유자 명의로 신축건물을 보존 등기하는 경우 재화와 용역의 교환거래로서 해당 건축물의 이전은 재화의 공급에 해당한다.

2) 타인의 토지 위에 임차인이 건물을 신축하여 자기의 명의로 등기하여 토지를 무상

또는 저리로 사용하던 중에 임대차계약 종료 시 토지를 명도하면서 해당 건물의 소유권을 임대인에게 이전하는 경우 그 건물에 대한 소유권을 이전하는 때에 재화의 공급으로 부가가치세가 과세된다. 이 경우 임대인은 토지의 임대에 따른 대가를 금전 외의 것으로 받은 것으로서「부가가치세법 시행령」제65조 제5항에 따라 공급가액을 계산하여 부가가치세 신고납부의무를 진다.

3) 임차인이 임차토지위에 자신의 계산과 책임으로 건물을 신축하여 적정한 토지임대료를 지급하고 사용한 후 임대기간 만료 또는 해지 시 임차인의 비용으로 철거하도록 약정되었다면 해당 건축물의 취득가액을 임대인의 토지임대료에 포함하지 아니한다.

### 바. 소포우편에 의한 수출재화의 공급시기 (집행기준 15-28-7)

사업자가 소포우편에 의하여 재화를 수출하는 경우 해당 재화에 대한 소포수령증의 발급일을 공급시기로 본다.

### 사. 재화가 인도 되었더라도 매매대금이 확정되는 때가 공급시기임

원고가 이 사건 재고자산을 인도받은 2001.7.2.에는 원고가 甲으로부터 이 사건 재고자산을 매수하기로 하는 잠정적인 합의가 있기는 하였으나 당시에는 매매계약의 가장 중요한 요소인 매매대금이 전혀 정해져 있지 않은 상태이었으므로 위와 같은 잠정적인 합의는 그 자체로서 '완성된 계약상의 원인'에 해당한다고 볼 수 없어 2001.7.2. 이 사건 재고자산의 공급이 있었다고 볼 수 없다 할 것이고, 그 후 2001.12.14. 甲과 乙 사이에 확정된 이 사건 재고자산의 가액에 따라 이 사건 재고자산의 매매대금이 정해짐으로써 비로소 원고와 甲 사이의 매매계약이 완성되어 그때 이 사건 재고자산의 공급이 이루어졌다고 볼 것임(매매대금이 정해진 시기인 2001.12.14.이「부가가치세법」제9조 제1항 제3호가 정하는 '재화의 공급이 확정되는 때'에 해당한다 할 것임)(대법원 2008두8673, 2008. 8.21.)

### 아. 구매약관에 따른 구매확정기한 내 신용카드 결제하는 경우 재화의 공급시기

사업자가 다른 온라인쇼핑몰을 통하여 고객에게 재화를 공급하는 경우로서 해당 쇼핑몰의 개별 약관에 따라 동의조건이나 기한을 약정한 경우에는 해당 조건의 성취나

기한이 지나 판매가 확정되는 때가 공급시기가 되는 것임
(서면-2022-법규부가-1407, 2022.6.28)

### 자. 중간지급조건부 용역공급의 공급시기 및 익금의 귀속시기

중간지급조건부 용역의 공급시기는 대가의 각 부분을 받기로 한때이며, 각 분할지급시기가 도래하기 전에 당사자가 대가의 지급시기를 늦추기로 합의하였다면 그에 따라 용역의 공급시기와 익금의 귀속시기가 변경가능하나, 분할지급시기가 도래한 이후에는 그러한 합의는 부가가치세 공급시기에 영향을 미칠 수 없음
(대법원-2015-두-1588, 2015.8.19)

### 차. 재화를 장기할부로 판매하고 매출채권을 인도시점에 다른 사업자에게 양도하는 경우 공급시기

휴대폰 단말기 판매업자가 통신사로부터 단말기를 구입하여 휴대통신 가입자에게 2~3년간 할부판매 조건으로 단말기를 공급하고, 해당 매출채권은 단말기 인도시점에 통신사에 양도하여 실제 단말기 공급대가를 인도시점에 일시에 회수하는 경우, 해당 단말기의 공급시기는 매출채권을 통신사에 양도한 재화의 인도시점이 되는 것임
(부가가치세과-660, 2012.6.8.)

### 카. 계약서를 중간지급 조건부로 변경하지 아니하는 한 중간지급조건부로 보아 공급시기를 적용할 수 없는 것임

부동산을 분양하는 사업자가 부가가치세법 시행규칙 제18조 제1호에 따른 중간지급조건부에 해당하지 아니하는 부동산 공급계약을 체결하였으나 계약의 변경 없이 공사지연 등의 이유로 계약금을 받기로 한 날의 다음날부터 부동산을 이용가능하게 하는날(잔금지급일)까지의 기간이 6개월 이상이 되는 경우, 해당 부동산의 공급시기는 부가가치세법 제15조 제1항 제2호에 따라 수분양자가 부동산을 이용가능하게 되는 때가 되는 것임(법규부가 2013-548, 2014.1.2.)

# 제2절 용역의 공급시기

## 1. 의의

재화는 재산적 가치가 있는 물건 및 권리를 과세대상으로 하고 있어 이전 또는 공급시기가 분명하게 나타나지만 용역의 공급은 역무의 제공을 과세대상으로 하기 때문에 시간적으로 공급시기가 불분명한 경우가 많다.

부가가치세법에서는 법령에 구체적으로 그 공급시기를 정하여 놓았지만 복잡 다양한 산업의 형태에 적용하기 위해서는 법령 규정으로는 한계가 있으므로 실무에 적용시에는 일반적 공급기준에 따라 사실판단을 요한다.

## 2. 일반적 기준

용역이 공급되는 시기는 역무의 제공이 완료되는 때 또는 시설물, 권리 등 재화가 사용되는 때이다.(法 §16①)

## 3. 거래형태별 공급시기

### 가. 장기할부·완성도기준지급·중간지급 조건부와 계속적 공급의 경우

장기할부조건부 또는 그 밖의 조건부, 완성도 기준조건부, 중간지급조건부로 용역을 공급하거나 그 공급단위를 구획할 수 없는 용역을 계속적으로 공급하는 경우에는 대가의 각 부분을 받기로 한 때를 공급시기로 본다.(令 §29①)

다만, 역무의 제공이 완료되는 날 이후 받기로 한 대가의 부분에 대하여는 역무의 제공이 완료되는 날을 그 용역의 공급시기로 한다.

### 나. 위 '가' 이외의 경우

위 '가'의 경우로 역무의 제공이 완료되는 때 또는 대가를 받기로 한 때를 공급시기로 볼 수 없는 경우에는 역무의 제공이 완료되고 그 공급가액이 확정되는 때가 공급시기이다.(令 §29②)

예를 들면 물품매도확약서(Offer Sheet) 발행용역의 공급시기는 계약조건에 따라 역무의 제공이 완료되는 때이나, 해당 역무의 제공이 완료되는 때에 그 대가가 확정되지 아니한 경우에는 대가가 확정된 때를 그 공급시기로 본다.(통칙 16-29-1)

### 다. 간주임대료 및 선불·후불로 받는 임대료의 경우

사업자가 부동산 임대용역을 공급하고 전세금 또는 임대보증금을 받는 경우 및 사업자가 부동산을 임차하여 다시 전세금 또는 임대보증금을 받고 임대용역을 제공하는 경우 그 전세금 또는 임대보증금에 대하여 간주임대료를 계산하는 경우와 2 이상의 과세기간에 걸쳐 부동산임대용역을 공급하고 그 대가를 선불 또는 후불로 받는 금액에 대하여 당해 금액을 계약기간의 월수로 나눈 금액의 각 과세대상기간의 합계액을 공급가액으로 계산하는 경우에는 예정신고기간 또는 과세기간의 종료일을 공급시기로 한다.(令 §29②)

### 라. 둘 이상의 과세기간에 걸쳐 계속적으로 용역을 제공하는 경우

다음 어느 하나에 해당하는 용역을 둘 이상의 과세기간에 걸쳐 계속적으로 제공하고 그 대가를 선불로 받는 경우에는 예정신고기간 또는 과세기간의 종료일을 공급시기로 한다.(令 §29②)

1) 헬스클럽장 등 스포츠센터를 운영하는 사업자가 연회비를 미리 받고 회원들에게 시설을 이용하게 하는 것

2) 사업자가 다른 사업자와 상표권 사용계약을 할 때 사용대가 전액을 일시불로 받고 상표권을 사용하게 하는 것

3) 「노인복지법」에 따른 노인복지시설(유료인 경우에만 해당한다)을 설치·운영하는 사업자가 그 시설을 분양받은 자로부터 입주 후 수영장·헬스클럽장 등을 이용하는 대가를 입주 전에 미리 받고 시설 내 수영장·헬스클럽장 등을 이용하게 하는 것

4) 그 밖에 위 '1)'에서 '3)'까지와 유사한 용역

### 마. BOT 방식을 준용하여 설치한 시설을 장기간 이용하게 하는 경우

「사회기반시설에 대한 민간투자법」 제4조 제3호의 방식을 준용하여 설치한 시설에 대하여 둘 이상의 과세기간에 걸쳐 계속적으로 시설을 이용하게 하고 그 대가를 받는 경우에는 예정신고기간 또는 과세기간의 종료일(令 §29②, 2013.2.15.)

* 「사회기반시설에 대한 민간투자법」 제4조 제3호 BOT(Built Own Transfer)방식
사회기반시설의 준공 후 일정기간 동안 사업시행자에게 해당 시설의 소유권이 인정되며, 그 기간의 만료시 시설소유권이 국가 또는 지방자치단체에 귀속되는 방식

### 바. 폐업일 이후 공급시기가 도래하는 경우

폐업 전에 공급한 용역의 공급시기가 폐업일 이후에 도래하는 경우에는 그 폐업일을 공급시기로 본다.(令 §29③)

## 4. 사례

### 가. 완성도기준지급조건부 용역의 공급시기 사례 (집행기준 16-29-1)

1) 완성도기준지급조건부로 건설용역을 공급함에 있어 당사자의 약정에 의하여 준공검사일 이후 잔금을 받기로 한 경우 해당 잔금에 대한 공급시기는 건설용역의 제공이 완료되는 때로 한다.

2) 완성도기준지급조건부로 건설용역을 공급하면서 당사자간 기성금 등에 대한 다툼이 있어 법원의 판결에 의하여 대가가 확정되는 경우 해당 건설용역의 공급시기는 법원의 판결에 의하여 대가가 확정되는 때로 한다.

3) 완성도기준지급조건부 건설용역을 공급함에 있어 기성부분에 대한 공급시기는 기성청구 후 대가의 지급이 확정되어 그 대가를 실제로 받은 날이 되지만, 기성부분에 대한 대가를 기성고 확정일로부터 약정된 날까지 지급받지 못한 때에는 그 약정일의 종료일이 된다.

### 나. 지급일을 명시하지 아니한 완성도기준지급조건부 용역의 공급시기(집행기준 16-29-2)

1) 건설용역을 공급함에 있어 건설공사기간에 대한 약정만 체결하고 대금지급기일에 관한 약정이 없는 경우의 공급시기는 다음과 같다.

가) 해당 건설공사에 대한 건설용역의 제공이 완료되는 때. 다만, 해당 건설용역 제공의 완료 여부가 불분명한 경우에는 준공검사일

나) 해당 건설공사의 일부분을 완성하여 사용하는 경우에는 그 부분에 대한 건설용역의 제공이 완료되는 때. 다만, 해당 건설용역 제공의 완료 여부가 불분명한 경우에는 그 부분에 대한 준공검사일

2) 건설공사 계약시 완성도에 따라 기성고 대금을 나누어 받기로 하였으나, 그 지급일을 명시하지 아니한 경우에는 공사기성고가 결정되어 그 대금을 받을 수 있는 때를 그 공급시기로 한다.

3) 사업자가 완성도기준지급 또는 중간지급조건부 건설용역의 공급계약서상 특정내용에 따라 해당 건설용역에 대하여 검사를 거쳐 대가의 각 부분의 지급이 확정되는 경우에는 검사 후 대가의 지급이 확정되는 때를 그 공급시기로 본다.

### 다. 판매알선용역 등의 정산과 관련된 소송이 제기된 경우

용역계약에 의하여 역무에 대한 대가가 정해진 상태에서 해당 역무의 제공이 완료된 후 제기된 약정금 소송이 용역대금의 정산과 관련된 다툼에 불과한 경우에는 역무제공이 완료되는 때가 공급시기임
(사전-2015-법령해석부가-0279, 2015.10.29)

### 라. 완성도기준지급과 장기할부조건이 혼합된 경우

건설업을 영위하는 사업자가 건설용역을 제공하고 그 대가를 분할하여 지급받는 경우로서 대가 중 일부는 용역의 제공이 완료되기 전에 완성도지급기준에 의하여 지급받고 나머지 금액은 용역의 제공이 완료된 후에 2회 이상으로 분할하여 지급받는 것으로 당해 용역공급의 완료일이 속하는 다음날로부터 최종부불금의 지급기일까지의 기간이 1년 이상인 경우에는 「부가가치세법시행령」 제22조 제2호의 규정에 의하여 그 대가의 각 부분을 받기로 한 때를 공급시기로 하는 것임
(서삼 46015-11811, 2003.11.20.)

### 마. 기성고 금액이 확정되지 않아 중간지급이 안된 경우 용역의 공급시기

공사대금을 매월 일회씩 공사진척사항을 검사한 후 그 기성고금액의 80% 상당액을 지급하기로 약정하였으나 한번도 기성고 검사를 하지 않아 기성고금액이 확정되지 않았다면 「부가가치세법」 제9조 제2항, 제4항 및 동법시행령 제22조의

규정들에 비추어 볼 때 아직 용역의 공급시기가 도래한 것이라고 볼 수 없는 것임(대법원 83누34, 1983.9.27., 대법원 2005두6560, 2006.5.12.)

### 바. 재판상 화해판결에 따라 파산관재인이 임대료를 지급받는 경우

채권은행의 파산관재인이 채권자대위청구로 임차인에게 임대료지급소송을 제기하여 법원판결에 따라 연체된 임대료와 부동산인도일까지 매월 임대료를 지급받기로 한 경우 연체된 임대료는「부가가치세법 시행령」제29조제2항제1호의 규정에 따라 공급가액이 확정되는 때를 공급시기로 하고, 부동산인도일까지 지급받기로 한 임대료는 같은 법 시행령 제29조제1항제4호에 따라 대가의 각 부분을 받기로 한 때를 공급시기로 하여 부동산임대업자가 그 공급을 받는 자에게 세금계산서를 발급하는 것임(사전-2016-법령해석부가-0119, 2016.04.05)

### 사. 그 밖의 조건부 용역의 공급시기 (집행기준 16-29-3)

사업자가 기술개발용역계약을 체결하여 기술개발기간 중 계약조건에 따라 계약금 등 대가를 분할하여 받기로 하고 기술개발이 실패하는 경우 이미 지불한 대가의 일부 또는 전부를 반환하는 계약은 그 밖의 조건부 용역의 공급에 해당되어 그 대가의 각 부분을 받기로 한 때를 공급시기로 본다.

### 아. 공급시기는 하자보수비 정산과는 영향 없음

신축공사에 관하여 공사대금과 공사기간을 특정한 도급계약을 체결하고 그에 따라 건물신축공사를 한 경우에는 통상적인 공급에 해당하므로 역무의 제공이 완료되는 때인 준공일을 용역의 공급시기로 보아야 할 것이고, 완성된 이사건 상가에 대한 하자보수비와 지체상금 문제로 당사자 사이에 분쟁이 발생하여 그에 관한 소송까지 한 다음 공사대금을 정산하였다 하더라도 이는 공급이 완료된 용역의 하자에 관한 문제이거나 용역의 공급시기에 영향을 미칠 수 없는 대가의 지급시기에 관한 문제일 뿐이므로 그로써 역무제공의 완료시 공급가액이 확정되지 아니한 경우라 할 수는 없음(대법원 2004두4796, 2004.11.26.)

# 제3절 재화 및 용역의 공급시기의 특례

## 1. 공급시기의 특례

### 가. 공급시기 도래 전에 대가를 받고 세금계산서를 발급한 경우

사업자가 재화 또는 용역의 공급시기가 되기 전에 재화 또는 용역에 대한 대가의 전부 또는 일부를 받고, 그 받은 대가에 대하여 세금계산서 또는 영수증을 발급하면 그 세금계산서 등을 발급하는 때를 공급시기로 본다.(법 §17조①)

이 경우의 세금계산서는 원칙적인 공급시기 전까지 발급할 수 있으며, 대가의 지급시기와 발급시기의 과세기간이 다른 경우에는 세금계산서 발급이 이루어진 때를 공급시기로 본다.(재경부 부가-634, 2007.9.3.)

### 나. 공급시기 도래 전에 세금계산서를 발급하고 대가를 받는 경우

1) 사업자가 재화 또는 용역의 공급시기가 되기 전에 세금계산서를 발급하고, 그 발급일부터 7일 이내에 대가를 받으면 해당 세금계산서를 발급한 때를 재화 또는 용역의 공급시기로 본다.(법 §17조②)

2) 위 1)에도 불구하고 **다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우**에는 재화 또는 용역을 공급하는 사업자가 그 재화 또는 용역의 공급시기가 되기 전에 세금계산서를 발급하고 그 세금계산서 발급일부터 7일이 지난 후 대가를 받더라도 해당 세금계산서를 발급한 때를 재화 또는 용역의 공급시기로 본다. (법 §17조③)

   가) 거래 당사자 간의 계약서·약정서 등에 대금 청구시기(세금계산서 발급일)와 지급시기를 따로 적고, 대금 청구시기와 지급시기 사이의 기간이 30일 이내인 경우

   나) 재화 또는 용역의 공급시기가 세금계산서 발급일이 속하는 과세기간 내(공급받는 자가 제59조②에 따라 조기환급을 받는 경우에는 재화 또는 용역의 공급시기가 세금계산서 발급일로부터 30일 이내)에 도래하는 경우

   ☞ 2022.1.1.이후 재화나 용역을 공급하는 분부터 세금계산서를 먼저 발급하고 그 발급일과 동일한 과세기간에 공급시기가 도래하는 경우에도 특례를 인정하여 납세편의 제고(2021.12.31.이전 공급분은 공급시기 도래 & 대가수령)

### 다. 대가를 받지 않고 공급시기 전에 세금계산서를 발급하는 경우

사업자가 할부로 재화 또는 용역을 공급하는 경우 등으로서 다음에 해당하는 공급시기가 되기 전에 세금계산서 또는 영수증을 발급하는 경우에는 그 발급한 때를 공급시기로 본다.(법 §17조④, 令 §30)

1) 장기할부판매로 재화를 공급하거나 장기할부조건부로 용역을 공급하는 경우

(예시) 화물차를 36개월 장기할부판매시 구입자에게 화물차 인도시에 세금계산서를 발급하는 경우에는 세금계산서 발급하는 때를 공급시기로 봄

2) 전력이나 그 밖의 공급단위를 구획할 수 없는 재화를 계속적으로 공급하는 경우

3) 부동산임대 등 공급단위를 구획할 수 없는 용역을 계속적으로 공급하는 경우

4) 법 제23조에 따른 외국항행용역의 공급으로서 상법에 따라 발행된 선하증권에 따라 거래사실이 확인되는 경우(단, 용역의 공급시기가 선하증권 발행일로부터 90일 이내인 경우로 한정)(개정 2024.2.29.)

☞ 선주가 선하증권 발행 시 세금계산서를 선발급하는 업계 관행 고려

## 2. 사례

### 가. 제품공급일과 카드결제일이 다른 경우 공급시기

사업자가 「부가가치세법」 제9조제1항 또는 제2항에 따른 시기가 되기 전에 재화 또는 용역에 대한 대가의 전부 또는 일부를 받고, 이와 동시에 그 받은 대가에 대하여 같은 법 제16조의 세금계산서 또는 「여신전문금융업법」에 따른 신용카드 매출전표를 발급하는 경우에는 그 발급하는 때를 각각 그 재화 또는 용역의 공급시기로 보는 것임(부가가치세과-1000, 2012.9.27)

### 나. 대가에 어음 등의 포함여부

「부가가치세법」 제9조 제3항 규정의 “그 받은 대가”에는 현금 이외의 수표, 어음 등이 포함되는 것임(서면3팀-306, 2004.2.25.)

### 다. 선발행세금계산서를 경정한 후 해당 공급시기에 다시 교부받은 세금계산서의 매입세액 공제

사업자가 대가의 지급 없이 선발행세금계산서를 교부받아 관할세무서장으로부터 경정처분을 받은 후, 그 공급시기가 속하는 과세기간 내에 세금계산서를 다시 교부받아 경정청구 등을 하는 경우 해당 매입세액은 공제 가능 (법규과-27, 2010.01.13.)

### 라. 대가의 일부를 미리 지급하고 과세기간을 달리하여 공급시기 전에 세금 계산서를 수취한 경우 사실과 다른 세금계산서 해당여부

용역에 대한 대가의 일부를 미리 지급한 후 공급시기가 도래하기 전에 세금계산서를 발급받는 경우로서 용역에 대한 일부 대가 지급시기와 세금계산서 발급시기가 과세기간이 다르다하여도 세금계산서 발급이 이루어진 시기를 공급시기로 보아 매입세액공제를 할 수 있는 것임(재경부 부가-634, 2007.9.3.)

# 제4절 공급장소

## 1. 의의

부가가치세는 우리나라의 과세권을 행사할 수 있는 권리가 미치는 곳에서 이루어지는 거래에 대하여 과세하는 것이 원칙이다. 따라서 거래가 우리나라의 과세권을 행사할 수 있는 권리가 미치는 곳에서 이루어진 것이냐, 우리나라의 과세권을 행사할 수 있는 권리가 미치지 아니하는 국외에서 이루어진 것이냐를 판별하기 위한 기준이 공급장소이다.

대한민국의 주권이 미치지 아니하는 국외에서 재화를 공급하는 경우에는 납세의무가 없다. 그러나 우리나라 국적의 항공기·선박에서 이루어지는 거래는 국외거래로 보지 아니한다.(통칙 3-0-3)

## 2. 재화의 공급장소

### 가. 재화의 이동이 필요한 경우 : 재화의 이동이 시작되는 장소(法 §19①)

### 나. 재화의 이동이 필요하지 아니한 경우 : 재화가 공급되는 시기에 재화가 있는 장소(法 §19①)

## 3. 용역의 공급장소

### 가. 역무가 제공되거나 시설물 또는 권리 등 재화가 사용되는 장소(法 §20①)

(예) : 국외에 소재하는 부동산의 임대용역 또는 외국의 광고매체에 광고 게재를 의뢰하고 지급하는 광고료는 부동산 또는 광고매체가 사용되는 장소가 국외이므로 부가가치세를 과세하지 아니한다.(통칙 20-0-1)

### 나. 국내외에 걸쳐 용역이 제공되는 국제운송의 경우(法 §20①)

사업자가 「비거주자 또는 외국법인」인 경우에는 여객이 탑승하거나 화물이 적재되는 장소를 공급장소로 하여 과세대상 여부를 판단한다.

### 다. 전자적 용역(法 §20①)

용역을 공급받는 자의 사업장 소재지, 주소지 또는 거소지

## 4. 사례

### 가. 국내에서 계약과 대가의 수령이 이루어지고 국외에서 국외로 재화를 인도하는 경우 국외거래 해당 여부 등

국내사업자 "갑"이 국외사업자 D에게 의류를 공급할 목적으로 국내사업자 A로부터 해당 물품을 공급받기로 하고, 국내사업자 A는 다시 국내사업자 B로부터 해당 물품을 공급받기로 계약을 각각 체결한 경우로서 B가 해당 물품을 「대외무역 관리규정」상 외국인수수입에 해당하는 방식으로 국외사업자 C로부터 수입하여 "갑"과 A의 요청에 따라 해당 물품을 국외사업자 C에서 D로 직접 이동시키는 경우 B와 A의 거래, A와 "갑"의 거래는 재화의 이동이 국외에서 이루어진 것이므로 「부가가치세법」 제4조에 따라 부가가치세 과세거래에 해당하지 아니하는 것이며, 이 경우 국내사업자 B는 A에게, A는 "갑"에게 「법인세법」 제121조 및 같은 법 시행령 제164조에 따라 각각 계산서를 작성 · 발급하여야 하는 것입니다.

(사전-2015-법령해석부가-0344, 2015.11.13.)

### 나. 해외 유전개발 사업권을 양도하는 경우 부가세 과세대상 아님

내국법인이 해외에 소재하는 유전개발광구에 대한 탐사와 채굴을 할 수 있는 권리인 해외 유전개발사업권을 양도하는 경우에는 「부가가치세법」 제10조 제1항에 따라 부가가치세가 과세되지 아니하는 것임. 해외 유전개발사업권의 경우 그 권리의 사용 장소는 국내가 아닌 외국이므로 설령 권리의 소유자가 국내사업자라 하더라도 권리의 사용지역을 공급 장소로 보아야 함(부가가치세과-886, 2012.8.31.)

### 다. 사업자가 내국법인을 통하여 구입하는 재화를 국외에서 직접 수입하는 경우 세금계산서 발급여부

甲법인이 乙법인에게 국외의 A법인이 생산한 재화를 외국에서 인도하여 을법인 명의로 항공화물운송장을 교부받은 경우로서 을법인이 쟁점상품의 국내 수입·통관 등 제반 수입절차를 이행하여 관할 세관장으로부터 수입세금계산서를 발급받는 경우 갑법인과 을법인의 거래는 국외거래에 해당하여 부가가치세가 과세되지 아니하는 것이나, 갑법인은 쟁점상품의 공급에 대하여 을법인에 법인세법 제121조에 따라 계산서를 발급하여야 하는 것임(법규부가 2012-310, 2012.9.10.)

제5장

# 영세율


**제1절** 영세율 제도의 개요 ····· 147
**제2절** 재화의 수출 ····· 152
**제3절** 용역의 국외공급 ····· 178
**제4절** 외국항행용역의 공급 ····· 182
**제5절** 외화 획득 재화·용역의 공급 등 ····· 186
**제6절** 조세특례제한법에 의한 영세율 적용대상 ····· 198
**제7절** 외국사업자 등에 대한 과세특례 ····· 220
**제8절** 제주여행객면세점에 대한 간접세 등의 특례 ····· 234
**제9절** 조약 및 기타 법령에 의한 영세율 ····· 237




학습요점

○ 영세율 제도 : 완전면세제도

○ 영세율 대상 : 내국법인과 거주자, 외국법인과 비거주자는 상호주의 적용

1. 재화의 수출
2. 용역의 국외공급
3. 외국항행용역의 공급
4. 외화획득 재화 또는 용역의 공급
   - 외국정부기관 등에 공급하는 재화·용역
   - 외교관 등에게 공급하는 일정한 재화·용역
   - 비거주자, 외국법인에게 공급하는 재화 또는 용역으로서 특정의 것
   - 수출재화 임가공 용역(수출업자와 직접 계약하여 공급한 경우)
   - 외국을 항행하는 선박·항공기 또는 원양어선에 공급하는 재화·용역
   - 국제연합군 또는 미합중국군대에 공급하는 재화·용역
   - 종합여행업자가 외국인 관광객에게 공급하는 관광알선용역
   - 외국인전용판매장 사업자가 공급하는 재화·용역으로 그 대가를 외화로 받아 외국환은행에서 환전하는 것
   - 주한외국군인 및 외국인선원 전용 유흥음식점 사업자가 공급하는 재화·용역으로 그 대가를 외화로 받아 외국환은행에서 환전하는 것
5. 조세특례제한법상의 영세율
   - 방위산업물자와 비상대비에 관한 법률에 의한 시제품과 용역
   - 군납석유류
   - 도시철도공사 등에 직접 공급하는 도시철도 건설용역
   - 국가 등에 공급하는 사회기반시설 또는 동 시설의 건설용역
   - 농·어민 등에게 직접 공급하는 농·축산·임·어업용 기자재
   - 장애인용 보장구로서 특정의 것
   - 제주도여행객면세점 부가가치세 특례
6. 외국사업자 등에 대한 과세특례
   외국인관광객, 외국사업자, 외교관 등에 대하여 납부한 부가가치세액 중 일정액을 환급
7. 조약 및 기타법령에 의한 영세율
8. 자유무역지역의지정및운영에관한법률에 의한 영세율
9. 남북교류 협력에 관한 법률에 의한 영세율
10. SOFA 협정에 따른 영세율

# 제1절 영세율 제도의 개요

## 1. 영세율의 의의

부가가치세 영세율 제도란 재화 또는 용역의 공급가액에 대하여 '영(0)%'의 세율을 적용함으로써 부가가치세 부담을 완전히 면제하는 제도를 말한다.

우리나라의 부가가치세는 전단계세액공제방식에 의하고 있어 영세율이 적용되는 재화 또는 용역의 공급을 과세대상에는 포함시키되 거래징수할 부가가치세는 '0'% 세율을 적용하여 해당 공급에 대한 매출세액을 발생시키지 아니한다.

반면, 재화 또는 용역을 공급받을 때 공급자(사업자)에게 거래징수당한 부가가치세는 전단계세액(매입세액)으로 공제받아 매입세액을 전액 환급함으로써 영세율 적용대상인 재화 또는 용역을 공급하는 사업자는 결과적으로 부가가치세를 전혀 부담하지 않는 제도이다.

이처럼 영세율 적용대상 사업자 본인이 직접 창출한 부가가치 뿐만 아니라 그 이전의 국내거래 단계에서 창출된 부가가치에 대해서도 부가가치세를 과세하지 아니하므로 영세율제도는 "완전면세제도"라고 한다.

하지만, 영세율 적용대상 사업만을 영위하는 사업자는 세율을 영(零)으로 한다는 것일 뿐, 부가가치세 납세의무자에 해당하므로 납세의무자로서의 모든 의무(사업자등록, 신고, 세금계산서 발급 및 세금계산서합계표제출 등)는 이행하여야 하며, 이를 위반할 경우 가산세 부과 등 불이익처분을 당하게 된다.

## 2. 영세율제도와 면세(면제)제도의 차이점

부가가치세 면세대상인 재화 또는 용역을 공급하는 사업자는 부가가치세 납세의무 자체가 면제되는 것이므로 전단계세액공제 방식을 적용할 수 없다. 즉, 면세대상인 재화 또는 용역을 공급하는 사업자는 부가가치세법상 과세사업에 해당하지 않아 매출세액이 발생하지 않고 면세대상 사업과 관련하여 전단계 사업자로부터 과세대상인 재화 또는 용역을 공급받으면서 거래징수당한 부가가치세 매입세액도 공제받을 수 없으므로 환급세액이 발생하지 않는다.

면세사업자의 경우 자기가 창출한 부가가치에 대하여 부가가치세를 과세하지 아니하되, 그 이전 거래단계에서 창출된 부가가치에 대한 부가가치세까지 면제하는 것은 아니기 때문에 영세율제도와 비교할 때, "불완전면세(부분면세)제도"라고 한다.

## 3. 영세율 제도의 배경

영세율제도는 국가간의 이중과세의 방지와 해당 산업분야의 지원 등 조세의 정책목표 달성을 그 근원으로 하는 제도이다. 수출·입의 경우, 재화를 생산하여 수출하는 국가와 수입하여 소비하는 국가가 모두 부가가치세를 과세한다면 동일재화에 대하여 이중과세 문제가 발생하게 된다. 더하여 소비세인 부가가치세는 이론적으로 과세대상인 재화 또는 용역의 소비행위를 파악하고 그에 상응하는 세금을 부과하는 조세로 분류되므로 국가간의 무역거래에서 수입하는 국가에서 부가가치세를 부과하는 것이 보다 합리적인 조세이다. 그러므로 「관세와 무역에 관한 일반협정(GATT)」에서 「소비지국과세원칙」을 권장하고 있다. 이에 우리나라도 원칙적으로 과세대상인 재화 또는 용역을 수입하는 경우에는 우리나라에 도착(수입)할 때까지 창출된 부가가치에 대하여 부가가치세를 과세하고, 수출하는 경우에는 완전면세제도인 영세율제도를 통하여 우리나라에서 창출된 부가가치에 대하여 부과되었던 부가가치세를 전액 제거하고 있다.

또한, 중계무역방식의 수출 등과 같은 형태의 수출에 대한 영세율 적용례와 같이 수출산업의 지원·육성정책 목적을 위해서도 영세율제도를 규정하고 있다. 영세율이 적용되는 재화 등에는 국내영업활동에서 직간접의 부가가치세를 부담하게 되므로 부가가치세 부담을 완전히 제거함으로써 부가가치세액 만큼의 가격조건이 개선되어 수출품의 대외경쟁력이 높아지게 되고, 수출업자에게는 조기환급을 통하여 자금부담을 덜어 주는 등 수출을 촉진시키는 기능을 하게 된다. 나아가 조세특례제한법에서 규정하는 영세율 적용 대상으로서 방위산업물자나 농·축산·임·어업용 기자재 등과 같이 수출거래가 아닌 국내의 일부거래에 대하여도 경제·사회적인 조세정책 목적상 영세율을 적용하고 있다.

## 4. 영세율 적용의 범위

### 가. 영세율 적용대상 사업자의 범위

#### 1) 내국법인과 거주자

부가가치세 과세대상 재화 또는 용역의 공급에 대한 영세율 적용대상 사업자는 원칙적으로 거주자와 내국법인에 한정된다. 따라서 비거주자 또는 외국법인이 국내에서 공급받은 재화 등을 외국으로 수출하더라도 영세율이 적용되지 아니하고 10%의 세율을 적용하여 거래징수하고 납부하여야 한다.

#### 2) 상호면세국에 해당하는 비거주자 또는 외국법인

① 상호면세의 적용

영세율 적용대상인 재화 또는 용역을 공급하는 사업자가 거주자 또는 내국법인인 경우에는 무조건 영의 세율이 적용된다.

그러나 해당 사업자가 비거주자 또는 외국법인인 경우에는 국내에 사업장을 설치하고 영세율 적용대상인 재화 또는 용역을 공급한다 하더라도 그 비거주자 또는 외국법인의 소재지국가에서 우리나라의 거주자 또는 내국법인에 대하여 '동일하게 면세하는 경우'에만 영세율을 적용한다.(法 §25①)

② 상호면세의 범위

「동일하게 면세하는 경우」란 해당 외국의 조세로서 우리나라의 부가가치세 또는 이와 유사한 성질의 조세를 면세하는 경우와 그 외국에 우리나라의 부가가치세 또는 이와 유사한 성질의 조세가 없는 경우로 한다.(法 §25③)

③ 상호면세국의 범위(통칙 25-0-1)

법 제25조에 규정하는 영세율 적용에 대한 상호면세국이란 법 제21조부터 제24조까지의 규정을 적용할 때 사업자가 비거주자 또는 외국법인이면 그 해당 국가에서 대한민국의 거주자 또는 내국법인에 대하여 동일하게 면세하는 해당 국가를 말한다.(2019.12.23. 개정)

* (예시) 상호면세국의 범위

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 그리스 | 레바논 | 사우디 | 이란 | 칠레 | 호주 |
| 남아공화국 | 리베리아 | 독일 | 이태리 | 카나다 | 홍콩 |
| 네덜란드 | 말레지아 | 스웨덴 | 인도 | 태국 | 프랑스 |
| 노르웨이 | 미국 | 스위스 | 인도네시아 | 파나마 | |
| 뉴질랜드 | 베네주엘라 | 싱가포르 | 일본 | 파키스탄 | |
| 덴마크 | 벨지움 | 영국 | 대만 | 핀랜드 | |

## 나. 영세율 적용대상 재화 또는 용역의 범위

영세율을 적용하는 재화 또는 용역은 부가가치세법, 조세특례제한법 및 그 밖의 법령 등에서 다음과 같이 규정하고 있다.

### 1) 부가가치세법에 따른 영세율 적용 대상

① 재화의 수출

② 용역의 국외공급

③ 외국항행용역의 공급

④ 외화 획득 재화 또는 용역의 공급 등

### 2) 「조세특례제한법」, 기타 법령 및 조약에 따른 영세율 적용 대상

① 방위산업물자, 비상대비물자 및 자원동원 용역

② 군납석유류

③ 도시철도 건설용역

④ 국가 등에 귀속되는 사회기반시설 및 건설용역

⑤ 장애인용 보장구 및 장애인용 특수 정보통신기기 등

⑥ 농민 등에게 공급하는 농업·축산업·임업·어업용 기자재

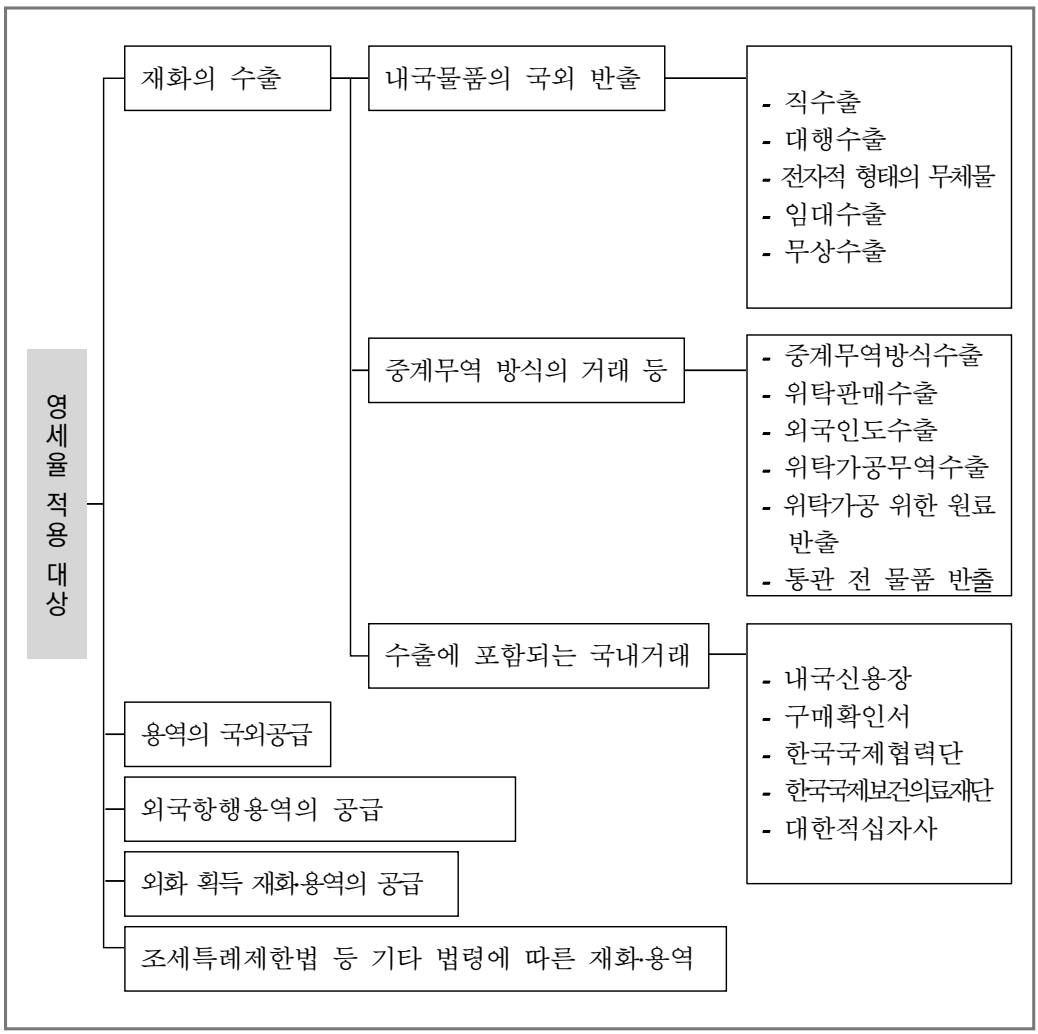
⑦ 외국사업자 등에 대한 특례(사후환급)

⑧ 제주여행객 면세점에 대한 간접세 특례

⑨ 「남북교류협력에 관한 법률」에 따른 영세율 적용

⑩ 「자유무역지역의 지정 및 운영에 관한 법률」에 따른 영세율 적용 대상

[영세율 적용대상의 분류]


영세율 적용 대상
재화의 수출
내국물품의 국외 반출
- 직수출
- 대행수출
- 전자적 형태의 무체물
- 임대수출
- 무상수출
중계무역 방식의 거래 등
- 중계무역방식수출
- 위탁판매수출
- 외국인도수출
- 위탁가공무역수출
- 위탁가공 위한 원료 반출
- 통관 전 물품 반출
수출에 포함되는 국내거래
- 내국신용장
- 구매확인서
- 한국국제협력단
- 한국국제보건의료재단
- 대한적십자사
용역의 국외공급
외국항행용역의 공급
외화 획득 재화·용역의 공급
조세특례제한법 등 기타 법령에 따른 재화·용역

# 제2절 재화의 수출

## 1. 재화의 수출 범위

과세대상인 재화의 공급이 수출에 해당하면 그 재화의 공급에 대해서는 제30조에 불구하고 영(零) 퍼센트의 세율(이하 "영세율"이라 한다)을 적용한다.(法 §21①) 여기서 재화의 수출은 i) 내국물품을 외국으로 반출하는 것, ii) 중계무역 방식의 거래 등에 의한 수출, iii) 수출에 포함되는 국내거래 등을 말한다.(法 §21②)

### 가. 내국물품을 외국으로 반출하는 재화

재화의 수출로서 내국물품(우리나라 선박에 의하여 채집되거나 잡힌 수산물을 포함)을 외국으로 반출하는 경우에는 영세율이 적용된다.(法 §21②1) 이 경우 외국으로 반출하는 재화는 수출형태에 따라 직수출과 대행수출로 구분할 수 있다.

#### 1) 직수출과 영세율 적용

① 의의

'직수출'이란 수출업자가 자신이 생산하거나 취득한 내국물품을 자기명의로 자기책임 하에 외국으로 반출하는 것을 말한다. 이 때, 내국물품에는 우리나라 국적선박에 의하여 채집·포획한 수산물을 포함하며, 내국물품을 외국으로 반출하는 경우에는 **대가의 유상 또는 무상 여부에 관계없이 영세율을 적용**한다.

다만, 외국의 사업자에게 견본품을 무상으로 반출하는 경우에는 재화의 공급으로 보지 아니한다.(통칙 21-31-4)

② 공급시기

내국물품을 반출하는 경우 선박·항공기에 **선(기)적한 날**, 원양어업의 경우 수산물에 대하여 해당 외국에서 **공급가액이 확정되는 때**를 공급시기로 한다.

③ 과세표준

수출재화의 대가를 외국통화나 그 밖의 외국환으로 받는 경우에는 다음에 따른 금액을 그 공급가액으로 한다.(法 §29③1, 令 §59)

㉮ 선수금으로 받은 외화를 공급시기 전에 원화로 환가한 경우

수출재화의 공급시기[선(기)적일] 전에 수출대금을 외화로 받아 외국환은행을 통하여 원화로 환가한 경우 그 환가 금액(전신환매입율[1] 적용)

㉯ 선수금을 공급시기 전에 외화차입금 상환 등에 직접 사용한 경우

수출재화의 공급시기[선(기)적일] 전에 수출대금을 외화로 받아 외화차입금 상환 또는 외화물품대금의 결제에 직접 사용한 경우 상환 또는 결제일의 기준(재정)환율*에 의하여 계산한 금액(부가-1122, 2009.8.11.)

* **【기준환율】** 외국환은행이 고객과 원화를 대가로 미달러화를 매매할 때 기준이 되는 환율
**【재정환율】** 미 달러화의 기준환율을 이용하여 제3국의 환율을 간접적으로 계산한 환율

㉰ 공급시기 이후에 외화로 보유하거나 지급받는 경우

수출재화의 공급시기까지 외화로 받은 수출대금을 원화로 환가하지 않고 보유하거나 공급시기 이후에 외국통화나 그 밖의 외국환의 상태로 지급받은 경우 공급시기의 기준환율 또는 재정환율로 계산한 금액

㉱ 수출신용장의 금액과 실제 수출금액이 다른 경우

사업자가 내국물품을 수출하고 수출금액과 신용장상 금액과의 차액을 별도로 지급받는 경우, 실제 수출금액을 과세표준으로 보아 그 차액에 대하여도 영세율을 적용한다.(통칙 21-31-7)

④ 세금계산서 발급의무

직수출의 경우에는 재화를 공급받는 자가 국외에 있으므로 세금계산서 발급의무가 면제된다.(令 §71①4)

⑤ 영세율 첨부서류(令 §90③9, §91②12, §101①1, ④)

| 구 분 | 첨부서류 |
|---|---|
| 1 | · (선박, 항공기 이용) 수출실적명세서 |
| | · (소포우편 이용) 우체국장이 발행하는 소포수령증 |
| 2 | · 영세율 매출명세서 |

1) 전신환은 TT(Telegraphic Transfer)로 약칭하는데 은행이 전신환 송금대금(외화)을 은행이 매입하고 자국통화를 지급할 때 적용되는 율을 말함. 금리요인이 포함되지 않는 순수한 의미의 환율이며 다른 대고객매매율의 기준이 됨



### 예 제

○ 국세(주)는 미국의 A법인과 9월 2일 수출계약을 체결하고 다음과 같이 수출을 이행하였다. 이 경우 부가가치세 과세표준은 얼마인가 ?

1) 수출대금 총액 : $100,000
2) 9. 2. : 수출선수금 $30,000를 원화로 환가
3) 9. 10. : 세관에 수출신고
4) 9. 14. : 수출물품 **선적완료 (공급시기)**
5) 9. 17. : 수출대금 잔액 $70,000에 대해 환어음을 발행하여 거래은행에서 추심(추심료 90,000원, 환가료 100,000원 공제)
6) 일자별 외환시세(1$당)

| 일 자 | 전신환매입율 | 기준환율 | 외국환매도율 |
|---|---|---|---|
| 9. 2. | 1,000 | 1,010 | 1,020 |
| 9. 10. | 960 | 970 | 980 |
| 9. 14. | 980 | 990 | 1,000 |
| 9. 17. | 970 | 980 | 995 |

정답) ($30,0000 × 1,000) + ($70,000 × 990) = 99,300,000원

### 2) 대행수출과 영세율의 적용

① 대행수출의 의의

수출지역·품목별로 수출한도가 적용되는 경우 등 수출품생산업자가 자기명의로 수출을 할 수 없어 수출이 가능한 다른 수출업자(무역업자)와 계약을 맺고 수출을 위탁하여 수출업자(무역업자)명의로 수출하는 것.

② 대행수출의 영세율적용 대상자

㉮ 용어의 정의(통칙 21-31-1)

대행수출의 경우 "수출품생산업자"란 실제로 수출품을 생산하여 자기 계산과 책임하에 외국으로 반출하는 자를 말한다. 직수출의 경우에는 수출품생산업자가 동시에 수출업자가 되는 것이나, 대행수출의 경우에는 수출품생산업자는 대행수출 위탁자를 의미하고, "수출업자"란 「대외무역법」에 따라 수출입업자로 신고 되어 있는 자(현행은 수출입업자 신고 대신 무역업고유번호 부여받은 자)로 수출수탁자 즉, 수출대행업자를 의미한다.

㈏ 수출품생산업자에 대하여 영세율 적용

수출품생산업자가 수출업자(무역업자=대행수출 수탁자)와 다음과 같이 수출대행계약을 체결하여 수출업자의 명의로 수출하는 경우에는 수출품생산업자가 영세율적용대상자가 된다.(통칙 21-31-2)

1. 수출품생산업자가 직접 수출신용장을 받아 수출업자에게 양도하고 수출대행계약을 체결한 경우(수출업자로부터 수출품생산업자가 완제품 내국신용장을 개설 받는 경우를 포함한다)
2. 수출업자가 수출신용장을 받고 수출품생산업자와 수출대행계약을 체결한 경우(수출업자로부터 수출품생산업자가 완제품 내국신용장을 개설 받는 경우를 포함한다)
3. "1.", "2."의 경우를 적용함에 있어서 수출품생산업자가 실제로 수출하였는지는 거래의 내용에 따라 판단한다.

③ 대행수출의 경우, 영세율 적용대상 거래

㈎ 수출품생산업자(=수출대행위탁자)에 대하여 영세율 적용

수출대행계약에 의하여 수출을 할 때에는 수출자 명의와는 별개로 수출주체는 수출대행위탁자 즉, 수출품생산업자이므로 수출재화의 공급에 대하여 영의 세율을 적용받게 된다. 대행수출에 대한 영세율 적용에 있어 공급시기와 과세표준 및 세금계산서 발급의무 등은 직수출의 경우와 동일하게 적용된다.

㈏ 수출업자(=수출대행수탁자)에 대한 부가가치세 적용

대행수출에 있어서 수출대행업자가 제공하는 대행용역의 공급은 국내에서 제공하는 용역에 해당하므로 영세율을 적용하지 않는다. 따라서 수출대행업자(수출업자)는 수출대행위탁자(수출품생산업자)로부터 수출대행수수료에 대한 10%의 부가가치세를 거래징수하고, 세금계산서 또한 발급하여야 한다.

④ 영세율 첨부서류

㈎ 수출실적명세서(전자계산조직에 의하여 처리된 테이프 또는 디스켓을 포함)(통칙 21-101-1)

㈏ 영세율 매출명세서(令 §90③9, §91②12, 2013.7.1.부터 시행)

■ 부가가치세법 시행규칙 [별지 제29호서식] 〈개정 2023. 3. 20.〉

홈텍스(www.hometax.go.kr)에서도 신청할 수 있습니다.

# 영세율 매출명세서

## 년 제 기 ( 월 일 ~ 월 일)

※ 뒤쪽의 작성방법을 읽고 작성하시기 바랍니다.

(앞쪽)

### 1. 제출자 인적사항

| | |
|---|---|
| ① 상호(법인명) | ② 사업자등록번호 |
| ③ 성명(대표자) | ④ 사업장 소재지 |
| ⑤ 업태 | ⑥ 종목 |

### 2. 영세율 적용 공급실적 합계

| ⑦ 구분 | ⑧ 조문 | ⑨ 내 용 | ⑩ 금액(원) |
|---|---|---|---|
| 부가가치세법 | 제21조 | 직접수출(대행수출 포함) | |
| | | 중계무역·위탁판매·외국인도 또는 위탁가공무역 방식의 수출 | |
| | | 내국신용장·구매확인서에 의하여 공급하는 재화 | |
| | | 한국국제협력단, 한국국제보건의료재단 및 대한적십자사에 공급하는 해외반출용 재화 | |
| | | 수탁가공무역 수출용으로 공급하는 재화 | |
| | 제22조 | 국외에서 공급하는 용역 | |
| | 제23조 | 선박·항공기에 의한 외국항행용역 | |
| | | 국제복합운송계약에 의한 외국항행용역 | |
| | 제24조 | 국내에서 비거주자·외국법인에 공급되는 재화 또는 용역 | |
| | | 수출재화임가공용역 | |
| | | 외국항행 선박·항공기 등에 공급하는 재화 또는 용역 | |
| | | 국내 주재 외교공관, 영사기관, 국제연합과 이에 준하는 국제기구, 국제연합군 또는 미합중국군대에 공급하는 재화 또는 용역 | |
| | | 「관광진흥법 시행령」에 따른 일반여행업자가 외국인 관광객에게 공급하는 관광알선용역 | |
| | | 외국인전용판매장 또는 주한외국군인 등의 전용 유흥음식점에서 공급하는 재화 또는 용역 | |
| | | 외교관 등에게 공급하는 재화 또는 용역 | |
| | | 외국인환자 유치용역 | |
| ⑪ 「부가가치세법」에 따른 영세율 적용 공급실적 합계 | | | |
| 조세특례제한법 | 제105조제1항제1호 | 방위산업물자 또는 「비상대비에 관한 법률」에 따라 지정된 자가 생산공급하는 시제품 및 자원동원으로 공급하는 용역 | |
| | 제105조제1항 제2호 | 「국군조직법」에 따라 설치된 부대 또는 기관에 공급하는석유류 | |
| | 제105조제1항제3호 | 도시철도건설용역 | |
| | 제105조제1항제3호의2 | 국가·지방자치단체에 공급하는 사회기반시설 등 | |
| | 제105조제1항제4호 | 장애인용 보장구 및 장애인용 특수 정보통신기기 등 | |
| | 제105조제1항제5호 | 농민 또는 임업에 종사하는 자에게 공급하는 농업용·축산업용·임업용 기자재 | |
| | 제105조제1항제6호 | 어민에게 공급하는 어업용 기자재 | |
| | 제107조 | 외국인 관광객 등에게 공급하는 재화 | |
| | 제121조의13 | 제주특별자치도 면세품판매장에서 판매하거나 제주특별자치도 면세품판매장에 공급하는 물품 | |
| ⑫ 「조세특례제한법」 및 그 밖의 법률에 따른 영세율 적용 공급실적 합계 | | | |
| ⑬ 영세율 적용 공급실적 총 합계 ⑪+⑫ | | | |

210mm×297mm[백상지 80g/㎡ 또는 중질지 80g/㎡]

(뒤쪽)

## 작성방법

이 명세서는 아래의 작성방법에 따라 한글과 아라비아 숫자로 정확하고 선명하게 적고, 금액은 원 단위까지 표시합니다.

① ~ ⑥: 사업자의 사업자등록증에 적힌 사업자등록번호(또는 고유번호), 상호(법인명), 성명(대표자), 사업장 소재지 등을 적습니다.

⑦ ~ ⑩: 부가가치세 신고서의 과세표준 및 매출세액의 영세율 금액란에 적은 금액을 기준으로 각각의 영세율 규정에 따른 세부명세를 구분하여 적습니다.

⑪ ~ ⑬: 「부가가치세법」, 「조세특례제한법」 및 그 밖의 법률에 따른 영세율 적용 공급실적 합계를 적습니다.

■ 부가가치세법 시행규칙 [별지 제40호서식(1)]

홈텍스(www.hometax.go.kr)에서도 신청할 수 있습니다.

# 수출실적명세서(갑)

년 제 기( 월 일 ~ 월 일)

※ 아래의 작성방법을 읽고 작성하시기 바랍니다.

| | | |
|---|---|---|
| 제출자 인적사항 | ① 사업자등록번호 | ② 상호(법인명) |
| | ③ 성명(대표자) | ④ 사업장 소재지 |
| | ⑤ 업태 | ⑥ 종목 |

| | |
|---|---|
| ⑦ 거래기간 년 월 일 ~ 월 일 | ⑧ 작성일자 |

| 구분 | 건수 | 외화금액 | 원화금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| ⑨ 합계 | | | | |
| ⑩ 수출재화(=⑫합계) | | | | |
| ⑪ 기타 영세율적용 | | | | |

| ⑫ 일련번호 | ⑬ 수출신고번호 | ⑭ 선(기)적일자 | ⑮ 통화코드 | ⑯ 환율 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ⑰ 외화 | ⑱ 원화 |
| 합계 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

## 작 성 방 법

이 명세서는 외국으로 재화를 직접 반출(수출)하여 영세율을 적용받는 사업자가 작성하며 아래의 작성요령에 따라 한글, 아라비아숫자, 영문자로 정확하고 선명하게 적어야 합니다.

①~⑥: 제출자(수출자)의 사업자등록증에 적힌 사업자등록번호·상호(법인명)·성명(대표자)·사업장 소재지·업태·종목을 적습니다.
⑦: 신고대상기간을 적습니다.(예시 : 2010년 1월 1일~3월 31일)
⑧: 수출실적명세서 작성일자를 적습니다.
⑨: 부가가치세 영세율이 적용되는 재화 또는 용역의 공급으로 세금계산서 발급대상이 아닌 영세율 적용분에 대한 총건수, 외화금액 합계, 원화금액 합계[부가가치세 신고서 2쪽 영세율 기타분(④항) 과세표준]를 적습니다.
⑩: 관세청에 수출신고 후 외국으로 직접 반출(수출)하는 재화의 총건수, 외화금액 합계, 원화금액 합계를 적으며, ⑫란의 1번부터 마지막 번호까지를 모두 합계한 건수, 외화금액, 원화금액과 일치하여야 합니다.
⑪: 관세청에 수출신고 후 외국으로 직접 반출(수출)하는 재화 이외의 영세율적용분(국외제공용역 등)으로 세금계산서를 발급하지 아니하는 분의 총건수, 외화금액 합계, 원화금액 합계를 적습니다.(※ 영세율 첨부서류는 별도제출)
⑫: 수출 건별로 1번부터 부여하여 마지막 번호까지 순서대로 적습니다.
⑬: 수출신고서의 (7)번 신고번호를 적습니다.
⑭: 수출재화(물품)을 실질적으로 선(기)적한 일자를 적습니다.
⑮: 수출대금을 결제받기로 한 외국통화의 코드를 영문자 3자로 적습니다.(수출신고서 (34)번 항목의 중간에 표시되며, 미국달러로 결제받는 경우 USD라 적습니다)
⑯: 수출재화의 선(기)적 일자에 해당하는 외국환거래법에 의한 기준환율 또는 재정환율을 적습니다.
⑰: 수출물품의 인도조건에 따라 지급받기로 한 전체 수출금액으로 수출신고서의 (33)번 항목의 금액이며 소수점 미만 2자리까지 적습니다.
⑱: ⑰란의 금액을 ⑯란의 환율로 곱한 환산금액 또는 선(기)적일 전에 수출대금(수출선수금, 사전송금방식수출 등)을 원화로 환가한 경우에는 그 금액을 원단위 미만은 절사하고 적습니다.

※『수출실적명세서(갑)』서식을 초과하는 수출실적분에 대해서는 『수출실적명세서(을)』[별지 제40호서식(2)]에 작성합니다.

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡(재활용품)]

# 수 출 신 고 필 증(갑지)

※ 처리기간 : 즉시

<table>
<tr><td colspan="2">제출번호<br>① 신 고 자</td><td colspan="2">⑤ 신고번호<br>999-99-99-99999999</td><td colspan="2">⑥ 신고일자<br>YYYY/MM/DD</td><td>⑦ 신고구분<br>X</td><td>⑧ C/S구분<br>X</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">② 수출자 부호 수출자구분<br>위 탁 자<br>(주소)<br>(대표자)<br>(통관고유부호) XXXXXXXX-9-99-9-99-9<br>(사업자등록번호) 999-99-99999</td><td colspan="2">⑨ 거래구분<br>XX</td><td>⑩ 종 류<br>X</td><td colspan="2">⑪ 결제방법<br>XX</td></tr>
<tr><td colspan="3">⑫ 목 적 국 XX XXXXXXX</td><td colspan="3">⑬ 적재항 XX XXXXXXXXXXXX</td></tr>
<tr><td colspan="3">⑭ 운송형태 XX XXX</td><td colspan="3">⑮ 검사방법선택 X<br>검사희망일 YYYY/MM/DD</td></tr>
<tr><td colspan="6">⑯ 물품소재지</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">③ 제 조 자<br>(통관고유부호) XXXXXXXX-9-99-9-99-9<br>제조장소 산업단지부호</td><td colspan="4">⑰ L/C번호<br>XXXXXXXXXXXXXXXXXXX</td><td>⑱ 물품상태 X</td></tr>
<tr><td colspan="4">⑲ 사전임시개청통보여부 X</td><td>⑳ 반송 사유 XX</td></tr>
<tr><td colspan="3">④ 구 매 자<br>(구매자부호)</td><td colspan="5">㉑ 환급신청인 X ( 1 : 수출/위탁자, 2 : 제조자) 간이환급<br>㉒ 환급기관</td></tr>
<tr><td colspan="8">품명 · 규격 (란번호/총란수 : 999/999)</td></tr>
<tr><td colspan="3">㉓ 품 명<br>㉔ 거래품명</td><td colspan="5">㉕ 상 표 명</td></tr>
<tr><td colspan="2">㉖ 모델·규격</td><td colspan="2">㉗ 성 분</td><td>㉘ 수 량</td><td>㉙ 단가(XXX)</td><td colspan="2">㉚ 금액(XXX)</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>㉛ 세번부호</td><td></td><td>㉜ 순중량</td><td></td><td>㉝<br>수 량</td><td></td><td>㉞ 신고가격<br>(FOB)</td><td>₩</td></tr>
<tr><td>㉟ 송품장부호</td><td></td><td>㊱수입 신고번호</td><td colspan="2"></td><td>㊲ 원산지</td><td>㊳ 포장갯수<br>(종 류)</td><td></td></tr>
<tr><td>㊴ 총 중 량</td><td></td><td>㊵ 총포장 갯수</td><td colspan="2"></td><td>㊶ 총신고가격<br>(FOB)</td><td colspan="2">$<br>₩</td></tr>
<tr><td colspan="2">㊷ 운 임(₩)</td><td></td><td>㊸ 보험료(₩)</td><td></td><td>㊹ 결제금액</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">㊺ 수입화물 관리번호</td><td colspan="3">X</td><td>㊻ 컨테이너번호</td><td colspan="2">X</td></tr>
<tr><td colspan="2">㊼ 수출요건확인<br>(발급서류명)</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">※ 신고인기재란</td><td colspan="5">㊽ 세관기재란</td></tr>
<tr><td colspan="3">㊾ 운송(신고)인<br>㊿ 기간 YYYY/MM/DD부터<br>YYYY/MM/DD 까지</td><td>51<br>신고수리일자</td><td colspan="2">YYYY/MM/DD</td><td>52<br>적재의무기한</td><td>YYYY/MM/DD</td></tr>
</table>

(1) 수출신고수리일로부터 30일내에 적재하지 아니한 때에는 수출신고수리가 취소됨과 아울러 과태료가 부과될 수 있으므로 적재사실을 확인하시기 바랍니다.(관세법 제251조, 제277조) 또한 휴대탁송 반출시에는 반드시 출국심사(부두, 초소, 공항) 세관공무원에게 제시하여 확인을 받으시기 바랍니다.

(2) 수출신고필증의 진위여부는 수출입통관정보시스템에 조회하여 확인하시기 바랍니다. (http : //kcis.ktnet.co.kr)

## 【수출신고필증 부호】

○ 수출신고필증 ②란의 수출자구분에 따른 부호 (영세율 적용사업자 구분방법)

A 수출자가 직접 제조·가공(구입)하여 수출하는 제조자 수출

B 수출자가 제조자로부터 위탁을 받아 수출대행만을 한 경우 위탁 수출

C 수출자가 제조자로부터 완제품을 공급받아 수출한 경우 완제품 공급
- 제조자가 내국신용장 또는 구매확인서에 의하여 공급

D 수출자와 제조자가 본·지사 관계인 경우

○ 수출신고필증 ⑤란의 신고번호

□ □ □ - □ □ - □ □ - □□□□□□□ - □

(세관코드) (과코드) (신고년도) (일련번호) (체크번호)

○ 수출신고필증 ⑩번란의 종류에 따른 부호

A 일반수출

B 보세공장으로부터 수출

C 관세자유지역으로부터 수출

D 자유무역지역으로부터 수출

E 종합보세구역으로부터 수출

F 공해상으로부터 체포한 수산물의 현지 수출(원양어업협회 통보분)

L 선상신고

P 우편수출(국제우체국 면허분)

○ 수출신고필증 ⑨번란의 거래 구분에 따른 부호

11 일반형태 수출

15 전자상거래에 의한 수출물품

21 국내 외국인 투자업체가 외국으로부터 수탁 받아 가공 후 수출(과세)

22 기타 일반업체가 수탁 받아 가공 후 수출(과세)

29 위탁가공(국외가공)을 위한 원자재수출(과세거래 아님)

31 위탁판매를 위한 물품의 수출(과세거래 아님, 외국에서 판매시 과세)

32 연계무역에 의한 물품의 수출(구상무역 포함)

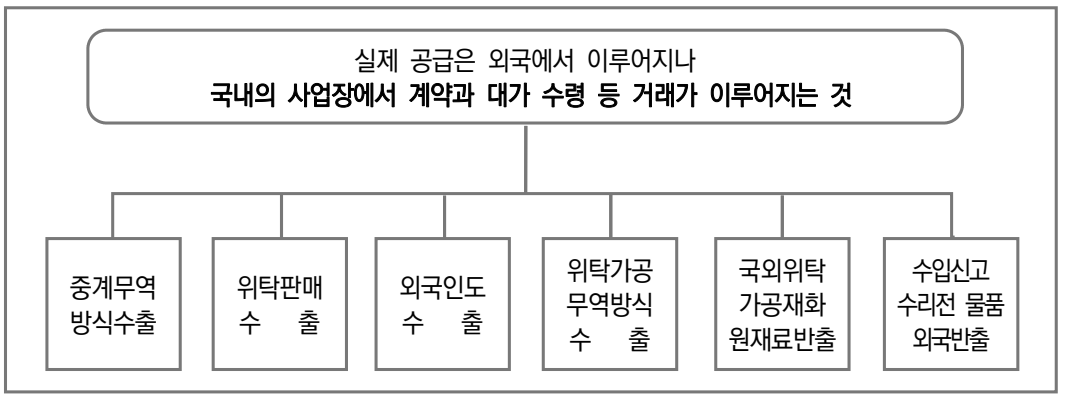
33 임대방식에 의한 수출(소유권 이전 조건)

39 임대방식에 의한 수출(소유권 불이전 조건)

40 임차방식에 의한 수입 후 다시 수출되는 물품(과세거래 아님)
41 대외원조 수출(정부원조)
49 대외원조 수출(민간원조)
51 현물차관 수출
59 현물상환 수출
61 해외투자 수출
69 산업설비
70 국내보세공장에서 국적취득조건부 나용선으로 건조한 선박에 수출
71 주한 미국 불하물품 수출
72 외국물품을 수입통관 후 원상태로 수출(유상판매하는 경우)
73 수출조건부 공매물품의 수출
78 외국으로부터 보세구역에 반입된 물품으로 다시 반송되는 물품(단, 중계무역 수출은 제외)
79 중계무역수출
81 선박, 항공기를 국내수리 후 수출
82 선박, 항공기를 외국에서 수리, 검사받을 목적으로 수출
83 외국에서 수리, 검사 목적으로 반출하는 물품(선, 기 제외)
84 외국에서 수리, 검사(가공제외) 후 반출하는 물품(선, 기 제외)
85 외국에서 개최되는 국제행사에 참가하기 위해 무상 반출하는 물품
86 국내에서 개최되는 국제행사에 참가한 후 다신 반출하는 물품
(81~86 과세거래 아님)
89 수리, 검사, 기타 사유로 반입되어 작업 후 다시 반출되는 물품(과세거래 아님)
90 수출물품이 계약내용과 상이하여 반출하는 물품
91 해외이주자가 반출하는 원자재, 시설재, 장비 등 물품의 수출(과세거래 아님)
92 무상으로 반출하는 상품의 견품 및 광고용품(과세거래 아님, 현지에서 판매시 과세)
93 수입된 물품이 계약내용과 상이하여 반출하는 물품(과세)
94 기타 수출승인 면세품
95 외교관 용품 등 수출
96 물품의 수리 또는 검사를 위하여 반출하는 물품(과세거래 아님)
97 대북반출

## 나. 중계무역 방식의 거래 등 수출

(* 법령에 규정하는 형태로 거래하여야만 영세율 적용 과세거래에 해당)




### 1) 영세율 적용대상 수출거래의 유형

수출하는 재화(물품)에 대하여 국내에 있는 사업장에서 계약과 대가 수령 등 거래가 이루어지는 것으로서 다음에 해당하는 것은 영세율적용대상 부가가치세 과세거래이다.(法 §21②2, 令 §31①2)

중계무역방식의 수출 등은 거래를 함에 있어 계약(청약 + 승낙)과 이행(인도 + 대가의 지급) 중 재화의 인도행위, 즉 재화의 이동이 개시되는 공급장소가 국외에 있으므로 법이론상 우리나라의 과세권이 미치지 않아 부가가치세 과세대상 거래에 해당하지 않는 것이다.

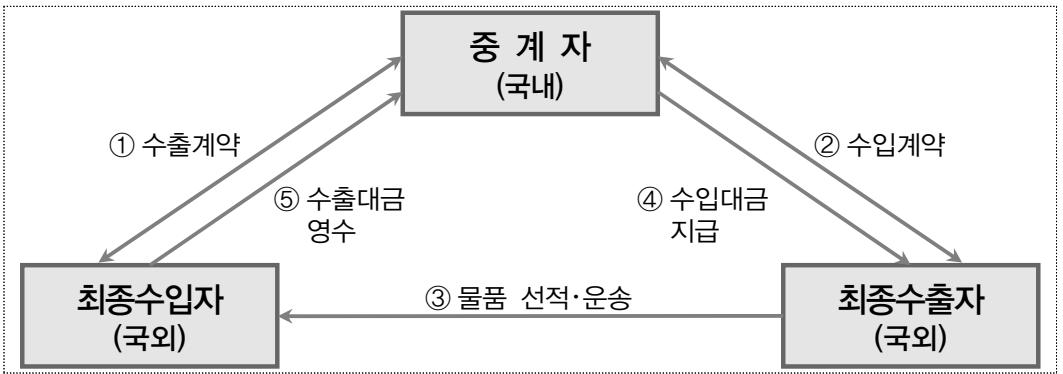
따라서 중계무역방식의 수출 등과 관련하여 국내사업장에서 직·간접적으로 발생한 매입세액은 과세사업과 관련 없는 매입세액으로서 공제받을 수 없으므로 매입세액에 상당하는 금액만큼의 원가인상 요인으로 작용하여 이러한 방식의 사업자에게는 수출경쟁력 약화요인으로 작용하게 되는 문제점이 있다.

이와 같은 문제점을 해소하고 완전한 소비지국과세원칙을 실현하고자 재화(물품)의 인도행위가 국내에서 발생하지 않더라도 인도행위를 제외한 계약행위와 대가지급행위가 국내사업장에 귀속되는 중계무역방식의 수출 등 특별한 형태의 수출을 영세율을 적용하는 부가가치세 과세대상으로 규정하는 것이다.

① 중계무역 방식의 수출

'중계무역'이라 함은 수출할 것을 목적으로 물품 등을 수입하여 보세구역(관세법 제154조) 및 보세구역 외 장치의 허가를 받은 장소(관세법 제156조) 또는 자유무역지역(자유무역지역의 지정 및 운영에 관한 법률 제4조) 외의 국내에 반입하지 아니하는 방식의 수출을 말한다.

* 보세구역 등에 반입된 외국물품은 세관장으로부터 수입신고수리를 받은 때에 비로소 내국물품이 되는 것이므로 수입신고수리를 받기 전까지는 외국물품이고, 해당 외국물품이 수입신고수리 없이 다시 외국으로 반출된다면 외국물품을 외국으로 반출하는 것이므로 관련 매입세액을 공제 내지 환급해 주기 위해서는 특별히 과세대상으로 규정할 필요가 있음(영세율 적용)

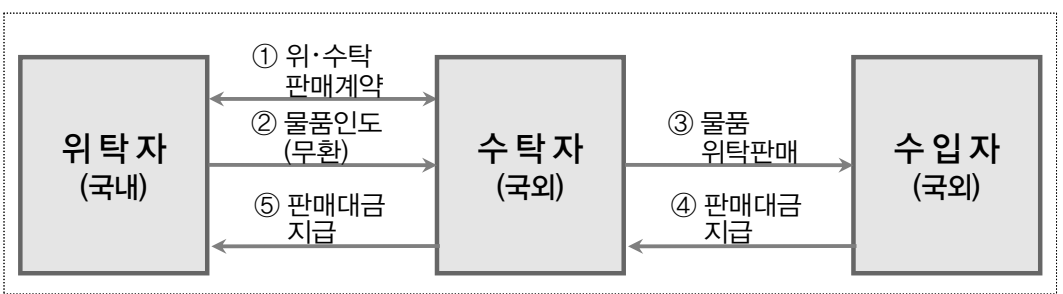



* [주1] 국내에 반입하지 않는다는 것은 국외 수입국가에서 수출국가로 운송하거나, 보세구역에 반입(검수 또는 재포장 등을 위해) 하나 수입절차 없이 국외로 반출하는 것을 말함

* [주2] 대외무역법상 중계무역 조건은 수출입 대금결제 은행이 동일해야함

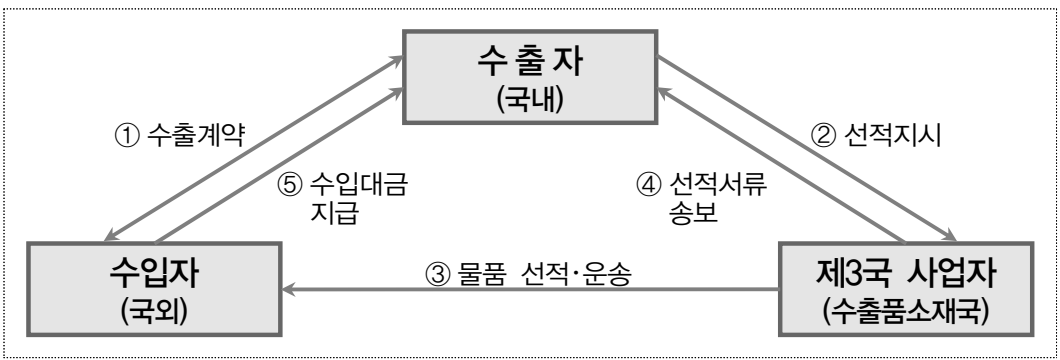
② 위탁판매 수출

물품 등을 무환(無換)으로 수출하여 외국에 소재하는 수탁판매자가 해당 물품을 판매하고 그 판매된 범위(⇒공급가액으로 확정된 금액)에서 대금을 결제받는 계약에 따른 수출을 말한다. 즉, 위탁판매방법으로 수출한 물품이 실제 판매되는 때에는 그 외국에서 인도가 발생하게 되는 형태의 수출이다.



③ 외국인도 수출

수출대금은 국내에서 영수(領收)하지만 국내에서 통관되지 아니한 수출물품 등을 외국(물품 소재지국 또는 제3국)으로 인도하거나 제공하는 수출을 말한다.

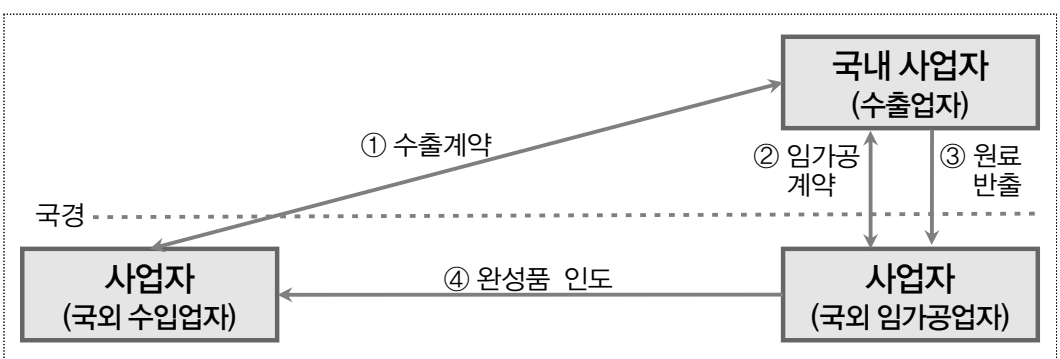



* [주] 중계무역의 경우 수출을 위해 수입계약을 하고, 직접 수입국으로 선적하여 운송하거나 국내 보세구역 등을 경유하는 경우이지만, 외국인도수출은 수출계약 당시 외국에 보유하고 있던 수출품(재화)을 제3국에서 수입국으로 선적하여 운송하는 것으로 차이가 있음

④ 위탁가공무역 방식의 수출

**가공임을 지급하는 조건**으로 외국에서 가공할 원료의 전부 또는 일부를 거래 상대방에게 수출하거나 외국에서 조달하여 이를 가공한 후 가공된 물품 등을 외국으로 인도하는 방식의 수출이다. 외국에서 실제로 물품(재화)를 인도한 때에 영세율을 적용하는 과세거래로 규정하고 있다.

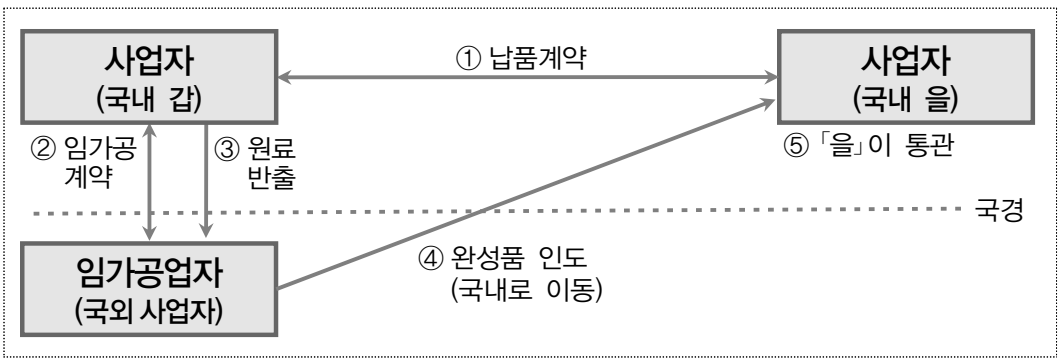
한편, 국내사업자가 외국에 소재하는 가공업자에게 제조 등 가공을 위탁할 목적으로 원료를 대가없이 외국으로 반출하는 것은 부가가치세법시행령 제18조(재화의 공급) 제2항 제3호 본문에 따라 재화의 공급으로 보지 않는다.



⑤ 국외 위탁가공을 위한 원료의 반출

국외 위탁가공을 위하여 대가 없이 반출한 원료를 가공하여 생산된 재화를 국내의 다른 사업자에게 외국에서 양도하는 경우 양도하거나 인도하는 때에 당초 대가 없이 반출한 원료를 수출한 것으로 보고 영세율을 적용한다. (2013.2.15.이후 공급·결정·경정하는 분부터 적용)

* 국외 위탁가공을 통하여 가공한 재화가 아니라 단순히 매입취득한 재화를 국외에서 국내의 다른 사업자에게 양도하는 경우[집행기준 21-31-1, ⑥'4자거래']에는 부가가치세 과세대상 거래로 보지 않음 → 거래금액 전액에 대하여 계산서 발급




**※ [주] 규정 도입 연혁**

· 2010.6.3. 이전에는 국내 임가공업자가 국외 임가공업체를 통해 가공한 재화를 국내 사업자가 지정하는 국외 사업자에게 인도하고 그 국내 사업자에게 대금을 받을 경우에 그 원료의 매입세액을 공제해주기 위해 원재료의 반출에 대해 영세율을 적용하였음

· 2010.6.4.에 기재부에서 대외무역법을 엄격해석하여 수출에 포함되지 않는 것으로 해석하여 영세율 적용을 받을 수 없게 됨(2010.6.4.~2012.2.1. 신고·경정·결정분, 계산서 발행 및 관련 원재료 매입세액 불공제)

· 2012.2.2.에 시행령에 영세율 적용이 가능토록 조문을 신설함(부령 §31 ⑤ 제5호)

· 2013.2.15.에 시행령을 개정하여 가공된 재화가 국내에 반입되는 경우에도 국외에 반출한 원재료에 대해 영세율 적용이 가능하도록 적용범위를 확대함

⑥ 보세구역내 수입 통관 전 물품의 외국 반출

「관세법」에 따른 수입신고 수리 전의 물품으로서 보세구역에 보관하는 물품의 외국으로의 반출

### 2) 공급시기(令 §28⑥) 및 세금계산서 발급의무

| 구 분 | 공급시기 | 세금계산서 발급의무 |
|---|---|---|
| ① 중계무역방식 | • 수출재화의 선(기)적일 | • 발급의무 면제 |
| ② 위탁판매 수출 | • 수출재화의 공급가액이 확정되는 때 | |
| ③ 외국인도 수출 | • 외국에서 해당 재화가 인도되는 때 | |
| ④ 위탁가공무역방식 수출 | • 외국에서 가공된 재화가 인도되는 때 | |
| ⑤ 국외위탁가공을 위해 대가 없이 반출한 원료 | • 외국에서 인도(양도)되는 때 | • 발급의무<br>㉮ 영세율 세금계산서 발급 : 원재료 반출가액<br>㉯ 계산서 발급 : 총공급가액-원재료 반출 가액 |
| ⑥ 보세구역 내 물품의 수입신고 수리 전 외국 반출 | • 수출재화의 선(기)적일 | • 공급받는자가 거주자 또는 내국법인 : 발급의무<br>• 공급받는자가 비거주자 또는 외국법인 : 발급의무 면제 |

### 3) 과세표준

| 구 분 | 과세표준 |
|---|---|
| ① 중계무역방식 | • 수출로 수취하는 총액<br>* 자기 책임, 계산으로 수출계약을 체결하고 모든 위험 부담 |
| ② 위탁판매 수출 | • 수출로 수취하는 총액(위탁수수료 공제 전 금액)<br>* 예) 총 판매 1억원 중 위탁수수료 0.1억원 시 과세표준은 1억원 |
| ③ 외국인도 수출 | • 수출로 수취하는 총액(인도 후 받은 대가) |
| ④ 위탁가공무역방식 수출 | • 수출로 수취하는 총액<br>(원재료 무환반출 대가, 외국임가공용역대가 포함) |
| ⑤ 국외위탁가공을 위하여 대가 없이 반출한 원료 | • 국내에서 원재료 반출한 가액 |
| ⑥ 보세구역내 수입 통관 전 물품의 외국 반출 | • 수출로 수취하는 총액(해당 재화의 인도가액) |

* 과세표준 계산방식은 일반적인 수출의 경우와 같은 방법으로 원화환산 등을 적용

#### 4) 영세율 첨부서류

○ 수출계약서 사본 또는 외국환은행이 발행하는 외화입금증명서(令 §101①2)
- 외국인도 수출 적용받는 사업자가 위탁가공무역 방식의 수출을 적용받는 사업자로부터 매입하는 경우에는 매입계약서 추가 제출

◆ (참고) 중계무역방식수출 등을 행하는 사업의 사업분류(업태 구분)

중계무역방식 수출, 외국인도수출, 위탁가공무역, 수출로 보는 국외 위탁가공을 위하여 대가없이 반출한 원료와 관련하여 창출된 과세표준에 대해서는 중소기업특별세액감면, 창업중소기업감면 대상 업종 해당 여부 등을 판단할 때에는 제조공정을 국내에 소재하는 제조장에서 수행하지 않기 때문에 **'제조업 외 사업'으로 분류**하여야 한다.

### 다. 수출거래에 포함하는 것

사업자가 특정의 내국신용장·구매확인서에 의하여 공급하거나 한국국제협력단·한국국제보건의료재단·대한적십자사에 공급하는 재화 및 수탁가공무역 방식에 의한 수출에 대하여 영세율 적용대상 수출재화에 포함한다.(令 §31②)

#### 1) 내국신용장 등에 의하여 공급하는 재화의 영세율 적용

① 영세율 적용

㉮ 영세율 적용 범위 (令 §31②1)

사업자가 내국신용장과 구매확인서에 의하여 공급하는 재화에 대하여는 영세율 적용대상인 수출하는 재화에 포함한다. 다만, 내국신용장과 구매확인서에 의하여 공급하는 금지금을 제외한다.

㉯ 내국신용장 등의 범위 (規則 §21)

내국신용장은 사업자가 국내에서 수출용원자재, 수출용완제품 또는 수출재화임가공용역을 공급받으려는 경우에 해당 사업자의 신청에 따라 외국환은행의 장이 재화나 용역의 공급시기가 속하는 과세기간이 끝난 후 25일(그 날이 공휴일 또는 토요일인 경우에는 바로 다음 영업일을 말한다) 이내에 개설하는 신용장을 말한다.

구매확인서는 「대외무역법 시행령」에 따라 외국환은행의 장이나 전자무역기반사업자가 위 내국신용장에 준하여 재화나 용역의 공급시기가 속하는 과세기간이 끝난 후 25일 이내에 발급하는 확인서를 말한다.

② 공급시기

내국신용장 등에 의한 재화의 공급시기는 재화를 인도하는 때로 하며, 용역의 공급시기는 역무의 제공이 완료되는 때로 한다.(法 §15, 통칙 15-28-5)

③ 내국신용장과 관세환급금[2](통칙 21-31-9)

내국신용장에 의하여 재화를 수출업자 또는 수출품생산업자에게 공급하고 수출업자 또는 수출품생산업자로부터 받는 관세환급금 즉, 수출할 물품의 공급대가에 해당하는 관세환급금은 영세율 적용대상 공급가액으로 한다.

④ 내국신용장에 포함되지 아니한 공급가액

내국신용장 등에 의하여 재화를 공급하고 그 대가의 일부를 내국신용장에 포함하지 아니하고 별도로 받는 경우, 해당 금액에 영세율을 적용한다.
(통칙 21-31-8)

⑤ 세금계산서 발급

내국신용장에 의하여 수출용 원자재 등을 공급하는 사업자는 공급받는 사업자가 재화를 인수하는 때에 해당 일자의 기준환율 또는 재정환율로 환산한 금액을 공급가액으로 하여 세금계산서를 발급한다.(통칙 32-67-2)

이 경우 세금계산서 발급일 이후 대가의 일부로 받는 관세환급금에 대해서는 세관장으로부터 환급받을 금액이 확정되어 입금된 때를 공급시기로 보아 수정세금계산서를 발급하여야 한다.

⑥ 영세율 첨부서류

내국신용장 또는 구매확인서가 전자무역기반시설을 통하여 개설되거나 발급된 경우에는 전자발급명세서, 기타의 경우에는 내국신용장 사본(令 §101①3) 및 영세율 매출명세서

2) 관세환급금이란 사업자가 수출용 원자재를 수입할 때 관세를 과세하거나 또는 징수유예하였다가 수입한 원자재 등으로 제품을 제조·가공하여 이를 수출하면 납부하였거나 징수유예받은 관세를 환급하여 주는 무역지원제도를 말함

## 〈 내국신용장과 구매확인서의 차이점 〉

| 구 분 | 내 국 신 용 장 | 구 매 확 인 서 |
|---|---|---|
| 관련 법규 | · 무역금융규정 | · 대외무역법 |
| 개설 기관 | · 외국환은행 | · 외국환은행, 전자무역기반사업자 |
| 개설 목적 | · 국산수출용 원자재 및 완제품의 구매 | · (좌동) |
| 개설 조건 | · 무역금융 융자한도 내에서 개설 | · 제한없이 발급 |
| 지급 보증 | · 개설은행이 지급보증 | · 당사자간의 계약으로 지급보증이 없음 |
| 금융 혜택 | · 수출금융 융자대상임 | · 융자혜택 없음 |
| 결제 방법 | · 은행에서 개설관리 및 내국신용장 환어음결제 | · 당사자간 협의에 따른 결정 |
| 발급 근거 | 1. 수출신용장<br>2. 수출계약서<br>3. 외화표시물품공급계약서<br>4. 내국신용장<br>5. 당해업체의 과거 수출실적 | 1. 수출신용장<br>2. 수출계약서<br>3. 외화매입증명서<br>4. 내국신용장<br>5. 구매확인서<br>6. 외화획득에 공하는 물품을 생산하기 위한 경우임을 입증서류 |
| 발급 제한 | · 1차 내국신용장이 완제품내국신용장인 경우 소요원자재 조달을 위해 3차까지 가능하고, 1차 내국신용장이 원자재내국신용장이면 2차 내국신용장까지 발급 가능 | · 차수 제한이 없으므로 순차적으로 발급가능 |
| 수출 실적 | · 공급업체의 수출실적 인정 | · (좌동) |
| 부가가치세 | · 영세율적용 | · (좌동) |

* 내국신용장 또는 구매확인서에 의하여 공급하는 재화는 공급된 이후 해당 재화를 수출용도에 사용하였는지의 여부에 관계없이 영세율이 적용된다. (집행기준 21-31-8)

## ■ 참고 : 내국신용장 사후개설에 따른 업무처리

내국신용장은 원칙적으로 물품의 인도일 이전에 개설하도록 하고 있으나, 업계의 현실을 감안하여 재화의 공급 후 해당 재화의 공급시기가 속하는 과세기간 경과 후 25일(그 날이 공휴일 또는 토요일인 경우에는 바로 다음 영업일을 말한다) 이내에 내국신용장 등이 개설하는 경우에도 영세율을 적용한다.

따라서, 해당 기간이 지난 후에 내국신용장이 개설되거나 구매확인서가 발급된 경우에는 영세율이 적용되지 아니하고 10%의 세율로 과세된다.

가. 수정세금계산서 발급방법

내국신용장 등이 개설되기 전에 재화를 공급하는 때에는 그 공급시기에 10%의 세율을 적용한 세금계산서를 발급한 후 그 공급시기가 속하는 과세기간 종료 후 25일 이내에 내국신용장 등이 개설되는 때에 수정세금계산서를 발급하여야 한다. 이때에는 작성일자 란에 당초 세금계산서상의 작성일을, 비고란에는 내국신용장 등의 개설일을 부기한다.

(예) 2.10. 재화를 공급하고 내국신용장이 3.25. 개설된 경우

- 2. 10. : 10%의 세율을 적용한 세금계산서 발급
- 3. 25. : 일반세금계산서를 취소하고, 영세율로 세금계산서 발급

세금계산서 작성연월일은 당초 공급일인 2. 10일로 기재하고, 비고란에 신용장 등의 개설일인 3. 25.을 부기한다.

※ 따라서 10%의 세율을 적용한 세금계산서를 발급하지 아니하고, 영세율 세금계산서 1매만 발급한 경우에는 세금계산서 발급불성실가산세가 부과된다.

㉠ 공급시기가 속하는 달의 다음달 10일 이전에 내국신용장 등이 개설(발급)된 경우

세금계산서 발급특례에서 관계증빙서류에 의하여 실제거래사실이 확인되는 경우에는 다음달 10일까지 세금계산서 발급이 가능하므로 내국신용장 등이 개설된 때에 영세율 세금계산서 1장만을 발급할 수 있다.

(예) 2. 10. 재화를 공급하고 내국신용장이 3. 9. 개설된 경우

- 3. 9.에 세금계산서의 작성연월일을 2. 10.로 하여 영세율 세금계산서 1매만을 발급한다.

㉡ 공급시기가 속하는 예정 또는 확정신고기한 내에 내국신용장 등이 개설(발급)된 경우 부가가치세 신고방법

○ 원칙 : 일반세율(10%)을 적용하여 예정 또는 확정신고를 한 후 경정청구한다.

○ 예외 : 예정 또는 확정신고시 영세율 적용분으로 신고할 수 있다.

(예) · 2. 10. 재화를 공급하고, 4. 23. 내국신용장이 개설된 경우

➔ 1기 예정신고시 영세율로 신고(공급자)

· 5. 10. 재화 공급, 7. 15. 내국신용장 개설

➔ 1기 확정신고시 영세율로 신고

ⓒ 예정신고기간에 재화를 공급하고 확정신고기간에 내국신용장 등이 개설(발급)된 경우 부가가치세 신고방법

○ 원칙 : 공급자는 예정신고분에 대하여 경정청구(환급)하고, 공급받은 자(수출업자)는 예정신고분에 대하여 수정신고한다.

○ 예외 : 경정청구나 수정신고를 생략하고, 확정신고시 영세율 적용분으로 신고할 수 있다.

(예) 2. 10. 재화를 공급하고, 5. 20. 내국신용장이 개설된 경우

➔ 공급자와 수출업자 모두 1기 확정신고시 영세율 적용분으로 신고할 수 있다. 다만, 수정세금계산서는 발급하여야 한다.

나. 공급받는 자(수출업자) 수정신고시 가산세 적용여부

수출업자가 예정신고시 일반세금계산서에 의하여 매입세액을 공제받은 후에 수정세금계산서를 발급받아 당초 공제받은 매입세액을 수정신고 납부하는 경우에도 과소 신고납부 또는 과다 환급으로 인한 신고불성실 및 납부(환급)불성실 가산세는 부과되지 아니한다.

다. 사업자가 구매확인서를 발급받았음에도 (영세율)수정세금계산서를 발급하지 아니한 경우로서 당초 발급한 세금계산서에 의해 부가가치세를 신고·납부한 경우에는 해당 거래에 대하여 가산세를 적용하지 아니하는 것임(사전-2017-법령해석부가-0677, 2017.11.17.)

### 2) 한국국제협력단, 한국국제보건의료재단, 대한적십자사에 공급하는 재화

① 영세율 적용

한국국제협력단·한국국제보건의료재단·대한적십자사가 국내에서 공급받은 재화를 외국에 무상으로 반출하는 경우, 그 재화를 공급한 사업자에 대하여 영세율을 적용한다.(令 §31②2~4.) 다만, 각 단체가 직접 사용·소비하는 재화를 공급하는 경우에는 영의 세율이 적용되지 아니한다.

② 영세율 첨부서류

각 단체가 교부한 공급사실을 증명할 수 있는 서류(令 §101①4)

### 3) 수탁가공무역 방식에 의한 수출(令 §31②5)

① 영세율 적용

사업자(甲)가 다음의 요건을 모두 충족하여 공급하는 재화는 영세율이 적용되는 수출재화의 범위에 포함한다.

㉮ 국외의 비거주자 또는 외국법인(이 호에서 "비거주자등" 이라 한다)과 직접 계약에 따라 공급할 것

㉯ 대금을 외국환은행에서 원화로 받을 것

㉰ 비거주자등이 지정하는 국내의 다른 사업자(乙)에게 인도할 것

㉱ 국내의 다른 사업자(乙)가 비거주자 등과 계약에 따라 인도받은 재화를 그대로 반출하거나 제조·가공한 후 반출할 것

② 영세율 첨부서류 (令 §101①7)

㉮ 위 "①-㉱"를 입증할 수 있는 관계 증명서류

㉯ 외국환은행이 발행하는 외화입금증명서

## 2. 사례

### 가. 임대수출[3]의 영세율 적용시기 (집행기준 21-31-2)

사업자가 건설장비 등을 임대(국외제공용역)할 목적으로 국외로 반출하는 경우 소유권의 이전 없이 반출하는 해당 건설장비 등은 재화의 공급에 해당하지 않지만, 임대기간 만료 전·후에 건설장비 등의 소유권이 외국에서 이전되는 경우에는 해당 재화가 인도되는 때를 공급시기로 하여 영세율이 적용된다.

### 나. 영세율 적용 사업장 (집행기준 21-31-3)

사업자가 본사와 제조장 등 2 이상의 사업장이 있는 경우 자기가 제조한 수출재화에 대한 영세율 적용 사업장은 최종 제품을 완성하여 외국으로 반출하는 제조장이다.

### 다. 무상 수출의 영세율 적용 여부 (집행기준 21-31-5)

재화의 국외 반출에 따른 외환결제가 이루어지지 않는 무상수출도 재화의 수출에 해당되어 영세율이 적용되나, 다음의 사례는 재화의 공급에 해당되지 아니한다.

---

3) 임대수출이란 임대(사용대차를 포함) 계약에 의하여 물품 등을 수출하여 일정기간 후 다시 수입하거나 그 기간의 만료 전 또는 만료 후 해당물품 등의 소유권을 이전하는 수출을 말함 (대외무역관리규정 §28)

1) 국외사업자에게 견본품을 반출하는 경우

2) 사업자가 위탁가공을 위하여 원자재를 국외의 수탁가공 사업자에게 대가 없이 반출하는 것. 다만, 제31조 제1항 제5호[4]에 따라 영세율이 적용되는 것은 제외한다.

3) 당초 반출한 재화의 하자로 인하여 반품된 재화를 수리하여 재수출하거나 동일 제품으로 교환하여 재수출하는 경우

4) 수입업자가 수입 또는 판매된 재화의 하자로 인하여 수리할 목적으로 외국에 반출하는 경우

5) 외국사업자 소유의 전시물을 무환으로 수입하여 전시한 후 반환하기 위하여 외국에 반출하는 경우

6) 수입업자가 재화의 수입과 관련된 반환조건의 수입재화 용기를 반환하기 위하여 외국에 반출하는 경우

### 라. 영세율 적용대상 수출로 보는 사례 (집행기준 21-31-6)

1) 사업자가 휴대품 등을 반출하면서 「관세법」에 의한 간이수출신고 없이 당해 재화를 국외에 판매하는 경우 당해 사실이 객관적인 증빙자료에 의하여 확인되는 경우에는 영세율이 적용된다.
2) 사업자가 국내 인터넷쇼핑몰을 통하여 비거주자로부터 과세재화를 주문받아 소포우편 또는 인편으로 수출하는 경우 영세율이 적용된다.
3) 사업자가 국내에서 기계장치 등을 구입하여 외국에 소재하는 현지법인에게 현물 출자하는 재화는 영세율이 적용된다.

4) 부가가치세법 시행령 제31조 【수출의 범위】① 법 제21조제2항제2호에서 "중계무역 방식의 거래 등 대통령령으로 정하는 것"이란 다음 각 호의 것을 말한다. 〈개정 2019.2.12〉
5. 원료를 대가 없이 국외의 수탁가공 사업자에게 반출하여 가공한 재화를 양도하는 경우에 그 원료의 반출

### 마. 수출한 재화의 하자에 따라 변상하는 경우 과세표준 공제여부 등

사업자가 재화를 수출한 후 당초 수출한 재화의 하자로 인하여 당초 수출한 재화를 반품받고, 동종의 재화로 교체하여 주거나 반품된 재화를 수리한 후 다시 수출하는 경우에는 재화의 공급에 해당하지 아니하나,

당초 수출한 재화의 반품 없이 동종 또는 이종의 재화를 다시 수출하는 경우에는 별도의 재화의 공급(사업상 증여)으로서 영세율이 적용되고,

당초 수출한 재화를 반품 받지 아니하고 금전으로 변상한 경우, 변상한 금액을 과세표준에서 공제하지 아니하는 것임(부가 46015-2148, 1998.9.22.)

### 바. 소프트웨어를 전자통신망을 통해 국외로 공급하는 경우

사업자가 소프트웨어산업진흥법 제2조 제1호의 규정에 의한 소프트웨어를 외국환관리법 제3조 제13호의 규정에 의한 비거주자에게 전자통신망을 통한 전송방법으로 국외로 공급하는 경우에는 부가가치세법 제21조 제1항 제1호의 규정에 의한 수출하는 재화에 해당하여 부가가치세 영세율이 적용됨
(부가 46015- 752, 2002.10.16.)

### 사. 국외에서 사용할 특허권을 외국법인에게 양도하는 경우

사업자가 사업상 취득한 특허권과 상표권 및 이에 부수되는 노하우 등 일체의 권리를 국내사업장이 없는 외국법인에게 양도하여 해당 외국법인이 동 권리를 국외에서 사용·소비하는 경우 동 권리의 양도에 대하여는 부가가치세법 제11조 제1항 제1호 및 동법시행령 제24조 제1항 제1호의 규정에 의한 수출하는 재화에 해당하여 부가가치세 영세율이 적용되는 것임(서삼-2247, 2004.11.4.)

### 아. 보따리상 등을 통한 수출시 영세율 적용여부

사업자가 부가가치세 예정신고 또는 확정신고시에 영세율 적용대상 과세표준을 신고하면서 부가가치세 관련 법령이 정하는 영세율 첨부서류를 제출하지 아니한 경우에도 해당 과세표준이 영세율 적용대상임이 확인되는 때에는 영세율을 적용할 수 있는 것임(대법원 2004두8224, 2005.2.18.)

### 자. 과세기간 종료 후 25일 이내에 구매확인서를 발급받았으나 수정세금계산서를 발급하지 아니한 경우

사업자가 구매확인서를 발급받았음에도 (영세율)수정세금계산서를 발급하지 아니한 경우로서 당초 발급한 세금계산서(10%)에 의해 신고·납부를 이행한 경우에는 해당 거래에 대하여 「부가가치세법」 제60조 제2항 및 제6항의 가산세를 적용하지 아니함, 공급시기가 속하는 과세기간 종료 후 25일이 경과한 뒤에는 부가가치세법 시행령 제70조 제1항 제4호에 따른 수정세금계산서를 발급할 수 없는 것임
(기획재정부 부가가치세제과-585, 2017.11.16.)

사업자가 구매확인서를 발급받았음에도 (영세율)수정세금계산서를 발급하지 아니한 경우로서 당초 발급한 세금계산서에 의해 부가가치세를 신고·납부한 경우에는 해당 거래에 대하여 가산세를 적용하지 아니하는 것임
(사전-2017-법령해석부가-0677, 2017.11.17.)

### 차. 구매확인서 발급 전에 영세율 세금계산서를 발급한 경우

사업자가 구매확인서가 발급되기 전에 부가가치세가 과세되는 재화를 공급하고 공급시기에 영세율 세금계산서를 발급한 경우로서 구매확인서는 해당 재화의 공급시기가 속하는 과세기간 종료 후 25일 이내에 발급된 경우 공급시기에 발급한 영세율 세금계산서에 대하여는 「부가가치세법」 제60조제2항제5호에서 규정하는 가산세를 적용하지 아니하는 것임(법령해석부가-257, 2016.12.6.)

### 카. 본점 명의 구매확인서로 지점에 공급하는 경우 영세율 적용여부

공급자(수출품생산업자)를 "甲"으로 구매확인 신청자(수출업자)를 "乙"로 하는 「대외무역법 시행령」 제38조의2의 규정에 의한 구매확인서를 발급받아 "甲"이 "乙"에게 재화를 공급하면서 동 구매확인서상의 공급물품 중 일부를 "乙"의 지점("丙")에게 공급하고, 동 물품이 수출된 것이 확인되는 경우에는 "丙"에게 공급한 재화에 대하여 「부가가치세법 시행령」 제24조 제2항 제1호에 의거 영세율이 적용되는 것임(법규과-2006.5.1.)

### 타. 수출할 선박을 건조 중에 외국 선주가 국내 선주에게 선박건조계약을 양도한 경우의 영세율 적용여부

외국 선주와 선박건조계약을 체결한 사업자 甲이 구매확인서에 의해 다른 사업자 乙로부터 재화 또는 수출재화임가공용역을 공급받던 중 외국 선주가 국내 선주에게 선박건조계약에 대한 양도합의서를 체결하여 발주자가 변경된 경우 사업자 乙이 당해 양도합의서 상에 효력발생일로 명시되어 있는 양도가액의 잔금청산일까지 부가가치세법 시행규칙 제9조의2 제2항이 정하는 구매확인서에 의하여 공급하는 재화 또는 수출재화임가공용역에 대하여는 같은 법 시행령 제24조 제2항 제1호 및 제26조 제1항 제2호의2에 따라 영세율을 적용하는 것이며, 그 효력발생일 후의 거래에 대하여는 영세율이 적용되지 아니하여 같은 법 제16조에 따라 부가가치세를 별도로 기재한 세금계산서를 발급하는 것임(법규부가 2008 -34, 2008.12.18.)

### 파. 국외 위탁가공을 위해 무환반출한 원자재를 국외 임가공업자에게 매각하는 경우 영세율 적용 여부

사업자가 위탁가공을 위하여 국외의 임가공업자에게 무환으로 반출한 원부자재 중 일부를 그 임가공업자에게 공급하는 경우, 당해 원부자재의 공급은 「부가가치세법 시행령」 제24조 제1항 제2호 다목(외국인도수출)에 따라 영세율이 적용되는 것이며, 그 공급시기는 외국에서 인도되는 때인 것임(부가가치세과-1248, 2009.9.3.)

### 하. 국내사업자에게 국외에서 공급하는 재화가 수출재화 해당 여부

사업자가 국내 다른 사업자와 공급계약을 체결하고 국내에서 원자재를 구입하여 국외 수탁가공업체에 무환 반출하여 가공한 재화를 국외에서 국내 다른 사업자가 지정하는 외국사업자에게 인도하고 국내 다른 사업자로부터 대가를 받는 경우 그 원료의 반출은 수출의 범위에 포함되는 것임(부가-126, 2013.2.18.)

### 거. 국외 위탁가공업체에 원자재를 무상반출하여 가공한 재화를 국외에서 국내사업자에게 공급하는 경우 영세율 적용여부

사업자가 국내의 다른 사업자(이하 “국내사업자 갑”)와 체결한 재화공급 계약에 따라 국외의 수탁가공 사업자에게 원료를 대가 없이 반출하여 가공한 재화를 국내사업자

갑에게 국외에서 인도하는 경우 **그 원료의 반출**은 「부가가치세법 시행령」 제31조 제1항 제5호에 따라 영세율이 적용되는 것임(법규부가-2013-245, 2013.9.5.)

### 너. 수탁가공무역에 있어 수출용 재화를 공장인도조건으로 공급하는 경우에도 영세율 대상에 해당하는 것임

사업자가 외국법인과 직접계약에 따라 공급하는 재화를 공장인도조건(Ex-Works)으로 외국법인에게 인도하고 그 외국법인은 해당 재화에 추가 가공없이 보세구역 내 다른 사업자에게 인도하며 보세구역 내 해당 사업자가 그 외국법인과 계약에 따라 해당 재화를 그대로 반출하거나 제조 가공한 후 반출하는 것으로서 대금을 외국환은행에서 원화로 받은 경우, 「부가가치세법」 제21조 제2항 제3호 및 같은 법 시행령 제31조 제2항 제5호에 따라 영세율이 적용되는 수출에 해당하는 것임 (법규과-1141, 2013.10.19.)

### 더. 조건변경부 양도가능 신용장에 의하여 재화를 공급하는 경우 영세율 적용 대상임

사업자 “을”이 수입자 “병”에게 재화를 수출함에 있어 국내사업자 “갑”에게 당해 재화의 생산을 의뢰하고, “갑”이 “병”에게 동 재화를 인도하여 주면서 “을”은 “병”으로부터 받은 원신용장의 조건을 변경한 신용장을 “갑”에게 양도하여 대금을 결제하는 경우, “갑”이 “을”에게 공급한 재화는 「부가가치세법」 제11조 제1항 제1호의 규정에 의하여 영세율이 적용되는 것임(재정경제부 부가가치세제과-479, 2007.6.21.)

# 제3절 용역의 국외공급

## 1. 용역의 국외공급 범위

국외에서 공급하는 용역에 대하여는 영의 세율을 적용한다.(法 §22)

앞서 재화의 경우 국외에서 공급되는 경우 중계무역방식의 수출 등 특정한 수출거래의 유형에 해당하는 경우에만 영세율을 적용하였다. 하지만 용역의 경우에는 해당 용역을 제공하는 사업의 사업장이 국내에 소재하는 경우에는 그 용역이 국외에서 공급되더라도 우리나라의 과세권이 미치는 과세대상 거래에 해당하고 세율은 영(0)%를 적용한다.(부가가치세과-221, 2014.03.24 외)

## 2. 영세율의 적용 요건

용역의 국외공급으로 영세율이 적용되기 위한 요건은 아래와 같다.

① 국외에서 용역을 공급하는 사업자의 사업장이 반드시 국내에 소재하여야 한다.

② 용역의 공급장소[5]가 국외이어야 한다.

③ 국외에서 공급하는 용역에 부가가치세법 제14조의 규정에 따른 부수되는 재화 또는 용역이 있는 경우 이도 국외에서 공급하는 용역으로 본다.

건설업자의 경우, 개인사업자는 업무를 총괄하는 장소, 법인사업자는 법인 등기부상의 소재지를 사업장으로 규정하고 있으므로 사업장을 국내에 설치한 건설업자가 국외에서 건설공사를 수주하고 관련 용역을 제공하는 경우에는 과세대상인 용역의 국외공급에 해당되고 영세율을 적용하게 되는 것이다.

한편, 용역의 국외공급은 거래상대방과 대가의 수령방법에 관계없이 영의 세율이 적용된다. 따라서 국외건설공사를 직접 도급 받은 국내사업자는 물론 해당 국외건설공사를 국내사업자로부터 재도급 받았다 하더라도 건설용역을 국외에서 제공하고 그 대가를 원도급자인 국내사업자로부터 원화로 받는 경우에도 영세율이 적용된다.(통칙 22-0-1)

5) 부가가치세법 제20조 【용역의 공급장소】① 용역이 공급되는 장소는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 곳으로 한다.
1. 역무가 제공되거나 시설물, 권리 등 재화가 사용되는 장소(이하 생략)

## 3. 세금계산서 발급

용역을 국외에서 제공받은 자가 국내에 사업장이 없는 비거주자 또는 외국법인인 경우에만 세금계산서 발급의무가 면제된다.

따라서 국내사업자가 비거주자 등으로부터 외국의 건설공사를 수주한 후 해당 공사의 일부를 국내의 다른 건설업자에게 하도급하는 경우, 비거주자 등으로부터 건설공사를 수주하여 제공하는 건설업자는 세금계산서 발급의무가 면제되나, 하도급 받은 건설업자는 원도급자인 국내사업자에게 영세율을 적용한 세금계산서를 발급하여야 한다.(서면3팀-1705, 2006.8.4.)

또한, 국외 건설공사를 하도급 받은 사업자가 원도급자인 국내사업자에게 부가가치세를 기재한 세금계산서를 발급할지, 영세율을 적용한 세금계산서를 발급할지를 선택할 수 없다.

※ 국외제공 용역을 위한 재화를 반출시 재화의 공급 해당 여부

자기의 사업과 관련하여 생산 또는 취득한 재화를 자기의 국외에서 제공하는 용역에 사용, 소비할 목적으로 국외 반출 시 재화의 공급으로 보지 않음

통칙 10-0-2【해외건설공사용 자재의 국외반출】
건설업을 영위하는 사업자가 자기의 사업과 관련하여 생산 또는 취득한 재화를 자기의 해외건설공사에서 건설용 자재로 사용하거나 소비할 목적으로 국외로 반출하는 경우에는 재화의 공급으로 보지 아니한다

## 4. 영세율 첨부서류

令 제101조 제1항 제8호의 규정에 의한 외국환은행이 발급하는 외화입금증명서 또는 국외에서 제공하는 용역에 관한 계약서

다만, 장기해외건설공사인 경우에는 해당 건설용역에 대한 최초의 과세표준을 신고할 때에 공사도급계약서(용역공급계약서) 사본을 제출하고, 그 이후의 신고에 있어서는 해당 신고기간의 용역제공 실적을 영세율 규정에 의한 외화획득명세서에 의하여 제출할 수 있다.(통칙 22-101-1)

## 5. 사례

### 가. 과세대상이 아닌(과세권이 없는) 국외에서 제공하는 용역[6]

국외에 소재하는 부동산임대용역과 국내사업자가 외국의 광고매체에 광고를 게재하게 하고 의뢰인으로부터 지급받는 광고료는 해당 부동산 또는 광고매체가 사용되는 장소가 국외에 있기 때문에 과세권이 미치지 아니하여 과세대상이 아니다. (집행기준 3-0-4)

### 나. 자산운용회사가 제공하는 해외소재 부동산 운용용역의 영세율 적용여부

「간접투자자산 운용업법」에 따른 자산운용회사가 같은 법에 따라 설립된 투자회사에게 투자회사의 재산인 해외 소재 부동산의 취득·관리·임대 등 운용용역을 제공하고 그 보수(수수료)를 받는 경우에는 부가가치세가 과세되며, 국외에서 제공하는 용역에 해당되지 아니하여 일반세율이 적용되는 것임
(기획재정부 부가가치세제과-173, 2008.12.15.)

### 다. 해외현지법인의 지급(이행)보증 대가 수수료의 영세율 적용 여부

사업자가 해외 현지법인의 채무지급보증 및 이행보증을 제공하고 그 대가를 해외현지법인으로부터 외국환은행을 통하여 외화로 받는 경우, 사업자(보증의 주체)가 국외에서 국외 소재 은행 또는 법인에 대하여 국외현지법인에 대한 보증을 제공하는 것은 「부가가치세법」 제11조 제1항 제2호에서 규정하는 국외에서 제공하는 용역에 해당하는 것임(기획재정부 부가가치세제과-279, 2010.4.23.)

6) 타인 소유의 부동산을 전대하는 사업자 등과 같이 부동산상의 권리를 대여하는 사업자의 경우에는 그 업무를 총괄하는 장소를 사업장으로 규정(令 §8②)하고 있으므로 국내 사업자가 타인 소유의 국외 부동산을 임차하여 전대사업을 영위하면서 그 사업의 총괄을 국내 사업장에서 수행하는 경우에는 과세대상인 용역의 국외공급에 해당되고 영세율을 적용함

### 라. 국내사업자가 국내 광고주에게 국외에서 국외홍보대행용역을 제공하는 경우 영세율 적용 여부

국내 사업자가 해외에서 국내 및 현지 연예인 등을 출연시켜 공연 또는 경기를 진행하고, 전시 및 체험공간을 마련하는 등의 방법으로 국내 광고주에게 홍보대행용역을 제공하고 대가를 받는 경우 당해 홍보대행용역은 「부가가치세법」 제11조 제1항 제2호에 따라 영의 세율이 적용되는 것임(법규부가 2009-170, 2009.6.25.)

### 마. 해외에 소재한 건설장비등을 현지에서 임대하는 경우 용역의 국외공급에 해당하는지

사업자가 해외 건설현장에서 사용하던 건설장비 등을 국외에서 사용할 수 있도록 국내의 다른 사업자에게 해당 건설 장비 등의 유지 · 관리 · 임대용역(이하 “임대용역 등”)을 공급하고 그 대가를 지급받는 경우 해당 국외 소재 건설장비 등에 대한 임대용역등은 「부가가치세법」 제22조에 따라 영세율이 적용되는 것입니다.
(서면-2019-법령해석부가-0325, 2019.04.29.)

# 제4절 외국항행용역의 공급

## 1. 선박 또는 항공기에 의한 외국항행용역의 범위

선박 또는 항공기의 외국항행용역에 대하여는 영의 세율을 적용한다.(法 §23①) 대금의 수령방법은 원화로 지급받든 외화로 지급받든 관계없이 영세율이 적용된다.

### 가. 외국항행용역의 범위

1) 선박 또는 항공기에 의하여 여객이나 화물을 국내에서 국외로, 국외에서 국내로 또는 국외에서 국외로 수송하는 것(法 §23②)

2) 선박·항공기에 의한 외국항행사업자가 자기의 사업(외항사업)에 부수하여 공급하는 재화 또는 용역(令 §32①)

① 다른 외국항행사업자가 운용하는 선박 또는 항공기의 탑승권을 판매하거나 화물운송계약을 체결하는 것

② 외국을 항행하는 선박 또는 항공기 내에서 승객에게 공급하는 것

③ 자기의 승객만이 전용(專用)하는 버스를 탑승하게 하는 것

④ 자기의 승객만이 전용(專用)하는 호텔에 투숙하게 하는 것

3) 운송주선업자가 국제복합운송계약에 따라 화주(貨主) 또는 다른 운송주선업자로부터 화물을 인수하고 자기 책임과 계산으로 타인의 선박 또는 항공기 등의 운송수단을 이용하여 화물을 운송하고 화주 또는 다른 운송주선업자로부터 운임을 받는 국제운송용역(令 §32②1)

4) 「항공사업법」에 따른 상업서류 송달용역(令 §32②2)

**유의사항**

(질의) 여행알선업을 영위하는 사업자가 항공사의 항공권을 판매함에 있어 기존 판매방식 즉 동 항공권을 판매하여 주고 일정 수수료를 지급받는 방식이 아닌 도급판매 형태로 즉 할인한 일정금액으로 항공권을 구입하여 일정한 마진을 붙여 재판매하는 경우(미판매시 당해 여행사의 손실로 처리됨) 당해 항공권 판매의 부가세 과세대상 여부

(답변) 항공기의 외국항행 용역을 제공하는 사업자로부터 항공권을 구매하여 자기의 책임과 계산하에 판매하는 경우에 있어서 당해 항공권은 부가가치세법 제1조의 규정에 의한 부가가치세 과세대상에 해당하지 아니함. 다만, 항공권을 자기 책임과 계산하에 판매하는 것인지 또는 항공권 판매의 주선·중개용역을 제공하는 것인지의 여부는 계약내용 및 구체적인 거래형태 등에 따라 사실판단할 사항(부가, 서삼46015-11925, 2002.11.11.)

### 나. 비거주자등의 상호주의 적용

국내사업장이 있는 비거주자 또는 외국법인이 여객이나 화물을 국내에서 탑승·적재하여 국외로 운송하는 용역을 제공하는 경우, 비거주자 또는 외국법인의 거주지국이 상호주의 원칙에 따르는 때에는 영세율을 적용한다.

1) 비거주자등이 상호면세국의 사업자인 경우에는 영세율이 적용되며

* (예시) 에어프랑스 항공사가 국내에서 여객이나 화물을 탑승·적재하는 것은 과세대상이나, 회항시 파리에서 탑승·적재할 경우에는 국외거래로 보아 납세의무가 없음

2) 비거주자등이 상호면세국의 사업자가 아닌 경우에는 부가가치세 일반세율이 적용되고 영세율을 적용하지 아니한다.(통칙 23-32-2)

## 2. 외국항행용역의 세금계산서 발급

외국항행용역 중 항공기에 의한 외국항행용역 및 항공법에 의한 상업서류송달용역 제공에 대해서는 세금계산서 발급의무가 면제되나, 선박에 의한 외국항행용역에 대해서는 공급받는 자가 국내사업장이 없는 외국법인·비거주자인 경우 이외에는 세금계산서 발급의무가 면제되지 않는다.(令 §71①4)

## 3. 영세율 첨부서류 (통칙 23-101-1, 국세청 고시 제2024-1호)

| 구 분 | 令101①의 첨부서류 | 국세청장 지정서류 |
|---|---|---|
| 1. 외국항행 선박에 의한 화물 여객운송용역 | ○ 선박에 의한 외항용역<br>- 외화입금증명서 | ○ 선박에 의한 운송용역공급가액일람표(외화입금증명서로 제출한 공급가액을 포함하여 작성) |
| 2. 외국항행 항공기에 의한 화물 여객운송용역 | ○ 항공기에 의한 외항용역<br>- 공급가액 확정명세서 (영세율규정에 의함) | ○ 공급가액확정명세서 |
| 3. 다른 외국항행 사업자의 탑승권을 판매하거나 화물운송계약을 체결하여 주는 경우 | | ○ 공급자와 공급받는자 간 송장집계표 (당사자간에 정하는 일정기간의 거래내용을 기재하여 집계한 서류) 또는 대금청구서 |

## 4. 사례

### 가. 용선과 이용운송 (통칙 23-32-1)

1) 다음의 용역은 외국항행용역에 해당하므로 영세율을 적용한다.

가) 사업자가 외국항행선박으로 면허를 받은 선박을 선원부용선 계약에 의하여 타인에게 임대하여 자기 책임하에 자기의 선원이 그 선박을 국제간에 운항하도록 하고 용선자로부터 용선료를 받는 경우의 선원부선박임대용역

나) 사업자가 선원부용선 계약에 의하여 임차한 선박으로 자기계산하에 여객이나 화물을 국제간에 수송해주고 여객 또는 화주로부터 운임을 받는 경우의 운송용역

다) 운송주선업을 영위하는 사업자가 국제복합운송계약에 의하여 화주로부터 화물을 인수하고 타인의 운송수단을 이용하여 화주에 대하여는 자기책임과 계산하에 국제간에 화물을 수송해 주고 화주로부터 운임을 받는 경우의 국제간이용운송용역

2) 외국항행사업자가 국내의 외국항행사업자에게 나용선으로 선박을 대여하고 그 대가를 받는 경우에는 영의 세율을 적용하지 아니한다.

### 나. 운송주선업자가 제공하는 국제운송용역 영세율 적용 여부

운송주선업을 영위하는 사업자가 국제운송주선계약에 따라 다른 운송주선업자로부터 화물을 인수하여 자기책임과 계산하에 타인의 선박 또는 항공기 등의 운송수단을 이용하여 화물을 운송하고 다른 운송주선업자로부터 받는 대가는 「부가가치세법」 제23조 제2항과 같은 법 시행령 제32조 제2항의 규정에 의하여 영의 세율이 적용되는 것임(법규과-1542, 2012.12.27.)

국제물류주선업(복합운송주선업)자가 자기책임과 계산하에 화물의 해외운송을 위해 필요한 정도의 포장 및 기타서비스제공용역을 국제운송용역과 함께 일괄하여 제공하는 경우, 국제운송용역을 위하여 필수적으로 부수되는 일로 보아 영세율이 적용되는 것임. 다만, 국내에서 제공되는 화물포장 및 기타서비스 제공용역이 국제운송용역과 구분되어 제공되는 경우는 국내운송용역과 동일한 성질의 것으로서 일반세율을 적용하는 것임(재부가-826, 2007.11.28.).

### 다. 수출입화물의 운송 및 보관(CY, CFS, THC 등) 용역을 제공하고 받는 대가에 대한 영세율 적용여부

복합운송사업자가 아닌 사업자가 수출입화물의 운송 및 보관(CY, CFS, THC 등) 용역을 제공하고 그 대가를 받는 경우에는 부가가치세법 제23조 제2항의 규정에 의한 영세율이 적용되지 않는다.(부가 46015-1846, 1994.9.28.)

다만, 사업자가 수출입화물의 보관, 운송용역을 비거주자 또는 외국법인과 직접 계약에 따라 제공하는 경우에는 부가가치세법 제24조(외화획득 재화 또는 용역의 공급 등) 및 같은 법 시행령 제33조 제2항에 따라 영세율을 적용할 수도 있을 것이다.

### 라. 국외 운송주선업자로부터 국제복합운송구간 중 국내구간 운송용역 제공시 영세율 적용 여부

국외 사업자인 화주에게 국제복합운송용역을 제공하는 국외 운송주선업자로부터 국제복합운송구간 중 국내구간의 운송을 의뢰를 받아 국외 운송주선업자에게 제공하는 운송용역은 「부가가치세법」제23조에 따른 외국항행용역의 공급에 해당하지 아니하는 것입니다.(기획재정부 부가가치세제과-79, 2020.02.06.)

### 마. 운송주선업자가 공급하는 해외배송대행용역의 영세율 적용 여부

운송주선업자(이하 “사업자”)가 해외 인터넷쇼핑몰에서 물품을 구입한 국내소비자로부터 물품의 운송을 의뢰받아 자기 책임과 계산으로 운송용역 중 일부 또는 전부를 다른 국내외 운송주선업자들에게 재위탁하여 해외에서 국내로 물품을 운송하고 국내소비자로부터 대가(대행수수료, 운송료 등)를 받는 경우 「부가가치세법」 제23조 및 같은 법 시행령 제32조제2항제1호에 따라 외국항행용역으로서 영세율이 적용되는 것입니다. 이 경우 사업자가 「물류정책기본법」에 따라 시·도지사에게 국제물류주선업자로 등록하지 아니한 경우에도 같은 법 제23조 및 같은 법 시행령 제32조 제2항제1호가 적용되는 것입니다.
(사전-2022-법규부가-0895, 2022.11.09.)

# 제5절 외화 획득 재화·용역의 공급 등

## 1. 외교공관 등에 공급하는 재화·용역

### 가. 적용범위

우리나라에 상주하는 외교공관, 영사기관[1], 국제연합과 이에 준하는 국제기구[2] 등(이하 이 조에서 "외교공관 등"이라 한다)에 재화 또는 용역을 공급하는 경우에 영세율을 적용한다.(법 §24①1) 이 경우 대금의 수령방법은 원화로 지급받든 외화로 지급받든 관계없이 영세율이 적용된다.

1) 명예영사관원을 장으로 하는 영사기관은 제외

2) 우리나라가 당사국인 조약과 그 밖의 국내법령에 따라 특권과 면제를 부여 받을 수 있는 경우만 해당

단, 외교공관 등에 직접 공급하는 재화 또는 용역에 대하여만 영세율이 적용되므로 사업자가 국내주둔 미국군에게 재화 또는 용역을 공급하는 사업자에게 재화를 공급하는 경우에는 영세율 적용않음.(부가 46015-2533, 1999.08.23)

### 나. 영세율 첨부서류 (令 §101①13)

1) 외국환은행이 발급하는 수출(군납)대금입금증명서 또는 관할세무서장이 발급하는 군납완료증명서 또는 해당 외교공관 등이 발급한 납품 또는 용역 공급사실을 증명할 수 있는 서류

2) 전력·가스 기타 공급단위를 구획할 수 없는 재화를 계속적으로 공급하는 경우 재화공급기록표, 「전기통신사업법」에 따른 전기통신사업의 경우 용역공급기록표

## 2. 외교관 등에게 외교관면세점에서 공급하는 재화·용역

외교공관 등에게 외교관 면세카드를 제시받아 재화 또는 용역을 공급하는 경우도 영의 세율을 적용한다.(법 §24①2) 이 경우도 대금의 수령방법은 원화로 지급받든 외화로 지급받든 관계없이 영세율이 적용된다.

## 가. 적용범위

1) (공급자) 관할 세무서장으로부터 외교관면세점으로 지정받은 사업장(「개별소비세법 시행령」 제28조에 따라 지정받은 판매장을 포함)을 운영하는 사업자

2) (공급받는 자) 외교공관 등의 소속 직원으로서 해당 국가로부터 공무원 신분을 부여받은 자 또는 외교부장관으로부터 이에 준하는 신분임을 확인받은 자 중 내국인이 아닌 자[7](이하 "외교관 등" 이라 함)

3) (공급대상) 다음 어느 하나에 해당하는 재화 또는 용역을 공급

① 음식·숙박 용역

②「개별소비세법 시행령」 제24조 제1항 및 제27조에 따른 물품[8]

③「교통·에너지·환경세법 시행령」 제20조 제1항에 따른 석유류

④「주세법」에 따른 주류

⑤ 전력

⑥ 외교부장관의 승인을 받아 구입하는 자동차

4) (거래조건) 외교부장관이 발행하는 외교관면세카드[9]를 제시받아 외교관 등의 성명, 국적, 외교관 면세카드 번호, 품명, 수량, 공급가액 등이 적힌 외교관 면세 판매기록표에 의해 외교관 등에게 공급한 것이 확인(法 §24①2, 令§33①)

다만, 해당 외국에서 대한민국의 외교공관, 영사기관 등의 직원에게 공급하는 재화 또는 용역에 대해 동일하게 면세하는 경우에만 영세율을 적용한다.(法 §25②)

## 나. 영세율 첨부서류

○ 외교관면세판매기록표(令 §101①17)

---

7) 주한외국공관에 근무하는 행정·기능직의 공무원 신분을 가진 자에 대해서는 '00.1.1. 이후 공급받는 분부터 적용

8) ㉠ 주한외국공관 그 밖의 이에 준하는 대통령령이 정하는 기관에서 사용하는 석유류, ㉡ 보석과 이를 사용한 제품, ㉢ 귀금속 제품, ㉣ 골패와 화투류, ㉤ 고급가구, ㉥ 발향용 화장품, ㉦고급융단

9) 외교관면세카드란 외교관계에 관한 비인협정 제34조에 따라 외교관에 대하여 우리나라의 부가가치세 부담을 배제하기 위하여 외교통상부장관이 발행하는 증표를 말함

## 3. 그 밖의 외화를 획득하는 재화 또는 용역의 공급

### 가. 국내사업장이 없는 비거주자 또는 외국법인에게 공급하는 경우

#### 1) 국내에서 국내사업장이 없는 비거주자 또는 외국법인에게 공급

"국내에서"라는 문언과 같이 용역의 공급장소가 국내일 것을 전제로 하므로 소비지 과세원칙에 따르더라도 국내에서 소비가 이루어진 경우에 한하여 위 규정이 적용된다(서울고법 2015누67726, 2016.10.26.).

한편, 비거주자 중 국내에 거소를 둔 개인, 외교공관등의 소속 직원, 우리나라에 상주하는 국제연합군 또는 미합중국군대의 군인 또는 군무원은 제외한다

#### 2) 다음의 재화 또는 사업에 해당하는 용역을 공급

아래 ②중 전문서비스업과 ⑧, ⑨에 해당하는 용역을 제공하는 경우에는 해당 국가에서 우리나라의 거주자 또는 내국법인에 대하여 동일하게 면세하는 경우 즉, 상호주의 원칙('16.7.1. 이후부터)이 적용된다.

① 비거주자 또는 외국법인이 지정하는 국내사업자에게 인도되는 재화로서 해당 사업자의 과세사업에 사용되는 재화

② 전문, 과학 및 기술서비스업

* 수의업, 제조업, 회사본부 및 기타 산업 회사본부 제외

③ 사업지원 및 임대서비스업 중 무형재산권 임대업

④ 통신업

⑤ 컨테이너수리업, 보세구역 내의 보관 및 창고업, 「해운법」에 따른 해운대리점업, 해운중개업 및 선박관리업('16.2.17. 이후 공급분부터)

⑥ 정보통신업 중 뉴스제공업, 영상·오디오 기록물 제작 및 배급업*, 소프트웨어개발업, 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합관리업, 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개서비스업, 기타 정보서비스업

* 영화관 운영업과 비디오물 감상실 운영업 제외

⑦ 상품 중개업 및 전자상거래 소매 중개업

⑧ 사업시설관리 및 사업지원서비스업

* 조경관리 및 유지서비스업, 여행사 및 기타 여행보조 서비스업은 제외

⑨ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제6조에 따른 투자자문업('20.7.1.부터)

⑩ 교육서비스업(교육지원 서비스업으로 한정)('12.7.1.부터)

⑪ 보건업(임상시험용역을 공급한 경우로 한정)

⑫ 관세법에 의한 보세운송업자가 제공하는 보세운송용역

* 이 경우 사업자가 제공하는 용역이 위 ②부터 ⑪까지의 용역에 해당하는지 여부는 통계청장이 고시한 한국표준산업분류에 의한다.(서면3팀-3178, 2006.12.18)

### 3) 다음과 같이 대가를 외국환은행에서 원화로 받거나[10] 획득 입증되는 경우로 한정

① 외국환은행에서 원화로 받는 것

② 국외의 비거주자 또는 외국법인으로부터 외화를 직접 송금받아 외국환은행에 매각

③ 국내사업장이 없는 비거주자 또는 외국법인에 재화 또는 용역을 공급하고 그 대가를 해당 비거주자 또는 외국법인에 지급할 금액에서 차감

④ 국내사업장이 없는 비거주자 또는 외국법인에 재화 또는 용역을 공급하고 그 대가를 국외에서 발급된 신용카드로 결제

⑤ 국내사업장이 없는 비거주자 또는 외국법인에 재화 또는 용역을 공급하고 그 대가로서 국외 금융기관이 발행한 개인수표를 받아 외국환은행에 매각

⑥ 국내사업장이 없는 비거주자 또는 외국법인에 재화 또는 용역을 공급하고 그 대가로서 외화를 외국환은행을 통하여 직접 송금받아 외화예금 계좌에 예치(외국환은행이 발급한 외화입금증명서에 따라 외화 입금사실이 확인되는 경우에 한정)

---

10) 법원은 대법 2005두12718(2007.6.14.) 판결에서 '구 부가가치세법 시행령(2001.12.31. 대통령령 제17460호로 개정되기 전의 것) 제26조 제1항 제1호는 국내에서 국내사업장이 없는 비거주자 또는 외국법인에게 공급되는 재화 또는 용역으로서 그 대금을 외국환은행에서 원화로 받는 것을 각 규정하고 있는데, 위 각 규정 중 '대금을 외국환은행에서 원화로 받는 것' 이란 단순히 세무행정의 편의를 위하여 훈시적으로 대금지급방법을 예시한 것이 아니므로 엄격히 해석하여야 할 것이다.'라고 판시하는 등 대금결제 조건을 영세율 적용 요건으로 엄격하게 보고 있음. 다만, 현재 기재부령에 규정된 방법은 부가가치세법 기본통칙에 정하여 영세율을 적용토록 하고 있어 대법원은 이 기본통칙의 법원으로 인정하지 않고 '대금을 외국환은행에서 원화로 받는 경우'만을 영세율 적용요건으로 엄격해석하여야 한다고 하였으나, 파기환송심 판결에 대한 대법원 판결은 과세관청이 기본통칙의 규정에 따라 '외국법인에 지급할 금액에서 빼는 방식'의 경우에도 영세율을 계속 적용하여 왔음에도 영세율 적용을 부인한 것은 신의성실의 원칙, 소급과세금지의 원칙에 위배된다고 하여 해당 사건에 대해서는 영세율 적용이 정당하다고 판시하였음(대법 2007두19294, 2010.4.15.).

4) 영세율 첨부서류(令 §101, 국세청 고시 제2024-1호)

| 구 분 | 令 101의 첨부서류 | 국세청장 지정서류 |
|---|---|---|
| 국내에서 비거주자 또는 외국법인에게 공급하는 용역 | ○ 외화입금증명서<br>○ 해당국가에서 우리나라의 거주자 또는 내국법인에 대하여 동일하게 면세한다는 입증서류(제33조제2항제1호나목 중 전문서비스업과 아목, 자목에 해당하는 용역의 경우로 한정)<br>○ 정보통신망을 통해 제33조제2항제1호바목에 해당하는 용역을 법 제52조제1항 각 호에 해당하는 자에게 제공하였음을 증명하는 서류 | ○ 용역공급계약서 사본 또는 대금청구서<br>○ 정보통신망을 통해 공급하는 용역 제공 내역서 |

## 나. 국내사업장이 있는 비거주자 또는 외국법인에게 공급하는 경우

### 1) 국외의 비거주자·외국법인에게 공급

국내사업장이 있는 비거주자 또는 외국법인(국외에 있는 비거주자 또는 외국법인이 계약의 상대방이어야 함)과 직접 계약에 따라 국내 사업장이 없는 비거자 또는 외국법인에게 공급하는 재화 또는 용역의 공급

### 2) 영세율 적용대상 재화 또는 용역과 대금결제에 관한 사항, 영세율 첨부서류

국내사업장이 없는 비거주자 또는 외국법인에게 공급하는 재화 또는 용역과 같음

## 다. 수출재화를 임가공하는 용역을 제공하는 경우

### 1) 수출업자와 직접 도급계약을 체결한 수출재화의 임가공 용역

수출업자[1]와 직접 도급계약을 체결한 수출재화의 임가공용역[2](수출재화 염색 임가공 포함)을 제공하는 경우 영의 세율을 적용한다.(令 §33②3)

⑴ 수출업자에는 수출업자를 통하여 대행수출을 시키는 수출품 생산업자를 포함하되, 내국신용장 또는 구매확인서에 의해 수출재화를 수출업자에게 공급하는 사업자는 포함하지 아니한다(통칙 24-33-3)

⑵ **수출업자와 직접 도급계약**에 의하여 임가공하는 용역을 제공하였다면 사업자 자신이 직접 임가공 하였는지 여부에 불구하고 수출재화 임가공용역으로 본다.(통칙 24-33-4)

다만, 부가가치세를 별도로 기재한 세금계산서를 발급하는 경우에는 영세율을 적용하지 아니한다.(令 §33②3 단서)

### 2) 내국신용장 또는 구매확인서에 의하여 공급하는 수출재화임가공용역

수출업자와 직접 도급계약을 체결하여 공급하는 경우가 아니라도 내국신용장 또는 구매확인서에 따른 수출재화임가공용역은 영의 세율을 적용한다.(令 §33②4)

한편 임가공업자가 주요자재의 전부 또는 일부를 부담하고 공작을 가하여 생산한 재화를 거래상대방이 인도하는 경우 재화를 공급한 것에 해당한다. 따라서 임가공계약서로는 영세율을 적용받을 수 없고 내국신용장이 개설되었거나 구매확인서를 발급받은 경우만 영세율이 적용된다.(통칙 21-31-11)

### 3) 영세율 첨부서류

| 구 분 | 첨부서류 |
|---|---|
| ① 수출업자와 직접 도급계약을 한 경우 (令 §101①11) | ○ 임가공계약서* 사본(수출재화임가공용역을 해당 수출업자와 동일한 장소에서 제공하는 경우 제외)<br>* 임가공재화의 품목. 규격. 수량. 임가공단가. 금액. 관련신용장번호 및 가공을 위탁한 사업자가 수출업자(대행수출하는 수출품생산업자 포함)임이 표시된 것<br>○ 해당 수출업자가 교부한 납품사실증명서(수출업자와 직접 도급계약을 한 부분에 한정) 또는 수출대금입금증명서 |
| ② 내국신용장 또는 구매확인서에 의한 임가공용역 경우(令 §101①3) | ○ 내국신용장·구매확인서의 전자발급명세서, 내국신용장 또는 구매확인서가 전자무역기반시설을 통하여 개설되거나 발급된 경우<br>○ 내국신용장 사본 기타의 경우 |

## 라. 외국을 항행하는 선박 등에 공급하는 재화·용역

### 1) 적용범위

외국을 항행하는 선박, 항공기, 원양어선*에 공급하는 재화 또는 용역에 대하여는 거래상대방의 국적과 대가수령방법에 관계없이 영세율이 적용된다.(令 §33②5) 다만, 사업자가 법 제32조에 따라 부가가치세를 별도로 적은 세금계산서를 발급한 경우에는 영세율을 적용하지 아니한다.(令 §33②5 단서)

* 「원양산업 발전법」에 따라 원양어선으로 허가를 얻어 주로 해외수역에서 조업을 하는 선박

① 영세율이 적용되는 사례

○ 도선선박, 예인선박, 통선 등에 의한 용역을 외항선박*에 제공하고 그 대가를 받는 경우(통칙 24-33-8)

* "외항선박"이란 외국의 선박과 「해운업법」의 규정에 의하여 사업면허를 얻은 외국항행사업자가 운항하는 선박으로서 실제로 외국을 항행하는 우리나라 선박

○ 외국을 항행하는 선박 또는 항공기에 직접 하역용역 등을 제공하고 그 대가를 받는 경우(통칙 24-33-9)

② 영세율이 적용되지 않는 사례

○ 외항선을 예인하는 예인선박에 소모되는 재화(석유류 등)의 공급

○ 외국항행사업자가 선용품 등을 국내의 다른 사업자에게 공급하는 경우(통칙 24-33-10)

○ 외항선박의 콘테이너 수리용역은 외항선박에 제공하는 용역으로 보지 아니함(통칙 24-33-7)

### 2) 영세율 첨부서류(令 §101, 국세청 고시 제2024-1호)

| 구 분 | 令 §101①12의 첨부서류 | 국세청장 지정서류 |
|---|---|---|
| 외국항행 선박 또는 항공기에 공급하는 재화 | ○ 선(기)적 완료 증명서 (관할 세관장이 발급) | ○ 재화·용역일람표와 세관장이 발행하는 선(기)용품 등 적재허가서(선적이 확인된 것)<br>* 다만, 선(기)용품 등 적재허가서상에 물품 수량 및 금액 등이 합계로 기재되고 물품명세서는 별첨된 경우로서 사업자가 당해 물품명세서를 보관하여 확인이 가능한 경우 당해 물품명세의 제출을 생략할 수 있음 |
| 외국항행 선박 또는 항공기에 공급하는 하역용역 | ○ 용역공급기록표 (전기통신사업 경우) | ○ 재화·용역일람표<br>○ 세관장에게 제출한 수출입물품 적재·하선(기) 작업 확인 신청 및 증명원 또는 대금청구서 |
| 외국항행 선박 또는 항공기에 공급하는 하역용역 이외의 용역 | ○ 유류공급명세서 (외항선박, 원양어선 공급하는 석유류) | ○ 재화·용역일람표<br>○ 세관장이 발급한 승선(탑승)수리신고서 또는 선장이 발행하는 확인서나 대금청구서 |
| 원양어선에 공급하는 재화 또는 용역 | | ○ 재화·용역일람표와 세관장이 발급한 승선수리신고서 또는 선장이 발행하는 확인서나 대금청구서 |
| 외국항행 선박·항공기, 원양어선에 공급한 용역에 대한 지정서류를 제출할 수 없는 경우 | | ○ 재화·용역일람표와 용역공급계약서 사본 또는 대금청구서 |

## 마. 국제연합군 등에게 공급하는 재화·용역

### 1) 적용범위

우리나라에 상주하는 국제연합군 또는 미합중국군대(「대한민국과 아메리카 합중국간의 상호방위조약 제4조에 의한 시설과 구역 및 대한민국에서의 합중국군대의 지위에 관한 협정」 제16조 제3항에 따른 공인조달기관을 포함한다)에 직접 공급하는 재화 또는 용역에 대하여 영의 세율을 적용한다.(令 §33②6)

### 2) 영세율 첨부서류(令 §101①13)

① 외국환은행이 발급하는 수출(군납)대금입금증명서 또는 관할세무서장이 발급하는 군납완료증명서 또는 해당 외교공관 등이 발급한 납품 또는 용역 공급사실을 증명할 수 있는 서류

② 전력·가스 기타 공급단위를 구획할 수 없는 재화를 계속적으로 공급하는 경우에는 재화공급기록표

③ 「전기통신사업법」에 따른 전기통신사업의 경우에는 용역공급기록표

## 바. 외국인관광객에게 공급하는 재화·용역

### 1) 적용범위

○ 관광알선용역(令 §33②7)

「관광진흥법 시행령」에 따른 종합여행업자[11]가 외국인관광객[12]에게 공급하는 관광알선용역[13]으로서 그 대가를 외국환은행에서 원화로 받거나 외화 현금으로 받은 것 중 국세청장이 정하는 관광알선수수료명세표와 외화매입증명서에 의하여 외국인관광객과의 거래임이 확인된 것은 영세율을 적용한다.

---

11) 「관광진흥법」에 따라 등록을 한 사업자를 의미하며, 미등록자는 본 규정에 의한 영세율 적용을 받을 수 없음(부가1265.1-953, 1982.4.16)

12) 외국인관광객이란 관광의 목적으로 우리나라에 입국한 외국인 또는 재외국민을 말함(간세 1235-2748, 1978.9.7.)

13) 법률 규정과 시행령 규정 및 알선의 문언적 의미와 영세율제도 취지를 종합하면, 외국인관광객에게 제공되는 관광용역 전체를 영세율이 적용되는 용역으로 볼 수 없고 외국인관광객에게 제공되는 관광알선용역만을 영세율이 적용되는 용역으로 보아야 하므로, 그 관광알선용역에 대한 대가인 관광알선수수료만을 영세율 적용대상 매출로 볼 수 있다.(서울고법 2017누77161, 2018.4.20., 대법원 심리불속행)

2) 영세율 첨부서류(令 §101①14)

○ 종합여행업자 : 외국환은행이 발급하는 외화입금증명서(다만, 외화 현금으로 받는 경우에는 관광알선수수료명세표 및 외화매입증명서)

### 사. 외국인전용판매장 영위 사업자 등이 공급하는 재화·용역

1) 적용범위

「개별소비세법」 제17조 제1항[14]의 규정에 의한 지정을 받아 외국인전용판매장을 경영하는 자 및 「조세특례제한법」 제115조의 규정에 의한 주한외국군인 및 외국인선원 전용 유흥음식점업을 경영하는 사업자가 국내에서 공급하는 재화 또는 용역으로서 그 대가를 외화로 받고 그 외화를 외국환은행에서 원화로 환전하는 경우 영세율을 적용한다.(令 §33②9)

2) 영세율 첨부서류(令 §101①16)

○ 외국환은행이 발급하는 외화입금증명서 또는 외화매입증명서

## 4. 사례

### 가. 첨부서류 제출시 부득이한 사유의 범위

영의 세율을 적용받는 사업자는 반드시 令 제64조 제3항 본문에 정한 영세율 첨부서류를 제출하여야 한다. 다만, 다음에 해당하는 부득이한 사유가 있는 경우는 국세청장이 지정한 서류로서 이에 갈음할 수 있다.(통칙 24-101-4)

1) 영세율 적용대상 거래로서 영 제64조 제3항 각호에서 정한 서류가 없는 때
2) 신고기한 내 서류발급관서의 사정으로 제출할 수 없는 때
3) 기타 영세율 적용 사업자에게 귀책사유가 없는 때

14) 개별소비세법 제17조 【외국인전용판매장 면세】① 관할 세무서장이 지정하는 외국인전용판매장에서 비거주자(非居住者) 또는 국내에 주소나 거소(居所)를 둔 주한외교관등에게 판매할 목적으로 그 판매장에 반입하게 하기 위하여 제조장 또는 판매장에서 반출하는 물품에 대해서는 대통령령으로 정하는 바에 따라 개별소비세를 면제한다.(이하 생략)

### 나. 법령 또는 훈령에 정한 서류를 제출할 수 없는 때의 첨부서류

사업자가 법령 또는 훈령에 정하는 서류를 제출할 수 없는 경우에는 영세율 규정에 의한 외화획득명세서에 해당 외화획득내역을 입증할 수 있는 증빙서류를 첨부하여 제출한다.(통칙 24-101-5)

### 다. 광고대행사를 통하여 외국법인에게 제공한 광고용역의 영세율 적용여부

광고대행사들은 광고게재 후 광고대금을 광고주인 외국법인에게 청구하며, 약정수수료를 제외하고 광고매체사인 원고에게 지급하였으므로 원고가 외국법인 광고주에게 직접 광고용역을 제공한 것임

준 위탁매매인인 광고대행사들이 위탁인 원고를 위하여 외국법인 광고주와 광고용역 계약을 체결한 행위로 인한 경제적 효과는 원고(광고매체사인 신문사)에게 귀속되므로 외국법인 광고주가 광고대금을 외화로 지급하는 경제적 효과 역시 원고에게 귀속된다 할 것이고, 부가가치세법 제24조 제1항 제3호 및 같은법 시행령 제33조 제2항의 거래에 영세율을 적용하는 취지가 외화 획득 장려에 있다는 점 등에 비추어 보면, 비록 원고와 외국법인 광고주 사이에 직접적으로 광고용역계약이 체결되지는 않았다 하더라도 광고대행사를 통한 원고의 이 사건 광고용역 공급은 위 영세율 적용대상 거래에 해당한다 할 것이다.(대법원 2004두 12117, 2006.9.22.)

### 라. 영세율 적용대상 용역대가로 외국환은행을 통해 받은 외화를 예치 후 외화채무로 상환한 경우 영세율 적용여부

사업자가 국내사업장이 없는 비거주자 또는 외국법인에게 용역을 공급하고 그 대가를 외국환은행을 통해 외화구좌로 받아 외화상태로 예치하였다가 해당 사업 관련 외화채무상환 등에 사용하는 경우 외화입금사실이 확인되는 때에는 부가가치세법 제24조(외화 획득 재화 또는 용역의 공급 등) 제1항 제3호의 규정에 의한 영세율이 적용되는 것임(부가 46015-536, 1997.3.13.)

### 마. 외항선박에서 유출된 유류 방제용역의 영세율 적용 여부

사업자(지정폐기물중간처리업자)가 허베이 스피리트호 유류오염사고에서 해양오염을 방제하기 위한 용역을 국내사업장이 없는 선박소유자인 허베이 스피리트 쉬핑 컴퍼니 리미티드에 공급하고 그 대금을 외국환은행에서 원화로 받는 경우「부가가치세법 시행령」제33조 제2항에 따라 기타 외화획득 용역으로 부가가치세 영세율이 적용되는 것임(법규부가 2009-109, 2009.4.23.)

### 바. 국내에서 외국법인에게 설계용역 제공시 영세율 적용 여부

사업자가 국내에서 국내사업장이 없는 외국법인과의 계약에 따라 설계용역을 제공하는 경우 해당 설계용역은「부가가치세법 시행령」제33조 제2항 제1호 나목에서 규정하는 사업서비스업에 해당하여 그 대금을 외국환은행에서 원화 또는 같은 법 시행규칙 제9조의3에서 정하는 방법으로 받는 때에는 해당 설계용역의 공급에 대하여 영세율을 적용함(법규부가-707, 2009.12.28.)

### 사. 영해에서 외항선박으로부터 액체화물을 인수하여 연안으로 운반. 저장하는 용역에 대한 영세율 적용 여부

선박에 의한 화물운송사업자가 영해에서 외국을 항행하는 선박(대형 탱커선)으로부터 카고호스를 통해 액체화물을 인수하여 연안의 연료저장 탱크로 운반·저장하는 환적(Tansshipment)용역을 제공하고 그 대가를 받는 것은「부가가치세법」제23조 제1항 제3호 및 같은법 시행령 제32조 제2항에 따라 영의 세율을 적용하는 것임(법규과-5399, 2008.12.24.)

### 아. 국내에서 제공되는 외국소재의 호텔 등 알선용역이 영세율적용대상 사업지원서비스업 또는 국외에서 제공되는 용역 해당 여부

원고가 제공한 주된 용역은 국내여행사와 국외 호텔사업자 사이에서 숙박, 선택관광의 알선 중개용역을 제공한 것이므로 한국표준산업분류표상의 '여행사 및 기타 여행 보조서비스업'에 해당하며, 또한 원고가 제공한 용역의 중요하고 본질적인 부분인 숙박 선택관광의 알선행위는 국내사업장에서 이루어졌으므로 '국외제공용역'으로 볼 수 없어 영세율이 적용되는 용역에 해당하지 않음
(서울행정법원 2016구합74835, 2017.3.24.)

### 자. 수출용 비축원자재의 임가공용역은 수출재화의 임가공용역에 해당

무역금융규정에 따라 수출신용장 없이 내국신용장을 개설할 수 있는 비축한도를 인정받은 수출업자와 직접 임가공도급계약을 체결하고 수출용 재화를 임가공하는 때에는 영의 세율을 적용한다.(부가통칙 24-33-5)

### 차. 외국을 항행하는 선박·항공기 등에 제공하는 용역의 영세율 적용 및 부인 사례

○ 영세율이 적용되는 사례

① 외항선박에 직접 제공하는 하역용역(부가통칙 24-33-9), 항만운송사업법에 의한 검수용역은 하역용역의 범위 등에 포함됨(서면인터넷방문상담 3팀-2331, 2006.9.29.)

② 외항선박에 제공하는 도선선박 · 예인선박 또는 통선 등에 의한 용역(부가통칙 24-33-8)

③ 사업자가 수리를 목적으로 보세구역(수리선박소)으로 입항한 외항선박(내·외국적 불문)에 수리를 위한 자재를 공급하는 경우 및 원양어선 수리용역 (부가 1265.2-224, 1982.11.1, 부가 1265-152, 1982.1.16.)

④ 외국을 항행하는 선박에 공급하는 항만시설의 사용용역(서면-2016-부가-5584, 2017.4.27.)

⑤ 외항선박 수리용역을 하청에 의하여 제공한 경우(부가46015-2521, 1998.11.11.)

○ 영세율이 적용되지 않는 사례

① 외항선박의 컨테이너 수리용역(부가통칙 24-33-7)

② 외항선을 예인하는 예인선박에 소모되는 재화를 공급(간세1235-2924, 1977.9.3.) 하거나 화주와의 계약에 의해 제공하는 하역용역(부가22601- 1037, 1991.8.8.)

③ 침몰된 외항선박에서 유출된 기름제거 용역(부가 1265.1-1541, 1982.6. 24.) 다만 부가세법 시행령 제33조 제2항 제1호에 따른 영세율 적용여부는 별도의 검토가 필요함

④ 해운법에 의한 선박관리업자가 외국항행사업자에게 외항선박운항에 필요한 선원공급 및 관리업무를 대행하여 주고 받은 대가는 외국을 항행하는 선박에 공급하는 재화 또는 용역의 범위에 포함되지 아니하는 것임 (서면3팀-1834, 2006.8.18.)

⑤ 외항선박 운영사업자 또는 선원에게 공급하는 일반물품(부가 22601-478, 1991.4.18.)

# 제6절 조세특례제한법에 의한 영세율 적용대상

「부가가치세법」에서 규정하는 것 이외에도 조세정책의 효율적인 수행과 국민경제의 건전한 발전에 기여함을 목적으로 「조세특례제한법」 제105조, 제105조의2, 제107조, 제107조의2 및 제121조의13 등에서 부가가치세 영세율의 적용규정과 외국사업자 등에 대한 간접세 특례규정, 제주도여행객면세점에 대한 간접세 등의 특례규정 등을 두고 있다.

## 1. 방위산업물자·비상대비물자 및 자원동원용역

### 가. 적용범위

「방위사업법」에 따라 지정을 받은 방산업체가 같은 법에 따른 방산물자[15] (경찰이 작전용으로 사용하는 것을 포함[16])와 「비상대비에 관한 법률」에 따라 중점관리대상으로 지정된 자[17]가 생산 공급하는 시제품(試製品) 및 자원동원으로 공급하는 용역에 대하여는 영세율을 적용한다.(조특법 §105①1) 그러나 방위산업체 상호간의 거래와 방위산업체로 지정받은 사업자가 건설업자로부터 하도급을 받아 공급하는 방위산업물자에 대하여는 영세율을 적용하지 아니한다.

---

15) 방위사업법 제34조 【방산물자의 지정】① 방위사업청장은 산업통상부장관과 협의하여 무기체계로 분류된 물자중에서 안정적인 조달원 확보 및 엄격한 품질보증 등을 위하여 필요한 물자를 방산물자로 지정할 수 있다. 다만, 무기체계로 분류되지 아니한 물자로서 대통령령이 정하는 물자에 대하여는 이를 방산물자로 지정할 수 있다.
② 방산물자는 주요방산물자와 일반방산물자로 구분하여 지정한다.
③ 제2항의 규정에 의한 주요방산물자와 일반방산물자의 구분 그 밖에 방산물자의 지정에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
※ 영세율이 적용되는 방위산업물자에는 당해 방위산업물자에 포함되어 지정된 것으로 보는 수리부속품을 포함함(부가46015-2429, 1998.10.29)

16) 「방위사업법」에 따라 지정된 방산업체가 방산물자를 경찰의 작전용으로 경찰청에 공급하는 경우, 해양경찰의 작전용으로 사용하기 위해 공급하는 경우, 비영리연구기관인 한국항공우주연구원에 공급하는 경우에는 영세율이 적용되나(부가가치세과-1141, 2011.9.22., 서면-2016-부가-5592, 2017.1.31., 기획재정부 부가가치세제과-197, 2007.3.26.), 민방위 물자에 대해서는 영세율이 적용되지 않음(부가가치세과-3267, 2008.9.25.)

17) 비상대비에 관한 법률 제11조 【중점관리대상자원의 지정·관리】① 자원관리주관기관의 장은 효율적인 비상대비업무를 수행하기 위하여 필요하다고 인정하면 대통령령으로 정하는 바에 따라 인력자원·물적자원 중에서 중점 관리하여야 할 인력·물자 또는 업체를 지정할 수 있다.(이하 생략)

### 나. 영세율 첨부서류

1) 공급받는 기관장 발행 납품증명서 또는 용역공급사실 증명서류(조특령 §106 ⑫1)

2) 영세율 매출명세서(令 §90③9, 令 §91②12.)

## 2. 군납석유류

### 가. 적용범위

「국군조직법」에 따라 설치된 부대 또는 기관[18]에 공급하는 석유류는 영세율을 적용한다. 단, 「군인복지기금법」 제2조 제1호에 따른 골프장과 골프연습장에 공급하는 것은 2013.1.1.부터 영세율을 적용하지 않는다.(조특법 §105①2) 이 경우 “석유류”란 「석유 및 석유대체연료 사업법」 제2조 제1호 및 제2호에 따른 원유·천연가스(액화한 것을 포함) 및 석유제품[19]을 말한다.

### 나. 영세율 첨부서류

1) 공급받는 기관장 발행 납품증명서 또는 용역공급사실 증명서류(조특령 §106 ⑫1)

2) 영세율 매출명세서(令 §90③9, 令 §91②12)

18) 「국군조직법」 제14조 제1항에 따른 육군에 육군본부, 해군에 해군본부, 공군에 공군본부를 두고, 해병대에 해병대사령부와 같은 법 제15조에 따라 설치된 각군 소속의 부대와 기관

19) 석유및석유대체연료사업법 제2조 【정의】이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.
1. "석유"란 원유, 천연가스[액화(液化)한 것을 포함한다. 이하 같다] 및 석유제품을 말한다.
2. "석유제품"이란 휘발유, 등유, 경유, 중유, 윤활유와 이에 준하는 탄화수소유 및 석유가스(액화한 것을 포함한다. 이하 같다)로서 다음 각 목의 것을 말한다.
가. 탄화수소유: 항공유, 용제(溶劑), 아스팔트, 나프타, 윤활기유, 석유중간제품[석유제품 생산 공정에 원료용으로 투입되는 잔사유(殘渣油) 및 유분(溜分)을 말한다] 및 부생연료유(등유나 중유를 대체하여 연료유로 사용되는 부산물인 석유제품을 말한다)
나. 석유가스: 프로판·부탄 및 이를 혼합한 연료용 가스

## 3. 도시철도 건설용역

### 가. 적용범위

국가 및 지방자치단체(제106조제1항제7호의2에 따라 공급받는 경우는 제외한다), 도시철도공사(지방자치단체의 조례에 따라 도시철도를 건설할 수 있는 경우로 한정한다), 국가철도공단, 「사회기반시설에 대한 민간투자법」에 따른 사업시행자, 한국철도공사에게 직접 공급하는 도시철도[20] 건설용역은 영의 세율을 적용한다.(조특법 §105①3, 2026.12.31. 공급분까지)

이 경우 도시철도의 범위에는 도시철도의 선로 등 도시철도의 제반시설물이 포함되며, 새로운 도시철도의 건설뿐만 아니라 기존 도시철도의 개량, 증설 공사도 영세율이 적용된다.

한편, 도시철도 건설용역을 국가, 도시철도공사 등에 직접 공급하는 경우에만 영세율이 적용되므로 도시철도건설용 재화를 공급하는 경우와 직접 도시철도 건설용역을 공급하는 사업자로부터 하도급 받아 도시철도건설용역을 공급하는 경우에는 영세율이 적용되지 아니한다.

도시철도건설용역 해당 여부는 「도시철도법」 제3조 제5호의 도시철도건설 규정에 따르지 않고, 국가데이터처장이 고시하는 해당 과세기간 개시일 현재의 한국표준산업분류에 따른다.

또한, 도시철도건설용역을 제공하는 사업자가 국가 및 지방자치단체, 도시철도공사 등에 도시철도건설용역에 부수하여 설계, 감리 등의 용역을 함께 공급하는 경우에는 영세율이 적용되나, 도시철도건설용역과는 별도로 설계, 감리 등의 용역만을 공급하는 경우에는 영세율을 적용하지 아니한다.(조특집 105-0-3)

### 나. 영세율 첨부서류

1) 공급받는 기관장 발행 납품증명서 또는 용역공급사실 증명서류(조특령 §106⑫1)

2) 영세율 매출명세서 (令 §90③9, 令 §91②12)

---

20) 도시철도법 제2조 【정의】이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.(중략)
2. "도시철도"란 도시교통의 원활한 소통을 위하여 도시교통권역에서 건설·운영하는 철도·모노레일·노면전차(路面電車)·선형유도전동기(線形誘導電動機)·자기부상열차(磁氣浮上列車) 등 궤도(軌道)에 의한 교통시설 및 교통수단을 말한다.

## 4. 사회기반시설 또는 동 시설의 건설용역

### 가. 적용범위

「사회기반시설에 대한 민간투자법」 제2조 제8호에 따른 사업시행자[21]가 부가가치세가 과세되는 사업을 할 목적으로 같은 법 제4조 제1호부터 제3호[22]까지의 규정에 따른 방식으로 국가 또는 지방자치단체에 공급하는 같은 법에 따른 사회기반시설 또는 사회기반시설의 건설용역은 영의 세율을 적용한다.(조특법 §105 ①3의2, 2026. 12.31.까지 공급분)

여기에서 부가가치세 영세율이 적용되는 사회기반시설이란 각종 생산 활동의 기반이 되는 시설, 해당 시설의 효용을 증진시키거나 이용자의 편의를 도모하는 시설 및 국민 생활의 편익을 증진시키는 시설로서 같은 법 제2조 제1호에 열거된 것을 말한다.

그러나 「사회기반시설에 대한 민간투자법」에 따른 사업시행자가 사회기반시설을 준공과 동시에 국가에 귀속시키고 일정기간 무상사용·수익권을 얻어 면세사업에 사용하는 경우 해당 시설의 기부채납에 대하여는 부가가치세가 면제되고 건설단계에서 부담한 매입세액은 공제되지 아니한다.

---

21) 사회기반시설에 대한 민간투자법 제2조【정의】이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.
8. "사업시행자"란 공공부문 외의 자로서 이 법에 따라 사업시행자의 지정을 받아 민간투자사업을 시행하는 법인을 말한다.

22) 사회기반시설에 대한 민간투자법제4조【민간투자사업의 추진방식】민간투자사업은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 추진하여야 한다.
1. 사회기반시설의 준공과 동시에 해당 시설의 소유권이 국가 또는 지방자치단체에 귀속되며, 사업시행자에게 일정기간의 시설관리운영권을 인정하는 방식(제2호에 해당하는 경우는 제외한다) [BTO 방식 : Built-Transfer-Operate)
2. 사회기반시설의 준공과 동시에 해당 시설의 소유권이 국가 또는 지방자치단체에 귀속되며, 사업시행자에게 일정기간의 시설관리운영권을 인정하되, 그 시설을 국가 또는 지방자치단체 등이 협약에서 정한 기간 동안 임차하여 사용·수익하는 방식 [BTL 방식 : Built-Transfer-Lease]
3. 사회기반시설의 준공 후 일정기간 동안 사업시행자에게 해당 시설의 소유권이 인정되며 그 기간이 만료되면 시설소유권이 국가 또는 지방자치단체에 귀속되는 방식 [BOT 방식 : Built- Operate-Transfer]

〈 BTO 방식과 BTL 방식의 비교 〉

| 추진방식 | BTO 방식 | BTL 방식 |
|---|---|---|
| 대상시설 성격 | 최종수요자에게 사용료 부과로 투자비회수가 가능한 시설 | 최종 수요자에게 사용료 부과로 투자회수가 어려운 시설 |
| 투자비 회수 | 최종사용자의 사용료 | 정부의 시설 임대 |
| 사업리스크 | 민간이 수요위험 부담 | 민간의 수요위험 배제 |

〈 세법 해석 정비 사례 〉

| 제 목 | 도시철도를 건설하여 기부채납하고 관리운영권을 얻어 면세사업에 사용하는 경우 영세율 적용여부 |
|---|---|
| 유지 사례 | ○ 기획재정부 부가가치세제과-152 (2022.3.16.)<br>- 「사회기반시설에 대한 민간투자법」제2조제8호의 사업시행자가 도시철도 사업을 위한 운영설비 및 건설사업관리용역을 포함한 도시철도사업시설 일체를 지방자치단체에 기부채납하고 시설관리운영권을 취득한 거래는 구「조세특례제한법」제105조제1항제3호가목(2017.12.19. 법률 제15227호로 개정되기 이전의 것)이 적용되는 것입니다. 다만, 본 회신은 2020.12.29. 법률 제17759호로 「조세특례제한법」이 개정되기 이전에 기부채납 절차가 완료된 분에만 적용되는 것입니다. |
| 삭제 사례 | ○ 서면-2015-부가-2619 (2015.12.31.)<br>- 민간투자법에 의하여 설립된 법인이 도시철도를 건설하여 국가에 기부채납시키고 일정기간 무상사용 · 수익권을 얻어 면세사업에 사용하는 경우 당해 시설의 기부채납에 대하여는 부가가치세가 면제됨 |

〈 조세특례제한법 제106조 제1항 7의2호 면세 규정 신설 〉

「사회기반시설에 대한 민간투자법」 제2조제8호에 따른 사업시행자가 부가가치세가 면제되는 사업을 할 목적으로 같은 법 제4조제1호부터 제3호까지의 규정에 따른 방식으로 국가 또는 지방자치단체에 공급하는 같은 법 제2조제1호에 따른 사회기반시설 또는 사회기반시설의 건설용역의 공급은 면세한다.(2021.1.1. 이후 공급분부터)

### 나. 영세율 첨부서류

○ 국가 등에 공급하는 사회기반시설 또는 동 시설의 건설용역을 공급받은 기관장이 발행하는 납품증명서 또는 용역공급사실을 증명할 수 있는 서류(조특령 §106⑫1)

## 5. 장애인용 보장구

### 가. 적용 범위

장애인[23]용 보장구, 장애인용 특수 정보통신기기 및 장애인의 정보통신기기 이용에 필요한 특수소프트웨어로서 다음에 해당하는 재화를 공급하는 경우에는 공급받는 자가 장애인, 사업자, 의료기관 등 누구인지 여부에 관계없이 영의 세율을 적용한다.(조특법 §105①4, 동 令 §105②)

### 나. 영세율 첨부서류

1) 월별판매액합계표(조특령 §106⑫2)

2) 영세율 매출명세서(令 §90③9, 令 §91②12)

※ 부가가치세 영세율이 적용되는 장애인용품의 범위(시행규칙 제47조의9 별표 9의2)

23) 장애인 복지법 제2조【장애인의 정의 등】① "장애인"이란 신체적 · 정신적 장애로 오랫동안 일상생활이나 사회생활에서 상당한 제약을 받는 자를 말한다.
② 이 법을 적용받는 장애인은 제1항에 따른 장애인 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 장애가 있는 자로서 대통령령으로 정하는 장애의 종류 및 기준에 해당하는 자를 말한다.
1. "신체적 장애"란 주요 외부 신체 기능의 장애, 내부기관의 장애 등을 말한다.
2. "정신적 장애"란 발달장애 또는 정신 질환으로 발생하는 장애를 말한다.

1.「장애인·노인등을 위한 보조기기 지원 및 활용촉진에 관한 법률」제3조제2호 및 같은 법 시행규칙 제2조에 따른 보조기기로서 장애인용으로 특별히 제작된 다음 각 목의 것
 가. 팔 의지(義肢), 다리의지(義肢)
 나. 수동휠체어, 전동휠체어
 다. 청각보조기기(청각보조기용 액세서리를 포함한다)
 라. 점자 교육용 보조기기
 마. 점자 읽기자료
 바. 휴대용 점자 기록기
 사. 프린터(점자프린터로 한정한다)
 아. 표준 네트워크 전화기(청각 장애인용 골도전화기로 한정한다)
 자. 특수 출력 소프트웨어
 차. 특수키보드
 카. 컴퓨터 포인팅용 장치
 타. 다리 보조기
 파. 척추 및 머리보조기
 하. 팔 보조기
 거. 보행용 막대기 및 지팡이
 너. 촉각 막대기 또는 흰 지팡이
 더. 팔꿈치 목발
 러. 아래팔 목발
 머. 겨드랑이 목발
 버. 양팔 조작형 보행용 보조기기
 서. 욕창방지 방석 및 커버
 어. 욕창 예방용 등받이 및 패드
 저. 와상용 욕창 예방 보조기구
 처. 침대 및 침대장비(욕창방지용으로 한정한다)
 커. 대소변 흡수용 보조기구
 터. 비디오 자막 및 자막 텔레비전 해독기(국가·지방자치단체 또는「방송법」제90조의2에 따라 설립된 시청자미디어재단이 시·청각장애인에게 무료로 공급하기 위하여 구매하는 것으로 한정한다)
 퍼. 시각 신호 표시기
 허. 음성 출력 읽기 자료
 고. 영상 확대 비디오 시스템
2.「의료기기법」제2조에 따른 의료기기로서 장애인용으로 특수하게 제작되거나 제조된 다음 각 목의 것
 가. 보청기
 나. 인공달팽이관장치(연결사용하는 외부 장치 및 배터리를 포함한다)
 다. 인공후두

## 6. 농민 등에게 공급하는 농·축산·임·어업용 기자재

### 가. 부가가치세 영세율 적용

#### 1) 적용범위

대통령령으로 정하는 농민 또는 임업에 종사하는 자에게 농업용, 축산업용 또는 임업용 기자재를 공급[1]하는 경우와 연근해 및 내수면어업용으로 사용할 목적으로 어민에게 어구 등 어업용 기자재를 공급[2]하는 경우에는 2028년 12월 31일까지 공급한 것에 대해서만 영의 세율을 적용한다.(조특법 §105①5, 6)

⑴ 국가 및 지자체와 농협. 엽연초생산협동조합. 산림조합 및 이들의 중앙회를 통하여 공급하는 것 포함

⑵ 수협 및 어촌계와 농협법에 의하여 설립된 각 조합 및 이들의 중앙회를 통하여 공급하는 것, 농협중앙회에 농업협동조합법에 따라 설립되는 농협경제지주회사 그 자회사를 포함

영세율이 적용되는 농업용 기자재 등이란 「농·축산·임·어업용기자재 및 석유류에 대한 부가가치세 영세율 및 면세 적용 등에 관한 특례규정」(이하 "특례규정"이라 한다) 제3조 별표1 등에 열거되어 있는 것에 한정한다

이 경우 농업용 기자재 등에는 중고품을 포함하나, 농업용 기자재 등의 부품만을 별도 공급하는 경우 해당 부품의 공급에 대하여는 영세율을 적용하지 아니한다.

그리고 사업자가 농업용 기자재를 특례규정 제2조에 따른 농민 또는 「농업협동조합법」에 따라 설립된 조합과 중앙회를 통해 농민에게 공급하는 경우에는 영세율이 적용되나, 농민이 농업용 외의 목적으로 사용하는 경우에는 영세율이 적용되지 아니한다.(집행기준 105-0-7)

#### 2) 적용대상 농민 등의 범위

##### 가) 농민

국가데이터처장이 고시하는 한국표준산업분류상의 농업 중 작물재배업·축산업 또는 작물재배 및 축산복합농업에 종사하는 자로서 다음 어느 하나에 해당하는 자를 말한다. (특례규정 2①)

① 개인(「농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률」에 따라 농어업경영정보를 등록한 자만 해당하며, 사업자등록을 한 개인사업자를 포함)

② 「농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률」에 따라 설립된 영농조합법인과 농업회사법인.(비료, 농약 등 농업용 기자재를 공급받아 직접 사용하거나 소비하는 경우만 영세율을 적용)

③ 축산업을 주업으로 하는 법인으로서 당해 사업연도 개시일을 기준으로 당해 법인의 총발행주식 또는 총출자지분의 3분의 2 이상을 다음에 해당하는 자가 출자하고 있는 법인.

○ 「농업·농촌 및 식품산업 기본법」 제3조 제2호 따른 농업인

○ 당해 법인의 임원 또는 직원으로서 상시 근무하고 있는 자

④ 「농업협동조합법」에 의한 조합 및 중앙회.(가축용 사료를 공급받거나 농작업대행 또는 임대용으로 농업기계를 공급받는 경우만 해당)

⑤ 「축산계열화사업에 관한 법률」에 따른 축산계열화사업을 주업으로 하는 법인으로서 농림축산식품부장관이 고시하는 축산계열화사업자.(축산계열화사업자가 축산계열화사업을 위하여 가축용 사료를 공급받는 경우에만 해당)

⑥ 「축산법」에 의해 농림축산식품부장관이 지정한 비영리 가축검정기관 (가축검정용 사료를 공급받는 경우만 해당)

⑦ 「사립학교법」에 따른 학교법인.(사립학교의 축산실습농장에 가축용 사료를 공급받는 경우만 해당)

⑧ 산업계(농업계에 한정)의 수요에 직접 연계된 맞춤형 교육과정을 운영하는 고등학교(⑦에 따른 학교법인에서 운영하는 고등학교는 제외, 아래 '⑨' 동일). (해당 고등학교의 축산실습농장에 가축용 사료를 공급하는 경우만 해당)

⑨ 「초·중등교육법 시행령」에 따른 특정분야(농업분야에 한정)의 인재양성을 목적으로 하는 교육 또는 체험위주의 교육을 전문적으로 실시하는 고등학교 (해당 고등학교의 축산실습농장에 가축용 사료를 공급하는 경우만 해당)

⑩ 「엽연초생산협동조합법」에 따른 조합 및 중앙회

⑪ 축산업과 기타 사업겸업법인의 축산업 주업 판단기준 등

㉮ 축산업 주업 판단기준

축산업과 그 밖의 사업을 겸영하는 법인에 대해 위 '③, ⑤'의 규정을 적용함에 있어서 직전사업연도의 축산업*의 수입금액이 직전 사업연도의 총수입금액의 70% 이상인 경우에는 축산업을 주업으로 영위하는 것으로 본다. 다만, 신규로 사업을 개시하는 사업자에 대하여는 최초사업개시일 현재 축산업용 자산가액(장부가액에 의함)의 합계액이 총자산가액의 70% 이상인 경우에는 축산업을 주업으로 영위하는 것으로 본다.

* 자기가 직접 또는 위탁하여 사육한 가축과 위 '①~③'에 의한 농민이 사육한 가축을 단순히 가공하여 부가가치세가 면제되는 농산물 등으로 판매하는 사업을 포함함

㉯ 축산업주업법인 등의 축산업 주업법인 확인서 제출

위 '③' 및 '⑤'에 해당하는 법인은 사업장관할세무서장이 교부하는 축산업 주업법인 확인서를 「사료관리법」에 의한 사료와 영세율 적용대상 농·축산·임업용 기자재 구매시에 공급자에게 제시하여야 한다. 이 경우 당해 확인서의 유효기간은 이를 교부받은 날부터 1년간으로 한다.(특례규정 §2⑥, 국세청고시 제2025-24호(2025.8.27.)

* "농민"해당여부 : 국립농산물품질관리원(www.naqs.go.kr)에서 농어업경영정보 확인

### 나) 임업에 종사하는 자(임업인)

"임업인"이란 한국표준산업분류 상의 임업 중 영림업 또는 벌목업에 종사하는 자(법인 제외) 및 「산림조합법」에 따른 조합 및 중앙회*를 말한다.(특례규정 §2③)

* 제1호의 임업인에 대한 임대용으로 별표 3의 임업용 기자재 중 제5호 및 제7호부터 제9호까지의 임업용 기자재를 공급받는 경우만 한함

### 다) 어민

"어민"이란 한국표준산업분류 상의 어업에 종사하는 자로서 다음 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.

① 개인

② 「농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률」에 따른 영어조합법인 및 어업회사법인

③ 수산업협동조합과 그 중앙회 및 어촌계(양어용 사료와 별표4 제42호 또는 제43호의 어업용 기자재를 공급받는 경우만 해당)

④ 어업을 주업으로 하는 법인으로서 해당 사업연도 개시일을 기준으로 해당 법인의 총 발행주식 또는 총 출자지분의 3분의 2 이상을 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자가 출자하고 있는 법인("어업주업법인"이라 한다).

○ ① 내지 ③에 해당하는 자. 다만, ③ 중 수산업협동조합 및 수산업협동조합중앙회를 제외한다.

○ 해당 법인의 임원 또는 직원으로서 상시 근무하고 있는 자

이 경우 사업연도 중에 출자지분의 변경으로 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자의 출자지분이 총 발행주식 또는 총 출자지분의 3분의 2 이상이 되는 경우에는 그 출자지분 변경일을 기준으로 한다.(특례규정 §2④)

⑤ 어업과 그 밖의 사업 겸업법인의 어업 주업 판단기준 등(특례규정§2⑤)
어업과 그 밖의 사업을 겸영하는 법인에 대한 주업 판단기준을 적용함에 있어서는 위 "가) 농민 '⑩'을 준용한다.

### 3) 영세율 적용 대상 기자재

#### 가) 농 · 축산 · 임업용 기자재

① 「비료관리법」에 따른 비료
「비료관리법」에 따른 비료[24](비료와 육묘용 흙이 혼합된 것을 포함한다)를 말한다.(특례규정 §3①)

② 「농약관리법」에 따른 농약
「농약관리법」 제8조[25]에 따라 농업진흥청장에게 등록된 농약을 말한다. 다만, 저곡해충약(貯穀害蟲藥), 고독성 농약 및 어독성(魚毒性) 1급인 보통독성 농약을 제외한다.(특례규정 §3②)

③ 농업 기계
농촌 인력 부족을 보완하고 농업 생산성 향상에 기여할 수 있는 농업용기자재(특례규정 §3③, 별표1)

---

24) 비료관리법 제2조【정의】이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.
1. "비료"란 식물에 영양을 주거나 식물의 재배를 돕기 위하여 흙에서 화학적 변화를 가져오게 하는 물질, 식물에 영양을 주는 물질, 그 밖에 농림축산식품부령으로 정하는 토양개량용 자재 등을 말한다.
2. "보통비료"란 부산물비료 외의 비료로서 제4조에 따른 공정규격이 정하여진 것을 말한다.
3. "부산물비료"란 농업 · 임업 · 축산업 · 수산업 · 제조업 또는 판매업을 영위하는 과정에서 나온 부산물(副産物), 사람의 분뇨(糞尿), 음식물류 폐기물, 토양미생물 제제(製劑, 토양효소 제제를 포함한다), 토양활성제 등을 이용하여 제조한 비료로서 농림축산식품부장관이 지정하는 것을 말한다.

25) 농약관리법 제8조【국내 제조품목의 등록】① 제조업자가 농약을 국내에서 제조하여 판매하려면 품목별로 농촌진흥청장에게 등록하여야 한다. 다만, 제조업자가 다른 제조업자의 등록된 품목을 위탁받아 제조하는 경우에는 그러하지 아니하다.

| 〈별표 1〉 영세율이 적용되는 농업기계 중 예시 | |
|---|---|
| 1. 경운기 및 부속작업기 | 6. 고속분무기(스피드스프레이) |
| 2. 농업용트랙터 및 부속작업기 | 7. 콤바인 |
| 3. 관리기 및 부속작업기 | 8. 곡물건조기 |
| 4. 이앙기 및 부속작업기 | 9. 동력중경제초기 |
| 5. 목책기(농작물 보호용만 해당) | 10. 동력수확기 |

④ 축산업용 기자재

축산인력 부족을 보완하고 축산업의 생산성향상에 기여할 수 있는 축산업용 기자재로서 육추기 등(특례규정 §3④, 별표2)

| 〈별표 2〉 영세율이 적용되는 축산업용 기자재 중 예시 | |
|---|---|
| 1. 육추기 | 6. 부리절단기 |
| 2. 양계용케이지 | 7. 포유기 |
| 3. 축산급이기 | 8. 양돈케이지 |
| 4. 자동급수기 | 9. 이표기 |
| 5. 니플 | 10. 임신진단기 |

⑤ 「사료관리법」에 따른 사료

「사료관리법」[26]에 따른 사료. 다만 부가가치세법 제12조에 따라 부가가치세가 면제되는 것은 제외한다.(조특법 §105①5마)

⑥ 임업용 기자재

산림의 보호와 개발촉진에 기여할 수 있는 임업용 기자재(산림조합 또는 그 중앙회장으로부터 영림업용 또는 벌목업용으로 사용되는 것임을 확인받은 것에 한한다)로서 임업용동력천공기 등 15개 품목

(특례규정 §3⑥, 별표3)

---

26) 사료관리법 제2조【정의】이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "사료"란 「축산법」에 따른 가축이나 그 밖에 농림축산식품부장관이 정하여 고시하는 동물·어류 등(이하 "동물등")에 영양이 되거나 그 건강유지 또는 성장에 필요한 것으로서 단미사료·배합사료 및 보조사료를 말한다. 다만, 동물용의약으로서 섭취하는 것을 제외한다.
2. "단미사료"란 식물성·동물성 또는 광물성 물질로서 사료로 직접 사용되거나 배합사료의 원료로 사용되는 것으로서 농림축산식품부장관이 정하여 고시하는 것을 말한다.
3. "배합사료"란 단미사료·보조사료 등을 적정한 비율로 배합 또는 가공한 것으로서 용도에 따라 농림축산식품부장관이 정하여 고시하는 것을 말한다.
4. "보조사료"란 사료의 품질저하 방지 또는 사료의 효용을 높이기 위하여 사료에 첨가하는 것으로서 농림축산식품부장관이 정하여 고시하는 것을 말한다.

| 〈별표 3〉 영세율이 적용되는 임업용 기자재 | |
|---|---|
| 1. 임업용 동력천공기 | 8. 굴삭기부착형 집재기 |
| 2. 임업용 약제주입기 | 9. 타워야더(Tower yarder) |
| 3. 산불진화용 펌프(등짐펌프 포함) | 10. 포워더(Forwarder) |
| 4. 임업용 동력기계톱 (동력가지절단기 포함) | 11. 목재파쇄기 |
| | 12. 톱밥제조기 |
| 5. 임업용 원치 | 13. 동력임내차 |
| 6. 임업용 물받이형 미끄럼틀 | 14. 밤수집기 |
| 7. 트랙터부착형 집재기 | 15. 자동지타기 |

⑦ 친환경농산물 생산을 위한 자재

친환경농업육성법에 의한 친환경농산물의 생산을 위한 자재로서 키토산, 목초액, 천적 등(특례규정 §3⑥, 별표 3의2)

| 〈별표 3의2〉 영세율이 적용되는 유기농어업자재 허용물질 중 예시 | |
|---|---|
| 1. 키토산(Chitosan) | 6. 님(Neem) 추출물 |
| 2. 목초액 | 7. 데리스(Derris) 추출물 |
| 3. 천적 | 8. 제충국 추출물 |
| 4. 약초 등 천연식물에서 추출한 제재(담배 제외) | 9. 담배잎차(순수니코틴 제외) |
| 5. 허브식물 및 기피식물 | 10. 해조류, 해조류 추출물 및 해조류 퇴적물 |

### 나) 어업용 기자재

연근해어업 및 내수면어업용으로 사용할 목적으로 어민에게 공급하는 어업용 기자재로서 어망 등 44개 품목(특례규정 §3⑦, 별표 4)

| 〈별표 4〉 영세율이 적용되는 어업용 기자재 예시 | |
|---|---|
| 1. 어망 | 6. 양승기 |
| 2. 부자 | 7. 통발 |
| 3. 집어등(집어용 안정가선켓 및 지지대 포함) | 8. 초호 |
| 4. 자동조상기 | 9. 낚시 |
| 5. 양망기 | 10. 연승 |

#### 4) 농업용 기자재 등의 공급 시 영수증 교부 가능 여부

부가가치세 영세율이 적용되는 농·축산·임·어업용기자재의 제조업자가 해당 기자재를 사업자가 아닌 농·어민에게 직접 공급하는 경우에는 부가가치세법 제36조 제1항에 따라 영수증을 발급할 수 있다.(통칙 105-0-6)

#### 5) 농민, 임업인, 어민이 아닌 자가 영세율로 공급받은 경우

관할 세무서장은 위 "2)"의 농민 또는 임업에 종사하는 자에 해당하지 아니하는 자가 농업용·축산업용 또는 임업용 기자재를 영의 세율을 적용하여 공급받은 경우 또는 어민에 해당하지 아니하는 자가 어업용 기자재를 영의 세율을 적용하여 공급받은 경우에는 그 기자재를 공급받은 자로부터 그 기자재의 공급가액의 100분의 10에 해당하는 부가가치세액과 그 세액의 100분의 10에 해당하는 가산세를 추징한다.(조특법 §105②)

#### 6) 판매기록표의 작성·비치

부가가치세 영세율이 적용되는 농·축산·임·어업용기자재를 농·어민 또는 임업인 등에게 직접 공급하는 경우에는 구매자의 인적사항과 판매물품 내역을 기재한 농·축산·임·어업용 기자재 판매기록표를 작성·비치하여야 한다.(특례규정 §5)

#### 7) 영세율 첨부서류

① 농·축산·임·어업용 기자재를 농·어민 등에게 직접 공급하는 경우에는 월별판매액합계표. 다만, 임업용 기자재를 임업에 종사하는 자에게 공급하는 경우에는 산림조합 또는 동 중앙회장의 임업용기자재 구매확인서

② 농·축산·임·어업용 기자재를 국가·지자체 및 농업협동조합 등을 통해 농·어민 등에게 공급하는 경우에는 해당 기관장의 「납품확인서」

③ 영세율 매출명세서 (令 §90③9, 令 §91②12)

### 나. 부가가치세의 환급특례(사후 환급)

#### 1) 제도의 취지

농·어민이 사용하는 농·어업용 기자재 중 농·어업용과 일반산업용으로 범용되는 특정의 품목에 대하여는 사전면세인 영세율을 적용하기가 곤란하여 특정의 농·어업용 기자재를 농·어민에게 공급할 때에는 부가가치세를 먼저 과세하되, 추후 농·어민이 농·어업용 기자재를 본래의 용도에 사용할 때는 해당 부가가치세를 농·어민에게 직접 환급하여 줌으로써 해당 농·어업용

기자재가 다른 용도로 전용되는 것을 방지하고, 세부담 경감효과는 모두 농·어민에게 돌아갈 수 있도록 지원하기 위한 제도이다.

### 2) 적용범위

#### 가) 환급 대상 기자재의 범위 및 환급 관할 세무서

다음의 관할 세무서장은 특례규정에서 정하는 농·어민 등이 농·어업에 사용하기 위하여 구입하는 기자재(부가가치세법상 일반과세자로부터 구입하는 기자재만 해당) 또는 직접 수입하는 기자재(대상 기자재는 특례규정 제7조 별표5, 별표6에 열거함)에 대하여는 기자재를 구입 또는 수입한 때에 부담한 부가가치세액을 해당 농·어민 등에게 환급할 수 있다.(조특법 §105의2①)

* 수입 부분은 2012.1.1. 이후 최초 환급 신청하거나, 결정·경정분부터 적용

① 환급대행자를 통해 신청하는 경우 : 환급대행자의 사업장 관할 세무서장

② 위 ① 외의 경우 : 해당 농·어민등의 사업장 관할 세무서장

#### 나) 부가가치세 환급대상 농·임·어업용 기자재의 범위

① 농・임업용 기자재

부가가치세 환급대상인 농·임업용 기자재는 농·임업용 필름 및 파이프 등 별표 5에 규정된 품목에 한정한다.

〈별표 5〉 부가가치세 환급이 적용되는 농·임업용 기자재 중 예시

1. 농업·임업용 필름[비닐하우스용, 보온못자리용, 작물피복용, 과수 또는 수실류재배용에 한정한다]과 그 부속자재(비닐 고정용 패드 및 클립, 파이프조리개, 고정구 및 연결핀, 파이프 꽂이에 한정한다)
2. 농업·임업용 파이프(작물재배용 및 축산업용 비닐하우스와 과수 또는 수실류 재배용에 한정한다)
3. 농업·임업용 포장상자(종이재질의 농산물·임산물·축산물 포장용에 한정한다)
4. 농업·임업용 폴리프로필렌 포대(곡물 포장용에 한정한다)
5. 과일봉지(과일의 병충해 방지 및 상품성 향상을 위해 열매에 씌우는 봉지에 한한다)
6. 인삼재배용 지주목·차광망·차광지 및 은박지
7. 차광망(연초·표고버섯 건조용 또는 과수·화훼·채소·야생화·산채 재배용에 한정)
8. 농업·임업용 부직포(작물·수실류 재배용 및 축산업용에 한정한다)
9. 농업·임업용 배지(양액·버섯 재배용에 한정한다) 및 양송이 재배용 복토
10. 축산업용 톱밥(「친환경농업육성법 시행규칙」 별표 1의 규정에 따른 사용기준을 충족한 것에 한한다)

② 어업용 기자재

부가가치세 환급대상인 어업용 기자재는 양어장용 필름·파이프 등 33개 품목으로서 별표 6에 규정된 품목에 한정한다.

〈별표 6〉 부가가치세 환급이 적용되는 어업용 기자재 중 예시

1. 양어장용 필름(비닐하우스용에 한한다)
2. 양어장용 파이프(비닐하우스용에 한한다)
3. 어상자(목재, 플라스틱 및 종이로 만들어진 것으로 수산물 포장용에 한한다)
4. 와이어로프(어선용에 한한다)
5. 어업용 발전기(어선 및 양식장용에 한함)
6. 양어장용 초파기(혼합사료 제조용에 한함)
7. 활어냉각기(어선용에 한한다)
8. 양어장용 취배수관
   (육상수조식 양식장의 취배수관 시설 및 가두리 양식장의 그물고정용에 한한다)
9. 구명 부가동의(어선용에 한한다)
10. 어업용 자동미끼세절기

### 다) 환급대상 기자재 공급에 대한 세금계산서 발급

부가가치세 환급대상 농·어업용 기자재를 공급하는 일반과세자는 그 기자재를 구입하는 농어민이 세금계산서의 발급을 요구하면 「부가가치세법」 제36조에도 불구하고 세금계산서를 발급하여야 한다.(조특법 §105의2②) 이 경우 농·어업용 기자재를 공급하는 일반과세자는 세금계산서에 당해 기자재의 품목과 수량을 각각 구분하여 표시하여야 한다.(특례규정 §9①)

#### 라) 환급신청 방법

① 환급대행자를 통한 방법

환급을 받으려는 농어민 등은 다음의 조합[27]을 통해 환급을 신청하여야 한다.(조특법 §105의2③)

- ○「농업협동조합법」,「수산업협동조합법」에 따른 조합
- ○「엽연초생산협동조합법」에 따른 엽연초생산협동조합
- ○「산림조합법」에 따른 조합(2006.1.1. 이후 환급신청분부터 적용)

② 직접 신청

「부가가치세법」,「소득세법」,「법인세법」 규정에 따라 사업자등록을 한 개인이나 법인은 사업장 관할 세무서장에게 직접 환급신청도 가능하다.

### 3) 환급세액의 추징 및 환급중단 등(조특법 §105의2⑤~⑦)

#### 가) 농·어민의 부가가치세 환급세액 추징

관할 세무서장은 부가가치세액을 환급받은 자가 다음 어느 하나에 해당하는 경우에는 부가가치세액과 이자 상당 가산액(환급받은 부가가치세액 × 환급받은 날부터 추징세액의 고지일까지의 기간(일) × 3/10,000(22/100,000 : '22.2.15. 이후 추징분)을 부가가치세로 추징한다.

① 농·어민이 부가가치세액을 환급받은 기자재를 본래의 용도에 사용하지 아니하거나 농·어민 외의 자에게 양도한 경우

② 농·어민이 다음 어느 하나에 해당하는 세금계산서에 의하여 부가가치세를 환급받은 경우

- 재화의 공급 없이 발급된 세금계산서
- 재화를 공급한 사업장 외의 사업장 명의로 발급된 세금계산서

---

27) 농·축산·임·어업용 기자재 및 석유류에 대한 부가가치세 영세율 및 면세 적용 등에 관한 특례규정 시행규칙 제5조【환급대행자】영 제9조제2항 각 호 외의 부분에서 "재정경제부령이 정하는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.

1. 환급을 받고자 하는 자가 개인(「부가가치세법」 또는 「소득세법」의 규정에 따라 사업자등록을 한 자를 제외한다)인 경우에는 다음 각목의 구분에 따른 「농업협동조합법」에 의한 조합, 「수산업협동조합법」에 의한 수산업협동조합 또는 「엽연초생산협동조합법」에 의한 엽연초생산협동조합(이하 이 조에서 "조합등"이라 한다)
   가. 환급을 받고자 하는 자가 조합등에 조합원으로 등록되어 있는 경우에는 그 조합원으로 등록된 조합등
   나. 가목외의 경우에는 환급받고자 하는 자의 주소지 또는 거주지 관할 조합등
2. 환급을 받고자 하는 자가 제1호외의 자인 경우에는 그 자의 사업장 소재지 관할 조합등

- 재화의 공급 시기가 속하는 과세기간 후에 발급된 세금계산서
- 정당하게 발급된 세금계산서를 해당 농·어민이 임의로 수정한 세금계산서
- 동일한 재화의 공급에 대하여 이중으로 발급된 세금계산서
- 세금계산서의 필요적 기재사항의 일부 또는 전부가 누락되거나 사실과 다르게 적힌 세금계산서. 다만, 기재사항이 착오로 적힌 것으로서 그 밖의 증빙서류에 의하여 거래사실이 확인되는 경우를 제외함

③ 농·어민에 해당하지 아니하는 자가 부가가치세액을 환급받은 경우

**나) 기자재 부정사용 등에 대한 환급중단**

농·어민이 다음 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 요건을 충족하는 추징세액의 고지일부터 2년간 부가가치세 환급을 받을 수 없다.

① 최근 2년 이내에 3회 이상 부가가치세를 추징당한 경우

② 추징된 세액의 합계액이 200만원 이상으로서 해당 추징일부터 소급하여 5년 이내의 추징세액 합계액이 300만원을 초과하는 경우

**다) 환급대행자의 의무 및 가산세 징수**

① 환급대행자의 의무

환급대행자는 환급을 신청한 자가 다음 어느 하나에 해당하는 경우에는 관할 세무서장에게 그 내용을 알려야 한다.

- 농·어민이 아닌 것으로 판단되는 경우
- 농·어민의 경작면적·시설규모 등을 고려할 때 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 환급을 신청한 것으로 판단되는 경우

② 환급대행자에 대한 가산세 징수

관할 세무서장은 환급대행자가 위 내용을 통보하지 아니함에 따라 농·어민에 해당하지 아니하는 자가 환급받은 경우에는 환급받은 세액의 100분10에 상당하는 금액을 환급대행자로부터 가산세로 징수한다.

## 7. 조세특례제한법에 의한 영세율 첨부서류 미제출시 가산세 부과

영세율이 적용되는 과세표준에 관하여 「조세특례제한법 시행령」 제106조 제12항 및 「농·축산·임·어업용 기자재 및 석유류에 대한 부가가치세 영세율 및 면세적용 등에 관한 특례규정」 제4조에 규정하는 서류를 부가가치세 신고서에 첨부하지 않는 부분에 대하여는 「부가가치세법」 규정에 의한 부가가치세 예정 또는 확정 신고로 보지 아니한다.(令 §90 ⑦2, §91③2)

따라서 조세특례제한법에 의해 영세율이 적용되는 재화 또는 용역을 공급하고 이에 대한 영세율 첨부서류를 제출하지 아니한 경우에는 「국세기본법」 제47조의2 제1항 및 제2항의 단서, 제47조의3 제1항 및 제2항 2호의 단서 규정에 의하여 영세율과세표준의 1천분의5에 상당하는 금액이 무(과소)신고가산세로 부과된다.(2011.12.31.개정)

※ 2011.12.31. 세법개정 시 부가가치세법 제22조 제7항 영세율 과세표준 신고불성실 가산세 규정이 폐지되고, 국세기본법 제47조의2, 제47조의3에 영세율 과세표준 무신고 또는 과소신고에 대하여 무(과소)신고가산세로 통합(1% → 0.5%) (2012.1.1.부터 시행)

## 8. 사례

### 가. 도시지하철도에 승강기 등의 공급 시 부가가치세 영세율 적용 여부

국가, 지방자치단체 또는 도시철도공사법의 적용을 받는 도시철도공사에 승강기 제조업을 영위하는 사업자가 승강기를 공급하면서 제공하는 설치공사용역은 부가가치세법 제1조 제4항의 규정에 의하여 주된 거래인 승강기공급에 필수적으로 부수되는 용역으로 부가가치세가 과세됨. 그러나 도시철도건설공사 용역 등과 함께 승강기설치공사용역을 직접 공급하는 경우에 있어서 당해 승강기 설치공사용역은 조세특례제한법 제105조 제1항 제3호의 규정에 의하여 부가가치세 영세율이 적용됨 (재소비46015-320, 2003.9.25.)

### 나. 직원의 숙소 건설용역이 도시철도 건설용역에 해당하는지 여부

사업자가 지방공기업법 제49조의 규정에 의하여 설립된 서울특별시도시철도공사로부터 도급을 받아 전동차 운전 및 시설보수를 담당하는 직원의 숙소와 대기실 등을 신축하는 경우 동 공사용역에 대하여는 부가가치세 영의 세율을 적용하지 아니하는 것임(부가 46015-902, 2001.6.20.)

### 다. 완전소실로 원상 복구하는 도시철도 공사용역의 영세율 적용

사업자가 도시철도 운행을 위한 도시철도의 선로 등 제반시설물이 재해로 완전 소실되어 이를 원상복구하기 위한 도시철도의 선로 등 도시철도의 제반시설물의 설치공사 용역을 국가 · 지방자치단체 또는 도시철도공사법의 적용을 받는 도시철도공사에 직접 공급하는 경우 조세특례제한법 제105조 제1항 제3호의 규정에 의하여 부가가치세 영세율이 적용된다.(서삼 46015-11051, 2003.7.1.)

### 라. 한국철도시설공단 사옥의 건설용역 영세율 적용여부

사업자가 「한국철도시설공단법」에 의한 한국철도시설공단에게 대전역 광장내의 동 공단사옥 건설용역을 제공하는 경우 해당 사옥의 건설용역은 「조세특례제한법」 제105조 제1항 제3호에 해당하지 아니하는 것임(서면3팀-2092, 2006.9.8.)

### 마. 도시철도 지장물 대체공사의 영세율 적용여부

사업자가 한국철도시설공단법에 의한 한국철도시설공단에 도시철도건설용역을 공급함에 있어 도시철도건설공사 구간 내에서 동 공사기간 중에 당해 시설물을 함께 철거하여 이전하고 신축하는 건설용역을 직접 공급하는 경우에는 조세특례제한법 제1항 제3호의 규정에 따른 도시철도건설용역에 필수적으로 부수되는 용역의 공급으로 보아 부가가치세 영의 세율을 적용하는 것임(재부가-197, 2007.3.26.)

### 바. 도시철도건설용역의 부가가치세 영의 세율 적용기준 등

사업자가 영세율이 적용되는 도시철도건설용역공급에 부수하여 폐기물 처리용역을 함께 공급하는 경우에는 영의 세율을 적용하는 것이나, 도시철도건설용역을 공급하지 않는 별도의 사업자가 폐기물 처리용역만을 공급하는 경우에는 당해 규정에 의한 영세율이 적용되지 아니하는 것임(부가가치세과-745, 2009.2.24.)

### 사. 민간투자사업의 계약해지로 인한 대가 영세율 적용여부

사업자가 '사회간접자본시설에 대한 민간투자법'에 의한 사회간접자본시설을 건설중에 해지되어 동 시설을 지방자치단체에 공급하고 그 대가로 중도 해지에 따른 지급금을 받는 경우는 조세특례제한법 제105조 제1항 제3호의2의 규정에 의한 부가가치세 영세율 적용대상이 되지 아니함(서삼 46015-11896, 2003.12.02.)

### 아. 국방부에 군관사 기부채납 시 매입세액공제 여부

군인 또는 군인가족이 사용하는 군관사는 상시 주거용으로 사용하는 건물(주택)에 해당되어 임대료가 면세되며, 국방부에 군관사를 기부채납한 SPC가 건설단계에서 부담한 매입세액은 공제되지 아니하는 것임.(부가가치세과-1242, 2010.09.17.)

### 자. BTO방식 사회기반시설 관련 매입세액의 조기환급 가능여부

사업자가 사회기반시설을 건설하여 준공과 동시에 국가 등에 기부채납하고 그 대가로 일정기간 무상사용할 수 있는 관리운영권을 취득하는 경우 당해 기반시설 건설에 관련된 매입세액은 조기 환급되지 아니하는 것임 (기획재정부 부가가치세제과-15, 2009.1.13.)

* 건설단계에서 발생된 환급은 일반환급에 해당하고, 최종적으로 기부채납 단계에서 영세율의 적용대상이 되는 과세표준이 있는 경우에 한하여 조기환급에 해당한다.(통칙 24-72-1)

### 차. 특수목적법인(SPC)이 군관사(임대형민간투자사업) 건설에 소요되는 국민주택초과분 매입세액 공제 여부

군인 또는 군인가족이 사용하는 군관사는 상시 주거용으로 사용하는 건물(주택)로 「부가가치세법」 제12조 제1항 제12호의 '주택과 이에 부수되는 토지'에 해당되어 그 임대용역 제공에 따른 임대료에 대하여는 부가가치세가 면제되므로 「조세특례제한법」 제105조 제1항 제3호의2에 따른 사업시행자가 그 군관사의 건설단계에서 부담한 매입세액은 공제되지 아니하는 것임(기재부 부가-747, 2010.11.10.)

### 카. 발전소를 증설하는 자가 복합문화센터를 건설하여 지자체에 기부채납 시 영세율 적용여부

전원개발사업(발전소의 증설 및 발전사업)을 하는 사업자가 해당 전원개발사업 실시계획을 산업통상부에 승인(변경) 신청하여 산업통상부로부터 변경승인을 받으면서 「발전소 주변지역 지원에 관한 법률」에 근거한 관할 지방자치단체 등의 의견에 따라 복합문화센터를 건설하여 해당 지방자치단체에 기부채납하기로 하고 기부채납에 따른 상응한 대가를 받지 아니한 경우 그 기부채납에 대하여는 부가가치세법 제26조 제1항 제20호에 따라 부가가치세를 면제하는 것임

또한 복합문화센터를 건설하여 지방자치단체에 기부채납하는 것이 사실상 그 사업자의 전원개발사업 승인조건에 해당하는 경우 해당 복합문화센터의 건설과 관련된 매입세액은 자기사업과 관련이 있는 것으로 보아 「부가가치세법」 제38조 제1항 제1호에 따라 매출세액에서 공제할 수 있는 것임(법규부가 2013- 244, 2013.7.25.)

# 제7절 외국사업자 등에 대한 과세특례

## 1. 외국인관광객에 대한 특례

### 가. 적용범위

외국인관광객 등이 (1)면세판매자로부터 부가가치세를 포함한 가격으로 물품을 구입한 후 (2)구입한 날로부터 3월 이내에 국외로 반출한 사실이 세관장이 확인한 판매확인서에 의하여 확인되고 (3)면세판매자(환급창구운영사업자)가 외국인관광객에게 환급, 송금한 것이 확인되는 경우 부가가치세 영세율을 적용하거나 해당 재화에 대한 부가가치세액을 환급할 수 있다.(조특법 §107①)

### 나. 적용요건

#### 1) 외국인 관광객 범위

「외국환거래법」에 의한 비거주자로서 법인, 국내에 주재하는 외교관(외국공관원 포함), 국내 주재 국제연합군 및 미국군의 장병 및 군무원은 제외한다.

* 국제연합군 또는 미국군이 주둔하는 지역 중 「관광진흥법」에 의한 관광특구안에서 소매업·양복점업·양장점업 및 양화점업을 영위하는 면세판매자로부터 재화를 구입하는 경우에는 국내에 주재하는 국제연합군 및 미국군의 장병 및 군무원도 포함된다.(특례규정 §2)

#### 2) 적용대상 면세물품

다음의 재화를 제외한 물품이 영세율 적용대상 면세물품이다.(특례규정 §3)

① 「총포·도검·화약류 등 단속법」에 의한 총포·도검·화약류

② 「문화재보호법」에 의하여 문화재로 지정을 받은 물품

③ 「약사법」에 의한 중독성·습관성 의약품

④ 부가가치세 및 개별소비세(부가되는 교육세 및 농어촌특별세 포함)를 포함한 1회 거래가액이 1만5천원에 미달하는 물품

⑤ 법령에 의하여 거래가 제한되는 물품

⑥ 외화도피 방지 등의 사유로 판매가 제한되는 물품

### 3) 면세판매장에서 판매 후 반출사실 확인

면세판매자(1)는 면세판매장(2)에서 외국인관광객에게 면세물품을 부가가치세액 상당액을 포함한 가격으로 판매한 후 다음 각각에 충족해야 한다.(특례규정 §6)

⑴ 면세판매장을 경영하는 사업자

⑵ 간이과세자가 아닌 사업장으로 외국인관광객의 예상이용도, 판매인원 및 시설의 규모 등을 감안하여 국세청장이 정하는 기준에 적합한 요건을 갖추어 관할 세무서장의 지정을 받은 곳

① 외국인관광객이 면세물품을 구입한 날로부터 3월 이내에 국외로 반출한 사실이 세관장이 확인한 판매확인서에 의하여 확인되는 경우

② 면세판매자가 세관장으로부터 판매확인서를 송부받은 날로부터 20일 내에 외국인관광객이 면세물품 구입시 부담한 세액상당액[1]을 그 관광객에게 송금하거나, 환급창구운영사업자[2]를 통하여 환급 또는 송금한 것이 확인되는 경우

1) 부가가치세 및 개별소비세상당액

2) 면세판매자를 대리하여 당해 외국인관광객에게 환급 또는 송금하는 사업을 영위하는 자

## 다. 면세물품 판매 등 절차

### 1) 판매 절차

면세판매자가 외국인관광객에게 면세물품을 판매하는 때에는 여권 등에 의하여 신분을 확인한 후 외국인관광객 물품판매확인서 2부와 반송용 봉투를 내주어야 한다. 이 경우 당해 외국인관광객에게 송금절차 및 환급절차 등을 알려주어야 한다.(특례규정 §8)

다만, 면세판매자가 환급창구운영사업자 또는 출국항 관할세관장에게 전자판매확인서를 전송한 경우에는 판매확인서와 반송용봉투를 내주지 아니할 수 있다.

### 2) 반출 확인 절차

외국인관광객이 면세물품을 구입하는 때에 부담한 세액상당액을 환급 또는 송금받았거나 환급 또는 송금받으려는 경우에는 출국하는 때에 출국항 관할세관장에게 판매확인서 1부와 함께 구입물품을 제시하고 확인*받아야 한다.

* 환급 또는 송금하는 세액상당액이 1만원 미만인 경우 면세물품과 판매확인서 기재사항 일부 여부의 확인을 생략하고 확인인을 날인할 수 있다

다만, 구입물품을 우편 등 기타 방법에 의하여 송부하는 경우 우체국장이 발행하는 소포수령증 또는 관할세관장이 발급하는 수출신고필증을 구입물품에 갈음하여 제시할 수 있다.

한편, 면세판매자 또는 환급창구운영사업자로부터 전자판매확인서를 전송받은 경우에는 출국항 관할세관장은 외국인관광객에게 판매확인서의 제시를 생략하게 할 수 있다.

* 전송받은 전자판매확인서의 내용에 오류가 있거나 사실 확인이 필요하다고 판단되는 경우에는 외국인관광객에게 면세판매자로부터 받은 해당 물품에 대한 영수증 등의 제시를 요구할 수 있다.

그리고 출국항 관할세관장은 외국인관광객이 제시한 물품판매확인서(전자판매확인서 포함) 등에 대해 확인인을 날인(정보통신망을 통한 전자적 처리를 포함)하여 지체 없이 면세판매자, 외국인관광객, 환급창구운영사업자에게 송부하거나 전송하여야 한다.

### 3) 송금 절차

① 면세판매자는 출국항 관할세관장이 확인한 판매확인서를 관할세관장 또는 외국인관광객으로부터 송부받은 날부터 20일 이내에 외국인관광객이 면세물품을 구입할 때에 부담한 세액상당액을 당해 외국인관광객에게 송금한다. 이 경우 세액상당액에서 송금에 따른 제비용(송금수수료 등)을 공제할 수 있다.

② 환급창구운영사업자는 출국항 관할세관장이 확인한 판매확인서를 제출받은 때에는 지체없이 외국인관광객이 면세물품을 구입한 때 부담한 세액상당액을 면세판매자를 대리하여 당해 외국인관광객에게 환급 또는 송금*하여야 한다.

* 당해 세액상당액에서 환급 또는 송금에 따른 제비용 등으로서 국세청장의 승인을 얻은 금액을 공제할 수 있다.(특례규정 §10의2)

### 4) 환급·송금증명서의 송부

① 외국인관광객에게 세액상당액을 환급 또는 송금한 환급창구운영사업자는 환급 또는 송금사실을 증명하는 서류("환급·송금증명서")를 면세판매자에게 송부하여야 한다.

② 환급·송금증명서를 송부받은 면세판매자는 환급창구운영사업자가 환급 또는 송금한 세액상당액(환급 또는 송금에 따른 제비용을 공제하기 전의 금액)을 환급창구운영사업자에게 지급해야 한다. <신설 2020.2.11.>

## 바. 환급창구운영사업자 지정 신청 및 취소

### 1) 환급창구운영사업자 지정

환급창구운영사업자의 지정을 받고자 하는 자는 신청서를 관할지방국세청장에게 제출하여야 한다. 관할지방국세청장은 다음 요건을 모두 갖춘 경우에 한해 외국인관광객이 면세물품을 구입한 때에 부담한 세액상당액을 환급 또는 송금하는 사업에 대한 환급창구운영사업자를 지정할 수 있다.(특례규정 §5의2)

① 당해 사업에 필요한 자력 및 신용이 있을 것

② 환급에 필요한 인원 및 시설을 갖출 것

③ 기타 환급창구의 운영에 필요한 것으로서 재정경제부령이 정하는 요건

### 2) 환급창구운영사업자 지정 통지와 취소

신청을 받은 관할지방국세청장은 신청일부터 30일 이내에 환급창구운영사업자의 지정여부를 결정하여야 하며, 지정을 한 경우 환급창구운영사업자 지정증을 교부하여야 한다. 또한, 관할지방국세청장은 아래 사유에 해당하는 경우에는 그 지정을 취소할 수 있다.

| 구 분 | 취 소 사 유 |
|---|---|
| ① | · 관계 법령에 따른 허가, 지정 또는 등록이 취소된 때 |
| ② | · 해당 면세판매장을 양도 또는 대여한 경우 |
| ③ | · 국세 또는 지방세를 50만원 이상 포탈하여 처벌 또는 처분받은 때 |
| ④ | · 면세판매자가 제10조에 따른 송금을 하지 아니하여 「조세범 처벌법」에 따라 1과세기간에 2회 이상 처벌을 받은 경우 |
| ⑤ | · 외국환거래법에 따라 처벌을 받은 때 |
| ⑥ | · 위 1)의 지정요건에 해당하지 않게 된 경우 |
| ⑦ | · 지정취소를 요청한 경우 |
| ⑧ | · 면세판매장의 지정을 받은 후 6월이 되는 날까지 외국인관광객에게 면세물품을 판매한 실적이 없는 경우 |
| ⑨ | · 1과세기간 동안의 제8조제1항 후단에 따른 물품판매 수기확인서의 발급 건수가 판매확인서 총 발급 건수의 100분의 10 이상인 경우. 다만, 해당 과세기간 중에 면세판매장의 지정을 받았거나 해당 과세기간 동안의 판매확인서 총 발급 건수가 20건 미만인 경우는 제외한다. |
| ⑩ | · 하나의 면세물품 가액을 분할하여 2개 이상의 다음 각 목의 확인서로 발급한 사실이 「부가가치세법」에 따른 1과세기간 동안 2회 이상인 경우<br>가. 즉시환급전자판매확인서 나. 제10조제1항에 따른 판매확인서 |

## 사. 전자판매확인서를 통한 세액상당액 환급 등의 특례

1) 면세판매자는 부가가치세 및 개별소비세를 포함한 1회 거래가액이 600만원 이하이고, 외국인관광객이 출국항 관할 세관장의 반출확인을 받기로 하고 면세물품을 구입하는 때에 부담한 세액상당액을 환급 또는 송금을 요구하는 경우에는 전자판매확인서를 환급창구운영사업자에게 전송하여야 한다.

2) 위 "1)"에 따라 전자판매확인서를 전송받은 환급창구운영사업자는 전송받은 전자판매확인서를 출국항 관할 세관장에게 전송하여야 한다.

3) 위 "1)"에 따라 전자판매확인서를 전송받은 환급창구운영사업자는 외국인관광객이 요구하는 경우 면세물품*을 구입한 때에 부담한 세액상당액을 면세판매자를 대리하여 외국인관광객에게 환급하거나 송금하여야 한다.
이 경우 환급창구운영사업자는 해당 외국인관광객에게 출국항 관할 세관장의 반출확인을 담보하기 위하여 환급 또는 송금하는 세액상당액을 한도로 담보를 제공할 것을 요구할 수 있다.

* 부가가치세 및 개별소비세를 포함한 1회 거래가액이 600만원 이하인 경우로 한정

4) 전자판매확인서를 전송받은 출국항 관할 세관장은 면세물품과 전자판매확인서의 일치 여부를 확인한 후 확인인을 날인하고 그 확인 결과를 환급창구운영사업자에게 전송하여야 하며, 국세청장에게 그 확인을 한 날이 속하는 달의 다음 달 10일까지 그 결과를 통보하여야 한다.

5) 외국인관광객에게 세액상당액을 환급하거나 송금한 환급창구운영사업자는 관할 세관장으로부터 위 "4)"에 따른 확인 결과를 전송받은 경우 환급·송금증명서를 면세판매자에게 전송하여야 한다.

6) 환급·송금증명서를 송부받은 면세판매자는 세액상당액을 환급창구운영사업자에게 지급하여야 한다.

## 아. 부가가치세 신고기간 특례 및 영세율 첨부서류

### 1) 영세율 적용신고

① 신고기한 : 외국인관광객에게 면세물품을 판매한 날이 속하는 과세기간이 아닌 외국인관광객이 면세물품을 구입한 날부터 3월 이내에 출국하여 반출 사실이 확인되는 날이 속하는 과세기간에 부가가치세 신고·납부한다.

이때 면세판매업자가 부가가치세 영세율을 적용받기 위해서는 판매확인서와 송금증명서 또는 환급창구운영사업자로부터 받은 환급·송금증명서를 제출하여야 한다.(특례규정 §11①, §6.1)

② 첨부서류

- 출국항 관할세관장으로부터 당해 판매확인서를 송부받은 경우 : 송금증명서 또는 환급·송금증명서
- 환급창구운영사업자로부터 환급·송금증명서를 전송받은 경우 : 외국인관광객 면세물품 판매 및 환급실적명세서
- 세액상당액을 송금한 경우로서 부득이한 경우 : 국세청장이 정하는 서류

### 2) 영세율 적용배제

① (첨부서류 미제출) 판매확인서, 송금증명서 또는 환급창구운영사업자로부터 받은 환급·송금증명서를 제출하지 않은 경우 영세율을 적용하지 아니한다.

② (기한 경과) 면세판매자가 면세물품 판매일로부터 3월이 되는 날이 속하는 과세기간(예정신고, 영세율 등 조기환급기간 포함)의 종료 후 20일까지 판매확인서 또는 환급·송금증명서를 송부받지 못한 경우 영세율을 적용하지 아니한다.

이 경우 면세물품을 판매한 날로부터 3월이 되는 날이 속하는 과세기간의 신고기한까지 영세율을 배제하여 부가가치세의 과세표준과 세액을 신고·납부하여야 한다.(특례규정 §7①, §11③)

## 자. 면세판매장에서의 세액상당액 즉시 환급제도

### 1) 요건

외국인관광객 불편 해소와 국내쇼핑 증대를 위해 '16년 이후부터 면세판매자는 외국인관광객이 다음 요건을 모두 충족하여 면세물품을 구입 시 면세판매장에서 면세물품을 세액상당액을 차감("즉시 환급")한 가격으로 판매한 후 영세율을

적용받거나 개별소비세액을 환급받을 수 있다.(특례규정 §6② 2023.12.26. 개정)

① 세액상당액을 포함한 1회 거래가액이 100만원[28] 미만일 것

② 입국 후 즉시환급을 받은 세액 상당액을 포함한 총 거래가액이 500만원(2022. 3.31.이전 200만원, 23.12.31. 이전 250만원) 이하일 것('15.12.31. 신설)

### 2) 부가가치세 신고

면세판매자가 부가가치세 영세율을 적용받고자 하는 경우 면세물품을 판매하는 날이 속하는 과세기간의 과세표준과 납부(환급)세액을 신고할 때 외국인관광객 즉시환급 물품판매 실적명세서를 함께 제출해야 한다(특례규정 §11 ⑤)

### 3) 개별소비세 환급 신청

면세판매자가 즉시환급절차에 따라 판매한 물품에 대한 개별소비세를 환급받고자 하는 경우에는 즉시환급 전자판매확인서*를 발급받거나 판매확인서 또는 환급·송금증명서를 송부받은 날이 속하는 달의 다음달 말일까지 개별소비세환급신청서에 다음 서류를 첨부하여 제출하여야 한다.

* 전자적 방식의 외국인관광객 즉시환급용 물품판매확인서

다만, 다음 ①에 해당하는 경우로서 부득이한 사유로 송금증명서를 첨부할 수 없을 때에는 국세청장이 정하는 서류로서 이에 갈음할 수 있다(특례규정 §12 ①)

① 세액상당액을 외국인관광객에게 송금 : 판매확인서 및 송금증명서

② 환급창구운영사업자 통한 환급(송금) : 판매확인서 및 환급·송금증명서

* 다만, 면세판매자가 환급창구운영사업자로부터 환급·송금증명서를 전송받은 경우에는 면세물품 판매 및 환급실적명세서

③ 외국인관광객에게 즉시환급 : 즉시환급 전자판매확인서

### 4) 관할세무서장의 환급

개별소비세 환급신청서를 받은 관할세무서장은 환급신청을 받은 날로부터 20일 이내에 면세판매자에게 개별소비세를 환급하여야 한다. 이 경우 납부할 세액이 있는 때에는 이를 공제한다(특례규정 §12 ②)

28) '16.1.1.~'17.12.28. : 20만원 미만, '17.12.29.~'20.3.31. : 30만원 미만, '20.4.1.~'23.12.31. : 50만원 미만

5) 그 밖의 면세판매자의 의무 등

① 면세판매자가 외국인관광객에게 즉시환급하여 물품을 판매하는 경우에는 여권을 확인하고 정보통신망을 이용하여 즉시환급 전자판매확인서를 출국항 관할 세관장에게 전송하여야 한다(특례규정 §8 ④)

② 면세판매자가 세액상당액을 즉시환급하는 경우 해당 세액상당액에서 환급에 다른 제비용 등으로서 환급창구운영사업자가 §10의2 ②[29]에 따라 국세청장의 승인을 얻은 금액을 공제할 수 있다(특례규정§6 ③)

6) 환급적용의 배제

외국인관광객이 입국 후 면세품목을 구입한 날부터 3개월(이하 “면세물 반출기간”) 이내에 국외로 반출하지 아니한 물품이 있는 경우에는 그 면세물품 반출기간 후 구입하는 물품에 대해서는 해당 면세물품에 대한 개별소비세액을 환급받을 수 없다(특례규정 §6 ④)

## 2. 외국인 관광객 숙박요금에 대한 부가가치세 특례

### 가. 환급대상

외국인 관광객등이 2018년 1월 1일부터 2028년 12월 31일까지 「관광진흥법」 제3조 제1항 제2호 및 같은 항 제3호 나목에 따른 시설로서 대통령령으로 정하는 요건을 갖춘 관광숙박시설(이하 “특례적용관광숙박시설”)에서 30일 이하의 숙박용역을 공급받은 경우에는 부가가치세액을 환급받을 수 있다.(조특법 §107의2, 조특령§109의2, 2024.12.31. 일부 개정, 2025.4.1. 시행)

* 객실 종류별 공급가액 평균이 전년 또는 전전년(22년 숙박용역을 공급 시 직전 4개 연도 중 1개 연도) 대비 숙박요금 인상율 10% 이하

### 나. 부가가치세 환급절차

1) 특례적용관광숙박시설 사업자는 외국인관광객에게 환급대상 숙박용역을 공급한 때에는 숙박용역공급확인서 2부를 해당 외국인 관광객에게 교부하여

29) 제10조의2 【세액상당액의 환급 또는 송금】② 환급창구운영사업자가 제1항의 규정에 의하여 세액상당액을 환급 또는 송금하는 때에는 당해 세액상당액에서 환급 또는 송금에 따른 제비용 등으로서 환급창구운영사업자가 국세청장의 승인을 얻은 금액을 공제할 수 있다.

야 한다.

* 외국인관광객 등이 숙박용역을 공급받은 때 부담한 부가가치세액을 환급창구운영사업자에게 정보통신망을 이용하여 전자적 방식으로 전송한 경우 숙박용역공급확인서를 교부하지 않을 수 있다.

2) 환급을 받으려는 외국인관광객은 환급대상 숙박용역을 공급받은 경우 해당 숙박용역에 따른 부가가치세액을 환급창구운영사업자로부터 환급받을 수 있다. 이 경우 환급창구운영사업자의 부가가치세 환급에 관하여는 외국인 관광객 등에 대한 특례규정을 준용하되 "면세물품을 구입하는 경우" 또는 "면세물품을 구입한 때"는 "숙박용역을 공급받은 때"로 본다.

3) 세액상당액을 환급한 환급창구운영사업자는 환급증명서를 특례적용관광숙박시설 사업자에게 송부하여야 하고, 특례적용관광숙박시설 사업자는 외국인 관광객 등이 숙박용역을 공급받은 날로부터 3월 이내에 부가가치세액을 환급받은 사실이 확인되는 경우 해당 부가가치세액을 공제*받을 수 있다.

* 환급증명서를 송부받은 날이 속하는 과세기간의 과세표준과 납부세액 또는 환급세액을 관할 세무서장에게 신고할 때에 외국인관광객 숙박용역 환급실적명세서를 첨부하여 제출해야 한다.

### 다. 특례적용관광숙박시설 사업자 부당공제 시 추징

특례적용관광숙박시설 관할세무서장은 숙박용역의 공급가액에 관한 인상율 요건을 갖추지 못한 경우나 숙박용역공급확인서를 허위로 적어 교부한 경우 해당 특례적용관광숙박시설 사업자로부터 부가가치세를 징수하여야 한다.

이 경우 그 세액의 결정과 징수 등에 관하여는 「부가가치세법」 제57조(결정과 경정), 제58조(징수) 및 제60조(가산세)를 따른다.

## 3. 외국인관광객 미용성형 의료용역에 대한 특례

### 가. 환급대상

외국인관광객이 보건복지부장관에게 등록한 특례적용의료기관에서 2025년 12월 31일까지 공급받은 환급대상 의료용역*에 대해서는 부가가치세액을 환급할 수 있다.(조특법 §107의3, 조특령 §109의3)

* 환급대상 의료용역 : 등록 의료기관 또는 등록 외국인환자 유치업자가 직접 외국인 관광객 유치한 경우 또는 외국인관광객이 직접 특례적용의료기관에 방문한 경우 적용

### 나. 부가가치세 환급절차

1) 특례적용의료기관의 사업자는 외국인관광객에게 환급대상 의료용역을 공급한 때에 의료용역공급확인서를 해당 외국인관광객에게 교부하고, 외국인관광객이 부담한 부가가치세액을 환급하는 환급창구운영사업자에게 정보통신망을 이용하여 전자적 방식으로 전송하여야 한다.

2) 환급을 받으려는 외국인관광객은 환급대상 의료용역을 공급받은 날부터 3개월 이내에 환급창구운영사업자에게 해당 의료용역공급확인서를 제출하여야 한다.

3) 환급창구운영사업자는 외국인관광객의 환급대상 부가가치세액을 외국인관광객에게 환급 또는 송금한 경우 환급·송금증명서를 특례적용의료기관에 송부하여야 한다.

* 외국인관광객에게 환급대상 부가가치세액을 환급 또는 송금한 날이 속하는 분기의 종료일의 다음 달 20일까지 국세청장과 보건복지부장관에게도 환급 또는 송금 내역을 각각 제출하여야 한다.

4) 환급·송금증명서를 송부받은 특례적용의료기관의 사업자는 환급대상 부가가치세액을 환급창구운영사업자에게 지급하여야 한다.

5) 특례적용의료기관 사업자는 환급·송금증명서를 송부받은 날이 속하는 과세기간의 과세표준과 납부(환급)세액을 신고하는 때에 환급대상 부가가치세액을 공제받을 수 있다.

* 외국인관광객 미용성형 의료용역 환급실적명세서도 첨부하여 제출해야 한다.

### 다. 특례적용의료기관 부당공제 시 추징

특례적용의료기관 관할 세무서장은 환급대상 의료용역이 아닌 의료용역에 대하여 외국인관광객이 부가가치세를 환급받은 경우나 특례적용의료기관이 사실과 다른 의료용역공급확인서를 교부 또는 전송하는 등의 사유에 해당하는 경우 특례적용의료기관으로부터 해당 부가가치세액 및 가산세를 징수하여야 한다. 이 경우 부가가치세액의 결정과 징수 등에 관하여는 「부가가치세법」 제57조, 제58조 및 제60조를 따른다.

## 4. 외국사업자에 대한 특례(사후환급)

### 가. 적용범위

외국사업자[(1)]가 국내에서 사업상 음식·숙박용역 등 일정한 재화 또는 용역[(2)]을 구입하거나 제공받았을 때에는 그 재화 또는 용역과 관련된 부가가치세를 해당 외국사업자에게 환급할 수 있다.[30] 다만, 그 외국사업자의 1역년의 환급금액이 30만원 이하인 경우에는 제외한다.(조특법 §107⑥)

⑴ 국내에 사업장이 없는 외국법인 또는 비거주자로서 외국에서 사업을 영위하는 자
⑵ 적용대상 재화 또는 용역

| 적용대상 재화 용역 |
|---|
| ① 음식ㆍ숙박용역 ② 광고용역 ③ 전력ㆍ통신용역 ④ 부동산임대용역 |
| ⑤ 국내사무소용 건물·구축물 및 당해 건물·구축물의 수리용역<br>⑥ 사무용 기구·비품 및 당해 기구·비품의 임대용역<br>* ⑤, ⑥의 경우 「부가가치세법」 제39조[31] 제1항 제2호부터 제7호까지의 규정에 따라 매입세액이 공제 되지 아니하는 것을 제외 |

다만, 외국사업자에 대한 특례규정은 상호면세를 적용하여 해당 외국에서 우리나라의 사업자에게 동일하게 환급하는 경우에만 적용한다.(조특법 §107⑧)

## 나. 환급절차

### 1) 환급신청(조특법 시행령 §107②)

① 환급대상기간 : 매년 1월 1일 ~ 12월 31일
② 신청기한 : 다음해 6월 30일[32]
③ 신청기관 : 서울지방국세청장(부가가치세과장)
④ 신청자 : 외국사업자가 직접 또는 국세청장이 지정하는 대리인(세무사, 공인회계사)을 통하여 신청하여야 한다.(국세청 고시 제2025-11, 2025.5.26.)

---

30) 국내에 사업장이 없는 외국사업자가 부가가치세 면세사업을 영위한다고 하더라도 국내에서 사업상 공급받은 재화나 용역관련 부가가치세는 '상호주의'에 의하여 부가가치세가 환급되는 것임(소비46015-97, 2000.3.6.)

31) 부가가치세법 제39조 【공제하지 아니하는 매입세액】① 제38조에도 불구하고 다음 각 호의 매입세액은 매출세액에서 공제하지 아니한다.
2. 세금계산서 또는 수입세금계산서를 발급받지 아니한 경우 또는 발급받은 세금계산서 또는 수입세금계산서에 필요적 기재사항의 전부 또는 일부가 적히지 아니하였거나 사실과 다르게 적힌 경우의 매입세액(공급가액이 사실과 다르게 적힌 경우에는 실제 공급가액과 사실과 다르게 적힌 금액의 차액에 해당하는 세액을 말한다). 다만, 대통령령으로 정하는 경우의 매입세액은 제외한다.
3. 삭제 〈2014.1.1〉
4. 사업과 직접 관련이 없는 지출로서 대통령령으로 정하는 것에 대한 매입세액
5. 「개별소비세법」 제1조제2항제3호에 따른 자동차(운수업, 자동차판매업 등 대통령령으로 정하는 업종에 직접 영업으로 사용되는 것은 제외한다)의 구입과 임차 및 유지에 관한 매입세액
6. 기업업무추진비 및 이와 유사한 비용으로서 대통령령으로 정하는 비용의 지출에 관련된 매입세액
7. 면세사업등에 관련된 매입세액(면세사업등을 위한 투자에 관련된 매입세액을 포함한다)과 대통령령으로 정하는 토지에 관련된 매입세액

32) 청구인이 1999년도에 국내사업자로부터 용역을 공급받고 교부받은 쟁점세금계산서를 부가가치세 환급신청기한인 2000.6.30을 경과하여 환급 신청한 것은 조세특례제한법시행령 제107조 제2항 규정에 의한 신청요건을 갖추지 아니한 것으로 보아 환급 거부한 처분은 달리 그 잘못이 없다고 판단된다.(심사부가2001-79, 2001.5.11.)

### 2) 환급신청 시 첨부서류

① 사업자증명원(영문 또는 한글표기에 한함) 1부

② 거래내역서 1부

③ 세금계산서* 원본(신용카드매출전표 등에 공급받은 자와 부가가치세액을 별도 기재하고 확인한 것 포함)

* 외국사업자가 「부가가치세법」 제8조에 따라 납세의무자로 등록한 사업자(간이과세자 제외)로부터 환급대상이 되는 재화.용역을 공급받을 때 「조세특례제한법 시행규칙」 제49조 제2항의 규정에 의해 동 사업자에게 요구하여 발급받은 세금계산서

④ 위임장(대리인을 통해 신청하는 경우)

⑤ 질문표

⑥ 당해 외국사업자의 사업관련성 입증서류 등

### 3) 환급

환급신청을 받은 서울지방국세청장은 신청일이 속하는 연도의 12월 31까지 거래내역을 확인한 후 당해 거래와 관련된 부가가치세를 외국사업자에게 환급하여야 한다.(조특령 §107③)

### 4) 외국사업자에게 재화·용역 공급한 사업자 의무

외국사업자에게 재화 또는 용역을 공급하고 해당 외국사업자의 요구에 의하여 세금계산서를 발급한 사업자는 부가가치세 신고시 작성·제출하는 매출처별세금계산서합계표의 주민등록번호발급분란에 해당 외국사업자에게 발급한 세금계산서 금액을 합계하여 기재하고 외국사업자별로 매출처별 명세(사업자등록번호란의 제외)를 작성하여야 한다.(외국사업자에 대한 부가가치세 환급관리에 대한 고시 §6)

### 5) 원본서류의 반환

외국사업자가 환급일 이후 6월 이내에 환급신청 시 제출한 세금계산서 원본의 반환을 신청하는 경우에는 이를 반환하여야 한다(조특령 §107 ④)

◈ 환급절차(외국사업자에 대한 부가가치세 환급관리에 관한 고시 §8)

① 외국사업자로부터 부가가치세 환급신청을 받은 지방국세청장(부가가치세과장)은 해당 재화나 용역을 공급한 사업장관할세무서장에게 별지 제4호 서식의 거래사실조회(회보)서에 의하여 거래사실을 조회할 수 있다.

② 지방국세청장(부가가치세과장)으로부터 거래사실조회를 받은 세무서장은 해당 조회의뢰를 받은 날로부터 30일 내에 그 결과를 지방국세청장(부가가치세과장)에게 회보하여야 한다. 이 경우 관할세무서장은 해당 재화나 용역을 공급한 사업자가 제출한 부가가치세신고서 및 매출처별 세금계산서합계표 등에 의하여 해당 세금계산서의 진위 여부를 확인하되, 이에 대한 확인이 불가능한 때에는 해당 재화나 용역을 공급한 사업자에 대하여 그 거래사실을 직접 확인할 수 있다.

③ 「조세특례제한법」제107조 제6항에 의한 환급신청의 경우 부가가치세 환급금 지급 관련 소관 세무서장은 남대문세무서장(체납징세과장)으로 하고, 「조세특례제한법」제107조제9항에 의한 환급신청의 경우 부가가치세 환급금 지급 관련 소관 세무서장은 강릉세무서장(체납징세과장)으로 한다.

④ 서울지방국세청장(부가가치세과장) 및 중부지방국세청장(부가가치세과장)은 거래내역이 확인된 환급신청분에 대하여는 국세환급금 통보대상자명단을 작성하여 서울지방국세청장은 남대문세무서장(체납징세과장)에게, 중부지방국세청장은 강릉세무서장(체납징세과장)에게 통보하여야 한다.

⑤ 남대문세무서장(체납징세과장) 및 강릉세무서장(체납징세과장)은 서울지방국세청장(부가가치세과장) 및 중부지방국세청장(부가가치세과장)으로부터 통보받은 국세환급금통보대상자에 대하여 국세환급금 결정결의를 하고 국세환급금을 환급신청자인 외국사업자 또는 그 대리인에게 지급하여야 한다.

* 남대문세무서장 및 강릉세무서장은 환급세액을 외화로 직접 송금할 때에는 해당 세액상당액에서 송금에 따른 제비용(환전 및 송금수수료, 우편요금 등)을 공제할 수 있다.(고시 제10조)

◈ 환급통지 등(외국사업자에 대한 부가가치세 환급관리에 관한 고시 §9)

① 남대문세무서장(체납징세과장) 및 강릉세무서장(체납징세과장)은 국세환급금송금통지서에 의해 본인 또는 대리인에게 환급내역을 통지하여야 한다.

② 서울지방국세청장(부가가치세과장) 및 중부지방국세청장(부가가치세과장)은 외국사업자의 환급신청내용이 정당하지 아니하여 환급하지 아니하는 경우에는 환급불가사유를 본인 또는 그 대리인에게 서면으로 통지하여야 한다.

## 5. 외교관 등에 대한 특례(사후환급)

### 가. 적용범위

우리나라에 주재하는 상호면세가 적용되는 국가의 외교공관, 영사기관(명예영사관원을 장으로 하는 영사기관은 제외), 국제연합과 이에 준하는 국제기구(우리나라가 당사국인 조약과 그 밖의 국내법령에 따라 특권과 면제를 부여받을 수 있는 경우만 해당한다)의 소속 직원으로서 해당 국가로부터 공무원의 신분을 부여받은 자 또는 외교통상부장관으로부터 이에 준하는 신분임을 확인받은 자 중 내국인이 아닌 자가 관할세무서장의 지정을 받은 외교관면세점(조특령 §108②)으로부터 재화·용역(부가가치세법 제21조부터 25조까지의 규정 적용받는 경우 제외)을 구입하거나 제공받는 경우에 부담한 부가가치세(연간 200만원을 한도)는 그 외교관 등에게 환급할 수 있다.(조특법 §107⑦,⑧)

### 나. 환급절차

#### 1) 면세 재화·용역의 공급

외교관 등이 그 재화 또는 용역과 관련된 부가가치세를 환급받으려는 경우에는 환급신청서와 함께 외교관면세점에서 발급받은 영수증 1매를 외교통상부장관에게 제출하여야 한다.(조특령 §108③)

#### 2) 연간 환급한도액 확인 및 환급신청

외교통상부장관은 외교관등이 제출한 환급신청서의 내용을 확인하고 연간 환급금액을 한도로 하여 영수증에 기재된 부가가치세액을 지급할 것을 국세청장에게 요청할 수 있다.(조특령 §108④)

#### 3) 환급

외교통상부장관의 지급 요청을 받은 국세청장은 관할 세무서장에게 해당금액의 지급을 명할 수 있고, 세무서장은 해당 금액을 외교통상부장관에게 지급하여야 하며, 외교통상부장관은 지급받은 금액을 외교관 등에게 지급할 수 있다.(조특령 §108⑤)

### 다. 기타

이 규정은 '11.4.1.부터 시행되었으며 그 이전에는 외교관면세점이 외교관 등에게 직접 부가가치세를 환급하였다. 개정안이 시행되기 전에는 외교관 면세점은 외교관에게 판매한 재화에 대해 영세율과세표준에 포함하여 신고하였으나, '11.4.1. 이후에는 일반세율을 적용하여 부가가치세를 신고(외교관 면세판매기록표 첨부)하여야 한다.

# 제8절 제주여행객면세점에 대한 간접세 등의 특례

## 1. 의의

제주특별자치도를 여행하는 내국인 및 외국인이 구입하는 특정물품에 대해 미화 800달러 범위 안에서 부가가치세·개별소비세·주세·관세 등의 조세를 면제함으로써 내국인관광객의 유치를 지원하고자 하였다.

## 2. 부가가치세 영세율 적용범위

(조특법 §121의13, 제주도여행객에 대한 면세점 특례규정)

### 가. 지정면세점에서 여행객에게 공급하는 재화

다음에 해당하는 제주도여행객이 「제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법」 제255조에 따른 지정면세점에서 면세물품을 구입하여 제주도 외의 다른 지역으로 휴대하여 반출하는 경우에는 해당 물품에 대한 부가가치세, 개별소비세, 주세, 관세 및 담배소비세를 면제(부가가치세는 영세율 적용)한다. (조특법 §121의13①)

#### 1) 제주도여행객의 범위

제주특별자치도에서 제주특별자치도 외의 지역으로 항공기[33] 또는 선박[34]에 의하여 출항하는 내국인 및 외국인(제주특별자치도에 주소 또는 거소를 두고 있는 자를 포함)을 말한다.

#### 2) 지정면세점 운영사업자

「제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법」 제166조에 의해 설립된 제주국제자유도시개발센터 또는 동법 제250조의 규정에 의하여 설립된 지방공사가 된다.

33) 「항공사업법」 제7조 또는 제10조에 따라 항공운송사업의 면허를 받거나 등록을 마친 자가 운항하는 항공기

34) 「해운법」 제4조에 따라 해상여객운송사업의 면허를 받은 자가 운항하는 여객선

### 3) 면세물품의 범위 및 구입 한도

품목당 판매가격이 US$800 이하인 다음에 해당하는 물품으로서 연도별로 6회까지 구입할 수 있다.[35)]

① 주류의 경우 1인이 1회에 2병에 한하여 구입 가능

② 담배의 경우 1인이 1회에 10갑 이내로 구입 가능

③ 시계, 화장품, 향수, 핸드백, 지갑, 벨트, 선글라스, 과자류, 인삼류, 넥타이, 스카프, 신변장식용 액세서리, 문구류, 완구류, 라이터 및 그 밖에 기재부장관이 정하여 고시하는 신변잡화류와 제주특별자치도 조례가 정하는 물품

### 4) 면세물품의 판매 및 인도절차 등

면세점운영자는 면세물품 판매시 주민등록증 또는 여권 등에 의해 해당 물품을 구입하는 자의 신분을 확인한 후 판매하여야 한다.

## 나. 사업자가 지정면세점에 공급하는 재화

사업자가 면세물품을 지정면세점에 공급하는 경우 부가가치세, 개별소비세, 주세, 관세 및 담배소비세를 면제(부가가치세는 영세율 적용. 이하 같다)한다.

1) 외국물품은 지정면세점에 반입된 물품에 한하여 부가가치세·개별소비세·주세·관세 및 담배소비세를 면제한다.

2) 내국물품을 지정면세점에 직접 반출한 경우 부가가치세·개별소비세·주세 및 담배소비세를 면제한다.

3) 지정면세점에 내국물품을 공급하는 사업자의 의무
부가가치세 신고시 국세청장이 정하는 “제주특별자치도여행객 면세점공급실적명세서”를 면세점운영자의 확인을 받아 관할세무서장에게 제출하여야 한다.

4) 면세점운영자의 면세주류 반입신고의무
부가가치세 및 주세가 면제된 주류를 반입한 때에는 반입한 날부터 5일 이내에 국세청장이 정하는 “제주특별자치도 여행객 지정면세점 주류반입신고서”를 관할세무서장에게 제출하여야 한다.

35) 주류(2병 합산 2ℓ 이하 & 400달러 이하인 1병), 담배(200개피)는 1회 800달러 계산 시 제외

## 다. 부정구매자 등에 대한 감면세액 징수 및 면세점 이용 제한

### 1) 감면세액 징수

다음 어느 하나에 해당하는 행위에 대하여는 외국물품은 관할세관장이, 내국물품은 관할세무서장이 감면 또는 환급받은 부가가치세·개별소비세·주세 및 관세를 그 행위를 한 자로부터 징수하여야 한다.

① 지정면세점에서 타인의 명의로 면세물품을 구입하는 경우

② 면세점운영자가 면세물품을 부정 유출하는 경우

③ 제주특별자치도여행객이 면세물품을 타인에게 판매하는 경우

④ 제주특별자치도여행객인 외국인으로부터 면세물품을 구입하는 경우

### 2) 부정구매자 등에 대한 지정면세점 이용 제한

① 면세점운영자는 다음 어느 하나에 해당하는 부정구매자 등에 대하여는 해당 면세물품 구입일부터 1년간 지정면세점 이용을 제한하여야 한다.

- 타인의 명의로 면세물품을 구입한 자
- 면세물품의 구입을 위하여 타인에게 명의를 대여한 자
- 지정면세점에서 구입한 면세물품을 타인에게 판매한 자
- 제주특별자치도여행객으로부터 면세물품을 양수한 자

② 면세점운영자는 부정구매자 등에 대한 인적사항을 기록·관리하여야 한다.

# 제9절 조약 및 기타 법령에 의한 영세율

## 1. 적용범위

조약 및 기타 법령 등에 의하여 영세율이 적용되는 경우에는 구체적인 적용 범위가 정하여져 있지 않으므로 여기에는 그 사례를 들어 보기로 한다.

가. 「공공차관의 도입 및 관리에 관한 법률」 제8조에 따라 해당 협약에서 차관 제공자와의 공공차관협약을 체결하면서 우리나라에서 부담할 조세에 대한 감면을 협약한 경우에는 그 협약에 따른다.

예로서, 월성원자력 1호기 건설에 관련하여 공공차관도입에 관한 법률에 의거 공공차관협정서에 의한 한국 내에 있는 외국인 또는 외국법인에게 대한민국 법령에 의하여 부과되는 모든 세금은 면제되도록 규정하고 있어 한국 내에서 월성 1호기 건설을 위해 외국인 및 외국법인이 제공하는 재화 또는 용역에 대하여 영세율을 적용한 예가 있다.(간세 1234-3172, 1977.9.17.)

나. 「자유무역지역의 지정 및 운영에 관한 법률」 제45조의 규정에 의하여 i)자유무역지역[36]으로의 반입신고 한 내국물품과 ii)자유무역지역에서 입주업체간에 공급하거나 제공하는 외국물품과 용역에 대하여는 부가가치세 영의 세율을 적용한다.

다. 남한과 북한간에 반출·반입되는 물품 등에 대한 부가가치세 등의 과세 (남북교류협력에 관한 법률 시행령 §42)

1) 북한으로부터 반입되는 물품 등은 「부가가치세법」에 따른 재화 또는 용역의 공급으로 보아 같은 법을 준용한다. 이 경우 물품 등(용역은 제외한다)에 대해서는 세관장이 관세 징수의 예에 따라 부가가치세를 징수하며 용역에 대해서는 「부가가치세법」 제52조 대리납부 규정을 준용한다.

36) 자유무역지역은 외국인 투자유치, 국제무역의 진흥 및 지역개발 등을 촉진하기 위해 대외무역법, 관세법 등 관계법률에 의한 규제를 완화하여 자유로운 제조·유통·무역활동 등이 보장되는 지역으로 산업통상부장관이 지정한 지역을 말함(자유무역지역의 지정 및 운영에 관한 법률 §2 1)

2) 북한으로부터 반입되는 물품이 개별소비세·주세 및 교통·에너지·환경세의 과세대상인 경우 출입장소로부터 해당 물품이 반출되는 때를 보세구역으로부터 반출되는 것으로 보아 「개별소비세법」·「주세법」 또는 「교통·에너지·환경세법」을 준용한다.

3) 북한으로 반출되는 물품 등(해당 선박 또는 항공기에서 판매되는 물품은 제외)은 수출로 보아 「지방세법」·「부가가치세법」·「개별소비세법」·「주세법」 및 「교통·에너지·환경세법」을 준용한다. 다만, 물품 등 중 제3조[37]에 따른 용역 및 전자적 형태의 무체물은 「지방세법」 및 「부가가치세법」만 준용한다.

---

37) 남북교류협력에 관한 법률 시행령 제3조 【용역 및 전자적 형태의 무체물】법 제2조제2호에서 "대통령령으로 정하는 용역 및 전자적 형태의 무체물"이란 「대외무역법」 제2조제1호나목 및 다목에 따른 용역 및 전자적 형태의 무체물과 그 밖에 이에 준하는 용역 및 전자적 형태의 무체물을 말한다.

대외무역법 제2조 【정의】이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.
1. "무역"이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것(이하 "물품등"이라 한다)의 수출과 수입을 말한다.
가. 물품
나. 대통령령으로 정하는 용역
다. 대통령령으로 정하는 전자적 형태의 무체물(無體物)

대외무역법 시행령 제3조 【용역의 범위】 「대외무역법」(이하 "법"이라 한다) 제2조제1호나목에서 "대통령령으로 정하는 용역"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 용역을 말한다.
1. 「부가가치세법 시행령」 제3조에 따른 용역(출판업과 영상·오디오 기록물 제작 및 배급업을 포함한다)
2. 지식기반용역 등 수출유망산업으로서 산업통상부장관이 정하여 고시하는 업종의 사업을 영위하는 자가 제공하는 용역
3. 국내의 법령 또는 대한민국이 당사자인 조약에 따라 보호되는 특허권·실용신안권·디자인권·상표권·저작권·저작인접권·프로그램저작권·반도체집적회로의 배치설계권의 양도(讓渡), 전용실시권(專用實施權)의 설정 또는 통상실시권(通常實施權)의 허락

대외무역법 시행령 제4조 【전자적 형태의 무체물】법 제2조제1호다목에서 "대통령령으로 정하는 전자적 형태의 무체물"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.
1.「소프트웨어산업 진흥법」 제2조제1호에 따른 소프트웨어
2. 부호·문자·음성·음향·이미지·영상 등을 디지털 방식으로 제작하거나 처리한 자료 또는 정보 등으로서 산업통상부장관이 정하여 고시하는 것
3. 제1호와 제2호의 집합체와 그 밖에 이와 유사한 전자적 형태의 무체물로서 산업통상부장관이 정하여 고시하는 것

4) 북한에 제공되는 용역 및 선박·항공기의 북한항행용역은 이를 각각 국외제공용역 또는 외국항행용역으로 보아 「지방세법」 및 「부가가치세법」을 준용한다. 다만, 해당 선박 또는 항공기에서 운행요금 외에 별도로 대가를 받고 제공되는 용역에 대하여는 그러하지 아니하다.

* 「남북교류협력에 관한 법률」이 다른 법률에 우선하여 이 법을 적용하며, 남한과 북한 간의 거래는 국가 간의 거래가 아닌 민족내부의 거래로 본다.(남북교류협력 법률 §3, §12)

라. 「대한민국과 아메리카합중국간의 상호방위조약 제4조에 의한 시설과 구역 및 대한민국에서의 합중국군대의 지위에 관한 협정(SOFA)」에 따른 영세율 적용 대상 재화 또는 용역

## 2. 영세율 첨부서류

해당 각 법률에 첨부서류에 관한 규정을 별도로 정한 것이 없으므로 영세율 규정의 외화획득명세서에 공급실적을 기재하고 증빙서류를 제출하면 된다.

## 3. 사례

### 가. 가공하지 아니한 건벌상태의 북한산 녹용의 과세여부

1) 건조한 북한산 녹용의 경우 특별소비세법시행령 별표 1 제3종 제3호 (다)목에 규정하는 가공하지 아니한 천연상태의 녹용에 해당되지 아니하여 특별소비세가 과세되는 물품에 해당됨.

2) 북한지역에서 생산된 농산물 · 축산물 · 수산물 · 임산물로서 원생산물 또는 원생산물의 본래의 성상이 변하지 아니하는 정도의 원시가공을 거친 것은 부가가치세법 제12조 제1항 제1호 및 동법시행령 제28조 제2항의 규정에 의하여 부가가치세가 면제되고,

3) 부가가치세가 면제되는 북한산 녹용을 원생산물의 본래의 성상이 변하지 아니하는 정도로 절단하여 단순히 소량으로 포장하여 판매하는 경우에는 부가가치세법 제12조 제1항 제1호 및 동법시행령 제28조 제2항의 규정에 의하여 부가가치세가 면제됨 (재소비46015-182, 1996.6.19.).

### 나. 북한에서 반입되는 모래의 과세표준

북한에서 반입된 모래는 세관장이 모래의 가격에 운임을 포함하여 부가가치세를 부과

하는 것이며, 운임회사는 영세율을 적용한 세금계산서를 교부하는 것임
(재경부 부가가치세제과-668, 2007.09.18.)

### 다. 북한으로 반출재화의 영세율 적용 여부

내국물품을 북한으로 반출하는 경우 수출하는 재화로 보아 영세율 적용대상이며, 사업자가 위탁가공을 위하여 위탁가공용 원자재를 반입조건부로 북한에 무상반출하는 경우에는 재화의 공급에 해당하지 아니함(서면인터넷방문상담3팀- 2605, 2007. 9.14.)

### 라. 북한으로 반출물품을 영세율 적용여부

북한으로 반출되는 물품에 대하여는 남북교류협력에관한법률 시행령 제51조 제3항의 규정에 의하여 이를 수출품목으로 보아 부가가치세법을 준용하는 것이므로 영세율이 적용되는 것임.

다만, 사업자가 북한으로 반출할 물품을 국내에서 다른 사업자에게 공급하는 경우에는 당해 물품이 부가가치세법시행령 제24조 제2항 제1호의 규정에 의한 내국신용장 또는 구매확인서에 의하여 공급되는 재화에 해당되어야 영세율이 적용되는 것임
(서면3팀-2164, 2004.10.22.).

### 마. 북한 반출목적 재화의 영세율 적용여부

북한으로 반출할 목적의 장비를 대한적십자사에 공급하고 그 대가를 받는 경우에는 영세율이 적용되지 아니하는 것임(서면인터넷방문상담3팀-2859, 2006.11.20.)

### 바. 남한의 항구에서 북한의 항구까지 화물을 운반하는 경우 영세율 적용 여부

내항화물운송업을 영위하는 사업자가 북한경수로 건설관련자재를 자기의 책임과 계산으로 남한의 항구에서 북한의 항구까지 운반하는 경우에는 영세율이 적용되며, 이 경우 하도급운송역도 포함하는 것임(제도46015-10837, 2001.04.27.)

제6장

# 면세


**제1절** 면세제도의 의의 ····· 242

**제2절** 면세되는 재화 또는 용역 ····· 243

**제3절** 조세특례제한법에 의한 면세 ····· 283

**제4절** 부수 재화·용역에 대한 면세 ····· 304

**제5절** 재화의 수입에 대한 면세 ····· 305

**제6절** 면세포기 ····· 312




# 제1절 면세제도의 의의

면세라 함은 부가가치세제에서의 일반면세 제도로서 특정한 재화 또는 용역의 공급과 재화의 수입에 대하여 부가가치세 부담을 면제하는 것을 말한다.

면세되는 재화·용역을 공급하는 사업자와 재화의 수입자는 해당 거래에 대한 부가가치세 납세의무가 없으므로 과세표준 및 세액의 신고·납부, 사업자등록, 세금계산서 발급 등의 의무도 배제된다.

면세사업자가 거래징수 당한 부가가치세(매입세액)는 매출세액에서 공제하거나 환급받지 못하기 때문에 매입 시에 부담한 부가가치세는 해당 거래의 원가에 가산되어 거래상대방에게 전가되게 된다.

이러한 면세제도의 효과는 면세되는 재화 또는 용역을 최종소비자에게 공급하는 단계에서만 그 실효를 거둘 수 있으며, 거래 중간단계에서 재화·용역의 공급이 면세되는 경우에는 면세사업자가 재화·용역 구입 시 부담하여 전가 시(공제받지 못한) 부가가치세액만큼 중복 과세되므로 조세부담이 가중되게 된다.

이와 같은 면세제도를 둔 이유는 사업자의 조세 부담을 줄이기 위한 것이 아니라 재화·용역을 구입 소비하는 최종소비자의 조세 부담을 줄여 조세 부담의 역진성을 완화하기 위한 것이므로, 면세대상은 주로 기초생활필수품 또는 국민후생용역 등에 국한하고 있다.

그리고 부가가치세법 이론상 부가가치를 구성하는 생산요소 등에 대하여 면세하는 경우와 정책적 목적으로 면세하는 경우도 있다.

그러나 부가가치세는 일반소비세로서 재화 또는 용역의 공급을 과세대상으로 하는 대물세이므로 면세대상을 지나치게 확대할 경우 경제적 중립성을 저해하는 요인으로 작용할 수 있기 때문에 그 범위는 최소한으로 운영하는 것이 바람직하다.

# 제2절 면세되는 재화 또는 용역

## 1. 면세의 범위

부가가치세는 원칙적으로 모든 재화 또는 용역의 공급에 대하여 과세하고 있으나, 예외적으로 다음의 재화 또는 용역의 공급에 대하여는 면세하도록 규정하고 시행령에서 그 구체적인 범위를 정하고 있다.

1) 기초생활필수품 및 용역

2) 국민후생용역

3) 교육·문화·예술·종교·자선·사회복지 등 공익관련 재화·용역

4) 부가가치 생산요소에 대한 재화·용역

5) 국가 등이 공급하는 재화·용역

6) 기타

## 2. 기초생활필수품과 용역에 대한 면세

### 가. 미가공식료품(식용 농·축·수·임산물)의 면세

가공되지 아니한 식료품[식용(食用)으로 제공되는 농산물, 축산물, 수산물과 임산물을 포함. 이하 "미가공식료품"]은 부가가치세를 면제한다.(法 §26①1)

#### 1) 미가공식료품의 범위(令 §34)

① 다음에 열거하는 농산물 등으로서 가공되지 아니하거나 탈곡, 정미, 정맥, 제분, 정육, 건조, 냉동, 염장, 포장이나 그 밖에 원생산물의 본래 성질이 변하지 아니한 정도의 1차 가공을 거쳐 식용에 제공되는 것

◈ 곡류, 서류, 특용작물류, 과실류, 채소류, 수축류, 수육류, 유란류(우유·분유 포함), 생선류(고래포함), 패류, 해조류, 그 외에 식용에 제공되는 농·축·수·임산물과 소금(식품의 기준 및 규격에 따른 천일염(天日鹽) 및 재제(再製)소금을 말한다)

② 미가공식료품에 포함하는 것(令 §34②)

○ 김치·두부 등 별표1에서 정하는 단순가공식료품

○ 원생산물의 본래의 성질이 변하지 아니하는 정도로 1차 가공하는 과정에서 필수적으로 발생하는 부산물

○ 미가공식료품을 단순히 혼합한 것

○ 쌀에 인삼추출물·아미노산 등 식품첨가물을 첨가·코팅하거나 버섯균 등을 배양시킨 것으로서 쌀의 원형을 유지하고(쌀을 분쇄한 후 식품첨가물을 혼합하여 다시 알곡모양을 낸 종류의 것은 제외) 쌀의 함량이 90%이상인 것

### 2) 미가공식료품의 분류

미가공식료품의 범위는「부가가치세법 시행규칙」별표 1의 면세하는 '미가공식료품 분류표'에 따르고, 그 분류표를 적용할 때에는「관세법」별표의 관세율표를 기준으로 한다.(規則 §24)

### ※ 미가공식료품 분류표 예시(부가가치세법 시행규칙 별표1)

| 구 분 | 관세율표 번 호 | 품 명 |
|---|---|---|
| 1. 곡류 | 1001<br>1002<br>1003<br>1004<br>1005 | ① 밀과 메슬린<br>② 호밀<br>③ 보리<br>④ 귀리<br>⑤ 옥수수 |
| 12. 그 밖에 식용으로 제공되는 농산물, 축산물, 수산물 또는 임산물과 단순가공식료품 | 2501 | ⑤ 데친 채소류、김치、단무지、장아찌、젓갈류、게장、두부、메주、간장、된장、고추장(제조시설을 갖추고 판매목적으로 독립된 거래단위로 관입、병입 또는 이와 유사한 형태로 포장하여 2026년 1월 1일부터 공급하는 것은 제외하되, 단순하게 운반 편의를 위하여 일시적으로 관입、병입 등의 포장을 하는 경우를 포함한다) |

[별표] 2

## 과세되는 수입 미가공 식료품 분류표

| 관세율표 번호 | 품 목 |
|---|---|
| 0901 | 관세율표 제0901호에 해당하는 물품 중 커피 및 커피의 껍데기·껍질과 웨이스트 |
| 1801 | 코코아두(원래 모양이나 부순 것으로서 볶은 것을 포함한다) |
| 1802 | 코코아의 껍데기와 껍질과 코코아 웨이스트 |

※ 2022.6.28.~2027.12.31. 수입분에 한하여 면세 적용

### 미가공식료품 관련사례

**가) 스프용 건조김치의 제조판매가 면세업에 해당되는지 여부**

단순 건조한 김치를 다른 식품의 원재료로 공급하는 경우 동 건조김치는 부가가치세법시행령 제28조 제1항의 미가공식료품의 범위에 포함되는 것임
(부가 46015-722 , 1995.04.19.)

**나) 양식진주의 면세 여부**

양식진주는 수산물에 해당하지 아니하므로 부가가치세가 과세됨(소비 22601-98, 1989.1.27.)

**다) 곡물배아 판매 시 부가가치세 면제 여부**

부가가치세법 시행규칙 별표 1 미가공식료품분류표 제1호 ⑫에 열거된 곡물의 배아를 수집하여 판매하는 경우에는 면세됨(재소비 22601-1674, 1989.11.20.)

**라) 끓는 물에 익힌 전복의 면세 여부**

골뱅이를 냉동보관하기 위하여 원형 그대로 끓는 물에 살짝 데친 후 껍질을 제거하는 등 원생산물 본래의 성질이 변하지 아니하는 정도의 1차 가공을 거쳐 냉동보관하였다가 판매하는 경우에는 면세 대상이나(재소비46015-172, '02.6.21.) 원생산물을 삶음에 따라 그 성질이 변한 것으로 볼 수 있는 경우에는 면세 대상에서 제외하여야 함. 이 건의 경우 전복을 끓는 물에 4~7분간 담근 상태로 포장하여 수입하는 때에는 원생산물의 성질이 변한 것으로 보아 면세 규정을 적용할 수 없는 것이나, 이에 해당하는지 여부는 전복의 구체적 상태 및 끓인 정도 등에 따라 사실판단하여야 할 것임
(기재부 부가가치세제과-349, 2011.6.1.)

**마) 홍삼 및 홍삼분말 면세 여부**

수삼을 증기 또는 기타의 방법으로 쪄서 익혀 말린 홍삼 및 홍삼분말은 부가가치세법 제12조 제1항 제1호 및 동법시행령 제28조 제1항에서 규정하는 "원생산물의 본래의 성질이 변하지 아니하는 정도" 이상으로 가공한 것으로 부가세가 면제되는 미가공 식료품에 해당하지 않음(재소비 46015-101, 1996.4.18.)

**바) 파를 주원료로 하여 식염식초 등에 절인 락교 면세 여부**

"락교"는 우리나라 식품공전상 식염, 식초, 당류 또는 장류 등에 절인 후 가공한 식품에 해당하므로 부가가치세법 및 동법시행령의 위임을 받아 규정하고 있는 동법시행규칙 별표 1의 미가공식료품 분류표에 열거되지 아니하면 부가가치세를 면제받을 수 없다 할 것임(국심 2005구1809, 2005.11.14.)

**사) 골뱅이·문어·새우를 본래의 성질에 변하지 않는 정도로 끓는 물에 살짝 데쳐 냉동·보관 후 판매하는 경우 면세 여부**

① '골뱅이'의 장기간 냉동보관을 위하여 원형 그대로 끓는 물에 살짝 데친 후 껍질을 제거하는 등 원생산물 본래의 성질이 변하지 아니하는 정도의 1차가공을 거쳐 냉동 보관하였다가 판매하는 경우는 부가가치세가 면제된다.

② '문어'의 장기간 냉동보관을 위하여 껍질에 붙어 있는 끈적끈적한 진과 내장 등을 제거하고 끓는 물에 살짝 데치는 정도의 원생산물 본래의 성질이 변하지 아니하는 1차 가공을 거쳐 냉동 보관하였다가 판매하는 경우에는 부가가치세가 면제된다.

③ '새우'의 장기간 냉동보관을 위하여 원형 그대로 끓는 물에 살짝 데치는 정도의 원생산물 본래의 성질이 변하지 아니하는 1차 가공을 거쳐 냉동 보관하였다가 판매하는 경우에도 부가가치세가 면제됨.(재소비 46015-172, 2002.6.21.)

**아) 칡즙 및 칡가루의 면세 여부**

사업자가 국내에서 생산된 칡뿌리를 자기의 제조시설에서 파쇄·압착 등의 공정을 거쳐 생산된 칡즙을 소매단위로 포장하여 공급하는 경우 「부가가치세법」 제6조의 규정에 의하여 부가가치세가 과세되는 것이며,

칡뿌리를 적당한 크기로 잘라 건조시켜 분쇄한 칡가루를 플라스틱통에 포장하여 공급하는 경우 「부가가치세법」 제12조 제1항의 규정에 의하여 부가가치세가 면제되는 것임(법규과-1012, 2007.3.7.)

**자) 다시마를 분쇄하여 분말형태로 공급하는 경우 미가공식료품 해당 여부**

다시마를 건조한 후 첨가물이 전혀 포함되지 않고 원생산물인 다시마 본래의 성질이 변하지 않은 상태로 분쇄하여 분말형태로 공급하는 경우 「부가가치세법 시행령」 제28조 제1항 제1호에 규정하는 "미가공식료품"에 해당하는 것임
(기획재정부 부가가치세제과-793, 2009.12.1.)

## 나. 비식용 국산 농·축·수·임산물의 면세

우리나라에서 생산되어 식용에 제공되지 아니하는 농산물, 축산물, 수산물과 임산물로서 다음의 것은 부가가치세를 면제한다.(法 §26①1, 令 §34③)

1) 원생산물

2) 원생산물 본래의 성상이 변화되지 않은 정도의 원시가공을 거친 것
국내생산물이라도 원생산물이거나 원생산물의 본래의 성상이 변하지 아니한 정도의 원시가공을 거친 것은 면세된다. 그러나 원생산물의 성상, 즉 「물리적·외형적 상태」가 변화된다면 과세된다.

3) 원생산물 본래의 성상이 변하지 아니하는 정도의 원시가공 과정에서 필수적으로 발생한 부산물

**비식용 관련사례**

**가) 관상용 새 등의 면세 여부**

○ 우리나라에서 생산된 관상용 새·열대어·금붕어 및 갯지렁이(통칙 26-34-6), 화초·수목(조경공사용역의 공급가액에 포함된 것 제외 : 통칙 26-34-7) 등의 공급에 대하여는 면세함

○ 수입원목, 수입지렁이 등의 공급에 대하여는 면세하지 아니함

○ 우리나라에서 생산된 볏짚·왕골·청올치(갈저)의 공급에 대하여는 면세하나, 이를 재료로 하여 제조한 돗자리, 공예품 등의 공급에 대하여는 과세한다.
(통칙 26-34-11)

### 나) 국내산 약초를 건조·절단·포장한 '규격품 한약'의 면세 여부

한약제조업자, 한약 도·소매업자 및 농민 등이 국내산약초를 건조·절단·가공·포장한 "규격품 한약"을 공급하는 경우 "규격품 한약" 중 약재의 본래 성질을 변화시키는 수치·법제 대상품목은 부가가치세를 과세하되, 기타의 "규격품 한약" 제조행위는 단순가공에 해당하므로 부가가치세를 면제한다. (재소비 46015-313, 2000.10.20.)

* 수치·법제 : 한의학 이론에 근거하여 한약재를 가공처리 함으로써 약재 본래의 성질을 변화시키는 한약 제약기술의 일종

- 필수 수치·법제 품목(18개) : 한약재품질 및 유통관리규정 제23조 별표 2
  ①건강(건강초탄, 건강포) ②녹각교 ③대황(주대황, 초대황, 대황초탄) ④두충(염두충, 강두충, 두충초탄) ⑤반하(강반하, 법반하, 반하곡) ⑥보골지(염초보골지) ⑦부자(염부자, 제부자, 포부자) ⑧숙지황 ⑨신곡 ⑩오수유(제오수유, 염오수유) ⑪우담남성 ⑫원지(제원지, 밀원지) ⑬주사(주사본) ⑭지유(지유초탄) ⑮토사자(염초토사자, 주초토사자) ⑯파극천(염파극, 주파극, 제파극) ⑰형개(형개초탄) ⑱희첨(주증희첨)

### 다) 자작나무 수액의 면세 여부

자작나무에 천공 후 호스를 통하여 채취한 수액을 단순히 여과 과정만을 거쳐 포장하여 판매하는 경우에 있어 해당 수액은 임산물에 해당하는 것으로서 포장하여 판매하는 경우에도 수액 본래의 성상이 변하지 아니한 때에는 부가가치세법 제12조 제1항 제1호 및 같은법 시행령 제28조 제2항의 규정에 의하여 부가가치세가 면제되는 것임(부가 46015-233, 2001.2.6.)

### 라) 북한산 비식용 농·축·수·임산물 면세 여부

북한지역에서 생산된 농산물·축산물·수산물·임산물로서 원생산물 또는 원생산물이 본래의 성상이 변하지 아니하는 정도의 원시가공을 거친 것은 부가가치세법 제12조 제1항 제1호 및 동법시행령 제28조 제2항의 규정에 의하여 부가가치세가 면제됨 (재소비 46015-182, 1996.6.19.)

## 다. 기타 생활필수품의 면세

### 1) 수돗물(法 §26①2)

| 구 분 | 대 상 |
|---|---|
| 면 세 | • 「수도법」 상의 수도사업자가 도관에 의하여 공급하는 물 |
| | • 「수도법」 상의 수도사업자에게 직접 공급하는 수도사업용(공업용수도사업 및 전용수도 포함) 물(원수) |
| 과 세 | • 항계 내에서 선박 등에 물을 공급하는 것 |

### 2) 연탄과 무연탄(法 §26①3)

| 구 분 | 대 상 |
|---|---|
| 면 세 | • 무연탄층 |
| | • 착화를 용이하게 하기 위한 점화층으로 되어 있는 하향식연속 점화연탄, 조개탄(마세크탄) |
| 과 세 | • 유연탄, 갈탄 및 착화탄(연탄용 불쏘시개) |

### 3) 여성용 생리 처리 위생용품(法 §26①4)

여성용 생리 처리 위생용품의 공급에 대하여는 부가가치세를 면제한다.

## 라. 여객운송용역의 면세

### 1) 면세범위

여객운송 용역 중 항공기, 고속버스, 전세버스*, 택시, 특수자동차, 특종선박 또는 고속철도에 의한 여객운송 용역을 제외한 일반여객운송용역의 공급에 대하여는 부가가치세를 면제한다.(法 §26①7) 즉 시내·시외버스, 마을버스, 연안여객선, 일반철도, 지하철 등에 의한 여객운송용역이 이에 해당한다.

* 일반정기노선버스의 부족에 따른 운송대책의 일환으로 지방자치단체장의 명령에 의하여 전세관광버스 등을 일반정기노선에 일시적으로 운행하고 일반정기노선버스에 준하는 방법으로 요금을 받는 경우에는 해당 버스의 허가기준에 불문하고 면세한다.(통칙 26-37-1)

### 2) 과세되는 항공기, 고속버스 등에 의한 여객운송용역의 범위(令 §37①)

① 항공기에 의한 여객운송용역

② 자동차운송사업 중 다음의 자동차에 의한 여객운송용역

㉮ 시외우등고속버스 및 시외고급고속버스를 사용하는 시외버스운송사업

㉯ 전세버스, 일반택시, 개인택시 운송사업

㉰ 자동차 대여사업

③ 다음의 선박에 의한 여객운송용역(자동차운송겸용여객선 중 차량탑재구역이 상시 개방되어 있고 주로 선수문을 통하여 여객이 타고 내리거나 차량을 싣고 내리게 되어 있는 차도선형 여객선의 여객운송용역은 제외)

㉮ 수중익선 ㉯ 에어쿠션선

㈐ 자동차운송겸용여객선　　㈑ 항해시속 20노트 이상의 여객선

④ 고속철도에 의한 여객운송용역

3) 삭도, 유람선 등 관광, 유흥 목적의 운송수단에 의한 여객 운송 용역(令 §37②)

① 삭도에 의한 여객운송 용역

② 관광유람선업, 관광순환버스업, 관광궤도업에 제공되는 운송수단에 의한 여객운송 용역

③ 관광 사업을 목적으로 운영하는 일반철도에 의한 여객운송 용역(철도사업법 제9조에 따라 철도사업자가 국토교통부장관에게 신고한 여객운임·요금을 초과해 용역의 대가를 받는 경우로 한정)

## 대중교통용역 관련사례

### 가) 관광 삭도(索道)시설 등에 의한 용역

관광 또는 유흥 등의 목적으로 설치·운행하는 삭도시설(케이블 카)·구름다리·선박 등을 이용하게 하는 것은 면세되는 여객운송용역의 범위에 해당하지 아니한다. (통칙 26-37-2)

### 나) 버스표의 위탁판매

여객운송사업자를 위하여 버스표를 위탁 판매하여 주고 받는 판매수수료에 대하여는 면세하지 아니한다.(통칙 26-37-3)

### 다) 시내버스노선 운행 전세버스

지방자치단체가 시내버스운송사업자의 파업으로 인하여 전세버스조합과 버스 임차계약을 체결한 후 전세버스로 하여금 시내버스 정기노선을 운행하게 하고 그 대가로 지급하는 전세버스 임차료에 대하여는 「부가가치세법 시행령」 제31조 제2호의 규정에 의하여 부가가치세가 과세되는 것임(법규과-3838, '07.8.9.)

※ 전세버스의 시내버스 운행내용 요약

- 시내버스의 정기노선별 수입금액이 다른 사유로 기형적인 버스 운행을 방지하기 위해 전세버스의 운행대가(1일 대당 단가)를 일정하게 산정하여 지급
- 지방자치단체는 수송차량 운행계획을 주관하여 전세버스의 시내버스 정기노선 운행을 지시
- 전세버스별 담당 공무원의 입회하에 1일 여객 운송 수입금액을 익일 지방자치단체에 입금

**라) 직행형 시외버스를 이용한 화물운송용역**

직행형 시외버스를 이용하여 화물운송용역을 제공하고 그 대가를 받는 경우에는 부가가치세법 제7조 제1항의 규정에 의하여 부가가치세가 과세되는 것임
(서면3팀-1309, 2008.6.26.)

**마) "바다열차(가칭)"의 운행용역**

귀 자문의 ○○공사가 ××투어에게 관광목적의 "바다열차(가칭)"의 운영권을 보장하면서 동 열차의 동력차 승무원 충당 및 차량검수·청소 등 운행에 관한 용역을 제공하고 그 대가로 전세운임 명목의 수수료를 지급받는 경우, 해당 용역은 「부가가치세법」 제12조 제1항 제6호에 의한 여객운송용역에 해당하지 아니함
(법규과-1992, 2008.5.7.)

**바) 장애인콜택시 운송용역의 면세여부**

사업자가 「교통약자의 이동편의 증진법」 및 지방자치단체의 조례에 따라 지방자치단체 또는 지방자치단체로부터 위탁받은 사업자로부터 위탁받아 수행하는 특별교통수단(휠체어승강기가 장착된 승합차로서 "장애인콜택시"라 통칭함)의 운송용역은 「부가가치세법」 제12조 제1항 제7호에 따라 부가가치세를 면제하는 것임
(부가가치세과-1823, 2009.12.16.)

## 3. 의료·보건용역과 혈액에 대한 면세

의료보건 용역(수의사의 용역을 포함한다)으로서 다음의 어느 하나에 해당하는 용역과 혈액(치료·예방·진단 목적으로 조제한 동물의 혈액을 포함한다, 2025.1.1. 이후 공급하는 경우)의 공급에 대하여는 면세한다.(法 §26①5)

| 구 분 | 면세대상 |
|---|---|
| 의료, 조제 관련 용역 | 1. 「의료법」에 따른 의사, 치과의사, 한의사, 조산사, 「간호법」에 따른 간호사가 제공하는 용역<br><br>*** 「국민건강보험법」에 따라 요양급여 대상에서 제외되는 다음 진료용역은 면세 제외**<br>① 쌍꺼풀, 코성형, 유방확대·축소, 지방흡인, 주름살제거, 안면윤곽술, 치아성형 등 성형수술<br>* 유방암 수술에 따른 유방재건술과 성형수술 인한 후유증 치료, 선천성 기형의 재건수술, 종양 제거에 따른 재건수술은 제외<br>② 악안면 교정술<br>* 치아교정치료가 선행되는 악안면 교정술은 제외<br>③ 색소모반·주근깨·흑색점·기미·여드름 치료, 제모, 탈모치료, 문신 및 문신제거, 피어싱, 지방융해, 피부재생, 피부미백, 항노화치료 및 모공축소술 |
| | 2. 접골사, 침사, 구사, 안마사가 제공하는 용역(의료법) |
| | 3. 임상병리사, 방사선사, 물리치료사, 작업치료사, 치과기공사, 치과위생사가 제공하는 용역(의료기사 등에 관한 법률) |
| | 4. 약사가 제공하는 의약품 조제*용역(약사법)<br><br>***** 【조제】 일정한 처방에 따라서 두 가지 이상의 의약품을 배합하거나 한가지의 의약품을 그대로 일정한 분량으로 나눔으로써 특정한 방법에 따라 특정인의 특정된 질병을 치료하거나 예방하는 등의 목적으로 사용되도록 약재를 만드는 것(통칙 26-35-2) |
| | 5. 수의사가 제공하는 용역(수의사법)<br><br>***** 동물 진료용역은 다음의 진료 용역에 한정한다.<br>① 가축, 수산동물에 대한 진료용역<br>② 장애인 보조견표지를 발급받은 장애인 보조견에 대한 진료용역<br>③ 「국민기초생활보장법」에 따른 수급자가 기르는 동물의 진료용역<br>④ 위 진료용역 외에 질병 예방 및 치료를 목적으로 하는 동물의 진료용역으로서 농식품부장관 또는 해수부장관이 기재부장관과 협의하여 고시하는 용역 |
| 장의, 상조 관련 용역 | 6. 장의업자가 제공하는 장의용역 |
| | 7. 사설묘지, 사설화장시설, 사설봉안시설, 사설자연장지를 설치·관리 또는 조성하는 자가 제공하는 묘지, 분양, 화장, 유골 안치, 자연장지분양 및 관리업 관련 용역(장사 등에 관한 법률) |
| | 8. 지방자치단체로부터 공설묘지·공설화장시설, 공설봉안시설 또는 공설자연장지의 관리를 위탁받은 자가 제공하는 묘지분양, 화장, 유골 안치, 자연장지분양 및 관리업 관련 용역(장사 등에 관한 법률) |

| 구 분 | 면세대상 |
|---|---|
| 간병, 응급 이송 등 관련 용역 | 9. 장기요양기관이 장기요양인정을 받은 자에게 제공하는 신체활동·가사 활동의 지원 또는 간병 등의 용역(노인장기요양보험법) |
| | 10. 보호대상자에게 지급되는 사회복지서비스 이용권을 대가로 국가 및 지방자치단체 외의 자가 공급하는 용역(사회복지사업법)<br>* 【사회복지서비스이용권(Voucher)】 일정한 자격을 갖춘 특정계층에 대해 정부가 지불을 보증하는 이용권. 수요자가 특정한 재화나 서비스 공급자를 선택하여 동 이용권을 사용하고, 공급자는 수요자에게 받은 이용권을 제시하여 국가로부터 재정을 지원받음. |
| | 11. 산후조리원에서 분만한 직후의 임산부, 영유아에게 제공하는 급식·요양 등의 용역(모자보건법) |
| | 12. 사회적기업이 직접 제공하는 간병·산후조리·보육 용역 (사회적기업 육성법)<br>* 「협동조합기본법」에 따라 설립인가 받은 '사회적 협동조합' 포함(20년 신설, '20.7.1.부터 시행) |
| | 13. 「정신건강증진 및 정신질환자 복지서비스 지원에 관한 법률」 제15조제6항 및 그 밖에 재정경제부령으로 정하는 법령에 따라 국가 및 지방자치단체로부터 의료보건 용역을 위탁받은 자가 제공하는 의료보건 용역 |
| | 14. 응급환자 이송업자가 제공하는 응급환자 이송용역 (응급의료에 관한 법률) |
| 분뇨 관련, 폐기물 처리, 보건 관리 등 용역 | 15. 분뇨수집·운반업의 허가를 받은 사업자와 가축분뇨수집·운반업 또는 가축분뇨처리업의 허가를 받은 사업자가 공급하는 용역(하수도법, 가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률) |
| | 16. 생활 또는 의료폐기물의 폐기물처리업의 허가를 받은 사업자가 공급하는 생활 또는 의료폐기물의 수집·운반 및 처리용역과 폐기물처리시설의 설치승인을 얻거나 그 설치의 신고를 한 사업자가 공급하는 생활폐기물의 재활용용역(폐기물관리법) |
| | 17. 소독업의 신고를 한 사업자가 공급하는 소독용역(감염병의 예방 및 관리에 관한 법률) |
| | 18. 보건관리전문기관으로 지정된 자가 공급하는 보건관리용역 및 지정측정기관이 공급하는 작업환경측정 용역(산업안전보건법) |

## 관련사례

### 가) 무면허자가 제공하는 의료보건용역의 면세 여부

1) 의료법 등 관계법령에 의하여 일정한 자격요건을 갖추지 아니한 자가 민간요법에 의한 건강증진행위를 하는 경우에는 令 제29조에 규정하는 의료보건용역에 해당되지 아니하므로 법 제1조 제1항에 의거 과세되는 것임(부가 46015-36, 1994.2.5.)
2) 소정의 면허를 받지 아니한 자가 의료보건용역을 제공하고 그 대가를 받는 경우에는 부가가치세가 과세되는 것임(부가 22601-132, 1990.2.2.)

### 나) 장례식장 영업자의 장례음식 공급용역은 면세되는 것임

장례식장 영업자가 장례식장을 방문한 문상객에게 음식용역을 제공하는 경우 동 음식용역은 부가가치세법 제26조 제2항의 규정에 따라 면세되는 용역에 통상적으로 부수되는 용역으로 보는 것임. 본 예규는 이 문서 시행일 이후 공급하는 분부터 적용하는 것임(기획재정부 부가가치세제과-640, 2013.10.30.)

* 위 시행일전 공급분에 대하여도 적용함(기획재정부 부가가치세제과-92, 2015.1.26. 및 법령해석과-89, 2015.1.29.)

** 장의업자가 아닌 사업자가 제공하는 장례식장에서의 음식용역은 과세(부가가치세과-944, 2013.10.16.)

### 다) 장의용역을 다른 장의업자와의 외주용역계약을 통해 제공하는 경우 면세 여부 등

甲이 고객과의 계약에 따라 제공하는 장의용역 중 중요부분을 乙과의 장의행사용역 계약에 따라 乙이 수행하도록 하고 고객으로부터 받은 대가 중 일정비율에 해당하는 금액을 乙에게 지급하는 경우 甲과 乙이 제공하는 용역에 대해서는 각각 「부가가치세법 시행령」 제29조 제6호에 따라 부가가치세를 면제하는 것임
(법규부가 2012-29, 2012.5.9.)

### 라) 수의사가 동물의 예방접종에 앞서 진찰용역을 제공하고 예방접종비와 별도로 받는 진찰비의 면세 여부

수의사업을 영위하는 사업자가 반려동물을 대상으로 부가가치세가 면제되는 예방접종을 하기에 앞서 해당 반려동물에 대한 진찰용역을 제공하고 예방 접종비와 구분하여 별도로 받는 진찰비에 대해서는 부가가치세가 면제되지 아니하는 것임
(부가가치세과-485, 2012.4.30.)

### 마) 폐기물 수집·운반 허가업체가 공급하는 가로청소용역의 면세여부

「폐기물관리법」 제25조에 따른 생활폐기물 수집·운반업 허가를 받은 사업자가 같은 법 제2조 제2호의 생활폐기물 수집·운반용역에 해당하는 가로청소용역을 지방자치단체에 공급하는 경우 당해 용역은 「부가가치세법 시행령」 제29조 제11호에 따라 부가가치세가 면제되는 것임(법규과-801, 2009.6.15.)

**바) 하수도법에 따른 개인하수처리시설의 관리용역 면세 여부**

「하수도법」 제53조에 따른 "개인하수처리시설 관리용역"은 부가가치세 과세대상임 (기획재정부 부가가치세제과-482, 2009.7.13.)

**사) 분묘설치공사 용역의 부가가치세 면제 여부 등**

종중묘지의 이장에 따르는 기존 묘지의 개장과 화장 및 이장묘지에의 재매장과 기존 묘지 석물의 이전용역은 장의용역에 부수되는 용역에 해당되는 것이나, 이장에 따라 새로 설치하는 묘지의 석물 및 석물설치에 대한 가공·설치 등의 용역과 납골봉안시설 설치공사는 「부가가치세법 시행령」 제29조 제6호의 장의용역에 필수적으로 부수되는 용역에 해당되지 아니하는 것임.

또한 종중은 같은 법 시행령 제29조 제7호의 '사설묘지 또는 봉안시설을 설치한 자'에 해당하지 아니하므로, 종중이 종중묘지의 이장에 따라 새로 설치하는 석물과 석물설치에 대한 가공·설치 등의 용역과 납골봉안시설 설치공사는 부가가치세가 면제되는 거래에 해당하지 아니하는 것임(기획재정부 부가가치세제과-561, 2010.8.20.)

## 4. 교육·문화·종교 관련 재화·용역의 면세

### 가. 교육용역의 면세

| 교육용역 제공 주체 | 설립 및 설치 근거 |
|---|---|
| 학교, 학원·강습소·훈련원·교습소, 그 밖의 비영리단체 | 주무관청의 허가 또는 인가를 받거나 주무관청에 등록 또는 신고 |
| 청소년수련시설 | 「청소년활동진흥법」 제10조 제1호 |
| 산학협력단 | 「산업교육진흥 및 산학연협력촉진에 관한 법률」 제25조 |
| 사회적기업 | 「사회적기업 육성법」 제7조 |
| 과학관 | 「과학관의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」 제6조 |
| 박물관 및 미술관 | 「박물관 및 미술관 진흥법」 제16조 |
| 어린이집 | 「영유아보육법」 제10조(제24조 제2항, 제3항에 따라 위탁하여 운영하는 경우 포함] |

다만, 「체육시설의 설치·이용에 관한 법률」 제10조 제1항 제2호의 무도학원 및 「도로교통법」 제2조 제32호의 자동차운전학원에서 가르치는 것은 제외한다.(令 §36②)

면세하는 교육용역은 주무관청의 허가·인가 또는 승인을 얻어 설립하거나 주무관청에 등록 또는 신고한 학원·강습소 등 및 청소년수련시설, 산학협력단, 사회적 기업에서 지식·기술 등을 가르치는 것을 말하며, 그 지식 또는 기술의 내용은 불문한다.

이 경우 부가가치세가 면제되는 교육용역의 공급에 필수적으로 부수되는 용역의 공급은 면세용역의 공급에 포함된다. 또한 교육용역 제공시 필요한 교재, 실습자재, 기타 교육용구의 대가를 수강료 등에 포함하여 받거나 별도로 받는 때에는 주된 용역인 교육용역에 부수되는 것으로 면세한다.(통칙 26-36-1)

**관련사례**

**가) 무허(인)가 학원에서 침구술을 지식으로 가르치는 용역의 면세 여부**

의료법에 규정하는 침사나 구사가 제공하는 용역이라 할지라도 침구술을 시술하는 것이 아니라 이를 지식으로 가르치는 행위는 의료보건용역이 아니라 교육용역에 해당하나, 부가가치세법 제12조 제1항 제5호와 동법 시행령 제30조의 규정에 의하면 교육용역 중 정부의 허가 또는 인가를 받은 학교, 학원, 강습소, 훈련원, 교습소 기타 비영리단체에서 제공하는 교육용역만이 면세대상이 될 뿐이므로 정부의 허가나 인가를 받지 아니한 학원에서 수강생들에게 침구술을 가르치는 행위는 부가가치세법 제12조 제1항 제4호나 제5호에 의하여 면세대상이 될 수 없다.(대법원 87누1157, 1988.4.12.)

**나) 평생교육시설로 신고하고 인터넷으로 교육용역 제공시 면세 여부**

평생교육법 제22조 제2항 및 동법시행령 제26조·제27조의 규정에 의하여 원격교육형태의 평생교육시설(10명 이상의 불특정 학습자에게 30시간 이상의 교습과정에 따라 화상강의 또는 인터넷강의 등을 통하여 지식, 기술, 기능 및 예능에 관한 교육을 실시하는 시설) 등을 갖추어 교육부장관에게 신고를 필한 후 인터넷을 이용하여 교육용역을 제공하고 그 대가를 받는 경우에는 부가가치세법 제12조 제1항 제5호의 규정에 의하여 부가가치세가 면제(부가 46015-3991, '00.12.12.)

**다) 평생교육법에 따라 신고한 내용의 범위 내에서 출장강의 교육용역을 공급하는 경우 부가가치세가 면제됨**

「평생교육법」 제38조 및 같은 법 시행령 제67조에 따라 지식·인력개발사업 관련 평생교육시설로 신고한 사업자가 신고한 내용의 범위 내에서 기업체 등과 계약을 체결하고 출장하여 외국어 등에 대한 교육 용역을 제공하는 경우에는 「부가가치세법」 제12조 제1항 제6호 및 같은 법 시행령 제30조에 따라 부가가치세가 면제되는 것임
(재부가-25, 2012.1.17.)

**라) (주)○○시 축구센터가 운영하는 축구교실의 면세 여부**

주식회사 용인시축구센터가 축구를 배우고자 하는 교육생에게 축구를 가르치고 대가를 받는 경우 동 용역은 부가가치세법 제7조 제1항의 규정에 의거 부가가치세가 과세되는 것임(재소비-1081, 2004.9.30.)

**마) 사립학교 수영교습용역의 면세 여부**

정부의 인가를 받은 사립학교가 학교시설인 수영장에서 학생 외의 일반인에게 수영교습용역을 제공하고 받는 대가에 대하여는 「부가가치세법」 제7조 제1항의 규정에 의하여 부가가치세가 과세되는 것임(서면3팀-2539, 2007.9.10.)

**바) 신고·등록대상이 아닌 에어로빅 면세 여부**

면세하는 교육용역은 주무관청의 허가·인가 또는 승인을 얻어 설립하거나 주무관청에 등록 또는 신고한 학원·강습소 등 및 「청소년기본법」에 의한 청소년 수련시설에서 지식·기술 등을 가르치는 것을 말하는 것으로 주무관청에 등록 또는 신고하지 아니한 학원·강습소 등에서 지식·기술 등을 가르치고 받는 대가는 「부가가치세법 시행령」 제30조의 규정에 의한 부가가치세가 면제되는 교육용역에 해당하지 아니함
(서삼-3079, 2007.11.12.)

* 에어로빅장은 '06년 3월 이전에는 「체육시설의 설치·이용에 관한 법률」의 신고·등록 대상으로 규정되어 있어 부가가치세가 면제되어 왔으나, '06년 3월부터 체육시설업의 건전한 육성·발전과 행정규제 완화를 위하여 자유업으로 전환되어 신고·등록 등의 절차 없이 자유롭게 설치·운영할 수 있는데 부가가치세의 면제를 계속하여 적용받을 수 있는지?

**사) 요가협회 및 그 지부가 제공하는 요가교습용역**

(사)○○요가협회 및 그 지부가 요가교습용역을 제공하고 대가를 받는 경우 동 용역은 부가가치세법 제12조 제1항 제5호 및 동법 시행령 제30조의 규정에 의한 부가가치세가 면제되는 교육용역에 해당하지 아니하여 부가가치세가 과세되는 것임
(소비세제과-471, 2005.11.16. 대법원 2007두23255, 2008.6.12.)

**아) 대학으로부터 시간제등록제 교육을 위탁받아 운영하는 경우 면세 여부**

「평생교육법」 제33조 제2항에 따라 원격평생교육시설을 신고한 사업자가 대학으로부터 「고등교육법」 제36조에 따른 대학의 정규교육과정인 시간제등록제 교육의 전반적인 사항(학생모집, 온라인 강의 컨텐츠 제공, 학사관리, 수업료 징수 등)를 위탁받아 교육용역을 제공하고 대가를 받는 경우 당해 교육용역은 「부가가치세법」 제12조 제1항 제5호 및 같은 법 시행령 제30조에 따라 부가가치세가 면제되는 교육용역에 해당하지 아니하는 것임(법규과-742, 2009.12.31.)

**자) 학원이 제공하는 진학상담·지도 용역은 면세됨**

「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」에 따라 등록한 학교 교과 교습학원으로서 같은 법 시행령 별표2에 따른 입시·검정 및 보습분야의 진학상담·지도를 하는 학원이 학생 등에게 제공하는 진학상담·지도 용역은 「부가가치세법」 제12조 제1항 제6호 및 같은 법 시행령 제30조에 따라 부가가치세가 면제되는 것임
(기획재정부 부가가치세제과-279, 2013.4.24.)

**차) 사립대학교가 운영하는 학교기업이 공급하는 재화 또는 용역은 학교수업의 일부로 볼 수 없어 과세되는 것임**

교육용역을 제공하는 사립대학교가 「산업교육진흥 및 산학연협력촉진에 관한 법률」 제36조에 따라 학생 및 교원의 현장실습교육과 연구에 활용하고 산업교육기관에서 개발된 기술을 민간부문에 이전하여 사업화를 촉진하기 위하여 특정의 학과 또는 교육과정과 연계하여 물품의 제조·가공·수선·판매, 용역의 제공 등(이하 “재화·용역 등”)을 행하는 부서(이하 "학교기업")를 직접 운영하는 경우 해당 학교기업이 공급하는 재화·용역 등은 「부가가치세법」 제26조 제2항을 적용하지 아니하는 것임
(서면법규과-984, 2013.9.10.)

## 나. 도서·신문·잡지·관보·통신 및 방송에 대한 면세

도서(도서대여 및 실내 도서열람 용역을 포함한다)·신문·인터넷신문·잡지·관보·「뉴스통신진흥에 관한 법률」에 따른 뉴스통신 및 방송으로서 다음의 것은 면세한다. 다만, 광고는 제외한다.(法 §26①8)

### 1) 도서·신문·잡지 등의 범위

① 도서에는 도서에 부수하여 그 도서의 내용을 담은 음반·녹음테이프 또는 비디오테이프를 첨부하여 통상 하나의 공급단위로 하는 것과 전자출판물*을 포함한다.(令 §38①)

* 전자출판물 : 도서나 간행물 형태로 출간된 내용 또는 출간될 수 있는 내용이 음향이나 영상과 함께 전자적 매체에 수록되어 컴퓨터 등 전자장치를 이용하여 그 내용을 보고 듣고 읽을 수 있는 것으로서 문화체육관광부장관이 정하는 기준에 맞는 전자출판물
단, 「음악산업진흥에 관한 법률」, 「영화 및 비디오물의 진흥에 관한 법률」 및 「게임산업진흥에 관한 법률」의 적용을 받는 것은 도서에 해당하지 않는다.(規則 §26)

그러나 면세되는 도서·신문·잡지 등의 인쇄·제본 등을 위탁받아 인쇄·제본 등의 용역을 제공하는 것과 특정인과의 계약에 의하여 수집한 정보 및 자료를 도서의 형태로 공급하는 것은 면세하지 않는다.(통칙 26-38-1)

② 신문·잡지는 「신문 등의 진흥에 관한 법률」에 따른 신문 및 인터넷신문과 「잡지 등 정기간행물의 진흥에 관한 법률」에 따른 정기간행물을 말한다.(令 §38②)

③ 관보는 「관보규정」의 적용을 받는 것을 말한다.(令 §32③)

④ 뉴스통신은 「뉴스통신진흥에 관한 법률」 이 규정하는 뉴스통신(특정 회원을 대상으로 금융정보 등 특정한 정보를 제공하는 경우는 제외)과 외국의 뉴스통신사가 제공하는 뉴스통신용역으로서 「뉴스통신진흥에 관한 법률」에 규정하는 뉴스통신과 유사한 것을 포함한다.(令 §38④)

**관련사례**

**가) 면세되는 도서의 의미**

부가가치세가 면제되는 도서라 함은 "재화"로 공급되는 것만을 말하는 것으로 특정인과의 계약에 의하여 원고, 사진 등을 제공받아 편집, 제본, 인쇄 등의 용역을 공급하는 경우에는 부가가치세가 과세됨 (재소비 46015-250, 2001.9.21.)

**나) 면세되는 도서에 "고서"가 포함되는지 여부**

부가가치세법 제12조 제1항 제7호의 규정에 의해 부가가치세가 면제되는 도서의 범위에 고서가 포함되는 것이나, 해당 고서가 부가가치세법 시행령 제36조 제1항의 단서규정에 의해 골동품(관세율표 번호 제9706호의 것을 말한다)에 해당하는 경우에는 면세의 범위에서 제외됨(재소비 46015-324, 2002.12.2.)

**다) 학습용 카드와 퍼즐제작 판매 시 과세 여부**

어린이 학습용 플래시 단어카드(앞면에는 그림이 뒷면에는 단어가 적힌 학습용 카드)와 직소퍼즐(그림이나 단어를 조각내어 맞춘 학습도구)은 면세하는 도서에 해당하지 않음 (부가 46015-1860, 1997.8.11.)

**라) 연하장, 청첩장의 도서 해당 여부**

연하장, 청첩장은 면세되는 도서에 해당하지 않음(서삼 46015-10822, 2003.5.19.)

**마) 학습지 판매업자가 부수재화인 CD의 내용을 홈페이지를 통해 제공하는 경우**

주간학습지와 그 부수재화인 CD를 하나의 공급단위로 제공하고 있는 사업자가 부수재화인 CD의 내용을 홈페이지에서 제공하려는 경우에는 통상 하나의 단위로 공급(별도 판매하지 않음)되고 홈페이지 가입이 학습지구독 신청자에 대하여만 승인이 이루어지며 CD에 수록된 내용에 한하여 제공되었을 때 부가가치세법 시행령 제32조의 규정이 적용되어 부가가치세가 면제되는 것임 (부가가치세과-1998, 2008.7.15.)

## 다. 예술창작품 등의 면세

예술창작품, 예술행사, 문화행사와 아마추어 운동경기로서 다음의 범위에 해당하는 것은 면세한다.(法 §26①16)

1) 예술창작품은 미술·음악·사진·연극 또는 무용에 속하는 창작품을 말하며, 골동품(제작 후 100년을 초과한 것)은 제외한다.(令 §43.1) 따라서 사업자가 미술품 등의 창작품을 모방하여 대량으로 제작하는 작품은 예술창작품으로 보지 아니한다.(통칙 26-43-1)

2) 예술행사는 영리를 목적으로 하지 않는 발표회, 연구회, 경연대회 또는 그 밖에 이와 유사한 행사로 하고(令 §43.2), 문화행사는 영리를 목적으로 하지 아니하는 전시회, 박람회, 공공행사 또는 그 밖에 이와 유사한 행사로 한다.(令 §43.3)

이 경우 예술행사 및 문화행사는 행사주체에 관계없이 영리를 목적으로 하지 아니하는 문학·미술·음악·연극 및 문화 등에 관한 발표회·연주회·연구회·경연대회 등을 말하고 영리를 목적으로 하지 아니하는 행사는 다음에 해당하는 행사를 말한다.(통칙 26-43-2)

① 사전 행사계획서에 의해 이익금을 이익배당 또는 잔여재산의 분배 등의 형식을 통해 주최자에게 귀속시키는 것이 아닐 것

② 정부 또는 지방자치단체 등 공공단체가 공식 후원하거나 협찬하는 행사

③ 사전행사 계획에 의해 입장료 수입이 실비변상적이거나 부족한 경비를 협찬에 의존하는 행사

④ 자선목적의 예술행사로서 사전계획서에 의해 이익금의 전액을 공익 단체에 기부하는 행사

⑤ 비영리단체가 공익목적으로 개최하는 행사

⑥ 그 밖에 이와 유사한 행사로서 영리성이 없는 행사

3) 아마추어 운동경기는 대한체육회 및 그 산하단체와 「태권도 진흥 및 태권도공원 조성 등에 관한 법률」에 따른 국기원이 주최·주관 또는 후원하는 운동경기나 승단·승급·승품 심사로서 영리를 목적으로 하지 아니하는 것을 말한다.(令 §43.4)

따라서 예술행사나 문화행사에 해당하지 아니하는 행사 또는 직업운동경기를 주최·주관하는 자(프로모터 포함)와 흥행단체 등이 흥행 또는 운동경기 등과 관련하여 받는 입장료·광고료·방송중계권료 및 기타 이와 유사한 수수료는 면세하지 아니한다.(통칙 26-42-1)

## 라. 도서관 등의 입장용역 면세

도서관, 과학관, 박물관, 미술관, 동물원 또는 식물원, 그 밖에 민속문화자원을 소개하는 장소 또는 「전쟁기념사업회법」에 따른 전쟁기념관 입장용역의 공급에 대하여 면세한다.(法 §26①17, 令 §44)

1) 박물관에는 「문화재보호법」의 규정에 의하여 지정받은 문화재로서 민속문화자원에 해당하는 것을 소개하는 장소·고분·사찰 및 「전쟁기념사업회법」에 의한 전쟁기념관을 포함한다.(통칙 26-0-5①)

2) 동물원·식물원에는 지식의 보급 및 연구에 그 목적이 있는 해양수족관 등을 포함하나 오락 및 유흥시설과 함께 있는 동물원·식물원 및 해양수족관은 포함하지 아니한다.(통칙 26-0-5②)

## 마. 종교·자선·학술·구호·기타공익을 목적으로 하는 단체가 공급하는 재화·용역의 면세

종교, 자선, 학술, 구호(救護), 그 밖의 공익을 목적으로 하는 단체가 공급하는 재화 또는 용역으로서 다음의 범위에 해당하는 것은 면세한다.(法 §26①18, 令 §45)

1) 주무관청의 허가 또는 인가를 받거나 주무관청에 등록된 단체(종교단체의 경우에는 그 소속단체를 포함)로서 「상속세 및 증여세법 시행령」 제12조 각호의 어느 하나에 따른 사업 또는 재정경제부령이 정하는 사업을 하는 단체가 그 고유의 사업목적을 위하여 일시적으로 공급하거나 실비 또는 무상으로 공급하는 재화 및 용역(令 §45.1)

2) 학술 및 기술 발전을 위하여 학술 및 기술의 연구와 발표를 주된 목적으로 하는 단체(이하 "학술 등 연구단체"라 한다)가 그 연구와 관련하여 실비 또는 무상으로 공급하는 재화 또는 용역(令 §45.2)

3) 「문화유산의 보존 및 활용에 관한 법률」에 따른 지정문화유산 또는 「자연유산의 보존 및 활용에 관한 법률」에 따른 천연기념물등을 소유하거나 관리하고 있는 종교단체(주무관청에 등록된 종교단체로 한정하되 그 소속단체 포함)의 전통사찰보존지 및 전통사찰보존지 안의 건물과 공작물의 임대용역(令 §45.3)

4) 공익을 목적으로 교육부장관 또는 고용노동부장관이나 그들이 지정하는 자의 추천을 받아 기숙사를 운영하는 자가 학생 또는 근로자를 위하여 실비 또는 무상으로 공급하는 음식 및 숙박용역(令 §45.4 및 規則 §34②)

5) 「저작권법」 제105조 제1항에 따라 문화체육관광부장관의 허가를 받아 설립된 저작권 위탁관리업자로서 다음의 사업자*가 저작권자를 위하여 실비 또는 무상으로 공급하는 신탁관리용역(令 §45.5 및 規則 §34③)

* 한국음악저작권협회, 한국문예학술저작권협회, 한국방송작가협회, 한국음악실연자연합회, 한국음반산업협회, 한국복제전송저작권협회, 한국시나리오작가협회, 한국방송실연자협회, 한국문화정보원, 한국영화배급협회, 한국언론진흥재단, 함께하는음악저작인협회, 한국영화제작가협회

6) 「저작권법」 제25조제7항 등에 따라 문화체육관광부장관이 지정한 보상금수령단체로서 재정경제부령으로 정하는 단체인 사업자가 저작권자를 위하여 실비 또는 무상으로 공급하는 보상금 수령 관련 용역(令 §45.6, 2022.2.15. 신설)

7) 「법인세법」 제24조 제3항 제4호 나목에 따른 비영리교육재단(코리아외국인학교재단)이 「초·중등교육법」에 따른 외국인학교의 설립·경영사업을 하는 자에게 제공하는 학교시설 이용 등 교육환경 개선과 관련된 용역(令 §45.7)

## 관련사례

### 가) 공익단체 등이 일시적으로 공급하는 재화·용역의 범위(통칙 26-45-1)

① 한국반공연맹 등이 주관하는 바자회 또는 의연금모집자선회에서 공급하는 재화

② 마을문고본부에서 실비로 공급하는 책장 등 재화

### 나) 공익단체의 계속적 수익사업

종교 등 공익단체의 경우에도 다음 예시하는 경우와 같이 계속적으로 운영관리하는 수익사업과 관련하여 공급하는 재화 또는 용역에 대하여는 면세하지 않는다. (통칙 26-45-2)

① 소유 부동산의 임대 및 관리사업 다만, 종교단체의 경내지 임대용역 등에 해당하는 경우를 제외한다.

② 자체기금 조성을 위하여 생활필수품, 고철 등을 공급하는 사업

### 다) 종교단체 경내지의 범위

부가가치세법 시행령 제37조 제2호의 규정에서 "종교단체의 경내지"라 함은 종교단체가 불교단체인 경우 불교재산관리법 제4조 제2항의 규정에 의한 경내지를 말하며, 불교단체 이외의 종교단체인 경우에는 동법 동조 동호의 규정을 준용하여 사회통념에 따라 인정되는 토지를 말함(조법 1265.2-1031, 1983.9.28.)

### 라) 공익단체가 세계대회 개최시 제공하는 광고 및 부스임대용역 면세여부

산업통상부장관의 허가를 받아 설립된 재단법인 제8차 세계화상대회조직위원회가 그 고유목적 사업인 제8차 세계화상대회의 운영을 위하여 공급하는 광고 및 부스임대용역이 일시적으로 공급하거나 실비 또는 무상으로 공급하는 경우에는 부가가치세법 제12조 제1항 제16호 및 같은법 시행령 제37조 제1호의 규정에 의하여 부가가치세가 면제되는 것이나, 귀 질의의 경우 광고 및 부스임대용역을 제공하고 받는 대가가 일시적인 공급 또는 실비로 공급하는 경우에 해당하는지 여부는 사실 판단할 사항임(재소비-329, 2005.10.14.)

### 마) 사립학교 시설을 일시적으로 시험장소로 사용하게 하고 받는 대가

「초·중등교육법」 및 「고등교육법」에 의하여 설립된 사립학교가 학교시설(교실 등)을 일시적으로 시험장소로 제공하거나 각종 시험장소로 사용하게 하고 그 사용료를 실비로 받는 경우에는 「부가가치세법 시행령」 제37조 제1호의 규정에 의하여 부가가치세가 면제되는 것임(서삼-1814, 2007.6.26.)

## 5. 부가가치 생산요소에 대한 면세

### 가. 금융·보험 용역 공급에 대한 면세

1) 면세되는 금융·보험용역의 범위(法 §26①11, 令 §40①)

| 범 위 | 구체적인 업무 |
|---|---|
| 1. 「은행법」에 따른 은행업무 및 부수업무 | ① 예금·적금의 수입 또는 유가증권 및 그 밖의 채무증서 발행 |
| | ② 자금의 대출 또는 어음의 할인 |
| | ③ 내국환·외국환 |
| | ④ 채무의 보증 또는 어음의 인수 |
| | ⑤ 팩토링(기업의 판매대금 채권의 매수·회수 및 이와 관련된 업무) |
| | ⑥ 수납 및 지급 대행 |
| | ⑦ 지방자치단체의 금고대행 |
| | ⑧ 전자상거래와 관련한 지급대행 |

| 범 위 | 구체적인 업무 |
|---|---|
| 2. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 다음 사업 | ① 집합투자업<br>* 다만, 집합투자업자가 투자자로부터 자금 등을 모아서 부동산, 실물자산 및 지상권·전세권·임차권 등 부동산 사용권, 어업권, 광업권, 그 밖에 위 자산과 유사한 재산가치가 있는 자산에 운용하는 경우는 제외(規則 §27) |
| | ② 신탁업(단, 다음 구분에 따른 업무로 한정)<br>㉮ 신탁업자가 위탁자로부터 금전, 증권, 금전채권, 동산(집합투자재산*을 포함)을 수탁받아 운용(집합투자업자의 지시에 따라 보관·관리하는 업무를 포함)하는 업무. 다만, 금전을 수탁받아 부동산, 실물자산 및 그 밖에 재정경제부령으로 정하는 자산에 운용하는 업무는 제외.<br>* 【집합투자재산】 집합투자기구의 재산으로 투자신탁재산, 투자회사재산, 투자유한회사재산, 투자합자회사재산, 투자유한책임회사재산, 투자합자조합재산 및 투자익명조합재산<br>㉯ 신탁업자가 위탁자로부터 부동산, 지상권, 전세권, 부동산임차권, 부동산소유권 이전등기청구권, 그 밖의 부동산 관련 권리를 수익자에 대한 채무이행을 담보하기 위하여 수탁받아 운용하는 업무<br>㉰ 신탁업자가 위탁자로부터 부동산, 지상권, 전세권, 부동산임차권, 부동산소유권 이전등기청구권, 그 밖의 부동산 관련 권리를 수탁받아 부동산개발사업을 하는 업무 |
| | ③ 투자매매업 및 투자중개업과 이와 관련된 다음의 구분에 따른 업무<br>㉮ 다자간매매체결회사의 업무<br>㉯ 한국금융투자협회의 증권시장에 상장되지 아니한 주권의 장외매매거래에 관한 업무<br>㉰ 한국예탁결제원의 업무<br>㉱ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제373조의2 제1항에 따라 허가를 받은 한국거래소의 업무 |
| | ④ 일반사무관리회사업(집합투자기구 또는 집합투자업자에게 제공하는 용역으로 한정) |
| | ⑤ 투자일임업<br>* 다만, 투자일임업자가 투자자로부터 자금 등을 모아서 부동산, 실물자산 등의 자산에 운용하는 경우는 제외 |
| | ⑥ 기관전용 사모집합투자기구에 기관전용 사모집합투자기구 집합투자재산의 운용 및 보관·관리, 기관전용 사모집합투자기구 지분의 판매 또는 환매 등 용역을 공급하는 업무(기관전용 사모집합투자기구의 업무집행사원이 제공하는 용역으로 한정) |
| | ⑦ 단기금융업 |
| | ⑧ 종합금융투자사업자의 사업(기업에 대한 신용공여 업무로 한정) |

| 범 위 | 구체적인 용역 |
|---|---|
| 3.「기술보증기금법」에 따른 기술보증기금이 수행하는 보증 업무 | |
| 4.「외국환거래법」에 따른 전문외국환업무취급업자의 외국환 업무용역 | |
| 5.「상호저축은행법」에 따른 상호저축은행업 | |
| 6.「신용보증기금법」에 따른 신용보증기금업 | |
| 7. 주택도시보증공사의 보증 업무 및 주택도시기금의 운용·관리 업무 | |
| 8.「보험업법」에 따른 보험업<br>* 보험중개·대리와 보험회사에 제공하는 손해사정용역, 보험조사 및 보고용역은 포함, 보험계리용역 및「근로자퇴직급여 보장법」에 따른 연금계리용역은 제외 | |
| 9.「여신전문금융업법」에 따른 여신전문금융업<br>* 여신전문금융업을 공동으로 수행하는 사업자 간에 상대방 사업자의 여신전문금융업무를 위임받아 수행하는 경우 포함 | |
| 10.「자산유동화에 관한 법률」에 따른 유동화전문회사(§2 5.) 및 자산관리자(§10 ①)가 하는 자산유동화사업 및 자산관리사업(2020.2.11. 개정) | |
| 11.「한국주택금융공사법」에 따른 채권관리자가 하는 주택저당채권·학자금대출채권의 관리·운용 및 처분 사업 | |
| 12. 다음의 자산 관리·운용 용역 | ①「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조제9호에 따른 창업기획자가 같은 조 제8호에 따른 개인투자조합에 제공하는 자산 관리·운용 용역 |
| | ②「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조제9호에 따른 창업기획자 또는 같은 법 제50조제1항제2호·제4호 또는 제5호에 따른 자가 같은 법 제2조제11호에 따른 벤처투자조합(같은 법 제63조의2에 따라 등록한 조합은 제외한다)에 제공하는 자산 관리·운용 용역 |
| | ③ 한국벤처투자가 벤처투자모태조합에 제공하는 자산 관리·운용 용역 |
| | ④「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제63조의2제1항제1호부터 제3호까지의 자가 같은 법 제2조제12호에 따른 민간재간접벤처투자조합에 제공하는 자산 관리·운용 용역 |
| | ⑤「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제63조의2제3항에 따라 공동으로 업무집행조합원이 되는 자로서 재정경제부령으로 정하는 자가 민간재간접벤처투자조합에 제공하는 자산 관리·운용 용역<br>* 재정경제부령으로 정하는 자가 제공하는 자산 관리.운용 용역의 경우 같은 조 제4항에 따른 다른 벤처투자조합에 대한 출자와 관련하여 민간재간접벤처투자조합에 제공하는 자산 관리.운용 용역으로 한정 |

| 범 위 | 구체적인 용역 |
|---|---|
| 13.「한국투자공사법」에 따른 한국투자공사가 같은 법에 따라 제공하는 위탁자산 관리·운용 용역 | |
| 14.「농림수산식품투자조합 결성 및 운용에 관한 법률」에 따른 투자관리전문기관 또는 업무집행조합원이 농식품투자모태조합, 농식품투자조합에 제공하는 자산 관리·운용 용역<br>* 다만, 투자관리전문기관 또는 업무집행조합원이 자금을 부동산, 실물자산 및 그 밖에 재정경제부령으로 정하는 자산에 운용하는 경우는 과세 | |
| 15. 금융결제원이 지급결제제도의 운영기관으로서 수행하는 지급결제제도 운영업무 | |
| 16. 금전대부업<br>* 어음 할인, 양도담보, 그 밖에 비슷한 방법을 통한 금전의 교부를 업으로 하는 경우를 포함 | |
| 17.「중소기업협동조합법」에 따른 중소기업중앙회로부터 위탁받아 같은 법에 따른 공제사업계약의 체결을 대리하는 용역 | |
| 18.「한국해양진흥공사법」에 따른 한국해양진흥공사가 같은 법에 따라 수행하는 보증 업무 | |

2) 위 1) 외의 사업을 하는 자가 주된 사업에 부수하여 위 1)의 금융·보험 용역과 같거나 유사한 용역을 제공하는 경우에도 금융·보험 용역에 포함되는 것으로 본다. (令 §40②)

3)「은행법」에 따른 은행업에 포함되는 다음 기관 등의 사업

① 「은행법」 외의 다른 법률에 따라 설립된 은행

② 한국자산관리공사

③ 한국주택금융공사

④ 「예금자보호법」에 따른 예금보험공사 및 정리금융기관

⑤ 「농업협동조합의 구조개선에 관한 법률」에 따른 농업협동조합자산관리회사 및 상호금융예금자보호기금

⑥ 「수산업협동조합의 구조개선에 관한 법률」에 따른 상호금융예금자보호기금

⑦ 「산림조합의 구조개선에 관한 법률」에 따른 상호금융예금자보호기금

⑧ 「새마을금고법」 에 따른 새마을금고자산관리회사

4) 면세되는 금융·보험용역으로 보지 아니하는 것

① 복권, 입장권, 상품권, 지금형주화 또는 금지금에 관한 대행용역

* 다만, 수익증권 등 금융업자의 금융상품 판매대행용역, 유가증권의 명의개서 대행용역, 수납·지급 대행용역 및 국가·지방자치단체의 금고대행용역은 면세한다.

② 기업합병 또는 기업매수의 중개·주선·대리, 신용정보서비스 및 은행업에 관련된 전산시스템과 소프트웨어의 판매·대여 용역

③ 부동산 임대용역

④ ①, ②에 따른 용역과 유사한 용역

⑤「소득세법 시행령」제62조 또는「법인세법 시행령」제24조에 따른 감가상각자산의 대여용역(「여신전문금융업법」에 의한 시설대여업자가 제공하는 시설대여용역을 면세하되, 그 시설대여업자가「자동차관리법」제3조의 규정에 의한 자동차를 대여하고 정비용역을 함께 제공하는 경우는 과세)

**관련사례**

**가) 은행의 대여금고 수수료 면세 여부**

은행이 고객에게 대여금고를 이용하게 하고 대가를 받는 경우 동 대여용역은 부가가치세 과세대상임(재소비-703, 2005.7.6.)

**나) 금전대여 중개용역의 면세 여부**

「대부업의 등록 및 금융이용자 보호에 관한 법률」에 의하여 대부업으로 등록한 사업자가 전주와 차주간의 금전대여 중개용역을 제공하고 차주로부터 수취하는 중개수수료는「부가가치세법」제12조 제1항 제10호 및 같은 법 시행령 제33조 제1항 제18호의 규정이 적용되지 아니하여 부가가치세가 과세되는 것임(법규과-3694, 2006.9.8.)

**다) 신용카드 사용내역을 문자서비스로 제공 시 면세 여부**

여신전문금융업법의 신용카드회사가 신용카드 사용내역을 회원인 본인에게 휴대폰을 통하여 문자서비스로 제공하고 받는 그 대가는 부가가치세법 제12조에 따라 부가가치세가 면제되는 것임(재부가-36, 2008.1.23.)

**라) 은행·증권금융회사가 제공하는 금융자문용역의 면세 여부**

「한국산업은행법」에 따른 한국산업은행 또는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 증권금융회사가 '은행자본확충펀드' 운용회사에 제공하는 금융자문용역은「부가가치세법」제12조 제1항 제12호에 따른 면세되는 금융·보험용역에 해당하지 아니하는 것임(법규부가 2009-266, 2009.6.4.)

**마) 현금자동지급기 현금인출 등 서비스 제공 보조용역 면세 여부**

금융자동화기기의 개발·제조 및 판매 등을 주된 사업으로 하는 자가 현금자동지급기를 설치·관리하면서 은행에게 현금인출·계좌이체와 잔액조회 서비스를 보조하여 주고 그 대가로 은행으로부터 수수료를 지급받은 경우 부가가치세 면세대상인 '수납·지급 대행용역'과 동일 또는 유사한 용역에 해당한다고 볼 수 없음(대법원 2008두389, 2009.10.15.)

**바) 대부업자가 보험회사에 제공하는 대출상품 판매대행용역의 면세 여부**

「부가가치세법 시행령」 제33조 제1항 제18호에 따른 사업에 해당하는 역무를 제공하는 사업자가 같은항 제10호에 따른 역무를 제공하는 사업자의 금융상품을 판매대행하는 경우, 금융위원회가 고시하는 「금융회사의 업무위탁 등에 관한 규정」 제3조 제1항 각호에 해당하는 사항을 제외한 해당 금융상품판매와 관련된 모든 업무를 일괄적으로 수행하고 받는 대행수수료는 부가가치세가 면제되는 것임(기획재정부 부가가치세제과-722, 2009.11.2.)

* 부가가치세법상 '금융업자'인 해당 대부업자가 보험회사의 금융상품 판매에 대하여 본질적 요소를 제외한 모든 역무를 제공하고 있는 바, 이는 금융상품 판매대행용역에 해당하고, 해당 대부업자의 금융상품 판매대행용역은 보험회사에서 금융위원회로부터 「금융기관의 업무위탁 등에 관한 규정」에 따라 위탁한 업무로서 해당 대부업자가 대출상품을 판매대행하더라도 적법한 절차에 따라 판매하는 것임

**사) PF수수료가 자금대출 업무에 필수적으로 부수하여 공급하는 컨설팅 용역의 대가에 해당하는 경우 면세**

「상호저축은행법」에 의한 인가를 받은 상호저축은행이 PF대출시 사업성 검토, 사업관련 정보제공 등의 컨설팅 업무를 수행하는 명목으로 자금대출 이자와는 별도로 받는 PF수수료의 경우, 자금대출 여부 결정 및 대출금의 원활한 회수 등 자금대출 업무에 필수적으로 부수하여 공급하는 용역에 대한 대가에 해당하는 경우에는 부가가치세가 면세되는 것이나, 별도로 공급되는 용역에 대한 대가에 해당하는 경우에는 부가가치세가 과세되는 것임(기획재정부 부가가치세제과-266, 2012.05.24.)

## 나. 토지의 면세

부동산인 토지의 공급에 대하여 면세한다.(法 §26①14) 따라서 토지와 그 토지에 정착된 건물 등을 함께 공급하는 경우 건물분에 대하여는 과세되나 토지분에 대하여는 면세된다.

## 다. 인적용역의 면세

저술가·작곡가, 그 밖의 자가 직업상 제공하는 다음의 인적용역 공급에 대하여 면세한다.(法 §26①15)

인적용역은 독립된 사업(여러 개의 사업을 겸영하는 사업자가 과세사업에 필수적으로 부수되지 아니하는 용역을 독립하여 공급하는 경우를 포함한다)으로 공급하는 것으로서 다음에 해당하는 용역으로 한다.(令 §42)

여기에서 "독립된 사업으로 공급하는 용역"이란 영 제42조 각호에 규정하는 용역만을 별도로 공급하는 것을 뜻한다. 따라서 부가가치세가 과세되는 사업을 겸영하더라도 부가가치세가 과세되는 사업과 관련하여 공급되지 아니하고 별도로 공급되는 용역은 독립된 사업으로 공급되는 용역이므로 부가가치세가 면제된다. (간세 1265. 1-763, 1980.3.18.)

1) 개인이 물적시설 없이 근로자를 고용(고용 외의 형태로 해당 용역의 주된 업무에 대해 타인으로부터 노무 등을 제공받는 경우를 포함한다)하지 아니하고 독립된 자격으로 용역을 공급하고 대가를 받는 인적용역.(令 §42.1) 여기에서 '물적시설'이라 함은 계속적·반복적으로 사업에만 이용되는 건축물·기계장치 등의 사업설비(임차한 것을 포함)를 말한다.(規則 §29)

① 저술·서화·도안·조각·작곡·음악·무용·만화·삽화·만담·배우·성우·가수와 이와 유사한 용역

② 연예에 관한 감독·각색·연출·촬영·녹음·장치·조명과 이와 유사한 용역

③ 건축감독·학술용역과 이와 유사한 용역

④ 음악·재단·무용(사교무용 포함)·요리·바둑의 교수와 이와 유사한 용역

⑤ 직업운동가·역사·기수·운동지도가(심판 포함)와 이와 유사한 용역

⑥ 접대부·댄서와 이와 유사한 용역

⑦ 보험가입자의 모집, 저축의 장려 또는 집금 등을 하고 실적에 따라 보험회사 또는 금융기관으로부터 모집수당·장려수당·집금수당 또는 이와 유사한 성질의 대가를 받는 용역과 서적·음반 등의 외판원이 판매실적에 따라 대가를 받는 용역.

이 경우 외판원이 판매실적에 따라 대가를 받는 용역은 「방문판매 등에

관한 법률」에 따른 방문판매원 또는 후원방문판매원, 방문판매업자 또는 후원방문판매업자로부터 사업장 관리·운영의 위탁을 받은 자, 다단계 판매원이 판매실적에 따라 대가를 받는 용역으로 한다. 다만, 다단계 판매원의 경우에는 후원수당을 지급받는 부분으로 한정하여 면세한다.

⑧ 저작자가 저작권에 의하여 사용료를 받는 용역

⑨ 교정·번역·고증·속기·필경·타자·음반취입과 이와 유사한 용역

⑩ 고용관계 없는 자가 다수인에게 강연을 하고 강연료·강사료 등의 대가를 받는 용역

⑪ 라디오, 텔레비전방송 등을 통하여 해설·계몽 또는 연기를 하거나 심사를 하고 사례금 또는 이와 유사한 성질의 대가를 받는 용역

⑫ 작명·관상·점술 또는 이와 유사한 용역

⑬ 개인이 일의 성과에 따라 수당 또는 이와 유사한 성질의 대가를 받는 용역

2) 개인·법인 또는 법인격 없는 사단·재단 기타 단체가 독립된 자격으로 용역을 공급하고 대가를 받는 다음에 해당하는 인적용역(令 §42.2)

① 「형사소송법」 및 「군사법원법」 등의 규정에 의한 국선변호인의 국선변호, 「국세기본법」에 따른 국선대리인의 국선대리, 「법률구조법」에 의한 법률구조 및 「변호사법」에 의한 법률구조사업(規則 §31)

② 학술연구용역과 기술연구용역
학술연구용역과 기술연구용역은 새로운 학술 또는 기술을 개발하기 위하여 수행하는 새로운 이론·방법·공법 또는 공식 등에 관한 연구용역을 말한다. (規則 §32)

③ 직업소개소를 경영하는 자가 공급하는 용역. 인생상담, 직업재활상담 및 그 밖에 이와 유사한 상담용역(결혼상담을 제외한다)과 「중소기업창업지원법」에 의한 중소기업상담회사가 제공하는 창업상담용역(規則 §33)

④ 「장애인복지법」 제40조에 따른 장애인보조견 훈련 용역

⑤ 외국 공공기관 또는 「국제금융기구에의 가입조치에 관한 법률」 제2조에 따른 국제금융기구로부터 받은 차관자금으로 국가 또는 지방자치단체가 시행하는 국내사업을 위하여 공급하는 용역(국내사업장이 없는 외국법인

또는 비거주자가 공급하는 용역을 포함한다)

⑥「민법」에 따른 후견인과 후견감독인이 제공하는 후견사무 용역

⑦「가사근로자의 고용개선 등에 관한 법률」에 따른 가사서비스 제공기관이 가사서비스 이용자에게 제공하는 가사서비스(2022. 2. 15. 신설)

⑧ 「직업안정법」에 따른 근로자공급 용역(2025.1.1. 이후 공급하는 경우)

⑨ 다른 사업자의 사업장(다른 사업자가 제공하거나 지정한 경우로서 그 사업자가 지배·관리하는 장소를 포함한다)에서 그 사업자의 시설 또는 설비를 이용하여 물건의 제조·수리, 건설, 그 밖에 이와 유사한 것으로서 재정경제부령으로 정하는 작업을 수행하기 위한 단순 인력 공급용역 (「파견근로자 보호 등에 관한 법률」에 따른 근로자파견 용역은 제외한다) (2025.1.1. 이후 공급하는 경우)

## 관련사례

**가) 직업운동가, 가수 등의 인적 용역 면세 여부**

직업운동가, 가수 등 스포츠·연예의 기능을 가진 자와 이들의 감독·매니저 등 해당 직업운동가 등의 기능 발휘를 지도·주선하는 자가 개인의 독립된 자격으로 제공하는 용역은 면세함(통칙 26-42-1)

**나) 법인 등이 받는 저작권 사용료**

법인, 법인격 없는 사단, 재단 기타단체가 저작권 사용에 대한 사용료를 받는 용역은 부가가치세법 제12조 제1항 제13호 및 동법 시행령 제35조의 규정에 의한 부가가치세가 면제되는 인적용역의 범위에 해당하지 아니하므로 동법 제1조에 의해 부가가치세가 과세됨(부가 22601-98, 1991.1.24.)

**다) 법인이 영위하는 연예인 매니저업 면세 여부**

법인사업자가 연예의 기능을 가진 자(연예인)와 전속계약을 체결하고 해당 법인에 전속된 연예인의 연예활동을 위하여 홍보활동, 출연교습, 계약체결, 대가수령 및 기타 관리 용역을 제공하는 경우 해당 용역제공에 대하여는 부가가치세가 면제되지 아니하는 것임 (부가 46015-355, 1998.2.27.)

**라) 개인이 사업설비 없이 제공하는 상품판매 대행용역 면세 여부**

인적·물적 사업설비를 갖추지 아니한 개인이 다른 사업자의 사업장에서 계약에 의하여 독립적으로 판매대행용역을 제공하고 그 판매실적에 따라 일정수수료를 받는 경우에는 부가가치세법 시행령 제35조 제1호 파목의 규정에 의하여 부가가치세가 면제되는 것임(부가 46015-264, 2002.4.16.)

**마) 면세되는 창업상담용역의 범위**

부가가치세법 시행규칙 제11조의3 제3항 제2호에서 규정하는 "창업상담용역"이라 함은 중소기업창업지원법 제2조에 의한 창업과 관련하여 창업예비자 및 창업하는 자에게 제공하는 상담 및 정보제공용역을 말하는 것이며, 동 용역이 중소기업창업지원법에 의한 창업자 중 이미 창업을 제공한 자에게 제공되는 경우에는 부가가치세가 면제되는 창업상담용역에 해당하지 않음(재소비 46015-109, 2002.4.23.)

**바) 사업설비 없이 개인이 제공하는 간병용역 면세 여부**

개인이 「부가가치세법 시행규칙」 제11조의3 제5항에서 규정하는 물적시설 없이 근로자를 고용하지 아니하고 독립된 자격으로 환자에게 간병용역을 제공하고 그에 대한 대가를 받는 경우에는 「부가가치세법」 제12조 제1항 제13호 및 같은법 시행령 제35조 제1호 파목의 규정에 의하여 부가가치세가 면제되는 것임(서삼-2719, 2007.10.1.)

## 6. 주택과 이에 부수되는 토지의 임대 용역에 대한 면세

### 가. 면세범위

아래 1), 2)의 주택과 이에 부수되는 토지의 임대 용역의 공급은 면세한다.
(法 §26①12, 令 §41①)

1) 상시주거용(사업을 위한 주거용의 경우는 제외한다)으로 사용하는 건물과 이에 부수되는 토지의 임대 용역

2) 「주택법」 제2조 제9호에 따른 토지임대부 분양주택(같은 조 제6호의 국민주택규모로 한정한다)에 부수되는 토지의 임대 용역(2024.7.1. 이후 공급하는 경우)

여기에서 주택이란 상시 주거용(사업을 위한 주거용의 경우를 제외한다)으로 사용하는 건물을 말하며 과세되는 "사업을 위한 주거용의 경우"란 실제로 그 건물을 사용하는 임차인이 사업을 위하여 사용하는지 여부에 따라 판단한다.(부가 46015-2290, '93. 9.22.)

### 나. 부수되는 토지의 임대 용역 면세 범위

토지의 면적이 아래 1), 2)의 면적 중 넓은 면적을 초과하는 경우 그 초과하는 부분의 임대 용역은 부가가치세 면제 대상이 되는 임대 용역에서 제외한다.(令 §41②)

1) 주택의 연면적(지하층의 면적, 지상층의 주차용으로 사용되는 면적 및 「주택건설기준 등에 관한 규정」 제2조 제3호의 규정에 따른 주민공동시설의 면적은 제외)

2) 건물이 정착된 면적에 5배(「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제6조에 따른 도시지역 밖의 토지의 경우에는 10배)를 곱하여 산정한 면적

### 다. 임대주택에 사업용건물이 함께 설치되어 있는 경우의 면세 범위

#### 1) 주택 부분의 면적이 사업용 건물 부분의 면적보다 큰 때

주택 및 사업용 건물 전부를 주택의 임대로 보아 면세한다. 이 경우 그 주택에 부수되는 토지임대의 범위는 위 "가"와 같고 위 "나"의 1), 2)의 면적 중 넓은 면적을 초과하는 경우 그 초과하는 부분의 임대 용역은 부가가치세 면제 대상이 되는 임대 용역에서 제외한다.(令 §41③)

2) 주택 부분의 면적이 사업용 건물 부분의 면적과 같거나 그 보다 작은 때

사업용 건물 부분을 제외한 주택 부분만이 면세되고 사업용 건물 부분은 주택의 임대로 보지 아니한다. 이 경우 그 주택에 부수되는 토지의 면적은 총토지 면적에 주택부분의 면적이 총 건물면적에서 차지하는 비율을 곱하여 계산하며 그 범위는 위 "가"와 같고 위 "나"의 1), 2)의 면적 중 넓은 면적을 초과하는 경우 그 초과하는 부분의 임대 용역은 부가가치세 면제 대상이 되는 임대 용역에서 제외한다.(令 §41③)

3) 주택 임대 면적에 따른 면세 여부 판단 기준

부동산을 2인 이상의 임차인에게 임대한 경우에는 임차인별로 주택부분의 면적(사업을 위한 거주용인 경우 제외)이 사업용 건물부분의 면적보다 큰 때에는 그 전부를 주택의 임대로 본다.

**관련사례**

**가) 오피스텔을 주거용으로 임대 시 과세 여부**

매입세액을 공제받은 오피스텔을 상시주거용 건물의 임대용역을 공급하는 사업을 위하여 직접 사용한 경우에는 면세사업에 전용한 것에 해당하므로 재화의 공급으로 봄이 타당함(대법원 2017두50386, 2017.5.31.)

**나) 주택과 사업용 건물이 함께 설치된 건물의 주택부수토지 면적 계산**

부가가치세가 면제되는 주택과 부가가치세가 과세되는 사업용 건물이 함께 설치된 건물을 임대함에 있어서 주택부분의 면적이 사업용 건물부분의 면적보다 큰 경우 면세되는 주택부수 토지의 면적은 부가가치세법시행령 제34조의 규정에 의하여 주택부분의 면적과 사업용 건물부분의 정착(바닥)면적을 합하여 계산한다.(재소비 46015-259, 2003.8.18.)

**다) 주거용 건물을 임직원의 사택으로 임대시 면세 여부**

개인 "갑"과 "을"이 공동으로 소유하고 있는 빌라 5동 및 그 부속토지를 법인 "병"에게 포괄적으로 임대하고, "병"은 다른 법인 "정"에게 임직원의 사택용으로 임대하는 경우 "병"이 "정"에게 공급하는 주택 및 이에 부수되는 토지의 임대용역은 부가가치세법 제12조 제1항 제11호 및 동법 시행령 제34조 제1항의 규정에 의거 부가가치세가 면제되는 것임(재소비-826, 2004.7.31.)

**라) 신종 유사 숙박업(서비스드 레지던스) 면세 여부**

○ 세대의 세대원이 장기간 독립된 주거생활을 영위할 수 있도록 취사·난방·세탁 등의 의식주 생활을 영위하는데 적합한 구조를 갖춘 주택을 임대차계약에 의하여 임차인이 상시 주거용으로 사용하는 경우, 당해 주택임대용역에 대하여는 「부가가치세법」 제12조 제1항 제11호의 규정에 의하여 부가가치세가 면제되는 것이며, 이 경우 '장기간'은 일반적인 주택임대차계약상의 임대기간 단위 등을 고려하여 판단할 사안임

○ 장·단기 투숙객을 대상으로 오피스텔 또는 공동주택에 취사시설·세탁시설·기타 편의시설을 갖추고 호텔식 서비스(룸서비스, 모닝콜서비스, 조식제공 등)를 제공하는 체류형 숙박시설을 운영하는 사업은 「부가가치세법 시행령」 제2조에 규정하는 숙박업에 해당하는 것임

○ 귀 질의의 「서비스드 레지던스」의 경우는 신종 숙박업으로서 일부 객실을 특정 고객에게 비교적 장기간 제공한 경우라도 그 전체를 숙박업으로 보는 것이 타당한 것으로 판단되나, 그 사업의 실질적 영업행태에 따라 개별적으로 판단할 사항임

○ 다만, 면세대상 주택임대업으로 등록·신고한 부가가치세 과세대상 「서비스드 레지던스」의 경우에는 숙박업과 주택임대업의 구분에 대한 관계법령의 규정과 일률적인 적용기준이 명확하지 않아 그 사업구분이 어려운 것이 업계의 현실이고, 이미 시설투자시 부담한 매입세액 등을 공제(환급)받지 못한 점 등을 감안하여 향후 과세 적용시기를 정하여 시행하는 것이 합리적이라 보여짐(법규과-3240, 2007.6.29.)

○ 오피스텔 등의 호텔식 서비스를 제공하는 서비스드 레지던스업은 주택임대업으로 보지 않고, 숙박업으로 보아 부가가치세를 과세함(2007.10.1.부터 적용함) (부가가치세과-2745, 2007.8.3.)

## 7. 공동주택 어린이집의 임대 용역에 대한 면세

### 가. 면세범위

「공동주택관리법」 제18조 제2항에 따른 관리규약에 따라 같은 법 제2조 제1항 제10호에 따른 관리주체 또는 같은 법 제2조 제1항 제8호에 따른 입주자 대표회의가 제공하는 「주택법」 제2조 제14호에 따른 복리시설인 공동주택 어린이집의 임대용역의 공급에 대하여 면세한다.(法 §26①13)

※ 공동주택관리법 제2조 제1항 제10호

10. “관리주체”란 공동주택을 관리하는 다음 각 목의 자를 말한다.
가. 제6조 제1항에 따른 자치관리기구의 대표자인 공동주택의 관리사무소장
나. 제13조 제1항에 따라 관리업무를 인계하기 전의 사업주체
다. 주택관리업자
라. 임대사업자
마. 「민간임대주택에 관한 특별법」 제2조 제11호에 따른 주택임대관리업자(시설물 유지·보수·개량 및 그 밖의 주택관리 업무를 수행하는 경우에 한정한다)

## 8. 국가 등이 공급하는 재화·용역에 대한 면세

### 가. 면세범위

국가, 지방자치단체 또는 지방자치단체조합이 공급하는 재화·용역으로서 다음에 해당하는 재화·용역을 제외한 것에 대해 부가가치세를 면제한다.(法 §26①19, 令 §46)

1) 「우정사업운영에 관한 특례법」에 의한 우정사업조직이 「우편법」 제1조의2 제3호의 소포우편물을 방문접수하여 배달하는 용역과 「우편법」 제15조 제1항에 따른 선택적 우편역무 중 우편주문판매를 대행하는 용역

* 등기배송을 전제로 우체국 쇼핑(인터넷 쇼핑몰)을 통한 판매대행 용역 : 2017.2.7. 이후 공급하는 분부터 과세전환

2) 「철도건설법」에 규정하는 고속철도에 의한 여객운송용역

3) 부동산임대업, 도매 및 소매업, 음식점업·숙박업, 골프장·스키장운영업, 기타 스포츠시설운영업. 다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 부가가치세를 면제한다.

① 국방부 또는 「국군조직법」에 따른 국군이 「군인사법」 제2조에 따른 군인, 「군무원인사법」 제3조 제1항에 따른 일반군무원, 그 밖에 이들과 생계를 같이하는 배우자, 직계존·비속에 해당하는 사람에게 제공하는 소매업, 음식점업·숙박업, 기타 스포츠시설 운영업(골프 연습장 운영업은 제외한다) 관련 재화 또는 용역

② 국가, 지방자치단체 또는 지방자치단체조합이 그 소속 직원의 복리후생을 위하여 구내에서 식당을 직접 경영하여 음식을 공급하는 용역

③ 국가 또는 지방자치단체가 「사회기반시설에 대한 민간투자법」에 따른 사업시행자로부터 같은 법 제4조 제1호 및 제2호의 방식에 따라 사회기반시설 또는 사회기반시설의 건설용역을 기부채납받고 그 대가로 부여하는 시설관리운영권

4) 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 의료보건용역

① 令 제35조 제1호 단서에 따른 진료용역(성형수술)

② 令 제35조 제5호에 해당하지 아니하는 동물의 진료용역

관련사례

**가) 공원의 관리를 포괄적으로 위탁받은 자가 받는 입장료 면세 여부**

국가·지방자치단체가 직접 관리·운영하는 공원의 이용자로부터 받는 입장료에 대하여는 면세하나, 동 공원 안의 시설물인 유기장이나 수영장 등의 관리를 위임받은 사업자가 그 시설의 이용자로부터 받는 입장료 및 사용료에 대하여는 면세하지 아니함 (통칙 26-0-6)

**나) 경기장 운영형태에 따른 부가가치세 과세 여부**

국가 또는 지방자치단체가 실내 또는 실외를 불문하고 일반대중이 경기를 관람할 수 있는 시설을 갖춘 경마장, 자동차경주장, 야구장, 축구장 등 각종 경기장을 운영하는 경우에는 "경기장 운영업"에 해당되어 부가가치세가 면제되는 것이며, 경기장을 경기가 없는 시간(기간)대에 운동 등을 위한 공간으로 사용하게 하고 사용료를 받는 산업활동은 주된 사업인 "경기장운영업"에 포함되는 것으로 주된 사업(부가가치세 면제)에 부수되는 것으로 보아 사용료에 대하여 부가가치세를 면제함. 다만, 경기장의 대여가 아닌 경기장 내외에 부속된 사무실(점포)의 임대와 관람을 위한 경기장과는 별도 시설물로서 에어로빅장, 헬스장을 설치·운영하는 산업활동은 "경기장운영업"의 부수적인 활동으로 볼 수 없어 부동산 임대업 및 기타운동시설 운영업으로 부가가치세 과세대상임 (재정경제부 부가가치세제과-306, 2007.4.25.)

**다) 지방자치단체 직원자치회 구내식당의 과세 여부**

○ 국가 또는 지방자치단체 등이 소속 직원의 복리후생을 위하여 구내식당을 직접 경영하여 공급하는 음식용역은 「부가가치세법 시행령」 제38조 제3호의 규정에 의하여 부가가치세가 면제되는 것이며, 국가 또는 지방자치단체의 소속 직원이 자치회를 구성하여 자치생활을 하기 위하여 구내식당을 운영하고 그 비용을 공동

부담하는 경우에는 부가가치세의 납세의무가 없는 것임

○ 국가 또는 지방자치단체, 직원자치회가 당해 기관 구내에 자판기를 설치하여 종사 직원, 내방인 등에게 재화를 공급하는 경우 소매업에 해당하여 「부가가치세법 시행령」 제38조 제3호 및 같은 법 제6조의 규정에 의하여 부가가치세가 과세되는 것임(법규과-1011, 2007.3.7.)

**라) 체육공원 내에 설치된 운동시설 사용료의 과세 여부**

국가 또는 지방자치단체가 설치·운영하는 체육공원(시민공원)은 한국표준산업분류상 "체육공원 및 유사공원운영업(88993)"에 해당되어 당해 공원내 설치된 운동시설의 이용료에 대하여는 부가가치세를 면제하는 것임. 다만, 동 체육공원 내 운동시설의 운영주체가 다른 경우에는 부가가치세가 과세되는 것임(재정경제부 부가가치세제과-306, 2007.4.25.)

**마) 도로 점용료 등 과세 여부**

장소사용의 대가로서 받는 도로(하천) 점용료에 대하여는 「부가가치세법 시행령」 제38조 제3호의 규정에 의하여 부가가치세가 과세되는 것이나, 지방자치단체 소유의 가로판매대 대부료를 도로(하천) 점용료와 별도 구분하여 받는 경우 동 가로판매대의 대부료는 「부가가치세법 시행령」 제12조 제1항 제17호의 규정을 적용하여 부가가치세가 면제되는 것임(재정경제부 부가가치세제과-186, 2007.3.22.)

**바) 지방공단이 수탁 받은 업무의 과세 범위**

「지방공기업법」 제76조 규정에 의하여 설립된 지방공단이 국가 또는 지방자치단체로부터 그 시설의 관리 운영에 관하여 위임을 받아 공영주차장 운영, 공연 및 영화산업, 각종 문화·예술사업 등을 수행하고 이용자로부터 받는 대가는 부가가치세가 면제되는 것이나, 지방공단이 수탁업무 중 국·공유재산인 부동산의 임대사업과 "기타운동시설 운영업"은 「부가가치세법 시행령」 제38조 제3호에 규정에 의하여 부가가치세가 과세되는 것임(재정경제부 부가가치세제과-186, 2007.3.22.)

**사) 지방자치단체 문화센터 운영 등의 과세 여부**

○ 지방자치단체가 문화센터를 직접 운영하면서 주민들을 대상으로 서예, 꽃꽂이, 어학 등의 교육용역을 제공하고 받는 대가는 「부가가치세법」 제12조 제1항 제17호의 규정에 의하여 부가가치세가 면제됨

○ 국립학교에서 학생들에게 기숙사를 제공하고 임대료를 받거나 기숙생들에게 식사를

제공하고 기숙사 임대료 및 음식요금을 받는 경우 당해 음식·숙박용역에 대하여는 「부가가치세법 시행령」 제38조 제3호의 규정에 의하여 부가가치세가 면제되는 것임(재정경제부 부가가치세제과-186, 2007.3.22.)

**아) 지방자치단체 소유 문화센터 등의 사용료 과세 여부**

국가 또는 지방자치단체 소유의 문화복지센터, 문예회관, 여성회관 등 주민편익시설의 일부인 대강당, 소강당, 전시실 등을 극장, 음악당 및 기타 실연극을 공연하는 공연장으로 계속·반복적으로 대여하고 사용료를 받는 경우는 부가가치세가 과세되는 것이나, 이에 해당하는지 여부는 구체적인 공연장의 구조, 인·허가 사항, 운영형태 등을 종합하여 사실판단 할 사항임(재정경제부 부가가치세제과-186, 2007.3.22.)

**자) 국·공립학교의 구내매점 사용료 과세 여부**

국·공립학교 소유의 구내매점을 타인에게 임대하고 사용료를 받는 경우에는 부동산임대업에 해당되어 「부가가치세법 시행령」 제38조 제3호의 규정에 의하여 부가가치세가 과세되는 것임(재정경제부 부가가치세제과-186, 2007.3.22.)

**차) 경기장 시설물에 광고물을 부착하게 하고 받는 대가**

지방자치단체가 일반대중이 경기를 관람할 수 있는 경기장 시설물에 광고물을 부착할 수 있는 면적을 다른 사업자가 사용하도록 하고 그 대가를 받는 경우 부동산임대업에 해당하는 것임(법규과-3966, 2008.9.22.)

**카) 공연시설을 일시 대여하고 대가를 받는 경우 과세 여부**

「공연법」 제9조에 따라 공연시설로 등록되어 있는 공연시설을 지방자치단체가 공연시설운영업의 목적에 적합하도록 직접 운영관리하면서 공연이 없는 시간(기간)대에 공연시설을 대여하고 대관료를 받는 경우에는 「부가가치세법」 제12조 제1항 제17호에 따라 부가가치세가 면제되는 것임(법규과-4076, 2008.9.29.)

## 9. 국가·공익단체 등에 무상으로 공급하는 재화용역에 대한 면세

### 가. 면세범위

국가, 지방자치단체, 지방자치단체조합 또는 공익단체에 무상으로 공급하는 재화 또는 용역에 대하여 면세한다.(法 §26①20)

### 나. 공익단체의 범위

공익단체는 주무관청의 허가 또는 인가를 받거나 주무관청에 등록된 단체로서 「상속세 및 증여세법 시행령」 제12조 각호의 1에 규정하는 종교, 학교, 사회복지, 갱생보호, 환경, 예술, 문화, 의료 등의 사업을 하는 단체를 말한다. 그리고 공익사업을 위하여 주무관청의 승인을 얻어 금품을 모집하는 단체(예 : 신문사의 수재의연금품 모금)도 공익단체로 본다.(令 §47)

**관련사례**

**가) 기부채납 후 면세사업에 사용하는 경우**

부가가치세 면세사업을 영위하는 자가 그 면세사업과 관련하여 시설물을 신축하여 기부채납하고 무상사용권을 받아 그 시설물을 자기의 면세사업에 사용하는 경우 기부시설의 공급에 대하여 부가가치가 면제되는 것임(부가-820, 2014.10.6.)

**나) 인·허가 조건 기부채납 시 매입세액 공제 여부**

사업자가 부가가치세가 과세되는 주택(도시)개발사업을 수행하기 위해 기반시설 등을 신축하여 지방자치단체에 기부채납하는 조건으로 인·허가를 득한 경우, 자기사업과 관련이 있는 것으로 보아 동 시설의 건설과 관련된 매입세액은 부가가치세법 제17조 제1항의 규정에 의하여 자기의 매출세액에서 공제할 수 있는 것임. 다만, 당해 매입세액이 토지의 조성 등을 위한 자본적 지출과 관련된 매입세액에 해당하는 경우에는 같은 법 같은 조 제2항의 규정에 의하여 매출세액에서 공제하지 아니하는 것임.(재부가-534, 2007.7.13.)

## 10. 특정한 재화 · 용역에 대한 면세

우표(수집용 우표는 제외한다), 인지(印紙), 증지(證紙), 복권과 공중전화 및 다음의 담배(수입담배 포함)에 대하여 부가가치세를 면제한다.(法 §26①9·10)

1) 판매가격이 20개비를 기준으로 200원 이하인 것

2) 「담배사업법」에 의한 특수용 담배(군용 담배·보훈용 담배·보세구역 판매용 담배 등) 중 영세율이 적용되는 것을 제외한 것.

**관련사례**

○ **복권 등과 관련된 용역**

면세되는 복권과 승마투표권을 위탁판매하고 받는 수수료에 대하여는 면세하지 아니한다. (통칙 26-0-4)

# 제3절 조세특례제한법에 의한 면세

## 1. 국민주택과 국민주택의 건설용역 면세

국민주택 및 그 주택의 건설용역(리모델링 용역을 포함한다)에 대하여 부가가치세를 면제한다.(조특법 §106①4)

### 가. 국민주택의 범위

국민주택이란 「주택법」 제2조 제1호에 따른 주택으로서, 같은 조 제6호에 따른 국민주택규모, 즉 1호 또는 1세대당 주거전용면적(재정경제부령으로 정하는 다가구주택은 가구당 전용면적을 기준으로 한 면적)이 85㎡(2006.2.9.부터는 「수도권정비계획법」 제2조 제1호의 규정에 의한 수도권을 제외한 도시지역이 아닌 읍 또는 면지역은 100㎡) 이하의 주택을 말한다.
(조특령 §106④1, 조특칙 §20, 주택법 §2)

### 나. 국민주택 건설용역 등 범위

#### 1) 국민주택 건설용역(조특령 §106④2)

「건설산업기본법」·「전기공사업법」·「소방시설공사업법」·「정보통신공사업법」·「주택법」·「하수도법」·「가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률」에 의하여 등록을 한 자가 공급하는 국민주택규모 이하의 주택건설용역을 말한다.
(단, 「소방시설공사업법」에 따른 소방공사감리업은 제외)

#### 2) 국민주택 설계용역(조특령 §106④3)

위 1)의 국민주택의 설계용역으로서 「건축사법」, 「전력기술관리법」, 「소방시설공사업법」, 「기술사법」 및 「엔지니어링 기술진흥법」에 따라 등록 또는 신고를 한 자가 공급하는 것을 말한다.

※ 개정사항(「전력기술관리법」, 「소방시설공사업법」, 「기술사법」 및 「엔지니어링 기술진흥법」에 따라 등록 또는 신고를 한 자가 공급하는 국민주택 설계용역의 면세)은 2009.2.4. 이후 최초로 계약을 체결하여 공급하는 분부터 적용한다

### 3) 국민주택 리모델링 용역(조특령 §106⑤)

면세되는 국민주택 리모델링 용역이란 「주택법」·「도시 및 주거환경정비법」 및 「건축법」에 의하여 리모델링하는 것으로서 다음 어느 하나에 해당하는 용역을 말하며, 해당 리모델링하기 전의 주택 규모가 국민주택에 해당하는 경우(리모델링 후 해당 주택의 규모가 국민주택규모를 초과하는 경우로서 리모델링하기 전의 주택규모의 100분의 130을 초과하는 경우 제외)에 한한다.

* 【리모델링】 건축물의 노후화 억제 또는 기능향상 등을 위하여 대수선 또는 대통령령이 정하는 범위 내에서 증축하는 행위(주택법 §2)

① 「건설산업기본법」·「전기공사업법」·「소방시설공사업법」·「정보통신공사업법」·「주택법」·「하수도법」 및 「가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률」에 의하여 등록을 한 자가 공급하는 것

② 해당 리모델링에 사용되는 설계용역으로서 「건축사법」에 의하여 등록을 한 자가 공급하는 것

**관련사례**

**가) 국민주택 하도급용역 면세 여부**

주택건설용역은 국민주택을 신축하는 자로부터 직접 도급을 받은 경우는 물론 하도급 또는 재하도급을 받아 공급하는 경우를 포함한다.(조특통 106-106…2)

**나) 국민주택 부대시설의 부가가치세 면제**

국민주택에 해당하는 집단주택의 부대설비 및 복리시설을 주택공급과 별도로 공급하는 경우에는 면세하지 아니하나, 그 설비시설을 주택의 공급에 부수하여 공급하고 그 대가를 주택의 분양가격에 포함하여 받는 경우에는 동 부가가치세를 면제한다.
(조특통 106-0…1)

**다) 건설 중인 국민주택의 부가가치세 면제**

사업자가 건설 중에 있는 국민주택을 양도하는 경우에는 면세사업에 관련된 재화의 공급으로서 부가가치세를 면제한다.(조특통 106-0…2)

**라) 모델하우스 건설용역에 대한 면세 여부**

건설산업기본법에 의하여 등록한 사업자가 조세감면규제법 제74조 제1항(현행 조세특례제한법 제106조 제1항)에서 규정하는 국민주택의 건설용역을 제공함에 있어서 동 국민주택건설용역에 부수하여 모델하우스의 건설용역을 제공하는 경우에는 동 모델하우스 건설용역은 부가가치세가 면제되는 것이나 동 사업자가 모델하우스 건설용역만을 제공하는 경우에는 부가가치세가 과세되는 것임(부가 22601-1477, 1989.10.14.)

**마) 승강기 제조업자가 자기가 제작한 승강기를 국민주택에 설치하는 경우 부가가치세 면제 여부**

승강기(엘리베이터)를 제조·판매하는 사업자가 「건설산업기본법」에 따라 전문건설업(승강기 설치공사업)으로 등록한 후 건설용역을 전문으로 제공하는 독립된 사업부서와 종업원을 두고 국민주택건설공사의 엘리베이터 설치공사를 수주하여 자기의 제조장에서 제작한 엘리베이터를 해당 부서의 책임 하에 국민주택에 설치·시공하는 경우에는 「조세특례제한법」 제106조 제1항 제4호에 따라 부가가치세가 면제되는 것임. 다만, 부가가치세가 과세되는 사업과 관련하여 생산한 재화인 승강기를 부가가치세가 면제되는 용역을 공급하는 사업을 위하여 사용하는 경우에는 「부가가치세법」 제6조 제2항과 같은 법 시행령 제15조 제1항 제1호에 따라 재화의 공급(면세전용)에 해당하여 부가가치세가 과세되는 것임(법규부가-442, 2012.11.20.)

**바) 자기의 공장에서 제작한 창호를 아파트 건설현장에 설치하는 경우 사업의 구분**

하나의 사업장에서 건설업과 제조업을 겸영하는 신청인이 공사를 전문적으로 하는 독립된 사업부서와 해당자격을 보유한 종업원을 두고 「건설산업기본법」에 따라 금속구조물·창호공사업 등록을 한 후 발주자 또는 원청회사로부터 동 건설공사용역을 하도급받아 자기의 사업장에서 제작한 창호를 해당 사업부서의 책임 하에 국민주택에 설치·시공하는 경우에는 「조세특례제한법」 제106조 제1항 제4호에 따라 부가가치세가 면제되는 국민주택의 건설용역에 해당하는 것임(법규부가 2009-447, 2010.1.13.)

**사) 국민주택건설을 위한 기존건물 철거시 발생한 건설폐기물 처리용역**

건설산업기본법에 의하여 등록을 한 자가 일괄계약에 의하여 국민주택건설을 위한 기존건물 등의 철거용역과 건설폐기물 수집·운반 및 처리용역을 함께 공급하는 귀 질의의 경우, 국민주택 건설을 위한 철거용역에 대하여는 조세특례제한법 제106조 제1항 제4호의 규정에 의하여 부가가치세가 면세되는 것이나 건설폐기물의 수집·운반 및 처리용역에 대하여는 부가가치세가 과세되는 것임(재소비 46015-42, 2001.2.22.)

**아) 국민주택규모의 오피스텔을 주거용으로 분양하는 경우 면세 여부**

주거용으로 사용이 가능한 오피스텔을 신축하여 분양하는 경우에 있어 1호당 전용면적이 85㎡ 이하인 경우에도 해당 건물의 공급에 대하여는 조세특례제한법 제106조 제1항 제4호의 규정에 의하여 부가가치세가 면제되는 국민주택의 공급에 해당하지 아니하는 것임(서삼 46015-10928, 2003.6.10.)

**차) 업무시설로 신축하여 주택으로 임대 시 동 건물의 건설용역 면세 여부**

건축법상 용도가 주택이 아닌 업무시설로 건축허가를 받아 건물을 신축 준공한 후 주거가 가능한 시설로 개조·변경하여 주택임대업에 사용하는 경우에는 동 임대건물의 국민주택규모 여부에 관계없이 당해 건물의 건설용역은 「조세특례제한법」 제106조 제1항 제4호에서 규정하는 "부가가치세가 면제되는 국민주택 건설용역"에 해당하지 아니하며 당해 건물을 동 주택임대사업에 사용하다가 양도하는 경우에는 부가가치세가 면제되는 용역의 공급에 필수적으로 부수되는 재화의 공급으로서 「부가가치세법」 제12조 제3항에 따라 부가가치세가 면제되는 것임(법규부가 2008-11, 2008.11.10.)

**카) 국민주택 건설 사업시행자로 지정되기 전에 공급받은 설계용역의 면세 여부**

「건축사법」에 의하여 등록을 한 자가 주무관청이 발주하는 민간투자시설사업에 참여하는 사업자에게 사업시행자 지정(실시협약 체결) 전 사업추진 일정에 따라 국민주택의 계획(기본)설계 용역을 제공하는 경우 「조세특례제한법」 제106조 제1항 제4호 및 같은 법 시행령 제106조 제4항 제3호에 따라 부가가치세를 면제하는 것임(부가가치세과-1905, 2009.12.31.)

## 2. 공동주택·노인복지주택 관리 및 경비·청소용역

### 가. 공동주택

#### 1) 국민주택

「공동주택관리법」 제2조 제1항 제10호에 따른 관리주체(자치관리기구의 대표자인 공동주택의 관리사무소장은 제외, 이하 '관리주체'라 한다), 「경비업법」 제4조 제1항에 따라 경비업의 허가를 받은 법인(이하 '경비업자'라 한다) 또는 「공중위생관리법」 제3조 제1항에 따라 건물위생관리용역업의 신고를 한 자(이하 '청소업자'라 한다)가 「주택법」 제2조 제3호에 따른 공동주택 중 국민주택에 공급하는 대통령령으로 정하는 일반관리용역, 경비용역, 청소용역에 대하여 부가가치세를 면제한다.(조특법 §106① 4의3)

2) 국민주택 외의 주택

관리주체, 경비업자, 청소업자가 「주택법」 제2조 제3호에 따른 공동주택 중 국민주택을 제외한 주택으로서 다음 각 목의 주택에 공급하는 대통령령으로 정하는 일반관리용역, 경비용역, 청소용역을 2028년 12월 31일까지 공급한 것에 대하여 부가가치세를 면제한다.(조특법 §106① 4의2)

① 수도권을 제외한 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제6조 제1호에 따른 도시지역이 아닌 읍 또는 면 지역의 주택

② ① 외의 주택으로서 1호(戶) 또는 1세대당 주거전용면적이 135제곱미터 이하인 주택

## 나. 노인복지주택

「노인복지법」 제32조 제1항 제3호에 따른 노인복지주택(이하 "노인복지주택"이라 한다)의 관리·운영자, 경비업자 및 청소업자가 「주택법」에 따른 국민주택 규모 이하의 노인복지주택에 공급하는 대통령령으로 정하는 일반관리용역·경비용역 및 청소용역에 대하여 부가가치세를 면제한다.(조특법 §106① 4의4)

## 다. 공동주택 및 노인복지주택의 부가가치세 면제 범위(조특령 §106⑥)

부가가치세가 면제되는 공동주택과 노인복지주택의 일반관리용역, 경비용역, 청소용역이란 다음 각 호에 해당하는 용역을 말한다.

1) 관리주체 또는 노인복지주택의 관리·운영자가 각각 공동주택 또는 노인복지주택에 공급하는 경비, 청소용역과 다음 비용을 받고 제공하는 일반관리용역

가) 「공동주택관리법 시행령」 제23조의 규정을 적용받는 공동주택*

* 의무관리대상 공동주택 : ① 300세대 이상 ② 150세대 이상으로서 승강기가 설치 ③ 150세대 이상으로서 중앙집중식 난방방식(지역난방방식 포함) ④ 「건축법」제11조에 따른 건축허가를 받아 주택 외의 시설과 주택을 동일건축물로 건축한 건축물로서 주택이 150세대 이상인 건축물

: 「공동주택관리법 시행령」에 따른 일반관리비
(그 관리비에 같은 법 시행령 별표2 제2호부터 제10호까지에 따른 관리비 및 이와 유사한 비용이 포함되어 있는 경우 이를 제외)

나) 「공동주택관리법 시행령」 제23조의 규정을 적용받지 아니하는 공동주택 및 노인복지주택 : 위 가)에 따른 일반관리비에 상당하는 비용

2) 경비업자 또는 청소업자가 공동주택 또는 노인복지주택에 공급하거나 관리주체 또는 노인복지주택의 관리·운영자의 위탁을 받아 공동주택 또는 노인복지주택에 공급하는 경비용역 또는 청소용역

**관련사례**

**가) 군인아파트에 공급하는 일반관리용역의 면세 여부**

「조세특례제한법」 제106조 제1항 제4의2호의 규정을 적용함에 있어 군인 및 그 가족의 주거를 위한 군관사가 군사시설 관계법령에서 군사시설의 범위로 규정됨에 따라 건축법상 용도가 「건축법 시행령」 별표1 제23호 다목의 군사시설로 구분된 경우로서 실제 구조 및 주거형태 등이 「주택법」 제2조 제2호의 규정에 의한 공동주택에 해당하는 경우, 당해 군관사에 제공하는 일반관리용역에 대하여는 부가가치세를 면제하는 것임 (법규과-724, 2008.2.21.)

**나) 공동주택 건설현장의 준공청소용역이 부가가치세 면제대상인지 여부**

「건설산업기본법」에 따라 등록한 건설업체가 발주자(甲공사)로부터 국민주택규모의 아파트를 도급받아 시공하면서 준공검사를 위하여 「공중위생관리법」 제3조 제1항에 따라 위생관리용역업으로 신고를 한 사업자로부터 청소용역을 제공받는 경우 당해 용역은 「조세특례제한법」 제106조 제1항 제4호의3에 따라 부가가치세가 면제되는 청소용역에 해당하지 아니하는 것임 (법규부가 2009-281, 2009.8.3.)

## 3. 도서지방 자가발전용 석유류의 면세

「전기사업법」 제2조에 따른 전기사업자가 전기를 공급할 수 없거나 상당한 기간 전기공급이 곤란한 도서(島嶼)로서 기후에너지환경부장관(위임받은 기관을 포함)이 증명하는 도서지방의 자가발전에 사용할 목적으로 수산업협동조합중앙회에 직접 공급하는 석유류에 대하여 부가가치세를 면제한다. 다만, 2026년 12월 31일까지 공급한 것에만 면세한다.(조특법 §106①1)

## 4. 공장 등 및 학교 구내식당, 위탁급식업자가 공급하는 음식용역의 면세

다음 중 어느 하나에 해당하는 음식용역(식사류로 한정)은 2026년 12월 31일까지 공급한 것에 대해 부가가치세를 면제한다.(조특법 §106①2)

1) 공장, 광산, 건설사업현장 및 「여객자동차 운수사업법」에 따른 노선 여객자동차 운송사업장의 경영자가 그 종업원의 복리후생을 목적으로 해당 사업장의 구내에서 식당을 직접 경영하여 공급하는 음식용역

2) 「여객자동차 운수사업법」 제11조에 따른 공동운수협정을 체결한 노선 여객자동차운송사업자로 구성된 조합이 그 사업자의 종업원에게 제공하기 위하여 아래의 요건을 모두 충족하는 위탁 계약을 통해 공급받는 음식용역

① 음식용역을 공급하는 사업자(수탁사업자)와 공동운수협정을 체결한 노선 여객운수사업자(운수사업자)로 구성된 조합 또는 운수사업자(각 조합과 운수사업자의 임원 및 사용인 포함)는 국세기본법 제2조 제20호에 따른 특수관계인이 아닐 것

② 수탁사업자는 조합에 소속된 운수사업자의 종업원에게만 음식용역을 제공

3) 「초·중등교육법」 및 「고등교육법」에 따른 학교*의 경영자가 학생의 복리후생을 목적으로 학교 구내에서 식당을 직접 경영하여 공급하는 음식용역

* 초등학교, 공민학교, 중학교, 고등공민학교, 고등학교, 고등기술학교, 특수학교 외 각종학교, 대학, 산업대학, 교육대학, 전문대학, 방송대학, 통신대학, 방송통신대학 및 사이버대학, 기술대학 외 각종학교

4) 「학교급식법」 제4조 각 호의 어느 하나에 해당하는 학교*의 장의 위탁을 받은 학교급식공급업자가 위탁급식의 방법으로 해당 학교에 직접 공급하는 음식용역

* 초등학교, 공민학교, 중학교, 고등공민학교, 고등학교, 고등기술학교, 특수학교, 근로청소년을 위한 특별학급 및 산업체부설 중·고등학교, 그 밖에 교육감이 필요하다고 인정하는 학교

**관련사례**

### 가) 경영자 및 사업장 등의 구내의 범위

법 제106조 제1항 제2호에서 '경영자'란 공장 등 사업장과 각급 학교의 경영자들이 비용을 공동으로 부담하여 하나의 구내식당을 직접 경영하거나 종업원 단체 또는 학생단체가 직접 경영하는 경우의 해당 사업자를 포함하며, '사업장 등의 구내'란 사업장 등과 떨어져 있더라도 해당 사업과 관련되는 기숙사·하치장 등 시설의 구내를 포함하는 것으로 한다 (조특통 106-0…4)

### 나) 구내식당 운영에 관련된 매입세액의 공제 여부

공장·광산·건설사업현장 및 자동차운송사업법(현행 여객자동차운수사업법)에 의한 자동차운송사업 중 노선여객자동차운송자의 사업장과 교육법 제81조(현행 초·중등교육법

제2조 및 고등교육법 제2조)의 규정에 의한 각급 학교의 경영자가 그 종업원 또는 학생의 복리후생을 목적으로 당해 사업장 등의 구내에서 식당을 직접 경영하여 무상 또는 유상으로 공급하는 음식용역에 관련하여 발생하는 매입세액은 매출세액에서 공제되지 아니함. 다만, 부가가치세 과세사업자로서 무상으로 공급하는 음식용역이 부가가치세법 제7조 제2항 및 동법시행령 제19조 규정에 의한 자가공급에 해당될 경우에는 당해 음식용역에 관련하여 발생된 매입세액은 매출세액에서 공제하는 것임(소비 22601-54, 1985.1.15.)

**다) 공장식당에서 공급하는 음식용역의 면세적용 범위**

공장 경영자가 그 종업원의 복리후생을 목적으로 당해 공장 구내에서 식당을 직접 경영하여 공급하는 음식용역(식사류에 한함)은 조세감면규제법 제100조 제1항 제5호(현행 조세특례제한법 제106조 제1항 제2호)의 규정에 의하여 부가가치세가 면제되는 것으로, 이 경우 종업원이 육체노동 근무자인지 여부에 관계없이 당해 공장 구내에서 제공되는 음식용역에 대하여 부가가치세가 면제되는 것이며, 사업자의 공장·본사·직매장 등이 각각 별개의 사업장으로 되어 있는 경우에는 공장 구내식당에서 제공되는 음식용역에 대하여만 부가가치세가 면제되는 것임(부가 46015-1199, 1994.6.16.)

**라) 학교급식 중 교직원에 대한 면세 여부**

학교급식법 제4조 각호의 1에 해당하는 학교장의 위탁을 받은 학교급식공급자가 동법 제10조의 규정에 의한 위탁급식의 방법으로 당해 학교에 직접 공급하는 음식용역(식사류에 한함)은 조세특례제한법 제106조 제1항 제2호의 규정에 의하여 부가가치세가 면제되나, 학생을 대상으로 공급하는 식사류에 한정한다.(부가 46015-2764, 1999.9.9.)

**마) 사립학교에서 구내식당에서 제공하는 음식용역에 대한 면세 범위**

「사립학교법」 제2조의 규정에 따른 사립학교에서 구내식당을 직접 경영하거나 또는 위탁경영하는 경우 학생을 대상으로 공급하는 음식용역에 한하여 부가가치세가 면제되고, 교직원 및 선생님에게 공급하는 음식용역은 「조세특례제한법」 제106조 제1항 제2호의 규정에 따라 부가가치세가 과세되는 것임(기획재정부 부가가치세제과-689, 2009.10.14.)

## 5. 농·어업 경영 및 농·어업 작업 대행용역의 면세

「농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률」에 따라 설립된 영농조합법인 및 농업회사법인이 공급하는 농업경영 및 농작업의 대행용역과 같은 법에 따라 설립된 영어조합법인 및 어업회사법인이 공급하는 어업경영 및 어작업의 대행용역에 대하여 부가가치세를 면제한다. 다만, 2026년 12월 31일까지 공급하는 것에만 면세한다. (조특법 §106①3, 조특령 §106③)

* 어업회사법인 면제 대상 추가: '17.2.7. 이후 공급하는 분부터 적용

## 6. 영구 임대주택 난방용역의 면세

「공공주택 특별법」 제50조의2 제1항에 따라 영구적인 임대를 목적으로 건설한 임대주택에 공급하는 난방용역에 대해 2026년 12월 31일까지 공급한 것에만 부가가치세를 면세한다.(조특법 §106①4의5)

## 7. 온실가스 배출권 등에 대한 면세

「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」 제2조 제3호의 배출권과 같은 법 제29조 제1항에 따른 외부사업 온실가스 감축량 및 같은 조 제3항에 따른 상쇄배출권에 대해 2028년 12월 31일까지 공급한 것에만 부가가치세를 면세한다. (조특법 §106①5)

## 8. 정부업무대행단체가 고유목적사업상 공급하는 재화·용역

### 가. 적용대상

별정우체국 등 아래 "나"에 열거된 정부업무를 대행하는 단체가 그 고유의 목적사업으로서 재정경제부령이 정하는 사업(별표 10)을 위하여 공급하는 재화 또는 용역은 면세한다. 다만, 아래에 어느 하나에 해당하는 사업은 면세되지 않고, 주차장운영 및 자동차견인업은 부가령 §45.1(실비로 대가를 받는 경우 면세)의 규정에 불구하고 부가가치세를 과세한다.(조특법 §106①6, 조특령 §106⑦⑧)

① 소매업·음식점업·숙박업·욕탕업 및 예식장업

② 부가가치세법 시행령 제3조 제2항에 규정된 사업(부동산매매업)

③ 부동산임대업 ④ 골프장·스키장 및 기타 운동시설 운영업

⑤ 수상오락서비스업 ⑥ 유원지·테마파크운영업 ⑦ 주차장운영및자동차견인업

## 나. 정부업무대행단체 및 면세 사업 범위

■ 조세특례제한법 시행규칙 [별표 10] <개정 2024. 3. 22.>

**정부업무대행단체의 면세사업**(제48조제2항 관련)

| 단 체 명 | 면 세 사 업 |
|---|---|
| 1. 「별정우체국법」에 따른 별정우체국 | 「별정우체국법」에 따른 체신업무. 다만, 「부가가치세법 시행령」 제46조제1호에 따른 용역을 제공하는 업무를 제외한다. |
| 2. 「우체국창구업무의 위탁에 관한 법률」에 따라 우체국창구업무를 위탁받은 자 | 「우체국창구업무의 위탁에 관한 법률」에 따라 과학기술정보통신부장관으로부터 위탁받은 우체국창구업무. 다만, 「부가가치세법 시행령」 제46조제1호에 따른 용역을 제공하는 업무를 제외한다. |
| 3.「한국농어촌공사 및 농지관리기금법」에 따른 한국농어촌공사 | 「한국농어촌공사 및 농지관리기금법」 제10조에 따른 사업. 다만, 농업기반시설의 임대사업, 지하수자원 개발사업, 저수지와 그 주변 준설사업 및 「폐기물관리법」 제30조제1항에 따른 폐기물처리시설 검사업무, 신재생에너지사업은 제외한다. |
| 4. <삭제> | |
| 5. 「농업협동조합법」에 따른 조합·조합공동사업법인 및 중앙회(같은 법에 따라 설립된 농협경제지주회사 및 그 자회사를 포함한다) | 「농업협동조합법」 제57조(제1항제2호마목 및 자목을 제외한다)·제106조(제2호마목을 제외한다)·제111조·제112조의8 및 제134조(제1항제1호카목을 제외한다)에 따른 사업. 다만, 식품가공사업(「식품위생법 시행령」에 따른 식품제조·가공업 및 식품첨가물제조업을 말한다), 인삼제조업(백삼제조업을 제외한다), 인삼·홍삼제품제조업, 사료제조사업, 사료포장재사업, 도축업(「농수산물유통 및 가격안정에 관한 법률」에 따른 수탁판매를 위한 도축업을 제외한다), 농업용자재제조업(농업용필름·골판지포장상자·폴리프로필렌포대·종이포대 제조업을 말한다), 도매업(농산물수탁판매업 및 그 부수업무를 제외한다) 및 상품권 발행 |

| | |
|---|---|
| | 사업, 보관사업(「농업·농촌 및 식품산업 기본법」에 따른 농업인과 「농업협동조합법」에 따른 조합·중앙회·조합원·준조합원에게 제공하는 보관사업, 「농수산물유통 및 가격안정에 관한 법률」 제13조제4항에 따라 농림축산식품부장관의 위탁을 받아 수행하는 농수산물비축사업 및 같은 법 제2조제9호에 따른 중도매인에게 제공하는 보관사업은 제외한다), 보호예수 업무와 「부가가치세법 시행령」 제40조제4항제1호부터 제5호까지에 따른 용역을 제공하는 사업은 제외한다. |
| 6. 「수산업협동조합법」에 따른 수산업협동조합·중앙회, 조합공동사업법인 및 어촌계 | 「수산업협동조합법」 제60조(제1항제1호 자목을 제외한다)·제107조(제1항제1호 자목을 제외한다)·제112조·제113조의8·제138조 및 같은 법 시행령 제7조에 따른 사업. 다만, 보관사업(「수산업협동조합법」에 따른 어업인·조합·조합공동사업법인·중앙회·조합원·준조합원에게 제공하는 보관사업, 「농수산물유통 및 가격안정에 관한 법률」 제13조제4항에 따라 해양수산부장관의 위탁을 받아 수행하는 농수산물비축사업 및 같은 법 제2조제9호에 따른 중도매인에게 제공하는 보관사업은 제외한다), 보호예수 업무와 「부가가치세법 시행령」 제40조제4항제1호부터 제5호까지의 규정에 따른 용역을 제공하는 사업은 제외한다. |
| 7. 「엽연초생산협동조합법」에 의한 엽연초생산협동조합 및 중앙회 | 「엽연초생산협동조합법」 제14조 및 제32조에 규정된 사업 |
| 8. <삭제> | |
| 9. 「인삼산업법」에 의한 백삼 및 태극삼의 지정검사기관 | 「인삼산업법」에 의한 백삼 및 태극삼의 검사업무 및 그 부대사업 |
| 10. 「한국토지주택공사법」에 따른 한국토지주택공사 | 「한국토지주택공사법」 제8조제1항제2호라목에 따른 매립사업 중 국가 또는 |

| | |
|---|---|
| | 지방자치단체에 공급하는 매립사업 |
| 11. 「한국도로공사법」에 의한 한국도로공사 | 「한국도로공사법」 제12조제1호부터 제13호까지에 따른 사업. 다만, 국가나 지방자치단체 외의 자와 위수탁계약을 맺어 수탁받은 사업은 제외한다. |
| 12. 「한국산업인력공단법」에 의한 한국산업인력공단 | 「한국산업인력공단법」 제6조에 규정된 사업 |
| 13. 삭제 <2010.4.20> | |
| 14. 「한국조폐공사법」에 따른 한국조폐공사 | 「한국조폐공사법」 제11조에 규정된 사업. 다만, 특수압인물(메달류·유통주화세트 및 게임용 코인에 한한다)의 제조·판매업과 그 밖의 부대업무를 제외한다. |
| 15. 「산림조합법」에 따른 조합·중앙회 및 산림계 | 「산림조합법」 제46조(제1항제2호 마목을 제외한다) 및 제108조에 따른 사업과 산림계가 영위하는 사업. 다만 인삼제조업(백삼제조업을 제외한다) 및 인삼·홍삼제품제조업, 산림도로시공업, 휴양림조성업, 삼림욕장·수목원의 조성·관리사업, 보관사업(「산림조합법」에 따른 임업인·조합·중앙회·조합원·준조합원에게 제공하는 보관사업은 제외한다), 법 제106조제1항제12호에 해당하지 아니하는 목재펠릿을 공급하는 사업, 보호예수 업무와 「부가가치세법 시행령」 제40조제4항제1호부터 제5호까지의 규정에 따른 용역을 제공하는 사업은 제외한다. |
| 16. 내지 18. <삭제> | |
| 19. 삭제 <2010.4.20> | |
| 20. 「농수산물유통 및 가격안정에 관한 법률」에 따라 농수산물도매시장의 개설자로부터 지정을 받은 도매시장법인, 시장도매인, 비상장품목 취급 중도매인 및 대금정산조직 | 「농수산물유통 및 가격안정에 관한 법률」에 따른 수탁판매업 및 그 부수업무(중개업무를 제외한다), 대금정산조직의 출하·판매대금 정산 용역 |
| 21. 「지방공기업법」에 의하여 농수산물도매시장사업을 수행하기 | 「지방공기업법」에 의한 도매시장관리 |

| | |
|---|---|
| 위하여 지방자치단체가 설립한 지방공사 및 지방공단 | 사업 및 그 부대사업(「지방공기업법」 제78조 및 제78조의2 규정에 따른 행정자치부장관의 경영개선 명령에 따라 지방공단이 지방공사로 합병되어 지방공단 업무가 지방공사로 이전 되는 경우 기존 지방공단의 면세사업 포함) |
| 22. 「지방공기업법」 제76조의 규정에 의하여 설립된 지방공단 | 「지방공기업법」 제71조제1항 및 제76조제2항의 규정에 의하여 국가 또는 지방자치단체의 사업을 대행하는 경우 그 사업 |
| 22의2. 다음 각 목의 요건을 모두 갖춘 「지방공기업법」 제49조에 따라 설립된 지방공사<br>가. 시·군 또는 자치구인 지방자치단체가 설립하였을 것<br>나. 제21호에 따른 지방공사를 제외할 경우 해당 지방자치단체가 설립한 유일한 지방공사일 것<br>다. 해당 지방자치단체에 제22호에 따른 지방공단이 없을 것 | 「지방공기업법」 제71조 제1항 및 제76조 제2항의 규정에 의하여 국가 또는 지방자치단체의 사업을 대행하는 경우 그 사업 |
| 23. 「한국농수산식품유통공사법」에 따른 한국농수산식품유통공사 | 「농수산물유통 및 가격안정에 관한 법률」에 따라 농림축산식품부장관의 위탁을 받아 수행하는 농수산물비축사업·유통조성사업 및 화훼류 수탁판매사업 |
| 24. 「한국해양교통안전공단법」에 따른 한국해양교통안전공단 | 「한국해양교통안전공단법」 제9조제12호에 규정된 「해운법」에 따른 여객선의 안전운항관리업무 |
| 25. 삭제 <2010.4.20> | |
| 26. 삭제 <2010.4.20> | |
| 27. 「전파법」에 따른 한국방송통신전파진흥원 | 「방송법 시행령」 제68조제2항, 「전파법 시행령」 제123조제3항 및 「국가기 |

| | |
|---|---|
| | 술자격법 시행령」 제29조제3항에 따라 정부로부터 위탁을 받아 수행하는 업무 |
| 28. 「한국산업안전보건공단법」에 따른 한국산업안전보건공단 | 「산업안전보건법 시행령」 제116조에 따라 정부로부터 위탁을 받아 수행하는 업무 |
| 29. 내지 31. <삭제> | |
| 32. 「집행관법」에 의하여 집행관 사무를 수행하는 자 | 「집행관법」 제2조의 규정에 의한 사무 |
| 33. 「공증인법」에 의하여 공증인의 사무를 수행하는 자 | 「공증인법」 제2조의 규정에 의한 공증인의 사무(「변호사법」 제49조 및 같은 법 제58조의30에 따라 법무법인 등이 행하는 「공증인법」에 의한 공증인의 사무에 속하는 업무를 포함한다) |
| 34. <삭제> | |
| 35. 삭제 <2009.4.7> | |
| 36. 「상공회의소법」에 따른 대한상공회의소, 「한국원자력안전기술원법」에 따른 한국원자력안전기술원, 「영화 및 비디오물의 진흥에 관한 법률」에 따른 영화진흥위원회, 「문화산업진흥 기본법」에 따른 한국콘텐츠진흥원 및 「광산피해의 방지 및 복구에 관한 법률」에 따른 한국광해관리공단 | 「국가기술자격법 시행령」 제29조제3항에 따라 정부로부터 위탁을 받아 수행하는 업무 |
| 37. 「한국수자원공사법」에 의한 한국수자원공사 | 「한국수자원공사법」 제9조제1항제7호에 따라 공유수면의 매립용역을 국가 또는 지방자치단체에 공급하는 사업과 같은 법 제9조제1항제12호 및 「수도법」 제23조제1항에 따라 국가 또는 지방자 |

| | |
|---|---|
| | 치단체의 위탁을 받아 수행하는 노후 지방상수도의 개량·관리·정비사업 및 「수도법 시행령」 제67조제5항에 따라 국가의 위탁을 받아 수행하는 사업 |
| 38. 삭제 <2010.4.20> | |
| 39. 「항만공사법」 제4조제2항의 규정에 의하여 설립된 항만공사 | 「항만공사법 시행령」 제13조제1항제1호 나목에 의한 화물료 징수업무 |
| 40. 「사회기반시설에 대한 민간투자법」 제2조제10호의 규정에 의한 공공부문 중 도로의 건설이나 운영에 전문성을 보유한 법인과 장기적 투자자금을 제공하는 재무적 투자자가 각각 100분의 40 이상을 공동으로 출자하여 설립된 동법 제2조제7호의 규정에 의한 사업시행자 | 「사회기반시설에 대한 민간투자법」 제2조제1호 가목의 규정에 의한 도로 및 도로부속물의 운영 및 유지관리사업 |
| 41. 「중소기업협동조합법」에 따른 중소기업중앙회 | 「외국인근로자의 고용 등에 관한 법률 시행령」 제31조제3항에 따라 정부로부터 위탁받아 수행하는 업무 및 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령」 제27조제1항제2호에 따라 정부로부터 위탁받아 수행하는 업무 |
| 42. 삭제 <2012.2.28> | |
| 43. 「국세징수법」 제12조제1항제3호 각 목 외의 부분에 따른 국세납부대행기관 | 「국세징수법 시행령」 제9조제5항에 따른 국세납부대행사업 |
| 44. 「국제경기대회 지원법」에 따라 설립된 조직위원회로서 재정경제부장관이 효율적인 준비와 운영을 위하여 필요하다고 인정하여 고시하는 조직위원회 | 각 조직위원회의 목적을 달성하기 위한 사업 |
| 45. 삭제 <2018. 3. 21.> | |
| 46. 「건설산업기본법」 제50조에 따라 설립된 건설업자단체인 대한건설협회 | 「외국인근로자의 고용 등에 관한 법률 시행령」 제31조제3항에 따라 정부로부터 위탁받아 수행하는 업무 |
| 47. 「한국환경공단법」에 따른 한국환경공단 | 「한국환경공단법」 제17조에 따른 사업 중 국가 또는 지방자치단체의 업무를 대 |

| | |
|---|---|
| | 행하거나 그 위탁을 받아 수행하는 사업. 다만, 시험·분석·검사·진단사업, 폐비닐처리사업, 압수폐기물자원화사업 및 슬레이트 처리사업은 제외한다. |
| 48. 「도로교통법」 제120조에 따른 도로교통공단 | 「도로교통법 」 제123조제11호·제12호 및 제147조제5항·제6항에 따른 사업 |
| 49. 「지방재정법 시행령」 제103조의2제3호에 해당하는 자 | 「지방재정법 시행령」 제103조의2에 따라 수행하는 세입금통합수납처리시스템의 구축·운영사업 |
| 50. 삭제 <2013.2.23> | |
| 51. 삭제 <2014.3.14> | |
| 52. 「2018 평창 동계올림픽대회 및 장애인동계올림픽대회 지원 등에 관한 특별법」제5조에 따른 2018 평창 동계올림픽대회 및 장애인동계올림픽대회 조직위원회 | 2018 평창 동계올림픽대회 및 장애인동계올림픽대회 조직위원회의 목적을 달성하기 위한 사업 |
| 53. 「포뮬러원 국제자동차경주대회 지원법」제4조에 따른 포뮬러원국제자동차경주대회조직위원회 | 포뮬러원국제자동차경주대회조직위원회의 목적을 달성하기 위한 사업 |
| 54. 「2015세계물포럼 지원 특별법」 제3조에 따른 2015세계물포럼조직위원회 | 2015세계물포럼조직위원회의 목적을 달성하기 위한 사업 |
| 55. 「2015경북문경세계군인체육대회 지원법」 제3조에 따른 2015경북문경세계군인체육대회조직위원회 | 2015경북문경세계군인체육대회조직위원회의 목적을 달성하기 위한 사업 |
| 56. 「수입인지에 관한 법률」 제9조제2항에 따라 전자수입인지의 관리와 판매계약의 체결 등에 관한 업무를 위탁받은 전문기관 | 「수입인지에 관한 법률」 제9조제2항에 따라 재정경제부장관으로부터 위탁받은 전자수입인지의 관리와 판매계약의 체결 등에 관한 업무 |
| 57. 「산업재해보상보험법」 제10조에 따른 근로복지공단 | 「고용정책 기본법」 제29조 및 같은 법 |

| | |
|---|---|
| | 시행규칙 제3조의2에 따른 일자리안정자금 사업 중 고용노동부장관으로부터 위탁받아 수행하는 일자리안정자금 사업 |
| 58. 「수산자원관리법」 제55조의2에 따른 한국수산자원공단 | 「수산자원관리법」 제55조의2제3항에 따른 사업 중 국가 또는 지방자치단체의 업무를 대행하거나 그 위탁을 받아 수행하는 사업. 다만, 「수산업법」 제45조제3항에 따른 연구어업 및 교습어업은 제외한다. |
| 59. 「어촌·어항법」 제57조에 따른 한국어촌어항공단 | 「어촌·어항법」 제58조제1항에 따른 사업 중 국가 또는 지방자치단체의 업무를 대행하거나 그 위탁을 받아 수행하는 사업. 다만, 어항구역의 준설사업, 「수산업법」 제45조제3항에 따른 연구어업 및 교습어업은 제외한다. |
| 60. 「중소기업진흥에 관한 법률 시행령」 제71조제1항에 따른 중소기업유통센터 | 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령」 제27조제1항제2호에 따라 정부로부터 위탁받아 수행하는 업무 |
| 61. 「해양환경관리법」 제96조에 따른 해양환경공단 | 「해양환경관리법」 제97조제1항 각 호의 사업 중 국가 또는 지방자치단체의 업무를 대행하거나 그 위탁을 받아 수행하는 사업. 다만, 오염물질 수거·처리 사업, 성능시험 및 폐기물 측정 업무, 해양오염영향조사 및 해역이용영향평가서 작성 대행 업무는 제외한다. |
| 62. 「교통약자의 이동편의 증진법」 제16조제11항에 따라 같은 조 제2항에 따른 이동지원센터 및 같은 조 제3항에 따른 광역이동지원센터의 운영을 위탁받은 기관 또는 단체 | 「교통약자의 이동편의 증진법」 제16조제2항에 따른 이동지원센터 및 같은 조 제3항에 따른 광역이동지원센터의 운영 업무 |

**관련사례**

○ **지방공단이 재단법인에 제공하는 시설물관리 대행용역의 면세 여부**

「지방공기업법」 제76조에 따라 설립된 지방공단이 문화공원의 운영주체인 자치단체 및 재단법인과 위·수탁계약을 체결하여 공원 내 시설물의 안전점검·유지관리·경비 및 청소 등의 관리업무를 대행하고 그 대가를 자치단체로부터 60%, 재단법인으로부터 40%씩 지급받는 경우 자치단체에 제공하는 업무대행용역은 「조세특례제한법」 제106조 제1항 제6호 및 같은 법 시행규칙【별표 10】 제22호에 따라 부가가치세를 면제하는 것이나, 재단법인에 제공하는 업무대행용역은 국가 또는 지방자치단체의 사업을 대행하는 것이 아니므로 부가가치세를 면제하지 아니하는 것임(법규부가 2009-364, 2009.11.13.)

## 9. 철도시설공단이 국가에 공급하는 철도시설

「국가철도공단법」에 따른 국가철도공단이 「철도산업발전기본법」에 따른 철도시설을 국가에 귀속시키고 같은 법에 따라 철도시설관리권을 설정받는 방식으로 국가에 공급하는 철도시설에 대하여 부가가치세를 면제한다.(조특법 §106①7)

## 10. 면세사업에 사용할 목적의 기부채납

「사회기반시설에 대한 민간투자법」에 따른 사업시행자가 부가가치세가 면제되는 사업을 할 목적으로 같은 법 제4조 제1호부터 제3호까지의 규정에 따른 방식으로 국가 또는 지방자치단체에 공급하는 같은 법에 따른 사회기반시설 또는 사회기반시설의 건설용역은 부가가치세를 면제한다.(조특법 §106①7의2, 2020.12.19. 신설)

## 11. 학교 기숙사를 이용하여 제공하는 용역

다음 각 목의 법인이 「사회기반시설에 대한 민간투자법」 제4조 제1호(BTO)에 따른 방식을 준용하여 건설한 기숙사에 대하여 국가, 지방자치단체 또는 「고등교육법」에 따른 학교가 제공하는 시설관리운영권 및 그 법인이 그 기숙사를 이용하여 제공하는 용역은 2015년 1월 1일부터 2028년 12월 31일까지 실시협약이 체결된 것에 대해 면세한다.(조특법 §106①8의3, 2019.12.31. 신설)

가. 「한국사학진흥재단법」에 따른 한국사학진흥재단이 설립한 특수 목적 법인

나. 한국사학진흥재단과 학교가 공동으로 설립한 특수 목적 법인

**관련사례**

○ **BTL 방식에 의한 대학기숙사 공급 시 과세 여부**

사업자가 학교법인 소유의 토지 위에 「사회기반시설에 대한 민간투자법」 제4조 제2호의 방식을 준용하여 건설한 학교시설(기숙사)을 준공과 동시에 그 소유권을 학교법인에게 이전하고 그 대가로 현금과 사용수익권을 받는 경우, 당해 거래는 「부가가치세법」 제6조 제1항의 규정에 의한 재화의 공급에 해당하는 것으로서 당해 시설이 이용가능하게 되는 때를 공급시기로 하고, 당해 시설의 시가를 과세표준으로 하는 것임
(법규과-2219, 2008.5.20.)

## 12. 시내버스운송사업용 천연가스버스

「여객자동차 운수사업법」에 따른 시내버스 및 마을버스 운송사업용으로 공급하는 버스로서 천연가스를 연료로 사용하는 것에 대하여 부가가치세를 면제한다. 2023년 12월 31일까지 공급하는 것에만 적용한다.(조특법 §106①9)

## 13. 전기버스

친환경연료를 사용하는 전기버스의 보급을 촉진하기 위하여 다음 요건을 모두 갖춘 전기버스의 공급에 대하여 부가가치세를 면제한다. 2028년 12월 31일까지 공급하는 것에만 적용한다.(조특법 §106①9의2)

1) 「환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률」에 따른 전기자동차 또는 수소전기자동차로서 각 목의 요건을 갖춘 자동차

2) 「여객자동차 운수사업법」에 따른 시내버스, 농어촌버스 및 마을버스 운송사업용으로 공급하는 버스

## 14. 간이과세자에게 공급하는 자동차

「여객자동차 운수사업법」 및 같은 법 시행령에 따른 개인택시운송사업용으로 「부가가치세법」 에 따른 간이과세자에게 공급하는 자동차에 대하여 부가가치세를 면제한다. 2024년 12월 31일까지 공급하는 것에만 적용한다.(조특법 §106①9의3)

## 15. 희귀병 치료를 위한 물품

「관세법」 제91조 제4호 및 제5호에 따른 물품 중 희귀병 치료를 위한 것으로서 다음의 것은 부가가치세를 면제한다.(조특법 §106①10, 조특령 §106⑭)

1) 세레자임 등 고셔병환자가 사용할 치료제 및 로렌조오일 등 부신이영양증환자가 사용할 치료제
2) 혈우병으로 인한 심신장애인이 사용할 열처리된 혈액응고인자농축제
3) 근육이양증환자의 치료에 사용할 근육모세포
4) 윌슨병환자의 치료에 사용할 치료제
5) 후천성면역결핍증으로 인한 심신장애인이 사용할 치료제
6) 장애인의 음식물섭취에 사용할 삼킴장애제거제
7) 장기이식 후 면역억제제의 합병증의 림파구증식증 환자의 치료에 사용할 치료제
8) 니티시논 등 타이로신혈증환자가 사용할 치료제
9) 발작성 야간 헤모글로빈뇨증 및 비정형 용혈성 요독증후군, 전신 중증 근무력증 및 시신경 척수염 범주질환 환자의 치료에 사용할 치료제
10) 신경섬유종증 1형 환자의 치료에 사용할 치료제

## 16. 영유아용 기저귀와 분유

출산 장려를 위해 영유아용 기저귀와 분유(액상 형태의 분유를 포함하되 「부가가치세법」 제26조에 따라 부가가치세가 면제되는 분유는 제외한다)(조특법 §106①11)

* 액상형태의 분유 : 육아비용 절감 지원목적으로 면세전환('17.1.1. 이후 공급분부터 적용)

## 17. 목재펠릿

저탄소신재생에너지인 목재펠릿의 사업초기 시장형성 등의 어려움을 해소하기 위해 「조세특례제한법」 및 「농·축산·임·어업용 기자재 및 석유류에 대한 부가가치세 영세율 및 면세 적용 등에 관한 특례규정」에 따른 농민 또는 임업에 종사하는 자에게 난방용 또는 농업·임업용으로 공급하는 임산물 중 목재펠릿을 2026년 12월 31일까지 공급하는 것에 대하여 부가가치세를 면제한다.(조특법 §106①12)

## 18. 해저광물자원개발을 위한 과세특례

### 가. 해저조광권자가 수입하는 기계·장비 및 자재

「해저광물자원 개발법」에 따른 해저조광권을 가진 자(“해저조광권자”)가 해저광물의 탐사 및 채취사업에 사용하기 위해 2025년 12월 31일까지 수입하는 기계·장비 및 자재에 대한 관세와 부가가치세를 면제한다.(조특법 §140①, 개정 2019.12.31.)

### 나. 해저조광권자의 대리인 또는 도급업자가 수입하는 기계·장비 및 자재

해저조광권자의 대리인 또는 도급업자가 해저광물의 탐사 및 채취사업에 직접 사용하기 위하여 2025년 12월 31일까지 그 해저조광권자의 명의로 수입하는 기계·장비 및 자재에 대한 관세와 부가가치세를 면제한다.(조특법 §140②, 개정 2019. 12.31)

## 19. 부가가치세 등 신고 시 제출서류

### 가. 국민주택 건설용역 등

「조세특례제한법」에 따라 부가가치세가 면제되는 도서지방의 자가발전용 석유류, 국민주택과 그 주택의 건설용역 등을 공급한 사업자는 부가가치세법에 의한 예정·확정 신고 또는 영세율 등 조기환급신고를 하는 때에 해당 신고서에 면세공급증명서를 첨부하여 제출하여야 한다.(조특령 §106⑫3)

### 나. 학교급식공급업자가 공급하는 위탁급식용역

부가가치세가 면제되는 위탁급식의 방법으로 음식용역을 공급하는 학교급식공급업자는 「소득세법」 제78조의 규정에 의한 사업장현황신고(부가가치세 과세사업을 겸영하는 학교급식공급업자인 경우에는 「부가가치세법」 제48조 및 동법 제49조의 규정에 의한 예정신고 및 확정신고)를 할 때에 위탁급식을 공급받는 학교의 장이 확인한 위탁급식공급가액증명서를 사업장 관할세무서장에게 제출하여야 한다.(조특령 §106⑬)

# 제4절 부수 재화·용역에 대한 면세

## 1. 면세되는 재화 · 용역의 공급에 부수되는 재화 · 용역의 공급

면세되는 재화 또는 용역의 공급에 통상적으로 부수되는 재화 또는 용역의 공급은 면세되는 재화 또는 용역의 공급에 포함되는 것으로 본다.(法 §26②)

이 경우 그 범위는 부가가치세가 면제되는 주된 재화 또는 용역을 공급하면서 그에 필수적으로 부수되는 어느 재화 또는 용역을 공급하는 사업자 자신의 거래로만 국한된다.(대법원 2000두7131, 2001.3.15.)

예를 들면 밀가루 제조업자가 밀가루 포장과정에서 발생한 파지를 공급하는 것은 주된 사업인 밀가루 공급에 부수되는 것으로서 면세되지만, 동 파지를 수집하여 공급하는 사업자는 부가가치세가 면제되지 아니한다.

또한, 부가가치세가 과세되는 재화와 면제되는 수 개의 재화를 하나의 공급단위로 하는 거래에 있어 그 중 어느 재화가 주된 재화이고 어느 재화가 부수된 것인지는 해당 구체적 거래의 태양에 비추어 거래당사자 사이의 공급의 목적과 의도가 어디에 있는지를 보아 판단하여야 할 것이고, 그와 같은 거래 태양의 하나로 재화의 가격을 참작할 수 있다는 대법원의 판례가 있다.(대법원 93누22258, 1994.10.25.)

## 2. 비영리출판물과 관련된 용역의 면세 적용

영리 아닌 사업을 목적으로 하는 법인 기타 단체가 발행하는 기관지 또는 이와 유사한 출판물과 관련되는 용역은 면세되는 재화 또는 용역의 공급에 필수적으로 부수되는 재화 또는 용역의 공급으로 보아 면세한다.(令 §48)

여기에서 “기관지 또는 이와 유사한 출판물”이란 불특정인에게 판매할 목적이 아니라 그 단체의 목적이나 정신을 널리 알리기 위하여 발행하는 것으로서 그 기관의 명칭이나 별칭이 해당 출판물의 명칭에 포함되어 있는 것에 한정한다.(規則 §36)

# 제5절 재화의 수입에 대한 면세

## 1. 부가가치세법상 수입 시 면세하는 재화

다음의 재화의 수입에 대해서는 부가가치세를 면제한다.(法 §27)

### 가. 미가공식료품

#### 1) 면세적용 범위

가공되지 아니한 식료품(식용으로 제공되는 농산물, 축산물, 수산물과 임산물을 포함한다)의 수입에 대하여 부가가치세를 면제한다.(法 §27.1)

면세되는 식료품의 범위는 국내공급과 같으나 관세가 감면되지 아니하는 식료품으로서 다음의 것은 수입할 때에는 과세한다(2027년 12월 31일까지 수입하는 물품은 제외한다).(法 §27.1, 令 §49, 規則 §37)

① 커피, 커피의 껍데기·껍질과 웨이스트

② 코코아두(원래 모양이나 부순 것으로서 볶은 것을 포함한다)

③ 코코아의 껍데기·껍질과 웨이스트

**관련사례**

○ 수입할 때에 부가가치세를 과세한 커피두 등을 미가공의 상태로 국내에서 공급하는 때에는 면세한다.(통칙 27-49-1)

○ 미가공식료품분류표에 열거되고 식용으로만 제한하는 등의 별도 규정을 두지 않은 농·축·수·임산물을 수입한 때에는 해당 농·축·수·임산물의 구체적인 용도(종축용 닭, 돼지 또는 씨앗 등)에 관계없이 미가공식료품으로 보아 면세한다.(통칙 27-49-2)

## 나. 도서·신문·잡지

관세율표 제49류의 인쇄한 서적·신문·잡지·그 밖의 정기간행물·수제문서 및 타자문서와 전자출판물의 수입에 대하여 면세한다.(法 §27.2, 令 §50)

## 다. 학술연구단체 등이 과학용 등으로 수입하는 재화

학술연구단체, 교육기관 및 한국교육방송공사 또는 문화단체가 과학·교육·문화용으로 수입하는 재화로서 다음에 해당하는 것은 면세한다. 이 경우 제1)내지 제5)의 재화는 관세가 감면되는 것에 한하여 면세를 적용하되, 관세가 경감되는 경우에는 경감되는 부분만 해당한다.(法 §27.3, 令 §51, 規則 §39)

1) 학교(서울대학교병원, 국립대학병원, 서울대학교치과병원 및 국립대학치과병원 포함), 박물관 또는 그 밖의 시설에서 진열하는 표본 및 참고품·교육용의 촬영된 필름·슬라이드·레코드·테이프 그 밖에 이와 유사한 매개체와 이러한 시설에서 사용되는 물품. **동 물품에는 위 시설에서 사용하기 위하여 소관 중앙행정기관의 장이 수입하는 것을 포함한다.**(規則 §39②)

* 부가세법 시행규칙 제39조 제1항 【면세하는 과학용 등의 수입 재화와 관련한 과학용 시설 등의 범위】 ①「정부조직법」 또는 지자체 조례에 따라 설치된 기관이 운영하는 시험소, 연구소, 공공직업훈련원, 공공도서관, 동물원, 식물원 및 전시관 ② 대한무역투자진흥공사의 전시관 ③ 산업단지관리공단의 전시관 ④ 산업연구원과 한국생산기술연구원 및 한국과학기술정보연구원 ⑤ 수출조합의 전시관(산업통상부장관이 면세를 추천한 부분으로 한정) ⑥ 중소벤처기업진흥공단이 개설한 전시관 및 연수원 ⑦ 한국소비자원 ⑧ 디자인 및 포장 연구개발사업 추진을 위해 비영리법인이 개설한 전시관 ⑨ 과학관(사립과학관의 경우에는 같은 법에 따라 등록한 것으로 한정)

2) 연구원·연구기관 등 다음의 과학기술 연구개발 시설에서 과학기술의 연구개발에 제공하기 위하여 수입하는 물품
   ①「특정연구기관 육성법」 제2조에 따른 연구기관
   ②「산업기술혁신 촉진법」 제42조에 따라 산업통상부장관의 허가를 받아 설립된 연구소
   ③「산업교육진흥 및 산학연협력촉진에 관한 법률」 제25조에 따라 설립된 산학협력단
   ④「산업기술연구조합 육성법」 에 따라 설립된 산업기술연구조합
   ⑤「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립 · 운영 및 육성에 관한 법률」 제8조에 따라 설립된 연구기관
   ⑥「국방과학연구소법」 에 따라 설립된 국방과학연구소
   ⑦「한국해양과학기술원법」 에 따라 설립된 한국해양과학기술원

⑧ 「우주항공청의 설치 및 운영에 관한 특별법」 제19조에 따라 설립된 한국항공우주연구원 및 같은 법 제20조에 따라 설립된 한국천문연구원

⑨ 산업기술연구를 목적으로 「민법」 제32조 및 「협동조합 기본법」에 따라 설립된 비영리법인으로서 독립된 연구시설을 갖추고 있는 법인임을 산업통상부장관, 과학기술정보통신부장관 또는 재정경제부장관이 확인·추천하는 기관

3) 과학기술의 연구개발을 지원하는 단체에서 수입하는 과학기술의 연구개발에 사용되는 시약류

4) 한국교육개발원이 학술연구를 위하여 수입하는 물품

5) 한국교육방송공사가 교육방송을 위하여 수입하는 물품

6) 다음의 영상 관련 공익단체에 기증되는 재화로서 동 단체가 직접 사용하는 것

① 방송미디어통신위원회 ② 영화진흥위원회 ③ 영상물등급위원회

④ 한국영상자료원, 한국방송진흥원, 한국영상미디어협회

### 라. 종교단체 등에 기증되는 재화

종교의식, 자선, 구호, 그 밖의 공익을 목적으로 외국으로부터 종교단체·자선단체 또는 구호단체에 기증되는 다음 재화 수입에 대하여 면세한다.(法 §27.4, 令 §52)

1) 사원 그 밖의 종교단체에 기증되는 물품으로서 관세가 면제되는 것

2) 자선 또는 구호의 목적으로 기증되는 급여품으로서 관세가 면제되는 것

3) 구호시설 및 사회복리시설에 기증되는 구호 또는 사회복리용에 직접 제공하는 물품으로서 관세가 면제되는 것

### 마. 국가 등에 기증되는 재화

외국으로부터 국가, 지방자치단체 또는 지방자치단체조합에 기증되는 재화의 수입에 대하여 면세한다.(法 §27.5)

### 바. 거주자가 수취하는 소액물품

거주자가 수취하는 소액물품으로서 관세가 면제되는 재화의 수입에 대하여 면세

한다.(法 §27.6)

### 사. 이주 등으로 인한 수입재화

이사·이민 또는 상속으로 인하여 수입하는 재화로서 관세가 면제되거나 「관세법」에 따른 간이세율이 적용되는 재화의 수입에 대하여 면세한다.(法 §27.7)

### 아. 여행자 휴대품

여행자의 휴대품, 별송(別送) 물품 및 우송(郵送) 물품으로서 관세가 면제되거나 해당 간이세율이 적용되는 재화의 수입에 대하여 면세한다.(法 §27.8)

### 자. 견본품

수입하는 상품견본과 광고용 물품으로서 관세가 면제되는 재화의 수입에 대하여 면세한다.(法 §27.9)

### 차. 박람회 등 출품하기 위한 수입물품

국내에서 열리는 박람회, 전시회, 품평회, 영화제 또는 이와 유사한 행사에 출품하기 위하여 무상으로 수입하는 물품으로서 관세가 면제되는 재화의 수입에 대하여 면세한다.(法 §27.10)

### 카. 조약 등에 의거 관세가 면제되는 재화

조약, 국제법규 또는 국제관습에 의하여 관세가 면제되는 재화로서 다음에 해당하는 것의 수입에 대하여 부가가치세를 면제한다.(法 §27.11, 令 §53)

1) 대한민국을 방문하는 외국의 원수와 그 가족 및 수행원이 사용하는 물품
2) 국내에 있는 외국의 대사관·공사관, 그 밖에 이에 준하는 기관의 업무용품
3) 국내에 주재하는 외국의 대사·공사, 그 밖에 이에 준하는 사절 및 그 가족이 사용하는 물품
4) 국내에 있는 외국의 영사관, 그 밖에 이에 준하는 기관의 업무 용품

5) 국내에 있는 외국의 대사관·공사관·영사관, 그 밖에 이에 준하는 기관의 직원과 그 가족이 사용하는 물품

6) 정부와의 사업계약을 수행하기 위하여 외국계약자가 계약조건에 따라 수입하는 업무 용품

7) 국제기구나 외국정부로부터 정부에 파견된 고문관·기술단원, 그 밖에 이에 준하는 자가 직접 사용할 물품

### 타. 재수입 재화

수출된 후 다시 수입하는 재화로서 관세가 감면되는 것 중 사업자가 재화를 사용하거나 소비할 권한을 이전하지 아니하고 외국으로 반출하였다가 다시 수입하는 재화로 「관세법」 제99조에 따라 관세가 면제되거나 「관세법」 제101조에 따라 관세가 경감되는 재화는 면세한다. 다만, 관세가 경감되는 경우에는 경감되는 비율만큼만 면제한다.(法 §27.12, 令 §54)

### 파. 일시 수입재화

다시 수출하는 조건으로 일시 수입하는 재화로서 「관세법」 제97조에 따라 관세가 감면되는 것은 면세한다. 다만, 관세가 경감되는 경우에는 경감되는 비율만큼만 해당한다.(法 §27.13, 令 §55)

### 하. 수입 담배

법 제26조 제1항 제10호에 따른 담배의 수입에 대하여 면세한다.(法 §27.14)

### 거. 기타 관세가 무세이거나 감면되는 재화

이외에 관세가 무세이거나 감면되는 재화로서 다음에 대하여 면세한다. 다만, 관세가 경감되는 경우에는 경감되는 비율만큼만 면제한다.(法 §27.15, 令 §56)

| 연번 | 면세대상 |
|---|---|
| 1 | 정부에서 직접 수입하는 군수품(정부 위탁으로 정부 외의 자가 수입하는 경우 포함) |
| 2 | 국가원수의 경호용으로 사용할 물품 |
| 3 | 국내 거주자에게 수여된 훈장, 기장 또는 이에 준하는 표창장과 상패 |
| 4 | 기록문서 그 밖의 서류 |
| 5 | 외국에 주둔 또는 주재하는 국군 또는 재외공관으로부터 반환된 공용품 |
| 6 | 대한민국의 선박 기타 운수기관이 조난으로 해체된 경우의 그 해체재 및 장비품 |
| 7 | 대한민국 수출물품의 품질·규격·안전도 등이 수입국의 권한 있는 기관이 정하는 조건에 적합한 것임을 표시하는 수출물품 첩부용 라벨 |
| 8 | 항공기의 제작·수리 또는 정비에 필요한 부분품(2020. 2. 11. 신설) |
| 9 | 항공기의 제작·수리 또는 정비에 필요한 원재료로서 소관 중앙행정기관의 장이 국내생산이 곤란한 것으로 확인하는 것 |
| 10 | 국제올림픽 및 아시아운동경기종목에 해당하는 운동용구(부분품을 포함)로서 대회 참가선수의 훈련에 직접 사용되는 물품 |
| 11 | 대한민국과 외국간에 교량·통신시설·해저통로 그 밖에 이에 준하는 시설의 건설 또는 수리에 소요되는 물품 |
| 12 | 국제적십자사 그 밖의 국제기구 및 외국적십자사가 국제평화 봉사활동 또는 국제친선활동을 위하여 기증하는 물품 |
| 13 | 박람회, 국제경기대회 그 밖에 이에 준하는 행사에 사용하기 위하여 그 행사 참가자가 수입하는 물품 |
| 14 | 과학기술정보통신부장관이 국가안전보장에 긴요하다고 인정하여 수입하는 비상통신용 및 전파관리용 물품 |
| 15 | 수입신고한 물품으로서 수입신고수리 전에 변질 또는 손상된 것 |
| 16 | 「관세법」 이외의 법령(「조세특례제한법」을 제외)에 의하여 관세가 감면되는 물품 |
| 17 | 지도・설계도・도안・우표・수입인지・화폐・유가증권・서화・판화・조각・주상・수집품・표본 그 밖에 이와 유사한 물품 |
| 18 | 시각・청각 및 언어의 장애인・지체장애인・만성신부전증환자・희귀난치성 질환자 등을 위한 용도로 특수하게 제작 또는 제조된 물품 중 「관세법 시행규칙」 별표 2의 「관세법」 제91조 제4호에 따라 관세가 감면되는 장애인용품 등<br>* 2020.7.1부터는 관세의 기본세율이 무세이거나 협정세율이 0인 것(기본세율 또는 협정세율이 관세법 등에 따라 감면되는 것을 포함)으로서「관세법 시행규칙」별표 2의「관세법」 제91조 제4호에 따라 관세가 감면되는 장애인용품 등(2020. 2. 11. 개정) |
| 19 | 국가정보원장 또는 그 위임을 받은 자가 국가안전보장 목적 수행에 긴요하다고 인정하여 수입하는 물품 |
| 20 | 그 밖에 관세의 기본세율이 무세인 물품으로서 시행규칙 제43조. 별표3에서 정하는 것과 관세의 협정세율이 무세인 철도용 내연기관・디젤기관차 및 이식용 각막 |

## 2. 조세특례제한법상 수입 시 면세하는 재화

다음의 재화의 수입에 대하여 부가가치세를 면제한다.(조특법 §106②)

1) 무연탄

2) 과세사업에 사용하기 위한 선박(제3자에게 판매하기 위하여 선박을 수입하는 경우는 제외)

3) 과세사업에 사용하기 위한 「관세법」에 따른 보세건설물품

4) 「조세특례제한법」 제105조 제1항 제5호에서 규정하는 농민 또는 임업에 종사하는 자가 직접 수입하는 농업용·축산업용 또는 임업용 기자재(특례규정 시행규칙 별표1, 2)와 동법 제105조 제1항 제6호에서 규정하는 어민이 직접 수입하는 어업용 기자재에 대해서는 2028년 12월 31일까지 수입신고하는 분에만 적용한다.(조특법 §106②9, 조특령 §106⑰)

5) 「국제경기대회 지원법」 제9조에 따라 설립된 2024강원동계청소년올림픽대회조직위원회 또는 지방자치단체가 2024강원동계청소년올림픽대회의 경기시설 제작·건설 및 경기운영에 사용하기 위한 물품으로서 국내제작이 곤란한 것으로 2024년 12월 31일까지 수입신고하는 분에만 적용한다.
(2021.12.28. 신설)

# 제6절 면세포기

## 1. 의의

면세사업자는 매출세액을 거래징수하지 않으면서 자신이 거래징수당한 매입세액을 공제받지 못하므로 해당 매입세액은 원가에 산입되어 소비자에게 전가되므로 가격경쟁력 면에서 불리하고 소비자는 조세부담 측면에서 불리하게 된다.

이러한 불이익을 제거하기 위하여 특정한 재화·용역의 공급에 대하여 **자기의 의사표시로 면세를 포기**하고 **과세사업자로 적용**받을 수 있도록 하는 제도를 면세포기라 한다.

그러나 면세포기 제도는 모든 면세사업자에 대하여 적용되는 것이 아니라, 소비자의 조세부담 경감을 위한 면세제도의 특성상 **소비자의 조세부담이 불리하지 않는 범위 내에서 인정**되고 있다.

## 2. 면세포기의 대상

면세포기의 대상은 「부가가치세법」 제28조 제1항에서 다음 4가지를 제한적으로 열거하면서 그 구체적 적용을 시행령에 위임하고 있으나, 동법 시행령 제57조에서는 ① **영세율이 적용되는 재화·용역을 공급하는 경우**와 ② **공익단체 중 학술연구단체·기술연구단체가 그 연구와 관련하여 실비 또는 무상으로 공급**하는 재화 또는 용역을 공급하는 경우만으로 **한정**하고 있다.

1) 영세율적용 대상인 재화 또는 용역
2) 주택과 부수토지의 임대용역
3) 저술가·작곡가 등이 직업상 제공하는 인적 용역
4) 종교, 자선, 학술, 구호, 그 밖의 공익을 목적으로 하는 단체가 공급하는 재화 또는 용역

따라서 부가가치세가 면제되는 정부업무대행단체도 영세율 적용대상 재화 또는 용역을 공급하는 경우에는 면세포기가 가능하다.(통칙 28-57-3)

## 3. 면세포기의 신고

면세포기가 가능한 재화 또는 용역을 공급하는 사업자가 면세를 받지 아니하고자 하는 경우에는 면세포기신고서에 의하여 관할세무서장에게 신고하고 지체없이 사업자등록을 하여야 한다.(令 §57) 또한 신규로 사업을 개시하는 사업자인 때에는 사업자등록신청서와 함께 면세포기신고서를 제출할 수 있다.(規則 §44②)

## 4. 면세포기 시기와 면세적용

### 1) 면세포기 시기

면세포기는 면세로 사업을 계속하던 사업자나, 부가가치세가 면제되는 사업을 시작하고자 하는 자가 부가가치세 납세의무자가 되고자 하는 절차이므로, 신규사업의 경우와 마찬가지로 **과세기간 중 언제든지 면세포기**를 할 수 있으며 면세포기를 하는 때에 과세사업의 적용을 받게 된다. 그러나 한번 **면세포기 신고를 하면 신고한 날로부터 3년간은 면세적용을 받지 못한다**.(法 §28②)

### 2) 면세적용 신고

면세포기신고를 한 사업자가 면세포기신고를 한 날로부터 3년이 경과한 후 다시 면세적용을 받고자 하는 경우에는 면세적용신고서와 함께 발급받은 사업자등록증을 제출하여야 하며, **면세적용신고서를 제출하지 아니한 경우에는 계속하여 면세를 포기**한 것으로 본다.(法 §28③)

## 5. 면세포기의 효력

**면세포기의 효력 발생시기**는 「**부가가치세법**」**에 따른 사업자등록을 한 이후 거래분부터 적용**된다. 따라서 면세포기를 하였다 하더라도 「부가가치세법」에 따라 사업자등록을 하지 아니하고 공급받은 재화 또는 용역에 대한 매입세액은 등록 전 매입세액에 해당한다.(간세1235-1189, 1978.4.20.)

## 6. 사례

### 가. 면세포기의 범위

면세되는 2 이상의 사업 또는 종목을 영위하는 사업자는 면세포기 대상이 되는 재화·용역의 공급 중에서 면세포기 하고자 하는 재화 또는 용역의 공급만을 구분하여 면세포기 할 수 있다.(통칙 28-57-1)

### 나. 면세포기한 사업자가 국내에 공급하는 재화 · 용역

영세율 적용의 대상이 되는 것만을 면세포기한 사업자가 면세되는 재화 또는 용역을 국내에 공급하는 때에는 면세포기의 효력이 없다.(통칙 28-57-2)

### 다. 사업양도 시 면세포기의 효력

1) 면세포기 신고를 한 사업자가 부가가치세법 시행령 제23조에 따라 사업을 양도한 경우에 면세포기의 효력은 사업을 양수한 사업자에게 승계된다.

2) 면세포기 신고를 한 사업자가 사업장을 이전한 경우 등 사업자등록 정정사유가 발생한 때에는 해당 사유의 정정신고 여부에 관계 없이 면세포기의 효력이 있다.(통칙 28-57-4)

### 라. 영세율과 조세특례제한법에 의한 면세가 중복되는 경우

부가가치세법상 영세율이 적용되는 재화 또는 용역의 공급이 조세특례제한법 제106조의 규정에 의하여 면세되는 경우 해당 재화 또는 용역의 공급에 대하여 시행령 제57조에 따라 면세포기 신고를 하는 때에는 영의 세율을 적용한다.
(통칙 28-57-5)

제7장

# 과세표준


**제1절** 과세표준의 의의 ····· 318
**제2절** 과세표준의 계산 ····· 318
**제3절** 공급가액 계산의 특례 ····· 344




## 학습요점

□ 과세표준 (세액산출의 기초가 되는 과세대상의 수량 또는 가액)

○ 해당 과세기간에 공급한 재화 또는 용역의 공급가액을 합한 금액
- 금전으로 받는 경우 : 그 대가
- 금전 이외의 대가를 받는 경우 : 자기가 공급한 재화·용역의 시가
- 폐업시 잔존재화 : 당해 재화의 시가
- 간주공급의 경우 : 자기가 공급한 재화· 용역의 시가
  · 단, 판매목적 직매장 매출 : 취득가액 등

○ 특수관계인에게 공급하는 재화 또는 용역(수탁자가 위탁자의 특수관계인에게 공급하는 신탁재산과 관련된 재화 또는 용역 포함) : 자기가 공급한 재화·용역의 시가
- 부당하게 낮은 대가를 받거나, 대가를 받지 아니하는 재화 공급의 경우
- 부당하게 낮은 대가를 받는 용역의 공급, 대가를 받지 아니하는 용역의 공급 중 특수관계인에게 사업용 부동산의 임대용역 공급의 경우

○ 공급가액에 포함하지 않는 금액
- 매출에누리액, 환입된 재화가액, 공급받는 자에게 도달 전 파손·훼손·멸실된 가액
- 재화 또는 용역의 공급과 직접 관련되지 아니하는 국고보조금과 공공보조금
- 대가의 지연지급으로 인하여 지급받는 연체이자
- 대가를 약정기일 전에 받았다는 이유로 당초의 공급가액에서 할인해 준 금액
- 통상적으로 반환조건으로 용기대금과 포장비용 공제 후 공급하는 용기대금과 포장비용
- 신용카드매출전표 등에 구분 기재되고 종업원에게 실지 지급사실이 확인되는 봉사료

○ 공급가액에서 공제하지 않는 금액 : 대손금, 판매장려금, 하자보증금

○ 수입재화의 과세표준
- 관세과세가격, 관세, 개별소비세, 주세, 교육세, 농어촌특별세 및 교통·에너지·환경세의 합계액

○ 거래형태별 공급가액 계산방법
- 외상판매·할부판매 : 재화의 총가액
- 장기할부, 완성도기준지급, 중간지급조건, 계속적공급 : 대가의 각 부분
- 기부채납의 경우 : 기부채납된 가액 (부가가치세 포함의 경우 이를 제외)
- 공유수면매립법에 의한 공유수면매립용역 : 총사업비
- 보세구역에서 보세구역외로 공급하는 재화 : 수입재화 과세표준 제외 금액
- 둘 이상의 과세기간에 걸쳐 용역을 제공하고 대가를 선불로 받는 경우 : 해당 금액을 계약기간의 개월 수로 나눈 금액의 각 과세대상기간의 합계액

- 「사회기반시설에 대한 민간투자법」 제4조제3호의 방식을 준용하여 설치한 시설에 대하여 둘 이상의 과세기간에 걸쳐 용역을 제공하고 그 대가를 받는 경우 : 지급받은 대가와 그 시설의 설치가액을 용역제공기간의 개월 수로 나눈 금액의 각 과세대상기간의 합계액
- 위탁가공무역방식의 수출 : 완성된 제품의 인도가액
- 고객에게 마일리지를 적립해 주고 향후 고객이 재화를 공급받고 그 대가의 일부 또는 전부를 적립된 마일리지로 결제하는 경우 : 자기적립 마일리지로 결제받은 금액은 공급가액에서 제외. 단 마일리지 등으로 결제받은 부분에 대해 신용카드사 등으로부터 보전받는 경우 그 금액은 포함

○ 공급가액의 안분계산
- 과세·면세사업 공통사용 재화 공급 : 직전과세기간 과/면세 공급가액 비율로 안분계산
- 토지와 정착물을 함께 공급하는 경우 : 실지거래가액에 의하되 불분명한 경우 등은 감정가액, 기준시가 등으로 안분계산

○ 부동산 임대용역에 대한 특례
- 전세금, 임대보증금을 받는 경우 : 공급가액 = 전세금등 × 과세대상기간일수 × 정기예금 이자율/365(윤년366)
- 전대사업자 : 공급가액 = (전세금등 - 임차시 지불한 전세금등) × 과세대상 기간일수 × 정기예금 이자율/365(윤년366)
- 일시로 받는 장기임대료 : 공급가액 = 총임대료 / 총계약기간 월수 × 해당과세 기간 월수

○ 간주공급시 감가상각자산의 공급가액이 되는 간주시가 계산
- 건물과 구축물 : 취득가액 × (1 - 5/100 × 경과된 과세기간의 수)
- 기타 감가상각자산 : 취득가액 × (1 - 25/100 × 경과된 과세기간의 수)

## 제1절 과세표준의 의의

과세표준이란 세법에 의하여 직접적으로 세액산출의 기초가 되는 과세대상(과세객체)의 수량 또는 가액(기본법 §2)을 말하는데, 부가가치세의 과세표준은 이론적으로 부가가치 즉, 이자, 이윤, 지대, 임금 등의 합계액이 된다.

이러한 「가산법」에 의하여 과세표준을 계산한다는 것은 실제 운용상 매우 어렵기 때문에 우리나라를 포함하여 부가가치세제를 시행하고 있는 대부분의 국가에서 세법의 운영은 「전단계세액공제방법」을 택하여 거래상대자에게 재화·용역을 공급하는 때의 가액에 부가가치세율(10%, 0%)을 곱하여 계산한 매출세액에서 공급받거나 수입하는 때에 발급받은 세금계산서 등에 의하여 확인되는 매입세액을 공제하는 방법으로 납부할 부가가치세액을 산출하게 된다.

따라서 부가가치세의 과세표준은 매출세액을 산출하는 기준금액. 즉, 사업자가 해당 과세기간에 공급한 재화 또는 용역의 공급가액을 합한 금액이다.

## 제2절 과세표준의 계산

재화 또는 용역의 공급에 대한 부가가치세의 과세표준은 해당 과세기간에 공급한 재화 또는 용역의 공급가액을 합한 금액으로 한다.(法 §29①) 이 경우 대금·요금·수수료 그 밖의 어떤 명목이든 상관없이 재화 또는 용역을 공급받는 자로부터 받는 대가관계에 있는 금전적 가치 있는 모든 것을 포함하되, 그 공급가액에는 부가가치세 그 자체는 포함하지 아니한다.(法 §29③) 즉, 「稅」 포함가액이 아니라 「稅」 제외가격을 공급가액으로 한다.

이 경우 사업자가 재화 또는 용역을 공급하고 그 대가로 받은 금액에 공급가액과 세액이 별도로 표시되어 있지 아니한 경우 또는 부가가치세가 포함되어 있는지가 분명하지 아니한 경우에는 그 거래금액 또는 영수할 금액에 부가가치세가 포함되어 있는 것으로 보아 그 금액의 110분의 100에 해당하는 금액을 공급가액으로 한다.(法 §29⑦) 따라서 사업자가 재화 또는 용역을 공급하고 그 대가로 받은 금액에 부가가치세액이 포함되어 있지 아니한 사실이 명백한 경우에는 그 대가로 받은 금액 전부를 공급가액으로 하는 것이다.

## 1. 일반적인 경우의 공급가액

### 가. 금전으로 대가를 받는 경우

1) 금전으로 대가를 받는 경우, 「그 대가」를 공급가액으로 한다.(法 §29③1) 다만, 재화 또는 용역을 공급하고 대가를 외국통화나 그 밖의 외국환으로 받는 때에는 다음의 금액을 공급가액으로 한다.(令 §59)

가) 재화 또는 용역의 공급시기가 되기 전에 원화로 환가한 경우에는 그 환가한 금액

나) 재화 또는 용역의 공급시기 이후에 외국통화나 그 밖의 외국환 상태로 보유하거나 지급받는 경우에는 당해 공급시기의 「외국환거래법」에 따른 기준환율 또는 재정환율에 따라 계산한 금액

○ 기준환율(매매기준율) : 최근 거래일의 외국환중개회사를 통하여 거래가 이루어진 미화의 현물환매매 중 익일영업일 결제거래에서 형성되는 율과 그 거래량을 가중 평균하여 산출되는 시장평균환율

○ 재정환율(재정된 매매기준율) : 최근 주요 국제금융시장에서 형성된 미화 이외의 통화와 미화와의 매매중간율을 시장평균환율로 재정한 율

○ 외국환중개회사의 장은 기준환율·재정환율을 매일 영업개시 30분 전까지 재정경제부장관, 한국은행총재 및 각 외국환업무취급기관의 장에게 통보하고 있으며, 매매기준율 등의 고시는 서울외국환중개(주)가 수행하고 있음

○ 공급시기가 공휴일인 경우 ⇒ 공급시기 전일의 기준환율 등을 적용

○ 공급시기 이후에 환율의 변동으로 증감되는 금액
⇒ 과세표준에는 영향이 없고, 영업외 손실이나 이익으로 처리함

2) 외상판매 및 할부판매의 경우 : 공급한 재화의 총 가액(令 §61②1)

3) 장기할부판매, 완성도기준지급조건부 또는 중간지급조건부로 재화나 용역을 공급하는 경우, 계속적으로 재화나 용역을 공급하는 경우 : 계약에 따라 받기로 한 대가의 각 부분을 공급가액으로 한다.(令 §61②2)

4) 기부채납의 경우에는 해당 기부채납의 근거가 되는 법률에 따라 기부채납된 가액(부가가치세가 포함된 경우 그 부가가치세는 제외)을 공급가액으로 한다.(令 §61②3)

※ 사업자가 국가나 지방자치단체에 건물, 구축물 등을 기부채납 하는 경우에는 「국유재산법」 또는 「지방재정법」에 따라 감정평가기관의 감정평가 등을 거쳐 해당 자산의 가액을 결정한 후 그 가액을 기준으로 채납하고 사용수익기간을 결정하고 있으므로 기부채납의 근거가 되는 법률에 따라 기부채납된 가액을 공급가액으로 하도록 하고 있다.

5) 「공유수면 관리 및 매립에 관한 법률」에 따라 매립용역을 제공하는 경우에는 같은 법에 따라 산정한 해당 매립공사에 든 총사업비를 공급가액으로 한다.(令 §61②4)

6) 사업자가 보세구역 내에 보관된 재화를 다른 사업자에게 공급하고, 그 재화를 공급받은 자가 그 재화를 보세구역으로부터 반입하는 경우에 재화를 공급한 자의 공급가액은 그 재화의 공급가액에서 세관장이 법 제58조 제2항에 따라 부가가치세를 징수하고 발급한 수입세금계산서에 적힌 공급가액을 뺀 금액으로 한다.

다만, 세관장이 법 제58조제2항에 따라 부가가치세를 징수하기 전에 같은 재화에 대한 선하증권이 양도되는 경우에는 선하증권의 양수인으로부터 받은 대가를 공급가액으로 할 수 있다.(令 §61②5)

7) 둘 이상의 과세기간에 걸쳐 장기용역 제공 후 대가를 선불로 받는 경우

사업자가 시행령 제29조제2항제3호에 따라 둘 이상의 과세기간에 걸쳐 용역을 제공하고 그 대가를 선불로 받는 경우에는 해당금액을 계약기간 개월 수로 나눈 금액의 각 과세대상기간의 합계액을 그 공급가액으로 한다.

이 경우 개월 수의 계산은 해당 계약기간의 개시일이 속하는 달이 1개월 미만이면 1개월로 하고 해당 계약기간의 종료일이 속하는 달이 1개월 미만이면 산입하지 아니한다.(令 §61②6)

8) 「사회기반시설에 대한 민간투자법」 제4조제3호(BOT)방식을 준용하여 설치한 시설에 대하여 둘 이상의 과세기간에 걸쳐 용역을 제공하는 경우

사업자가 시행령 제29조제2항제4호에 따라 둘 이상의 과세기간에 걸쳐 용역을 제공하는 경우에는 그 용역을 제공하는 기간 동안 지급받는 대가와 그 시설의 설치가액을 그 용역제공 기간의 개월 수로 나눈 금액의 각 과세대상기간의

합계액을 공급가액으로 한다.

이 경우 개월 수의 계산에 관하여는 용역제공 기간의 개시일이 속하는 달이 1개월 미만인 경우에는 1개월로 하고, 그 용역제공 기간의 종료일이 속하는 달이 1개월 미만인 경우에는 산입하지 아니한다.(令 §61②7)

9) 부령 제31조제1항제4호에 따른 위탁가공무역방식으로 수출하는 경우에는 완성된 제품의 인도가액을 공급가액으로 한다.(令 §61②8)

10) 자기적립마일리지 등으로 대금의 전부 또는 일부를 결제받은 경우에는 다음의 각 금액을 합한 금액을 공급가액으로 한다.(令 §61②9)

※ 마일리지등 : 재화 또는 용역의 구입실적에 따라 마일리지, 포인트 또는 그 밖에 이와 유사한 형태로 별도의 대가 없이 적립받은 후 다른 재화 또는 용역 구입 시 결제수단으로 사용할 수 있는 것과 재화 또는 용역의 구입실적에 따라 별도의 대가 없이 교부받으며 전산시스템 등을 통하여 그 밖의 상품권과 구분 관리되는 상품권을 말한다.(令 §61①)

가) 마일리지등 외의 수단으로 결제받은 금액

나) 자기적립마일리지 등[당초 재화 또는 용역을 공급하고 마일리지 등을 적립(다른 사업자를 통하여 적립하여 준 경우를 포함한다)하여 준 사업자에게 사용한 마일리지 등(여러 사업자가 적립하여 줄 수 있거나 여러 사업자를 대상으로 사용할 수 있는 마일리지 등의 경우 다음의 요건을 모두 충족한 경우로 한정)을 말함] 외의 마일리지 등으로 결제받은 부분에 대하여 재화 또는 용역을 공급받는 자 외의 자로부터 보전(補塡)받았거나 보전받을 금액

① 고객·사업자별로 마일리지 등의 적립 및 사용 실적을 구분하여 관리하는 등의 방법으로 당초 공급자와 이후 공급자가 같다는 사실이 확인될 것

② 사업자가 마일리지 등으로 결제받은 부분에 대하여 재화 또는 용역을 공급받는 자 외의 자로부터 보전받지 아니할 것

11) 자기적립마일리지등 외의 마일리지 등으로 결제받은 경우(令 §61②10)

자기적립마일리지등 외의 마일리지 등으로 대금의 전부 또는 일부를 결제받은 경우로서 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 : 공급한 재화 또는 용역의 시가

가) 위 10)의 나)에 따른 금액을 보전받지 아니하고 법 제10조제1항에 따른

자기생산·취득재화(매입세액이 공제된 재화)를 공급한 경우

나) 위 10)의 나)와 관련하여 특수관계인으로부터 부당하게 낮은 금액을 보전받거나 아무런 금액을 받지 아니하여 조세의 부담을 부당하게 감소시킬 것으로 인정되는 경우

### □ 통칙 29-61-2 〔공급가액에 포함하는 금액〕

공급가액에는 거래상대자로부터 받는 대금·요금·수수료 그 밖에 어떤 명목이든 상관없이 실질적 대가관계에 있는 모든 금전적 가치있는 것으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 포함한다.

① 현물로 받는 경우에는 자기가 공급한 재화·용역의 시가

② 장기할부판매 또는 할부판매 경우의 이자상당액

③ 대가의 일부로 받는 운송보험료, 산재보험료 등

④ 대가의 일부로 받는 운송비, 포장비, 하역비 등

⑤ 개별소비세, 교통·에너지·환경세 및 주세가 과세되는 재화·용역에 대하여는 해당 개별소비세, 교통·에너지·환경세 및 주세와 그 교육세 및 농어촌특별세상당액

### □ 통칙 29-61-3 〔부동산임대 시 월세 등과 함께 받는 공공요금〕

사업자가 부가가치세가 과세되는 부동산임대료와 해당 부동산을 관리해 주는 대가로 받는 관리비등을 구분하지 아니하고 영수하는 때에는 전체 금액에 대하여 과세하는 것이나,

임차인이 부담하여야 할 보험료·수도료 및 공공요금을 별도로 구분 징수하여 납입을 대행하는 경우 해당 금액은 부동산임대 관리에 따른 대가에 포함하지 아니한다.

## 예 제

Q 사업자 甲은 대리점에 도매로 1,000,000원을 매출하였는데 위 금액은 장기할부판매와 관련된 이자상당액 200,000원이 포함된 금액이다. 이 경우 과세표준은?

A 1,000,000원(장기할부판매 이자 상당액은 과세표준에 포함됨)

Q 준조세 성격의 각종 부담금 공급가액 포함여부?

A 당해 법률에서 부담금의 납부의무자가 이용자인 경우(사업자는 징수대행자로 규정됨) ➔ 구분 징수시 과세표준 제외

(예) 체육진흥기금(골프장, 직업운동경기 관람료 등), 문예예술진흥기금(영화관 관람료), 전력산업기반기금부담금

* 부담금의 납부의무자가 당해 사업자인 경우 ⇒ 과세표준 포함
(예) 담배(국민건강증진기금, 연초생산안정화기금, 폐기물분담금), 생수(수질개선부담금)

Q 국세(주)는 미국의 A법인과 9월 2일 수출계약을 체결하고 다음과 같이 수출을 이행하였다. 이 경우 부가가치세 과세표준은 얼마인가 ?

1) 수출대금 : $100,000
2) 9. 2. : 수출선수금 $30,000를 송금받아 30,000,000원에 환가
3) 9. 10. : 세관에 수출신고
4) 9. 14. : 수출물품 선적완료
5) 9. 17. : 수출대금 잔액 $70,000에 대해 환어음을 발급하여 거래은행에서 추심
(추심료 90,000원, 환가료 100,000원 공제)
6) 일자별 외환시세(1$당)

| 일 자 | 기준환율 | 적용환율(대고객 전신환 매입율) |
|---|---|---|
| 9. 2. | 1,010 | 1,000 |
| 9. 10. | 970 | 960 |
| 9. 14. | 990 | 980 |
| 9. 17. | 980 | 970 |

A 공급시기 前 : 환가한 금액 : 9. 2. 환가금 30,000,000원
공급시기 後 : 공급시기(9. 14.) 기준환율 적용 $70,000 × 990 = 69,300,000원
공급가액 : 30,000,000 + 69,300,000 = 99,300,000

## 나. 금전 외의 대가를 받는 경우

1) 금전 외의 대가를 받는 경우에는 「자기가 공급한 재화 또는 용역의 시가」를 공급가액으로 한다.(法 §29③2)

2) 시가의 기준

시가란 다음의 정하는 가격으로 한다.(令 §62)

① 사업자가 특수관계인이 아닌 자와 해당 거래와 유사한 상황에서 계속적으로 거래한 가격 또는 제3자 간에 일반적으로 거래된 가격

※ 제조업자의 제조장 가격, 도매업자의 도매가격, 소매업자의 소매가격 등

② 위 ①의 가격이 없는 경우에는 사업자가 그 대가로 받은 재화 또는 용역의 가격(공급받은 사업자가 그와 특수관계인이 아닌 자와 해당 거래와 유사한 상황에서 계속적으로 거래한 해당 재화 및 용역의 가격 또는 제3자 간에 일반적으로 거래된 가격을 말함)

③ 위 ①, ②의 가격이 없거나 시가가 불분명한 경우에는 「소득세법 시행령」 제98조제3항 및 제4항 또는 「법인세법 시행령」 제89조제2항 및 제4항에 따른 가격

### 예 제

Q 사무용품을 판매하는 甲사업자와 시계를 판매하는 乙사업자간에 시가 10만원인 책상과 시가가 9만원인 시계를 서로 교환하고 금전으로 정산하지 않은 경우 甲사업자의 공급가액은?

A 책상의 시가인 10만원(자기가 공급한 재화의 시가)

## 다. 폐업하는 때에 남아있는 재화의 경우

폐업하는 때에 남아있는 재고재화에 대하여는 재고재화의 시가를 공급가액으로 한다.(法 §29③3) 이 경우 시가란 위 "나의 2)(令 §62)"에 설명된 가격을 말하고, 감가상각자산의 경우에는 영 제66조에 따라 계산한 가액(간주시가)을 말한다.

## 라. 재화의 간주공급 등에 해당하는 경우

1) 자가공급, 개인적공급, 사업상증여 경우와 같이 재화의 간주공급에 대하여 대가를 받지 않는 경우는 그 사용·소비된 재화의 시가를 공급가액으로 한다.(法 §29③4)

2) 재화의 공급으로 보는 자기사업장간 판매목적 반출(예 : 직매장 등 반출)의 경우에는 「소득세법 시행령」 제89조 또는 「법인세법 시행령」 제72조제2항 및 제4항에 따른 취득가액으로 하되, 취득가액에 일정액을 더하여 공급하여 자기의 다른 사업장에 반출하는 경우에는 그 취득가액에 일정액을 더한 금액을 공급가액으로 본다.(令 §60①)

※ 자기가 행한 제조·생산 또는 건설 등에 의하여 취득한 자산의 경우 원재료비·노무비·운임·하역비·보험료·수수료·공과금(취득세·등록세를 포함)·설치비·기타 부대비용의 합계액

또한 개별소비세, 주세 및 교통·에너지·환경세가 부과되는 재화에 대하여는 개별소비세, 주세 및 교통·에너지·환경세의 과세표준에 해당 개별소비세, 주세, 교육세, 농어촌특별세 및 교통·에너지·환경세 상당액을 합계한 금액을 공급가액으로 한다.(令 §60②)

## 마. 부당하게 낮은 대가를 받거나 대가를 받지 아니하는 경우

특수관계인에게 공급하는 재화 또는 용역(수탁자가 위탁자의 특수관계인에게 공급하는 신탁재산과 관련된 재화 또는 용역 포함)에 대한 조세의 부담을 부당하게 감소시킬 것으로 인정되는 경우로서 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 공급한 재화 또는 용역의 시가를 공급가액으로 한다.(法 §29④1,2,3)

① 재화의 공급에 대하여 부당하게 낮은 대가를 받거나 아무런 대가를 받지 아니한 경우

② 용역의 공급에 대하여 부당하게 낮은 대가를 받는 경우

③ 용역의 공급에 대하여 대가를 받지 아니한 경우로서 특수관계인에게 사업용 부동산을 무상으로 임대한 경우

여기에서 "부당하게 낮은 대가"란 사업자가 조세의 부담을 부당하게 감소시킬 것으로 인정되는 시가보다 낮은 대가를 말한다. 즉, 부당하게 낮은 대가란 정당하지 않거나 이치에 맞지 않게 낮은 대가, 혹은 현저하게 낮은 대가라는 의미로 통상의 상거래에서 있을 수 있는 시가와의 편차를 넘어서서 훨씬 더 낮은, 즉

거래관행에 비추어 객관적으로 조세회피의 의도가 인식될 정도의 것으로서 합리적인 경제적 관점에서 볼 때 지나치게 낮은 것을 의미한다 할 것이다.
(헌재 2000헌바81, 2002.5.30.)

한편, 舊 법 제13조 제1항 제3호 및 제4호(법 제29조 제4항 제1~3호) 규정의 의미는 부당하게 낮은 대가로 재화 또는 용역을 공급하는 자의 과세표준을 재계산하는 효력을 가지고 있을 뿐이고, 특수관계자와 사이에 적법, 유효하게 성립된 법률행위의 사법상 효력을 부인하거나 실지거래를 재구성하는 효력을 가지는 것은 아니다.

따라서 특수관계가 있는 당사자간의 합의에 따라 실제거래금액을 공급가액으로 하여 세금계산서를 발급한 경우에도 그 세금계산서는 사실과 다른 세금계산서로 볼 수 없어 세금계산서를 발급하지 아니하거나 사실과 다르게 발급한 것으로 보아 세금계산서 관련 가산세를 부과할 수는 없다.(대법원 2002두1588, 2004. 9.23.)

※ 저가공급, 무상공급 정리

| 구 분 | | 재화의 공급 | 용역의 공급 |
|---|---|---|---|
| 저가 공급 | 특수관계인 | 시 가 | 시 가 |
| | 비특수관계인 | 거래금액 | 거래금액 |
| 무상 공급 | 특수관계인 | 시 가 | 시가(사업용부동산임대)<br>과세제외(기타 무상공급) |
| | 비특수관계인 | 간주공급 해당시 과세 | 과세 제외 |

## 예 제

Q 사업자 甲은 A대리점에 제품판매실적이 당초 약정을 초과하였음을 이유로 자기가 직접 제조한 제품(시가 5,000,000원, 원가 3,000,000원)을 무상제공하였다.
이 경우 공급가액은?

A 사업상 증여에 해당 → 5,000,000원(시가)

Q 총괄납부사업자가 아닌 甲법인은 직매장에 판매를 목적으로 의류(취득가액 : 1,000,000원, 시가 1,500,000원)를 반출하였으나, 세금계산서는 발급하지 않았다. 이 경우 甲법인의 공급가액은?

A 1,000,000원

## 2. 공급가액에 포함하지 않는 금액

### 가. 매출에누리

에누리액은 공급가액에 포함하지 아니한다. 여기에서 에누리액은 재화나 용역을 공급할 때 그 품질이나 수량, 인도조건 또는 공급대가의 결제방법이나 그 밖의 공급조건에 따라 통상의 대가에서 일정액을 직접 깎아 주는 금액을 말한다. (法 §29⑤1)

그리고 에누리액의 발생시기는 재화 또는 용역의 공급시기 전에 한정되는 것은 아니다. 즉, 재화 또는 용역의 공급시기 이후에 약정한 조건이 충족되어 당초의 공급가액에서 할인해 주는 금액도 에누리액에 해당한다.(대법원 2001두6586, 2003.4.25.)

### 나. 환입된 재화의 가액

환입이란 일단 공급한 재화가 품질 기타 계약조건 위반 등으로 반품되어 온 것으로 당초 공급의 일부 또는 전부를 취소하는 것과 같으므로 공급가액에 포함하지 않는다.(法 §29⑤2)

환입된 재화는 반드시 당초 공급한 재화이어야 하며, 공급한 과세기간이 경과된 후 환입된 경우에는 그 사유가 발생한 때에 당초 공급가액을 기준으로 수정세금계산서를 발급하고 환입일이 속하는 예정신고 또는 확정신고시의 과세표준에서 환입재화의 공급가액을 차감한다.

※ 하자로 인한 반품, 클레임 관련 처리 정리

· 물품을 반품 받고 동일제품으로 교환하여 주는 경우
  ☞ 재화의 공급으로 보지 않음. 반품 받을 시 수정세금계금계산서 발급안함

· 물품을 반품 받고 동종유사제품으로 교환하여 주는 경우
  ☞ 재화의 공급으로 보아 세금계산서 발급, 반품 받은 것은 수정세금계산서 발급

· 반품 없이 동일한 재화를 다시 공급하는 경우
  ☞ 별도의 재화의 공급, 간주공급 중 사업상증여 해당되므로 세금계산서 발급의무 면제

## 예 제

Q 사업자 甲은 X2년 1기분 과세표준을 신고하면서 X2. 7. 10.에 반품된 제품가액 200,000원을 차감하고 1,000,000원으로 신고하였다. 이 경우 X2년 1기 과세표준은?

A 1,200,000원(당기에 매출액 전체를 일단 신고하고, 반품된 200,000원은 X2년 2기 과세표준에서 차감하여 신고할 사항임)

Q 사업자 甲은 X2. 4. 1. 제품 1,000,000원을 사업자 乙에게 공급하였는데, 불량품이 일부 있다는 이유로 동 재화가 X2. 10. 8. 반품(환입)된 경우에 처리는?

A X2. 10. 8.을 작성연월일로 하여 수정세금계산서를 발급하고 X2년 2기 과세표준에서 차감하여 신고하면 되고 X2년 1기 확정신고에 대한 경정청구 대상에 해당하지 않음

### 다. 공급받는 자에게 도달전 파손·훼손 또는 멸실된 재화의 가액

공급받는 자에게 도달하기 전에 파손·훼손 또는 멸실한 재화의 가액은 공급가액에 포함하지 아니한다.(法 §29⑤3)

### 라. 국고보조금과 공공보조금

재화 또는 용역의 공급과 직접 관련되지 아니하는 국고보조금과 공공보조금은 공급에 대한 대가관계가 아니므로 공급가액에 포함하지 아니한다.(法 §29⑤4)

보조금이란 국가 외의 자가 행하는 사무 또는 사업에 대하여 국가가 이를 조성하거나 재정상의 원조를 하기 위하여 발급하는 보조금·부담금 기타 상당한 반대급부를 받지 아니하고 발급하는 특정의 급부금을 말하며,

재화 또는 용역의 공급과 직접 관련되지 아니하는 국고보조금, 공공보조금이란 부가가치세 납세의무를 지는 사업자가 국고보조금의 교부대상이 되는 보조사업의 수행자로서 재화 또는 용역을 공급하고 국고보조금 등을 지급받은 경우를 말한다.(대법원 2000두0369, 2001.10.9.)

### 마. 공급대가의 지급지연으로 인하여 지급받는 연체이자

공급에 대한 대가의 지급이 지체되었음을 이유로 받는 연체이자(延滯利子)는 공급가액에 포함하지 아니한다.(法 §29⑤5)

## 예 제

Q 甲 법인은 X2. 5. 10. 대리점에 의류를 도매로 10,000,000원(공급가액)을 매출하였는데, 위 금액에는 매출할인 300,000원이 차감되어 있으며, 대리점이 당 법인에게 지급한 연체이자 200,000원이 포함되어 있다. 이 경우 甲 법인의 X2년 1기 확정 과세표준은?

A 10,000,000 - 200,000 = 9,800,000원(세금계산서)

### 바. 매출할인액

할인액은 공급에 대한 대가를 약정기일 전에 받았다는 이유로 사업자가 당초의 공급가액에서 일정액을 할인하는 금액으로서 이는 공급가액에 포함하지 아니한다.(法 §29⑤6)

이 경우 할인액은 재화 또는 용역을 공급한 당초 과세기간의 과세표준에서 차감하는 것이 아니라 할인액이 발생한 날이 속하는 과세기간의 과세표준에서 차감하여야 하고, 세금계산서 발급대상에 대해서는 할인사유가 발생한 날을 작성연월일로 하여 감액수정세금계산서를 발급한다.

* 법인사업자가 X2. 6. 10. 물건을 외상으로 판매하고 그 대금을 X2. 8. 31.에 받기로 하였으나, 매입자가 X2. 7. 31. 대금을 변제하여 한 달에 해당하는 이자상당액을 할인해 준 경우
  → X2. 7. 31.을 작성연월일로 하여 할인액에 대해 감액수정세금계산서를 발급하고 X2년 2기 예정신고시 과세표준에서 차감하여 신고

### 사. 용기대금과 포장비용

통상적으로 용기 또는 포장을 해당 사업자에게 반환할 것을 조건으로 그 용기대금과 포장비용을 공제한 금액으로 공급하는 경우에는 그 용기대금과 포장비용은 공급가액에 포함하지 아니한다.(令 §61③)

이 경우에 사업자가 용기 또는 포장의 회수를 보장하기 위하여 받는 보증금 등은 공급가액에 포함하지 아니하나, 반환조건으로 공급한 용기 및 포장을 회수할 수 없어 그 용기대금과 포장비용을 변상금 형식으로 변제받을 때에는 공급가액에 포함한다.(통칙 29-61-6)

### 아. 봉사료

사업자가 음식·숙박용역이나 개인서비스용역을 공급하고 그 대가와 함께 받는 종업원(자유직업소득자 포함)의 봉사료를 세금계산서, 영수증 또는 신용카드매출전표 등에 그 대가와 구분하여 기재한 경우로서 봉사료를 해당 종업원에게 지급한 사실이 확인되는 경우에는 그 봉사료는 공급가액에 포함하지 아니한다. 다만, 사업자가 그 봉사료를 자기의 수입금액에 계상하는 경우에는 공급가액에 포함한다.(令 §61④)

❑ 감사지적사항 : 용역대가와 구분되지 않는 봉사료 신고누락

○ 음식·숙박용역 등을 제공하고 그 대가와 함께 받은 종업원 봉사료는 세금계산서 등에 구분하여 기재한 경우에 한하여 부가가치세 과세표준에 포함하지 않도록 하고 있는데도

- 신용카드 매출전표에 그 대가와 구분되지 않은 0,000백만원을 봉사료로 보아 과세표준에서 제외함으로써 부가가치세 000백만원 부족징수

○ 지적 내용

신용카드매출전표에 용역대가와 봉사료를 구분하여 기재하지 않고 일계표에 기재된 총수입금액에서 매출액의 20%를 중간책임자(웨이터)에게 배당금으로 지급하고 봉사료로 처리한 것을 부가가치세 과세표준에서 제외함으로써 부가가치세 000백만원 부족징수

## 3. 과세표준에서 공제하지 않는 금액

### 가. 대손금

대손금이라 함은 일반적 상거래에서 발생하는 매출채권을 채무자의 파산, 강제집행, 형의 집행 또는 사업의 폐지나 사망, 실종, 행방불명, 기타 채권의 소멸시효의 완성 등으로 인하여 회수할 수 없는 경우의 미회수 채권액을 말하는 것으로 공급된 재화 또는 용역이 이미 거래상대방의 사용 등으로 회수할 수 없는 것이므로 과세표준에서 공제하지 아니한다.(法 §29⑥)

그러나 현재는 상법상 소멸시효 완성 등으로 매출채권이 대손된 경우 그 대손금액의 110분 10에 해당하는 금액을 대손이 확정된 날이 속하는 과세기간의 확정신고를 할 때에 매출세액에서 차감할 수 있는 대손세액공제제도를 두고 있어 실질적으로는 과세표준에서 공제하는 것과 동일한 효과가 있다.

### 나. 장려금

사업자가 재화 또는 용역을 공급받는 자에게 지급하는 장려금이나 이와 유사한 금액은 과세표준에서 공제하지 아니한다.(法 §29⑥)

사업자가 자기재화의 판매촉진을 위하여 거래상대자의 판매실적에 따라 일정률의 장려금품을 지급 또는 공급하는 경우 금전으로 지급하는 장려금은 과세표준에서 공제하지 아니하며 재화로 공급하는 것은 사업상 증여에 해당하므로 과세한다. 다만, 해당 재화가 법 제10조 제1항에 따른 자기생산·취득재화에 해당하지 아니하는 것은 과세하지 아니한다(통칙 10-0-5)

#### 예 제

Q 갑법인은 자기가 제조한 상품(시가 2,000,000원, 원가 1,500,000원)의 판매를 장려하기 위하여 거래처에 위 상품을 무상으로 지급하였다. 이 경우의 공급가액은?

A 사업상증여로 별도 과세 2,000,000원 (세금계산서 발급의무는 면제)

### 다. 하자보증금

사업자가 완성도기준지급 또는 중간지급조건부로 재화 또는 용역을 공급하고 계약에 따라 대가의 각 부분을 받을 때 일정금액을 하자보증을 위하여 공급받는 자에게 보관시키는 하자보증금은 공급가액에서 공제하지 아니한다.
(통칙 29-61-7)

## 4. 사례

### 가. 공급받는 자가 부담한 원자재 등의 공급가액 (집행기준 29-0-7)

거래상대방으로부터 인도받은 원자재 등을 사용하여 제조·가공한 재화를 공급하거나 용역을 제공하는 경우 당해 원자재 등의 가액은 과세표준에 포함하지 아니한다. 다만, 재화·용역을 공급하고 그 대가로 원자재 등을 받는 경우에는 그러하지 아니하다.

### 나. 여행업자 수탁경비의 공급가액 (집행기준 29-0-11)

여행업자의 부가가치세 공급가액은 관광객으로부터 받는 알선수수료와 알선용역에 필수적으로 부수하여 발생되는 대가관계에 있는 모든 금전적 가치 있는 것을 포함하고 관광객으로부터 단순히 수탁받아 지급하는 숙박비, 운송비 등은 포함하지 아니한다. 다만, 관광객에게 여행의 목적지와 기간만을 제시하고 관광객이 부담하여야 할 비용의 종류별 금액과 알선수수료를 구분하지 아니하고 받는 대가는 그 대가 전액이 공급가액이 된다.

### 다. 수질개선부담금의 과세표준 포함여부

「먹는물관리법」 제28조 제1항에 의하여 수질개선부담금은 먹는 샘물 제조업자 등이 부담하여야 하고 그와 거래관계에 있는 도·소매상들이 부담할 것은 아니므로 제조업자가 거래처인 도·소매상들에게 먹는 샘물을 제조하여 공급하면서 그들로부터 수질개선부담금상당액을 판매대금에 덧붙여 지급받은 것은 자신의 경제적 부담을 도·소매상들에게 전가시킨 것으로서 재화의 공급에 대한 대가에 해당하여 부가가치세 과세표준에 포함됨(대법원 2001두3105, 2003.1.10.)

### 라. 마일리지 상당액의 공급가액 (집행기준 29-0-12)

① 「자기적립마일리지등」이라 함은 당초 재화 또는 용역을 공급하고 마일리지 등을 적립(다른 사업자를 통하여 적립하여 준 경우 포함)하여 준 사업자에게 사용한 마일리지등(여러 사업자가 적립하여 줄 수 있거나 여러 사업자를 대상으로 사용할 수 있는 마일리지등의 경우 다음의 제1호와 제2호의 요건을 모두 충족한 경우로 한정)을 말하는 것으로 해당 마일리지 사용액은 공급

가액에 포함하지 아니한다.

1. 고객별·사업자별로 마일리지등의 적립 및 사용 실적을 구분하여 관리하는 등의 방법으로 당초 공급자와 이후 공급자가 같다는 사실이 확인될 것
2. 사업자가 마일리지등으로 결제받은 부분에 대하여 재화 또는 용역을 공급받는 자 외의 자로부터 보전받지 아니할 것

② 자기적립마일리지등 외의 마일리지등으로 대금의 전부 또는 일부를 결제받은 경우로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 공급한 재화 또는 용역의 시가를 공급가액으로 한다.

1. 제1항 제2호에 따른 금액을 보전받지 아니하고 「부가가치세법」 제10조 제1항에 따른 자기생산·취득재화를 공급한 경우
2. 제1항 제2호와 관련하여 특수관계인으로부터 부당하게 낮은 금액을 보전받거나 아무런 금액을 받지 아니하여 조세의 부담을 부당하게 감소시킬 것으로 인정되는 경우

③ 자기적립마일리지등으로만 전부를 결제받고 공급하는 재화는 사업상 증여로 보지 아니한다.

④ 사업자가 제휴 사업자와의 계약에 따라 마일리지등을 부여 받은 고객에게 2017년 4월 1일 이전에 마일리지등 사용금액만큼 재화 또는 용역을 할인하여 공급하고 제휴 사업자로부터 할인액의 전부 또는 일부에 대해 보전 받은 금액은 재화 또는 용역의 공급가액에 포함하지 아니한다.

### 마. 상품권을 할인발행 금액으로 판매시 과세표준

사업자가 액면금액 10만원인 상품권을 8만원에 판매(이 경우 회계이론상 선수금을 받은 것임)한 후 차후에 상품권소지자에게 소비자권장가격(표시가격) 10만원인 재화를 인도하고 그 대가를 위 상품권으로 받는 경우에는 「부가가치세법」 제13조 제1항 제1호 및 동법시행령 제52조 제2항의 규정에 의하여 계산된 8만원을 과세표준으로 보는 것임(부가 46015-1493, 1994.7.19.)

### 바. 방송국의 협찬품 고지방송 용역에 대한 과세표준

「부가가치세법」 제13조 제1항 제2호 및 같은법 시행령 제50조 제1항의 각 규정에 의하면, 사업자가 용역을 공급하고 금전 이외의 대가를 받는 경우에는

그 대가로 받은 현물 등의 가액이 아니라 공급한 용역의 시가가 과세표준으로 되고, 그 시가는 정상적인 거래에 의하여 형성된 객관적인 교환가격을 의미한다고 할 것임. 원심은 이 사건 협찬품 고지방송의 시가로서의 광고료는 프로그램 광고의 경우와는 달리 프로그램광고료에서 방송물제작비 상당의 금액을 제외하고, 광고방송지역 및 광고시간대별 구분에 따라 초당 가격으로 정해진 방송순서전파료에 국한된다고 봄이 상당하다고 하면서 이 사건 협찬품 고지방송의 용역시가를 위 방송순서전파료를 기준으로 하여 계산하고 이를 초과하는 부과처분은 위법하다고 판단한 것은 부가가치세 과세표준이 되는 시가에 관한 법리오해, 논리모순 등의 위법이 없다.
(대법원 99두8169, 2001.7.27. 대법원2007두10389, 2009.7.9.)

## 사. 과세표준에서 제외되는 국고보조금 및 공공보조금 해당여부

사업자가 정부 또는 정부의 위임을 받은 기관과 기술개발협약서를 체결한 후 정부 또는 정부의 위임을 받은 기관으로부터 국가연구개발사업출연금을 받아 기술개발을 수행하고 그 결과 개발된 지적소유권 등을 사업자에게 귀속시키는 경우에 있어서 당해 기술개발과 관련하여 지원되는 국가연구개발사업출연금은 부가가치세법 제13조 제2항 제4호 및 같은법시행령 제48조 제10항의 규정에 의하여 부가가치세 과세표준에서 제외됨(재소비-232, 2003.12.17.)

## 아. 소정의 에누리액 해당 요건

부가가치세법 제13조 제2항은 "다음 각호의 금액은 과세표준에 포함하지 아니한다."고 규정하면서 제1호로 "에누리액"을 들고 있고, 같은법 시행령 제52조 제2항은 "법 제13조 제2항 제1호에 규정하는 에누리액은 재화 또는 용역의 공급에 있어서 그 품질·수량 및 인도·공급대가의 결제 기타 공급조건에 따라 그 재화 또는 용역의 공급당시의 통상의 공급가액에서 일정액을 직접 공제한 금액으로 한다."고 규정하고 있는 바, 위 규정 소정의 에누리액은 그 품질·수량 및 안도·공급대가의 결제 기타 공급조건에 따라 정하여지면 충분하고 그 발생시기가 재화 또는 용역의 공급시기 전에 한정되는 것은 아님(대법원 2001두6586, 2003.4.25.)

## 자. 예식장의 과세표준

예식장을 경영하는 사업자가 그 예식장 건물의 일부를 사진관 및 미장원을 경영

하는 사업자에게 각각 임대하고 혼례식 예약 고객과는 사진관과 미장원이 제공할 용역분까지 일괄하여 계약하며, 그 대가도 일괄하여 영수하여 분배하는 경우에 사진관과 미장원을 경영하는 사업자의 영수분에 대하여는 사진관과 미장원을 공급하는 자로 한 세금계산서 또는 간이세금계산서(현행 영수증)를 이용고객에게 발급하되 예식장을 경영하는 사업자의 등록번호를 비고란에 부기하며, 부가가치세 신고·납부의무는 실제로 해당 용역을 공급하는 사업자가 각각 이행하여야 함(부가1265. 2-1322, 1983.7.5)

### 차. 예식장업자가 일괄 계약하여 자기책임과 계산하에 예식관련용역을 공급하는 경우 과세표준

예식장업을 영위하는 사업자가 고객과 예식관련 일괄계약을 체결하고 자기책임과 계산하에 당해 용역 중 일부를 다른 사업자에게 의뢰하여 용역을 제공받고 다른 업체에 지급할 용역대가를 포함하여 그 대가를 지급받는 경우 당해 사업자가 공급하는 예식관련 용역에 대한 부가가치세 과세표준은 고객으로부터 계약서상 지급받기로 한 당해 용역의 전체 대가가 되는 것임
(서면인터넷방문상담3팀-620, 2007.2.23.)

### 카. 일반택시운송사업자의 정액사납금 초과액 과세표준 포함여부

택시운송업을 영위하는 법인의 운송수입금액 중 일부 수입금액이 당해 법인의 수입금액에 계상되지 아니하고 택시기사에게 귀속된 경우에는 그 금액을 법인의 과세소득금액계산상 익금에 산입함과 동시에 동 금액을 택시기사에 대한 급여로 보아 손금 산입하는 것이고, 이 경우 부가가치세 과세표준은 택시기사에게 귀속된 수입금액을 포함한 택시 운송수입금액 전액을 기준으로 산정하는 것임
(국심 2003 서2467, 2004. 02.17. : 국심 2006중1302, 2006.12.13 ; 국심 2006중1498, 2007.03.27. : 법규과-5136, 2007.11.1.)

### 타. 상가관리업자가 상가입주자들로부터 받는 관리비에 포함된 전기·가스요금 등 공공요금의 과세표준 포함 여부의 판단기준

「부가가치세법」 제13조 제1항 본문은 "재화 또는 용역의 공급에 대한 부가가치

세의 과세표준은 다음 각 호의 가액의 합계액으로 한다."하고 규정하면서 그 제1호에서 "금전으로 대가를 받는 경우에는 그 대가"를 들고 있고, 같은법 시행령 제48조 제1항은 "법 제13조 제1항에서 규정하는 과세표준에는 거래상대자로부터 받은 대금·요금·수수료 기타 명목 여하에 불구하고 대가관계에 있는 모든 금전적 가치 있는 것을 포함한다."라고 규정하고 있으므로, 상가관리업자가 입주자들로부터 받은 관리비에 포함된 전기·가스요금 등 공공요금의 경우에도 그 것이 재화 또는 용역의 공급과 대가관계에 있는지 여부에 따라 부가가치세의 과세표준에 포함되는지가 결정될 것이고 단순히 재화 또는 용역의 공급자가 거래상대방을 위하여 그가 부담하는 공공요금을 재화 또는 용역의 공급에 따른 대가와 구분하여 편의상 함께 수령하여 납부를 대행한 것에 불과하다면 그 공공요금은 재화 또는 용역의 공급과 대가관계에 있다고 볼 수 없다.(대법원 2007 두9778, 2007.9.6.)

## 파. 게임장의 부가가치세 과세표준

게임장을 운영하는 사업자가 게임기를 이용하게 하고 이용자로부터 받는 대가는 용역의 공급으로 부가가치세가 과세되는 것이며, 부가가치세 과세표준에는 거래상대자로부터 받은 대금·요금·수수료 기타 명목 여하에 불구하고 대가관계에 있는 모든 금전적 가치 있는 것을 포함하는 것으로 게임장의 부가가치세 과세표준은 게임기의 사용대가인 게임기 투입금액 총액이 되는 것이며, 당해 사업자가 게임에서 정한 요건 충족시 이용자에게 지급되는 상품권 등은 단순한 시상금(장려금)에 해당하는 것으로서 당해 상품권의 가액은 과세표준에서 공제하지 아니하는 것임(재경부 소비-23, 2006.1.9. ; 대법원 2008두11211, 2008. 9.25.)

## 하. 건설 중인 항공화물 창고에 대한 주식과 투자금을 포함한 시설물 이용권 양도시 과세표준

건설 중인 항공화물창고에 대한 주식과 투자금(보증금+임차료)을 포함하여 창고시설물 이용권을 양도하는 경우 「부가가치세법 시행령」 제48조 제1항의 규정에 의하여 부가가치세 과세표준은 당해 양도대금의 총액으로 하는 것임
(재경부 부가가치세과-482, 2007.6.22.)

## 거. 공사대금의 선납할인료가 에누리액인지 할인액인지

사업자가 완성도기준지급조건부로 건설용역을 공급함에 있어서 계약당사자

간의 사전약정에 의하여 대가의 각 부분을 기성고확정일 이전에 지급받는 때에는 일정금액을 할인하여 준다는 내용을 계약서상에 명시하고 선납일수에 따른 할인료의 합계액을 최종 기성고 부분의 대가에서 차감해 준 경우, 당해 선납할인료는 「부가가치세법 시행령」 제52조 제2항의 규정에 따른 에누리액에 해당되어 최종 기성고 부분의 과세표준에 포함하지 아니하는 것임. 이 경우 「대가의 각 부분을 받기로 한 때」 이전에 그 대가의 전부 또는 일부를 받고 그 받은 대가에 대하여 세금계산서를 발급하는 경우에는 같은 법 제9조 제3항의 규정에 따라 그 발급하는 때를 당해 용역의 공급시기로 보는 것임(법규과-1172, 2008.3.18.)

### 너. 계약전력 초과 사용시 징수하는 초과위약금 과세여부

계약전력 초과사용량에 대하여 위약금을 받도록 규정하여 그 명목상으로 위 위약금은 전기공급에 대한 대가가 아니라 계약위반에 대한 손해배상금의 형태를 띠고 있으나, 앞에서 본 바와 같이 ① 초과 위약금은 개정 전 약관에서 추가요금으로 규정되어 있던 것을 그 명칭만 변경한 것에 불과한 점, ② 전기요금에는 사용전력량에 따른 전력량요금 뿐만 아니라 계약전력에 따른 기본요금이 있어 원고로서는 계약전력을 낮게 책정하여 기본요금을 적게 내면서 그 기본요금을 초과하는 전력을 사용하는 고객에 대하여 어떤 형태로든 전력사용량에 맞는 전기요금(기본요금)을 부과할 필요가 있는 점, ③ 초과사용 전력량 역시 원고가 그에 상응하는 전기를 공급한 것에는 변함이 없고, 고객으로서는 전기요금의 체계상 자신이 전체적으로 사용한 분에 대한 전력량요금을 부담하는 것은 당연하며, 나아가 초과 사용한 전력량에 해당하는 기본요금도 아울러 부담하여야 할 것인데(원래 부담하는 기본요금은 계약전력 내 전력사용량에 대응하는 요금임), 만약 초과위약금이 전기요금이 아니라고 한다면 계약전력을 초과하여 사용한 고객은 초과 사용한 부분에 대한 기본요금은 전혀 부담하지 않는 것이 되고 이에 대한 부가가치세도 부담하지 않게 되어 위약금을 제외한 전기요금과 부가가치세만을 생각하면 계약전력 내에 전기를 사용한 자에 비하여 저렴하게 전기를 공급받은 것이 되어 불합리한 점, ④ 전기요금의 체계상 kw당 요금의 설정은 시간, 사용량, 그 밖에 고객의 전기 사용형태를 조절할 필요성이 있는 경우 달리 설정할 수 있으나 모두 전기공급에 대한 대가인 것은 변함이 없으며, 초과사용 전력량에 대하여 기본요금이 누락되어 있고, 계약전력을 증설하여 전력사용량에 맞는 기본요금을 내도록 하기 위한 목적에서 초과사용 전력량에 대하여 계약전력량 내의 kw당 전기요금에 비하여 250%를 부과한다고 하여 원고의 전기요금체계에

비추어 지나치게 과중하거나 불합리하다고는 보이지 않는 점, ⑤ 계약전력을 초과하여 사용함으로써 전기 공급설비에 손상을 가한 고객에 대하여는 별도의 손해배상청구가 가능한 것으로 보이는 점 등을 종합적으로 살펴보면, 개정 약관 제44조 제2항 본문에 의하여 계약전력 초과사용량에 대하여 부과하는 초과 위약금은 그 명칭에 불구하고, 실질은 원고의 전기공급과 대가관계에 있는 금원으로 봄이 타당함
(대법원 2008두6929, 2008.7.24.)

## 더. 기술연구개발을 위한 정부출연금이 과세표준에 포함 여부

「공사법」에 따라 설립된 정부투자기관(이하 "공사"라 함)과 정부의 위임을 받은 전문연구기관(이하 "평가원"이라 함)이 기술연구개발협약을 체결한 후 공사 단독 또는 다른 기업('참여기업'이라 함)과 공동으로 기술연구개발을 수행하고 그 연구개발의 결과물(지적재산권, 실시권 등)을 공사 또는 참여기업에 귀속시키는 경우 당해 기술연구개발과 관련하여 국토해양부 또는 평가원으로부터 지급받는 정부출연금은 「부가가치세법」 제13조 제2항 제4호 및 같은 법 시행령 제48조 제10항에 따라 부가가치세 과세표준에 포함하지 아니하는 것임(법규부가 2008-10, 2008.11.10.)

## 러. 나이트클럽에서 주임을 보조하는 자의 수고비를 봉사료 명목으로 구분하여 받는 경우 부가가치세 과세표준 포함여부

사업자가 종업원의 봉사료를 용역 대가와 구분하여 받는 경우, 그 금액이 세금계산서·영수증 또는 신용카드매출전표 등에 용역 대가와 구분하여 기재되고, 당해 종업원에게 지급한 사실이 객관적으로 확인되며, 사업자의 수입금액에 계상되지 않고, 그 금액이 사업자가 아니라 고객에 의하여 지급대상·지급여부·지급금액이 결정되는 때에, 당해 봉사료는 「부가가치세법 시행령」 제48조 제9항의 규정에 따른 사업자의 과세표준에서 제외되는 것임(부가가치세과-3105, 2008.9.18.)

* 질의내용 : 나이트클럽에서 주임을 보조하는 자의 수고비(개인에 따라 차이가 있음)를 고객으로부터 신용카드 금액에 가산하여 받아 사업자는 그 수고비를 약 4~5일 합산해서 각각 해당자에게 지급함
* 유사판례 : 나이트클럽의 영업주임이 담당한 고객별 매출액의 일정률 상당액을 신용카드매출전표상 봉사료로 기재하고 영업주임에게 지급했으나, 영업주임이 독립된 사업자가 아닌 종업원으로서 그'봉사료'는 성과급 보수이므로 과세표준에 포함됨(대법2000두8875, 2002.4.26.).

## 머. 제조업자가 특정매입조건으로 백화점 등에 재화를 공급하는 경우 공급가액 (집행기준 29-0-14)

제조업자가 백화점·할인점 등을 운영하는 사업자와 특정거래조건(재고반품, 마진율과 대금지급 등)으로 계약을 체결하여 재화를 공급(납품)하고 소비자에게 판매한 금액 중 일정비율에 상당하는 마진금액을 차감한 금액을 대가로 지급받는 경우 제조업자의 과세표준은 백화점·할인점 등의 사업자로부터 지급받는 금액으로 한다.

## 버. 부동산임대업에 있어 전기요금 등 공공요금의 과세표준 포함여부

임대인이 임차인들과 사이에 자신이 목적물에 대한 전기료 등 공공요금의 납부를 포함한 일체의 운영·관리업무를 자기의 계산으로 수행하고 그 대가로 임차인들로부터 실제 공공요금의 액수와 무관하게 나름대로 기준을 정하여 산정한 전기·수도요금 등을 지급받기로 약정한 경우에는 임대인이 임차인들을 위하여 전기요금 및 수도요금 등의 납부를 대행한 데 불과하다고 할 수는 없고 전기요금 및 수도요금 등의 공공요금과 운영·관리용역 사이에 대가관계가 인정된다 할 것이어서 임차인으로부터 지급받은 전기·수도요금 명목의 금원도 부가가치세 과세대상이 된다고 할 것이다.

원고는 이 사건 상가 임차인들과 관리비(경비, 청소 등 건물관리비 및 환경개선부담금, 교통유발부담금)를 매월 정액제로 지급받기로 약정하였고, 이 사건 상가의 전기료에 관한 매입세액 공제를 받은 사실이 인정되는바, 이에 비추어 보면 원고는 임차인들과 사이에 자신이 이 사건 상가에 대한 전기료 등 공공요금의 납부를 포함한 일체의 운영·관리업무를 자기의 계산으로 수행하고 그 대가로 임차인들로부터 실제 공공요금의 액수와 무관하게 나름대로 기준을 정하여 산정한 관리비(경비, 청소 등 건물관리비 및 환경개선부담금, 교통유발부담금), 전기·수도요금 등을 지급받기로 약정한 것이므로, 원고가 임차인들을 위하여 전기요금 및 수도요금 등의 납부를 대행한 데 불과하다고 할 수는 없고 전기요금 및 수도요금 등의 공공요금과 운영·관리용역 사이에 대가관계가 인정된다 할 것이어서, 가사 이 사건 계좌에 입금된 금액 중에 관리비(경비, 청소 등 건물관리비 및 환경개선부담금, 교통유발부담금), 전기·수도요금이 포함되어 있다고 하더라도 이는 부가가치세 과세대상이 된다고 할 것이다.
(대법원 2009두2580, 2009.4.23.)

## 서. 법무사가 기본보수료 외 등기원인증서 작성료, 등록세 신고대행료, 교통비를 일괄 지급받은 경우 과세표준 포함여부

원고는 의뢰인으로부터 등기사무 등을 위임받으면서 기본보수료와 등기원인증서 작성료, 등기원인증서 검인 및 등록세 신고 등 대행료, 교통비, 숙박료 및 일당 등을 일괄하여 지급받은 다음 등기원인증서 검인 및 등록세 신고 등 일부 업무는 그 직원으로 하여금 대행하도록 하고 있는 사실, 법무사보수산정조견표상에는 기본보수료 외에 등기원인증서 작성료, 등기원인증서 검인 및 등록세 신고 등 대행료, 교통비, 숙박료 및 일당 등의 보수액의 기준이 산정되어 있는 사실, 한편, 원고는 위와 같은 등기사무 등을 위임받으면서 의뢰인에게 '그 중 일부 사무는 원고의 사무가 아니라 의뢰인이 거쳐 온 부동산중개사의 사무라거나 의뢰인으로부터 받은 돈 중 일부는 부동산중개사에게 원인증서 작성료 등으로 지급될 돈'이라는 취지의 말을 하지는 않는 사실, 원고사무소 사무원이 의뢰인으로부터 받은 돈 중 일부를 부동산중개사에게 지급하기는 하였으나, 계좌이체 등의 방법이 아니라 직접 현금으로 지급하였고 그 매출금액에 대한 영수증도 받지 아니하는 등 그 증빙자료를 전혀 남기지 않았다고 진술한 점 등을 인정할 수 있다.

위와 같은 사실관계에 비추어 보면, 의뢰인이 등기원인증서를 비롯한 등기신청관련 서류의 작성, 등기원인증서 검인 및 등록세 신고 등 등기와 관련한 일체의 사무를 위임하는 상대방은 원고이고, 그 대가 또한 원고가 일괄하여 수령하며, 의뢰인에게는 그 중 일부 업무를 부동산중개사에게 의뢰한다는 인식도 없으므로, 등기원인증서 작성이나 그 검인 및 등록세 신고 등을 포함한 등기사무 처리업무는 모두 원고가 의뢰인에게 제공하는 용역에 해당한다고 봄이 상당하고, 따라서 등기원인증서 작성료, 등기원인증서 검인 및 등록세 신고 대행료 등을 포함하여 위와 같은 용역제공의 대가로 지급받는 금액은 모두 부가가치세의 과세표준 및 종합소득세의 수입금액에 포함된다고 할 것이다.(수원지법 2008구합3181, 2009.6.10.)

## 어. 이동통신대리점의 단말기 공급시 공급가액

① 이동통신사업자와 대리점이 이동통신단말장치 공급계약을 체결하면서 이동통신사업자가 대리점에 공급한 이동통신단말장치를 대리점이 일정요건(가입기간 및 요금제)을 갖춘 이용자에게 판매하면 사전에 약정한 지원금 상당액을 당초 공급가액에서 차감하기로 하는 판매방식을 공급계약서 및 이용약관에 명시하고 미래창조과학부의 승인을 받아 홈페이지 등에 사전 공시한 경우 당초 공급가액에서 차감하기로 하는 지원금에 대하여 부가가치세법 제70조 제1항 제3호(공급가액 증감)에 따라 수정세금계산서를 발급할 수 있는 것이며, 또한 대리점이 「이동통신단말장치 유통구조 개선에 관한 법률」 제4조 제5항에 따라 이동통신사업자가 공시한 지원금의 15% 범위 내에서 이용자에게 지원금을 추가로 지급하는 경우 대리점의 이동통신단말장치 공급에 대한 공급가액은 부가가치세법 제29조 제3항에 따라 이용자로부터 실제 지급받는 금전(부가가치세 제외)이 되는 것임 (법규부가 2014-460, 2014.12.19.)

② 대리점(「이동통신단말장치 유통구조 개선에 관한 법률」 제2조 제6호에 따른 대리점을 말한다. 이하 같다)이 이동통신사업자와의 계약 및 이용약관에 따라 이동통신단말장치 구입에 대한 공시지원금 지급요건을 충족하는 이용자를 모집하는 업무 및 지원금 제공과 관련된 제반 업무를 수행하는 용역을 제공하고 그 대가로 이동통신사업자로부터 지원금이 포함된 수수료를 받는 경우 동 수수료 전액(부가가치세 제외)이 과세대상 공급가액에 해당하며, 동 수수료를 재원으로 대리점이 이동통신사업자와의 계약 및 이용약관에 따라 지원금 지급 요건을 충족하는 이용자에게 대리점 본인의 계산과 책임 하에 이동통신단말장치를 출고가에서 지원금을 차감한 금액으로 판매하는 경우 이동통신단말장치의 출고가에서 직접 차감한 동 지원금은 매출에누리에 해당한다. (재부가-46, 2015.1.14.)

## 저. 일정조건을 이행하는 제휴카드회원에게 자동차를 선포인트 만큼 할인 판매하는 경우 과세표준 계산 방법

자동차제조회사가 제휴신용카드회원인 소비자(이하 “카드회원”)에게 자동차를 판매하면서 당해 카드회원이 자동차 구입시의 해당 차량대금을 제휴카드를 통하여 결제하는 경우로서 제휴신용카드회사로부터 향후 일정금액 이상 제휴카드를 사용한다는 조건으로 해당 카드회원에게 주어지는 차량대금 할인공제 포인트만큼 정상판매가액에서 공제하여 주고 제휴약정에 따른 부담비율에 따라 그 공제된 금액의 일부를 제휴신용카드회사로부터 보전받는 경우 자동차제조회사는 카드회원에게 당초 정상판매가액에서 판매시 직접 공제한 금액을 차감한 후 당해 제휴신용카드회사로부터 보전받은 금액을 더한 가액을 과세표준으로 하여 세금계산서를 발급하는 것임(법규과-5311, 2008.12.18.)

## 처. 대리점이 휴대폰 단말기 할부금 일부를 고객에게 현금으로 지원하는 경우 현금 지원 금액의 과세표준 해당 여부

이동통신단말기를 판매하는 사업자(이하 “대리점”이라 한다)가 이동통신회사로부터 구입한 이동통신단말기를 고객에게 할부계약에 의하여 판매함에 있어 할부판매금액 중 일부를 현금으로 지원하는 경우 동 대리점의 부가가치세 과세표준은 할부판매금액에서 당해 대리점이 고객에게 현금으로 지원한 금액을 차감하지 아니한 금액으로 하는 것임. 이와 관련하여 종전 기재부 예규(재소비-295, 2004. 3.15.)도 본 문서 시행일 이후 공급하는 분에 대해서는 이번 회신에 준하여 처리하는 것임 (기획재정부 부가가치세제과-471, 2013.8.7.)

## 커. 금전과 함께 사용기간 종료 후 시설물이 무상으로 이전되는 용역 공급의 부가가치세 과세표준 계산방법

사업자가 다른 사업자에게 일정 시설을 설치하게 한 후 동 시설에 대한 사용권한을 부여하고 그 대가로 정기적으로 금전을 수취하면서 일정기간이 종료한 후 동 시설에 대한 소유권을 무상으로 이전받는 경우, 「부가가치세법」 제13조 제1항 제2호에 따른 금전외의 대가에 대한 과세표준은 동 시설물의 소유권이 이전되는 시점의 시가를 기준으로 각 과세기간별로 안분하여 계산하는 것임(기획재정부 부가가치세제과-423, 2012.8.23.)

※ 令 §61①7호(2013.2.15.) 신설로 "동 시설물의 소유권이 이전되는 시점의 시가"가 아니라 "그 시설의 설치가액"으로 개정됨

## 터. 공익단체에 채무를 부담하는 조건으로 부동산을 증여하는 경우 부가가치세 과세표준

사업자가 '공익단체에 무상으로 공급하는 재화'는 부가가치세가 면제되나, 채무를 부담하는 조건으로 부동산을 증여하는 경우 해당 공익단체가 인수한 채무액 중 건물가액 상당액이 부가가치세 과세표준이 됨 (기획재정부 부가-382, 2014.5.28.)

## 퍼. 온라인판매업자가 상품 판매 시 고객에게 직접 할인쿠폰을 제공한 경우 할인된 금액의 매출에누리 해당 여부

온라인판매업자가 오픈마켓에서 고객에게 상품을 판매할 때 공급조건에 따라 할인쿠폰을 발행하여 통상의 대가에서 일정액을 직접 깎아 주는 경우 「부가가치세법」 제29조 제5항 제1호의 매출에누리에 해당하는 것임
(사전-2024-법규부가-0470, 2024.10.30.)

# 제3절 공급가액 계산의 특례

앞에서 본 바와 같이 부가가치세의 공급가액은 재화 또는 용역의 공급에 대한 대가를 금전으로 받는 경우에는 그 대가를, 그리고 금전 외의 대가를 받거나 대가수수가 없는 경우에는 자기가 공급한 재화 또는 용역의 시가를 기준으로 계산하도록 하고 있으나 다음의 경우에는 공급가액계산 특례규정을 두고 있다.

1. 감가상각자산의 간주공급
2. 과세사업과 면세사업 등 공통사용 재화의 공급
3. 부동산 공급(토지·건물 등을 함께 공급)
4. 부동산 임대용역의 공급

## 1. 감가상각자산의 간주공급 공급가액 계산 특례

### 가. 공급가액계산 특례의 필요성

재화의 공급으로 보는 자가공급과 개인적공급 및 사업상증여, 폐업하는 때에 남아있는 재화의 경우에는 당해 재화의 시가를 과세표준으로 하도록 규정하고 있다.(法 §29③4)

그러나 해당 재화가 감가상각자산(「소득세법 시행령」 제62조,「법인세법 시행령」 제24조)인 경우에는 시가산정의 기준이 되는 거래가격을 산정하기가 곤란하다. 왜냐하면 감가상각자산은 일반적 거래유통의 대상이 아니고 사업자의 사업목적에 따라 사용하던 중고재화이므로 기간의 경과에 따라 자산가치도 감가 평가되어야 하는데 그 자산의 객관적인 시가를 산정하기가 어렵기 때문이다.

따라서 감가상각자산의 간주공급에 대한 공급가액은 영 제66조에 따라 계산하도록 특례를 두고 있다.

## 나. 계산방법 (令 §66②)

### 1) 건물 또는 구축물의 공급가액

공급가액 = 해당 재화의 취득가액 × (1 - 5/100 × 경과된 과세기간 수)

### 2) 기타 감가상각자산의 공급가액

공급가액 = 해당 재화의 취득가액 × (1 - 25/100 × 경과된 과세기간 수)

## 다. 경과된 과세기간의 수 등의 계산

### 1) 경과된 과세기간의 수

"경과된 과세기간의 수"는 법 제5조에 따른 과세기간 단위로 계산하되, 건물 또는 구축물의 경과된 과세기간의 수가 20을 초과하는 때에는 20으로, 기타의 감가상각자산의 경과된 과세기간의 수가 4를 초과하는 때에는 4로 한다. (令 §66②후단)

즉, 건물·구축물은 취득일로부터 10년 이내에 간주공급 사유가 발생하는 경우만 과세의 실익이 있고, 10년을 넘은 경우에는 과세되지 아니하며, 차량, 기계장치 등 기타감가상각자산은 취득일로부터 2년 이내만 간주공급으로 과세된다.

### 2) 경과된 과세기간의 계산방법

경과된 과세기간의 수를 계산함에 있어서 과세기간의 개시일 후에 감가상각자산을 취득하거나 당해 재화가 공급된 것으로 보게 되는 경우에는 그 과세기간의 개시일에 당해 재화를 취득하거나 공급된 것으로 본다.(令 §66⑤)

### 3) 당해 재화를 취득한 날의 의미

사업자가 법 제10조 제9항 제2호에 따라 양수한 감가상각대상자산이 법 제10조 제1항·제2항 및 제4항부터 제6항까지의 규정에 해당하여 영 제66조 제2항에 따라 공급가액을 계산하는 경우 해당 재화의 경과된 과세기간의 수는 해당 사업의 양도자가 당초 취득한 날을 기준으로 하여 산정하는 것이며, 이 경우 '취득한

날'이란 재화가 실제로 사업에 사용된 날을 말한다.(통칙 29-66-1)

## 라. 취득가액의 범위

취득가액이라 함은 부가가치세법 제38조에 따라 매입세액을 공제받은 해당 재화의 가액으로 한다.(令 §66④)

## 마. 면세사업에 일부를 전용하는 경우

과세사업에 공한 감가상각자산을 면세사업에 일부를 사용하는 경우에는 다음 산식에 따라 계산한 금액을 공급가액으로 한다. 다만, 면세사업에 따른 면세공급가액이 총공급가액 중 5퍼센트 미만인 경우에는 공급가액이 없는 것으로 한다.(令 §66③)

1) 건물 또는 구축물

$$\text{공급가액} = \text{해당 재화의 취득가액} \times \left(1 - \frac{5}{100} \times \text{경과된 과세기간 수}\right) \times \frac{\text{면세공급가액}}{\text{총공급가액}}$$

2) 기타의 감가상각 자산

$$\text{공급가액} = \text{해당 재화의 취득가액} \times \left(1 - \frac{25}{100} \times \text{경과된 과세기간 수}\right) \times \frac{\text{면세공급가액}}{\text{총공급가액}}$$

※ 적용기준(令 §66③)

○ 총공급가액과 면세공급가액은 면세사업에 일부 사용한 날이 속하는 과세기간 분에 의한다.

○ 취득가액과 경과된 과세기간 수는 위 「다」 및 「라」에서 설명한 것과 같다.



## 예 제

1. 인쇄소를 운영하는 (주)한라산은 X1. 7. 10. 윤전기를 취득(공급가액 35,000,000원)하여 인쇄업에만 사용하다가 X2. 9. 10.부터 동 윤전기를 잡지사업(면세)에도 사용하게 되었다. 다음 자료에 따라 면세사업전용에 따른 부가가치세 공급가액을 계산하시오.

○ 수입금액 내역

| 구 분 | X2년 제1기 | X2년 제2기 |
|---|---|---|
| 인쇄사업 | 20,000,000 | 30,000,000 |
| 잡지사업 | 30,000,000 | 40,000,000 |
| 합 계 | 50,000,000 | 70,000,000 |

Ⓐ 공급가액 = 35,000,000 × (1 - 25/100 × 2) × 40,000,000/70,000,000
= 10,000,000원

2. 개인사업자 홍길동은 의류제조업을 하다가 2026.5.31. 폐업하였다. 아래 자료에 따라 부가가치세 과세표준을 계산하라.

| 구 분 | 취 득 일 | 취득원가 | 시 가 |
|---|---|---|---|
| ① 완제품 | 2024. 5. 10. | 15,000,000 | 25,000,000 |
| ② 토 지 | 2021. 5. 10. | 500,000,000 | 700,000,000 |
| ③ 건 물 | 2024. 6. 30. | 200,000,000 | 170,000,000 |
| ④ 기 계 | 2025. 1. 13. | 80,000,000 | 50,000,000 |
| ⑤ 차 량 | 2025. 9. 30. | 25,000,000 | 18,000,000 |

※ 차량은 업무용으로 사용한 개별소비세 과세대상 승용자동차임

Ⓐ ① 완제품 : 25,000,0000원
② 토 지 : 면세
③ 건 물 : 200,000,000 × (1 - 5/100 × 4) = 160,000,000원
④ 기 계 : 80,000,000 × (1 - 25/100 × 2) = 40,000,000원
⑤ 차 량 : 매입세액 불공제 대상 차량으로 간주공급 해당없음

## 2. 과세·면세사업 등 공통사용재화의 공급가액 안분계산

### 가. 안분계산의 의의

과세사업과 면세사업 등(부가가치세가 과세되지 않는 재화 또는 용역을 공급하는 사업 포함)을 겸영하는 사업자가 두 사업에 공통적으로 사용하던 재화를 다른 사업자에게 공급하는 경우에 그 재화의 가격으로 받은 금액에는 과세사업에 사용하던 부분(과세됨)과 면세사업 등에 사용하던 부분(면세됨)이 혼재되어 있다.

이 경우에 전체 가격에서 과세되는 금액을 구분한 후 이를 기초로 하여 세금계산서를 작성 발급하여야 하며, 부가가치세 공급가액으로 신고할 의무가 있다. 이러한 과정을 공급가액 안분계산이라 한다.

그러나 과세사업과 면세사업 등을 겸영하는 사업자라 하더라도 어느 한 사업에만 전용하던 재화(기계장치)를 공급하는 경우에는 그 실지귀속(과세분 또는 면세분)이 분명하므로 안분계산을 할 필요가 없다.

### 나. 안분계산방법

#### 1) 일반적인 안분계산

과세·면세 등 겸업사업자가 과세사업과 면세사업에 공통으로 사용하던 재화를 공급하는 경우에 그 공급가액은 다음 산식에 따라 계산한다.(令 §63①)

$$\text{공급가액} = \text{해당 재화의 공급가액} \times \frac{\text{공급일이 속하는 과세기간 } \textbf{직전}\text{과세기간의 } \textbf{과세공급가액}}{\text{공급일이 속하는 과세기간 } \textbf{직전}\text{과세기간의 } \textbf{총공급가액}}$$

※ 해당 재화의 공급가액에 부가가치세액이 포함된 경우에는 안분계산 산식의 분모에 과세분공급가액에 대한 부가가치세 상당액(과세분 공급가액의 10%)을 더한다.

다만, 직전기 휴업 등으로 인하여 직전과세기간의 공급가액이 없는 경우에는 그 재화를 공급한 날에 가장 가까운 과세기간의 공급가액으로 계산한다.(令 §63 ①후단)

이 경우 과세공급가액이란 공통사용재화에 관련된 과세사업의 공급가액을 말하고, 총공급가액이란 공통사용재화에 관련된 과세사업의 공급가액과 면세사업 등의 수입금액 합계액을 말한다.

공급가액을 직전 과세기간의 과·면세 공급가액으로 안분하는 이유는 공급일이 속하는 당해 과세기간의 공급가액으로 할 경우 공급(매각)하는 때에 그 과세기간 공급가액이 확정되지 아니하여 과세표준 계산이 어렵고, 공급일 이후에는 그 재화는 더 이상 공급자의 사업에 사용되지 않기 때문에 공급일 전에 과세·면세사업에 사용된 부분만큼의 공급가액으로 과세 또는 면세하는 것이 합리적이기 때문이다.

반면, 공통매입세액 안분계산은 매입세액 발생시점 이후에 과세·면세사업에 사용되기 때문에 당해 과세기간의 공급가액으로 안분하고 감가상각자산은 재계산하도록 하고 있다.

#### 2) 공통매입세액을 사용면적비율로 안분계산한 재화를 공급하는 경우

과세사업과 면세사업에 공통으로 관련된 공통매입세액을 총예정사용면적에 대한 면세사업에 관련된 예정사용면적의 비율로 안분계산하였거나, 총사용면적에 대한 면세사용면적의 비율로 정산하거나 증가된 면세사용면적비율로 재계산한 재화를 공급하는 경우에 그 공급가액은 다음 산식에 의하여 계산한다.(令 §63②)

이 경우 휴업 등으로 인하여 직전 과세기간의 사용면적비율이 없는 경우에는 그 재화를 공급한 날에 가장 가까운 과세기간의 사용면적 비율에 의하여 계산한다.(令 §63②후단)

$$\text{공급가액} = \text{해당 재화의 공급가액} \times \frac{\text{공급일이 속하는 과세기간 직전과세기간의 과세사용면적}}{\text{공급일이 속하는 과세기간 직전과세기간의 총사용면적}}$$

### 다. 안분계산의 생략

다음의 경우 계산의 중요성 및 경제성을 고려하여 안분계산을 하지 않고 당해 거래가액 전부를 공급가액으로 한다.(令 §63③)

1) 재화를 공급한 날이 속하는 과세기간의 직전과세기간의 총공급가액 중 면세공급가액이 5퍼센트 미만인 경우. 다만, 해당 재화의 공급가액이 5천만원 이상인 경우는 안분계산하여야 한다.(令 §63③1)

2) 재화의 공급가액이 50만원 미만인 경우.(令 §63③2) 여기에서 해당 과세기간 공통사용재화의 공급가액 합계액 50만원 미만이 아니라 재화의 공급단위별 가액이 50만원 미만인 경우에 안분계산을 생략한다. 예를 들어 공통사용 A재화의 가액이 40만원이고, B재화의 가액이 80만원인 경우 A재화는 안분계산을 하지 않고 40만원 전액을 공급가액으로 하고, B재화는 안분 계산한다. 만약, 과세사업의 공급가액 비율이 40%인 경우에 B재화의 공급가액은 32만원이 된다.

그러나 공통매입세액의 안분계산은 당해 과세기간 공통매입세액 합계액이 5만원 미만인 경우에 생략한다.

3) 재화를 공급하는 날이 속하는 과세기간에 신규로 사업을 개시하여 직전과세기간이 없는 경우(令 §63③3)

예를 들어 甲법인이 광고가 포함된 잡지출판업을 하기 위해 X0.2.1. 사업자등록을 하고 중고윤전기를 취득하여 사업에 사용하다 동 중고윤전기를 6.10. 매각하고 새로운 윤전기를 취득한 경우에 6.10. 중고윤전기를 매각할 때에 직전 과세기간의 공급가액 비율로 안분계산을 하여야 하나, 2.1. 신규로 사업을 개시하여 직전 과세기간이 없어 안분계산을 할 수 없으므로 실제거래가액 전액을 공급가액으로 하고, 2.1. 동 중고윤전기를 취득할 때에 발생한 매입세액은 전액 공제된다. 만약, 4.25. 제1기 예정신고를 할 때에 매입세액을 안분 계산하여 일부를 불공제한 경우 동 불공제한 매입세액은 제1기 확정신고를 할 때에 추가로 공제한다.

## 예 제

Q 공통사용을 하다 공급하는 A재화의 가액이 15만원이고, B재화의 가액이 60만원인 경우 안분계산 여부는?

A A재화는 안분계산을 하지 않고 15만원을 공급가액으로 하며, B재화는 안분계산함(만약, 과세사업 비율이 40%인 경우 B재화의 공급가액은 24만원이 됨)

cf) 공통매입세액 안분계산 생략은 해당 과세기간 공통매입세액의 합계액이 5만원 미만인 경우임

Q 甲법인이 광고가 포함된 잡지출판업을 영위하기 위해 X1. 7. 1. 사업자등록을 하고 중고윤전기를 취득하여 사업에 사용하다 X1. 12. 5. 신형윤전기를 취득한 후 X1. 12. 10. 상기 중고윤전기를 매각한 경우 공급가액 및 매입세액 안분계산 여부는?

A 12.10. 중고윤전기 매각 시 직전 과세기간의 공급가액 비율로 안분계산을 하여야 하나, 7.1. 신규로 사업을 개시하여 직전 과세기간이 없어 안분계산을 할 수 없으므로 실제거래가액 전액을 공급가액으로 하고, 7.1. 동 중고윤전기 취득 시 발생한 매입세액도 전액 공제함.

☞ 만약, 10.25. 2기 예정신고 시 매입세액을 안분계산하여 일부를 불공제한 경우 동 불공제한 매입세액은 2기 확정신고 시 공제함(12.10. 매각하였기 때문임)

☞ 신형윤전기 취득에 따른 매입세액은 X1년 2기의 공급가액 비율로 안분계산함

### 라. 공통사용목적 건물을 사업개시 전 양도한 경우

사업자가 과세사업과 면세사업에 공통으로 사용하기 위하여 건물을 신축함에 있어 매입세액을 예정사용면적비율에 따라 공제받고 당해 건물을 준공 후 사업개시 전에 양도한 경우에는 舊시행령 제48조의2제3항제3호에 따라 건물 양도가액 전액을 과세표준으로 하고, 당해 신축건물의 매입세액은 舊시행령 제61조 제3항 제3호에 따라 전액 공제되므로 舊시행령 제61조의2제2호에 따라 정산한다. (서면인터넷방문상담3팀-560, 2008.3.13. 부가 46015-4048, 2000.12.16.)

즉, 건물의 양도일 이전 과세기간에 발생한 매입세액을 예정사용면적 비율 등으로 안분 계산하여 불공제한 경우에는 건물을 매각한 과세기간에 그 매입세액을 공제한다.



## 예 제

1. 안전운수(주)는 우등고속버스 여객운송업과 시외버스 여객운송업에 공통으로 사용하던 수리설비를 X2년 5월 20일 20,000,000원(부가세 별도)에 매각하였다. 아래 자료로 부가가치세 공급가액을 계산하면?

| 과세기간 | 우등고속버스 사업 | 시외버스 사업 | 합 계 |
|---|---|---|---|
| X1년 제2기 | 8억 | 12억 | 20억 |
| X2년 제1기 | 6억 | 18억 | 24억 |

정답) 8,000,000원

20,000,000 × 8억/20억 = 8,000,000

2. 월간잡지사를 경영하는 신나는 출판사가 인쇄에 사용하던 윤전기 1대를 X2년 5월 25일 11,000,000원(부가세 포함)에 매각하였다. 아래 자료로 윤전기 매각에 따른 부가가치세 공급가액을 계산하면?

| 과세기간 | 월간지 판매금액 | 광고료 수입금액 | 부동산임대업 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| X1년 제2기 | 550,000,000 | 500,000,000 | 5,000,000 | 1,055,000,0 |
| X2년 제1기 | 700,000,000 | 800,000,000 | 6,000,000 | 1,506,000,0 |

정답) 5,000,000원

## 3. 토지와 건물을 함께 공급시 공급가액 안분계산

### 가. 원칙

사업자가 토지와 그 토지에 정착된 건물 및 구축물 등(이하 "건물 등"이라 한다)을 함께 공급하는 경우에는 건물 및 구축물 등의 실지거래가액을 공급가액으로 한다.

### 나. 예외

다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 안분계산한 금액을 공급가액으로 한다.

1. 실지거래가액 중 토지의 가액과 건물 또는 구축물 등의 가액의 구분이 불분명한 경우
2. 사업자가 실지거래가액으로 구분한 토지와 건물 또는 구축물 등의 가액이 대통령령으로 정하는 바에 따라 안분계산한 금액과 100분의 30 이상 차이가 있는 경우. 다만, 다른 법령에서 정하는 바에 따라 가액을 구분한 경우 등 대통령령으로 정하는 사유[38]에 해당하는 경우는 제외한다.
   (法 §29⑨, 令 §64②1)

이 경우 실지거래가액은 일반적으로 매매계약서상의 매매금액이 실지거래가액임이 확인되고 계약서상에 토지의 가액과 건물의 가액이 구분표시가 되어 있으며, 구분표시 된 토지와 건물가액 등이 정상적인 거래 등에 비추어 합당하다고 인정되는 경우에는 그 건물의 가액을 실지거래가액으로 보는 것이며(같은 취지 대법원93누18914, 95.2.24.)

매매계약서상에는 토지의 가액과 건물의 가액이 구분표시 되어있지 아니하더라도 계약서상에 기재된 매매금액이 실지거래가액임이 확인되고, 매매계약서 체결 전에 계약당사자간에 건물가액 및 토지가액을 합의한 사실이 관련증빙 등에 의하여 확인할 수 있는 경우로서 구분된 토지와 건물가액 등이 정상적인 거래 등에 비추어 합당하다고 인정되는 경우에는 실지거래가액으로 본다. 다만, 이러한 예들은 개별 사안에 따라 판단한다.(부가 46015-1682, 96.8.21.)

---

38) 법 제29조제9항제2호 단서에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 건물등의 실지거래가액을 공급가액으로 한다. 〈시행령 개정 2022.2.15〉
1. 다른 법령에서 정하는 바에 따라 토지와 건물등의 가액을 구분한 경우
2. 토지와 건물등을 함께 공급받은 후 건물등을 철거하고 토지만 사용하는 경우

## 다. 토지와 건물 등 구분된 실지거래가액이 없는 경우 등

사업자가 토지와 그 토지에 정착된 건물 등을 함께 공급하는 경우에 있어서 실지거래가액 중 토지의 가액과 건물 등의 가액의 구분이 불분명한 경우 등은 다음에 정하는 바에 따라 안분계산한 금액을 공급가액으로 한다.
(法 §29⑨후단. 令 §64①1,2,3)

### 1) 토지 및 건물 가액 계산 적용순위

| 구 분 | | 내 용 |
|---|---|---|
| ① 감정평가인의 감정평가가액이 모두 있는 경우 | | 감정평가가액(1순위)에 비례하여 안분 |
| ② 감정평가가액이 없는 경우 | 기준시가가 모두 있는 경우 | 기준시가(2순위)에 비례하여 안분<br>**※ 공급계약일 현재 기준시가 적용** |
| | 기준시가가 모두 없거나 일부 없는 경우 | 1단계 : 장부가액(3순위)<br>장부가액이 없으면 취득가액(4순위)에 비례하여 안분계산 후<br>2단계 : 기준시가가 있는 자산은 1단계에서 안분계산 합계액을 다시 기준시가에 의하여 안분 |
| ③ 위 규정 적용이 곤란한 경우 | | 국세청장이 정하는 바에 따라 안분 |

☀ 감정가액의 인정범위(영 §64조①1) : 공급시기(중간지급조건·장기할부판매는 최초 공급시기) 직전 과세기간 개시일부터 공급시기가 속하는 과세기간까지 감정평가업자가 평가한 가액(예 : 2025.9.10. 토지와 건물을 함께 양도하는 경우 2025.1.1.부터 2025.12.31.까지의 감정가액)

### 2) 토지와 건물 등 기준시가가 있는 경우

토지와 건물 등에 대한 「소득세법」 제99조의 규정에 의한 기준시가(이하 "기준시가"라 한다)가 모두 있는 경우에는 공급계약일 현재의 기준시가에 따라 계산한 가액에 비례하여 안분 계산한다.

다만, 감정평가가액 [영 제28조에 규정된 공급시기(중간지급조건부 또는 장기할부판매의 경우는 최초 공급시기)가 속하는 과세기간의 직전 과세기간 개시일부터 공급시기가 속하는 과세기간의 종료일까지 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」에 따른 감정평가법인등이 평가한 감정평가가액을 말한다.] 이 있는 경우에는 그 가액에 비례하여 안분 계산한 금액으로 한다.(令 §64①1)

■ 감정가액이 모두 있는 경우

$$\text{공급가액} = \text{총거래가액} \times \frac{\text{건물감정가액}}{\text{건물감정가액} + \text{토지감정가액}}$$

※ 총거래가액에 부가가치세액이 포함된 경우에는 안분계산 산식의 분모에 건물감정가액에 대한 부가가치세 상당액(건물감정가액의 10%)을 더한다.

■ 감정가액이 없고, 기준시가가 모두 있는 경우

$$\text{공급가액} = \text{총거래가액} \times \frac{\text{건물기준시가}}{\text{건물기준시가} + \text{토지기준시가}}$$

※ 기준시가란? (소득세법 제99조 제1항제1호)

㉠ 토지 → 개별공시지가

㉡ 공동주택 → 공동주택가격, 개별주택 → 개별주택가격

㉢ 오피스텔·상업용 건물 → 국세청장 고시

㉣ 일반건물 → 국세청장 고시

·기준시가 = 건물신축가격기준액 × 구조지수 × 용도지수 × 위치지수 × 경과연수별잔가율 × 건물 면적(㎡)

### 3) 토지 또는 건물 등 시가가 없는 경우

토지와 건물 등 중 어느 하나 또는 모두의 기준시가가 없는 경우로서 감정평가가액이 있는 경우에는 그 가액에 비례하여 안분 계산한다.

다만, 감정평가가액이 없는 경우에는 장부가액(장부가액이 없는 경우에는 취득가액)에 비례하여 안분계산한 후 기준시가가 있는 자산에 대하여는 그 합계액을 다시 기준시가에 의하여 안분 계산한다.(令 §64①2)

■ 1차 안분계산

ⓐ 토지가액 = 총거래가액 × $\frac{\text{토지장부가액(취득가액)}}{\text{토지장부가액(취득가액) + 건물장부가액(취득가액) + 기계장치장부가액(취득가액)}}$

ⓑ 건물가액 = 총거래가액 × $\frac{\text{건물장부가액(취득가액)}}{\text{토지장부가액(취득가액) + 건물장부가액(취득가액) + 기계장치장부가액(취득가액)}}$

ⓒ 기계장치가액 = 총거래가액 × $\frac{\text{기계장치장부가액(취득가액)}}{\text{토지장부가액(취득가액) + 건물장부가액(취득가액) + 기계장치장부가액(취득가액)}}$

※ 기준시가가 모두 없으면 1차 계산한 ⓑ와 ⓒ의 합계액이 공급가액임, 다만, 3개 이상의 재화 중 2개 이상이 기준시가가 있으면(주로 건물과 토지) 다시 기준시가로 2차 안분계산함

■ 2차 안분계산

공급가액 = ⓐ와 ⓑ의 합계액 × $\frac{\text{건물기준시가}}{\text{건물기준시가 + 토지기준시가}}$

#### 4) 위 2) 및 3)을 적용할 수 없는 경우

위 2) 및 3)를 적용할 수 없거나 적용하기 곤란한 경우에는 다음과 같이 안분계산한다.(국세청 고시 제2025-26호, 2025.8.27.)

① 토지와 건물 등의 가액을 일괄산정·고시하는 오피스텔, 상업용 건물 및 주택을 공급하는 경우

사업자가 「소득세법」 제99조 제1항 제1호 다목 및 라목에 규정하는 오피스텔, 상업용 건물, 주택을 공급하는 경우로서 실지거래가액 중 토지의 가액과 건물 등의 가액의 구분이 불분명한 경우에는 다음과 같이 과세표준을 계산한다.

㉮ 토지 및 건물 등의 기준가액 산정

토지의 기준가액은 「소득세법」 제99조제1항제1호가목에 의한 토지의 기준시가로 하고, 건물 등의 기준가액은 같은 법 제99조제1항제1호나목

의 규정에 의하여 국세청장이 고시한 건물의 기준시가의 산정방법을 준용하여 계산한 가액으로 한다.

㈏ 과세표준의 안분계산

$$\text{과세표준} = \text{실지거래가액(부가가치세 불포함)} \times \frac{\text{㈎의 건물 등의 기준가액}}{\text{㈎의 토지 기준가액과 건물 등의 기준가액의 합계액}}$$

② 건물의 건축 중에 토지와 건물을 함께 공급하는 경우

사업자가 건물의 건축 중에 토지와 건물의 공급계약을 체결하면서 당해 건물을 완성하여 공급하기로 한 경우로서 실지거래가액 중 토지의 가액과 건물 등의 가액의 구분이 불분명한 경우에는 다음의 순서에 의하여 과세표준을 계산한다.

㈎ 토지 및 건물 등의 기준가액 산정

토지의 기준가액은 「소득세법」 제99조 제1항 제1호 가목에 의한 토지의 기준시가로 하고, 건물 등은 공급계약일 현재에 건축법상의 건축허가조건에 따라 건물이 완성된 것으로 보아 건물 등의 기준가액에 의한다. 다만, 당초의 건축허가조건이 변경되거나 건축허가조건과 다르게 건물이 완성되는 경우에는 당해 건물 등이 완성된 날(완성된 날이 불분명한 경우에는 준공검사일)에 정산하여야 한다.

㈏ 과세표준의 안분계산

$$\text{과세표준} = \text{실지거래가액(부가가치세 불포함)} \times \frac{\text{㈎의 건물 등의 기준가액}}{\text{㈎의 토지 기준가액과 건물 등의 기준가액의 합계액}}$$

㈐ 과세표준의 정산

위 ㈎의 단서규정에 의하여 토지와 건물 등의 기준가액을 정산하는 경우에는 ㈏의 규정에 의한 과세표준을 정산하여야 한다.

③ 미완성된 건물 등을 토지와 함께 공급하는 경우

사업자가 토지와 미완성된 건물 등을 함께 공급하며 실지거래가액 중 토지의 가액과 건물 등의 가액의 구분이 불분명한 경우 토지의 기준가액은 「소득세법」

제99조 제1항 제1호 가목에 의한 토지의 기준시가로 하고, 미완성된 건물 등은 장부가액(장부가액이 없는 경우에는 취득가액)으로 하여 그 가액에 비례하여 실지거래가액을 안분 계산한다.

$$\text{과세표준} = \text{실지거래가액} \times \frac{\text{건물기준가액}}{\text{건물기준가액} + \text{토지기준가액}}$$

- 토지의 기준가액 ➔ 개별공시지가
- 건물의 기준가액 ➔ 장부가액(장부가액이 없는 경우 취득가액)

5) 과세·면세사업에 공통으로 쓰던 토지와 건물을 함께 공급하는 경우로서 실지거래가액이 불분명한 경우

자기 건물에서 약국을 운영하다 토지·건물을 매각하는 경우 또는 1층부터 4층까지는 임대하고 5층은 학원 또는 병원으로 쓰던 토지·건물을 매각하면서 토지와 건물의 가액이 불분명한 경우로서 부가가치세액이 포함되어 있는 경우 공급가액 안분 계산은 다음의 산식에 따른다.

$$\text{과세표준} = \text{실지거래가액} \times \frac{\text{건물기준시가} \times \frac{\text{직전기 과세공급가액}}{\text{직전기 총공급가액}}}{\text{토지 및 건물 기준시가} + \text{건물기준시가} \times \frac{\text{직전기 과세공급가액}}{\text{직전기 총공급가액}} \times 10\%}$$

* 실지거래가액은 토지가액, 건물가액, 과세사업 사용분 건물가액에 대한 부가가치세 상당액으로 구성되어 있음(건물가액 전체에 1.1을 곱하면 안 됨)
* 감정가액이 있으면 감정가액 비율, 면적구분이 가능하면 면적비율

## 다. 관련사례

1) 오피스텔 분양권 양도시 과세표준

신축중인 오피스텔을 분양받은 사업자가 계약금 및 중도금 등을 지급한 후 당해 재화를 취득할 수 있는 권리(분양권)을 양도함에 있어 당해 분양권 거래가액 중 토지 관련분은 「부가가치세법」 제12조 제1항 제12호 및 제3항의 규정에 의하여 부가가치세가 면제되는 것이나, 당해 건물 관련분에 대하여는 동법 제6조 제1항

및 동법 시행령 제3조의 규정에 의하여 부가가치세가 과세되는 것임. 이 경우 과세되는 공급가액과 면세되는 공급가액의 구분에 대하여는 동법시행령 제48조의2 제4항 규정을 준용하는 것임(서삼-596, 2006.3.29.)

2) 토지 및 건물 취득권리를 함께 양도시 과세표준

사업자가 부가가치세가 과세되는 사업과 관련하여 취득한 권리를 다른 사업자에게 양도하고 대가를 받는 경우에는 부가가치세가 과세되는 것이며, 부가가치세가 면제되는 재화인 토지를 취득할 수 있는 권리를 양도하는 경우에는 부가가치세가 과세되지 아니하는 것이므로 사업자가 토지 및 건물을 취득할 수 있는 권리를 함께 양도하는 경우 부가가치세 과세표준은 거래상대방으로부터 받은 대가 중 건물과 관련된 대가가 과세표준이 되는 것임 (서삼-124, 2005.1.25.)

3) 토지와 건물을 일괄양도하면서 당사자 간 건물가액을 0원으로 약정한 경우 과세표준은 제반사정을 종합하여 판단

사업자가 토지와 그 토지에 정착된 건물을 일괄양도하면서 계약서상에 토지 및 건물가액을 구분표시 하되, 건물가액은 없는 것으로 하고 양수인이 양도받은 건물을 철거한 경우, 매매계약 체결 당시 건물철거가 예정되어 있고, 실제 철거되었으며, 계약서에 구분표시된 건물의 가액(0원)이 정상적인 거래 등에 비추어 합당하다고 인정되는 경우에는 건물의 과세표준은 '0원'이고, 이에 해당하지 않는 경우에는 실지거래가액을 부가가치세법 시행령 제48조의2 제4항 단서에 따라 계산한 가액에 비례하여 안분계산하는 것임.

다만, 건물의 과세표준이 '0원'에 해당하는지 여부는 매매계약서, 건물노후화 상태, 사용여부 및 철거현황 등 제반사정을 종합하여 판단할 사항임
(기획재정부 부가가치세제과-267, 2012.5.24.)

4) 토지 · 건물 일괄양도시 철거가 예정된 건물가액을 '0'으로 하여 거래한 경우 공급가액 안분계산 여부

사업자가 2019.1.1. 이후 토지와 그 토지에 정착된 사업용 건물을 일괄양도하는 경우 건물의 실지거래가액을 공급가액으로 하는 것이나, 사업자가 실지거래가액으로 구분한 토지와 건물 가액이 「부가가치세법 시행령」 제64조에 따라 안분계산한 금액과 100분의 30 이상 차이가 있는 경우에는 같은 법 제29조제9항에 따라 안분계산한 금액을 공급가액으로 하는 것임 (사전-2020-법령해석부가-0544, 2020.8.24.)

* 법 제29조 제9항 제2호 단서에 따라 토지와 건물 등을 함께 공급받은 후 건물 등을 철거하고 토지만 사용하는 경우에는 건물 등의 실지거래가액을 공급가액으로 한다는 규정이 신설(2022.1.1. 이후 공급분)되었음에 유의



## 예 제

Ⅰ. 제조업을 영위하는 수원개발(주)는 아래의 공장을 950,000,000원에 매각하였다. 물음별로 답하시오.

(단위 : 천원)

| 매각자산 | 취득가액 | 장부가액 | 기준시가 | 시가표준액 |
|---|---|---|---|---|
| 토 지 | 210,000 | 210,000 | 420,000 | 200,000 |
| 건 물 | 510,000 | 420,000 | 280,000 | 200,000 |
| 기계장치 | 180,000 | 70,000 | - | - |
| 계 | 900,000 | 700,000 | 700,000 | 400,000 |

(물음 1) 처분가액이 부가가치세 포함가액이고 매각자산별로 실거래가액이 아래와 같이 구분(구분한 토지와 건물 또는 기계장치의 가액이 대통령령으로 정하는 바에 따라 안분계산한 금액과 100분의 30이상 차이가 나지 않는다고 가정함)되는 경우 부가가치세 과세표준은 ?

토지 466,000천원, 건물 286,000천원, 기계장치 198,000천원, 계 950,000천원

Ⓐ 440,000,000원

(286,000,000 + 198,000,000) × 100/110 = 440,000,000

(물음 2) 처분가액 950,000,000원은 부가가치세가 포함된 가액이고 매각자산별로 처분가액의 구분이 불분명하며 아래와 같이 감정평가법인의 감정가액이 있는 경우 부가가치세 과세표준은 ?

토지 450,000천원, 건물 350,000천원, 기계장치 150,000천원, 계 950,000천원

Ⓐ 475,000,000원

950,000,000 × (350,000천원+150,000천원)/(450,000천원+500,000천원×1.1)

(물음 3) 처분가액 950,000,000원은 부가가치세가 제외된 가액이고 매각자산별로 처분가액의 구분이 불분명하며 감정평가법인의 감정가액이 없는 경우 부가가치세 과세표준은 ?

Ⓐ 437,000,000원

· 1차 안분 : 장부가액 기준

기계장치 : 950,000,000 × 70,000천원/700,000천원 = 95,000,000

토지 및 건물가액 합계 : 950,000,000 - 95,000,000 = 855,000,000

· 2차 안분 : 기준시가 기준

855,000,000 × 280,000천원/700,000천원 = 342,000,000

과세표준 합계 : 95,000,000 + 342,000,000 = 437,000,000

Ⅱ. 개인사업자 홍길동은 자기 소유의 상가에서 약국(과세·면세 겸업)을 운영하다가 X2. 4.10. 해당 상가(토지 및 건물)를 305,000,000원(VAT 포함)에 매각하기로 하였다. 과세기간별 공급가액 및 기준시가가 다음 자료와 같을 때 해당 상가 매각에 따른 부가가치세 공급가액을 계산하시오.

① 과세기간별 과세·면세 공급가액

단위 : 원

| 구 분 | 합계액 | 과세공급가액 | 면세공급가액 |
|---|---|---|---|
| X1. 2기 | 200,000,000 | 50,000,000 | 150,000,000 |
| X2. 1기 | 240,000,000 | 60,000,000 | 180,000,000 |

② X2.4.10. 현재 기준시가

토지 ; 100,000,000원, 건물 ; 200,000,000

Ⓐ 50,000,000원

$$= 305{,}000{,}000 \times \frac{200{,}000{,}000 \times \frac{50{,}000{,}000}{200{,}000{,}000}}{100{,}000{,}000 + 200{,}000{,}000 + 200{,}000{,}000 \times \frac{50{,}000{,}000}{200{,}000{,}000} \times 10\%}$$

Ⅲ. 개인사업자 이학원씨는 5층짜리 사업용 건물을 소유하면서 1층부터 4층까지는 부동산 임대업으로 사용하고, 5층에서는 면세사업인 학원을 직접 운영하다가 X2.5.10. 그 토지와 건물을 일괄하여 10억원(VAT 포함)에 오피스텔을 신축하려는 (주)탐라에 매각하기로 하였다. 다음의 자료로 부가가치세 공급가액을 계산하시오.(이학원씨는 건물을 취득할 때에 과세사업과 면세사업의 사용면적 비율로 매입세액을 안분 계산하였다)

① 과세기간별 과세·면세 공급가액

단위 : 원

| 구 분 | 합계액 | 임대 공급가액 | 학원 수입금액 |
|---|---|---|---|
| X1. 2기 | 300,000,000 | 60,000,000 | 240,000,000 |
| X2. 1기 | 250,000,000 | 50,000,000 | 200,000,000 |

② X2.5.10. 현재 기준시가

토지 ; 676,000,000원, 건물 ; 300,000,000

③ 건물의 면적 : 1층~4층 : 800㎡, 5층 : 200㎡

Ⓐ (공급가액) 240,000,000원

$$1{,}000{,}000{,}000 \times \frac{300{,}000{,}000 \times \frac{800}{1{,}000}}{676{,}000{,}000 + 300{,}000{,}000 + (300{,}000{,}000 \times \frac{800}{1{,}000} \times 10\%)}$$

## 4. 부동산임대용역에 대한 공급가액계산의 특례

### 가. 전세금에 대한 간주임대료의 계산

사업자가 부동산임대용역을 공급하고 전세금 또는 임대보증금을 받는 경우에는 금전 외의 대가를 받는 것으로 보아 다음 산식에 의하여 계산된 금액을 공급가액으로 한다.(法 §29⑩1) 이 경우 사업자가 계약에 따라 전세금 또는 임대보증금을 임대료에 충당한 경우에는 그 금액을 제외한 가액을 전세금 또는 임대보증금으로 한다.(令 §65①)

$$\text{공급가액} = \text{해당과기간 전세금 또는 임대보증금} \times \text{과대상 기간의 일수} \times \frac{\text{계약기간 1년의 정기예금 이자율 (해당 예정신고기간 또는 과세기간 종료일 현재)}}{365(\text{윤년 } 366)}$$

#### 1) 임대보증금 등의 공급가액 계산

##### 가) 일반적인 경우

전세금 또는 임대보증금에 대한 공급가액은 임차인이 해당 부동산을 사용하거나 사용하기로 한 때를 기준으로 계산한다.(통칙 29-65-1) 예를 들어 신축중인 건물이 준공되기 전인 X1.9.1. 임대차계약을 체결하고 임대보증금을 받았으나, 동 건물이 X1.12.31. 준공되어 임차인이 X2.1.1. 입주하였다면 간주임대료는 X2.1.1.부터 계산하는 것이다.

또한, 임대보증금 등도 실제 수령 여부에 불구하고 그 계약상 받기로 한 날부터 그 받기로 한 금액을 기준으로 공급가액을 계산한다.(부가 1265-909, 83.5.12,)

한편, 전세금 또는 임대보증금이 과세기간 중에 변동이 있는 경우에는 그 기간에 해당하는 적수를 계산하여 과세대상기간 일수로 나눈 금액을 전세금 또는 임대보증금으로 보아 계산한다.(간세1265-311, 81.3.14.)

##### 나) 지하도의 건설비를 전액 부담한 경우의 전세금 등의 계산

국가 또는 지방자치단체의 소유로 귀속되는 지하도의 건설비를 전액 부담한 자가 지하도로점용허가(1차 무상점용기간에 한함)를 받아 임대하는 경우

건설비상당액은 전세금 또는 임대보증금으로 보지 아니한다. 이때의 건설비상당액은 다음과 같이 계산한다.(令 §65①후단, 規則 §46)

$$\text{건설비상당액} = \text{국가 등에 기부채납된 지하도의 건설비} \times \frac{\text{전세금 등을 받고 임대한 면적}}{\text{임대 가능 면적}}$$

**다) 전대사업자의 임대보증금 등의 공급가액계산**

사업자가 부동산을 임차하여 다시 임대용역을 제공하는 경우에는 위의 산식 중 "해당 기간의 전세금 또는 임대보증금"을 "해당 기간의 전세금 또는 임대보증금 – 임차시 지급한 전세금 또는 임대보증금"으로 한다.(令 §65②)

임차한 부동산 중 직접 자기의 사업에 사용하는 부분이 있는 경우 임차 시 지불한 전세금 또는 임대보증금은 다음 산식에 의한 금액을 제외한 금액으로 한다.(令 §65②)

* 임차 시 지급한 전세금 또는 임차보증금 × 예정신고기간 또는 과세기간 종료일 현재 직접 자기의 사업에 사용하는 면적 / 예정신고기간 또는 과세기간 종료일 현재 임차한 부동산의 총면적

이 경우에도 사업자가 계약에 따라 전세금 또는 임대보증금을 임대료에 충당한 경우에는 그 금액을 제외한 가액을 전세금 또는 임대보증금으로 한다.(令 §65③)

### 2) 정기예금이자율

정기예금 이자율은 「은행법」에 의하여 인가를 받은 은행으로서 서울특별시에 본점을 둔 은행의 계약기간 1년의 정기예금이자율의 평균을 감안하여 재정경제부장관이 정한 이자율을 말하고, 2026년 정기예금이자율은 3.1%이다.(規則 §47)

* 정기예금이자율 : 2025년 3.1%, 2024년 3.5%, 2023년 2.9%, 2021-22년 1.2%

### 3) 임대보증금 등에 대한 부가가치세 부담과 세금계산서 발급의무 면제

과세되는 부동산임대용역을 제공하고 받은 전세금 또는 임대보증금의 이자상당액(간주임대료)에 대한 부가가치세는 원칙적으로 임대인이 부담하는 것이나, 임대인과 임차인간의 약정에 따라 임차인이 부담하는 경우도 있다.

그러나 간주임대료에 대한 부가가치세는 누가 부담하든지 세금계산서 발급의무가 면제되어 세금계산서를 발급하거나 발급받을 수 없고(令 §71①6, 통칙 33-71-1) 실지로 부담한 자가 소득세 또는 법인세를 계산할 때에 필요경비로 산입하는 것이다.

따라서 임차인이 간주임대료에 대한 부가가치세를 부담하고 세금계산서를 발급받았다 하더라도 그 매입세액은 공제받을 수 없다.

## 나. 과세·면세 임대용역을 함께 공급하는 경우

과세되는 부동산임대용역과 면세되는 주택임대용역을 함께 공급하여 그 임대구분과 임대료 등의 구분이 불분명한 경우에는 다음의 산식을 순차로 적용하여 공급가액을 계산한다.(法 §29⑩2, 令 §65④)

### 1) 당해 부동산임대용역의 총대가

총임대료상당액 = (월세액 × 임대월수) + 전세금 등에 대한 간주임대료

### 2) 토지분 또는 건물분에 대한 임대료상당액

$$\text{토지 또는 건물분 임대료상당액} = \text{총 임대료 상당액} \times \left( \frac{\text{토지가액 또는 건물가액}}{\text{토지가액 + 건물가액}} \right)$$

※ 토지가액 및 건물가액(規則 §48①) : 예정신고기간 또는 과세기간이 끝난 날 현재의 소득세법 제99조의 규정에 의한 기준시가

### 3) 토지 또는 건물 임대의 공급가액

#### 가) 토지임대 공급가액

$$\text{토지임대공급가액} = \text{토지임대료 상당액} \times \left( \frac{\text{과세분 토지임대면적}}{\text{총토지임대면적}} \right)$$

나) 건물임대 공급가액

$$\text{건물임대공급가액} = \text{건물임대료 상당액} \times \left( \frac{\text{과세분 건물임대면적}}{\text{총건물임대면적}} \right)$$

**다) 토지·건물의 임대면적이 예정신고기간 또는 과세기간 중에 변동이 된 경우**

해당 예정신고기간 또는 과세기간 중의 해당 면적의 적수에 의하여 계산한 면적으로 한다.(規則 §48②)

## 참 고

□ 겸용주택(주택+상가)의 경우 주택과 그 부수 토지의 계산 정리

○ 겸용주택의 임대에 있어서는 먼저 과세대상과 면세대상(法 §26①12, 令 §41)의 면적을 확정하여야 함

1) 건물(주택+건물) 임대의 과세대상 여부 판단

- 주택 〉 점포 ➔ 전부주택(면세)
- 주택 ≦ 점포 ➔ 주택부분만 주택(주택부분만 면세)

2) 토지 임대의 과세대상 여부 판단

- 주택부속토지 → 면세
- 점포부속토지, 주택부속토지 초과분 → 과세

3) 2인 이상에게 임대한 경우

➔ 임차인 별로 주택·건물 및 부속토지의 과·면세 대상 여부를 계산함

| 구 분 | 건물의 구분 | 과세되는 사업용건물의 부수토지 |
|---|---|---|
| 주택면적 〉 사업용건물면적 | 겸용주택 전부를 주택으로 본다. | 총토지면적 – max [① 주택의 연면적, ② 건물정착면적 × 5배(10배)] |
| 주택면적 ≦ 사업용건물면적 | 주택부분만 주택으로보고, 나머지 사업용 건물은 주택으로 보지 아니한다. | 1) 주택부수토지 계산 : min(①,②)<br>① 총토지 면적 × 주택면적 / 총 건물면적<br>② 한도(max) [주택의 연면적, 건물정착면적×5배(10배)]<br>2) 사업용건물 부수토지 = 총토지면적 – 주택부수토지 |

✲ 복층 겸용주택의 건물정착면적 계산산식 : 건물정착면적 × 주택면적 / 건물 총면적

※ 부동산 공급과 임대의 과세여부 비교표

| 구 분 | | 과세여부 |
|---|---|---|
| 부동산 매 매 | 국민주택(전용면적 85㎡ 또는 100㎡ 이하)<br>국민주택 규모 초과주택 | 면 세<br>과 세 |
| | 상가(일반 건축물) | 과 세 |
| | 위의 부속 토지 | 면 세 |
| 부동산 임 대 | 주택과 부속토지(국민주택규모 여부 불문)<br>※ 단, 토지는 기준면적 이내(아래 중 큰면적)<br>㉠ 주택의 연면적(지하층면적, 주차용사용면적 및 공용면적 제외)<br>㉡ 건물정착면적의 5배(또는 도시구역 밖은 10배) | 면 세 |
| | 상가(일반건축물)과 그 부속토지 | 과 세 |
| | 일반토지(전·답·과수원 등은 제외) | 과 세 |

## 다. 장기임대용역 대가를 일시불(선불 등)로 받는 경우

사업자가 둘 이상의 과세기간에 걸쳐 부동산임대용역을 공급하고 그 대가를 선불 또는 후불의 방법으로 일시에 받는 경우에는 해당 금액을 계약기간의 개월수로 나눈 금액의 각 과세대상기간의 합계액을 각 과세기간의 공급가액으로 한다.

이 경우 개월 수의 계산은 영 제61조 제2항 제6호 후단의 규정을 준용하여 해당 계약기간 개시일이 속하는 달이 1월 미만인 경우는 1월로 하고 해당 계약 기간 종료일이 속하는 달이 1월 미만인 경우는 산입하지 아니한다.(令 §65⑤)



## 예 제

○ 일반과세자인 김성실씨는 토지면적 500㎡, 사업용 건물면적 150㎡, 주택면적 100㎡인 겸용주택을 X1.1.1.부터 X2.12.31.까지 한근면씨에게 아래와 같이 임대하였다. X2년 제2기 과세기간의 과세표준은?

① 임대보증금 : 300,000,000 월세(임대료) : 5,000,000(VAT 별도)
② 건물기준시가 : 200,000,000 토지기준시가 : 300,000,000
③ 재정경제부령이 정하는 정기예금이자율 : 3.1%, 1년 365일 가정
④ 건물은 도시지역 내에 있고, 주택정착(바닥) 면적은 35㎡이다.

정답) 21,853,578원

① 임대료 등 : 30,000,000 + 4,688,219 = 34,688,219
  · 임대료 : 5,000,000 × 6 = 30,000,000
  · 간주임대료 : 300,000,000 × 3.1% × 184/365 = 4,688,219
② 건물분 임대료 등 : 34,688,219 × 200,000,000/500,000,000 = 13,875,288
③ 토지분 임대료 등 : 34,688,219 × 300,000,000/500,000,000 = 20,812,931
④ 과세표준 합계액 : 8,325,173 + 13,528,405 = 21,853,578
  - 과세분 건물 임대료 등 : 13,875,288 × 150/250 = 8,325,173
  - 토지(과세) 임대료 등
    · 주택 부수 토지면적 : 500 × 100/250 = 200㎡
    · 주택 부수토지 한도 : 175㎡ = Max[100, 175(35㎡ × 5배)]
    · 과세(사업용)토지 면적 : 500㎡ - 175㎡ = 325㎡
    · 과세분 토지 임대료 등 : 20,812,931 × 325/500 = 13,528,405

## 참 고

□ 타인소유 토지위에 건물 신축 사용 후 양도한 경우의 부가가치세 처리

### 〈사례 1〉 처음부터 토지 소유자 앞으로 보존등기 후 사용수익

사업자 A는 B소유의 토지상에 B의 명의로 건물을 신축·보존등기 하여 준 후 5년간 건물을 사용하는 조건으로 계약한 경우 A와 B의 부가가치세 처리는?

☞ 사업자 A가 토지 소유자 B명의로 신축건물을 보존등기 하는 것은 재화의 공급에 해당하므로, A는 당해건물이 이용가능하게 된 때(통상 준공일)에 당해 건물의 시가(공사비+제세 공과금)를 공급가액으로 하여 부가가치세를 신고하여야 하며, 건물신축관련 매입세액은 공제 가능(B에게 세금계산서 발급)

☞ 토지소유자 B는 당해 건물을 A가 사용하게 하고 그 대가로 당해 건물의 소유권을 취득하는 것은 토지의 임대용역의 공급(선수임대료)으로 보는 것이므로, 당해 건물의 시가를 계약기간의 월수(사례 60개월)로 나눈 금액의 각 과세기간의 합계액을 공급가액으로 하여 부가가치세 신고(A에게 세금계산서 발급)

### 〈사례 2〉 사용수익 후 토지 소유자 앞으로 소유권이전등기 하여 주는 경우

사업자 A는 B소유 토지상에 자기명의로 건물을 신축·보존등기 후 5년간 사용수익한 후에 토지 소유자인 B앞으로 소유권을 이전 등기하여 준 경우 부가가치세 처리는?

☞ 토지소유자 B는 건물을 5년 뒤에 소유권 이전 받지만 후불로 받은 토지 임대료로 보아야 하므로, 당해 건물의 시가를 계약기간의 월수(사례의 경우 60개월)로 나눈 금액의 각 과세대상기간 합계액에 대하여 부가가치세 신고를 하여야 함

☞ 사업자 A의 건물신축과 관련한 매입세액은 공제가능하며, 건물부분에 대하여는 5년 뒤에 소유권이 이전되므로 5년 뒤에 매출세금계산서를 발급해야 함 (재소비 46015-347, 02.12.12.)
➔ 토지 소유자는 5년 뒤 건물취득에 따른 매입세액 공제 받음

☞ 용역대가를 건물 등으로 받는 경우 과세표준(전 시행령 제48조15항 신설)
사업자가 제22조 제6호에 따라 둘 이상의 과세기간에 걸쳐 용역을 제공하는 경우에는 그 용역을 제공하는 기간 동안 지급받는 대가와 그 시설의 설치가액을 그 용역제공 기간의 월수로 나눈 금액의 각 과세대상기간의 합계액을 과세표준으로 한다. 이 경우 월수의 계산에 관하여는 용역제공 기간의 개시일이 속하는 달이 1개월 미만인 경우에는 1개월로 하고, 그 용역제공 기간의 종료일이 속하는 달이 1개월 미만인 경우에는 산입하지 아니한다.

### 〈사례 3〉 건물 신축 사용수익 후 원상회복, 철거 조건인 경우

사업자 A는 B소유 토지상에 B명의로 건물을 신축·보존등기한 후 5년간 사용수익 후, 원상회복 철거하는 조건으로 계약을 하였을 경우 부가가치세 처리는?

☞ 사용수익 후 원상회복 또는 철거조건인 경우 통상 경제적 실질에 맞는 임대료를 별도로 계약함. 즉 건물만 별도로 임대 계약(보증금 3억원, 월세 3백만원)

☞ 이 경우 B명의로 신축된 건물(비용은 A가 부담)을 재화의 공급으로 볼 것인지 여부에 대하여 논란이 많음. 판례에서도 두 가지가 혼재되어 있는 실정임

☞ 최근 예규에서는 원상회복 조건인 경우에도 토지 소유자 명의로 신축건물을 보존 등기 하는 것은 재화의 공급에 해당하므로 건물의 시가를 과세표준으로 하여 부가가치세 징수하여야 한다고 판단함 (서면3팀-2530, 2007.9.6.)

## 예 제

Q 다음 자료는 부동산임대업을 영위하고 있는 법인사업자인 (주)광교의 부동산 임대내역이다. X1. 1기 예정신고기간(1.1.~3.31.)의 과세표준을 계산하라.

단, 재정경제부령이 정하는 정기예금이자율 : 3.1%, 1년 365일 가정

| 임대자산 | 임대보증금 | 월임대료 | 월 관리비 | 임대기간 |
|---|---|---|---|---|
| ① 전 · 답 | - | 500,000 | - | X1.2.1.~X2.1.31. |
| ② 사 무 실 | 100,000,000 | 1,000,000 | 300,000 | X1.3.1.~X2.2.28. |
| ③ 주 택 | 30,000,000 | 500,000 | - | X1.1.1.~X2.12.31. |
| ④ 상 가 A | 10,000,000 | 선불로 수령 | - | X1.2.5.~X2.2.4. |
| ⑤ 상 가 B | - | - | - | X1.3.1.~X2.2.28. |
| ⑥ 상 가 C | 200,000,000 | - | - | X1.1.1.~X2.12.31. |

① (전·답) 소유하고 있는 전·답을 김수원에게 임대하였는데 임차자인 김수원은 당해 부동산에 창고를 지어 사용하고 있음

② (사무실) 사무실 임대보증금은 X1.2.20.에 수령하였으며 월임대로는 매달 받기로 계약하였으나 3월분 임대료는 미수령상태이며, 사무실의 월 관리비에는 별도로 구분 징수하여 납입만 대행하는 수도료 등 공공요금 80,000원과 보험료 40,000원이 포함되어 있음

③ (주택) 주택으로 임대함

④ (상가A) 계약기간의 총 임대료 12,000,000원을 X1.2.5.에 모두 수령함

⑤ (상가B) 특수관계자에게 무상으로 임대한 것이며, 정상적으로 받는다면 월임대료는 2,000,000원임

⑥ (상가C) 100㎡의 상가를 임차하여 다시 임대한 것으로 당초 100㎡ 임차 시 100,000,000원의 임대보증금을 지급함

Ⓐ 과세표준 : 7,254,384원

① 실제 경작하거나 당해 토지의 고유용도에 사용해야하며 임대인, 임차인이 누구냐는 따지지 않는다.
500,000×2개월=1,000,000원

② 간주임대료 : 100,000,000×3.1%×31일×1/365=263,288원
임대료(공급시기 : 대가의 각 부분 받기로 한때) : 1,000,000×1달 = 1,000,000원
관리비 : 300,000-80,000-40,000=180,000원

③ 주택임대는 면세

④ 간주임대료 : 10,000,000×3.1%×55일(2.5. ~ 3.31.)×1/365=46,712원
선불 수령 임대료 : 12,000,000 × 2/12 = 2,000,000원

⑤ 특수관계자 간 사업용부동산 임대용역 무상공급은 과세대상임
→ 공급가액은 제3자간에 거래가액인 시가임 : 2,000,000원

⑥ (200,000,000-100,000,000)×90일×3.1%×1/365=764,384원

## 5. 재화의 수입의 경우 과세표준 계산

재화의 수입에 대한 부가가치세의 과세표준은 관세의 과세가격과 관세, 개별소비세, 주세, 교육세, 교통·에너지·환경세 및 농어촌특별세의 합계액으로 한다.(法 §29②)
이 경우 재화의 수입에 대한 부가가치세액은 다음 산식에 따라 계산한다.(통칙 27-51-1)

1) 법 제27조 제12호·13호·15호의 단서 및 령 제51조 단서의 규정에 의하여 관세가 경감되어 경감되는 분에 한하여 부가가치세를 면세하는 경우
[(관세의 과세가격) + {관세율표상의 해당 관세율에 의한 관세액(경감전의 관세액)} + (징수하는 개별소비세) + (징수하는 주세) + (징수하는 교육세, 교통·에너지·환경세, 농어촌특별세)] × (1-관세경감율) × (세율) = 부가가치세

2) 그 밖의 경우
{(관세의 과세가액) + (징수하는 관세) + (징수하는 개별소비세) + (징수하는 주세) + (징수하는 교육세, 교통·에너지·환경세, 농어촌특별세)} × (세율)
= 부가가치세

## 6. 사례

### 가. 임차인 부담 개량수선비용의 공급가액 계산 (집행기준 29-65-3)

건물 임차인의 책임하에 건물을 개량수선(자본적 지출)하여 사용하는 경우 임대인은 해당 개량수선비용을 임대료에 포함하여 부가가치세 과세표준으로 신고하여야 하며, 임차인이 과세사업자인 경우에는 임대인에게 개량수선비 상당액의 재화를 공급한 것으로 보아 그 개량수선 종료일에 부가가치세를 징수하여야 한다.

### 나. 임대보증금에 포함된 보증보험증권 가액의 공급가액 (집행기준 29-65-4)

부동산임대업자가 임대보증금 중 일부를 보증보험증권으로 받는 임대차계약을 체결한 경우 그 증권에 상당하는 금액은 간주임대료 계산시 임대보증금에 포함되지 않는다.

### 다. 면세주택과 과세주택에 건설용역을 제공하는 경우 과세표준 계산방법

「건설산업기본법」 등에 의하여 등록을 한 자가 「조세특례제한법」 제106조 제1항 제4호의 규정에 의해 부가가치세가 면제되는 국민주택건설용역과 부가가치세가 과세되는 국민주택규모 초과주택의 건설용역을 함께 제공하는 경우에 있어 동 제공용역이 면세주택에 제공되는지 과세주택에 제공되는지 불분명한 때의 과세표준 계산방법은 공급받은 자의 면세예정면적과 과세예정면적의 총예정면적의 비율에 따라 계산함(서삼-2619, 2006.11.1.)

### 라. 유료양로시설 월정생활비와 입소보증금

사업자가 「노인복지법」 제32조 제1항 제3호에 규정하는 유료양로시설을 설치하여 입소자들에게 식사 및 주거시설과 의료혜택, 가사생활 및 문화서비스를 제공하는 경우 당해 용역은 「부가가치세법시행령」 제2조 제1항 제8호에 규정하는 사회복지사업에 해당하는 것이며 그에 대한 대가로 입소자들로부터 월정생활비를 받는 경우에는 부가가치세가 과세되는 것임. 다만, 사업자가 입소자들로부터 계약기간만료 후 반환하기로 하고 받는 입소보증금에 대하여는 「부가가치세법시행령」 제49조의2의 규정에 의한 간주임대료를 계산하지 아니하는 것임
(재경부 소비 46015-338, 1998.12.15.)

## 마. 수출재화가 환입된 경우의 과세표준

사업자가 재화를 수출한 후 하자로 인하여 당해 수출한 재화를 반입하면서 세관장으로부터 수입세금계산서를 교부받은 경우에는 반입일이 속하는 예정신고 또는 확정신고시 부가가치세 과세표준에서 반입재화의 공급가액을 차감하여 과세표준을 계산하며, 당해 수입세금계산서상의 매입세액은 반입일이 속하는 예정신고 또는 확정신고시 매입세액으로 공제할 수 있는 것임.

(서면3팀-1366, 2007.5.7. 서면3팀-586, 2005.5.2.)

제8장

# 세율·거래징수·세금계산서


**제1절** 세 율 ····· 375
**제2절** 거래징수 ····· 377
**제3절** 세금계산서 ····· 381




학습요점

○ 세율 : 비례세율로 단일 세율 - 기본세율 10%

○ 세금계산서
- 기능 : 송장, 청구서, 영수증, 세금영수증, 거래증빙서, 장부, 과세자료
- 필요적 기재사항 : 공급자의 등록번호와 성명 또는 명칭, 공급받는 자의 등록번호, 공급가액과 부가가치세액, 작성연월일
- 임의적 기재사항 : 공급자 주소, 공급받는 자의 주소·상호·성명, 거래 양자의 업태·종목, 품목, 단가·수량, 공급연월일, 거래의 종류 등

○ 매입자발행세금계산서 : 재화·용역의 공급자가 세금계산서를 발행하지 않는 경우 매입자가 세무서장의 확인을 받아서 발행하는 세금계산서

○ 영수증 : 소매, 음식·숙박 등 주로 최종 소비자와의 거래 시 발급

○ 세금계산서 발급시기
- 재화·용역의 공급시기에 발급
- 세금계산서 발급특례
  - 다음 달 10일까지 발급 가능한 경우 : 거래처별로 월의 1일부터 말일까지의 공급가액 합계액을 해당 월 말일자를 발행일자로 발급하는 경우, 거래처별로 월의 1일부터 말일까지의 기간 이내에서 임의로 정한 기간의 공급가액 합계액을 그 기간의 종료일자를 발행일자로 발급하는 경우, 해당 거래일자를 발행일자로 발급하는 경우
  - 재화용역의 공급시기 도래 전 세금계산서를 발급하고 발급일부터 7일 이내(30일 이내)에 대가를 지급받는 경우 적법한 세금계산서로 봄

○ 수정세금계산서
- 세금계산서를 발급한 후 기재사항에 관하여 착오·정정 사유가 발생한 경우, 당초 공급한 재화가 환입되는 경우, 계약 해제로 재화·용역이 공급되지 않는 경우, 공급가액에 추가·계약의 해지 등에 따라 차감되는 금액이 발생하는 경우, 재화·용역 공급 후 공급시기가 속하는 과세기간 종료 후 25일 이내에 내국신용장이 개설되거나 구매확인서를 발급받는 경우, 필요적 기재사항 등이 착오로 잘못 적힌 경우 발급

# 제1절 세 율

## 1. 의의

세율이란 과세표준에서 조세가 차지하는 범위 즉, 세액을 계산하기 위한 일정한 비율을 말한다.

세율은 일반적으로 비례, 누진, 역진세율의 3가지로 분류할 수 있다.

비례세율은 과세표준의 크기에 관계없이 세율이 일정한 것을 말하는데, 일반적으로 간접세제에서 채택하는 세율이다.

누진세율은 과세표준이 커짐에 따라 점차 높은 세율이 적용되는 세율로 거의 모든 나라가 직접세제에서 누진세율 제도를 채택하고 있다.

역진세율은 누진세율과는 반대로 과세표준이 커질수록 낮은 세율을 적용하는 세율로서 실정세법에서 시행된 바는 없으며 이론상 다루어지고 있을 따름이다.

부가가치세제를 운용하는 모든 나라에서 예외 없이 비례세율을 채택하고 있는데, 예외적으로 부가가치율이 높은 업종과 소득이 높은 계층이 이용하는 업종에는 별도의 세율을 적용하는 복수세율 제도를 채택하는 경우도 있다.

## 2. 세율의 구조

부가가치세의 세율구조는 그 적용세율의 수에 따라 “단일 비례세율제”와 “복수비례세율제”로 나눌 수 있는데, 현재 우리나라 부가가치세 세율은 10퍼센트로서 단일 비례세율제를 채택하고 있다.(法 §30)

## 3. 세율의 도입과정

우리나라의 부가가치세 세율은 부가가치세제 도입으로 폐지되는 8개의 간접세 세수와 신설되는 부가가치세 세수를 고려하여 정하였다. 도입 초기에는 기본세율을 13%로 하고 경기조절용 명목으로 3%의 범위 내에서 탄력세율제도를 두었으나, 실제로 실행세율은 10%를 계속 적용하여 왔다.

그 후 간접세인 부가가치세제를 통한 경기조절이 사실상 어려움을 감안하여 1988년 탄력세율 제도를 폐지하고 기본세율을 10%로 규정하였다.

## 4. 참고

### 가. 주요국가의 부가가치세율 비교표

| 구 분 | 법 시행일자 | 정상 세율 | 낮은 세율 | 높은 세율 |
|---|---|---|---|---|
| 프 랑 스 | 68. 1. 1 | 20.0 | 2.1, 5.5, 10.0 | - |
| 독 일 | 68. 1. 1 | 19.0 | 7.0 | - |
| 영 국 | 73. 4. 1 | 20.0 | 5.0 | - |
| 이 탈 리 아 | 73.10 .9 | 22.0 | 4.0, 5.0, 10.0 | - |
| 벨 기 에 | 71. 1. 1 | 21.0 | 6.0, 12.0 | - |
| 덴 마 크 | 67. 7. 3 | 25.0 | - | - |
| 아 일 랜 드 | 72.11. 1 | 23.0 | 4.8, 9.0, 13.5 | - |
| 룩 셈 부 르 크 | 70. 1. 1 | 17.0 | 3.0, 8.0, 14.0 | - |
| 네 덜 란 드 | 69. 1. 1 | 21.0 | 9.0 | - |
| 노 르 웨 이 | 70. 1. 1 | 25.0 | 12.0, 15.0 | - |
| 스 웨 덴 | 69. 1. 1 | 25.0 | 6.0, 12.0 | - |
| 오 스 트 리 아 | 73. 1. 1 | 20.0 | 10.0, 13.0 | - |
| 브 라 질 | 67. 1. 1 | 17.0 ~ 25.0 | 4.0, 7.0, 12.0 | 25.0 ~ 38.0 |
| 우 루 과 이 | 68. 1. 1 | 22.0 | - | 10.0 |
| 모 로 코 | 62. 1. 1 | 20.0 | 7.0, 10.0, 14.0 | |
| 일 본 | 89. 4. 1 | 10.0 | 8.0 | |
| 대 만 | 86. 4. 1 | 5.0 | - | - |

### 나. 실효세율

세율이 국민경제에 미치는 것은 명목세율(10%)이 아닌 실효세율이다.

부가가치세 세율이 단일비례세율이라고 해서 실효세율도 하나의 세율이 되는 것이 아니다.

실효세율의 산출방법은 (매출-매입) / 매출 × 세율 × 100으로 산출된다.

# 제2절 거래징수

## 1. 거래징수의 의의

사업자가 재화 또는 용역을 공급하는 때에는 해당 재화 또는 용역에 대한 공급가액에 정해진 세율을 적용하여 그 공급을 받는 자로부터 부가가치세를 징수하여야 하는 바 이를 거래징수라 한다.

부가가치세는 소비세이므로 소비자가 실질적으로 세금을 부담하도록 하기 위해 납세의무자인 사업자로 하여금 각 거래단계마다 거래징수의 의무를 이행하도록 하고 있으며, 거래상대방이 사업자인 경우에는 징수당한 세액(매입세액)을 매출세액에서 공제하거나 환급받을 수 있어 세금을 부담하지 아니하게 되고, 최종적으로 공급받는 소비자는 부가가치세액을 자기가 부담하게 됨으로써 최종 소비자에게 세금 부담의 전가를 확실하게 하고 있다.

## 2. 거래징수의무자

과세대상이 되는 재화 또는 용역을 공급하는 사업자 즉, 부가가치세 납세의무자가 거래징수 의무자이다. 따라서 사업목적이 영리이든 비영리이든 관계없이 사업상 독립적으로 과세되는 재화 또는 용역을 공급하는 사업자이면 당연히 재화 또는 용역을 공급할 때에 부가가치세를 거래징수하여야 하는 것이다. 그러나 면세사업자는 부가가치세법상 납세의무가 없으므로 거래징수 의무도 있을 수 없다.

그런데 간이과세자의 경우는 거래징수 규정이 적용되지 않으므로 거래징수의무자로 볼 수 없으나 과세표준인 공급대가에 부가가치세액이 포함되어 있기 때문에 부가가치세를 거래징수한 것으로 볼 수도 있다.

## 3. 거래징수 대상

### 가. 거래징수 대상

과세대상인 재화·용역의 공급이 거래징수 대상 거래이다. 따라서 거래징수 의무자인 사업자는 거래상대방이 누구인지를 불문하고 자기가 공급하는 재화·용역의 공급가액에 10%의 세율을 적용하여 부가가치세를 거래징수하여야 한다. 영세율이 적용되는 재화·용역을 공급하는 경우에는 거래징수하여야 할 부가가치세가 영(0)이 되므로 거래징수하여야 할 금액은 없게 된다.

### 나. 거래상대방

국내에서 과세대상인 재화 또는 용역을 공급받는 자는 누구를 불문하고 거래징수의 대상이 된다. 따라서 부가가치세 납세의무가 있는 사업자는 거래상대방이 일반과세자, 간이과세자, 면세사업자, 국가·지방자치단체, 동 조합 또는 최종소비자인지를 불문하고 거래징수를 하여야 한다.

## 4. 거래징수 시기

재화 또는 용역의 공급에 대하여 부가가치세를 징수하여야 하는 시기는 해당 재화 또는 용역을 공급하는 때 즉, 해당 재화 또는 용역의 공급에 대한 「부가가치세법」 제15조, 제16조, 제17조에 따라 정해진 공급시기에 부가가치세의 거래징수 의무가 있다.

따라서 사업자가 재화 또는 용역을 공급한 경우에는 사실상 부가가치세를 징수하였는지 여부에 관계없이 정해진 재화 또는 용역의 공급시기가 속하는 예정신고기간 또는 확정신고기간의 매출세액으로 계상하여야 한다.

## 5. 거래징수 방법 및 회계처리

사업자는 재화 또는 용역을 공급하는 때에 재화 또는 용역을 공급받는 자로부터 부가가치세를 징수하여야 한다.

부가가치세를 거래징수 하는 행위는 정부에 납부하여야 할 조세를 대위 징수하는 것에 지나지 아니하는 것으로써 해당 사업자의 수입금액에 포함되지 아니한다.

따라서 사업자가 재화 또는 용역의 공급에 대하여 부가가치세를 거래징수한 때에는

해당 공급에 대한 부가가치세를 포함한 총 대가에서 부가가치세 상당액을 차감한 금액만을 자기의 수입금액으로 하고 부가가치세 상당액을 “부가가치세예수금”, “매출세액” 또는 “예수부가가치세”와 같은 적절한 계정과목으로 회계처리 한다.

그리고 부가가치세를 거래징수 당한 사업자는 그 부가가치세액 상당액을 “부가가치세선급금”, “매입세액” 또는 “선급부가가치세”와 같은 계정과목으로 회계처리 한다.

그러나 부가가치세 면세사업자인 경우에는 거래징수당한 부가가치세는 해당 사업자의 부담으로 하여야 하며 그 부담하는 부가가치세는 해당 거래의 취득원가 또는 부대비용으로 처리하여야 한다. 즉, 고정자산 취득인 경우에는 자본적 지출로 고정자산 가액에 가산하고, 원가 또는 판매비·일반관리비를 구성하는 거래인 경우에는 그 부가가치세도 원가 또는 판매비·일반관리비에 추가하여 계상하여야 한다.

## 6. 사례

### 가. 전부명령에 의한 채무지급시 부가가치세 공제 가능여부

건설업자로부터 계약에 따라 건설용역을 공급받은 사업자가 건설업자에게 지급할 용역대가를 법원의 채권압류 및 전부명령 결정에 따라 그 건설업자의 채권자에게 지급하는 경우 전부채권 금액의 110분의 10에 상당하는 금액을 공제하고 지급할 수 없는 것이며, 해당 건설용역의 공급과 관련한 세금계산서는 건설업자가 발급하여야 하는 것임(부가 22601-864, 1985.3.27.)

### 나. 부가가치세액을 누가 부담할 것인지 여부

소비세인 부가가치세의 담세자는 재화나 용역을 공급받는 자(거래상대방)이나 납세의무자는 해당 재화나 용역을 공급하는 자(사업자)이다. 사업자가 납부할 부가가치세액은 매출세액에서 매입세액을 공제한 금액이므로 사업자측에서는 매입시에 세금계산서를 발급받아 이를 증빙으로 자신이 부담하는 매입세액을 공제받고, 매출시에는 거래와 동시에 세금계산서를 발급하고 거래상대방으로부터 부가가치세를 거래징수하는 것을 본질로 하는 조세이다.

그런데 사업상 독립적으로 재화 또는 용역을 공급하는 자(사업자)는 부가가

치세를 납부할 의무가 있는 것으로 규정하고 있으므로(法 §2) 재화 또는 용역을 공급받는 거래상대방은 재정학상 사실상의 담세자로서의 지위를 갖고 있을 뿐 조세법상의 납세의무자로서의 지위에 있는 것은 아니다. 심판대상인 법 제15조의 규정은 부가가치세상당액을 공급받는 자에게 전가시켜 궁극적으로 최종소비자에게 부담시키겠다는 취지를 규정한 것에 불과한 것이다. 부가가치세를 사실상 누가 부담하며 어떻게 전가할 것인가 하는 문제는 사적 자치가 허용되는 영역이므로 거래당사자의 약정 또는 거래관행 등에 의하여 그 부담이 결정될 사항이지, 국가와 납세의무자와의 권리·의무관계를 규율하는 조세법에 따라 결정되는 사항은 아니다.(헌재 98헌바7, 2000.3.30.)

# 제3절 세금계산서

## 1. 세금계산서의 의의

세금계산서(Tax Invoice)란 거래징수의무자인 사업자가 재화 또는 용역을 공급하는 때에 그에 대한 부가가치세를 거래상대방으로부터 징수하고 그 사실을 증명하기 위하여 법 제32조에 따라 거래상대방에게 작성·발급하는 계산서를 말한다.

이러한 세금계산서에는 재화를 수입하는 때에 세관장이 수입자로부터 부가가치세를 징수하고 수입자에게 작성·발급하는 수입세금계산서가 포함되며, 이외에 주로 소비자와 거래할 때에 작성·발급하는 영수증, 금전등록기계산서, 신용카드 매출전표 등도 광의의 세금계산서에 포함된다 할 것이다.

## 2. 세금계산서의 기능

### 가. 송장

사업자가 공급하는 재화 또는 용역의 구체적인 내용을 기재하여 거래상대방이 재화를 공급받거나 용역을 제공받는 송장의 기능을 하고 있다.

### 나. 청구서 또는 영수증

외상거래인 경우에는 별도의 청구서가 없이 그 대가를 청구할 수 있으며 현금거래인 경우에는 영수증의 역할을 할 수 있다.

### 다. 세금영수증

사업자가 재화 또는 용역을 공급하는 때에 부가가치세를 징수하였음을 증명하는 역할을 한다.

### 라. 증빙서류

기업의 경영관리 면에서도 어떤 재화 또는 용역이 공급되고 공급받았는지 여부를 확인할 수 있는 거래증빙자료 또는 기장의 기초자료로서의 역할을 한다.

### 마. 장부

기장능력이 부족한 간이과세자는 발급받았거나 발급한 세금계산서 또는 영수증을 성실히 보관한 경우에는 기장의무를 이행한 것으로 본다.

### 바. 과세자료

사업자는 세금계산서를 발급하였거나 발급받은 때에는 매출·매입처별 세금계산서합계표를 부가가치세 신고 시에 제출하여야 하고 부가가치세 신고의무가 없는 국가·지방자치단체, 동 조합, 시행령 제99조에 규정하는 자도 발급받은 세금계산서가 있는 경우 매입처별세금계산서합계표를 사업자의 경우와 같이 관할세무관서에 제출하도록 규정하고 있다.(法 §54⑤, 令 §99)

이렇게 수집된 세금계산서합계표는 전산으로 상호대사·분석한 후 부가가치세는 물론 소득세와 법인세의 과세자료로 활용하고 있다. 따라서 세금계산서는 근거과세·공평과세 구현에 긴요하게 활용되는 과세자료이다.

## 3. 세금계산서의 작성·발급

### 가. 발급의무자

사업자가 부가가치세 과세대상이 되는 재화·용역을 공급하는 때에 세금계산서를 발급하여야 한다.(法 §32①)

면세사업자와 미등록사업자는 세금계산서를 발급할 수 없다. 간이과세자도 세금계산서를 발급할 수 없어 영수증을 발급하였으나 2021.7.1. 이후 재화 또는 용역을 공급한 분에 대해서는 세금계산서를 발급함을 원칙*으로 변경되었다.

* 신규사업자 또는 직전연도 공급대가 합계액이 4,800만원 미만인 사업자는 세금계산서 발급금지

한편, 법인사업자와 직전연도의 사업장별 재화 또는 용역의 공급가액의 합계액*이 3억원(2022.7.1.공급분부터 2억원, 2023.7.1.공급분부터 1억원, 2024.7.1.공급분부터 8천만원)이상인 개인사업자는 종이세금계산서를 발급할 수 없고 전자적 방법으로 세금계산서(이하 “전자세금계산서”라 한다)를 발급하여야 한다.(法 §32②, 令 §68①) 물론 전자세금계산서를 발급하여야 하는 사업자가 아닌 사업자도 전자세금계산서를 발급하고 전자세금계산서 발급명세를 전송할 수 있다.

## 나. 발급방법

세금계산서를 발급하는 때에는 다음과 같은 필요적 기재사항과 임의적 기재사항을 적어 발급하여야 한다.(法 §32①)

| 필요적 기재사항 | 임의적 기재사항 |
|---|---|
| ① 공급하는 사업자의 등록번호와 성명 또는 명칭 | ① 공급하는 자의 주소 |
| ② 공급받는 자의 등록번호 (공급받는 자가 비사업자 또는 등록한 사업자가 아닌 경우 : 고유번호 또는 공급받는 자의 주민번호) | ② 공급받는 자의 상호, 성명, 주소 |
| ③ 공급가액과 부가가치세액 | ③ 공급하는 자와 공급받는 자의 업태와 종목, 공급품목, 단가와 수량 |
| ④ 작성 연월일 | ④ 공급 연월일 |
| | ⑤ 거래의 종류 |
| | ⑥ 사업자단위과세사업자의 경우 실제로 재화 또는 용역을 공급하거나 공급받는 종된 사업장의 소재지 및 상호 |

* "공급받는 자의 등록번호"의 의미
재화나 용역을 공급받는 자가 부가가치세 면세사업자에 해당하여 부가가치세법상 사업자등록에 의한 등록번호를 부여받지 않은 경우 소득세법 또는 법인세법상 사업자등록에 의하여 부여받은 등록번호가 있다 하더라도 이를 기재하지 아니하고 부가가치세법상의 고유번호 또는 공급받는 자의 주소·성명 및 주민등록번호를 기재하였다면 세금계산서 중 '공급받는 자의 등록번호'에 관한 사항의 전부 또는 일부가 기재되지 아니하거나 사실과 다른 때에 해당한다고 볼 수 없으므로 세금계산서 부실기재로 인한 가산세의 부과대상이 될 수 없음(대법원 2003두9718, 2006.9.8.)

## 다. 발급 시기 및 발급 시기 특례

### 1) 발급 시기

세금계산서는 법 제15조 재화의 공급시기와 법 제16조 용역의 공급시기에 재화 또는 용역을 공급받는 자에게 발급하는 것이 원칙이다.(法 §34①)

### 2) 발급 시기 특례

① 재화의 공급시기나 용역의 공급시기가 되기 전에 법 제17조 재화 및 용역의 공급시기 특례규정에 따라 재화나 용역의 공급시기로 보는 때에 세금계산서를 발급할 수 있다.(法 §34②)

② 사업자가 다음 어느 하나에 해당하는 경우에는 재화 또는 용역의 공급일이 속하는 달의 다음달 10일(다음달 10일이 공휴일 또는 토요일인 때에는 바로 다음 영업일)까지 세금계산서를 발급할 수 있다.(法 §34③)

㉮ 거래처별로 월의 1일부터 말일까지의 공급가액을 합하여 해당 월의 말일을 작성연월일로 하여 세금계산서를 발급하는 경우

* 1월 1일부터 1월 31일까지 등으로 1월분 거래에 대하여는 작성 연월일을 1.31.로 적어 2.10.까지 공급받는 자에게 세금계산서를 발급하면 된다.

㉯ 거래처별 월의 1일부터 말일까지의 기간 이내에서 사업자가 임의로 정한 기간의 공급가액을 합하여 그 기간의 종료일을 작성일자로 하여 세금계산서를 발급하는 경우

㉰ 관계 증빙서류 등에 따라 실제 거래사실이 확인되는 경우로서 해당 거래일을 작성연월일로 하여 세금계산서를 발급하는 경우

* 매 거래 시기마다 세금계산서를 발급하는 하는 것이 현실적으로 어려움이 있어 거래한 달의 다음달 10일까지 발급할 수 있도록 그 시기를 다소 완화한 것이다. 이 경우에도 법 제15조, 제16조에 정해진 거래 시기를 작성 연월일로 적어야 한다.

## 라. 전자세금계산서 제도

### 1) 취지

부가가치세 제도 도입 이후 사업자는 세금계산서의 수동 작성, 신고·보관에 많은 시간과 비용이 소요되어 왔고, 과세관청은 가짜 세금계산서 색출 등에 막대한 행정력이 투입되는 문제점이 계속 발생되어 왔는데, 최근 발달된 정보통신 기술을 활용하여 사업자의 납세협력비용을 절감하고 사업자 간 거래의 투명성을 제고하여 탈세를 방지하기 위해 전자세금계산서 제도를 확대·시행하게 된 것이다.

### 2) 발급의무자 및 발급의무 통지

법인사업자와 직전연도의 사업장별 재화 및 용역의 공급가액(2018년부터는 면세공급가액을 포함)의 합계액이 3억원('22.7.1. ~ 2억원, '23.7.1. ~ 1억원, '24.7.1. ~ 8천만원) 이상인 개인사업자(그 이후 직전 연도의 사업장별 재화 및 용역의 공급가액이 8천만원 미만이 된 개인사업자를 포함('23.7.1. ~)하며, 이하 "전자세금계산서 의무발급 개인사업자"라 한다)는 아래 3)에 해당하는

전자적 방법으로 세금계산서(이하 "전자세금계산서"라 한다)를 발급하여야 한다. (法 §32②, 令 §68①)

☞ (참고) 전자세금계산서 의무발급 개인사업자 확대 (令 §68①②)

▷ 개인사업자 기준금액 인하 : 3억원 → 2억원① ('21.2.17.개정) → 1억원② ('22.2.15.개정) → 8천만원③ ('23.2.28.개정)

▷ 적용시기① : '22.7.1.이후 재화 또는 용역을 공급하는 분부터 적용

* 2021년 사업장별 과세공급가액과 면세공급가액의 합계액이 2억원 이상인 개인사업자는 2022년 7월 1일부터 전자세금계산서를 발급하여야 함

▷ 적용시기② : '23.7.1.이후 재화 또는 용역을 공급하는 분부터 적용

* 2022년 사업장별 과세공급가액과 면세공급가액의 합계액이 1억원 이상인 개인사업자는 2023년 7월 1일부터 전자세금계산서를 발급하여야 함

* 그 이후 직전 연도의 사업장별 재화 및 용역의 공급가액이 1억원 미만이 된 개인사업자를 포함 (한번 의무발급이면 계속 의무 발급, '23.2.28.개정)

▷ 적용시기③ : '24.7.1.이후 재화 또는 용역을 공급하는 분부터 적용

* 2023년 사업장별 과세공급가액과 면세공급가액의 합계액이 8천만원 이상인 개인사업자는 2024년 7월 1일부터 전자세금계산서를 발급하여야 함

* 그 이후 직전 연도의 사업장별 재화 및 용역의 공급가액이 8천만원 미만이 된 개인사업자를 포함 (한번 의무발급이면 계속 의무 발급, '23.2.28.개정)

전자세금계산서 의무발급 개인사업자는 사업장별 재화 및 용역의 공급가액의 합계액이 3억원 이상인 해('22.7.1. ~ 2억원, '23.7.1. ~ 1억원, '24.7.1. ~ 8천만원)의 다음 해 제2기 과세기간이 시작하는 날부터 전자세금계산서를 발급해야 한다. (令 §68②)

<table>
<tr><th rowspan="2">기간</th><th colspan="2">2020년</th><th colspan="2">2021년</th><th colspan="2">2022년</th><th colspan="2">2023년</th><th colspan="2">2024년</th></tr>
<tr><th>상반기</th><th>하반기</th><th>상반기</th><th>하반기</th><th>상반기</th><th>하반기</th><th>상반기</th><th>하반기</th><th>상반기</th><th>하반기</th></tr>
<tr><td>과·면세 공급 가액 계</td><td colspan="2">3억원 이상</td><td colspan="2">2억원 이상</td><td colspan="2">1억원 이상</td><td colspan="2">8천만원 이상</td><td colspan="2">8천만원 이상</td></tr>
<tr><td>의무발급 통지기한</td><td colspan="2">'21.5.31.</td><td colspan="2">'22.5.31.</td><td colspan="2">'23.5.31.</td><td colspan="2">'24.5.31</td><td colspan="2">'25.5.31.</td></tr>
<tr><td>발급 의무</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">'20년 기준</td><td colspan="2">'21년 기준</td><td colspan="2">'22년 기준</td><td colspan="2">'23년 기준</td></tr>
<tr><td>의무 판정</td><td colspan="2"></td><td colspan="4">매년 대상여부 판정</td><td colspan="4">한번 의무발급이면 계속 의무 발급</td></tr>
</table>

다만, 사업장별 재화와 용역의 공급가액의 합계액이 「국세기본법」 제45조에 따른 수정신고 또는 법 제57조에 따른 결정과 경정으로 3억원 이상인 해('22.7.1. ~ 2억원, '23.7.1. ~ 1억원, '24.7.1. ~ 8천만원) 이상이 된 경우에는 수정신고등을 한 날이 속하는 과세기간의 다음 과세기간이 시작하는 날부터 전자세금계산서를 발급해야 한다.(令 §68② 단서)

세무서장은 개인사업자가 전자세금계산서 의무발급 개인사업자에 해당하는 경우에는 전자세금계산서를 발급해야 하는 날이 시작되기 1개월 전까지 그 사실을 해당 개인사업자에게 통지하여야 하며, 해당 개인사업자가 전자세금계산서를 발급해야 하는 날이 시작되기 1개월 전까지 통지를 받지 못한 경우에는 통지서를 수령한 날이 속하는 달의 다음 다음달 1일부터 전자세금계산서를 발급하여야 한다.(令 §68③)

* 부가가치세법 제8조 제3항에 따라 사업자단위 과세사업자로 등록한 개인사업자가 같은 법 시행령 제68조 제2항에 따른 전자세금계산서 의무 발급 개인사업자에 해당하는지 여부는 직전 연도의 본점 또는 주사무소와 모든 종된 사업장의 공급가액 합계액을 기준으로 판정하는 것임(법규 부가2012-325, 2012.9.28.)

### 3) 전자세금계산서 발급방법

전자세금계산서는 다음 어느 하나에 해당하는 방법으로 법 제32조 제1항의 기재사항(필요적·임의적 기재사항)을 계산서 작성자의 신원 및 계산서의 변경 여부 등을 확인할 수 있는 인증시스템을 거쳐 정보통신망으로 발급하여야 한다.(法 §32②, 令 §68⑤)

① 「조세특례제한법」 제5조의2 제1호에 따른 전사적 기업자원 관리설비를 이용하는 방법

② 재화 또는 용역을 실제 공급하는 사업자를 대신하여 전자세금계산서 발급업무를 대행하는 사업자의 전자세금계산서 발급 시스템을 이용하는 방법

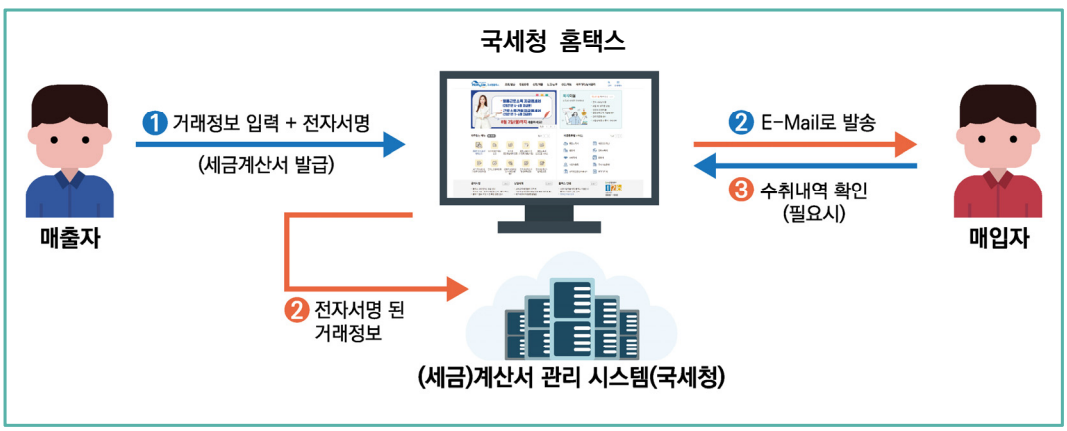
③ 국세청장이 구축한 전자세금계산서 발급 시스템을 이용하는 방법

④ 전자세금계산서 발급이 가능한 현금영수증 발급장치 및 그 밖에 국세청장이 지정하는 전자세금계산서 발급 시스템을 이용하는 방법

## 참 고 전자세금계산서 발급 방법

### ① 국세청 홈택스를 통한 발급(공동인증서·보안카드·지문 등 생체인증으로 발급)

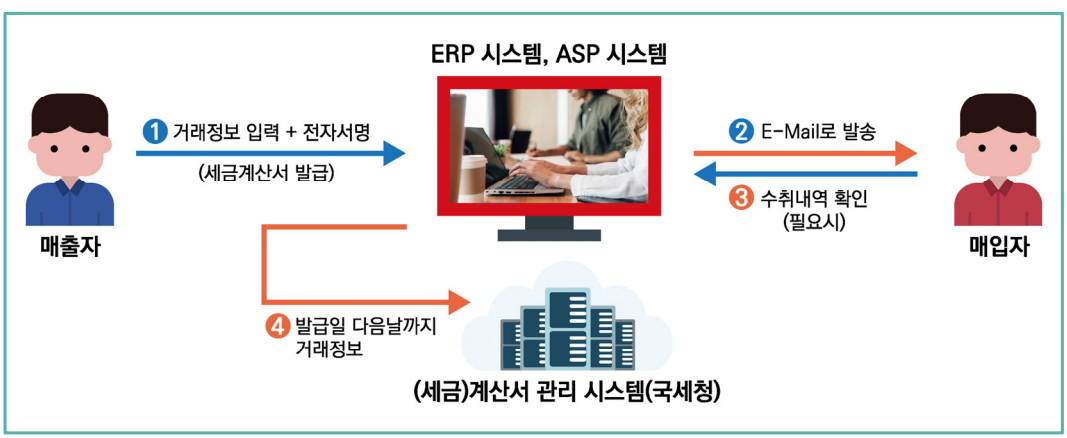
- 홈택스(www.hometax.go.kr) : 국세청에서 무료로 운영
  - ▸ 스마트폰을 이용하여 모바일 홈택스에서도 발급 가능하며 2021년 2월부터는 공동인증서 또는 보안카드가 없어도 지문 등 생체인증을 통해 전자세금계산서 발급 가능
  - * 지문인증을 통한 발급은 개인사업자에 한하며 공급가액 5백만원 이하만 가능




* 발급건수가 적은 사업자들이 주로 이용, 발급과 동시에 국세청에 자동 전송

### ② 전자(세금)계산서 발급대행사업자의 시스템을 통한 발급(공동인증서로 발급)

- 국세청에 등록된 전자(세금)계산서 발급업무 대행 사업자(ASP)가 일정수수료를 받고 운영하는 사이트 또는 자체 구축한 전자(세금)계산서 발급시스템(ERP)을 이용한 발급




* 자체구축(ERP) 또는 발급대행사업자(ASP) 시스템을 이용하여 공급자가 공급받는 자에게 전자(세금)계산서를 발급한 후 국세청에 전송하는 것으로 주로 규모가 큰 사업자들이 사용

③ 기타 발급 방법(인터넷 사용이 어려운 경우)

○ **(전화 ARS 이용)** 세무서에서 보안카드를 수령하여 전화ARS(☎:126-1-2-2)를 통해 발급




○ **(세무서 대리발급)** 전자(세금)계산서 대리발급 신청서와 거래관련 증명서류*를 가지고 가까운 세무서(사업장 관할과 관계없이 신청 가능)를 방문하여 발급신청을 통해 발급

* 「거래계약서, 거래명세표, 거래내역서, 입금증」 등 실제 재화 또는 용역 거래를 확인할 수 있는 증명서류

4) 전자세금계산서 발급을 위한 설비 및 시스템 등록

위 "3)의 ①·②·④"에 따른 설비 또는 시스템을 구축·운영하려는 자는 미리 재정경제부령으로 정하는 바에 따라 국세청장 또는 관할 세무서장에게 등록하여야 한다.(令 §68⑥)

5) 전자세금계산서 발급내역 전송

전자세금계산서를 발급한 때에는 전자세금계산서 **발급일의 다음날(그 날이 공휴일 또는 토요일인 경우에는 다음날)까지** 세금계산서 발급명세(세금계산서의 필요적·임의적 기재사항)를 국세청장에게 전송하여야 하며(法 §32③, 令 §68⑦,⑧), 법인사업자 및 전자세금계산서 의무발급 개인사업자 외의 사업자도 전자세금계산서를 발급하고 전송할 수 있다.(令 §68⑩)

한편, 전자세금계산서를 발급한 후 발급명세를 국세청에 전송한 경우에는

세금계산서합계표의 제출 및 세금계산서 보관의무가 면제된다.

### 6) 전자세금계산서 발급 시 공급받는 자의 수신함 지정

전자세금계산서는 공급받는 자의 이메일 계정을 통하여 수신하는 것이 원칙이나, 재화나 용역을 공급받는 자가 전자세금계산서를 발급받을 수신함을 가지고 있지 아니하거나 지정하지 아니한 경우 또는 수신함이 적용될 수 없는 시스템을 사용하는 경우에는 국세청장이 구축한 전자세금계산서 발급시스템을 수신함으로 지정한 것으로 본다.(令 §68⑪)

### 7) 전자세금계산서 발급 시 공급받는 자의 수신 간주

전자세금계산서가 재화나 용역을 공급받는 자가 지정하는 수신함에 입력되거나 국세청장이 구축한 전자세금계산서 발급시스템에 입력된 때에 재화나 용역을 공급받는 자가 그 전자세금계산서를 수신한 것으로 본다.(令 §68⑫)

### 8) 전자세금계산서 발급 간주 및 전산매체 제출

전기사업자 등 다음에 해당하는 사업을 하는 사업자는 해당 사업과 관련하여 세금계산서의 필요적·임의적 기재사항과 그 밖에 필요하다고 인정되는 사항 및 관할 세무서장에게 신고한 전자세금계산서임을 적은 계산서(표준인증서 첨부)를 관할 세무서장에게 신고한 후 발급할 수 있다. 이 경우 공급일의 다음달 11일까지 전자세금계산서 파일을 전산매체로 제출하여야 한다.(令 §68⑨)

① 「전기사업법」에 따른 전기사업자가 산업용 전력을 공급하는 경우

② 「전기통신사업법」에 따른 전기통신사업자가 사업자에게 전기통신역무를 제공하는 경우. 다만, 부가통신사업자가 통신판매업자에게 「전기통신사업법」 제4조 제4항에 따른 부가통신역무를 제공하는 경우는 제외한다.

③ 「도시가스사업법」에 따른 도시가스사업자가 산업용 도시가스를 공급하는 경우

④ 「집단에너지사업법」에 따른 집단에너지를 공급하는 사업자가 산업용 열 또는 산업용 전기를 공급하는 경우

⑤ 「방송법」제2조 제3호에 따른 방송사업자(지상파방송사업자, 종합유선방송사업자, 위성방송사업자, 방송채널사용사업자, 공동체라디오방송사업자)가 사업자에게 방송용역을 제공하는 경우

⑥ 일반과세자가 농·어민에게 「조세특례제한법」 제105조의2에 따른 농·어업용 기자재(사후환급이 적용되는 기자재)를 공급하는 경우

⑦ 「인터넷멀티미디어 방송사업법」 제2조 제5호 가목에 따른 인터넷멀티미디어 방송제공업자가 사업자에게 방송용역을 제공하는 경우

9) 전자세금계산서 미발급·미전송 등에 대한 제재

① 전자세금계산서 지연발급

법인사업자와 전자세금계산서 의무발급 개인사업자가 재화나 용역의 공급시기가 지난 후 해당 재화 또는 용역의 공급시기가 속하는 과세기간에 대한 확정신고기한까지 발급하는 경우에는 그 공급가액 1%를 곱한 금액을 납부세액에 더하거나 환급세액에서 뺀다.(法 §60②)

② 전자세금계산서 미발급

법인사업자와 전자세금계산서 의무발급 개인사업자가 재화나 용역의 공급시기가 지난 후 해당 재화 또는 용역의 공급시기가 속하는 과세기간에 대한 확정신고기한까지 발급하지 아니한 경우에는 그 공급가액 2%를 곱한 금액을 납부세액에 더하거나 환급세액에서 뺀다.(法 §60②)

③ 전자세금계산서 발급명세 지연전송

법인사업자와 전자세금계산서 의무발급 개인사업자가 전자세금계산서를 발급하고 전자세금계산서 발급일의 다음 날(그날이 공휴일 또는 토요일인 경우는 다음날)이 지난 후 재화 또는 용역의 공급시기가 속하는 과세기간에 대한 확정신고기한까지 국세청장에게 세금계산서 발급명세를 전송하는 경우에는 그 공급가액에 대하여 0.3 %를 곱한 금액을 납부세액에 더하거나 환급세액에서 뺀다. (法 §60②)

④ 전자세금계산서 발급명세 미전송

법인사업자와 전자세금계산서 의무발급 개인사업자가 전자세금계산서를 발급하고 전자세금계산서 발급일의 다음 날(그날이 공휴일 또는 토요일인 경우는 다음날)이 지난 후 재화 또는 용역의 공급시기가 속하는 과세기간 에 대한 확정신고기한까지 국세청장에게 세금계산서 발급명세를 전송하지 아니한 경우에는 그 공급가액에 대하여 0.5 %를 곱한 금액을 납부세액에 더하거나 환급세액에서 뺀다.(法 §60②)

⑤ 위 ①, ②가 적용되는 경우에는 ③, ④를 적용하지 아니한다.

■ 부가가치세법 시행규칙 [별지 제14호서식] (적색)

책 번 호 권 호

# 세금계산서(공급자보관용)

일 련 번 호 - 

| 공급자 | 등록번호 | | | 공급받는자 | 등록번호 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 상호(법인명) | | 성 명(대표자) | | 상호(법인명) | 성 명(대표자) |
| | 사업장 주소 | | | | 사업장 주소 | |
| | 업 태 | | 종 목 | | 업 태 | 종 목 |

| 작성 연 | 월 | 일 | 공 급 가 액 (반칸 수: 조 천 백 십 억 천 백 십 만 천 백 십 일) | 세 액 (천 백 십 억 천 백 십 만 천 백 십 일) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| 월 | 일 | 품 목 | 규격 | 수량 | 단가 | 공급가액 | 세 액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 합계 금액 | 현 금 | 수 표 | 어 음 | 외상 미수금 | 이 금액을 영수 / 청구 함 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

210㎜×148.5㎜ (인쇄용지(특급) 34g/㎡)

## 4. 수정세금계산서 발급

### 가. 수정발급 요건

세금계산서 또는 전자세금계산서의 기재사항을 착오로 잘못 적거나 세금계산서 또는 전자세금계산서를 발급한 후 처음 공급한 재화의 환입 등 사유가 발생하면 수정한 세금계산서(“수정세금계산서”라 한다) 또는 수정한 전자세금계산서(이항 “수정전자세금계산서”라 한다)를 발급할 수 있다.(法 §32⑦)

### 나. 수정발급사유 및 방법 (令 §70)

#### 1) 처음 공급한 재화가 환입된 경우

**재화가 환입된 날을 작성일**로 적고 비고란에 당초 세금계산서 작성일을 덧붙여 적은 후 붉은색 글씨로 쓰거나 음(−)의 표시를 하여 발급한다. 따라서 공급자는 환입된 금액을 환입된 날이 속하는 과세기간의 과세표준에서 빼서 신고하고, 공급받은 자는 반품한 금액을 반품한 날이 속하는 과세기간의 매입금액에서 빼(납부세액에 더함)서 신고한다.

#### 2) 계약의 해제로 재화 또는 용역이 공급되지 아니한 경우

2012.7.1. 이후 최초로 수정세금계산서 발급사유(계약의 해제)가 발생하는 분부터는 계약이 해제된 때에 그 **작성일은 계약해제일**을 적고 비고란에 처음 세금계산서 작성일을 덧붙여 적은 후 붉은색 글씨로 쓰거나 음(−)의 표시를 하여 발급한다. 따라서 공급자는 계약이 해제된 날이 속하는 과세기간의 과세표준에서 빼서 신고하고, 공급받는 자는 계약이 해제된 날이 속하는 과세기간의 매입금액에서 빼(납부세액에 더함)서 신고한다.(위 1)의 환입된 경우와 동일한 방법으로 발급·신고)

※ 계약의 해제로 재화 등이 공급되지 아니한 경우의 수정세금계산서 발급규정 변경

○ 2006년 12월 31일 이전 공급계약 체결되었으나 2007년 1월 1일이후 계약이 해제된 경우
→ 수정세금계산서 발급과 부가가치세 신고방법은 현재 규정과 동일

○ 2007.1.1. 이후 공급계약 체결분부터 2012.6.30.까지 수정세금계산서 발급사유가 발생분
→ 그 작성일은 당초 세금계산서 작성일을 적고 비고란에 계약해제일을 덧붙여 적은 후 붉은색 글씨로 쓰거나 음의 표시를 하여 발급한다. 따라서 공급자는 당초 세금계산서를 발급한 과세기간에 대하여 과세표준 등을 줄이는 경정청구를 하여야 하고, 공급받은 자는 당초 매입세액을 공제(환급)받은 과세기간에 대하여 매입세액 공제액을 차감하여 수정신고하여야 한다. 이 경우 「국세기본법」에 따른 신고불성실·납부지연 가산세는 부과되지 아니한다.

◈ **1)번의 환입과 2)번의 계약의 해제로 인한 수정세금계산서 발급비교**

1)번의 환입의 경우는 재화가 인도 또는 양도 이루어진 후에 다시 되돌아 온 경우를 말하고 2)의 경우는 재화의 공급이 공급계약을 체결하고 인도 또는 양도가 이루어지기 전에 대가를 먼저 받으면서 세금계산서를 발급하여 공급시기로 보는 경우 즉, 선세금계산서를 발급한 경우와 중간지급조건부 또는 완성도 기준지급조건부로 재화 또는 용역을 공급함에 있어 계약이 해제되어 결과적으로 재화 또는 용역의 공급이 이루어지지 아니한 경우를 말하는 것으로 주로 건물을 신축하면서 공급(분양)하는 거래에서 많이 발생한다.

3) 계약의 해지 등에 따라 공급가액에 추가 또는 차감되는 금액이 발생한 경우

**증감사유가 발생한 날을 작성일**로 적고 추가되는 금액은 검은색 글씨로 쓰고, 차감되는 금액은 붉은색 글씨로 쓰거나 음(陰)(－)의 표시를 하여 발급한다.

4) 재화 또는 용역을 공급하고 공급시기가 속하는 과세기간 종료 후 25일(그 날이 「국세기본법」 제5조제1항 각 호에 해당하는 날)인 경우에는 바로 다음 영업일) 이내에 내국신용장이 개설되었거나 구매확인서가 발급된 경우

내국신용장 등이 개설된 때에 그 작성일은 처음 세금계산서 작성일을 적고 비고란에 내국신용장 개설일 등을 덧붙여 적어 영세율 적용분은 검은색 글씨로 세금계산서를 작성하여 발급하고, 추가하여 처음에 발급한 세금계산서의 내용대로 세금계산서를 붉은색으로 또는 음(－)의 표시를 하여 작성하고 발급한다.

※ 국세기본법」 제5조 제1항 각 호에 해당하는 날(令 §70①, '23.2.28 개정, 개정 전 : 공휴일 및 토요일)

1. 토요일 및 일요일
2. 「공휴일에 관한 법률」에 따른 공휴일 및 대체공휴일
3. 「근로자의 날 제정에 관한 법률」에 따른 근로자의 날

5) 필요적 기재사항 등이 착오로 잘못 적힌 경우

처음에 발급한 세금계산서의 내용대로 세금계산서를 붉은색 글씨로 쓰거나 음(－)의 표시를 하여 발급하고, 수정하여 발급하는 세금계산서는 검은색 글씨로 작성하여 발급한다. 다만, 다음에 해당하는 경우로서 과세표준 또는 세액을 경정할 것을 미리 알고 있는 경우는 제외한다.

가) 세무조사의 통지를 받은 경우

나) 세무공무원이 과세자료의 수집 또는 민원 등을 처리하기 위하여 현지출장이나 확인업무에 착수한 경우

다) 세무서장으로부터 과세자료 해명안내 통지를 받은 경우

라) 그 밖에 가목부터 다목까지에 따른 사항과 유사한 경우로서 경정이 있을 것을 미리 안 것으로 인정되는 경우

### 6) 필요적 기재사항 등이 착오 외의 사유로 잘못 적힌 경우

재화나 용역의 공급일이 속하는 과세기간에 대한 확정신고기한 다음 날부터 1년 이내에 세금계산서를 작성하되, 처음에 발급한 세금계산서의 내용대로 세금계산서를 붉은색 글씨로 쓰거나 음(−)의 표시를 하여 발급하고, 수정하여 발급하는 세금계산서는 검은색 글씨로 작성하여 발급한다. 다만, 5)의 각목에 해당하는 경우로서 과세표준 또는 세액을 경정할 것을 미리 알고 있는 경우는 제외한다.(2012.7.1. 이후 발급사유 발생분부터 적용)

### 7) 착오로 전자세금계산서를 이중으로 발급한 경우

처음에 발급한 세금계산서의 내용대로 음(−)의 표시를 하여 발급한다.

### 8) 면세 등 발급대상이 아닌 거래 등에 대하여 발급한 경우

처음에 발급한 세금계산서의 내용대로 붉은색 글씨로 쓰거나 음(−)의 표시를 하여 발급한다.(2012.7.1. 이후 발급사유 발생분부터 적용)

### 9) 세율을 잘못 적용하여 발급한 경우

처음에 발급한 세금계산서의 내용대로 세금계산서를 붉은색 글씨로 쓰거나 음(−)의 표시를 하여 발급하고, 수정하여 발급하는 세금계산서는 검은색 글씨로 작성하여 발급한다. 다만, 5)의 각목에 해당하는 경우로서 과세표준 또는 세액을 경정할 것을 미리 알고 있는 경우는 제외한다.

### 10) 일반과세자에서 간이과세자로 과세유형 전환된 경우

일반과세자에서 간이과세자로 과세유형이 전환된 후 과세유형 전환 전 공급한 재화·용역에 환입, 계약의 해제, 공급가액 증감 등의 사유가 발생한 경우에는 처음에 발급한 세금계산서 작성일을 수정(전자)세금계산서의 작성일로 적고, 비고란에 사유 발생일을 덧붙여 적은 후 추가되는 금액은 검은색 글씨로, 차감되는 금액은 붉은색 글씨로 쓰거나 음(−)의 표시를 하여 수정(전자)세금계산서를 발급할 수 있다.

11) 간이과세자에서 일반과세자로 과세유형 전환된 경우('21.2.17.신설)

간이과세자에서 일반과세자로 과세유형이 전환된 후 과세유형 전환 전 공급한 재화·용역에 환입, 계약의 해제, 공급가액 증감 등의 사유가 발생하여 수정(전자)세금계산서를 발급하는 경우에는 처음에 발급한 세금계산서 작성일을 수정(전자)세금계산서의 작성일로 적고, 비고란에 사유 발생일을 덧붙여 적은 후 추가되는 금액은 검은색 글씨로, 차감되는 금액은 붉은색 글씨로 쓰거나 음(−)의 표시를 해야 한다.(令 §70③)

| 구분 | 수정세금계산서 작성일자가 소급되지 않는 경우 | 수정세금계산서 작성일자가 소급되는 경우 |
|---|---|---|
| 대상 | 1) ~ 3) | 4) ~ 11)<br>(10)은 선택가능) |

## 5. 수입세금계산서

### 가. 수입세금계산서 발급시기

관할 세관장은 수입되는 재화에 대하여는 부가가치세를 징수하는 때에는 세금계산서 발급에 관한 규정을 준용하여 수입된 재화에 대한 수입세금계산서를 수입자에게 발급하여야 한다.(法 §35①, 令 §72①)

이 경우 수개의 사업장이 있는 사업자가 재화를 수입하는 경우에는 수입신고필증 상에 기재된 사업장과 해당 재화를 사용·소비할 사업장이 상이한 때에는 수입재화를 실지로 사용·소비할 사업장 명의로 세금계산서를 발급받을 수 있다.(통칙 35−72−1)

법인의 합병, 분할 또는 분할합병에 따른 수입세금계산서의 발급에 관하여는 제69조 제20항 및 제21항(합병 등 세금계산서 발급특례)을 준용한다. 이 경우 "세금계산서"는 "수입세금계산서"로 본다.(令 §72⑨ 신설 2025.2.28.)

## 나. 수정 수입세금계산서 발급(法 §35②, 令 §72)

### 1) 발급사유

○ 「관세법」에 따라 세관장이 과세표준 또는 세액을 결정 또는 경정하기 전에 수입하는 자가 같은 법 제28조 제2항에 따른 잠정가격 신고분에 확정된 가격 신고, 제38조의2 제1항·제2항에 따른 보정, 제38조의3 제1항부터 제3항까지에 따른 수정신고·경정청구 등, 제38조의4 제1항에 따른 수입물품의 과세가격 조정에 따른 경정청구, 제46조에 따른 관세환급금의 환급, 제47조에 따른 과다환급관세의 징수, 제106조에 따른 계약 내용과 다른 물품 등에 대한 관세환급 규정, 제106조2에 따른 수입한 상태 그대로 수출되는 자가사용물품 등에 대한 관세 환급에 따라 수정신고 등을 하는 경우(수입하는 자가 과세표준 또는 세액이 결정 또는 경정될 것을 미리 알고 그 결정·경정 전에 「관세법」에 따라 수정신고하는 경우 제외)

○ 「관세법」에 따라 세관장이 과세표준 또는 세액을 결정 또는 경정하는 경우(수입하는 자가 해당 재화의 수입과 관련하여 “세관장이 수정한 수입세금계산서를 발급할 수 없는 경우”에 해당하지 아니하는 경우로 한정) (法 §35, 22.12.31. 개정, ’23.1.1 이후 수정신고하거나 결정·경정하는 분부터 적용)

※ 수정수입세금계산서 발급가능 사유를 예외적으로 규정하는 포지티브 방식에서 발급제한 사유를 규정하는 네거티브 방식으로 전환

<세관장이 수정한 수입세금계산서를 발급할 수 없는 경우(法 §35②)>

① 「관세법」 제270조(제271조제2항에 따른 미수범의 경우를 포함한다), 제270조의2 또는 제276조를 위반하여 고발되거나 같은 법 제311조에 따라 통고처분을 받은 경우

② 「관세법」 제42조제2항에 따른 부정한 행위 또는 「자유무역협정의 이행을 위한 관세법의 특례에 관한 법률」 제36조제1항제1호 단서에 따른 부정한 행위로 관세의 과세표준 또는 세액을 과소신고한 경우

③ 수입자가 과세표준 또는 세액을 신고하면서 관세조사 등을 통하여 이미 통지받은 오류를 다음 신고 시에도 반복하는 등 대통령령으로 정하는 중대한 잘못이 있는 경우

<수입자의 중대한 잘못이 있는 경우(令 §72④)>

1. 「관세법」 제37조의4제1항 및 제2항에 따라 세관장이 과세가격의 결정과 관계되는 자료 및 증명자료를 제출하도록 요구하였으나 수입자가 같은 조 제3항에 따른 기한까지 제출하지 않거나 거짓의 자료를 제출하는 경우
2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 심사 또는 조사를 통하여 과세표준 또는 세액의 과소신고에 관한 오류를 통지받은 후에도 법 제50조에 따른 부가가치세에 관한 다음 신고 시에도 그 오류를 반복하는 경우
   가. 「관세법」 제38조제2항에 따른 심사
   나. 「관세법」 제110조제2항제1호 및 제2호에 따른 조사 중 과세표준 또는 세액의 결정·경정을 위한 조사
   다. 「관세법」 제255조의2에 따른 심사(같은 법 시행령 제259조의2제1항제1호의 기준에 따라 과세표준 또는 세액의 결정·경정에 관련하여 심사하는 경우로 한정한다)
   라. 「자유무역협정의 이행을 위한 관세법의 특례에 관한 법률」 제17조제1항에 따른 조사
3. 「관세법」 제38조의2제2항에 따라 보정신청을 하도록 통지하였으나 정당한 사유 없이 수입자가 같은 조 제1항에 따른 신청 또는 같은 법 제38조의3제1항에 따른 수정신고를 하지 않은 경우
4. 「관세법 시행령」 제15조제1항제1호(가격신고)에 따른 사항을 적은 서류 또는 같은 조 제5항 각 호에 해당하는 과세자료(송품장, 계약서 등)의 내용이 객관적 사실과 명백히 다른 경우 등 해당 서류 또는 과세자료에 중대한 하자가 있는 경우(수입자의 착오 또는 경미한 과실로 인한 경우는 제외한다)

○ 수입하는 자가 세관공무원의 관세조사 등 대통령령으로 정하는 행위[39]가

39) ① 관세 조사 또는 관세 범칙사건에 대한 조사를 통지하는 행위
② 세관공무원이 과세자료의 수집 도는 민원 등을 처리하기 위하여 현지출장이나 확인업무를 착수하는 행위
③ 그 밖에 제1호 또는 제2호와 유사한 행위

발생하여 과세표준 또는 세액이 결정 또는 경정될 것을 미리 알고 그 결정·경정 전에 「관세법」에 따라 수정신고하는 경우(해당 재화의 수입과 관련하여 "세관장이 수정한 수입세금계산서를 발급할 수 없는 경우"에 해당하지 아니하는 경우로 한정한다)(法 §35, 22.12.31. 신설, '23.1.1 이후 수정신고하거나 결정·경정하는 분부터 적용)

○ 세관장은 수정수입세금계산서를 발급한 후 수입하는 자가 "세관장이 수정한 수입세금계산서를 발급할 수 없는 경우"에 해당하는 사실을 알게 된 경우에는 이미 발급한 수정수입세금계산서를 그 수정 전으로 되돌리는 내용의 수정수입세금계산서를 발급하여야 하며, 수입하는 자가 무죄 취지의 불기소 처분이나 무죄 확정판결을 받은 경우에는 당초 세관장이 결정 또는 경정한 내용이나 수입하는 자가 수정신고한 내용으로 수정수입세금계산서를 발급하여야 한다.(法 §35, 22.12.31. 신설, '23.1.1 이후 수정신고하거나 결정·경정하는 분부터 적용)

#### 2) 발급신청

수입하는 자는 세관장이 수정수입세금계산서를 발급하지 아니하는 경우 국세기본법상 부과제척기간 내에 세관장에게 수정수입세금계산서의 발급을 신청할 수 있다(法 §35⑤, 2018 신설).

#### 3) 발급방법

부가가치세를 납부받거나 징수 또는 환급한 날을 작성일로 적고 비고란에 최초 수입세금계산서 발급일 등을 덧붙여 적은 후 추가되는 금액은 검은색 글씨로, 차감되는 금액은 붉은색 글씨로 쓰거나 음의 표시를 하여 발급한다.

#### 4) 수정된 매출처별 세금계산서합계표 제출

세금계산서 합계표의 제출 규정을 준용하여 작성된 수정된 매출처별 세금계산서합계표를 해당 세관 소재지를 관할하는 세무서장에게 제출하여야 한다.(法 §35⑥)

## 6. 매입자발행 세금계산서

### 가. 의의

매입자발행세금계산서는 사업자가 재화 또는 용역을 공급하고 「부가가치세법」에 따른 발급시기에 세금계산서를 발급하지 않는 경우(사업자의 부도·폐업, 공급계약의 해제·변경 또는 그 밖에 대통령령으로 정하는 사유가 발생한 경우*로서 사업자가 수정세금계산서 또는 수정전자세금계산서를 발급하지 아니한 경우 포함) 그 재화 또는 용역을 공급받은 자가 관할 세무서장의 확인을 받아 발행하는 세금계산서를 말한다.(法 §34의2)

*** 1. 재화 또는 용역을 공급한 자가 소재불명 또는 연락두절 상태인 경우**

**2. 재화 또는 용역을 공급한 자가 휴업이나 그 밖의 부득이한 사유로 세금계산서를 발급받는 것이 곤란하다고 국세청장이 인정하는 경우(令 §71의2②) (신설 2024.2.29.)**

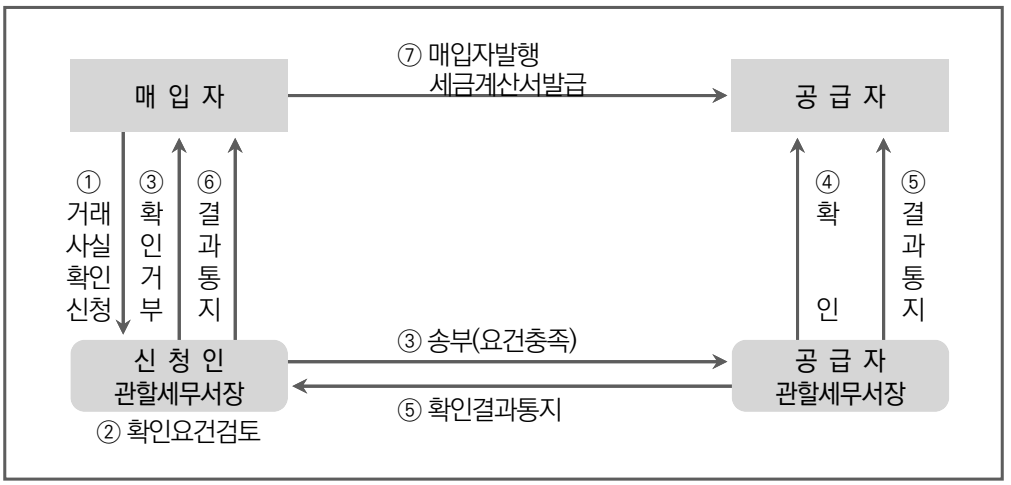
### 나. 발행대상 사업자

매입자발행세금계산서 발행대상이 되는 사업자는 세금계산서 발급의무가 있는 사업자로, 「부가가치세법 시행령」 제73조 제3항 및 제4항에 따라 세금계산서 발급의무가 있는 사업자를 포함한다.(令 §71의2①)

### 다. 확인신청 대상

재화·용역을 공급받은 자가 관할세무서장에 거래사실의 확인을 신청할 수 있는 대상은 **거래건당 공급대가가 5만원 이상**인 거래이다.(令 §71의2④, '23.2.28 이후 재화·용역을 공급받는 분부터 적용, 개정 전 : 10만원)

## 라. 발행방법 및 절차




### 1) 거래확인 신청

매입자발행세금계산서를 발행하려는 신청인은 해당 재화 또는 용역의 공급시기가 속하는 **과세기간의 종료일부터 1년 이내**에 거래사실 확인신청서에 거래사실을 객관적으로 입증할 수 있는 서류를 첨부하여 신청인의 관할세무서장에게 거래사실의 확인을 신청하여야 한다.

### 2) 보정요구 및 거부결정

신청을 받은 신청인의 관할 세무서장은 신청서에 재화 또는 용역을 공급한 자의 인적사항이 부정확하거나 신청서 기재방식에 흠이 있는 경우에는 신청일부터 7일 이내에 일정한 기간을 정하여 보정요구를 할 수 있다. 이 때 신청인이 보정요구에 응하지 아니하거나 신청기간을 넘긴 것이 명백한 경우, 신청서의 내용으로 보아 거래당시 미등록사업자 및 휴·폐업자와 거래한 것이 명백한 경우에는 관할 세무서장은 거래사실의 확인을 거부하는 결정을 한다.

### 3) 서류 송부

거부 결정을 하지 않는 경우 신청인의 관할 세무서장은 거래사실 확인신청서가 제출된 날(보정을 요구한 때에는 보정이 된 날)부터 7일 이내에 신청서와 증빙서류를 공급자의 관할 세무서장에게 송부한다.

#### 4) 거래사실 여부 확인

신청서를 송부 받은 공급자 관할세무서장은 신청인의 신청내용, 제출된 증빙자료 검토, 현지확인 등을 거쳐 거래사실 여부를 확인한다.

#### 5) 결과통지

공급자 관할세무서장은 신청일의 다음 달 말일까지 공급자와 신청인 관할 세무서장에게 다음과 같이 통지한다. 다만, 공급자의 부도, 일시 부재 등 재정경제부령이 정하는 불가피한 사유가 있는 경우에는 거래사실 확인기간을 20일 이내의 범위에서 연장할 수 있다.

○ 거래사실이 확인되는 경우 : 공급자 및 공급받는 자의 사업자등록번호, 작성연월일, 공급가액 및 부가가치세액 등을 포함한 거래사실 확인 통지

○ 거래사실이 확인되지 아니하는 경우 : 거래사실 확인불가 통지

#### 6) 매입자발행세금계산서 발급

거래사실 확인 통지를 받은 신청인은 공급자 관할 세무서장이 확인한 거래일자를 작성일자로 하여 매입자발행세금계산서를 발행하여 공급자에게 발급한다. 다만, 신청인 및 공급자가 관할 세무서장으로부터 통지를 받은 경우에는 매입자발행세금계산서를 발급한 것으로 본다.

### 마. 입증책임

매입자발행세금계산서의 발행에 있어서 해당 거래사실의 존재 및 그 내용에 대한 입증책임은 재화 또는 용역을 공급받고 거래사실의 확인을 신청하는 신청인에게 있다.

## 7. 영수증

### 가. 의의 및 종류

“영수증”이란 세금계산서의 필요적 기재사항 중 공급받는 자의 사업자등록번호와 부가가치세액 등을 따로 적지 아니한 약식 계산서를 말한다. 주로 사업

자가 아닌 다수의 소비자를 상대로 하는 비교적 소액거래에 사용되는 것으로 다음에 예시하는 것들이 모두 영수증에 포함된다.(통칙 36-73-1)

1) 여객운송사업자가 발급하는 승차권, 승선권, 항공권

2) 공연장, 유기장의 사업자가 발급하는 입장권, 관람권

3) 금전등록기계산서와 신용카드가맹사업자가 발급하는 계산서

4) 전기사업자가 발급하는 비산업용 전력사용료에 대한 영수증

5) 그 밖의 위와 유사한 계산서

## 나. 영수증 발급대상 사업자

다음의 해당하는 사업자가 재화 또는 용역을 공급(부가가치세가 면제되는 재화 또는 용역의 공급은 제외)하는 경우에는 재화 또는 용역의 공급시기에 그 공급을 받은 자에게 세금계산서를 발급하는 대신 영수증을 발급하여야 한다.(法 §36①, 令 §73①)

**1) 간이과세자 중 신규사업자 또는 직전연도 공급대가 합계액 4,800만원 미만인 자**

**2) 주로 사업자가 아닌 자에게 재화·용역을 공급하는 다음 업종 경영자**

① 소매업 ② 음식점업(다과점업 포함)

③ 숙박업 ④ 미용, 욕탕 및 유사서비스업

⑤ 여객운송업 ⑥ 입장권을 발행하여 영위하는 사업

⑦ 변호사업, 세무사업 등 令 제109조 제2항 제7호의 규정에 의한 사업 및 행정사업 (부가가치세 납세의무자나 사업소득이 있는 사업자에게 공급하는 것은 제외)

⑧ 우정사업조직이 소포우편물을 방문 접수하여 배달하는 용역을 공급하는 사업

⑨ 의료보건용역 중 의사 등이 제공하는 미용목적 성형수술 진료용역

⑩ 의료보건용역 중 수의사가 제공하는 면세되지 않는 동물진료용역

⑪ 교육용역 중 무도학원 및 자동차운전학원

⑫ 전자서명인증사업자가 인증서를 발급하는 용역

⑬ 간편사업자등록을 한 사업자가 국내에 전자적 용역을 공급하는 사업

⑭ 주로 사업자가 아닌 소비자에게 재화·용역을 공급하는 사업(規則 §53)

㉮ 도정업과 제분업 중 떡방앗간

㉯ 양복점업, 양장점업, 양화점업

㉰ 주거용 건물공급업(주거용 건물을 자영 건설하는 경우 포함)

㉱ 운수업 및 주차장 운영업

㉲ 부동산중개업

㉳ 예술, 스포츠 및 여가 관련 서비스업, 수리 및 기타 개인서비스업

㉴ 가구내 고용활동

㉵ 도로 및 관련 시설 운영업

㉶ 자동차제조업 및 판매업

㉷ 주거용 건물수리·보수 및 개량업

㉸ 기타 위 ㉮ 내지 ㉷와 유사한 사업으로서 세금계산서를 발급할 수 없거나 현저히 곤란한 사업

### 3) 임시사업장 사업자 및 전기사업자, 전기통신사업자 등에 대한 특례

전기사업자 등 다음에 해당하는 사업자는 영수증을 발급할 수 있다. 이 경우 해당 사업자는 영수증을 발급하지 아니하면 세금계산서를 발급하여야 한다. (法 §36②. 令 §73②)

① 임시사업장 개설사업자가 그 임시사업장에서 사업자가 아닌 소비자에게 재화 또는 용역을 공급하는 경우

② 「전기사업법」에 의한 전기사업자가 산업용 아닌 전력을 공급하는 경우

③ 「전기통신사업법」에 의한 전기통신사업자가 전기통신 역무를 제공하는 경우 (다만, 부가통신사업자가 통신판매업자에게 「전기통신사업법」에 따른 부가통신역무를 제공하는 경우 제외)

④ 「도시가스사업법」에 따른 도시가스사업자가 산업용이 아닌 도시가스를 공급하는 경우

⑤ 「집단에너지사업법」에 따른 집단에너지를 공급하는 사업자가 산업용이 아닌 열 또는 산업용이 아닌 전기를 공급하는 경우

⑥ 「방송법」에 따른 방송사업자가 사업자가 아닌 자에게 방송용역을 제공한 경우

⑦ 「인터넷멀티미디어 방송사업법」 제2조 제5호 가목에 따른 인터넷멀티미디어 방송제공사업자가 사업자가 아닌 자에게 방송용역을 제공하는 경우

## 다. 공급받는 자의 요구에 따른 영수증 발급대상자의 세금계산서 발급의무

### 1) 공급받는 자의 요구에 의한 세금계산서 발급 특례

다음에 해당하는 일반과세자 또는 간이과세자(영수증 발급 적용기간 제외)는 재화 또는 용역을 공급받는 자가 사업자등록증을 제시하고 세금계산서 발급을 요구한 경우에는 세금계산서를 발급하여야 한다.(法 §36③, 令 73③,④)

① '나 2)' 미용·욕탕 및 유사서비스업, 여객운송업(전세버스운송사업 제외), 입장권을 발행하여 영위하는 사업, 의료보건용역 중 미용목적성형수술, 수의사가 제공하는 면세되지 아니하는 동물진료용역, 교육용역 중 무도학원 및 자동차운전학원, 간편사업자등록을 한 사업자가 국내에 전자적 용역을 공급하는 경우를 제외한 그 밖의 영수증 발급대상 사업을 영위하는 사업자가 재화 또는 용역을 공급하는 경우에 공급을 받는 사업자가 사업자등록증을 제시하고 세금계산서의 발급을 요구하는 때



**예 제**

Q 법인사업자의 종업원이 서울에서 부산으로 업무출장을 가면서 법인신용카드로 항공기 또는 KTX 요금을 결제하고 신용카드매출전표를 받은 경우에 매입세액공제를 받을 수 있는지?

☞ 매입세액을 공제받을 수 없음
여객운송업은 영수증만 발급할 수 있는 사업으로 현금 결제시 매입세액공제가 불가능하므로 신용카드매출전표를 받은 경우도 동일하게 매입세액공제가 안됨

② '나 2)' 미용·욕탕 및 유사서비스업, 여객운송업(전세버스운송사업 제외), 입장권을 발행하여 영위하는 사업, 의료보건용역 중 미용목적 성형수술과 수의사가 제공하는 면세되지 아니하는 동물진료용역, 교육용역 중 무도학원 및 자동차운전학원을 하는 사업자가 감가상각자산 또는 영수증 발급대상 역무 외의 역무를 공급하는 경우에는 공급을 받는 사업자가 사업자등록증을 제시하고 세금계산서의 발급을 요구하는 때

③ '나 3)' 임시사업장 사업자 및 전기사업자, 전기통신사업자 등에게 공급을 받는 사업자가 사업자등록증을 제시하고 세금계산서의 발급을 요구하는 경우

**2) 자동차 제조업 및 자동차 판매업자의 세금계산서 발급 특례**

영수증발급의무자 중 일반과세자 또는 간이과세자(영수증 발급 적용기간 제외)인 자동차 제조업 및 자동차 판매업자가 영수증을 발급하였으나, 공급받는 사업자가 해당 재화를 공급받은 날이 속하는 과세기간의 다음 달 10일까지 사업자등록증을 제시하고 세금계산서 발급을 요구하는 때에는 세금계산서를 발급하여야 한다. 이 경우 처음 발급한 영수증은 발급되지 아니한 것으로 본다.(令 §73⑤)
이때 세금계산서 비고란에 영수증 취소분이라고 표시하여 적어야 한다.

## 라. 작성방법

영수증의 작성·발급요령은 공급자용 1매와 공급받는자용 1매를 동시에 복사로 작성하여 공급자용은 사업장에 비치·보관하고 공급받는 자용은 거래상대방에게 발급하여야 한다.

## 마. 금전등록기에 의한 계산서 발급

영수증을 발급하는 사업자는 금전등록기를 설치하여 영수증을 대신하여 공급대가를 적은 계산서를 발급할 수 있다. 이 경우 사업자가 계산서를 발급하고 해당 감사테이프를 보관할 경우에는 영수증을 발급하고 장부의 작성을 이행한 것으로 보며, 현금수입을 기준으로 부가가치세를 부과할 수 있다.(法 §36④)

## 바. 신용카드매출전표 등의 영수증 간주

신용카드매출전표, 현금영수증, 직불카드영수증, 결제대행업체를 통한 신용카드매출전표, 선불카드영수증, 직불전자지급수단 영수증, 선불전자지급수단 영수증, 전자지급결제대행에 관한 업무를 하는 금융회사 또는 전자금융업자를 통한 신용카드매출전표는 영수증으로 본다.(法 §36⑤, 法 §46①)

### 사. 영수증 발급 시 기재사항

영수증에는 ①공급자의 등록번호·상호·성명(법인인 경우에는 대표자의 성명) ②공급대가 ③작성 연월일 ④그 밖에 필요한 사항을 적어 발급하여야 한다. (法 §46⑥, 令 §73⑦)

### 아. 수정영수증 발급

처음 발행분을 회수하여 서손하고 다시 발급하여야 하며 회수되지 아니하는 경우에는 다시 발급할 수 없다.(통칙 36-73-2)

### 자. 영수증에 부가가치세액 구분 표시

영수증 발급대상 사업을 하는 자가 신용카드기 또는 직불카드기 등 기계적 장치(금전등록기 제외)에 의하여 영수증을 발급하는 때에는 영 제73조 제7항에도 불구하고 영수증에 공급가액과 세액을 별도로 구분하여 기재하여야 한다.(令 §73 ⑧) (부가가치세는 최종소비자로부터 거래징수한다는 인식을 제고하기 위해 2010.7.1.부터 확대시행)

## 8. 세금계산서(영수증) 발급의무 면제

### 가. 발급의무 면제 대상

세금계산서 및 영수증 발급의무자가 다음에 해당하는 재화 또는 용역을 공급하는 경우에는 세금계산서 또는 영수증의 발급의무가 면제된다.(法 §33①, 法 §36, 令 §71, 令 §73⑥)

1) 택시운송사업자, 노점·행상을 하는 자, 무인판매기를 이용한 재화 또는 용역의 공급자, 전력 또는 도시가스 실지소비자(비사업자에 한함)를 위하여 전기사업자 또는 도시가스사업자로부터 전력 또는 도시가스를 공급받는 명의자, 도로 및 관련시설운영용역을 공급하는 자. 다만, 도로 및 관련시설 운영용역 공급자의 경우에는 공급받는 자가 세금계산서 발급을 요구하는 때에는 발급하여야 한다.
2) 소매업 또는 미용, 욕탕 및 유사서비스업을 영위하는 자가 공급하는 재화·용역. 다만, 영수증 요구를 하지 않는 경우에 한하여 영수증을 발급하지 아니하며, 소매업의 경우에는 공급받는 자가 세금계산서의 발급을 요구하지 아니하는 경우에 한하여 세금계산서를 발급하지 아니한다.

3) 자가공급, 개인적공급, 사업상증여, 폐업하는 때 남아있는 재화 등의 경우. 다만, 둘 이상의 사업장이 있는 사업자로서 사업자단위 과세사업자·총괄납부사업자가 아닌 사업자가 자기의 사업과 관련하여 생산하거나 취득한 재화를 타인에게 직접 판매할 목적으로 다른 사업장에 반출하는 것은 제외한다. 즉, 재화의 간주공급 중 판매목적 직매장 반출을 제외하고 그 밖의 간주공급은 모두 세금계산서 발급의무가 면제되어 있다.

4) 영세율 적용대상이 되는 재화·용역의 공급 중 다음에 해당하는 것

① 수출하는 재화. 다만, 원료를 대가없이 국외의 수탁가공 사업자에게 반출하여 가공한 재화를 양도하는 경우에 그 원료의 반출, 내국신용장·구매확인서에 의하여 공급하는 재화와 한국국제협력단과 한국국제보건의료재단, 대한적십자사에 공급하는 재화는 제외한다.(令 §71①4. 2014.2.21 개정)

② 국외에서 제공하는 용역 및 선박 또는 항공기의 외국항행용역(공급받는 자가 국내에 사업장이 없는 비거주자 또는 외국법인인 경우와 외국항행용역으로서 항공기의 외국항행용역 및 「항공사업법」에 따른 상업서류송달용역에 한한다)

③ 기타 외화획득 재화 및 용역

㉮ 국내에서 국내사업장이 없는 비거주자 또는 외국법인에게 공급되는 재화·용역으로서 그 대금을 외국환은행에서 원화로 받는 것 등

㉯ 비거주자 또는 외국법인의 국내사업장이 있는 경우에 국내에서 국외의 비거주자 또는 외국법인과 직접계약에 의하여 공급되는 재화·용역으로서 그 대금을 해당 국외의 비거주자 또는 외국법인으로 부터 외국환은행을 통하여 받는 것

㉰ 외국을 항행하는 선박 및 항공기 또는 원양어선에 공급하는 재화 또는 용역. 다만, 공급받는 자가 국내에 사업장이 없는 비거주자 또는 외국법인인 경우에 한함

㉱ 우리나라에 상주하는 국제연합군 또는 미합중국군대에 공급하는 재화 또는 용역

㉲ 「관광진흥법 시행령」에 따른 종합여행업자가 외국인 관광객에게 공급하는 관광알선용역

㉳ 국내에 주재하는 외교공관, 영사기관, 국제연합과 이에 준하는 국제기구 등에 공급하는 재화 또는 용역

5) 부동산임대용역 중 전세금 또는 임대보증금에 대한 간주임대료가 적용되는 부분. 이 경우 간주임대료에 대한 부가가치세를 임대인 또는 임차인 중 누가 부담하는지에 관계없이 세금계산서를 발급하거나 발급 받을 수 없다.
(통칙 33-71-1)

6) 「전자서명법」 제2조 제8호에 따른 전자서명인증사업자가 같은 조 제6호에 따라 인증서를 발급하는 용역. 다만, 공급받는 자가 사업자로서 세금계산서의 발급을 요구하는 경우에는 그러하지 아니하다.(단서 2012.4.1. 시행)

7) 그 밖에 국내사업장이 없는 비거주자 또는 외국법인에게 공급하는 재화 또는 용역. 다만, 그 비거주자 또는 외국법인이 해당 외국의 사업자임을 증명하는 서류를 제시하고 세금계산서 발급을 요구하거나, 「법인세법」 제94조의2에 따른 외국법인 연락사무소에 재화 또는 용역을 공급하는 경우에는 제외한다.(단서 2012.4.1. 시행, 외국법인연락사무소는 2023.2.28. 이후 공급분부터)

※ 외국법인연락사무소 : 외국법인이 국내에서 수익을 발생시키는 영업활동을 영위하지 아니하고 업무연락, 시장조사 등 대통령령으로 정하는 비영업적(예비적·보조적) 기능만을 수행하는 사무소로 법인세법 제94조에 따른 국내사업장에 해당하지 아니하는 것(사업자등록증이 아닌 고유번호증 발급받음)

8) 재화 또는 용역의 공급에 대하여 부당하게 낮은 대가를 받아 시가를 과세표준으로 하는 경우에 거래가액과 시가와의 차액(대법원 2002두1588, 2004.9.23.)

9) 전자적 용역을 공급하는 국외사업자에 대한 특례규정(法 §53조의2)에 따라 간편사업자등록을 한 사업자가 국내에 공급하는 전자적 용역(2015.7.1. 이후 분부터 적용)

## 나. 신용카드매출전표 등을 발급한 경우 세금계산서 발급 금지

제조업, 도매업, 건설업 등 세금계산서를 발급하여야 하는 사업을 영위하는 일반과세자가 재화나 용역을 공급하고 그 대가를 신용카드 등으로 결제 받고 신용카드매출전표 등을 발급한 경우에는 세금계산서를 발급하지 아니한다.
(法 §33②)

※ 이중매입세액공제 방지목적

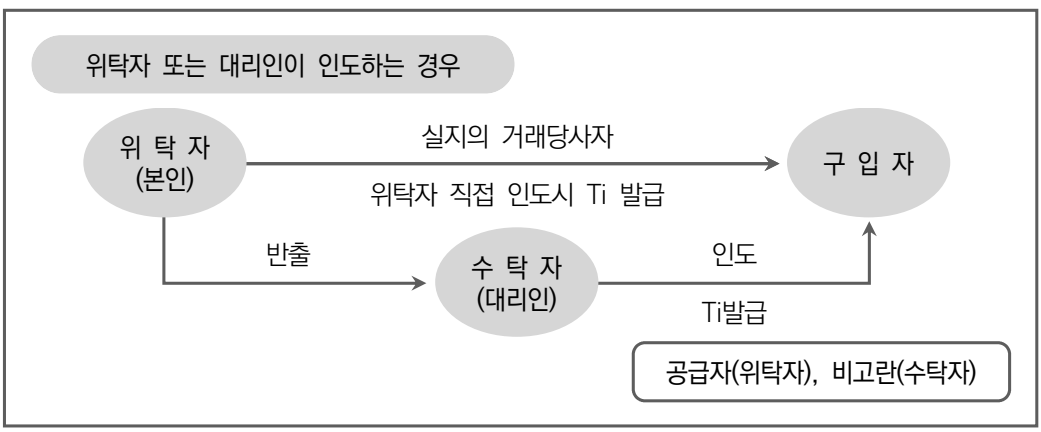
## 9. 세금계산서 발급 특례

### 가. 위·수탁 매매 또는 대리인에 의한 매매의 경우

#### 1) 위탁판매 및 대리인에 의한 판매의 경우

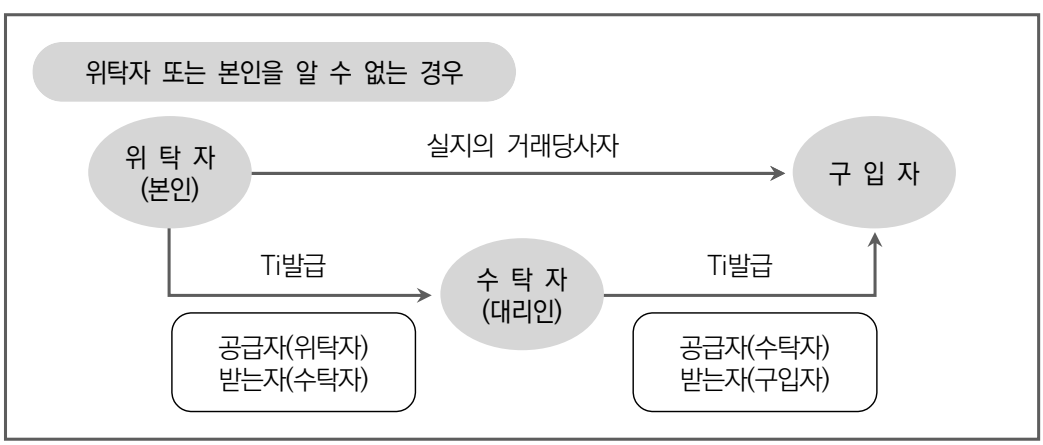
**가) 일반적인 경우**

위탁판매 또는 대리인에 의한 판매의 경우에 수탁자 또는 대리인이 재화를 인도하는 때에는 수탁자 또는 대리인이 위탁자 또는 본인을 공급자로 하여 세금계산서를 발급하며, 위탁자 또는 본인이 직접 재화를 인도하는 때에는 위탁자 또는 본인이 세금계산서를 발급할 수 있다. 이 경우에는 비고란에 수탁자 또는 대리인의 사업자등록번호를 적어야 한다.(令 §69①)




**나) 위탁자 또는 본인을 알 수 없는 경우**

위탁자 또는 본인을 알 수 없는 경우에는 위탁자(본인)는 수탁자(대리인)에게, 수탁자(대리인)는 거래상대방에게 공급한 것으로 보아 세금계산서를 각각 발급한다.(令 §69③, 통칙 32-69-5)



2) 위탁매입의 경우

**가) 일반적인 경우**

위탁매입 또는 대리인에 의한 매입의 경우에는 공급자가 위탁자 또는 본인을 공급받는 자로 하여 세금계산서를 발급한다. 이 경우 수탁자 또는 대리인의 등록번호를 비고란에 덧붙여 적어야 한다.(令 §69②)

**나) 위탁자 또는 본인을 알 수 없는 경우**

위탁자 또는 본인을 알 수 없는 경우에는 해당 재화를 공급하는 자는 수탁자 또는 대리인에게, 수탁자 또는 대리인은 위탁자 또는 본인에게 재화를 공급한 것으로 보아 세금계산서를 각각 발급한다.(令 §69③)

## 나. 수용으로 인하여 재화가 공급되는 경우

수용으로 인하여 재화가 공급되는 경우에는 위탁판매의 경우를 준용하여 해당 사업시행자가 세금계산서를 발급할 수 있다.(令 §69④)

## 다. 용역의 공급에 대한 주선·중개의 경우

용역의 공급에 대한 주선·중개의 경우에는 위·수탁 매매의 경우를 준용하여 공급자 명의로 주선·중개업자가 세금계산서를 발급한다.(令 §69⑤)

한편, 화물운송주선 용역을 공급하는 사업자가 불특정 다수인의 화주와 운송계약을 체결하여 화주로부터 화물운임 및 수수료를 받아 운수업자로 하여금 화물을 운송하게 하고 그 운임을 지불하는 경우에 세금계산서 발급은 다음과 같이 한다.(통칙 16-58-6)

① 운송주선업자는 운송주선용역을 공급받는 자(화주 또는 운송업자)에게 운송주선용역의 대가인 수수료에 대하여 세금계산서를 발급하고 화물운송계약이 확정될 때에 운송업자 명의로 화주에게 화물운송용역에 대한 세금계산서를 발급하며 이때 운송주선업자의 등록번호를 비고란에 부기한다.

② 화물운송업자는 화물운송주선업자가 화물운송업자의 명의로 세금계산서를 발급하지 아니한 경우에 한하여 화주에게 세금계산서를 발급한다.

### 라. 「조달사업에 관한 법률」에 따라 물자가 공급되는 경우

「조달사업법」에 따라 물자가 공급되는 경우에는 공급자 또는 세관장이 해당 실수요자에게 직접 세금계산서를 발급하여야 한다. 다만, 물자를 조달하는 때에 해당 물자의 실수요자를 알 수 없는 경우에는 조달청장에게 세금계산서를 발급하고 조달청장이 실지로 해당 물자를 인도하는 때에 해당 실수요자에게 세금계산서를 발급할 수 있다.(令 §69⑥) 이 경우 과세표준에는 실수요자로부터 받는 금전적 가치 있는 모든 것을 포함한다.(재경부 부가-335, 2007.5.2.)

### 마. 한국가스공사가 가스도입판매자를 위하여 수입하는 경우

「한국가스공사법」에 따른 한국가스공사가 재정경제부령이 정하는 가스도입판매업자를 위하여 천연가스(액화한 것 포함)를 직접 수입하는 경우에는 세관장이 해당 가스도입판매사업자에게 직접 세금계산서를 발급할 수 있다.(令 §69⑦)

### 바. 리스자산의 경우

납세의무가 있는 사업자(과세사업자)가 「여신전문금융업법」 제3조에 따라 등록한 시설대여업자(리스회사)로부터 시설 등(리스자산)을 임차하고, 해당 시설 등을 공급자 또는 세관장으로부터 직접 인도받는 경우에는 해당 사업자(리스이용자)가 공급자로부터 재화를 직접 공급받거나 외국으로부터 재화를 직접 수입한 것으로 간주하고 있으므로(令 §28⑪) 공급자 또는 세관장이 해당 사업자(리스이용자)에게 직접 세금계산서를 발급할 수 있다.(令 §69⑧)

### 사. 조달청장이 발행한 창고증권 양도로서 임치물 반환이 수반되는 경우

위의 '라'의 단서 규정을 준용하여 사업자인 임치인이 임치물을 임치하는 때에 창고증권과의 교환으로 임치물을 반환받는 자를 알 수 없는 경우에는 임치인이 조달청장에게 세금계산서를 발급하고 조달청장은 창고증권과의 교환으로 임치물을 반환받는 자에게 세금계산서를 발급할 수 있다.(令 §69⑨)

### 아. 감정평가법인 등이 감정평가용역 등을 제공하는 경우

「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」에 따른 감정평가법인등 또는 「신문 등의 진흥에 관한 법률」에 따른 정기간행물발행업자 또는 「뉴스통신진흥에 관한 법률」에 따른 뉴스통신사업을 경영하는 법인이 법원의 의뢰에 의하여 감정평가용역 또는 광고용역을 제공하는 경우 해당 용역을 실지로 공급받는 자를 알 수 없는 경우에는 감정평가법인등 또는 정기간행물발행업자 또는 뉴스통신사업을 경영하는 법인은 법원에 세금계산서를 발급하고, 해당 법원이 감정평가용역 및 광고용역을 실지로 공급받는 자에게 그 용역에 대한 대가를 징수하는 때에 세금계산서를 발급할 수 있다.(令 §69⑩)

○ (감정 및 광고 용역 제공에 따른 세금계산서 발급) 감정평가업자(감정평가용역), 정기간행물발행업자 및 뉴스통신사업을 경영하는 법인(광고용역) ➔ 법원
○ (실제 공급받는 자에게 세금계산서 발급) 경락대급 배분시 법원 ➔ 경매물건 소유자

### 자. 전기통신사업자가 다른 전기통신사업자의 가입자에게 용역 제공 경우

「전기통신사업법」에 따른 전기통신사업자가 다른 전기통신사업자의 이용자에게 전기통신역무를 제공하고 그 대가의 징수를 다른 전기통신사업자에게 대행하게 하는 경우에는 해당 전기통신역무를 제공한 사업자가 다른 전기통신사업자에게 세금계산서를 발급하고, 다른 전기통신사업자가 가입자에게 세금계산서를 발급할 수 있다.(令 §69⑪)

### 차. 발전사업자가 전력시장을 통하여 전력을 공급하는 경우

「전기사업법」에 따른 발전사업자가 전력시장을 통하여 같은 법에 따른 전기판매사업자 또는 전기사용자에게 전력을 공급하고 그 대가를 같은 법에 따른 한국전력거래소를 통하여 받는 경우에는 해당 발전사업자가 한국전력거래소에 세금계산서를 발급하고 한국전력거래소가 해당 전기판매사업자 또는 전기사용자에게 세금계산서를 발급할 수 있다.(令 §69⑫)

### 카. 위성이동멀티미디어방송사업자가 방송용역을 제공하는 경우

「방송법 시행령」 제1조의2 제4호 및 제5호에 따른 위성이동멀티미디어방송사업자 및 일반위성방송사업자가 「전기통신사업법」에 따른 전기통신사업자의 이용자에게 각각 위성이동멀티미디어방송용역 또는 일반위성방송용역을 제공하고 그 대가의 징수를 전기통신사업자에게 대행하게 하는 경우, 위성이동멀티미디어방송사업자 및 일반위성방송사업자는 전기통신사업자에게 세금계산서를 발급하고, 전기통신사업자가 이용자에게 세금계산서를 발급할 수 있다.(令 §69⑬)

### 타. 전력을 공급받는 명의자와 실지 소비자가 다른 경우

「전기사업법」에 따른 전기사업자가 전력을 공급하는 경우로써 전력을 공급받는 명의자와 전력을 실제로 소비하는 자가 다른 경우에 전기사업자가 전기를 공급받는 명의자를 공급받는 자로 하여 세금계산서를 발급하고 해당 명의자는 그 발급받은 세금계산서에 기재된 공급가액의 범위 안에서 전력을 실제로 소비하는 자를 공급받는 자로 하여 세금계산서를 발급하였을 때(사업자가 전력 또는 도시가스를 공급할 때 명의자가 비사업자인 실지소비자를 위하여 공급받아 세금계산서 발급의무가 면제되는 경우 포함)에는 그 전기사업자가 전력을 실지로 소비하는 자를 공급받는 자로 하여 세금계산서를 발급한 것으로 본다.(令 §69⑭)

이 규정은 부동산 임대 등에 있어 임차인이 전력을 실지로 사용·소비하고 전기요금과 부가가치세액을 부담하고 있으나, 전력공급계약이 전기사업자와 임대인(건물 소유자) 간에 이루어져 전기사업자가 전력을 실지로 사용·소비하는 임차인에게 세금계산서를 발급하기가 현실적으로 어려우므로 전기사업자의 세금계산서 발급 편의를 도모함과 아울러 전력을 실지로 사용·소비하고 부가가치세액을 부담하는 임차인이 그 부가가치세액을 매입세액으로 공제받을 수 있도록 하기 위하여 전기사업자가 명의자인 임대인에게, 임대인이 전력을 실지로 사용·소비하는 임차인에게 세금계산서를 발급하면 전기사업자가 임차인에게 세금계산서를 발급한 것으로 보도록 한 것이다.

따라서 전기사업자로부터 세금계산서를 발급받은 자가 일반과세자가 아닌 간이과세자, 고유번호를 부여받은 자 등인 경우에도 동 규정에 따라 예외적으로 세금계산서를 발급 할 수 있다.(통칙 16-58-8) 즉, 집합건물, 아파트 상가 등에서 관리사무소와 전력공급계약이 이루어져 전기사업자가 고유번호를 부여받은 관리

사무소에 세금계산서를 발급한 경우 동 관리사무소는 전기요금 등을 실지로 부담하는 상가입점자 등에게 세금계산서를 발급할 수 있다. 이 경우 관리사무소는 전기사업자가 발급한 세금계산서의 공급가액 범위 안에서만 세금계산서를 발급하여야 한다.

### 파. 재생에너지전기공급사업자등이 전력을 공급하고 전기판매사업자 및 한국전력거래소에 관련 대금을 지급하는 경우

「전기사업법」에 따른 재생에너지전기공급사업자, 재생에너지전기저장판매사업자(신설 2026.2.27.) 및 송전제약발생지역전기공급사업자(신설 2026.2.27.)(이하 "재생에너지전기공급사업자등"이라 한다)가 전기사용자에게 전력을 공급하고 같은 법에 따른 전기판매사업자 및 한국전력거래소에 관련 대금을 지급하는 경우에는 전기판매사업자 및 한국전력거래소가 재생에너지전기공급사업자등에게 각각의 부대비용에 대한 세금계산서를 발급하고 재생에너지전기공급사업자등은 발전사업자 또는 전기사용자에게 각각의 세금계산서를 발급할 수 있다. (令 §69⑮)

### 하. 분산에너지사업자가 전력을 공급하고 전기판매사업자 및 한국전력거래소에 관련 대금을 지급하는 경우

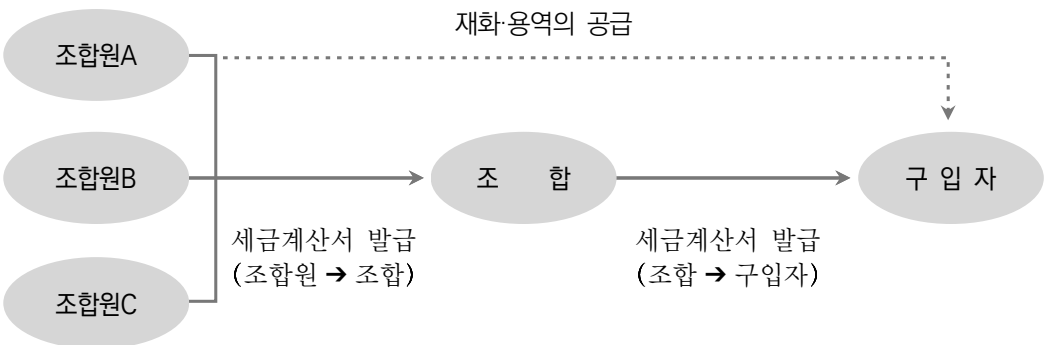
「분산에너지 활성화 특별법」에 따른 분산에너지사업자가 전기사용자에게 전력을 공급(전기판매사업자 또는 발전사업자로부터 전력을 공급받거나 한국전력거래소가 개설한 전력시장에서 전력을 공급받아 전기사용자에게 전력을 공급하는 경우를 포함한다)하고 전기판매사업자 또는 한국전력거래소에 전기 공급과 관련된 재정경제부령으로 정하는 부대비용을 각각 지급하는 경우에는 전기판매사업자 또는 한국전력거래소가 분산에너지사업자에게 각각의 부대비용에 대한 세금계산서를 발급하고 분산에너지사업자는 그 부대비용과 관련하여 발급받은 세금계산서에 적힌 공급가액의 범위에서 발전사업자 또는 전기사용자에게 각각의 세금계산서를 발급할 수 있다. (令 §69⑯, 신설 2026.2.27.)

### 거. 동업자단체 등의 공동판매·공동매입의 경우

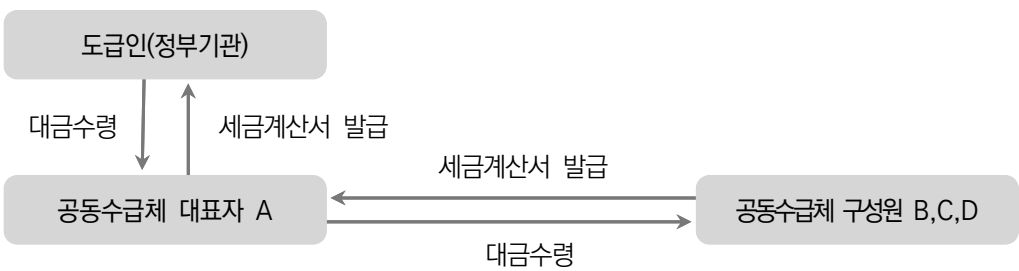
동업자가 조직한 조합 또는 이와 유사한 단체가 그 조합원 또는 구성원을 위하여 재화 또는 용역을 공급하거나 공급받는 경우와 「국가를 당사자로 하는 계약에

관한 법률」에 의한 공동도급계약에 따라 용역을 공급하고 그 공동수급체의 대표자가 그 대가를 지급받는 경우 및 도시가스사업자가 도시가스를 공급함에 있어서 도시가스를 공급받는 명의자와 도시가스를 실지로 소비하는 자가 서로 다른 경우에도 위 "타"의 방법을 준용한다.(令 §69⑰)

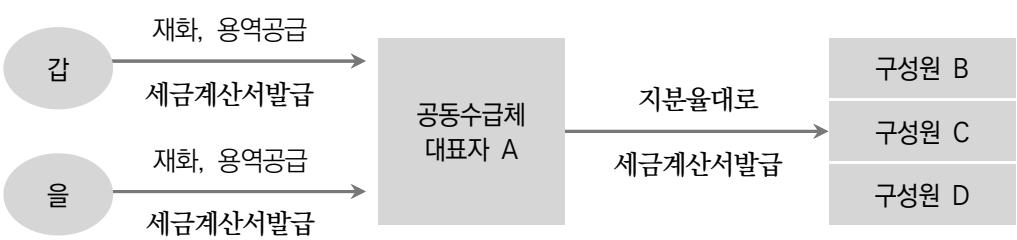
① 동업자가 조직한 조합 또는 이와 유사한 단체가 그 조합원 또는 구성원을 위하여 재화 또는 용역을 공급하는 경우




② 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에 의한 공동도급계약에 따라 용역을 공급하고 그 공동수급체의 대표자가 그 대가를 지급받는 경우




③ 공동수급체의 대표자가 재화 또는 용역을 공급받은 경우



④ 도시가스를 공급받는 명의자와 실지 소비자가 서로 다른 경우

➔ 전력을 공급받은 명의자와 실지로 소비하는 자가 다른 경우의 세금계산서 발급 방법을 준용함

### 너. 보세구역내 조달청 창고 및 런던금속거래소의 창고에 보관된 물품이 국내로 반입되는 경우

보세구역내 소재하는 조달청 창고 및 런던금속거래소 지정창고에 보관된 물품이 국내로 반입되는 경우, 세관장이 수입세금계산서를 발급한다.(令 §69⑱)

### 더. 대리납부 대상인 용역 등을 공급하는 국외사업자가 위탁매매인 등에 의하여 용역 등을 공급하는 경우

국외사업자(법 제52조 제1항 각호에 해당하는 자)가 법 제53조 제1항(국외사업자의 용역 등 공급에 관한 특례)에 따라 용역 등을 공급하는 경우에는 위탁매매인을 공급자로 하여 세금계산서를 발급하며, 해당 용역 등을 공급하는 국외사업자의 상호 및 주소를 덧붙여 적어야 한다.(令 §69⑲)

### 러. 온실가스 배출권 공급

「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」에 따라 배출권 거래계정을 등록한 자가 배출권 거래소가 개설한 배출권 거래시장을 통하여 다른 할당대상업체 등에게 배출권을 공급하고 그 대가를 배출권 거래소를 통하여 받는 경우에는 그 할당대상업체 등이 배출권 거래소에 세금계산서를 발급하고 배출권 거래소가 공급받은 할당대상업체 등에 세금계산서를 발급할 수 있다.
(令 §69⑳, 2015.1.1.부터 적용)

☞ 단, 2016.1.1. 공급분부터 2020.12.31.까지는 부가가치세 면세

### 머. 합병 소멸법인의 재화·용역의 공급

합병에 따라 소멸하는 법인이 합병계약서에 기재된 합병을 할 날부터 합병등기일까지의 기간에 재화 또는 용역을 공급하거나 공급받는 경우 합병 이후 존속

하는 법인 또는 합병으로 신설되는 법인이 세금계산서를 발급하거나 발급받을 수 있다.(令 §69㉑, 신설 2020.2.11.)

### 버. 분할·분할합병 소멸법인의 재화·용역의 공급

분할 또는 분할합병에 따라 소멸하는 법인이 분할계획서에 기재된 분할을 할 날 또는 분할합병계약서에 기재된 분할합병을 할 날부터 분할등기일 또는 분할합병등기일까지의 기간에 재화 또는 용역을 공급하거나 공급받는 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 법인으로서 분할계획서 또는 분할합병계약서에서 정하는 바에 따라 해당 재화 또는 용역의 공급에 관한 권리의무를 승계하는 법인이 세금계산서를 발급하거나 발급받을 수 있다. (令 §69㉒, 신설 2025.2.28.)

① 분할 또는 분할합병 이후 존속하는 법인

② 분할 또는 분할합병으로 신설되는 법인

## 10. 세금계산서합계표의 제출

### 가. 부가가치세 납세의무자 : 예정·확정·월별 조기환급 신고시 제출

1) 사업자가 세금계산서를 발급하였거나 발급받은 경우에는 공급하는 사업자 및 공급받는 사업자의 등록번호와 성명, 거래기간, 작성 일자, 거래기간의 공급가액의 합계액 및 세액의 합계액 등의 사항을 적은 매출·매입처별 세금계산서합계표를 해당 예정신고 또는 확정신고와 함께 제출하여야 한다.
다만, 예정고지에 의하여 부가가치세를 납부하는 사업자는 예정신고기간 분을 해당 과세기간의 확정신고와 함께 제출하여야 한다.(法 §54①)

2) 전자세금계산서를 발급하거나 발급받고 그 발급명세를 재화·용역의 공급시기가 속하는 과세기간(예정신고의 경우에는 예정신고기간) 마지막 날의 다음 달 11일까지 국세청장에게 전송한 경우에는 해당 예정신고·확정신고(개인사업자에 대한 예정고지의 경우에는 해당 과세기간의 확정신고) 시 매출·매입처별 세금계산서합계표를 제출하지 아니할 수 있다.(法 §54②, 2013.1.1.)

3) 예정신고를 하는 사업자가 각 예정신고와 함께 매출·매입처별세금계산서합계표를 제출하지 못하는 경우에는 해당 예정신고기간이 속하는 확정신고와 함께 이를 제출할 수 있다.(法 §54③)

4) 영세율 등 조기환급 신고를 하는 경우에 해당 영세율 등 조기환급신고서에 매출·매입처별 세금계산서합계표를 첨부하여 제출하여야 하며, 이 경우에는 위 1)의 규정에 의하여 제출한 것으로 본다.(令 §107⑤⑥)

5) 사업자가 국세청장이 정하는 바에 따른 매출·매입처별 세금계산서합계표의 기록사항을 모두 적은 것으로써 전자계산조직을 이용하여 처리된 테이프 또는 디스켓을 제출하는 경우에는 매출·매입처별 세금계산서합계표를 제출한 것으로 본다.(令 §97①)

## 나. 부가가치세 납세의무가 없는 자

1) 수입세금계산서를 발급한 세관장은 위 1)(후단 제외) 및 2)의 규정을 준용하여 매출처별 세금계산서합계표를 사업장 관할 세무서장에게 제출하여야 한다.(法 §54④)

2) 세금계산서를 발급받은 국가, 지방자치단체, 지방자치단체조합, 그 밖에 아래의 자는 매입처별 세금계산서합계표를 해당 과세기간이 끝난 후 25일 이내에 납세지 관할 세무서장에게 제출하여야 한다.(法 §54⑤)

① 면세사업자 중 소득세 또는 법인세 납세의무가 있는 자(「조세특례제한법」에 의하여 소득세 또는 법인세가 면제되는 자를 포함한다)

② 「민법」 제32조의 규정에 의하여 설립된 비영리법인

③ 특별법에 의하여 설립된 법인

④ 각급학교 기성회, 후원회 또는 이와 유사한 단체

⑤ 외국법인의 연락사무소

## 다. 공동매입 등에 의하여 세금계산서를 발급한 경우

1) 위 "9의 '라' 및 '아'"의 규정에 의하여 세금계산서를 발급받거나 발급한 조달청장 및 법원은 해당 세금계산서에 대한 매출·매입처별 세금계산서합계표를 사업장 관할 세무서장에게 제출할 수 있다.(規則 §67①)

2) 전력공급(도시가스사업자의 도시가스 공급업 포함) 및 동업자단체 등의 공동판매 및 매입(令 §69⑭,⑮) 등에 있어 실제로 재화를 공급하거나 공급받는 자를 위하여 세금계산서를 발급받고 발급한 자는 1)의 규정을 준용하여 매출·매입처별 세금계산서합계표를 납세지 관할세무서장에게 제출하여야 한다.(規則 §67②)

■ 부가가치세법 시행규칙 [별지 제38호서식(1)]

홈택스(www.hometax.go.kr)에서도 신청할 수 있습니다.

# 매출처별 세금계산서합계표(갑)

( 년 제 기)

※ 뒤쪽의 작성방법을 읽고 작성하시기 바랍니다 (앞쪽)

## 1. 제출자 인적사항

| | | | |
|---|---|---|---|
| (1) 사업자등록번호 | - - | (2) 상호 (법인명) | |
| (3) 성 명(대 표 자) | | (4) 사업장 소재지 | |
| (5) 거래기간 | 년 월 일 ~ 년 월 일 | (6) 작성일 | 년 월 일 |

## 2. 매출세금계산서 총합계

| 구 분 | | (7) 매출 처수 | (8) 매수 | (9) 공 급 가 액 조 십억 백만 천 일 | (10) 세 액 조 십억 백만 천 일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | | | | | |
| 과세기간 종료일 다음달 11일까지 전송된 전자 세금계산서 발급분 | 사업자등록 번호 발급분 | | | | |
| | 주민등록 번호 발급분 | | | | |
| | 소 계 | | | | |
| 위 전자 세금계산서 외의 발급분 | 사업자등록 번호 발급분 | | | | |
| | 주민등록 번호 발급분 | | | | |
| | 소 계 | | | | |

## 3. 과세기간 종료일 다음달 11일까지 전송된 전자세금계산서 외 발급분 매출처별 명세

(합계금액으로 적음)

| (11) 번호 | (12)사업자 등록번호 | (13)상 호 (법인명) | (14) 매수 | (15) 공 급 가 액 조 십 억 백 만 천 일 | (16) 세 액 조 십 억 백 만 천 일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |

( )쪽

(17) 관리번호(매출) -

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡ 또는 중질지 80g/㎡]

(2장 뒤쪽)

## 작성방법

이 합계표는 아래의 작성방법에 따라 한글과 아라비아숫자로 정확하고 선명하게 적어야 하며, 공급가액과 세액은 원 단위까지 표시하여야 합니다.

(1)~(4): 제출자의 사업자등록증에 적힌 사업자등록번호(또는 고유번호), 상호(법인명), 성명(대표자), 사업장 소재지를 적습니다.

(5): 신고대상기간을 적습니다.(예시: 2016년 1월 1일 ~ 2016년 6월 30일)

(6): 이 합계표를 작성하여 제출하는 연월일을 적습니다.

(7)~(10): 합계란에는 과세기간 종료일 다음 달 11일까지 전송된 전자세금계산서 발급분 소계와 위 전자세금계산서 외의 발급분 소계의 단순합계를 적습니다.

과세기간 종료일 다음 달 11일까지 전송된 전자세금계산서 발급분: 전자적으로 발급하고, 과세기간(예정신고대상자의 경우 예정신고기간) 종료일 다음달 11일(토요일, 공휴일인 경우에는 그 다음 날)까지 국세청에 전송된 매출세금계산서에 대한 매출처 수, 총매수, 총공급가액 및 총세액을 적습니다.

위 전자세금계산서 외의 발급분: 종이로 발급한 세금계산서, 전자적으로 발급하였으나 그 개별명세를 과세기간(예정신고대상자의 경우 예정신고기간) 종료일 다음 달 11일(토요일, 공휴일인 경우에는 그 다음 날)까지 국세청에 전송하지 않은 전자세금계산서 또는 매입자발행세금계산서제도에 따라 매입자가 발급한 매입자발행세금계산서에 대한 매출처 수, 총매수, 총공급가액 및 총세액을 적습니다.

(11): 과세기간 종료일 다음 달 11일까지 전송된 전자세금계산서 외 발급분 매출처별 명세에는 위 전자세금계산서 외의 발급분에 대한 각각의 매출처별로 1번부터 순위를 부여하여 마지막까지 순서대로 적습니다. [매출처별 세금계산서합계표(갑)서식을 초과하는 매출처별 거래분에 대해서는 매출처별 세금계산서합계표(을)서식에 연속하여 적습니다].

※ 사업자등록번호로 발급한 분만 해당하며 주민등록번호로 발급한 분에 대해서는 적지 않습니다.

(12)·(13): 위 전자세금계산서 외의 발급분 세금계산서의 거래처(공급받는 자) 사업자등록번호와 상호(법인명)를 적습니다.

(14)~(16): 위 전자세금계산서 외의 발급분 세금계산서를 거래처(공급받는 자)별로 더한 세금계산서 매수, 공급가액, 세액을 적습니다. 수정세금계산서의 경우에도 매수와 금액을 더하여 적습니다.(예정신고 누락분을 확정신고 시 제출하는 경우에는 거래처에 합하여 적되, 부가가치세 신고서에는 구분하여 적습니다)

(17): 사업자가 적지 않습니다.(권번호-페이지번호)

※ 3. 과세기간 종료일 다음 날 11일까지 전송된 전자세금계산서 외 발급분 매출처가 6개를 초과흔 경우 「매출처별 세금계산서합계표(을) [별지 제38호서식(2)]에 이어서 작성합니다.

■ 부가가치세법 시행규칙 [별지 제39호서식(1)]

홈택스(www.hometax.go.kr)에서도 신청할 수 있습니다.

# 매입처별 세금계산서합계표(갑)

( 년 제 기)

※ 뒤쪽의 작성방법을 읽고 작성하시기 바랍니다 (앞쪽)

## 1. 제출자 인적사항

| | | | |
|---|---|---|---|
| (1) 사업자등록번호 | - - | (2) 상호 (법인명) | |
| (3) 성 명(대 표 자) | | (4) 사업장 소재지 | |
| (5) 거래기간 | 년 월 일 ~ 년 월 일 | (6) 작성일 | 년 월 일 |

## 2. 매입세금계산서 총합계

| 구 분 | | (7) 매입 처수 | (8) 매수 | (9) 공 급 가 액 조 십억 백만 천 일 | (10) 세 액 조 십억 백만 천 일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | | | | | |
| 과세기간 종료일 다음 달 11일까지 전송된 전자 세금계산서 발급받은 분 | 사업자등록번호 발급받은분 | | | | |
| | 주민등록번호 발급받은분 | | | | |
| | 소 계 | | | | |
| 위 전자 세금계산서 외의 발급받은 분 | 사업자등록번호 발급받은분 | | | | |
| | 주민등록번호 발급받은분 | | | | |
| | 소 계 | | | | |

* 주민등록번호로 발급받은 세금계산서는 사업자등록 전 매입세액 공제를 받을 수 있는 세금계산서만 적습니다.

## 3. 과세기간 종료일 다음달 11일까지 전송된 전자세금계산서 외 발급받은 매입처별 명세

(합계금액으로 적음)

| (11) 번호 | (12)사업자 등록번호 | (13)상 호 (법인명) | (14) 매수 | (15)공 급 가 액 조 십억 백만 천 일 | (16)세 액 조 십억 백만 천 일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |

( )쪽

| (17) 관리번호(매입) | - |
|---|---|

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡ 또는 중질지 80g/㎡]

(2장 뒤쪽)

## 작성방법

이 합계표는 아래의 작성방법에 따라 한글과 아라비아숫자로 정확하고 선명하게 적어야 하며, 공급가액과 세액은 원 단위까지 표시하여야 합니다.

(1)~(4): 제출자의 사업자등록증에 적힌 사업자등록번호(또는 고유번호), 상호(법인명), 성명(대표자), 사업장 소재지를 적습니다.

(5): 신고대상기간을 적습니다.(예시: 2016년 1월 1일 ~ 2016년 6월 30일)

(6): 이 합계표를 작성하여 제출하는 연월일을 적습니다.

(7)~(10): 합계란에는 과세기간 종료일 다음 달 11일까지 전송된 전자세금계산서 발급분 소계와 위 전자세금계산서 외의 발급분 소계의 단순합계를 적습니다.

과세기간 종료일 다음 달 11일까지 전송된 전자세금계산서 발급받은분에는 전자세금계산서로 발급받고, 과세기간(예정신고대상자의 경우 예정신고기간) 종료일 다음달 11일(토요일, 공휴일인 경우 그 다음 날)까지 국세청에 전송된 매입세금계산서에 대한 매입처수, 총매수, 총공급가액 및 총세액을 적습니다.

위 전자세금계산서 외의 발급받은분에는 종이세금계산서, 전자세금계산서로 발급받았으나 그 개별명세가 과세기간(예정신고대상자의 경우 예정신고기간) 종료일 다음달 11일(토요일, 공휴일인 경우 그 다음 날)까지 국세청에 전송되지 않은 전자세금계산서에 대한 매입처 수, 총매수, 총공급가액 및 총세액을 적습니다.

(11): 과세기간 종료일 다음달 11일까지 전송된 전자세금계산서 외 발급받은 매입처별 명세는 위 전자세금계산서 외의 발급받은분에 대한 각각의 매입처별로 1번부터 부여하여 마지막까지 순서대로 적고[매입처별 세금계산서합계표(갑)서식을 초과하는 매입처별 거래분에 대해서는 매입처별세금계산서합계표(을)서식에 이어서 적습니다], 주민등록번호로 발급받은 세금계산서는 사업자등록 전 매입세액 공제를 받을 수 있는 세금계산서만 적으며, 매입자가 세무서장에게 요청하여 발급하는 매입자발행 세금계산서는 별도의 「매입자발행세금계산서 합계표」에 적고, 전자세금계산서 외의 발급받은 분에는 포함하지 않습니다.

(12)·(13): 위 전자세금계산서 외의 발급받은분 세금계산서의 거래처(공급자) 사업자등록번호와 상호(법인명)를 적습니다.

(14)~(16): 위 전자세금계산서 외의 발급받은분 세금계산서를 거래처(공급자)별로 합하여 세금계산서 매수, 공급가액, 세액을 적습니다. 수정세금계산서의 경우에도 매수와 금액을 더하여 적습니다.(예정신고 누락분을 확정신고 시 제출하는 경우 거래처에 더하여 적습니다)

(17): 사업자가 적지 않습니다.(권번호-페이지번호)

※ 3. 과세기간 종료일 다음 날 11일까지 전송된 전자세금계산서 외 발급받은 매입처가 6개를 초과흔 경우 「매입처별 세금계산서합계표(을) [별지 제39호서식(2)]에 이어서 작성합니다.

## 11. 사례

### 가. 분실된 세금계산서의 처리 방법(집행기준 32-67-2)

1) 공급자 보관용 세금계산서를 분실한 경우에는 기장 및 모든 증빙에 의하여 공급자 보관용 세금계산서를 사본으로 작성하여 보관하여야 한다.

2) 공급받는 자 보관용 세금계산서를 분실한 경우에는 공급자가 확인한 사본을 발급받아 보관하여야 한다.

### 나. 수출용 원자재 등에 대한 세금계산서 발급 (집행기준 32-67-3)

1) 내국신용장에 의하여 수출용 원자재 등을 공급하는 사업자는 공급받는 사업자가 재화를 인수하는 때에 해당 일자의 「외국환거래법」에 따른 기준환율 또는 재정환율에 의하여 계산한 금액을 공급가액으로 하여 세금계산서를 발급한다.

2) 수출품생산업자로부터 원신용장을 양도받아 대행수출하는 수출업자가 수출품생산업자의 수출용 재화에 필요한 원자재 구입을 위하여 내국신용장을 개설하고 수출품생산업자가 원자재생산업자로부터 직접 원자재를 공급받는 경우에는 원자재생산업자는 수출품 생산업자를 공급받는 자로 하여 세금계산서를 발급하여야 한다.

### 다. 관세환급금에 대한 세금계산서 발급 (집행기준 32-67-4)

1) 사업자가 수입원재료를 사용하여 제조 또는 가공한 재화를 내국신용장에 의하여 수출업자에게 공급하고 수출업자로부터 해당 수입원재료에 대한 관세환급금을 받는 경우 해당 관세환급금은 대가의 일부로서 영세율 과세표준에 산입되므로 세금계산서를 발급하여야 한다.

2) 내국신용장에 의한 재화의 공급시 공급대가에 포함된 관세환급금 상당액이 나중에 수출업자가 세관장으로부터 환급받은 관세환급금과 같지 아니하여 그 차액을 정산하는 경우에는 해당 금액이 확정되는 때에 수정세금계산서를 발급한다.

### 라. 휴·폐업에 따른 세금계산서 수수 (집행기준 32-67-5)

사업자가 사업을 폐지하면서 재고재화로서 과세된 잔존하는 재화를 실제로 처분하는 때에는 세금계산서를 발급할 수 없고 일반영수증을 발급하여야 한다. 다만, 휴업하는 사업자의 경우에는 전력비 · 난방비 · 사용하지 아니하는 재산 처분 등 사업장 유지 관리 등에 따른 세금계산서는 발급받거나 발급할 수 있다.

### 마. 폐업한 자의 수정세금계산서 발급 방법 (집행기준 32-70-1)

재화 또는 용역의 공급에 대하여 세금계산서를 발급하였으나 수정세금계산서 발급 사유가 발생한 때에 공급받는 자 또는 공급자가 폐업한 경우에는 수정세금계산서를 발급할 수 없다. 이 경우 이미 공제받은 매입세액 또는 납부한 매출세액은 납부세액에서 차가감하여야 한다.

### 바. 대행수출에 따른 세금계산서 발급 (집행기준 33-71-2)

수출품생산업자가 수출업자와 수출대행계약을 체결하여 재화를 수출하는 때(수출대행계약과 함께 수출용 완제품 내국신용장을 개설받은 경우를 포함한다)에는 세금계산서의 발급의무가 면제된다. 다만, 수출업자는 수출대행용역의 대가에 대하여 세금계산서를 발급하여야 한다.

### 사. 하치장에서 인도되는 재화의 세금계산서 발급

사업자가 하치장으로 반출한 재화를 당해 하치장에서 거래상대자에게 인도하는 경우에 세금계산서는 그 재화를 하치장으로 반출한 사업장을 공급하는 자로 하여 발급하여야 한다.(통칙 32-69-3)

### 아. 사업장이 2 이상인 경우의 세금계산서 수수

1) 본점과 지점 등 2 이상의 사업장이 있는 법인사업자가 본점에서 계약을 체결하고 재화 또는 용역은 지점이 공급하는 경우 세금계산서는 재화나 용역을 실제 공급하는 사업장에서 발급한다. (2019. 12. 23. 신설)
2) 본점과 지점 등 2 이상의 사업장이 있는 법인사업자가 계약·발주·대금지급 등의 거래는 해당 본점에서 이루어지고, 재화 또는 용역은 지점에서 공급받는 경우 세

금계산서는 본점 또는 지점 어느 쪽에서도 발급받을 수 있다. (2019. 12. 23. 신설)

3) 제조장과 직매장 등 2 이상의 사업장을 가진 사업자가 제조장에서 생산한 재화를 직매장 등에서 전담하여 판매함에 있어, 수송 등의 편의를 위하여 제조장에서 거래처에 직접 재화를 인도하는 경우에는 공급자를 제조장으로 하는 세금계산서를 직접 거래처에 발급하는 것이나, 이미 제조장에서 직매장 등으로 세금계산서(총괄납부사업자의 경우에는 거래명세서)를 발급한 경우에는 직매장 등에서 거래처에 세금계산서를 발급하여야 한다.(통칙 32-69-4)

### 자. 당초 영수증 발행분을 세금계산서로 잘못 발행한 이후 계약이 해제되는 경우 신고방법

건물신축판매업자가 일반인에게 주거용 건물을 공급하면「부가가치세법 시행령」제79조의2 제1항 제7호 및 같은법 시행규칙 제25조의2 제3호의 규정에 따라 영수증을 발급하는 것이나, 잘못하여 세금계산서를 발급한 이후 공급계약의 해제로 인하여 해당 재화가 공급되지 아니한 것에 대하여 수정세금계산서를 발급하지 아니한 경우에는「부가가치세법」제22조 제3항 제1호의 규정에 의한 가산세를 적용하지 않는 것이며, 이 경우 해당 주거용건물의 공급계약이 해제된 때에는「국세기본법」제45조의2에서 규정하는 요건에 해당되는 경우 경정 등의 청구를 할 수 있는 것임

(법규-1590, 2008.4.10.)

### 차. 구매확인서를 발급받은 후 수정세금계산서 미발급시 가산세 적용 여부

사업자가 구매확인서를 발급받았음에도 (영세율)수정세금계산서를 발급하지 아니한 경우로서 당초 발급한 세금계산서(10%)에 의해 신고·납부를 이행한 경우에는 해당 거래에 대하여「부가가치세법」제60조제2항 및 제6항의 가산세를 적용하지 아니하며 공급시기가 속하는 과세기간 종료 후 25일이 경과한 뒤에는「부가가치세법 시행령」제70조제1항 제4호에 따른 수정세금계산서를 발급할 수 없는 것임

(기획재정부 부가가치세제과-585, 2017.11.16.)

☞ 공급받는 자 매입세액공제도 허용

### 카. 베란다 샤시 공사가 세금계산서 발급의무가 면제되는지 여부

원고가 제공한 재화 또는 용역은 베란다 알루미늄 샤시 및 바이오세라믹 욕조 설치

로서 이를 두고 주거용 건물 그 자체의 공급이나 이와 동일시할 수 있을 정도로 해당 주거용 건물의 공급에 있어서 필수적인 건설용역의 공급이라고 보기는 어려울 뿐만 아니라(한국표준산업분류에 의하면 주거용건물공급업은 직접 건설활동을 수행하지 않고 건설업체에 의뢰하여 주거용 건물을 건설하고 이를 분양·판매하는 산업활동을 말하는 것으로 부동산 및 임대업으로 분류되어 있으며, 원고가 한 창호 공사업 등은 건설업으로 분류되어 있어 이를 주거용건물공급업으로 볼 수 없고, 이와 달리 원고가 제공한 베란다 알루미늄 샤시 및 바이오세라믹 욕조 설치행위가 주거용 건물공급업에 해당한다거나 세금계산서 발급이 불가능하거나 현저히 곤란한 사업에 해당한다는 점을 인정하기에 부족하며 달리 이를 인정할 만한 증거가 없다)나아가 세금계산서 발급이 불가능하거나 현저히 곤란한 사업에 해당한다고 보기는 어려우므로 (법 시행령 제53조 제2항에 의하면 재화 또는 용역을 공급받는 자가 사업자가 아닌 경우에는 공급받는 자의 등록번호에 갈음하여 공급받는 자의 주소 성명 및 주민등록번호를 기재하여 세금계산서를 발행할 수도 있다는 점에서 보더라도 그러하다) 법 제32조 제1항 및 법 시행령 제79조의2 제1항 제7호의 규정에 의하여 세금계산서 발급의무가 면제된다고 볼 수 없다.(대법원 2008두3579, 2008.5.15.)

### 타. 면세되는 설계용역이 과세·면세로 변경되는 경우 세금계산서 발급시기

「건설산업기본법」·「전기공사업법」·「소방법」·「정보통신공사업법」·「주택법」등에 의하여 등록을 한 자가 공급하는 국민주택건설용역은 부가가치세가 면제되며, 사업내용의 변경으로 국민주택 규모 초과의 주택을 건설하는 경우에는 사업내용 변경 이후 시점부터 부가가치세가 과세되는 것임(부가가치세과-102, 2010.1.26.)

### 파. 사업자단위과세사업자의 종된 사업장 매출시 세금계산서 발급 방법

사업자단위과세사업자의 종된 사업장에서 매출이 발생하는 경우 세금계산서는 본점 또는 주사무소의 상호·소재지 등을 기재하고, “비고”란에 실제 공급하는 종된 사업장의 상호와 소재지를 기재하며, 사업자단위과세 적용에 따라 사업자등록번호가 변경된 경우 종된 사업장의 재고재화 등에 대해 종된 사업장에서 본점 사업장으로 세금계산서를 발급하는 것이 아님. 또한, 다수의 종된 사업장에서 사용할 원재료 등을 본점에서 일괄 매입하여 배분하는 경우 원재료 등의 매입세액은 부가가치세 신고 시 첨부하는 “사업자단위과세의 사업장별 부가가치세 과세표준 및 납부세액(환급세액) 명세서”의 본점 매입세액에 기재하는 것임(부가가치세과-170, 2010.2.8.)

### 하. 전자세금계산서에 대한 수정세금계산서 발급 방법 등

「부가가치세법」 제16조 제2항에 따라 전자세금계산서를 발급하여야 하는 사업자는 재화 또는 용역을 공급하고 같은 법 같은 조 제1항에 따라 작성된 세금계산서(이하 “전자세금계산서 외의 세금계산서”라 한다)를 발급할 수 없는 것이며, 해당 사업자가 이에 불구하고 전자세금계산서 외의 세금계산서를 발급한 후 재화 또는 용역의 공급일이 속하는 과세기간이 경과한 다음에 재차 전자세금계산서를 발급하는 경우, 해당 사업자는 발급시기를 경과한 전자세금계산서에 대하여 같은 법 제22조 제2항 제1호에 따른 가산세를 부담하는 것입니다. 다만, 발급한 전자세금계산서 외의 세금계산서의 경우 같은 법 제22조 제4항, 제5항에 따른 가산세 적용 대상에 해당하지 아니하는 것임

위의 사업자가 재화 또는 용역을 공급하고 같은 법 제9조 또는 같은 법 시행령 제54조의 시기에 공급을 받은 자에게 전자세금계산서 외의 세금계산서와 전자세금계산서를 함께 발급한 경우, 해당 사업자는 같은 법 시행령 제59조 제1항 각 호에 따른 수정세금계산서를 발급할 수 없는 것임

또한 전자세금계산서의 필요적 기재사항 등이 착오로 잘못 적힌 경우에는 같은 법 시행령 제59조 제1항 제5호에 따라 수정하여 발급할 수 있는 것이며, 귀 질의의 경우 기 질의회신사례(부가 46015-3833, 2000.11.27.)를 참고하시기 바람
(전자세원과-391, 2011.7.22.)

### 거. 사업자단위 과세사업자의 전자세금계산서 의무발급 여부 판정기준

「부가가치세법」 제5조 제3항에 따라 사업자단위 과세사업자로 등록한 개인사업자가 같은 법 시행령 제53조의2 제1항에 따른 전자세금계산서 의무발급 개인사업자에 해당하는지 여부는 직전 연도의 본점 또는 주사무소와 모든 종된 사업장의 공급가액 합계액을 기준으로 판정하는 것임(법규부가 2012-325, 2012.9.28.)

### 너. 세금계산서 발급의무 면제사업의 공급가액을 포함하여 전자세금계산서 의무발급 여부를 판단하는 것임

직전연도 사업장별 재화 또는 용역의 공급가액 합계액이 10억원 이상인 개인사업자는 부가가치세법 시행령(2013.6.28 대통령령 제24638호로 개정되기 전의 것)

제53조의2에 따라 전자세금계산서를 의무적으로 발급하여야 하는 것이며, 이 경우 사업장별 재화 또는 용역의 공급가액 합계액에는 같은법 시행령 제57조 제1항에 따라 세금계산서 발급의무가 면제되는 재화 또는 용역의 공급가액을 포함하는 것임(법규과-1101, 2013.10.10.)

### 더. 발급기한을 경과하여 발급한 수정세금계산서에 대한 가산세 부과 여부

「여신전문금융업법」제3조에 따라 등록한 시설대여업자(이하 "리스회사")가 차량판매회사로부터 시승용차량을 구입하여 리스이용자에게 운용리스형태로 공급하되 실제 차량의 인도는 차량판매회사로부터 리스이용자에게 직접 이루어진 거래에 대하여 차량판매회사가 당초 리스회사를 공급받는 자로 기재한 세금계산서를 발급하였으나, 해당 거래분에 대한 확정신고기한이 경과된 후에 리스이용자를 공급받는 자로 기재한 수정세금계산서를 발급한 경우 해당 수정세금계산서 발급에 대하여「부가가치세법」제60조 제2항 제5호(세금계산서 부실기재) 및 제3항(세금계산서 미발급)에 따른 가산세가 적용되지 아니하는 것입니다.(서면-2019-법령해석부가-1759, 2019.7.17.)

### 러. 해외직송 거래 시 선하증권을 단순교부한 경우 부가가치세법 상 세금계산서 발급 여부

국내사업자(甲)가 국외사업자(A)로부터 매수한 물품을 국내사업자(乙)에게 매도하는 계약을 체결하고, 甲은 A로부터 乙 명의의 기명식 선하증권을 포함한 운송서류를 송부받아 乙에게 교부하고 乙이 해당 물품의 수입통관절차를 진행하는 경우 甲의 乙에 대한 동 선하증권의 교부는 세금계산서 발급대상임(기획재정부 조세법령운용과-418, 2022.04.26.)

### 머. 용역을 공급하던 중 계약이 해지된 경우 수정세금계산서 발급시기

건설업을 영위하는 사업자가 조합과 용역계약을 체결하여 용역을 공급하며 수취한 선수금에 대하여 「부가가치세법」제17조제1항에 따라 세금계산서를 발급하였으나 계약이 중도 해지된 경우로서, 조합과 약정에 따라 선수금을 전액 반환하고 계약 해지일까지 용역 제공에 대한 대가를 실비 정산하여 청구하기로 한 경우, 당초 발급한 세금계산서 상 공급가액과 해지된 때까지 실비 정산한 용역제공대가 (공급가액)와의 정산차액에 대하여 같은 법 제70조제1항제3호에 따라 공급가액 증감 사유가 발생한 날

(정산차액 확정일)을 작성일로 하여 수정세금계산서를 발급하는 것임(기준-2021-법령해석부가-0156, 2021.8.24.)

### 버. 이동통신사의 제휴할인 제도를 업무를 대행하는 사업자의 세금계산서 수수 여부 등

이동통신사업자의 할인형 멤버십 제휴계약에 따라 제휴사가 멤버십에 가입한 회원에게 재화 또는 용역을 판매금액에서 일정액을 할인하여 공급하고, 이동통신사업자로부터 할인형 멤버십 운영을 위탁받은 법인이 제휴사에게 판촉활동 등 별도 용역을 공급받고 해당 할인금액의 전부 또는 일부를 그 대가로 지급하는 경우, 제휴사는 이동통신사업자로부터 할인형 멤버십 운영을 위탁받은 법인에게 「부가가치세법」 제32조에 따른 세금계산서를 발급하여야 하는 것임(기획재정부 부가가치세제과-75, 2023.1.31.)

### 서. 공급가액에 대한 매출할인이 발생한 경우 수정세금계산서 발급방법

사업자가 재화 또는 용역을 공급한 후 그 공급가액에 대한 「부가가치세법 시행령」 제52조 제3항에 규정하는 매출할인액이 발생한 경우에는 같은법 시행령 제59조 제3호의 규정에 따라 수정세금계산서를 발급하는 것임. 다만, 같은법 시행령 제54조 제1항의 규정에 의거 거래처별로 1역월의 공급가액을 합계하여 그 익월 10일까지 세금계산서를 발급하는 경우로서 해당 월중 매출할인이 발생한 경우에는 해당 월의 총공급가액에서 동 매출할인액을 차감한 금액으로 월합계세금계산서를 발행할 수 있는 것임
(서면3팀-1270, 2007.4.30.)

### 어. 사전약정과 반품 없이 단가차액을 이유로 공급자가 임의발행한 수정세금계산서의 적정 여부

의약품 제조업체인 “갑”이 의약품 도매업자인 “을”에게 재화를 공급하고 매출세금계산서를 발급한 후, 회수하지 아니한 외상매출금 잔액에 대하여 사전약정, 단가조정에 대한 협의 또는 반품 등의 사유 없이 임의대로 공급가액을 차감하는 수정세금계산서를 발급한 경우 “갑”이 발급한 해당 수정세금계산서는 「부가가치세법 시행령」 제59조에 따라 정당하게 발급된 것으로 볼 수 없는 것임(법규과-615, 2010. 4. 14.)

### 저. 거래 당사자간 합의에 의한 소급 계약변경시 수정세금계산서 발급가능 여부

사업자가 부가가치세법 제16조 제1항의 규정에 의하여 세금계산서를 교부한 후 당초 계약내용의 변경사유가 발생하여 거래당사자간의 합의에 의하여 당초의 공급가액에 추가되는 금액 또는 차감되는 금액이 발생한 경우에는 그 발생한 때에 같은법시행령 제59조의 규정에 의하여 세금계산서를 수정하여 교부할 수 있음

다만, 단순히 공급받는 자와 합의에 의하여 확정된 임대료를 받지 않기로 한 경우에는 당해 규정에 의한 수정세금계산서를 교부할 수 없는 것으로서, 수정세금계산서를 교부할 수 있는지 여부는 사실관계를 종합적으로 검토하여 판단할 사항임
(서면인터넷방문상담3팀-624, 2008. 3. 25.)

### 처. 소급 인상된 임대료에 대하여 발급받은 매입세금계산서가 매입세액 공제 가능한 지 여부

사업자가 부가가치세가 과세되는 용역을 공급하고 세금계산서를 발급한 후 당초의 공급가액에 추가되는 금액이 발생한 경우에는 그 사유가 발생한 날에 세금계산서를 수정 발급할 수 있는 것임(법규과-985, 2014.9.15.)

### 커. 공급시기 이후에 추가 징수한 임대료의 수정세금계산서 발급사유 해당 여부

사업자가 고속도로휴게소 내 주유소를 임대하면서 임대차계약에 따라 임차인의 매출이익에 일정요율을 곱하여 임대료를 징수하였으나 이후 매출이익에 임차인의 판매장려금 수입이 누락된 사실이 자체조사에서 발견됨에 따라 임대료를 재산정하여 추가 징수하는 경우에는 「부가가치세법 시행령」 제59조 제3호에 따른 수정세금계산서 발급사유에 해당하지 아니하는 것임(법규과-971, 2009.7.16.)

### 터. 부동산 소유자가 임대차계약서 내용에 따라 개인 명의로 발급한 세금계산서의 공급받는 자를 법인 명의로 변경하는 수정세금계산서의 발급 가능여부

「부가가치세법」제32조 및 같은 법 시행령 제70조에 따라 사업자가 세금계산서의 필요적 기재사항 등을 착오로 잘못 적은 경우 수정세금계산서를 발급할 수 있는 것이나, 계약상 또는 법률상의 원인에 따라 적법하게 발급된 세금계산서에 대해서는 수정세금계산서를 발급할 수 없는 것임(서면-2016-부가-3378, 2016. 5. 02.)

### 퍼. 건설업체의 부도 및 도주로 인하여 사업을 지속할 수 없는 경우 선발행 세금계산서로 수취한 세금계산서에 대한 수정세금계산서 발급의무 여부

수정세금계산서 발급이 불가능한 경우에도 수정세금계산서 발급여부에 관계없이 공제받은 매입세액을 납부세액에 가산하여 추가 자진납부하여야 함
(서면-2017-부가-1201, 2017.5.31.)

### 허. 사업자가 가공으로 세금계산서를 교부한 경우 및 적법한 세금계산서가 아닌 경우 수정세금계산서 교부 가능 여부

사업자가 재화 또는 용역의 공급없이 가공으로 세금계산서를 교부한 경우 및 적법하게 작성 교부된 세금계산서가 아닌 경우에 그 교부한 세금계산서에 대하여는 부가가치세법 시행령 제59조의 규정에 의한 수정세금계산서를 교부할 수 없음

또한, 사업자가 재화 또는 용역을 공급받고 공급자로부터 교부받은 세금계산서의 공급가액이 실제적인 거래금액보다 과다하게 기재된 경우 당해 과다기재분에 대한 매입세액 및 제출한 세금계산서에 그 기재사항이 사실과 다른 경우의 매입세액은 부가가치세법 제17조 제2항의 규정에 의하여 자기의 매출세액에서 공제되지 아니하는 것임
(서면인터넷방문상담3팀-457, 2006. 3. 10.)

### 고. 공급받는 자를 정정하여 수정세금계산서 발급 시 지연발급(수취)가산세 부과 여부

사업자가 「부가가치세법」 제32조에 따른 세금계산서를 발급한 후 공급받는 자가 잘못 적힌 경우에는 같은 법 시행령 제70조제1항제6호에 따라 재화나 용역의 공급일이 속하는 과세기간에 대한 확정신고 기한까지 수정세금계산서를 발급할 수 있는 것이며, 이 경우 같은 법 제60조제2항제1호 및 제7항제1호에 따른 가산세를 적용하지 않는 것임
(기획재정부 부가가치세제과-538, 2014. 9. 05.)

☞ '22.2.15 이후 공급분부터는 착오 외의 사유인 경우 공급일이 속하는 과세기간의 확정신고기한의 다음날부터 1년 이내 수정세금계산서 발급 가능

### 노. "공급받는 자"의 착오 기재를 이유로 발급한 수정세금계산서의 적정 여부

여신금융전문업법에 따라 등록된 시설대여업자(이하 "리스회사")가 차량판매회사로부터 시승차량 운용리스계약에 따라 차량을 공급받되 실제 차량의 인도는 리스이용자에게 한 경우로써 차량판매업체가 당초 세금계산서를 리스회사에게 발급했으나 이후 "공급받는 자"를 착오 기재 사유로 리스이용자로 수정하는 수정세금계산서를 발급한 경우

'착오'의 본래의 의미가 '착각을 하여 잘못함 또는 그런 잘못'인점을 고려하면 '알면서 사실과 다르게 작성한 경우'까지 포함하는 것으로 그 의미를 확대할 수는 없으며 (다만) 의사형성에 있어서의 착각 또는 동기의 착오 등을 포함하는 의미로 해석해야 함

사건 계약은 3자 사이의 법률관계로, 수입회사는  원고에 대하여도 이 사건 시승차량에 관한 세금계산서를 발급할 수 있음을 알고 있었을 것으로, 리스회사를 공급받는 자로 기재한 것은 그 의사에 따른 선택의 결과로 착오로 볼 수 없음

착오 외 사유로 수정세금계산서를 발급할 수도 있으나, 이 사건 수정세금계산서는 그 발급기한을 지나 발급된 것이어서 수정세금계산서 발급 요건을 충족하지 않음.

(대법원2023두56552, 2024.1.25.)

### 도. 지연수취한 세금계산서의 작성연월일과 실제 공급시기가 다른 경우 매입세액 공제여부 등

사업자가 재화용역의 공급시기가 속하는 과세기간의 확정신고기한 다음 날부터 6개월 이내에 세금계산서를 수취하여 매입세액을 공제하는 경우라도 세금계산서의 작성 연월일은 실제 공급시기와 같은 과세기간으로 기재하여 실제 공급시기의 과세기간 매출세액에서 매입세액을 공제하는 것임(서면-2020-법령해석부가-1202, 2021. 6. 10.)

☞ '22.2.15 이후 공급분부터는 1년 이내

### 로. 지연수취한 세금계산서의 작성연월일이 잘못 작성된 경우 실제 공급시기에 매입세액공제 가능여부

청구인은 발급시기를 착오한 것이 아니라 공급시기가 잘못된 세금계산서를 실제 공급시기 이후에 발급받은 것으로 사실과 다른 세금계산서에 해당

(조심-2022-중-5651, 2022. 9. 28.)

## 모. 지연수취한 세금계산서의 작성 연월일과 실제 공급시기가 다른 경우 매입세액공제 가능여부

세금계산서의 작성 연월일을 착오하여 착오한 공급시기를 작성연월일로 하는 세금계산서를 확정신고기한 다음 날부터 6개월 이내 발급받은 경우 매입세액을 공제 받을 수 있음(기획재정부 부가가치세제과-455, 2021. 10. 18.)

☞ '22.2.15 이후 공급분부터는 1년 이내, 본 예규는 세금계산서의 필요적 기재사항 중 일부(작성연월일)가 착오로 사실과 다르게 적혔으나 그 세금계산서에 적힌 나머지 필요적 기재사항 또는 임의적 기재사항으로 보아 거래사실이 확인되어 매입세액 공제 가능한 경우 해당(令 §75②)

## 보. 지연수취한 세금계산서의 작성 연월일과 실제 공급시기가 다른 경우 매입세액공제 가능여부

공급시기가 속하는 과세기간에 대한 확정신고기한이 지난 후 세금계산서를 발급받았더라도 그 발급일이 확정신고 다음 날로부터 6개월 이내이고 거래사실이 확인되어 세무서장이 결정 · 경정하는 경우 매입세액을 공제할 수 있는 것으로 규정하고 있는 바, 건물 사용승인일('20.7.23.)이 속하는 과세기간에 대한 확정신고기한의 다음날부터 6개월 이내인 '21.3.30. 세금계산서를 발급받은 것으로 나타나고, 도급계약서등을 통해 해당 거래사실이 확인되는 이상 「부령」제75조 제7호 나목등에 따라 세금계산서 관련 매입세액을 예외적으로 공제받을 수 있는 점등을 보아 이 건 경정청구 거부처분은 잘못으로 판단됨(조심-2024-인-4166, 2025. 6. 30.)

☞ '22.2.15 이후 공급분부터는 1년 이내

## 12. 전문직업종 등의 현금영수증 발급의무 강화 및 발급의무 위반 처벌

### 가. 현금영수증 발급의무 강화

전문직업종 등 다음의 사업을 영위하는 사업자로서 현금영수증가맹점으로 가입하여야 하는 사업자는 건당 거래금액(부가가치세액을 포함한다)이 10만원 이상(2014.7.1.이전 30만원 이상)인 재화 또는 용역을 공급하고 그 대금을 현금으로 받은 경우에는 상대방이 현금영수증 발급을 요청하지 아니하더라도 「조세특례제한법」에 따른 현금영수증을 발급(현금을 받은 날부터 5일 이내에 무기명으로 발급 가능)하여야 한다.

다만, 「소득세법」 제168조, 「법인세법」 제111조 또는 「부가가치세법」 제8조에 따라 사업자등록을 한 자에게 재화 또는 용역을 공급하고 계산서 또는 세금계산서를 발급한 경우에는 현금영수증을 발급하지 아니할 수 있다.(소득세법 §162의3④, 동법 시행령 §210의3③, 법인세법 §117의2④, 소득세법 시행령 별표 3의3 현금영수증 의무발행업종)

| 구 분 | 업 종 |
|---|---|
| 1. 사업서비스업 | 변호사업, 공인회계사업세무사업, 변리사업, 건축사업, 법무사업, 심판변론인업, 경영지도사업, 기술지도사, 감정평가사업, 손해사정인업, 통관업, 기술사업, 측량사업, 공인노무사업, 행정사업 |
| 2. 보건업 | 종합병원, 일반병원, 치과병원, 한방병원, 요양병원, 일반의원(일반과, 내과, 소아청소년과, 일반외과, 정형외과, 신경과, 정신건강의학과, 피부과, 비뇨의학과, 안과, 이비인후과, 산부인과, 방사선과 및 성형외과), 기타의원(마취통증의학과, 결핵과, 가정의학과, 재활의학과 등 달리 분류되지 않은 병과), 치과의원, 한의원, 수의업 |
| 3. 숙박 및 음식점업 | 일반유흥 주점업(「식품위생법 시행령」 제21조제8호다목에 따른 단란주점영업을 포함한다), 무도유흥 주점업, 일반 및 생활 숙박시설운영업, 출장 음식 서비스업, 기숙사 및 고시원 운영업(고시원 운영업으로 한정한다), 숙박공유업 |
| 4. 교육 서비스업 | 일반 교습 학원, 예술 학원, 외국어학원 및 기타 교습학원, 운전학원, 태권도 및 무술 교육기관, 기타 스포츠 교육기관, 기타 교육지원 서비스업, 청소년 수련시설 운영업(교육목적용으로 한정한다), 기타 기술 및 직업훈련학원, 컴퓨터 학원, 그 외 기타 교육기관 |

| | |
|---|---|
| 5. 그 밖의 업종 | 골프장 운영업, 골프 연습장 운영업, 장례식장 및 장의관련 서비스업, 예식장업, 부동산 중개 및 대리업, 부동산 투자 자문업, 산후 조리원, 시계 및 귀금속 소매업, 피부 미용업 , 손、발톱 관리 미용업 등 기타 미용업, 비만 관리 센터 등 기타 신체 관리 서비스업, 마사지업(발 마사지업 및 스포츠 마사지업으로 한정한다), 실내건축 및 건축마무리 공사업(도배업만 영위하는 경우는 제외한다), 인물 사진 및 행사용 영상 촬영업, 결혼 상담 및 준비 서비스업, 의류 임대업, 「화물자동차 운수사업법」 제2조제4호에 따른 화물자동차 운송주선사업(이사화물을 포장하는 서비스를 제공하는 사업으로 한정한다), 자동차 부품 및 내장품 판매업, 자동차 종합 수리업, 자동차 전문 수리업, 전세버스 운송업, 가구 소매업, 전기용품 및 조명장치 소매업, 의료용 기구 소매업, 페인트, 창호 및 기타 건설자재 소매업, 주방용품 및 가정용 유리, 요업 제품 소매업, 안경 및 렌즈 소매업, 운동 및 경기용품 소매업, 예술품 및 골동품 소매업, 중고자동차 소매업 및 중개업, 악기 소매업, 자전거 및 기타 운송장비 소매업, 체력단련시설 운영업, 화장터 운영, 묘지 분양 및 관리업(묘지 분양 및 관리업으로 한정한다), 특수여객자동차 운송업, 가전제품 소매업, 의약품 및 의료용품 소매업, 독서실 운영업, 두발 미용업, 철물 및 난방용구 소매업, 신발 소매업, 애완용 동물 및 관련용품 소매업, 의복 소매업, 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 소매업, 통신기기 소매업, 건강보조식품 소매업, 자동차 세차업, 벽지, 마루덮개 및 장판류 소매업, 공구 소매업, 가방 및 기타 가죽제품 소매업, 중고가구 소매업, 사진기 및 사진용품 소매업, 모터사이클 수리업, 가전제품 수리업, 가정용 직물제품 소매업, 가죽, 가방 및 신발 수리업, 게임용구, 인형 및 장난감 소매업, 구두류 제조업, 남자용 겉옷 제조업, 여자용 겉옷 제조업, 모터사이클 및 부품 소매업(부품 판매업으로 한정한다), 시계, 귀금속 및 악기 수리업, 운송장비용 주유소 운영업, 의복 및 기타 가정용 직물제품 수리업, 중고 가전제품 및 통신장비 소매업 |
| 6. 통신판매업(제1호부터 제5호에서 정한 업종에서 사업자가 공급하는 재화 또는 용역을 공급하는 경우로 한정한다) | 전자상거래 소매업,<br>전자상거래 소매 중개업,<br>기타 통신 판매업 |

비고: 업종의 구분은 위 표에서 특별히 규정하는 업종을 제외하고는 한국표준산업분류를 기준으로 한다.

※ 각 업종별로 시행 시기가 다르므로 업종별로 관련 규정에 따른 정확한 시행일자 확인필요

## 나. 현금영수증 발급의무 위반 처벌 및 가산세 적용 배제

전문직업종 등 위 1)에 해당하는 사업자가 10만원 이상(2014.7.1. 이전 30만원 이상) 거래에 대하여 현금영수증을 발급하지 아니한 경우에는 그 거래대금의 100분의 20에 상당하는 금액을 가산세로 부과한다. 다만, 해당 거래가 「국민건강보험법」에 따른 보험급여의 대상인 경우에는 그러하지 아니한다. 그리고 과태료를 부과받은 자에 대해서는 「소득세법」 제81조 제11항 제2호, 「법인세법」 제76조의6 제2항 제3호, 「부가가치세법」 제60조 제2항 제2호(미발급) 및 제6항 제2호(합계표 부실기재)를 적용하지 아니한다.

## 다. 현금영수증 미발급 신고자 포상금 지급

전문직업종 등 위 1)에 해당하는 사업을 영위하는 사업자가 현금영수증 발급의무를 위반한 사실을 5년 이내(2012.12.2. 거래분부터)에 신고한 자에 대하여는 그 거부금액의 100분의 20을 넘지 아니하는 범위에서 국세청장이 정하는 금액을 포상금으로 지급한다.(국세기본법 令 §65의4 ⑰)

* 현금영수증 발급의무 위반자를 신고한 자에 대한 포상금 지급규정 고시[국세청 고시 제2025-9호(2025.4.10.)]
- (포상금 지급액) 미발급금액의 100분의 20(5만원 이하 1만원), 연간 100만원(건당 25만원) 한도

제9장

# 납부세액의 계산


제 1 절 납부세액의 계산방법 ····· 441
제 2 절 매출세액의 계산 ····· 442
제 3 절 매입세액의 공제 ····· 443
제 4 절 공제하지 아니하는 매입세액 ····· 447
제 5 절 공통매입세액의 안분계산 ····· 476
제 6 절 납부(환급)세액의 재계산 ····· 490
제 7 절 면세사업등 관련 감가상각자산의 과세사업 전환 시 매입세액 공제 ····· 497
제 8 절 의제매입세액의 공제 ····· 503
제 9 절 대손세액의 공제 ····· 517
제10절 재고매입세액의 공제 ····· 532
제11절 재활용폐자원 등에 대한 매입세액공제 특례 ····· 538
제12절 신용카드 등의 사용에 따른 세액공제 등 ····· 547
제13절 전자세금계산서 발급·전송에 대한 세액공제 특례 ····· 551
제14절 기타 조세특례제한법에 의한 부가가치세 경감 ·· 553




학습요점

○ 납부(환급)세액의 계산

전단계세액공제방식에 의한 부가가치세 납부세액의 계산은 재화· 용역을 공급 할 때 징수한 매출세액에서 공급받을 때 징수당한 세액을 공제하여 산출함

매출세액 - 매입세액 - 경감·공제세액 + 가산세액 = 납부세액(환급세액)

○ 공제되는 매입세액의 범위

- 세금계산서에 의한 매입세액(매입자발행세금계산서 및 수입세금계산서)
- 신용카드매출전표 등 매입세액
- 면세사업관련 감가상각자산의 과세사업 전환 시 매입세액 공제
- 의제매입세액
- 조세특례제한법에 따른 재활용폐자원 등에 대한 매입세액
- 변제대손세액
- 재고매입세액

○ 공제되지 아니하는 매입세액의 범위

- 매입처별 세금계산서합계표 미제출, 부실기재 등의 매입세액
- 세금계산서 미제출, 미수취, 부실기재 및 사실과 다른 세금계산서 등의 매입세액
- 사업과 직접 관련이 없는 지출에 대한 매입세액
- 개별소비세 과세대상 승용차의 구입과 임차 및 유지에 관련된 매입세액
- 기업업무추진비 및 이와 유사한 비용의 지출에 관련된 매입세액
- 면세사업 등 및 토지 관련 매입세액
- 사업자등록 전 매입세액

○ 공통매입세액 안분계산

- 과세·면세 공통사업에 사용된 매입세액의 안분

○ 납부(환급)세액의 재계산

- 매입세액이 공제된 재화가 그 이후 과세기간에 면세비율이 5% 이상 증감되는 경우

○ 기타 세액 경감 등

- 신용카드매출전표 등의 발행금액의 13/1000 공제(연간 1,000만원 한도)
  단, 개인사업자로서 영수증 발급대상 사업자에 한함.
- 전자신고세액공제(5천원)
- 전자세금계산서 발급 전송에 대한 세액공제(건당 200원)
- 일반택시 운송사업자 납부세액 99% 경감 (2026.12.31까지)

# 제1절 납부세액의 계산방법

납부세액이란 사업자가 부가가치세 신고와 함께 정부에 납부해야 할 세액을 말한다. 납부세액 계산은 사업자가 공급한 재화·용역에 대한 "매출세액"에서 자기의 사업을 위하여 사용되었거나 사용될 재화 또는 용역의 공급과 재화를 수입하면서 부담한 "매입세액"을 공제한 금액으로 한다. 이때 매입세액이 매출세액을 초과하는 경우에는 환급세액이 된다.(法 §37②)

부가가치세의 납부세액은 기업회계기준에서의 "수익비용 대응의 원칙"이 적용되지 않고 과세기간별로 그 기간의 매출세액에서 매입세액을 대응시켜 계산한다. 여기서 매출세액에는 대손세액을 가감하고 매입세액에는 의제매입세액, 재활용폐자원 매입세액 등 기타 공제매입세액이 가산되고 사업과 직접 관련 없는 매입세액 등 공제받지 못할 세액은 차감된다.

그런데 이 납부(환급)세액이 그대로 납부(환급)할 세액이 되는 것이 아니라 전자신고세액공제, 신용카드 등의 사용에 따른 세액공제 등, 현금영수증 결제건수에 따른 세액공제, 예정신고기간 고지세액을 차감하고 모든 가산세를 가산하여 납부하거나 환급받게 된다. 이와 같이 납부할(환급받을) 세액의 계산과정을 요약하면 다음과 같다.(法 §37③)

(Ⅰ) 납부(환급)세액 = 매출세액 - 매입세액

- ○ 매출세액 = 해당 과세기간분 + 예정신고누락분 ± 대손세액가감
- ○ 매입세액 = 세금계산서 수취분 + 기타공제 - 공제받지 못할 매입세액

(Ⅱ) (Ⅰ) - 경감·공제세액 + 가산세 = 차가감 납부할(환급받을) 세액

- ○ 경감·공제세액 = 전자신고세액공제, 전자세금계산서 발급 전송에 대한 세액공제, 신용카드매출전표등 발행공제, 택시운송사업자 납부세액 경감, 예정신고기간 고지(미환급)세액
- ○ 가산세 = 미등록, 세금계산서합계표제출불성실, 신고·납부지연, 영세율 과세표준 신고불성실 가산세 등

# 제2절 매출세액의 계산

## 1. 계산의 원칙

매출세액은 사업자가 공급한 재화 또는 용역에 대한 세액이다.(法 §37①)
즉, 사업자가 재화 또는 용역을 공급할 때 공급받는 자로부터 10%의 세율을 적용하여 거래징수한 세액의 합계액을 말한다.

그런데 매출세액은 거래징수한 세액의 합계액과 반드시 일치하지 않는다. 그 이유는 매출세액은 단순히 세금계산서상의 세액을 합계하는 것이 아니라 과세표준의 합계액에 세율을 곱하여 계산하게 되고, 또한 실제 거래징수 하지 않는 간주공급에 대하여도 매출세액이 발생하기 때문이다.

## 2. 대손세액공제 및 가산

사업자가 공급한 재화 또는 용역에 대한 외상매출금이나 그 밖의 매출채권이 대손(貸損)되어 회수할 수 없는 경우에는 대손금액에 110분의 10을 곱하여 계산한 금액(이하 "대손세액"이라 함)을 그 대손이 확정된 날이 속하는 과세기간의 매출세액에서 뺄 수 있고, 대손금액의 전부 또는 일부를 회수한 경우에는 회수한 대손금액에 관련된 대손세액을 회수한 날이 속하는 과세기간의 매출세액에 더해야 한다.(法 §45①) 대손세액공제의 구체적인 내용에 대하여는 별도의 절로 설명하고자 한다.

# 제3절 매입세액의 공제

## 1. 공제받을 수 있는 매입세액

사업자가 재화 또는 용역을 공급받으면서 부담한 부가가치세액을 공제 받을 수 있는 경우는 다음과 같다.(法 §38①)

가. 사업자가 자기의 사업을 위하여 사용하였거나 사용할 목적으로 공급받은 재화 또는 용역에 대한 부가가치세액(법 제52조 제4항에 따라 사업의 포괄양수도의 경우 양수자가 대리납부한 부가가치세액을 포함)

나. 사업자가 자기의 사업을 위하여 사용하였거나 사용할 목적으로 수입하는 재화의 수입에 대한 부가가치세액

## 2. 매입세액의 범위

### 가. 발급받은 세금계산서에 의한 매입세액

매입세액은 사업자가 자기의 사업을 위하여 사용하였거나, 사용할 목적으로 재화·용역을 공급받을 때 또는 재화를 수입할 때 그에 대한 부가가치세액을 거래징수 당한 사실이 세금계산서에 의하여 입증되는 경우에 한하여 공제된다.(法 §38)

다만, 2014.1.1부터는 사업의 포괄양수도를 하면서 양수자가 양도자를 대리하여 신고·납부를 선택한 경우에도 양수자에게 매입세액 공제를 허용하였다.

또한 공급받은 재화·용역 또는 수입한 재화가 사업과 관련되었다 하더라도 해당 거래에 대한 공급시기에 세금계산서를 발급받아 정해진 기한 내에 매입처별 세금계산서합계표를 제출하여야 하며, 법 제39조에 따른 매입세액 불공제 대상이 아닌 경우에 비로소 매입세액으로 공제받을 수 있다.

### 나. 신용카드매출전표 등에 의한 매입세액

사업자가 대통령령으로 정하는 사업자로부터 재화 또는 용역을 공급받고 부가가치세액이 별도로 구분되는 신용카드매출전표 등을 발급받은 경우로서 일정 요건(신용카드매출전표 등 수령명세서 제출, 신용카드매출전표 등 보관)을 모두 충족하는 경우 그 부가가치세액은 법 제38조 제1항 및 제63조 제3항에 따라 공제할 수 있는 매입세액으로 본다.(法 §46③)

### 다. 매입자발행세금계산서에 의한 매입세액

사업자가 재화 또는 용역을 공급하고 부가가치세법에 따른 거래 시기에 세금계산서를 발급하지 않은 경우 그 재화 또는 용역을 공급받은 자가 관할 세무서장의 확인을 받아 발행하는 매입자발행세금계산서도 공제할 수 있는 매입세액으로 본다.(法 §34조의2①②)

이 경우에도 매입자발행 세금계산서를 발급한 매입자가 예정신고, 확정신고 및 경정청구를 할 때에 매입자발행세금계산서합계표를 제출한 경우에 한하여 해당 재화 또는 용역의 공급시기가 속하는 과세기간의 매출세액 또는 납부세액에서 공제받을 수 있다.(令 §71조의2⑫)

### 라. 기타의 매입세액

기타 매출세액에서 공제할 수 있는 매입세액으로는 의제매입세액, 면세사업 사용재화의 과세사업 전환 관련 매입세액, 재고매입세액, 재활용폐자원 등 매입세액, 변제한 대손세액 등이 있으며, 이것들에 대하여는 별도의 절로 설명하고자 한다.

## 3. 매입세액 공제시기

### 가. 일반적인 경우

매입세액은 해당 재화·용역을 공급받은 거래시기가 속하는 예정 또는 확정신고기간의 매출세액에서 공제한다.(法 §38②) 이 경우 해당 재화·용역의 사용·소비 또는 공급여부와 세액의 지급여부 등에 관계없이 공급받는 시기가 속하는 예정 또는 확정 신고기간의 매출세액에서 공제한다.

### 나. 재화 수입의 경우

재화의 수입에 대한 매입세액은 재화의 수입시기가 속하는 예정 또는 확정 신고기간의 매출세액에서 공제하되,(法 §38③) 수입세금계산서를 수입일이 속하는 과세기간 경과 후에 발급받은 때에는 세금계산서를 발급받은 날이 속하는 과세기간의 매출세액에서 공제받을 수 있다.(통칙 38-0-7)

### 다. 사업양수자가 사업양도자 명의로 발급받은 세금계산서상의 매입세액

사업양도자가 수입재화에 대한 수입세금계산서를 사업양도시까지 발급받지 못하고 사업양도 후 사업양수자가 사업양도자 명의로 발급받은 경우에는 해당 수입세금계산서를 발급받는 과세기간에 매입세액을 공제받을 수 있다.
(통칙 38-0-3)

## 4. 사례

### 가. 사업자등록을 정정하지 아니한 경우 매입세액공제

사업자가 사업장 이전, 상호변경 등 사업자등록 정정사유가 발생하였으나 이를 정정하지 아니하고 세금계산서를 발급받은 경우에 해당 세금계산서의 필요적 기재사항 또는 임의적 기재사항으로 보아 그 거래사실이 확인되는 때에는 그 세금계산서의 매입세액을 매출세액에서 공제하거나 환급할 수 있다.(통칙 38-0-4)

### 나. 공동시설에 관련된 매입세액 공제방법

둘 이상의 사업자가 공동으로 사용할 사업부대 시설공사를 그 중 한 사업자의 명의로 계약을 체결한 경우에 해당 설비건설용역을 제공하는 사업자는 각 사업자를 공급받는 자로 하여 세금계산서를 발급할 수 있으며, 그 용역을 공급받은 각 사업자는 자기가 부담한 매입세액을 공제받을 수 있다.(통칙 38-0-5)

### 다. 무환으로 수입한 부품의 매입세액 공제여부

국내사업자가 외국에 소재한 모회사와 해당 모회사가 국내에 판매한 발전사업용 설비에 대한 보증수리용역 대행계약을 체결하고 해당 모회사로부터 수리에 사용될 부품을 무상으로 제공받아 수리용역을 제공하는 경우로서 해당 부품을 무환으로 수입하면서 부가가치세를 부담하고 세관으로부터 수입세금계산서를 발급받은 경우 해당 세금계산서의 매입세액은 부가가치세법 제38조제1항제2호에 따라 매출세액에서 공제되는 것임.(사전-2015-법령해석부가-0385, 2015.11.25.)

### 라. 재화수입 후 세관장이 경정하여 부가가치세를 추징한 경우

외국으로부터 재화를 수입하고 세관장으로부터 수입세금계산서를 발급받은 후 당초 수입한 재화에 대하여 관할세관장이 경정하여 추가로 관세 및 부가가치세를 부담하고 추가 수입세금계산서를 발급받은 경우 당해 수입세금계산서의 매입세액은 법 제17조 제1항에 따라 그 수입세금계산서를 발급받은 날이 속하는 과세기간에 자기의 매출세액에서 공제할 수 있음(서면3팀-1324, 2007.5.2.)

### 마. 수정 영세율세금계산서가 부인된 경우 당초 세금계산서의 매입세액 공제 여부

사업자가 재화를 공급받으면서 공급자의 구매확인서가 발급되기 전에 「부가가치세법」 제9조에 따른 거래시기에 일반세율(10%)을 적용한 세금계산서를 발급받고, 당해 재화의 공급시기가 속하는 과세기간 종료일로부터 20일이 경과하여 발급된 구매확인서에 따라 수정세금계산서를 발급(당초 세금계산서는 감액처리하고 영세율 세금계산서를 발급)받은 경우 당해 사업자가 「국세기본법 시행령」 제25조의3에 따라 경정청구서와 함께 당초 발급받은 세금계산서에 대한 매입처별세금계산서합계표를 제출하여 「부가가치세법 시행령」 제70조에 정하는 경정기관이 경정하는 경우 당해 매입세액은 매출세액에서 공제할 수 있는 것임
(법규과-983, 2009.7.17.)

# 제4절 공제하지 아니하는 매입세액

사업자가 재화 또는 용역을 공급받고 이에 대한 부가가치세를 거래징수 당하였더라도 다음의 매입세액은 매출세액에서 공제하지 아니한다.(法 §39)

## 1. 세금계산서 미수취 · 부실기재 · 사실과 다른 세금계산서

### 가. 매입세액이 공제되지 아니하는 경우

세금계산서 또는 수입세금계산서를 발급받지 아니한 경우 또는 발급받은 세금계산서 또는 수입세금계산서에 필요적 기재사항의 전부 또는 일부가 적히지 아니하였거나 사실과 다르게 적힌 경우의 매입세액은 매출세액에서 공제하지 아니한다.(法 §39①2)

### 나. 사실과 다른 세금계산서로 보아 매입세액이 공제되지 아니하는 경우

1) 甲사업자로부터 재화 또는 용역을 공급받았으나 공급하는 자가 乙로 적혀 있는 세금계산서를 발급받은 경우

2) 세금계산서상의 공급가액과 부가가치세액이 재화 또는 용역을 공급받은 실제 가액보다 과다하게 적힌 세금계산서를 발급받은 경우(공급가액이 사실과 다르게 적힌 경우에는 실제 공급가액과 사실과 다르게 적힌 금액의 차액에 해당하는 세액을 말한다)

3) 폐업자, 간이과세자(영수증발급 적용기간) 등 세금계산서를 발급할 수 없는 자로부터 세금계산서를 발급받은 경우

4) 재화 또는 용역을 실제로 공급받지 아니하고 자료상행위자 등으로부터 허위의 세금계산서를 받은 경우

5) 재화 또는 용역의 공급시기가 속하는 과세기간에 대한 확정신고기한 다음 날부터 1년 후에 세금계산서를 발급받은 경우

* 2022년 2월 15일 이후 공급분 : 6개월 ⇒ 1년 개정

## 다. 매입세액을 공제 받을 수 있는 경우 (예외)

다음의 경우에는 매입세액으로 공제받을 수 있다.(令 §75)

1) 사업자등록을 신청한 사업자가 사업자등록증 발급일까지의 거래에 대하여 해당 사업자 또는 대표자의 주민등록번호를 적어 발급받은 경우

2) 발급받은 세금계산서의 필요적 기재사항 중 일부가 착오로 사실과 다르게 적혀있으나 그 세금계산서에 적힌 나머지 필요적 기재사항 또는 임의적 기재사항으로 보아 거래사실이 확인되는 경우

3) 재화 또는 용역의 공급시기 이후에 발급받은 세금계산서로서 해당 공급시기가 속하는 과세기간에 대한 확정신고기한까지 발급받는 경우(세금계산서 발급특례규정에 따라 발급받은 경우를 포함) (지연수취 가산세 부과)
(2019.1.1. 이후 공급받는 분부터 적용)

4) 전자세금계산서로서 국세청장에게 전송되지 아니하였으나 발급한 사실이 확인되는 경우

5) 법인사업자 또는 전자세금계산서 의무발급 개인사업자로부터 재화나 용역을 공급받고 그 공급시기가 속하는 과세기간에 전자세금계산서 외의 세금계산서를 발급(세금계산서 발급특례규정에 따라 발급받은 경우를 포함)받은 경우로서 그 거래사실이 확인되는 경우

6) 실제로 재화 또는 용역을 공급하거나 공급받은 사업장이 아닌 사업장을 적은 세금계산서를 발급받았더라도 그 사업장이 법 제51조 제1항에 따라 총괄하여 납부하거나 사업자단위과세사업자에 해당하는 사업장인 경우로서 재화나 용역을 실제로 공급한 사업자가 법 제48조 및 제49조 또는 제66조 및 제67조에 따라 납세지 관할 세무서장에게 해당 과세기간에 대한 납부세액을 신고·납부한 경우 (2021.2.17. 개정)

7) 재화 또는 용역의 공급시기가 속하는 과세기간에 대한 확정신고기한 이후 세금계산서를 발급받았더라도 그 세금계산서의 발급일이 재화 또는 용역의 공급시기가 속하는 과세기간에 대한 확정신고기한 다음날부터 1년 이내이고 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우

가. 발급받은 세금계산서와 함께 과세표준수정신고서 및 경정청구서를 제출하는 경우

나. 거래사실이 확인되어 납세지 관할 세무서장 등이 결정 또는 경정하는 경우

8) 재화 또는 용역의 공급시기 이전에 세금계산서를 발급받았더라도 그 세금계산서의 발급일로부터 재화 또는 용역의 공급시기가 6개월 이내에 도래하고 거래사실이 확인되어 법 제57조에 따라 납세지 관할 세무서장 등이 결정 또는 경정하는 경우

9) 다음 각 목의 경우로서 그 거래사실이 확인되고 거래 당사자가 법 제48조·제49조 또는 제66조·제67조에 따라 납세지 관할 세무서장에게 해당 납부세액을 신고하고 납부한 경우

가. 거래의 실질이 위탁매매 또는 대리인에 의한 매매에 해당함에도 불구하고 거래 당사자 간 계약에 따라 위탁매매 또는 대리인에 의한 매매가 아닌 거래로 하여 세금계산서를 발급받은 경우

나. 거래의 실질이 위탁매매 또는 대리인에 의한 매매에 해당하지 않음에도 불구하고 거래 당사자 간 계약에 따라 위탁매매 또는 대리인에 의한 매매로 하여 세금계산서를 발급받은 경우

다. 거래의 실질이 용역의 공급에 대한 주선·중개에 해당함에도 불구하고 거래 당사자 간 계약에 따라 용역의 공급에 대한 주선·중개가 아닌 거래로 하여 세금계산서를 발급받은 경우

라. 거래의 실질이 용역의 공급에 대한 주선·중개에 해당하지 않음에도 불구하고 거래 당사자 간 계약에 따라 용역의 공급에 대한 주선·중개로 하여 세금계산서를 발급받은 경우

마. 다른 사업자로부터 사업(용역을 공급하는 사업으로 한정한다. 이하 이 호에서 같다)을 위탁받아 수행하는 사업자가 위탁받은 사업의 수행에 필요한 비용을 사업을 위탁한 사업자로부터 지급받아 지출한 경우로서 해당 비용을 공급가액에 포함해야 함에도 불구하고 거래 당사자 간 계약에 따라 이를 공급가액에서 제외하여 세금계산서를 발급받은 경우

바. 다른 사업자로부터 사업을 위탁받아 수행하는 사업자가 위탁받은 사업의 수행에 필요한 비용을 사업을 위탁한 사업자로부터 지급받아 지출한 경우로서 해당 비용을 공급가액에서 제외해야 함에도 불구하고 거래 당사자 간 계약에 따라 이를 공급가액에 포함하여 세금계산서를 발급받은 경우

사. 법 제29조제5항제1호에 따라 같은 호에 따른 금액을 공급가액에 포함하지 않아야 함에도 불구하고 거래당사자 간 계약에 따라 해당 금액을 같은 조 제6항에 따른 장려금이나 이와 유사한 금액으로 보고 이를 공급가액에 포함하여 세금계산서를 발급받은 경우

10) 법 제3조제2항에 따라 부가가치세를 납부해야 하는 수탁자가 위탁자를 재화 또는 용역을 공급받는 자로 하여 발급된 세금계산서의 부가가치세액을 매출세액에서 공제받으려는 경우로서 그 거래사실이 확인되고 재화 또는 용역을 공급한 자가 법 제48조·제49조 또는 제66조·제67조에 따라 납세지 관할 세무서장에게 해당 납부세액을 신고하고 납부한 경우(2022.1.1. 이후 시행)

11) 법 제3조제3항에 따라 부가가치세를 납부해야 하는 위탁자가 수탁자를 재화 또는 용역을 공급받는 자로 하여 발급된 세금계산서의 부가가치세액을 매출세액에서 공제받으려는 경우로서 그 거래사실이 확인되고 재화 또는 용역을 공급한 자가 법 제48조·제49조 또는 제66조·제67조에 따라 납세지 관할 세무서장에게 해당 납부세액을 신고하고 납부한 경우(2022.1.1. 이후 시행)

## 2. 매입처별 세금계산서합계표 미제출 등의 경우

### 가. 매입세액이 공제되지 아니하는 경우

매입처별 세금계산서합계표를 해당 예정신고·확정신고시 또는 예정신고누락분을 확정신고시에 제출하지 아니한 경우의 매입세액과 제출한 매입처별 세금계산서합계표의 기재사항 중 거래처별 등록번호 또는 공급가액의 전부 또는 일부가 적히지 아니하였거나 사실과 다르게 적힌 경우의 그 기재사항이 적히지 아니한 부분 또는 사실과 다르게 적힌 부분의 매입세액은 매출세액에서 공제하지 아니한다.(法 §39①1)

## 나. 매입세액을 공제받을 수 있는 경우(예외)

다음의 경우에는 매입세액으로 공제받을 수 있다.(令 §74)

1) 발급받은 세금계산서에 대한 매입처별 세금계산서합계표 또는 신용카드매출전표 등의 수령명세서(정보처리시스템으로 처리된 전산매체 포함)를 「국세기본법 시행령」 제25조 제1항에 따라 과세표준수정신고서와 함께 제출하는 경우

2) 발급받은 세금계산서에 대한 매입처별 세금계산서합계표 또는 신용카드매출전표 등 수령명세서를 「국세기본법 시행령」 제25조의3에 따라 경정청구서와 함께 제출하여 경정기관이 경정하는 경우

3) 발급받은 세금계산서에 대한 매입처별 세금계산서합계표 또는 신용카드매출전표 등 수령명세서를 「국세기본법 시행령」 제25조의4에 따른 기한후과세표준신고서와 함께 제출하여 관할 세무서장이 결정하는 경우

4) 발급받은 세금계산서에 대한 매입처별 세금계산서합계표의 거래처별 등록번호 또는 공급가액이 착오로 사실과 다르게 적힌 경우로서 발급받은 세금계산서에 의하여 거래사실이 확인되는 경우

5) 경정에 있어서 사업자가 발급받은 세금계산서 또는 일반과세자로부터 발급받은 신용카드매출전표 등을 경정기관의 확인을 거쳐 정부에 제출하는 경우 (가산세 부과됨)

**관련사례**

## 가. 매입세액 불공제 규정이 조세법률주의 등에 위배되는지 여부

부가가치세법 제17조 제2항 제1호에서 세금계산서의 필요적 기재사항의 전부 또는 일부가 사실과 다르게 기재된 경우에 매입세액을 공제하지 않도록 규정하고 있는 것은 부가가치세제 운영의 기초가 되는 세금계산서의 정확성과 진실성을 확보하기 위해 일종의 제재장치를 마련한 것으로서 세금계산서가 부가가치세제를 유지하는 핵심적 역할을 하고 있는 점에 비추어 보면 위 규정이 평등권이나 조세법률주의 및 과잉금지의 원칙에 어긋나는 규정이라고 볼 수 없음 (대법원 2005두7013, 2007.4.13. ; 헌재 2000헌바50, 2002.8.29.)

## 나. 명의를 위장하여 사업자등록하고 발급받은 세금계산서 매입세액

타인의 명의로 사업자등록을 하고 부가가치세 신고납부를 한 명의위장사업자에 대하여 경정하는 경우 그 타인의 명의로 발급받은 세금계산서의 매입세액은 국세기본법 제14조에 따라 명의위장사업자의 매출세액에서 공제함(통칙 60-108-1)

※ 2007.1.1.부터 타인명의등록가산세가 부과됨

## 다. 신고·납부하지 아니한 명의위장사업자 경정시 매입세액 공제 여부

타인의 명의로 사업자등록을 하고 부가가치세 신고·납부를 하지 아니한 명의위장사업자(실사업자)에 대하여 경정하는 경우 그 타인의 명의로 발급받은 세금계산서의 매입세액은 「부가가치세법」 제17조 제2항 제1호의2에 따라 매출세액에서 공제하지 아니하는 것임 (법규과-969, 2009.7.16.)

## 라. 사업장을 보유한 사업자가 다른 사업장을 타인 명의로 등록한 경우 매입세액공제 여부

1. 「부가가치세법」 제60조 제1항 제2호의 타인의 명의로 같은 법 제8조에 따른 사업자등록을 하여 사업을 하는 것으로 확인되는 경우로서 그 타인의 명의로 등록된 사업장에서 재화 또는 용역을 공급받고 해당 사업장의 사업자등록번호가 기재된 세금계산서를 발급받은 경우에는 「부가가치세법」 제39조 제1항 제2호의 발급받은 세금계산서의 필요적 기재사항이 사실과 다르게 적힌 경우로 보지 아니하는 것임
2. 위 회신내용은 회신일 이후 경정ㆍ결정하는 분부터 적용하는 것임 (기획재정부 부가가치세제과-519, 2017.10.12.)

## 마. 사업자등록을 한 법인이 직원명의로 위장사업자 등록 후 발급받은 세금계산서에 대한 매입세액 공제여부

원고(부동산자문업 등을 하는 법인)는 상가건물을 매입함에 있어 대출을 용이하게 받을 목적으로 의도적으로 원고의 사업자등록 명의를 사용하지 아니하고 직원인 甲외 7인의 명의를 차용하여 상가 건물을 매입하면서 甲외 7인의 직원들 명의로 각각 사업자등록을 마친 뒤 그들을 공급받는 자로 한 매입세금계산서를 발급받은 사실을 인정할 수 있으므로, 해당 매입세금계산서는 부가가치세법 제16조 제1항 제2호 및 제17조 제2항 제1호의2 소정의 '공급받는 자의 등록번호'를 사실과 다르게 기재한 세금계산서에 해당하고, 그와 같이 사실과 다르게 기재한 것이 동법 시행령 제60조 제2항 제2호 소정의 착오에 의한 것이라고 볼 수도 없으며, 원고가 매입세액공제의 근거로서 주장하는 명의위

장사업자에 대한 부가가치세법 적용에 관한 부가가치세법 기본통칙 22-0-1은 과세관청의 내부적인 세법해석의 기준 및 집행기준을 시달한 행정규칙에 불과하여 대외적인 구속력을 가지지 아니할 뿐더러 위 기본통칙규정은 명의위장사업자가 미등록상태에서 타인의 명의로 사업자등록을 하고 부가가치세 신고납부를 한 경우를 전제로 한 것이라고 해석되므로, 원고 스스로 사업자등록을 하고 부동산자문업 등을 영위하고 있으면서 자신의 명의가 아닌 직원들의 명의로 사업자등록을 하고 세금계산서를 수취한 경우에까지 적용되는 것은 아니라고 할 것임(대법원 2008두19642, 2009.1.15.)

### 바. 명의위장 사업자와 거래한 선의의 사업자의 매입세액

사업자가 거래상대방의 사업자등록증을 확인하고 거래에 따른 세금계산서를 발급하거나 발급받은 경우 거래상대방이 관계기관의 조사로 인하여 명의위장사업자로 판정되었다 하더라도 해당 사업자를 선의의 거래당사자로 볼 수 있는 때에는 경정 또는 조세범처벌법에 의한 처벌 등의 불이익 처분을 받지 아니한다. (통칙 57-103-1)

### 사. 공급받는 자가 세금계산서의 명의위장 사실을 알지 못하였고, 알지 못한 데에 과실이 있다고 보기 어려울 때에는 매입세액이 공제됨

부가가치세법 제17조 제2항 제1호의2는 '세금계산서에 필요적 기재사항의 전부 또는 일부가 사실과 다르게 기재된 경우의 매입세액은 매출세액에서 공제하지 아니한다.'라고 규정하고 있는데, 여기서 '사실과 다르다'는 의미는 세금계산서에 기재된 필요적 기재사항의 내용이 그 재화 또는 용역을 실제로 공급하거나 공급받는 주체와 가액 및 시기 등과 서로 일치하지 아니하는 경우를 말하고, 실제의 공급자와 세금계산서상의 공급자가 다른 세금계산서는, 공급받는 자가 세금계산서의 명의위장사실을 알지 못하였고 알지 못한 데에 과실이 없다는 특별한 사정이 없는 한, 그 매입세액을 공제 내지 환급받을 수 없으며, 공급받는 자가 위와 같은 명의위장 사실을 알지 못한 데에 과실이 없다는 점은 매입세액의 공제 내지 환급을 주장하는 자가 이를 증명하여야 한다. 그런데, 위 인정사실에서 알 수 있는 다음의 사정, 즉 ① 위 신축공사 중 공장건물에 관한 공사계약이 김○○가 참석한 가운데 체결되었을 뿐만 아니라 당시 계약금도 원고가 김○○에게 직접 지급한 점, ② 당시 김○○가 원고에게 이○○를 공사현장의 총괄책임자로 소개함에 따라 원고는 이를 믿고 김○○를 통하지 아니한 채 이○○에게 나머지 공사대금을 모두 지급한 것으로 보이는 점, ③ 원고로서는 김○○와 이○○ 사이의 사업자등록 명의차용에 관한 약정내용을 알 리도 없을 뿐만 아니라 원고가 처음부터 위 신축공사의 실제 시공자가 이○○로서 그가 '○○기계'의 명의를 빌려서 공사한다는 사정을 알았더라면 사실과 다른 세금계산서 수취로 인한 불이익을 감수하면서까지 굳이 사업자등록이 없는 이○○에게 위 신축공사를 도급해야만 할 사정이 엿보이지 않는 점, ④

이 사건 세금계산서와 관련된 세무조사 과정에서 이○○는 위 신축공사를 이○○ 자신이 도급받았는데 사업자등록이 없어 '○○기계'의 세금계산서를 발행해 주었다는 취지의 확인서를, 김○○는 원고에게 실물거래 없이 이 사건 세금계산서를 발급하였다는 취지의 확인서를 각 작성하기는 하였으나, 이는 위 인정과 마찬가지로 위 신축공사의 실제 시공자가 김○○가 아닌 이○○라는 점에 부합하는 데 그칠 뿐 이를 가지고 원고가 위 신축공사의 실제 시공자가 이○○라는 점을 알았거나 알지 못한 데 과실이 있다고 추단하기는 어려운 점 등을 종합해 보면, 원고로서는 이 사건 세금계산서의 공급자 명의가 실제 시공자와 다르다는 사실을 알지 못하였다 할 것이고, 또한 원고에게 그와 같이 알지 못한 데에 과실이 있다고 보기도 어려우므로, 이와 다른 전제에서 한 이 사건 처분은 위법함(대법원 2007두21792, 2007.12.28.)

## 아. 계약금과 중도금 및 잔금을 합계하여 세금계산서를 발급받은 경우

완성도기준지급 또는 중간지급조건부로 재화를 공급하는 거래에 있어서 계약금과 중도금을 지급한 후 동 재화의 인수시점에서 총금액(계약금+중도금+잔금)에 대하여 세금계산서를 발급받은 경우 계약금과 중도금에 대하여는 공급시기가 사실과 다른 세금계산서이므로 매입세액을 공제받을 수 없는 것이나, 잔금에 해당하는 매입세액은 공제됨
(조법 1265.2-1275, 1982.10.29.)

※ 계약금, 중도금의 지급시기가 속하는 과세기간 경과 후 재화를 인도

## 자. 다른 사업장 명의로 발급받은 세금계산서 매입세액 공제여부

**〈사실관계〉**

① 원고는 2002.12.16. 甲으로부터 A장소 소재 대지를 매수한 후 2004.11.27. 乙종합건설에게 호텔 신축공사를 도급주어 호텔을 신축함

② 원고는 2003.10.22. 호텔 신축에 필요한 자금 대출을 위한 신용보증기금의 보증서를 발급받기 위하여 B장소 소재 부동산의 소유자인 丙과 사이에 부동산 매매계약을 체결한 바 없음에도 불구하고 丙 명의의 부동산 매매계약서를 첨부하여, '상호 : ○○, 주업태 : 부동산, 주종목 : 임대, 사업장 소재지 : B장소'로 하는 사업자등록 신청을 하여 사업자등록증을 발급받음

③ 원고는 2005.1.28.부터 2005.6.30.까지 사이에 乙종합건설로부터 공급받는 자란에 "상호 : ○○, 사업장 주소 : B장소, 업태 : 부동산, 주종목 : 임대, 품목란에 A장소 호텔 신축공사 대금"이라고 기재된 공급가액 23억원의 세금계산서 6매를 발급받아 환급 신청하였으나 과세관청은 매입세액을 불공제하고 가산세를 부과함

④ 원고는 2005.8.5. '상호 : ○○, 주업태 : 부동산, 주종목 : 임대, 사업장 소재지 : A장소'

로 하는 사업자등록 신청을 다시 하였고, 2005.9.1. '주업태 : 관광사업, 주종목:숙박업'으로 하는 사업자등록 정정신청을 함

⑤ 원고가 2003.10.22. 부동산 임대업으로 사업자 등록 신청을 함에 있어 위와 같이 허위의 부동산 매매계약서를 제출하였음이 밝혀지자, 과세관청은 2005.8.30. 원고가 사업자등록 신청시 기재한 B장소 소재지가 위장 사업장이라는 이유로 개업일인 2003. 10.5.자로 직권 폐업 처리함

**〈판결내용〉**

원고는 부동산임대업을 영위할 목적 없이 단순히 금융기관으로부터 대출을 받기 위하여 피고에게 허위의 매매계약서를 제출하여 업태 및 종목을 부동산임대로 하고, 사업장 소재지를 B장소로 하여 사업자등록을 신청하여 위와 같은 내용으로 사업자등록이 된 사실, 이 사건 세금계산서상의 금액은 원고가 관광숙박업을 영위할 목적으로 신축한 A장소 소재 이 사건 호텔 신축공사를 위하여 지출한 것인 사실은 앞에서 살핀 바와 같은바, 위 인정사실에 의하면, 이 사건 세금계산서는 위 A장소 사업장과는 별개의 사업장에서 등록된 업종(부동산임대)과는 다른 업종(관광숙박)을 영위하기 위한 품목(호텔 신축공사) 거래에 의한 것이라고 할 것이므로, 부가가치세법 제17조 제1항 제1호에서 공제 가능한 매입세액으로 규정하고 있는 '자기의 사업을 위하여 사용되었거나 사용될 재화 또는 용역의 공급에 대한 세액'으로 볼 수 없으므로 매입세액 공제의 대상이 되지 않는다 할 것이다.

한편, 위와 같은 경위에 비추어 이 사건 세금계산서의 기재가 착오에 의한 것이라고 인정되지 않으므로, 부가가치세법시행령 제60조 제2항 제2호에서 정하는 '착오로 기재되었으나 거래사실이 확인되는 경우'라고 볼 수도 없다.

또한, 이 사건 세금계산서상의 금액은 관광숙박업을 위해 사용된 재화 또는 용역의 공급에 대한 세액에는 해당한다 할 것이나, 이 사건 세금계산서의 발급시기는 2005. 1.28.부터 2005.6.30.이고, 원고가 위 A장소를 사업장 소재지로, 업태 및 종목을 부동산임대로 하여 사업자등록을 신청한 것은 2005.8.5., 다시 위 사업자등록 중 업태 및 종목을 관광숙박으로 하여 사업자등록 정정신청을 한 것은 2005.9.1.인 사실은 앞에서 살핀 바와 같으므로, 이 사건 세금계산서상의 금액은 부가가치세법 제17조 제2항 제5호, 위 법시행령 제60조 제9항에 의한 '사업자 등록 전 매입세액으로 사업자등록 신청 전 20일 전의 매입세액'에도 해당되지 않는다 할 것임(대법원 2008두8956, 2008.8.21.)

## 차. 신설사업장 관련 매입세액

사업자가 기존의 사업장과는 별도로 다른 장소에 공장건물 취득과 관련된 세금계산서를 기존사업장에서 교부받은 경우 당해 세금계산서의 매입세액은 기존사업장에서 공제받을 수 있는 것임. (서면인터넷방문상담3팀-855, 2008.4.29.)

❍ 신설사업장 관련 매입세액의 기존사업장에서 공제할 수 있는 범위

| 구 분 | 개인사업자 | 법인사업자 |
|---|---|---|
| 업종이 같은 경우 | 기존사업장에서 공제 가능 | 기존사업장에서 공제 가능 |
| 업종이 다른 경우 | 기존사업장에서 공제 불가 | |

❍ 부득이한 사유로 사업장 이전 등을 하지 못한 경우

사업자가 사업장을 이전할 목적이나 사업규모를 확장할 목적으로 다른 장소에 부동산을 취득하면서 기존 사업장에서 매입세액을 공제받았으나 부득이한 사유로 사업장 이전하지 못하고 새로이 취득한 부동산을 다른 과세사업에 사용하기 위하여 사업자등록(일반과세자에 한함)을 한 경우 기 공제받은 매입세액에는 영향을 미치지 아니함(국세청 서면3팀-725, 2007.3.7.)

## 카. 과세기간을 달리하여 재발행 된 세금계산서의 매입세액 공제여부

부가가치세법은 동일한 거래에 대하여는 하나의 세금계산서가 발급되어야 함을 전제로 하고 있고, 다만, 당초의 공급시기에 세금계산서가 발급되었으나 착오 등에 의하여 해당 과세기간에 대한 과세표준과 세액의 경정 등이 필요한 경우에 예외적으로 수정세금계산서의 발행이 허용된다고 보아야 할 것인 바, 이 사건 2차 세금계산서는 1차 세금계산서에 의한 매입세액이 불공제처분된 후에 그 기재내용을 취소하거나 수정하지 아니하고 이를 그대로 둔 채 동일한 거래에 대하여 당초와는 과세기간을 달리 하여 다시 발행, 발급된 것으로서 적법한 수정세금계산서로서의 요건을 갖추지 못하였다고 할 것이며, 따라서 이는 동일한 거래에 대하여 이중으로 발행된 부적법한 세금계산서에 해당한다고 보아야 한다.(대법원 2002두1717, 2004.5.27.)

## 타. 공동사업장 명의로 발급받은 공동사업자 구성원의 단독사업 관련 세금계산서 상의 매입세액 공제여부

사업자가 사업규모의 확장 또는 이전목적으로 타인의 건물을 구입하거나 신축하는 경우 해당 건물의 구입 또는 신축에 따른 매입세액을 기존사업장의 매출세액에서 공제받을 수 있는 것이나, 이는 기존사업장의 사업자와 신축사업장의 사업자가 동일한 사업자임을 전제로 하고 있다고 보아야 할 것임. 그러나 이건의 경우는 청구인이 쟁점 세금계산서를 발급받은 기존사업장은 공동사업장인 반면 신규사업장은 청구인 단독소유의 사업장이므로 청구인의 단독사업장과 이건 공동사업장은 각각 권리의무의 주체가 되는 별개의 사업장으로 그 이해관계를 달리하는 것인데도 단독사업장 관련 매입세액을 청구인의 기존사업장의 매입세액으로 공제하는 것은 합당하지 않다 할 것이고, 별개의 독립된 사업장인 단독사업장이 공급받은 용역에 대한 세금계산서를 청구인의 기존사업장명의로

발급받은 경우 쟁점 세금계산서는 공급받는 자가 사실과 다른 세금계산서로 보아야 할 것임(국심 2005서41, 2005.7.13.)

## 파. 대가의 일부를 미리 지급하고 과세기간을 달리하여 공급시기 전에 세금계산서를 발급받은 경우 사실과 다른 세금계산서 해당여부

용역에 대한 대가의 일부를 미리 지급한 후 공급시기가 도래하기 전에 세금계산서를 발급받는 경우로서 용역에 대한 일부 대가 지급시기와 세금계산서 발급시기가 속하는 과세기간이 다르다 하여도 세금계산서 발급이 이루어진 시기를 공급시기로 보아 매입세액공제를 할 수 있는 것임(재경부 부가-634, 2007.9.3.)

※ 2021. 5. 1. : 공사계약(10억원) 공사완료약정일 : 2021. 9. 30.

- 2021. 5. 10. : 선급금 2억원 지급
- 2021. 7. 20. : 5. 10. 지급한 선급금 2억원을 공급가액으로 하여 세금계산서를 발급받음 ➔ 정당한 세금계산서로 매입세액 공제됨
- 선급금 2억원 부분은 결과적으로 2021. 5. 10.부터 9. 30.까지 세금계산서를 발급받으면 정당한 세금계산서에 해당함(2022. 1. 25.(일정한 경우 2022. 7. 25)까지도 공제되나 공급가액에 대하여 0.5%의 가산세가 부과됨)

## 하. 공급시기 도래 전 매입세금계산서로 불공제 된 후 원칙적인 공급시기에 재발급한 경우 매입세액 공제여부

사업자가 공급시기가 도래하기 전에 건설용역에 대한 대가를 전혀 지급하지 아니하고 세금계산서를 발급받은 경우에는 해당 용역과 관련된 매입세액은 매출세액에서 공제되지 아니하는 것임. 다만, 계약 등 해당 거래에 대한 공급시기가 도래하여 세금계산서를 적법하게 발급받은 경우에는 매입세액 공제가 가능한 것임(재경부 소비-36, 2006.1.11.)

※ 2019. 5. 1. : 건설공사계약 체결(공사금액 10억원, 계약금 1억원 지급)
2019. 9. 30. : 건설공사완료 약정일

㉮ 2019. 5. 10. : 공사금액 10억원 전액에 대해 세금계산서 발급받음

㉯ 2019. 6. 25. : 환급세액 1억원으로 하여 월별조기환급신고

㉰ 2019. 7. 8. : 9천만원 환급 부인하고, 1천만원만 환급결정

㉱ 2019. 9. 30.(공사완료일) : 환급 부인된 공급가액 9억원에 대한 세금계산서를 발급받음 ⇒ 정당한 세금계산서에 해당

㉲ 2019. 9. 30. 공급자가 세금계산서를 발급하지 아니한 경우 미발급가산세 부과

㉳ 2019. 7. 8. 전액 환급결정한 후 2021년 업무감사시 확인된 경우

- 공급받은 자 : 2019. 1기분 환급세액 9천만원 및 가산세를 포함하여 추징 ⇒ 공급받는 자 매입세액 공제방법 없음
- 공급자 : 1기분 납부세액 9천만원 환급결정하고 2기분으로 경정

◦ 세금계산서 발급 시기에 따른 매입세액공제 가능여부
- 2021. 4. 10. : 재화 또는 용역의 공급계약 체결(공급가액 10억원)
- 2021. 5. 30. : 대가 전액(부가가치세 포함 11억원) 수령
- 2021. 9. 30. : 재화·용역 인도일 또는 완료일(원칙적인 공급시기)

| 구분 | 세금계산서 발급일 | 공제여부 |
|---|---|---|
| ㉮ | 2021. 4. 10. | 불 공 제 |
| ㉯ | 2021. 5. 25.(30일 적용 가능한 경우 : 2021. 5. 1.) | 공 제 |
| ㉰ | 2021. 6. 30. | 공 제 |
| ㉱ | 2021. 8. 31. | 공 제 |
| ㉲ | 2021. 9. 30. | 공 제 |
| ㉳ | 2021. 10. 1. ~ 2022. 1. 25. | 공 제 |
| ㉴ | 2022. 1. 26. ~ 2022. 7. 25(수정·경정청구 등) | 공 제 |
| ㉵ | 2022. 7. 26 ~ | 불 공 제 |

## 거. 폐업일 이후 발급한 세금계산서가 사실과 다른 세금계산서인지

건물의 공급시기(2003.11.1.) 이후인 2003.11.14.경 甲으로부터 작성일이 2003. 10.24.로 소급하여 기재된 이 사건 세금계산서를 작성 · 발급받았다고 하더라도 甲의 실제 폐업일(2003.11.1.) 이전에 이 사건 세금계산서에 기재된 것과 같은 내용의 거래 사실이 있었음이 분명하고 이 사건 세금계산서의 실제작성일이 속하는 과세기간과 사실상의 거래시기가 속하는 과세기간이 동일하므로 이 사건 세금계산서상의 매입세액은 매출세액에서 공제받을 수 있음(대법원 2006두9900, 2008.9.11.)

## 너. 공급자의 발급 거절로 공급받는 자가 임의로 작성 제출한 세금계산서의 매입세액 공제여부

공급자의 일방적인 발급 거절로 인하여 세금계산서를 발급받지 못한 경우 실지 거래 사실이 확인되는 경우라 하더라도 공급자가 발행하지 아니하고 매입자가 임의로 작성한 세금계산서를 부가가치세 매입세액 공제대상으로 볼 수는 없음
(대법원 2008두22051, 2009.3.2.)

### 더. 총괄사업장에서 지점사업장이 공급받을 용역에 대해 계약을 체결하고 대금을 지급후 세금계산서를 발급받은 경우 사실과 다른 세금계산서인지 여부

동일한 사업자에게 둘 이상의 사업장이 있는 경우 부가가치세법 제16조 제1항 제2호의 '용역을 공급받는 자'라 함은 계약상 또는 법률상의 원인에 의하여 역무 등을 제공받는 사업장을 의미한다고 할 것인바, 계약상의 원인에 의하여 용역을 공급받는 사업장이 어느 사업장인가를 결정함에 있어서는 당해 용역공급의 원인이 되는 계약의 체결과 대금의 지급을 어느 사업장에서 하였으며 용역공급이 어느 사업장을 위한 것인지, 계약체결의 경위와 각 사업장간의 상호관계는 어떠한지 등의 제반 사정을 고려하여야 할 것이다.

원고의 서울사무소는 물류창고(지점사업장)를 포함한 원고의 모든 사업장들에 대한 경영관리업무를 총괄하는 사업장으로서 물류창고에 대한 관리용역 등을 공급받는 계약을 체결하고 그 대금을 지급한 후 서울사무소가 공급받는 자로 기재된 세금계산서를 발급받았음을 알 수 있는바, 이러한 사실관계를 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면 관리용역을 공급받는 자는 서울사무소라 할 것이므로 그 세금계산서는 공급받는 자가 사실과 다르게 기재된 세금계산서에 해당하지 않는다고 할 것이다.
(대법원 2007두4896, 2009.5.14.)

### 러. 지입차주와 직접 화물운송계약을 체결하고 화물운송용역을 제공받으면서 공급자를 지입회사로 하는 세금계산서를 발급받은 경우 사실과 다른 세금계산서에 해당하는지 여부

화물자동 운송사업 면허를 가진 운송사업자와 실질적으로 자동차를 소유하고 있는 차주 간의 계약으로 외부적으로는 자동차를 운송사업자 명의로 등록하여 운송사업자에게 귀속시키고 내부적으로는 각 차주들이 독립된 관리 및 계산으로 영업을 하면서 운송사업자에 대하여는 지입료를 지불하는 운송사업 형태인 이른바 지입제에 있어 그 지입차주가 지입된 차량을 직접 운행·관리하면서 그 명의로 화물운송계약을 체결하였다고 하더라도 대외적으로는 그 차량의 소유자인 지입회사의 위임을 받아 운행·관리를 대행하는 지위에 있는 지입차주가 지입회사를 대리한 행위로서 그 법률효과는 지입회사에 귀속되는 것이므로 이 경우 거래상대방이 발급받은 지입회사 명의의 세금계산서는 공급자가 사실과 다른 세금계산서에 해당한다고 볼 수 없으나, 지입차주에게 지입회사를 대리할 의사가 없었고 거래상대방도 지입회사와 거래하려는 의사가 아니었다고 볼 수 있는 때에는 그 법률효과는 지입회사에 귀속되는 것이 아니므로 이 경우 지입회사 명의의 세금계산서는 공급자가 사실과 다른 세금계산서에 해당함(대법원 2007두15469, 2009.6.25.)

## 머. 지방공사가 지방자치단체의 사업을 대행하면서 받은 세금계산서관련 매입세액의 공제 여부

「지방공기업법」에 따라 설립된 지방공사가 지방자치단체와 위·수탁 협약을 체결하고 부가가치세가 과세되는 사업을 같은 법 제71조 제1항에 따라 대행하여 주면서 해당 지방공사의 명의로 세금계산서를 발급하거나 발급받는 경우, 해당 사업에 사용되었거나 사용될 재화 또는 용역의 공급에 대한 매입세액은「부가가치세법」제17조 제1항 제1호에 따라 수탁받은 과세사업의 매출세액에서 공제할 수 있는 것임
(부가가치세과-872, 2011.8.2.)

## 버. 우체국이 우정사업본부를 공급받는 자로 세금계산서 발급가능 여부

우정사업본부 소속기관인 우체국이 다른 사업자로부터 시설관리용역을 공급받고 각 우체국별로 대금을 지불하고 업무총괄장소인 우정사업본부 명의로 세금계산서를 공급받더라도 부가가치세 매입세액 공제받을 수 있음(재부가-279, 2014.4.1.)

## 서. 소급인상된 임대료에 대하여 발급받은 수정매입세금계산서에 대한 매입세액 공제 가능 여부

사업자가 부가가치세가 과세되는 용역을 공급하고 세금계산서를 발급한 후 당초의 공급가액에 추가되는 금액이 발생한 경우에는 그 사유가 발생한 날에 세금계산서를 수정 발급할 수 있으며, 매입세액 공제 가능한 것임(법규과-998, 2014.9.15.)

## 어. 렉카사업을 영위하는 사업자가 렉카를 자기의 다른 사업장에 사용하는 경우 렉카와 관련된 매입세액은 렉카사업장에서 공제받을 수 있는 것임

차량정비사업장과 렉카사업장을 영위하는 개인사업자가 렉카사업장에서 보유하고 있던 렉카를 차량정비사업장에서 사용하는 경우, 렉카와 관련된 매입세액은 렉카사업장의 매출세액에서 공제받을 수 있는 것임(서면법규과-1327, 2014.12.16.)

## 3. 사업과 직접 관련이 없는 지출에 대한 매입세액

매출세액에서 공제되는 매입세액은 사업자가 자기의 사업을 위하여 사용되었거나 사용할 목적으로 재화·용역을 공급받을 때 거래징수 된 세액이므로 사업과 직접 관련 없는 지출에 대한 매입세액은 매출세액에서 공제되지 아니한다.(法 §39①4)

사업과 직접 관련 없는 지출의 범위에 관하여는 「소득세법 시행령」 제78조 또는 「법인세법 시행령」 제48조, 제49조 제3항, 제50조에 따르며,(令 §77) 그 범위는 아래와 같다.

1) 사업자가 업무에 관련이 없는 자산을 취득·관리·유지·수선함으로써 발생하는 매입세액

2) 사업자가 직접 사용하지 아니하고 타인(사용인 제외)이 주로 사용하는 장소, 건물, 물건 등의 유지관리 및 사용에 관련된 매입세액

3) 공동사업의 경우 공동비용 중 해당 사업자가 분담비율을 초과하여 지출하는 비용에 대한 매입세액

■ 그룹사(삼성, 현대, LG, SK 등)가 지상파 방송에 공동광고(개별기업의 광고가 아닌 그룹의 이미지 광고)를 하고, 그 중 1개사가 동 광고비용을 분담한 경우

○ 법인세법 : 매출액 등에 따라 자기분담비율을 초과하는 부분에 대하여 손금불산입
○ 부가가치세법 : 분담비율 초과부분에 대한 매입세액에 대하여 불공제

4) 사업자의 출자자(소액주주 제외)나 출연자인 임원 또는 그 친족이 사용하고 있는 사택의 유지관리 및 사용에 관련된 매입세액

5) 사업자가 사업과 관련 없이 지출한 기업업무추진비 등

**관련사례**

### 가. 국가·공익단체 등에 무상으로 공급하는 재화의 매입세액 공제

자기의 사업과 관련하여 생산하거나 취득한 재화를 국가· 지방자치단체 등에 무상으로 공급하는 경우 해당 재화의 매입세액은 매출세액에서 공제하나, 자기 사업과 관련 없이 취득한 재화를 국가·지방자치단체 등에 무상으로 공급하는 경우 해당 재화의 매입세액은 공제하지 아니한다.(통칙 38-0-6)

※ 의류제조업자가 공익단체에 수재의연금품을 기증하는 방법에 따른 부가가치세 과세 및 매입세액 공제여부

㉮ 자기가 만든 옷을 기증하는 경우 매출은 부가가치세법 제26조 제1항 제20호에 따라 부가가치세가 면제되고, 사업과 관련이 있으므로 원단 등의 매입에 대한 매입세액은 공제된다.

㉯ 생수, 라면 등을 구입하여 기증하는 경우 매출은 면세되나, 라면, 생수 등을 매입할 때에 부담한 매입세액은 공제되지 아니한다.

## 나. 사업상 피해재산 복구와 관련된 매입세액

사업자가 자기 사업과 관련하여 타인의 재산에 손해를 입혀 해당 피해 재산의 복구에 관련된 매입세액은 법 제38조에 따라 매출세액에서 공제한다.(통칙 38-0-2)

## 다. 종합여행업의 매입세액공제 범위

관광진흥법에 의한 여행업을 영위하는 사업자의 과세표준은 여행알선용역을 제공하고 받는 수수료이므로 해당 여행알선용역의 공급에 직접 관련되지 아니한 관광객의 운송 · 숙박 · 식사 등에 따른 매입세액은 매출세액에서 공제하지 아니한다.(통칙 39-0-1)

## 라. 사업과 직접 관련이 없는 골프회원권 매입시의 매입세액 공제여부

골프회원권 구입이 부가가치세법 제17조 제2항 제2호와 동법시행령 제60조 제3항의 규정에 의하여 사업과 직접 관련이 없는 지출에 해당되는 때에는 동 매입세액은 공제를 받지 못하는 것이나, 사업과 직접 관련이 있는지 여부는 동 회원권의 사용실태 등 관련 사실을 고려하여 판단하여야 할 사항임
(부가 22601-2056, 1985.10.22. 조심2009서3096, 2009.9.30.외)

## 마. 개인사업자의 사업장 신설에 따른 매입세액

과세사업을 영위하는 개인사업자가 다른 지역에 기존 사업내용과 관련 없는 사업장을 설치하는 경우 해당 신설사업장의 설치와 관련된 매입세액은 기존사업장에서 공제되지 않음 (집행기준 38-0-3③2)

## 바. 과세사업을 위한 타사 주식취득과 관련된 금융자문수수료의 매입세액 공제 여부

사업자가 자기의 과세사업 확장을 통해 시장지배를 강화할 목적으로 타법인 주식 취득과 관련하여 외부업체로부터 금융자문용역을 제공받고 자문수수료를 지급하면서 부담한 부가가치세액은 「부가가치세법」 제38조 제1항에 따라 매출세액에서 공제할 수 있는 것임(기준-2019-법령해석부가-0479, 2019.7.11.)

### 사. 해외현지법인의 부동산개발 관련 금융자문수수료의 매입세액 공제 여부

내국법인의 해외 현지법인이 해외에서 시행하는 부동산개발사업과 관련된 자금을 당해 내국법인과 해외 현지법인이 일정액씩 나누어 국내 금융기관으로부터 프로젝트 파이낸싱의 방식으로 조달함에 있어 당해 내국법인이 자금조달에 필요한 금융자문용역을 국내사업자로부터 제공받고 세금계산서를 발급받은 경우 당해 금융자문수수료는 「부가가치세법」 제17조 제2항 제2호에 따라 당해 내국법인의 과세사업과 직접 관련이 없는 지출에 해당하여 관련 매입세액을 매출세액에서 공제할 수 없는 것임
(법규과-915, 2009.7.6.)

### 아. 특수관계자에게 대여 목적의 자금을 조달하면서 공급받은 금융·법률 자문용역 관련 매입세액의 공제 여부

사업자가 자기의 사업을 위하여 사용되었거나 사용될 재화 또는 용역의 공급에 대한 매입세액은 매출세액에서 공제하는 것이나, 자기의 사업과 직접 관련이 없는 지출에 대한 매입세액은 「부가가치세법」 제17조 제2항 제2호에 따라 매출세액에서 공제하지 아니하는 것으로 사업자가 특수관계자에 대한 대여금으로 사용하기 위하여 자금을 조달하면서 관련 금융·법률자문용역을 공급받은 것에 대한 매입세액은 매출세액에서 공제하지 아니하는 것임(법규과-33, 2009.1.5.)

### 자. 무환 수입부품의 자기사업 사용 해당 여부

내국법인이 국내사업장이 없는 국외관계사와의 계약에 따라 국외관계사가 그 국내 파트너사에게 제공하는 유지보수서비스를 지원하기로 하고 국외로부터 수리용 부품을 무환으로 수입하면서 부담한 부가가치세액은 유지보수서비스의 주체가 무환으로 부품을 수입 통관한 내국법인이 아닌 경우에는 내국법인의 매출세액에서 공제할 수 없는 것이나, 해당 수입된 수리용품이 내국법인의 사업을 위하여 사용되었거나 사용될 재화에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하는 것임. 이 경우 내국법인의 사업을 위하여 사용되었거나 사용될 재화인지 여부는 사실 판단할 사항임
(기획재정부 부가가치세제과-467, 2010.7.12.)

### 차. 단말기 판매대리점이 고객가입비를 신용카드로 대납한 경우 매입세액 공제 여부

이동통신 단말기 판매대리점을 운영하는 사업자가 단말기 판매촉진을 위해 이동통신 가입고객이 해당 통신회사에 납부할 가입비를 대신 납부하기로 하고 그 가입비 상당금액을 해당 사업자의 신용카드로 결제하는 경우 그 신용카드매출전표에 적힌 매입세액은 「부가가치세법」 제17조 제2항에 따라 매출세액에서 공제하지 아니하는 것임
(서면법규과-147, 2013.2.8.)

## 4. 개별소비세 과세대상 승용자동차 구입·임차·유지에 관한 매입세액

「개별소비세법」 제1조 제2항 제3호에 따른 자동차(운수업, 자동차판매업 등 대통령령으로 정하는 업종에 직접 영업으로 사용되는 것 제외)의 구입과 임차(賃借) 및 유지에 관한 매입세액은 매출세액에서 공제하지 아니한다.(法 §39①5)

여기에서 직접 영업에 사용되는 것으로 인정되는 업종은 운수업, 자동차판매업, 자동차임대업, 운전학원업, 경비업(기계경비업무)의 출동차량과 이와 유사한 업종을 말한다.(令 §78,令 §19)

※ 자동차관리법 제3조에 따른 구분기준에 의하여 승용자동차로 구분되는 정원 8인 이하의 자동차
[배기량이 1000cc 이하의 것으로서 길이가 3.6m이고 폭이 1.6m 이하인 것(경차)은 제외된다.]

**관련사례**

### 가. 비영업용 소형승용자동차 전용주차장의 임차료 및 주차료 관련 매입세액

사업자가 비영업용 소형승용자동차 전용주차장을 임차하여 사용하고 주차장 임차료 또는 주차장 관리비를 지급하는 경우에 비영업용 소형승용자동차에 대한 주차료 관련 매입세액은 매출세액에서 공제하지 아니하는 것임
(부가 22601-291, 1989.2.28.)

### 나. 소형승용자동차 임차 관련 매입세액 공제여부

사업자가 타인 소유의 소형승용자동차를 임차하여 사용하고 지불한 대가 및 유지에 대한 매입세액은 매출세액에서 공제하지 아니하는 것임(서삼-182, 2004.2.5.)

### 다. 비영업용소형승용자동차의 대리운전용역을 제공받은 경우 매입세액 공제여부

법인사업자(당사)가 대리운전업체와 계약을 맺고 임직원의 복리후생목적으로 대리운전용역을 제공(개별소비세가 과세되는 소형승용자동차)받고 세금계산서를 발급받은 세금계산서의 매입세액은 공제하지 아니하는 것임
(부가가치세과-870, 2009.6.25.)

### 라. 자동차 정비업자가 구입한 배기량 2,000cc승용자동차의 매입세액 공제 해당 여부

운수업, 자동차 대여업, 자동차 판매업, 운전학원업 등을 영위하는 사업자가 구입하는 자동차의 경우에만 자기의 사업을 위하여 구입하는 재화로 보아 매입세액을 공제하고 있으므로, 자동차 정비업자가 차량수리기간동안 대차용으로 취득하는 개별소비세 과세대상 승용자동차는 매입세액 공제대상에 해당하지 아니함
(법규부가 2014-480, 2014.10.22.)

## 5. 기업업무추진비 및 이와 유사한 비용의 지출에 관련된 매입세액

교제비, 기밀비, 사례금, 그 밖에 명목여하에 불구하고 기업업무추진비와 유사한 성질의 비용으로 사업자의 업무와 관련된 지출에 대한 매입세액은 매출세액에서 공제하지 아니한다.(法 §39①6)

기업업무추진비 및 이와 유사한 비용은 「소득세법」 제35조 및 「법인세법」 제25조의 규정에 의하도록 하고 있는 바(令 §79) 이것은 기업업무추진비적 성질의 비용판단 기준을 소득세법이나 법인세법의 규정에 의하도록 하는 것이지 기업업무추진비 용인한도 규정까지 이들 법 규정을 준용하는 것은 아니다.

따라서 기업업무추진비 및 이와 유사한 비용의 지출과 관련된 매입세액은 소득세법이나 법인세법의 기업업무추진비 용인한도와 관계없이 공제하지 아니하며 해외기업업무추진비에 대한 매입세액도 공제하지 아니한다.

**관련사례**

### 가. 사업자가 종업원 복지후생용으로 사용한 재화의 매입세액

사업자가 자기의 사업과 관련하여 사업장내서 복지후생 목적으로 사용·소비하기 위하여 자기의 사용인에게 무상으로 공급하는 작업복, 작업모, 작업화, 면장갑, 음식물에 대하여는 매입세액이 공제되는 것이며, 이 경우 복지후생목적의 범위는 소득세법 시행령 제8조 및 제12조의2와 법인세법 시행령 제45조의 규정에 의하는 것임
(부가 1265-2266, 1982.8.30.)

### 나. 직원야유회 관련 매입세액 등 공제여부

사업자가 2019.2.12. 이후 복리후생적인 목적으로 경조사(명절, 창립기념일, 생일 등)와 관련하여 「부가가치세법」 제10조제1항에 따른 자기생산·취득재화를 사용인에게 대가를 받지 아니하고 연간 수 차례 제공하는 경우 제공한 재화의 연간 공급가액(시가) 합계액이 10만원을 초과하게 되는 때 같은 법 제4조 및 같은 법 시행령 제19조의2에 따라 그 초과액을 공급가액으로 하여 부가치세가 과세되는 것임
(서면-2020-법령해석부가-1774)

## 6. 면세사업등 관련 매입세액

부가가치세가 면제되는 재화·용역을 공급하는 사업(부가가치세가 과세되지 아니하는 사업 포함)에 관련된 매입세액은 매출세액에서 공제하지 아니한다. 여기에는 면세사업등을 영위하기 위한 투자에 관련된 매입세액을 포함한다.(法 §39①7) 면세사업자가 부담한 매입세액은 자기 사업의 필요경비로 계상하거나 그 자산의 원가에 산입하여야 한다.

**관련사례**

### 가. 무상 제공하는 음식용역 관련 매입세액 공제여부

공장·광산·건설사업장 및 자동차운송사업법(현행 여객자동차운수사업법)에 의한 자동차운송사업자 중 노선여객운송자의 사업장과 교육법 제81조(현행 초·중등교육법 제2조 및 고등교육법 제2조)의 규정에 의한 각급 학교의 경영자가 그 종업원 또는 학생의 복리후생을 목적으로 당해 사업장 등의 구내에서 식당을 직접 경영하여 유상으로 공급하는 음식용역에 관련하여 발생하는 매입세액은 부가가치세법 제17조 제2항 제4호(현행 제6호)에 따라 매출세액에서 공제되지 아니하는 것이나, 음식용역이 무상으로 공급되어 부가가치세법 제7조 제2항 및 동법 시행령 제19조에 따른 용역의 자가공급에 해당하는 경우에는 당해 음식용역에 관련하여 발생하는 매입세액은 매출세액에서 공제하는 것임 (부가 22601-855, 1990.7.5.)

### 나. 면세포기 한 사업자의 매입세액 공제

수산업 등 면세사업을 영위하는 사업자가 법 제28조 제1항에 따라 면세포기를 하는 경우에 면세포기 한 사업에 대하여 해당 과세기간에 영세율이 적용되거나 부가가치세가 면제되는 재화 · 용역의 공급이 없는 때에도 그 과세기간의 면세포기사업과 관련된 매입세액은 법 제38조에 따라 공제한다. 다만, 면세포기 한 사업에 대하여 해당 과세기간에 면세되는 재화의 공급만이 있는 경우에는 법 제39조 제1항 제7호에 따라 공제하지 아니한다.(통칙 38-0-1)

## 7. 토지 관련 매입세액

토지의 조성 등을 위한 자본적 지출에 관련된 매입세액은 매출세액에서 공제하지 아니한다. 여기서 토지의 조성 등을 위한 자본적 지출에 관련된 매입세액은 다음의 어느 하나에 해당하는 매입세액으로 한다.(法 §39①7, 令 §80)

① 토지의 취득·형질변경, 공장부지·택지의 조성 등에 관련된 매입세액



○ 토지와 건물을 함께 취득하면서 발생한 비용(중개수수료 등)은 토지와 건물의 가액에 비례하여 안분한 후 각각 취득원가에 산입함

(예) 부동산을 10억원(건물 : 6억원, 토지 : 4억원)에 취득하면서 중개수수료가 20,000,000원(부가세 별도)발생한 경우
- 건물 취득원가에 산입할 금액 : 20,000,000 × 6/10 = 12,000,000원
- 건물의 취득가액 : 600,000,000 + 12,000,000 = 612,000,000원
- 토지 취득원가에 산입할 금액 : 20,000,000 × 4/10 = 8,000,000원
- 토지의 취득가액 : 400,000,000 + 8,000,000 + 800,000 = 408,800,000원

② 건축물이 있는 토지를 취득하여 그 건축물을 철거하고 토지만을 사용하는 경우에는 철거한 건축물의 취득 및 철거비용에 관련된 매입세액. 여기서 "토지만을 사용하는 경우"에는 취득한 건축물을 철거하고 주차장, 야적장 등으로 사용하는 경우뿐만 아니라 타인으로부터 취득한 건축물을 철거하고 새로운 건물을 신축하는 경우도 포함된다.



◦ 건물의 취득가액, 장부가액, 철거비용 등에 대한 회계처리

㉮ 건물이 정착된 토지를 취득하여 구 건물을 철거하고 새로운 건물을 신축하는 경우
- ➔ 토지의 자본적 지출 즉, 토지의 원가에 산입하도록 하고 있음
- ➔ 따라서 관련 매입세액도 불공제하고 토지 원가에 산입하여야 함

㉯ 자기 소유의 건물을 철거하고 새로운 건물을 신축하는 경우
- ➔ 구 건물을 철거한 사업연도의 당기비용으로 처리
- ➔ 과세사업자인 경우 철거 관련 매입세액은 공제됨



◦ 부동산매매업자가 임대업자로부터 건물이 정착되어 있는 토지를 취득하여 구 건물을 철거하고 새로운 건물을 신축하여 분양하려고 하였으나 구 건물의 임차인이 임대차 계약기간이 3개월 정도 남아 있어 동 기간 동안 임대하다가 계약기간이 종료되어 임차인을 내보내고 건물을 철거한 경우 구 건물의 취득가액과 철거비용이 토지에 대한 자본적 지출인지 또는 당기비용인지 여부

☞ 토지에 대한 자본적 지출에 해당함(매입세액 불공제)

③ 토지의 가치를 현실적으로 증가시켜 토지의 취득원가를 구성하는 비용에 관련된 매입세액

❍ 공장 신축 등에 따른 매입세액 공제 여부

- 공장부지 정지작업, 조경공사는 토지에 대한 자본적 지출로 보아 매입세액 불공제
- 지하실 터파기, 굴삭작업, 철근빔공사, 흙막이공사는 건물에 대한 자본적 지출로 보아 매입세액 공제
- 도로개설 및 포장공사, 배수로 설치공사, 옹벽설치 및 기타 부대시설의 경우는 별도 구축물 인지 등에 대한 사실판단에 의해 매입세액 공제

❍ 임차한 토지의 조성 관련 매입세액

- 토지의 소유자가 아닌 사업자가 토지의 조성 등을 위한 자본적 지출의 성격을 갖는 비용을 지출한 경우 그에 관련된 매입세액은 토지관련 매입세액에 해당하지 아니함(대법원 2007두20744, 2010.1.14.)

❍ 토지를 임차하여 토지조성공사를 한 경우 용역의 공급 해당함

- 골프장을 운영하는 사업자가 타인의 토지를 임차한 후 임차토지를 골프장용지로 조성개발하여 일정기간 별도 차임없이 사용수익하고 사용수익기간 종료 후 해당 토지와 시설물을 토지 소유자에게 기부하는 경우 당해 토지를 임차한 골프장 운영 사업자는 토지소유자에게 유상으로 토지의 조성개발용역을 공급한 것에 해당함(재부가-786,2011.12.13.)

골프장 신설 관련 매입세액 공제 여부

| 골프장 조성사업 표준회계처리준칙 | | 매입세액 공제여부 |
|---|---|---|
| 자 산 | 내 용 | |
| 토 지 | · 토지취득비, 취득부대비(취득세·등록세) | **불공제** |
| 코 스 | · 절토·성토 등 토목공사비, 조형공사비, 정지비 등<br>· 티그라운드비, 페어웨이, 러프, 벙커, 그린(토목공사부문) 등의 조성비, 잔디공사 | **불공제** |
| 구축물 | · 감가상각자산으로 열거되어 있는 구축물<br>· 교량, 옹벽, 암벽, 헤저드(저수자연못), 콘크리트보도, 포장도로, 정원, 간판, 수조(급수탱크·철수탱크), 급수시설, 배수시설 등<br>· 주차장, 정구장, 스프링쿨러, 풀장, 인공폭포, 그린 조성을 위한 하부 구축물 등 | 공 제 |
| 입 목 | · 각종 나무 구입비 및 이식비, 조림비, 육림비 | **불공제** |
| 건 물 | · 본관하우스, 티하우스, 양수장, 숙소, 사무실 등과 건물부속설비 | 공 제 |
| 기계등 | · 보일러, 냉방기, 에스컬레이터, 엘리베이터, 컨베이어 호이스트, 양수기 등 | 공 제 |

**관련사례**

## 가. 사업자가 건물을 철거하고 토지만이 수용되는 경우 철거비용의 매입세액 공제 여부

사업자가 부동산임대업에 사용하던 건물을 철거하고 토지만이 수용되는 경우, 사업자가 철거용역업자에게 지급한 철거비용의 매입세액은 매출세액에서 공제할 수 없는 것임. (부가가치세과-552, 2009.4.21.)

## 나. 기부채납 조건으로 인·허가를 득한 경우 동 시설 관련 매입세액

사업자가 부가가치세가 과세되는 주택(도시)개발사업을 수행하기 위해 기반시설 등을 신축하여 지방자치단체에 기부채납하는 조건으로 인·허가를 득한 경우 자기사업과 관련이 있는 것으로 보아 동 시설의 건설과 관련된 매입세액은 부가가치세법 제17조 제1항의 규정에 의하여 매출세액에서 공제할 수 있는 것임. 다만, 해당 매입세액이 토지의 조성 등을 위한 자본적 지출과 관련된 매입세액에 해당하는 경우에는 같은 조 제2항의 규정에 의하여 공제하지 아니하는 것임
(재경부 부가-534, 2007.7.13.)

## 다. 골프장 진입도로를 건설하여 자치단체에 무상 귀속시킨 경우 진입도로의 부지매입비용 및 도로개설비용은 골프장 부지에 대한 자본적 지출임

토지에 대한 자본적 지출이라 함은 토지의 가치를 현실적으로 증가시키는 데에 소요된 비용을 말하고, 통상 진입도로의 개설은 특별한 사정이 없는 한 그 진입도로에 의하여 이용 편의를 제공받는 토지의 효용가치를 증가시키는 데에 기여한다고 할 것이다. 따라서 토지의 이용 편의를 위하여 해당 토지에 이르는 진입도로를 개설하여 국가 또는 지방자치단체에 이를 무상으로 공여한 경우, 그 도로로 된 토지의 가액 및 도로개설비용은 해당 토지의 가치를 현실적으로 증가시키는 데 소요된 것으로서 해당 토지에 대한 자본적 지출에 해당한다고 할 것이고, 그 소요비용이 특정사업의 면허 또는 사업의 개시 등과 관련하여 지출된 것이라고 하여 달리 볼 것은 아님
(대법원 2006두5502, 2008.4.11.)

## 라. 토지 관련 매입세액의 범위 (집행기준 39-80-1)

① 자기의 매출세액에서 공제되지 아니하는 토지 관련 매입세액을 예시하면 다음과 같다.
1. 건축물이 있는 토지를 취득하여 그 건축물을 철거하고 토지만을 사용하는 경우에는 철거한 건축물의 취득 및 철거비용에 관련된 매입세액

## 마. 골프장운영을 위한 도시계획 관련 매입세액 공제여부

보유토지를 개발하여 골프장운영업과 숙박시설운영업을 영위하고자 도시계획 관련 용역 수행계약(도시기본계획 반영, 도시관리계획 확정, 각종 영향평가 수행, 사업계획의 승인)을 체결하고 그 대가를 지급하면서 부담한 부가가치세는 부가가치세법 시행령 제60조 제6항의 규정에 의한 토지관련 매입세액에 해당하는 것임
(재소비-1082, 2004.9.30.)

## 바. 재건축조합의 안전진단용역비 등 매입세액 공제여부

종전 주택건설촉진법에 의하여 인가를 받은 재건축조합이 재건축사업을 시행함에 있어 기존건축물의 철거여부를 진단하고 지급하는 안전진단용역비 및 조합원 토지지분을 조합명의로 신탁등기하고 법무사에게 지급하는 수수료, 교통영향평가용역비의 지출에 관련된 매입세액은 부가가치세법 시행령 제60조 제6항의 규정에 의한 토지관련 매입세액에 해당하는 것임(재소비-192, 2005.2.21.)

## 사. 토지조성 완료 후의 교통영향평가용역 관련 매입세액

토지의 조성이 완료된 한국토지공사의 토지를 분양받아 과세사업에 사용될 건물을 신축하는 것과 관련하여 지출하는 교통영향평가 용역비 관련 매입세액은 부가가치세법 제17조 제1항의 규정에 따라 매출세액에서 공제되는 것임
(재경부 부가-421, 2007.6.1.)

## 아. 골프장 조성시 절토면 보호공사 비용의 토지관련 매입세액 해당여부

사업자가 골프장을 신설함에 있어서 골프장 조성공사 중 토지의 조성을 위한 흙파기 및 성토와 홀 내·외부, 페어웨이 및 법면 등 골프코스내의 잔디 및 화목류 식재공사와 관련된 매입세액은 「부가가치세법」 제17조 제2항 제4호 및 같은 법 시행령 제60조 제6항에서 규정하고 있는 토지조성 등을 위한 자본적 지출에 관련된 매입세액에 해당되는 것임
(법규과-3828, 2006.9.14.)

## 자. 골프장 사업 소요자금의 대출주선 용역 관련 매입세액의 공제 범위

골프장 사업을 영위하는 법인이 동 사업에 소요되는 자금의 대출주선 용역을 공급받고 발급받은 세금계산서상의 매입세액이 토지와 구분되는 건물·구축물 등의 건설공사 부분과 관련된 경우에는 매출세액에서 공제받을 수 있는 것이나, 골프장 부지 구입과 코스조성 공사 부분과 관련된 경우에는 부가가치세법 제17조 제2항 제4호 및 동법 시행령 제60조 제6항 규정의 토지관련 매입세액에 해당하여 공제되지 아니하는 것임
(법규과-3832, 2006.9.14.)

※ 부가46015-1810, 2000.07.26.

사업자가 골프장운영업을 영위하기 위하여 골프장을 건설함에 있어 토지의 조성 등을 위한 자본적 지출에 관련된 매입세액(토지관련 매입세액)은 실지귀속에 의하여 구분하는 것이며, 토지의 조성과 건물·구축물 등의 건설공사에 공통으로 관련되어 그 실지귀속을 구분할 수 없는 매입세액(귀 질의의 경우 현장관리비 관련 매입세액 등) 중 토지관련 매입세액은 총공사비(공통비용 제외)에 대한 토지의 조성에 관련된 공사비용의 비율에 의하여 계산하는 것임

## 차. 토지취득 자금차입 과정에서 발생된 대출중개수수료 관련 매입세액

건설업을 영위하는 사업자가 아파트 신축을 위한 토지의 취득에 소요될 자금의 차입과 직접 관련하여 발생한 대출중개수수료 관련 매입세액은 토지의 취득과 관련된 매입세액에 해당되어 「부가가치세법」 제17조 제2항의 규정에 따라 자기의 매출세액에서 공제되지 아니하는 것임(법규과-4244, 2007.9.6.)

### 카. 지장전주 이설비용 매입세액의 공제 여부

사업자가 골프장을 조성하기 위하여 당해 골프장 내의 지장전주를 지중선로로 이설하는 공사와 관련된 비용의 매입세액은「부가가치세법」제17조 제2항의 규정에 의하여 매출세액에서 공제하지 않는 것임(법규과-4514, 2007.9.27.)

※ 유사사례 : 국심97중2972, 1998.11.11.

고압선철탑 이설공사비 매입세액에 대하여 보면, 청구법인이 취득당시부터 고압선철탑의 이설을 예정하고 있었다 하겠고, 이설전의 고압선철탑은 그 후 조성중인 골프장내에 구축물이 없는 골프코스 주변에 위치하고 있음이 청구법인이 제시한 현황도 등에 의하여 확인되는 바, 이 건 고압선철탑 이설공사는 절토·성토·정지공사 등 토지조성에 있어서 발생한 암반 등의 장애물제거와 마찬가지로 골프장조성을 위한 필수적인 공사이고, 이는 토지의 가치를 증가시키는 자본적지출에 관련되는 공사로 보이므로 처분청이 동 공사비와 관련된 매입세액을 매출세액에서 공제하지 아니한 처분은 적법하다고 판단됨

### 타. 주택재개발사업 시행자가 토지와 그 지상의 종전 건축물을 취득하여 종전 건축물을 철거한 후 주택 등의 건축물을 신축하기 위하여 지출한 제비용의 매입세액공제 여부

주택재개발정비사업을 시행하는 사업자가 재고자산인 토지와 그 지상의 종전 건축물을 취득하여 종전 건축물을 철거한 후 주택 등의 건축물을 신축하기 위하여 지출한 비용이 토지의 취득원가를 구성하는 것이 아니라면 이를 토지와 관련하여 지출한 매입세액에 해당한다고 쉽게 단정할 것은 아니다. 매입세액이 불공제되는 토지와 관련하여 지출한 면세사업 비용에 대한 매입세액에 해당하는지 여부를 판단하기 위해서는 사업의 내용, 비용에 관한 지출의 목적과 경위 등을 구체적으로 밝혀 확정하여야 한다.
(대법원 2012두22447, 2016.2.18.)

* 예시 :

감정평가수수료→ 분양예정 대지와 건축물 추산액 산정(토지의 취득원가 아님)
토목설계·측량비용→ 건축물 철거(토지원가), 조합원분담금 산정(토지 관련 아님)
소송비용·환경·교통영향평가→ 토지 관련 아님

### 파. 면세사업에 사용하던 건물을 과·면세 겸영사업장의 신축을 위해 철거하는 경우 당해 철거비용 관련 매입세액의 공제여부

과·면세 겸영사업장으로 사용할 건물을 신축하기 위하여 면세사업장으로 사용하던 기존 건물을 철거하는 경우 당해 철거비용 관련 매입세액은 「부가가치세법」 제17조 제1항에 따라 매출세액에서 공제할 수 있는 것이며, 이 경우 과세사업과 면세사업에 공통으로 사용되어 실지 귀속을 구분할 수 없는 매입세액에 해당하는 경우에는 「부가가치세법 시행령」 제61조 제1항 및 제4항 각호에서 정하는 방법에 따라 안분 계산하는 것임 (법규부가 2009-214, 2009.6.25.)

### 하. 문화재발굴 관련 매입세액 공제 가능 여부

토지의 조성 등을 위한 자본적지출에 관련된 매입세액은 당해 지출의 목적이 부가가치세 과세사업의 영위에 있었는지, 면세사업의 영위에 있었는지 여부와 관계없이 매출세액에서 불공제되는 것으로서 사업자가 「문화재보호법」 제55조에 따라 문화재 지표조사 및 시·발굴용역을 제공받고 부담한 매입세액은 「부가가치세법 시행령」 제60조 제6항에 따른 토지관련 매입세액에 해당하는 것임
(기획재정부 부가가치세제과-300, 2010.4.30.)

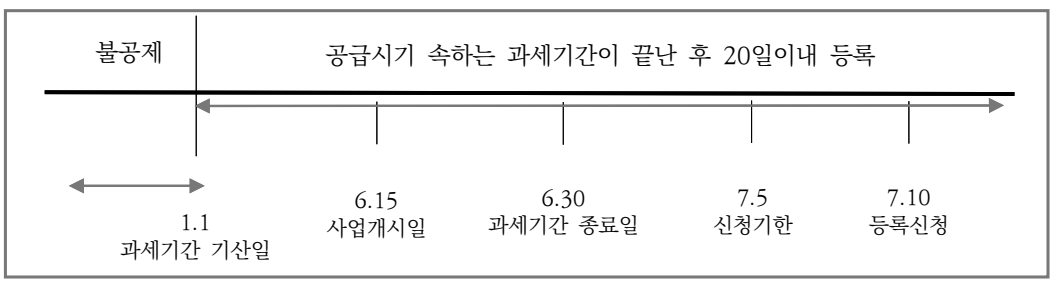
### 거. 자기소유의 토지에 있는 임차인의 건축물을 취득하여 과세사업에 사용하지 않는 경우 건물의 취득가액·철거비용에 대한 매입세액공제 여부

토지를 임대하는 사업자가 토지만을 사용할 목적으로 자기 소유의 토지상에 있는 임차인의 건축물을 취득하여 과세사업에 사용하지 아니하고 철거하는 경우, 철거한 건축물의 취득가액과 철거비용은 토지의 자본적 지출에 해당하므로 관련 매입세액은 매출세액에서 공제되지 않는 것임 (사전-2024-법규부가-0252, 2024.7.19.)

## 8. 사업자등록 신청 전 매입세액

사업자등록을 신청하기 전의 매입세액은 매출세액에서 공제하지 아니한다. 이 경우 등록일은 등록신청일을 기준으로 한다.(法 §39①8)

다만, 공급시기가 속하는 과세기간이 끝난 후 20일 이내에 등록 신청한 경우 등록신청일부터 공급시기가 속하는 과세기간 기산일(법 제5조 제1항에 따른 과세기간의 기산일을 말한다)까지 역산한 기간 이내의 것은 공제한다. 이는 사업을 준비하는 단계에서 발생되는 대부분의 매입세액을 공제해 줄 목적이다.(法 §39①8 단서)




**관련사례**

### 가. 비영리법인의 사업자등록 전 매입세액 공제여부

비영리법인으로 등록한 장학재단이 부가가치세 과세사업을 영위하고자 하는 경우에는 부가가치세법 제5조의 규정에 의하여 사업자등록을 하여야 하는 것으로, 동법 제5조의 규정에 의하여 사업자등록을 하지 아니하고 해당 과세사업과 관련하여 공급받은 재화 또는 용역에 대한 부가가치세 매입세액은 동법 제17조 제2항 제5호의 규정에 의하여 매출세액에서 공제되지 아니하나, 사업자등록 신청일로부터 역산하여 20일 이내에 해당 과세사업과 관련하여 발급받은 세금계산서의 매입세액은 매출세액에서 공제받을 수 있다. (재경부 소비 46015-10, 2003.1.9.)

### 나. 20일이 되는 날이 공휴일이어서 그 익일에 사업자등록 신청한 경우

사업개시일 당일에 세금계산서를 수취한 후 20일이 되는 날이 공휴일이어서 그 익일에 사업자등록을 신청한 경우 해당 세금계산서의 매입세액도 등록신청일로부터 역산하여 20일 이내의 것에 해당한다.(법규과-441, 2006.2.3.)

## 다. 과세사업등록 전 20일 이내에 면세사업자 등록번호로 발급받은 세금계산서의 매입세액 공제여부

면세사업자로 사업자등록한 자가 과세사업자로 사업자등록정정신청한 날로부터 역산하여 20일 이내에 재화 또는 용역을 공급받고 면세사업자등록번호로 발급받은 세금계산서의 매입세액은「부가가치세법」제17조 제2항 제1의2 단서 및 제5호 단서에 따라 매출세액에서 공제 가능함(법규과-693, 2009.2.24.)

## 라. 면세포기신고일로부터 역산하여 20일 이내에 매입한 재화의 매입세액 공제여부

과세· 면세사업을 겸영하는 사회복지법인이 그 고유의 사업목적을 위하여 북한으로 무상 반출하는 재화에 대하여「부가가치세법」제12조 제4항 및 같은 법 시행령 제47조에 따라 면세포기신고를 하고 부가가치세 영의 세율을 적용받는 경우에는 면세포기신고를 한 날부터 영세율이 적용되는 것이며, 면세포기신고서를 제출하기 전에 발생한 당해 무상 반출하는 재화와 관련된 매입세액은 공제받을 수 없는 것임
(법규부가 2009-121, 2009.4.23.)

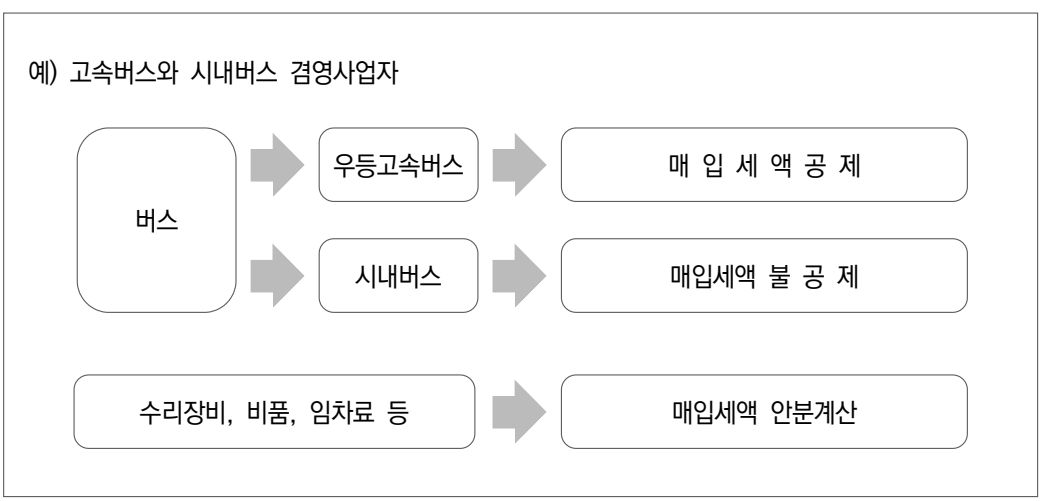
# 제5절 공통매입세액의 안분계산

## 1. 의의

납부세액을 계산함에 있어서 면세사업등(면세사업등을 위한 투자에 관련된 매입세액 포함)에 관련된 매입세액은 매출세액에서 공제하지 않는다. 사업자가 과세사업과 면세사업등을 겸영하는 경우에 특정한 매입세액이 과세사업 또는 면세사업에 관련 여부가 분명한 경우에는 그 실지귀속에 따라 공제 또는 불공제하면 된다.(法 §40)

그러나 과세사업과 면세사업등에 공통으로 관련되어 그 귀속이 불분명할 경우에는 합리적인 방법에 따라 면세사업(면세사업등에 대한 공급가액과 사업자가 해당 면세사업등과 관련하여 받았으나 법 제29조의 과세표준에 포함되지 아니하는 국고보조금과 공공보조금 및 이와 유사한 금액의 합계액을 포함한다. 이하 이 조부터 영 제83조까지의 규정에서 같다) 관련 매입세액과 과세사업 관련 매입세액을 각각 구분한 후 면세사업에 관련되는 매입세액은 공제되지 아니하는 매입세액으로 판정한다.(法 §40 후단, 令 §81)

이러한 일련의 과정을 "공통매입세액 안분계산" 이라 한다.



## 2. 안분계산의 방법

### 가. 일반적인 경우

#### 1) 안분계산 방법

사업자가 과세사업과 면세사업을 겸영하는 경우에 과세사업과 면세사업에 공통으로 사용되어 실지귀속을 구분할 수 없는 공통매입세액은 다음의 산식에 따라 안분계산 한다.(도축업을 경영하는 사업자가 공통매입세액을 과세사업과 면세사업 및 부가가치세가 과세되지 않는 재화 또는 용역을 공급하는 사업에 관련된 도축 두수에 따라 안분하여 계산하는 경우 제외)

다만, 예정신고를 하는 때에는 우선 예정신고기간 부분으로 안분계산하여 신고 납부한 후 확정 신고를 하는 때에 정산한다.(令 §81①)

$$\text{면세사업등에 관련된 매입세액} = \text{공통매입세액} \times \frac{\text{면세공급가액}}{\text{총공급가액}}$$

※ 공통매입세액은 매입세액이 발생한 이후에 과세사업과 면세사업에 사용되므로 해당 과세기간의 공급가액을 기준으로 안분계산 한다.

○ 안분계산 산식상의 용어(부집 40-81-4)

- 과세사업에 대한 공급가액 : 공급시기가 도래한 재화 또는 용역의 공급에 대한 부가가치세 과세표준(영세율 과세표준 포함)의 합계액을 말한다.
- 면세사업 등에 대한 공급가액 : 해당 과세기간 내에 부가가치세가 과세되지 아니하는 「소득세법」 또는 「법인세법」의 규정에 따른 수입금액과 비과세사업에 대한 수입금액의 합계액을 말한다.

  * 면세공급가액 : 면세사업 등에 대한 공급가액과 사업자가 면세사업 등과 관련하여 받았으나 부가가치세 과세표준에 포함되지 않는 국고보조금과 공공보조금 및 이와 유사한 금액의 합계액(令 §81①)

#### 2) 전기통신사업자 및 한국철도공사의 안분계산 방법

「전기통신사업법」에 따른 전기통신사업자 및 「한국철도공사법」에 따른 한국철도공사는 실지귀속을 구분하기 어려운 재화 또는 용역에 대해서만 다음의 산식에 따라 공통매입세액을 안분계산 할 수 있다.(令 §81③)

$$\text{면세사업에 관련된 매입세액} = \text{공통매입세액} \times \frac{\text{전 사업장의 면세공급가액}}{\text{전 사업장의 총공급가액}}$$

◦ 공통매입세액에 관련된 총공급가액 의미

㉮ 자기소유 5층 건물, 1~ 4층 임대, 5층에서 잡지사(광고 포함)를 운영하는 경우의 수입금액
➔ 임대·잡지판매·광고 수입
• 윤전기, 종이 취득 관련 매입세액 안분계산시 총공급가액
➔ 잡지판매수입 + 광고수입
• 전기요금 관련 매입세액 안분계산시 총공급가액
➔ 임대수입 + 잡지판매수입 + 광고수입

㉯ 건설업을 영위하는 甲법인의 건설현장 ⇒ A현장 ; 사업용 건물, B현장 : 국민주택, C현장 : 국민 및 초과주택 건설용역 제공
㉠ A현장 관련 매입세액 ⇒ 전액공제
㉡ B현장 관련 매입세액 ⇒ 전액 불공제
㉢ C현장 관련 매입세액 ⇒ C현장 공급가액 기준으로 안분계산
㉣ 본사 운영 관련(복사기, 컴퓨터, 임차료, 광고료 등)매입세액
➔ A, B, C 전체 건설현장 공급가액 기준 안분계산

## 나. 과세사업과 면세사업의 공급가액이 없는 경우

공통매입세액이 발생한 해당 과세기간 중 과세사업과 면세사업의 공급가액이 없거나 그 어느 한 사업의 공급가액이 없는 경우에 해당 과세기간에 있어서의 안분계산은 다음의 순서에 의한다. 다만, 건물을 신축 또는 취득하여 과세사업과 면세사업에 제공할 예정면적을 구분할 수 있는 경우에는 예정사용면적비율에 의한 안분계산을 우선하여 적용한다.(令 §81④)

1) 총매입가액(공통매입가액 제외)에 대한 면세사업등에 관련된 매입가액 비율

2) 총예정공급가액에 대한 면세사업등에 관련된 예정공급가액의 비율.
이 경우 "예정공급가액"이란 공통매입세액에 관련된 공급가액이 확정될 과세기간에 해당 과세·면세사업으로부터 발생이 예상되는 공급가액(과거의 사업실적, 현황, 사업계획서 등에 따라 합리적으로 추정한 금액)을 말한다.
(집행기준 40-81-4 ⑤)

3) 총예정사용면적에 대한 면세사업등에 관련된 예정사용면적의 비율.
이 경우 그 후 과세사업과 면세사업등의 공급가액이 모두 있게 되어 영 제81조 제1항(공급가액비율)에 따라 공통매입세액을 계산할 수 있는 경우에도 과세사업과 면세사업등의 사용면적이 확정되기 전의 과세기간까지는 총예정사용면적에 대한 면세사업등에 관련된 예정사용면적의 비율을 적용하고, 과세사업과 면세사업등의 사용면적이 확정되는 과세기간에 총사용면적에 대한 면세 또는 비과세사업 사용면적의 비율로 정산한다.(令 §81⑤)

## 다. 동일 과세기간에 매입·매출하는 재화의 경우

과세사업과 면세사업등에 공통으로 사용되는 재화를 공급받은 과세기간 중에 해당 재화를 공급하여 「부가가치세법 시행령」 제63조 제1항·제2항(직전 과세기간의 총공급가액·사용면적에 대한 과세 비율)에 따라 과세표준을 안분계산 한 경우에는 과세표준을 안분계산한 방식에 따라 해당 재화에 대한 매입세액을 안분계산 한다.(規則 §54③)

예를 들면 2023년부터 잡지사를 운영하던 법인이 잡지(광고 포함) 판매 사업에 사용하기 위해 2026년 2월 1일 화물자동차를 구입하였다가 동 화물자동차를 2026년 6월 10일 공급(매각) 한 경우에 6월 10일 화물자동차를 공급할 때에 2025년 제2기 과세기간의 총공급가액에 대한 과세공급가액 비율로 과세표준을 안분계산하므로 2월 1일 발생한 공통매입세액의 안분계산도 2025년 제2기 과세기간의 공급가액을 기준으로 안분계산한다.

또한, 신규로 사업을 개시하는 과세기간에 공급하여 영 제63조 제3항 제3호에 따라 과세표준 안분계산을 생략하고 해당 재화의 공급가액을 과세표준으로 하는 경우 공통매입세액도 안분계산을 생략하고 해당 재화에 대한 매입세액을 전액 공제한다.(令 §81②3) 이는 과세·면세사업에 함께 사용하던 재화에 대하여 직전 과세기간의 공급가액(사용면적) 비율로 과세되기 때문에 매입세액도 같은 기준으로 안분계산 하는 것이다.

예를 들면 2026년 2월 1일 중고윤전기를 취득하여 잡지출판(광고 포함) 사업을 개시한 후 해당 중고윤전기를 2026년 제1기 과세기간 중에 즉, 2월 2일부터 6월

30일 사이에 공급(매각)하는 경우에는 과세표준 및 공통매입세액의 안분계산을 모두 생략하고 중고윤전기 실지거래가액 전액을 과세표준으로 하고, 해당 중고윤전기를 취득할 때에 발생한 매입세액도 전액을 공제한다.

만약, 2026년 제1기 예정신고를 하면서 공통매입세액을 안분계산하여 일정 부분을 불공제한 경우에는 제1기 확정 신고할 때에 동 금액을 공제세액으로 계상한다.

## 3. 안분계산을 하지 않는 경우

다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 안분계산을 하지 아니하고 해당 재화 또는 용역의 매입세액을 전액 공제한다.(令 §81②)

1) 해당 과세기간의 총공급가액 중 면세공급가액이 5% 미만인 경우의 공통매입세액. 다만, 공통매입세액이 5백만원 이상인 경우는 제외한다.
그러나 공통매입세액을 총예정사용면적에 대한 면세사업에 관련된 예정사용면적으로 안분계산 하는 경우에는 면세사업의 예정사용면적비율이 5% 미만이라 하더라도 안분계산을 생략하지 아니한다.
(집행기준 40-81-5 ⑤)

2) 해당 과세기간 중의 공통매입세액이 5만원 미만인 경우의 매입세액.

3) 과세·면세사업을 겸영하는 사업자가 신규로 사업을 개시한 과세기간 중에 취득한 재화를 해당 과세기간 중에 공급함으로써 공급가액을 안분계산하지 아니하고 공급한 재화의 매입세액

## 4. 공통매입세액의 정산

### 가. 일반적인 경우

예정신고를 하는 때의 공통매입세액은 예정신고기간에 있어서 총공급가액에 대한 면세공급가액(면세사업등에 대한 공급가액과 사업자가 해당 면세사업등과 관련하여 받았으나 법 제29조의 과세표준에 포함되지 아니하는 국고보조금과 공공보조금 및 이와 유사한 금액의 합계액을 포함한다. 이하 이 조 부터 영 제83에서 같다) 비율에 의하여 안분계산하고 확정신고를 하는 때에 과세기간 전체의 총공급가액에 대한 면세공급가액 비율로 정산한다.(令 §81①)

### 나. 과세사업과 면세사업 모두 또는 어느 한 사업의 공급가액이 없는 경우

사업자가 공통매입세액을 매입가액비율, 예정공급가액비율, 예정사용면적비율의 방법으로 매입세액을 안분계산한 경우에는 해당 재화의 취득으로 과세사업과 면세사업 등의 공급가액 또는 과세사업과 면세사업 등의 사용면적이 확정되는 과세기간에 대한 납부세액을 확정신고하는 때에 다음의 산식에 따라 정산한다.

다만, 예정신고를 하는 때에는 예정신고기간에 있어서 총공급가액에 대한 면세공급가액의 비율 또는 총사용면적에 대한 면세사용면적의 비율에 의하여 안분계산하고 확정신고를 하는 때에 정산한다.(令 §82)

여기에서 “확정되는 과세기간”이란 사업자가 공통매입세액을 안분계산 함에 있어서 해당 재화를 실제로 과세사업과 면세사업에 사용하여 총공급가액에 대한 면세공급가액의 비율 또는 총사용면적에 대한 면세사용면적의 비율이 발생하는 과세기간을 말한다.(재무부 부가 46015-45, 1993.3.15.)

가) 매입가액비율 또는 예정공급가액비율로 안분계산 한 경우에는 공급가액이 확정되는 과세기간의 총공급가액에 대한 면세공급가액 비율로 정산한다.

$$\text{가산 또는 공제되는 세액} = \left\{ \text{총 공통 매입세액} \times \left( 1 - \frac{\text{과세사업과 면세사업의 공급가액이 확정되는 과세기간의 면세공급가액}}{\text{과세사업과 면세사업의 공급가액이 확정되는 과세기간의 총 공급가액}} \right) \right\} - \text{기공제세액}$$

나) 예정사용면적비율로 안분계산 한 경우에는 사용 면적이 확정되는 과세기간의 총사용면적에 대한 면세사업 사용면적의 비율로 정산한다. 이 경우에 사용 면적이 확정되기 전에 과세사업과 면세사업 등의 공급가액이 모두 발생하더라도 사용 면적이 확정되기 전의 과세기간까지는 예정사용면적비율을 적용하고 사용 면적이 확정되는 과세기간에 정산한다.(令 §81⑤)

$$\text{가산 또는 공제되는 세액} = \left\{ \text{총 공통 매입세액} \times \left( 1 - \frac{\text{과세사업과 면세사업의 사용면적이 확정되는 과세기간의 면세사용면적}}{\text{과세사업과 면세사업의 사용면적이 확정되는 과세기간의 총 사용면적}} \right) \right\} - \text{기공제세액}$$

## 5. 사례

### 가. 수종의 과세 및 면세사업 겸영 시 공통매입세액계산

사업자가 부가가치세가 과세되는 수종의 사업과 면세되는 수종의 사업을 겸영하는 경우에 있어서는 면세사업에 관련된 매입세액은 원칙적으로 실지귀속을 구분하여 계산해야 하고 실지귀속을 구분할 수 없는 공통매입세액은 이를 안분 계산함에 있어서도 어느 과세사업과 면세사업에만 관련된 공통매입세액으로의 세분이 가능한 경우에는 공통매입세액만에 관련된 사업단위(부분)별로 구분하여 부가가치세법시행령 제61조 제1항 소정의 산식에 의거 이를 안분계산해야 할 것으로 해석되므로, 사업주체(과세주체)별로 수종의 과세사업과 면세사업에 관련된 전체의 공통매입세액을 전체사업의 해당 과세기간의 총공급가액에 대한 총면세공급가액의 비율에 의하여 계산하는 방법에 의할 것이 아니고, 어느 과세사업과 면세사업 만에 관련된 공통매입세액으로 구분하여 이를 그 공통매입세액에 관련된 사업부분만의 해당 과세기간의 총공급가액에 대한 면세공급가액의 비율에 의하여 계산하는 방법에 의하여야 할 것이다.
(대법원 82누170, 1982.9.29.)

### 나. 겸영건설사업자의 여러 건설현장 공통사용 매입세액의 안분계산

과세 · 면세사업을 겸영하는 건설업을 영위하는 사업자가 여러 건설현장(사업지)의 공통매입세액을 안분계산하는 경우, 사업지 단위로 하되 여러 건설현장(사업지)에서 공통사용되는 매입세액은 사업장의 공급가액합계액을 기준으로 하는 것임.
(제도 46015-10964, 2001.5.7.)

### 다. 총괄납부승인을 받은 사업자의 내부거래분 공급가액 포함여부

부가가치세법 시행령 제5조 제3항의 규정에 의하여 총괄납부승인을 받은 과세·면세 겸업사업자가 자기의 제조장에서 생산한 과세재화와 면세재화를 타인에게 판매할 목적으로 자기의 다른 사업장에 반출하는 경우 해당 과세재화와 면세재화의 제조원가 합계액은 부가가치세법 시행령 제61조 제1항에 규정하는 공통매입세액 안분계산 산식의 총공급가액에, 면세재화의 제조원가는 그 계산 산식의 면세공급가액에 각각 포함한다.
(부가 22601-1613, 92.10.27.)

### 라. 공통매입세액 안분계산시 적용되는 "예정공급가액"의 의미

공통매입세액 안분계산시 "예정공급가액"이라 함은 건물을 완공 후 사업을 개시하여 공통매입세액과 관련된 공급가액이 확정될 과세기간에 해당 과세· 면세사업으로부터 발생이 예상되는 공급가액(과거 사업실적, 현재의 시황 등을 근거로 한 사업계획서 등에 따른 합리적인 추정금액)을 말한다.(부가 46015-1169, 1994.6.10.)

### 마. 의료업과 주차장업을 겸영하는 경우 공통매입세액의 안분계산

주차장 건축에 따른 매입세액이 면세사업인 의료업과 과세사업인 주차장업에 공통으로 사용되어 실지귀속을 구분할 수 없는 공통매입세액에 해당하고 그 중 면세사업에 관련된 매입세액은 부가가치세법 시행령 제61조 제1항에 규정된 산식에 따라 주차장에 대한 공급가액과 의료업에 대한 수입금액의 합계액 중 의료업에 대한 수입금액이 차지하는 비율에 따라 공통매입세액을 안분하여 계산하는 것임(대법원 99두11615, 2001.7.13.)

### 바. 공통매입세액 안분계산시 공통매입세액과 관련 없는 고정자산 매각금액의 총공급가액 등 포함 여부

과세사업과 면세사업에 공통으로 사용하여 실지귀속을 구분할 수 없는 공통매입세액을 부가가치세법 시행령 제61조 제1항의 산식에 따라 안분계산함에 있어서 '총공급가액' 및 '면세공급가액'이라 함은 공통매입세액에 관련된 해당 과세기간의 총공급가액 및 면세공급가액을 말하는 것으로서 공통매입세액과 관련이 없는 고정자산의 매각에 따른 공급가액은 총공급가액 및 면세공급가액에 포함되지 아니하는 것임
(서삼 46015-11127, 2002.7.5.)

## 사. 오피스텔 신축분양 관련 매입세액의 공제방법

사업자가 부속된 토지를 포함하여 오피스텔을 신축하여 분양함에 있어 분양을 위해 지출되는 광고홍보비 및 분양대행수수료, 시행대행수수료, 일반관리비에 대한 매입세액은 부가가치세법 시행령 제61조의 규정에 의해 안분계산한다.
(서삼-443, 2005.3.30.)

* 건물 신축 관련 매입세액 ⇒ 전액공제, 일반관리비 매입세액 : 안분계산
  • 총공급가액 = 토지·건물 분양수입금액, 면세공급가액 = 토지 분양수입금액

## 아. 건물을 신축·판매하는 사업자의 본사 공통매입세액을 안분계산하는 경우 토지의 공급가액 포함여부

과세· 면세사업을 겸영하는 건설업자의 본점에서 공통매입세액이 발생하여 각 공사현장의 공급가액 합계액으로 부가가치세법 시행령 제61조의 규정에 의하여 안분 계산하는 경우 공통매입세액과 관련된 면세공급가액에는 토지의 공급가액이 포함되는 것임
(서삼-2668, 2006.11.6)

* 국민주택·초과주택 및 사업용 건물을 함께 신축하여 분양하는 경우
  ㉮ 건물 신축 관련 매입세액 : 면적비율로 안분
  ㉯ 일반관리비 관련 매입세액 : 분양수수료, 사무실 운영경비, 광고비 등
  ➔ 공급가액(예정공급가액) 비율로 안분
  • 총공급가액 : 토지 분양가액 + 국민·초과주택 및 사업용 건물 분양가액
  • 면세공급가액 : 토지 분양가액 + 국민주택 건물 분양가액

## 자. 과세사업과 비과세사업 관련 공통매입세액의 안분계산방법

㉮ 부가가치세법 시행령 제61조 제1항 및 제4항은 동일한 사업자가 부가가치세 과세사업과 면세사업을 겸영하는 경우에 과세사업과 면세사업에 공통으로 사용되어 실지귀속을 구분할 수 없는 매입세액 중 과세사업에 관련된 매입세액으로서 과세사업의 매출세액에서 공제받을 수 있는 매입세액과 면세사업에 관련된 매입세액으로서 그 매출세액에서 공제받을 수 없는 세액을 안분계산하는 방법 등을 규정하고 있는 바, 그 규정내용 및 취지와 부가가치세 비과세사업에 관련된 매입세액 역시 과세사업의 매출세액에서 공제받을 수 없는 것으로서 면세사업에 관련된 매입세액과 다를 바 없다는 점 등에 비추어, 위 규정은 동일한 사업자가 부가가치세 과세사업과 비과세사업을 겸영하는 경우에도 적용된다.

㈏ 카지노사업의 수입은 고객으로부터 카지노 시설물 입장의 대가로 받는 입장료수입과 카지노 시설물에 입장한 고객이 도박을 하기 위해 건 돈에서 고객이 받아간 돈을 제외한 도박수입으로 대별될 수 있는데, 입장료수입은 부가가치세 과세대상에 해당하나 도박수입은 부가가치를 창출하는 것이 아니어서 부가가치세 과세대상에 해당하지 아니하므로 카지노사업은 부가가치세 과세사업과 부가가치세 비과세사업을 함께 하는 사업인바, 매입세액은 그 전체가 과세사업과 비과세사업에 공통으로 사용되어 실지 귀속을 구분할 수 없는 공통매입세액이므로 부가가치세법 시행령 제61조 제4항 제2호를 적용하여 그 매입세액을 안분계산하여 그 중 과세사업에 관련된 부분은 매출세액에서 공제하여야 하나, 비과세사업에 관련된 부분은 매출세액에서 공제할 수 없음
(대법원 2004두13288, 2006.10.27.)

### 차. 비영리법인 출연금의 면세공급가액 포함 여부

비영리법인이 고유목적사업을 위하여 지방자치단체의 소유 재산을 무상사용하여 교육사업 등을 영위하고 동 교육사업 등의 수입금으로 충당되지 않는 법인운영비용을 실비상당액의 출연금으로 보전 받음에 있어, 해당 법인의 과세사업과 면세사업에 공통으로 관련되는 공통매입세액을 안분계산 하는 경우 해당 출연금은 「부가가치세법 시행령」 제61조의 규정에 의한 면세공급가액에 포함되는 것임
(법규과-4829, 2006.11.10.)

### 카. 본점에서 공제 받은 공통매입세액 정산 사업장

부동산임대업과 금융보험업을 겸영하는 법인사업자가 부동산임대업과 금융보험업에 공할 지점건물을 신축함에 있어 매입세액의 안분계산 및 공통매입세액의 정산은 본점과 지점 중 세금계산서를 발급받은 어느 쪽에서도 가능하다.(통칙 40-82-1)

### 타. 사업자단위과세사업자의 사업장별 공통매입세액 안분계산 방법

사업자단위과세사업자가 각 사업장에서 동일한 업종의 과세사업과 면세사업을 겸영하는 경우 공통매입세액의 안분계산은 각 사업장별로 「부가가치세법 시행령」 제61조 제1항에 따라 계산한 후, 본점 또는 주사무소에서 이를 합산하여 신고하는 것임
(부가가치세과-814, 2009.6.15.)

### 파. 공통매입세액 안분계산 생략 적용 방법

「부가가치세법 시행령」 제61조 공통매입세액 안분계산은 사업단위별 과세기간단위로 계산하는 것이며, 같은조 제3항에 따라 공통매입세액 안분계산을 생략할 수 있는지 여부도 같은 기준을 적용하는 것임(기획재정부 부가가치세제과-411(2), 2010.6.24.)

### 하. 과세·면세 사용면적이 있는 건축물의 매입세액 계산방법(집행기준 40-81-6)

매입세액의 계산은 먼저 실지귀속에 따라 산정하며, 사업자가 건축물을 취득하거나 신축하면서 발생된 매입세액과 관련하여 과세사업과 면세사업에 사용될 면적 및 과세·면세사업에 공통으로 사용될 면적이 객관적으로 구분되어 있는 경우 다음과 같이 매입세액을 안분계산한다.

① 건축물의 취득관련 매입세액에 대하여 과세사업에만 전적으로 사용되는 면적이 전체 면적에서 차지하는 비율을 곱하여 계산한 매입세액은 전액 공제하고, 면세사업에만 전적으로 사용되는 면적이 차지하는 비율을 곱하여 계산한 매입세액은 전액 불공제한다.

② 과세사업과 면세사업에 공통으로 사용되는 면적에 관련된 매입세액에 대하여는 그 사업부문에서 발생된 총공급가액에 대한 면세공급가액의 비율에 의하여 안분계산한 가액을 불공제한다.

③ 해당 건축물에서 운영하는 전체 사업에 공통으로 사용되는 면적(주차장, 기계실, 보일러실, 관리사무실 등)에 관련된 매입세액이 있는 경우 불공제되는 매입세액의 계산은 전체 사업에서 발생된 총공급가액에 대한 면세공급가액의 비율에 의하여 안분계산한다.

### 거. 건물의 자본적 지출 관련 공통매입세액의 안분계산 방법

사업자가 건물을 신축하면서 과세·면세사업에 제공할 면적이 구분되어 신축 관련 공통매입세액을 예정사용면적 비율로 안분계산하고, 과세 · 면세사업의 사용면적이 확정되는 과세기간에 사용면적 비율로 정산한 다음, 해당 건물을 과세·면세사업에 사용하면서 건물의 취득원가를 구성하는 자본적 지출 관련 매입세액이 발생한 경우 해당 매입세액 중 면세사업에 관련된 매입세액의 계산은 실지귀속에 따라 하되 실지귀속을 구분할 수 없는 공통매입세액에 대해서는 해당 과세기간의 사용면적의 비율에 따라 안분계산함(법규과-123, 2012.2.8.)

### 너. 상가분양대행 등의 용역을 공급받고 상가발전유지비 명목으로 지급한 비용에 관련된 매입세액은 공통매입세액임

토지를 취득하여 건물을 신축·분양하는 사업자가 상가 신축과 분양 및 운영을 주로 하는 사업자와 상가의 신축과 분양 및 운영에 대한 일괄 계약을 체결하여 분양대행용역 등 해당 용역을 공급받으면서 해당 상가를 분양받은 자로부터 받은 분양대금 중 일부를 상가발전유지비 명목으로 용역의 대가를 지급하고 세금계산서를 발급 받은 경우 해당 세금계산서 관련 매입세액은 과세사업(건물공급)과 면세사업(토지공급)에 공통으로 사용되어 실지귀속을 구분할 수 없는 매입세액이므로 「부가가치세법 시행령」 제81조 제1항에 따라 안분계산하는 것임
(서면법규과-874, 2013. 7.31.)



## 예 제

1. 잡지사인 (주)탐라의 X2년 1기의 공급가액 및 매입세액이 아래와 같을 때 예정신고와 확정신고시의 매입세액 불공제액을 계산하시오.

| 구 분 | 구독료 수입 | 광고료 수입 | 임대 수입 | 종이 매입세액 |
|---|---|---|---|---|
| 예정신고분 | 200,000,000 | 100,000,000 | 50,000,000 | 15,000,000 |
| 확정신고분 | 300,000,000 | 200,000,000 | 50,000,000 | 17,000,000 |
| 계 | 500,000,000 | 300,000,000 | 100,000,000 | 32,000,000 |

(정답)

- 예정신고 불공제 매입세액 : 10,000,000원

  15,000,000 × 200,000,000/300,000,000 = 10,000,000

- 확정신고 불공제 매입세액 : 10,000,000원

  32,000,000 × 500,000,000/800,000,000 = 20,000,000

  20,000,000 - 10,000,000(예정신고시 불공제 매입세액) = 10,000,000

2. 개인사업자 홍길동은 「건설산업기본법」에 따라 등록하고 건설업을 영위하고 있다. 다음의 자료로 X2년 제1기 부가가치세 확정신고시 면세사업에 관련된 매입세액을 계산하시오

① 건설현장별 공급가액

| 구 분 | 합 계 액 | A현장(사업용 건물건설 : 과세) | B 현 장 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 국민주택건설 (면세) | 초과주택건설 (과세) |
| 'X2년 1기 | 500,000,000 | 200,000,000 | 100,000,000 | 200,000,000 |

② X2년 1기 중 매입세액 내역(세금계산서는 적법하게 발급 받음)

가. 사무실 임차료와 전기요금 관련 매입세액 : 2,000,000원

나. A 현장의 건축자재 취득 관련 매입세액 : 8,000,000원

다. B 현장의 건축자재 취득 관련 매입세액 : 15,000,000원

(정답) : 5,400,000원

- B현장 : 15,000,000 × 100,000,000/300,000,000 = 5,000,000원
- 사무실 : 2,000,000 × 100,000,000/500,000,000 = 400,000원

3. 사업자 甲은 학원과 부동산임대업을 하기 위해 건물을 신축하였고, 건물신축과 관련하여 아래와 같이 공통매입세액이 발생하였다. 이 경우 각 과세기간별 공제받지 못할 매입세액을 계산하시오

| 구 분 | 합 계 | X1년 1기 | X1년 2기 | X2년 1기 |
|---|---|---|---|---|
| 공통매입세액 | 100,000,000원 | 25,000,000원 | 40,000,000원 | 35,000,000원 |

* 예정사용면적 : 총면적 1,000㎡(학원 600㎡, 임대 400㎡)
* X2년 1기 건물 준공, 실제 사용면적 : 학원 700㎡, 임대 300㎡

☞ 공제받지 못할 매입세액 계산

* X1년 1기 : 25,000,000원 × 600㎡ ÷ 1,000㎡ = 15,000,000원
* X1년 2기 : 40,000,000원 × 600㎡ ÷ 1,000㎡ = 24,000,000원
* X2년 1기 : 확정된 면적으로 정산

100,000,000원 × 700㎡ ÷ 1,000㎡ = 70,000,000원(전체 불공제액)에서 기 불공제한 세액 39,000,000원을 제외한 31,000,000원이 X2년 1기에 불공제할 세액임

# 제6절 납부(환급)세액의 재계산

## 1. 의의

감가상각자산으로서 공통매입세액의 안분계산에 따라 매입세액이 공제된 경우 및 영 제85조 제1항부터 제6항까지의 규정(면세사업 등을 위한 감가상각자산의 과세사업 전환 시 매입세액공제)에 따라 매입세액이 공제된 후 공통매입세액 안분기준에 따른 비율 및 총공급가액(사용면적)에 대한 면세공급가액(사용면적)의 비율과 감가상각자산의 취득일이 속하는 과세기간(그 후의 과세기간에 재계산한 때는 그 재계산한 과세기간)에 적용되었던 매입세액 안분기준에 따른 비율이 5% 이상 차이가 나면 납부세액 또는 환급세액을 다시 계산하여 그 매입세액을 납부세액에 가산하거나 공제하는 것을 납부세액 또는 환급세액의 재계산이라고 한다.(法 §41, §43, 令 §85⑦)

## 2. 재계산의 요건

다음의 요건을 모두 갖춘 경우에 납부세액 또는 환급세액을 다시 계산한다.
(令 §83①, 令 §85⑦)

### 가. 감가상각자산이어야 한다.

'재계산하는'의 의의는 매입세액이 공제된 감가상각자산으로서 계속적으로 사용되는 경우에 과세·면세사업에 사용된 정도에 따라 매입세액의 공제범위를 조정하는데 있으므로 재계산의 대상재화를 감가상각자산으로 한정하는 것이다.

### 나. 매입세액이 공제된 재화이어야 한다.

사업자가 취득한 감가상각자산에 대하여 매입세액이 전액 공제되었거나(法 §38①), 그 실지귀속이 불분명하여 시행령 제81조, 제82조에 따른 안분계산 방식에 의하여 매입세액이 공제된 경우와 시행령 제85조 제1항부터 제6항까지의 규정(면세사업 등을 위한 감가상각자산의 과세사업 전환 시 매입세액공제)에 따라 매입세액이 공제된 경우에 적용된다.

### 다. 면세비율이 5% 이상 증감되어야 한다.

당초 매입세액이 공제된 후 총공급가액에 대한 면세공급가액의 비율 또는 총사용면적에 대한 면세사용면적 비율과 해당 감가상각자산의 취득일이 속하는 과세기간(그 후의 과세기간에 재계산한 때에는 그 재계산한 기간)에 적용했던 비율간의 차이가 100분의 5 이상인 경우에 한하여 다시 계산한다.

※ 2025년 1기 공통사용재화 취득 : 40%　　2025년 2기 : 47% → 재계산
　2026년 1기 : 50% → 재계산 생략　　2026년 2기 : 54% → 재계산(7%)

### 라. 관련 용어의 정의

"총공급가액"이란 해당 재화와 관련된 과세기간의 과세사업에 대한 공급가액과 면세사업등에 대한 수입금액의 합계액을 말하고, "면세공급가액*"이란 해당 재화와 관련된 과세기간의 면세사업등에 대한 수입금액을 말하며,(規則 §55①)

* 면세사업등에 대한 공급가액과 면세사업등과 관련하여 받았으나 부가가치세 과세표준에 포함되지 않는 국고보조금과 공공보조금 및 이와 유사한 금액의 합계액을 말함(令 §81①)

"총사용면적"이란 해당 재화와 관련된 과세기간의 과세사업에 사용되는 면적과 면세사업등에 사용되는 면적을 합한 면적으로 하고, "면세사용면적"이란 해당 재화와 관련된 과세기간의 면세사업등에 사용되는 면적을 말한다.(規則 §55②)

## 3. 재계산의 방법

납부세액 또는 환급세액의 재계산에 의하여 납부세액에 가산 또는 공제하거나 환급세액에 가산 또는 공제하는 세액은 다음 "가", "나"의 산식에 따라 계산한 금액으로 한다.(令 §83②)

### 가. 건물 또는 구축물

$$\text{가산되거나 공제되는 세액} = \text{해당 재화의 매입 세액} \times \left\{ 1 - \frac{5}{100} \times \text{경과된 과세기간의수} \right\} \times \text{증가(감소)된 면세공급가액의 비율 또는 증가(감소)된 면세사용면적의 비율}$$

### 나. 기타의 감가상각자산

$$\text{가산되거나 공제되는 세액} = \text{해당 재화의 매입 세액} \times \left\{1 - \frac{25}{100} \times \text{경과된 과세 기간의수}\right\} \times \text{증가(감소)된 면세공급가액의 비율 또는 증가(감소)된 면세사용면적의 비율}$$

### 다. 경과된 과세기간수의 계산 (令 §83②)

건물·구축물 등의 감가상각자산의 경과된 과세기간의 수가 20을 초과하는 때에는 20으로 하고, 기타의 감가상각자산의 경과된 과세기간 수가 4를 초과하는 때는 4로 한다.(令 §66② 후단 준용) 한편, 경과된 과세기간의 수를 계산함에 있어 과세기간의 개시일 후에 감가상각자산을 취득하거나 해당 재화가 재계산 대상 재화에 해당하게 된 경우에는 그 과세기간의 개시일에 해당 재화를 취득하거나 해당 재화가 재계산 대상 재화가 된 것으로 본다.(令 §83⑤)

### 라. 공통매입세액 안분계산에 따른 재계산방법의 적용

공통매입세액에 대한 안분계산을 해당 취득일이 속하는 과세기간의 총공급가액에 대한 면세공급가액의 비율로 안분계산한 경우에는 증가되거나 감소된 면세공급가액의 비율에 의하여 다시 계산하고, 해당 취득일이 속하는 과세기간의 총사용면적에 대한 면세사용면적의 비율로 안분계산한 경우에는 증가되거나 감소된 면세사용면적의 비율에 의하여 다시 계산한다.(令 §83③)

## 4. 재계산의 적용배제

### 가. 자가공급 등으로 공급가액을 계산하여 과세한 경우

감가상각자산이 간주공급에 해당되어 공급가액을 계산하여 과세한 경우(令 § 66)에는 재계산에 관한 규정을 적용하지 아니한다.(令 §83④)

### 나. 과세·면세 공통사용재화 공급으로 공급가액을 안분계산한 경우 등

아래의 경우에는 해당 재화를 공급하는 날이 속하는 과세기간에는 그 재화에 대한 납부세액 또는 환급세액을 재계산하지 아니한다.(規則 §55③)

① 과세사업과 면세사업에 공통으로 사용되는 재화를 공급하여 그 공급일이 속하는 과세기간의 직전과세기간 공급가액·사용면적의 비율에 따라 과세표준을 안분계산한 경우(令 §63①,②)

② 재화를 공급한 날이 속하는 과세기간의 직전 과세기간의 총공급가액 중 면세공급가액이 100분의 5 미만인 경우

③ 공급받은 재화의 가액이 50만원 미만인 경우

④ 재화를 공급한 날이 속하는 과세기간에 신규로 사업을 개시하여 직전 과세기간이 없는 경우(令 §63③)

## 5. 사례

### 가. 면세비율이 5% 미만에서 5% 이상이 되는 경우 재계산 여부 및 면세공급가액 비율의 적용

부가가치세 과세사업과 면세사업을 겸영하는 사업자가 사옥신축에 따른 매입세액을 공제받을 경우 해당 과세기간의 면세공급가액의 비율이 5% 미만이어서 전액 공제받았으나 다음 과세기간에는 면세공급비율이 5% 이상일 경우 부가가치세법 시행령 제63조(현행 제62조의2)의 규정에 의한 납부세액 또는 환급세액의 재계산은 동령 제61조(제3항 포함)의 규정에 의하여 계산한 매입세액이 공제된 후 총공급가액에 대한 면세되는 공급가액의 비율이 해당 취득일이 속하는 과세기간의 그 비율보다 증가되는 경우의 감가상각자산에 한하여 납부세액 또는 환급세액의 재계산을 하여야 한다. 이 경우 해당 감가상각자산의 취득일이 속하는 과세기간에 적용하였던 비율은 공통매입세액을 안분계산하였던 비율을 의미하므로 당초 면세공급가액비율이 5% 미만이어서 안분계산을 생략한 경우에 면세공급가액의 비율은 0%이다.
(부가 1265 - 187, 1982.1.20. 및 재경부 소비 46016- 313, 2003.9.19.)

### 나. 감가상각자산 면세(과세)전용한 후 과면세 공급가액 증감시 납부세액 재계산 방법

사업자가 취득한 감가상각자산에 대하여 「부가가치세법 시행령」 제49조 제2항(면세사업 일부전용시 과세표준 계산) 또는 같은법 시행령 제63조(과세사업 일부전용시 매입세액 안분)의 규정을 적용받은 과세기간 이후에 총공급가액에 대한 면세공급가액 비율이 증감된 경우에는 같은 법 제62조의2에 규정하는 계산방법을 준용하여 계산된 세액을 그 사유가 발생한 과세기간의 매출세액에 가산(면세공급가액 비율이 증가한 경우) 또는 매입세액에 가산(면세공급가액 비율이 감소한 경우)하는 것임(서삼-2556, 2007.9.11.)



## 예 제

○ 개인사업자인 홍길동은 출판업과 인쇄업 및 부동산임대업을 함께 영위하고 있다. 아래의 자료로 공통매입세액 안분계산 및 납부세액을 재계산하고, X3년 제2기 과세기간의 납부세액을 계산하라.

① 과세기간별 공급가액

| 구 분 | 합 계 | 출판(면세) | 인쇄(과세) | 임대(과세) | 면세비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| X2. 1기 | 550,000,000 | 100,000,000 | 400,000,000 | 50,000,000 | 20% |
| X2. 2기 | 660,000,000 | 240,000,000 | 360,000,000 | 50,000,000 | 40% |
| X3. 1기 | 860,000,000 | 200,000,000 | 600,000,000 | 60,000,000 | 25% |
| X3. 2기 | 960,000,000 | 450,000,000 | 450,000,000 | 60,000,000 | 50% |

② X2. 4.10. : 윤전기 1대 50,000,000원(VAT 별도)에 취득
③ X3.10.15. : X1.4.10. 취득한 윤전기를 35,000,000원(VAT 별도)에 매각
④ X3.10.16. : 신형윤전기 1대 100,000,000원(VAT 별도)에 취득
⑤ X3년 제2기 중 매입내역(세금계산서는 정상적으로 발급받음)
- 신문용지(종이) : 500,000,000원 (VAT 50,000,000원)
- 전기요금 : 12,000,000원 (VAT 1,200,000원)

정답)
1) X2년 제1기 공통매입세액 중 면세사업 관련 매입세액
5,000,000 × 100,000,000/500,000,000 = 1,000,000원
2) X2년 제2기 납부세액 재계산
5,000,000 × (1 - 25/100 × 1) × 20% = 750,000원(납부세액 가산)
3) X3년 제1기 납부세액 재계산
5,000,000 × (1 - 25/100 × 2) × △15% = △375,000원(납부세액 공제)
4) X3년 제2기 납부세액
○ 매출세액 : 51,000,000 + 2,625,000 = 53,625,000원
• (450,000,000 + 60,000,000) × 10% = 51,000,000
• (35,000,000 × 600,000,000/800,000,000) × 10% = 2,625,000
○ 매입세액 : 61,200,000 - 불공제세액(30,000,000 + 562,500) = 30,637,500원
• (10,000,000 + 50,000,000) × 450,000,000/900,000,000
= 30,000,000
• 1,200,000 × 450,000,000/960,000,000 =562,500
○ 납부세액 : 53,625,000원 - 30,637,500원 = 22,987,500원

■ 부가가치세법 시행규칙 [별지 제22호서식] <개정 2026. 3. 20.>

# 공제받지 못할 매입세액 명세서

**년 제 기( 월 일~ 월 일)**

※ 뒤쪽의 작성방법을 읽고 작성하시기 바랍니다. (앞쪽)

**1. 제출자 인적사항**

| 상호(법인명) | 성명(대표자) | 사업자등록번호 |
|---|---|---|
| | | |

**2. 공제받지 못할 매입세액 명세**

| 매입세액 불공제 사유 | 세금계산서 | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| | 매수 | 공급가액 | 매입세액 | |
| ① 필요적 기재사항 누락 등 | | | | |
| ② 사업과 직접 관련 없는 지출 | | | | |
| ③ 「개별소비세법」 제1조제2항제3호에 따른 자동차 구입·유지 및 임차 | | | | |
| ④ 기업업무추진비 및 이와 유사한 비용 관련 | | | | |
| ⑤ 면세사업등 관련 | | | | |
| ⑥ 토지의 자본적 지출 관련 | | | | |
| ⑦ 사업자등록 전 매입세액 | | | | |
| ⑧ 금·구리 스크랩 거래계좌 미사용 관련 매입세액 | | | | |
| ⑨ 합계 | | | | |

**3. 공통매입세액 안분 계산 명세**

| 일련번호 | 과세·면세사업등 공통매입 | | ⑫ 총공급가액 등 | ⑬ 면세공급가액 등 | ⑭ 불공제 매입세액 [⑪×(⑬÷⑫)] |
|---|---|---|---|---|---|
| | ⑩ 공급가액 | ⑪ 세액 | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 합계 | | | | | |

**4. 공통매입세액의 정산 명세**

| 일련번호 | ⑮ 총공통매입세액 | ⑯ 면세사업등 확정비율 | ⑰ 불공제 매입세액 총액(⑮×⑯) | ⑱ 기 불공제 매입세액 | ⑲ 가산 또는 공제되는 매입세액(⑰-⑱) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 합계 | | | | | |

**5. 납부세액 또는 환급세액 재계산 명세**

| 일련번호 | ⑳ 해당 재화의 매입세액 | ㉑ 경감률[1-(5/100 또는 25/100×경과된 과세기간의 수)] | ㉒ 증가 또는 감소된 면세공급가액(사용 면적) 비율 | ㉓ 가산 또는 공제되는 매입세액 (⑳×㉑×㉒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 합계 | | | | |

(뒤쪽)

## 작 성 방 법

**1. 공제받지 못할 매입세액 명세(①~⑨)**

가. 매입세액 불공제 사유(①~⑦)란은 「부가가치세법」 제39조제1항 각 호에 따라 공제되지 않는 매입세액이 있는 경우 각 사유별로 구분하여 세금계산서 매수, 공급가액 및 세액을 각각 적으며, ③란의 자동차에는 「부가가치세법 시행령」 제19조 각 호의 업종에 직접 영업으로 사용하는 자동차는 제외됩니다.

나. ⑧란은 「조세특례제한법」 제106조의4제6항 및 제106조의9제5항에 따라 공제되지 않는 매입세액이 있는 경우 세금계산서 매수, 공급가액 및 세액을 각각 적습니다.

다. ⑨ 합계란은 ①란 ~ ⑧란의 합계로서 일반과세자 부가가치세 신고서(별지 제21호서식) 제2장 앞쪽 (16)공제받지 못할 매입세액 명세란의 (48)공제받지 못할 매입세액의 금액 및 세액과 일치해야 합니다.

**2. 공통매입세액 안분 계산 명세(⑩~⑭)**

가. ⑩·⑪ 과세·면세사업등 공통매입란은 공통매입세액을 종류별로 구분하여 공급가액 및 세액의 합계액을 각각 적습니다.

나. ⑫ 총공급가액 등란은 ⑪ 세액란의 공통매입세액과 관련된 총공급가액·총매입가액·총예정공급가액 또는 총예정사용면적을 적습니다.(「부가가치세법 시행령」 제81조제1항·제4항)

다. ⑬ 면세공급가액 등란은 ⑪ 세액란의 공통매입세액과 관련된 면세사업등의 공급가액·매입가액·예정공급가액 또는 예정사용면적을 적습니다.(「부가가치세법 시행령」 제81조제1항·제4항)

라. ⑭ 불공제 매입세액란은 ⑪ 세액란의 공통매입세액에 ⑬ 면세공급가액 등을 ⑫ 총공급가액 등으로 나눈 금액을 곱하여 계산합니다.

**3. 공통매입세액의 정산 명세(⑮~⑲)** :「부가가치세법 시행령」 제81조제4항에 따라 공통매입세액을 안분 계산한 경우에 적습니다.

가. ⑮ 총공통매입세액란은 「부가가치세법 시행령」 제81조제4항에 따른 예정공급가액의 비율 등에 따라 안분 계산한 공통매입세액의 합계액을 적습니다.

나. ⑯ 면세사업등 확정비율란은 과세·면세사업등의 공급가액 또는 사용면적이 확정되는 과세기간의 공급가액 및 사용면적 비율을 적습니다.

다. ⑰ 불공제 매입세액 총액란은 ⑮ 총공통매입세액에 ⑯ 면세사업등 확정비율을 곱하여 계산합니다.

라. ⑱ 기 불공제 매입세액란은 「부가가치세법 시행령」 제81조제4항에 따른 예정공급가액의 비율 등에 따라 안분 계산하여 면세사업등 관련 매입세액으로 불공제한 매입세액의 합계액을 적습니다.

마. ⑲ 가산 또는 공제되는 매입세액란은 ⑰ 불공제 매입세액 총액에서 ⑱ 기 불공제 매입세액을 차감하여 적으며, 차감한 금액이 0 미만인 경우에는 음수(-)로 적습니다.

**4. 납부세액 또는 환급세액 재계산 명세(⑳~㉓)** :「부가가치세법」 제41조 및 같은 법 시행령 제83조·제85조에 따라 감가상각자산에 대한 공통매입세액을 안분 계산한 후 면세사업등의 공급가액 비율이 증감되어 재계산하는 경우에 적습니다.

가. ⑳ 해당 재화의 매입세액란은 감가상각자산 매입세액의 합계액을 적습니다.

나. ㉑ 경감률란은 건물 또는 구축물은 100분의 5(2001. 12. 31. 이전 취득분은 100분의 10을 적용합니다)를 적용하고, 그 밖의 감가상각자산은 100분의 25를 적용합니다.

다. ㉒ 증가 또는 감소된 면세 공급가액(사용면적) 비율란은 해당 과세기간의 면세비율에서 해당 감가상각자산의 취득일이 속하는 과세기간(그 후의 과세기간에 재계산하였을 때에는 그 재계산한 과세기간을 말합니다)의 면세비율을 차감하여 적습니다.

라. ㉓ 가산 또는 공제되는 매입세액란은 ⑳ 해당 재화의 매입세액에 ㉑ 경감률 및 ㉒ 증가 또는 감소된 면세 공급가액(사용면적) 비율을 곱하여 계산한 금액을 적습니다.

# 제7절 면세사업등을 위한 감가상각자산의 과세사업 전환 시 매입세액공제 특례

## 1. 의의

부가가치세가 면제되는 재화 또는 용역을 공급하는 사업(면세사업 등)에 관련된 매입세액은 공제되지 않는 것이 원칙이다. 그러나 매입세액이 공제되지 아니한 감가상각자산을 과세사업에 사용하거나 소비하는 경우에는 그 과세사업에 사용하거나 소비하는 날이 속하는 과세기간의 매입세액으로 공제할 수 있도록 하고 있다.(法 §43) 이와 같이 면세 관련 매입세액의 공제제도를 둔 이유는 과세사업에 사용하는 감가상각자산을 면세사업에 전용하는 경우 재화의 공급으로 보아 과세하고 있는 것과 비교해 과세의 형평성을 제고하기 위함이다.

## 2. 과세사업에 전부 사용하는 경우(令 §85①)

### 가. 건물 또는 구축물

$$\text{공제되는 세액} = \text{취득당시 해당 재화의 면세사업등과 관련하여 공제되지 아니한 매입세액} \times \left(1 - \frac{5}{100} \times \text{경과된 과세기간 수}\right)$$

### 나. 기타의 감가상각자산

$$\text{공제되는 세액} = \text{취득당시 해당 재화의 면세사업등과 관련하여 공제되지 아니한 매입세액} \times \left(1 - \frac{25}{100} \times \text{경과된 과세기간 수}\right)$$

## 3. 과세사업과 면세사업에 공통으로 사용하는 경우

### 가. 일반적인 경우

법 제43조에 따라 매입세액이 공제되지 아니한 감가상각자산을 과세사업과 면세사업 등에 공통으로 사용하거나 소비하는 때에 공제하는 세액은 다음 "1)", "2)"의 산식에 따라 계산한 금액으로 하되, 그 과세사업에 의한 과세공급가액이 총공급가액 중 100분의 5 미만인 경우에는 공제세액이 없는 것으로 본다. (令 §85②)

1) 건물 또는 구축물

$$\text{공제되는 세액} = \text{취득당시 해당 재화의 면세사업등과 관련하여 공제되지 아니한 매입세액} \times \left(1 - \frac{5}{100} \times \text{경과된 과세기간 수}\right) \times \frac{\text{과세사업에 사용·소비한 날이 속하는 과세기간의 과세공급가액}}{\text{과세사업에 사용·소비한 날이 속하는 과세기간의 총공급가액}}$$

2) 기타의 감가상각자산

$$\text{공제되는 세액} = \text{취득당시 해당 재화의 면세사업등과 관련하여 공제되지 아니한 매입세액} \times \left(1 - \frac{25}{100} \times \text{경과된 과세기간 수}\right) \times \frac{\text{과세사업에 사용·소비한 날이 속하는 과세기간의 과세공급가액}}{\text{과세사업에 사용·소비한 날이 속하는 과세기간의 총공급가액}}$$

## 나. 과세사업과 면세사업의 공급가액이 없는 경우

### 1) 안분계산 적용 순서

과세사업에 일부 전용한 해당 과세기간 중 과세사업과 면세사업 등의 공급가액이 없거나 그 어느 한 사업의 공급가액이 없는 경우에 해당 과세기간에 있어서의 안분계산은 다음의 순서에 의한다.(令 §85③)

다만, 취득 시 면세사업 등과 관련하여 매입세액이 공제되지 아니한 건물에 대하여 과세사업과 면세사업 등에 제공할 예정면적을 구분할 수 있는 경우에는 예정사용면적비율에 의한 안분계산을 우선하여 적용한다.(令 §85③단서)

① 총매입가액에 대한 과세사업에 관련된 매입가액의 비율

② 총예정공급가액에 대한 과세사업에 관련된 예정공급가액의 비율

③ 총예정사용면적에 대한 과세사업에 관련된 예정사용면적의 비율

### 2) 매입세액 정산

사업자가 과세전용 매입세액을 매입가액비율, 예정공급가액비율, 예정사용면적비율의 방법으로 매입세액을 안분계산하여 공제한 경우에는 과세사업용 사용 또는 소비로 과세사업과 면세사업 등의 공급가액 또는 과세사업과 면세사업 등의 사용 면적이 확정되는 과세기간에 대한 납부세액을 확정 신고할 때에 다음의 산식에 따라 정산한다.(令 §85④)

가) 매입가액비율 또는 예정공급가액비율로 안분계산 한 경우에는 공급가액이 확정되는 과세기간의 총공급가액에 대한 과세공급가액비율로 정산한다.

$$\text{가산 또는 공제되는 세액} = \text{취득 당시 해당 재화의 면세사업 등과 관련하여 공제되지 아니한 매입세액} \times \left(1 - \frac{5(25)}{100} \times \text{경과된 과세기간의 수}\right) \times \frac{\text{과세사업과 면세사업 등의 공급가액이 확정되는 과세기간의 과세공급가액}}{\text{과세사업과 면세사업 등의 공급가액이 확정되는 과세기간의 총 공급가액}} - \text{이미 공제한 매입세액}$$

나) 예정사용면적비율로 안분계산 한 경우에는 사용 면적이 확정되는 과세기간의 총사용면적에 대한 면세사업 사용면적의 비율로 정산한다.

$$\text{가산 또는 공제되는 세액} = \text{취득 당시 해당 재화의 면세사업 등과 관련하여 공제되지 아니한 매입세액} \times \left(1 - \frac{5}{100} \times \text{경과된 과세기간의 수}\right) \times \frac{\text{과세사업과 면세사업 등의 사용면적이 확정되는 과세기간의 과세사용면적}}{\text{과세사업과 면세사업 등의 사용면적이 확정되는 과세기간의 총 사용면적}} - \text{이미 공제한 매입세액}$$

## 4. 경과된 과세기간의 수의 계산

건물·구축물 등의 감가상각자산의 경과된 과세기간의 수가 20을 초과하는 때에는 20으로 하고. 기타의 감가상각자산의 경과된 과세기간 수가 4를 초과하는 때는 4로 한다.(令 §66② 후단 준용) 한편, 경과된 과세기간의 수를 계산할 때 과세기간 개시일 후에 감가상각자산을 취득하는 경우에는 그 과세기간 개시일에 그 재화를 취득한 것으로 본다.(令 §85⑥)

또한, 감가상각자산을 취득한 날이라 함은 당해 재화가 실제로 사업에 사용되는 날을 말하는 것이다.(부가가치세과-1205, 2010.9.10.)

## 5. 매입세액의 재계산

영 제85조 제1항부터 제6항에 따라 매입세액이 공제된 과세기간 이후에 총공급가액(사용면적)에 대한 면세공급가액(사용면적)의 비율과 해당 감가상각자산의 취득일이 속하는 과세기간(그 후의 과세기간에 재계산한 때는 그 재계산한 과세기간)에 적용되었던 비율 간의 차이가 5% 이상인 경우에는 영 제83조를 준용하여 매입세액을 재계산 한다.(令 §85⑦)

## 6. 공제방법

사업자가 면세사업과 관련되어 매입세액이 공제되지 아니한 감가상각자산을 과세사업에 사용·소비하는 때에는 동 과세사업에 사용·소비하는 날이 속하는 과세기간에 대한 확정신고와 함께 재정경제부령이 정하는 과세사업전환 감가상각자산 신고서를 작성하여 각 납세지 관할 세무서장에게 신고하여야 한다.(令 §85⑤)

**관련사례**

○ **고유목적사업에 사용하다 과세사업에 사용하는 경우 매입세액 공제 가능여부**

「부가가치세법」 제2조 제1항에서 규정하는 사업자가 아닌 비영리법인이 고유목적사업에 사용하기 위한 건물을 신축·취득하면서 같은 법 시행령 제8조 제2항의 규정에 따라 부여받은 고유번호로 세금계산서를 발급받은 후, 건물의 일부를 임대하기로 하는 수익사업을 개시함에 따라 과세사업자로 사업자등록을 한 경우, 해당 건물의 신축과 관련된 매입세액에 대하여는 「부가가치세법」 제17조 제6항의 규정을 적용할 수 없는 것임 (법규- 1664, 2008.4.15.)

* 2011.12.31.자로 부가가치세법 제17조 제6항 적용시 준용 규정인 같은법 제17조 제2항제6호에서 면세사업범위에 비과세사업도 추가 개정됨으로서 고유목적사업에 사용하다가 과세사업에 사용하는 경우에도 2012.1.1.이후부터 매입세액공제가 가능한 것으로 보아야 할 것임

■ 부가가치세법 시행규칙 [별지 제17호서식]

홈텍스(www.hometax.go.kr)에서도 신청할 수 있습니다.

# 과세사업전환 감가상각자산 신고서

| 접수번호 | 접수일 | 처리기간 즉시 |
|---|---|---|

1. 과세사업 전환 후 과세사업자 인적사항

| | |
|---|---|
| 상 호(법인명) | 사업자등록번호 |
| 성 명(대표자) | 전화번호 |
| 사업장(주된 사업장) 소재지 | |
| 업 태 | 종 목 |
| 과세사업 사용·소비시기 | 년 월 일부터 |

2. 과세사업 전환 전 면세사업자 인적사항

| | |
|---|---|
| 상 호(법인명) | 사업자등록번호 |
| 사업장 소재지 | 전화번호 |

3. 감가상각자산명세서

| 구 분 (건물·구축물·기타) | 수 량 | 취득일 | 면세사업등 관련 불공제세액 | 과세사업 전환 공제매입세액 | 보관장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

「부가가치세법 시행령」 제85조제5항에 따라 과세사업에 사용·소비된 감가상각자산을 신고합니다.

년 월 일

신고인 (서명 또는 인)

**세 무 서 장** 귀하

| 첨부서류 | 없음 | 수수료 없음 |
|---|---|---|

# 제8절 의제매입세액의 공제

## 1. 의제매입세액 공제제도

납부세액을 계산할 때 매입세액은 상대방에게 부가가치세를 거래징수 당하고 세금계산서를 발급받아 매입처별 세금계산서합계표를 정부에 제출하는 경우에 공제하는 것이 원칙이다.

예외적으로 사업자가 면세되는 농산물, 축산물, 수산물, 임산물(이하 면세농산물 등이라 한다)을 공급받아 이를 원재료로 하여 제조·가공한 재화 또는 창출한 용역의 공급이 과세되는 경우에는 원재료인 면세농산물 등을 공급받을 때 징수당한 부가가치세는 없지만 그 구입가액의 일정액을 매입세액으로 보아 공제하여 주는데 이를 의제매입세액 공제제도라고 한다.(法 §42, 令 §84)

거래 전(前)단계는 부가가치세가 과세되고 중간단계에서 면세되며 최종 단계에서 과세되는 경우에는 환수효과(면세단계에서 과세를 포기한 부가가치세가 다시 국고에 환수되어 면세가 취소되는 현상)와 누적효과(면세 전단계에서 이미 과세된 부분에 대해 중복적으로 과세되는 현상)가 발생한다. 환수효과와 누적효과는 면세의 효과를 상실시킴은 물론이고 면세가 없는 경우(모든 단계를 과세하는 경우) 보다도 소비자의 부가가치세 부담이 늘어나는 현상이 발생한다.
이러한 환수효과와 누적효과를 제거 또는 완화시킴으로서 농산물 등에 대한 면세효과를 유지시킴과 동시에 중간거래단계를 면세할 때에 나타나는 중복과세 문제를 해소하기 위하여 현행 법률에서는 의제매입세액 공제제도 등을 두고 있다.

○ 음식점에서 쌀, 채소, 정육, 등을 원재료로 음식용역을 제공
- 쌀 등을 구입할 때 직접 지급한 부가가치세액은 없으나 쌀의 재배과정 또는 유통과정에서 발생한 부가가치세액이 쌀의 구입원가에 포함되어 있음
- 동 부가가치세액을 제거하지 아니하면 중복 과세되는 문제 발생

## 2. 의제매입세액의 공제요건

사업자가 부가가치세를 면제받아 공급받은 농산물, 축산물, 수산물 또는 임산물을 원재료로 하여 제조·가공한 재화 또는 창출한 용역의 공급에 대하여 과세되는 경우(법 제28조에 따라 면세를 포기하고 영세율을 적용받는 경우는 제외한다)에 적용된다.(法 §42①, 令 §84, 간이과세자 의제매입세액공제 규정은 삭제)

### 가. 면세로 공급받은 농·축·수·임산물이어야 한다.

공제대상 면세농산물 등에는 농산물, 축산물, 수산물, 임산물의 원생산물과 원생산물의 본래의 성질 또는 성상이 변하지 않는 정도의 1차 가공을 거친 것, 김치·두부 등의 단순가공식료품, 원생산물의 본래의 성질 또는 성상이 변하지 아니하는 정도로 1차 가공 과정에서 필수적으로 발생하는 부산물, 미가공식료품을 단순히 혼합한 것 및 소금을 포함한다.(令 §84①) 결과적으로 공제대상 면세농산물 등의 범위는 영 제34조에 따라 면세되는 미가공식료품 및 국내생산 농·축·수·임산물의 범위와 동일하다.

### 나. 원재료로 사용되어야 한다.

원재료라 함은 다음에 해당하는 것을 말한다.(집행기준 42-84-4)

1) 재화를 형성하는 원료와 재료

2) 재화를 형성하지는 아니하나 해당 재화의 제조·가공에 직접적으로 사용되는 것으로서 화학반응을 하는 물품

3) 재화의 제조·가공 과정에서 해당 물품이 직접적으로 사용되는 단용원자재

4) 용역을 창출하는데 직접적으로 사용되는 원료와 재료

■ 원재료 해당여부 관련 사례

① 음식점을 운영하는 사업자가 과세되는 음식용역의 창출에 농산물(쌀, 채소 등), 축산물, 수산물 등을 사용하는 경우 ➔ 해당됨
② 우리나라에서 생산된 생화(꽃)로 우편엽서를 만든 경우 ➔ 해당됨
(부가 46015-498, 2000.3.8.)
③ 우리나라에서 생산된 원목을 광물채취의 자재(갱목)로 사용하는 경우
➔ 해당 안됨(간세 1235-2344, 1977.8.1.)
④ 국내생산 말을 구입하여 경마경기에 출주시키고 수당을 받는 경우
➔ 해당 안됨(부가 46015-1157, 1996.6.14.)
⑤ 생화를 구입하여 과세되는 행사용역의 공급에 사용하는 경우
➔ 해당됨(서삼-1539, 2005.9.15.)

### 다. 제조·가공한 재화 또는 용역의 공급이 과세대상이어야 한다.

면세농산물 등을 원재료로 하여 제조·가공한 재화나 창출한 용역의 공급이 과세되는 경우에만 공제되고, 면세포기 신고를 하여 부가가치세를 면제받지 아니하기로 하고 영세율이 적용되는 경우에는 공제되지 아니한다. 즉, 면세농산물 등의 본래의 성질 또는 성상이 변하는 정도의 가공과정을 거쳐 과세재화로 바뀐 경우(예 : 우리나라에서 생산된 원목을 각목으로 만들어 판매)에만 의제매입세액 공제대상이 되고, 면세포기 신고를 하고 면세농산물 등을 그대로 수출하거나 냉동·냉장 등 원생산물 본래의 성질이 변하지 아니하는 정도의 1차 가공을 한 후 수출하는 경우에는 의제매입세액으로 공제되지 아니한다.
(재소비 46015-57, 2003.3.3.)

또한, 면세농산물(원재료) 등을 면세되는 재화 또는 용역을 공급하는 사업과 그 밖의 목적을 위하여 사용·소비하거나, 면세농산물(원재료)을 그대로 인도·양도하는 경우에는 의제매입세액으로 공제하지 아니한다.(令 §84④)

### 라. 공급받은 사실을 증명하는 서류를 제출하여야 한다.

예정·확정 신고와 함께 의제매입세액 공제신고서와 면세농산물 등을 공급받은 사실을 증명하는 서류를 제출하는 경우에만 적용한다.(法 §42②)

다만, 제조업을 영위하는 사업자가 농·어민으로부터 면세농산물 등을 직접 공급받는 경우에는 의제매입세액 공제신고서만을 제출한다.(令 §84⑤단서)

## 3. 의제매입세액의 계산

### 가. 계산방법

부가가치세를 면제받아 공급받은 면세농산물 등의 가액에 의제매입세액 공제율을 곱하여 산출한 금액으로 한다.(法 §42①)

의제매입세액 = 면세농산물 등의 가액 × 공제율

### 나. 면세 농산물 등의 가액

1) 의제매입세액 공제대상 원재료인 면세농산물 등의 가액은 운임 등의 부대비용을 제외한 매입원가로 한다. 즉, 의제매입세액 공제대상 사업자가 직접 부담한 운임 등의 부대비용은 세금계산서 등을 발급받아 매입세액으로 직접 공제받을 수 있기 때문에 그 비용은 제외된다.(통칙 42-84-2)

2) 수입 면세농산물 등의 수입가액은 관세의 과세가격으로 한다.(規則 §56①)

3) 과세사업과 면세사업을 겸영하는 사업자가 제조, 채취, 채굴, 재배, 양식 기타 이와 유사한 방법에 의하여 취득한 면세원재료 가액은 「소득세법 시행령」 제89조 제1항 또는 「법인세법 시행령」 제72조 제2항의 따라 계산된 취득가액으로 한다.(통칙 42-84-2)

■ 甲사업자가 서로 다른 지역에 A, B 두 개의 공장을 두고 A공장에서 밀을 구입한 후 밀가루로 제분하여 일부는 다른 사업자 등에게 판매하고, 일부는 자기의 B공장으로 반출하여 빵이나 과자를 만들어 판매하는 경우 B공장에서 의제매입세액을 계산할 때의 가액은 ?

○ A공장의 밀 구입가액이 아니라 밀가루의 취득가액임. 즉, A공장에서 밀가루를 생산할 때에 발생하는 임금, 감가상각비 등의 제조원가가 포함되어 B공장으로 반출한 밀가루의 취득가액임. 다만, A(밀가루)공장에서 발생한 매입세액은 면세사업 관련 매입세액으로 공제되지 아니함

### 다. 공제대상 농산물 등 가액의 한도

사업자별로 해당 과세기간에 사업자가 매입한 면세농산물 등과 관련된 해당 과세기간의 매출액에 일정률을 곱하여 계산한 매입금액을 공제할 수 있는 농산물 등의 가액의 한도로 한다.(令 §84②)

〈의제매입세액 공제한도 : 공제대상 면세농산물 등의 가액〉

<table>
<tr><th>구 분</th><th>매출규모<br>(6개월)</th><th colspan="4">공제한도</th></tr>
<tr><td rowspan="2">법 인</td><td rowspan="2">전 체</td><td colspan="2">~2018.9.27<br>신고분까지</td><td colspan="2">2018.9.28 신고분~<br>2021.12.31.<br>('22.1.1.~'27.12.31.까지<br>괄호안)</td><td>2028.1.1. 이후</td></tr>
<tr><td colspan="2">매출액의 35%</td><td colspan="2">매출액의 40%<br>(50%)</td><td>매출액의 30%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">개 인</td><td>구체적<br>매출액 기준</td><td>음식점</td><td>기타</td><td>음식점</td><td>기타</td><td>전체</td></tr>
<tr><td>매출액<br>1억원 이하</td><td>매출액의<br>60%</td><td rowspan="2">50%</td><td>매출액의<br>65%<br>(75%)</td><td rowspan="2">55%<br>(65%)</td><td rowspan="2">50%</td></tr>
<tr><td>매출액<br>1억원초과<br>2억원 이하</td><td>매출액의<br>55%</td><td>매출액의<br>60%<br>(70%)</td></tr>
<tr><td>매출액<br>2억원 초과</td><td>매출액의<br>45%</td><td>40%</td><td>매출액의<br>50%<br>(60%)</td><td>45%<br>(55%)</td><td>40%</td></tr>
</table>

### 라. 제조업에 대한 농산물 등 가액의 한도계산 특례(令 §84③, 2015.2.3. 신설)

아래 요건을 충족하는 경우 제2기 과세기간에 대한 의제매입세액을 특례규정에 따라 계산할 수 있다.

○ 요건

- 해당 과세기간이 속하는 해의 1월 1일부터 12월 31일까지 계속하여 제조업을 영위하였을 것
- 제1기 과세기간에 공급받은 면세농산물 가액을 그 해의 1월 1일부터 12월 31일까지 공급받은 면세농산물가액으로 나누어 계산한 비율이 100분의 75 이상 또는 100분의 25 미만

○ 제2기 과세기간 공제세액 계산

- [1월 1일부터 12월 31일까지 공급받은 면세농산물 등의 가액 × 공제율] - 제1기 과세기간 공제액

<1역년 면세농산물 등의 가액 한도>

| 구 분 | 1역년 과세표준 | 공제한도 | | |
|---|---|---|---|---|
| 법 인 | 전 체 | ~2018.9.27 신고분까지 | 2018.9.28 신고분~ 2021.12.31. ('22.1.1.~'27.12.31.까지 괄호안) | 2028.1.1. 이후 |
| | | 매출액의 35% | 매출액의 40% (50%) | 매출액의 30% |
| 개 인 | 매출액 4억원 이하 | 매출액의 50% | 매출액의 55% (65%) | 매출액의 50% |
| | 매출액 4억원 초과 | 매출액의 40% | 매출액의 45% (55%) | 매출액의 40% |

### 마. 의제매입세액 공제율

| 구 분 | | 공제율 |
|---|---|---|
| 1. 음식점업 | 가. 과세유흥장소의 경영자 | 102분의 2 |
| | 나. 가목 외의 개인사업자 | 108분의 8 (과세표준 2억이하 9/109, 2026.12.31.까지) |
| | 다. 가목 외의 법인사업자 | 106분의 6 |
| 2. 제조업 | 가. 과자점업, 도정업, 제분업 및 떡류 제조업 중 떡방앗간을 경영하는 개인사업자 | 106분의 6 |
| | 나. 가목 외의 제조업을 경영하는 사업자 중 「조세특례제한법」제5조 제1항에 따른 중소기업 및 개인사업자 | 104분의 4 |
| | 다. 가목 및 나목 외의 사업자 | 102분의 2 |
| 3. 제1호 및 제2호 외의 사업자 | | 102분의 2 |

## 4. 겸업자의 의제매입세액 안분계산

### 가. 의의

의제매입세액을 계산함에 있어서 과세사업과 면세사업을 겸영하는 경우에는 면세농산물인 원재료의 용도가 실지귀속이 구분되는 때에는 그에 따르되, 공통으로 사용되어 실지귀속을 구분할 수 없는 경우에는 면세농산물의 매입가액을 합리적인 방법에 따라 의제매입세액이 공제되는 금액과 공제되지 아니하는 금액으로 각각 안분하여 계산하여야 하는 바, 이를 의제매입세액 안분계산이라 한다.

## 나. 안분계산방법

과세사업과 그 밖의 사업을 겸영하는 경우에는 영 제81조(공통매입세액의 안분계산)의 규정을 준용하여 계산한다.(規則 §56④) 따라서 과세사업과 면세사업을 겸영하는 사업자가 면세농산물 원재료를 매입한 경우에는 그 과세기간 종료일까지 해당 원재료의 실지귀속에 따라 의제매입세액 공제대상 여부를 구분하고 차기 이월 원재료에 대하여는 그 용도가 불분명하므로 영 제81조(안분계산)의 규정을 준용한다. 영 제81조 규정을 준용함에 있어서 적용하는 계산식은 해당 사업장에서 매입한 면세농산물 원재료로써 제조·가공한 과세재화 또는 창출한 과세용역과 면세재화 또는 면세용역과의 총공급가액에 대한 과세재화 또는 과세용역 공급가액이 차지하는 비율에 따라 의제매입세액 공제대상 원재료를 구분한 후 구분된 의제매입세액 공제대상 원재료의 매입가액으로 의제매입세액을 계산 공제한다.(통칙 42-84-4)

### 예 제

Q 음식점(과세)과 정육점(면세)을 겸영하는 개인사업자가 축산물(돼지고기)을 구입하여 일부는 음식으로 가공한 후 판매하였고, 일부는 정육상태로 판매하였다. 사업현황이 아래와 같을 때 의제매입세액 공제대상 금액은?

* 2023년 1기 축산물 구입가액 : 5,100,000원(구입시 부담한 운반비 100,000원 포함)
* 2023년 1기 공급가액 : 10,000,000원(음식점 6,000,000원, 정육점 4,000,000원)

☞ 원재료 매입가액 중 운반비를 제외한 5,000,000원이 공제대상이며, 과·면세 겸업에 사용된 경우 공급가액 비율에 따라 안분계산하면 5,000,000원×6,000,000원÷10,000,000원=3,000,000원이 공제대상 원재료가액임

* 한도액 6,000,000원×75% = 4,500,000원
  의제매입세액 공제 : 3,000,000원×공제율(9/109) = 247,706원

## 5. 의제매입세액의 공제시기

의제매입세액의 공제는 예정신고기간 또는 과세기간 별로 면세농산물인 원재료를 구입한 시점을 기준으로 하는 것이며 해당 원재료를 실제로 과세재화의 제조·가공 또는 용역을 창출하기 위하여 사용하는 때에 이르러 공제하는 것은 아니다.

여기서 사용할 수 있는 때란 해당 원재료를 구입한 시점을 말한다. 따라서 의제매입세액은 해당 원재료를 실제로 공급받는 때가 속하는 예정 또는 확정 신고시 매입세액으로 공제한다.(간세1235-4733, 77.12.26.)

다만, 사업자가 면세농산물인 원재료를 직접 재배, 사육 또는 양식을 하거나 타인이 재배, 사육 또는 양식 중에 있는 농, 축, 수, 임산물을 구입한 경우의 의제매입세액공제 시기는 해당 농, 축, 수, 임산물을 생산, 채취, 벌목 등을 하여 과세재화의 제조·가공 또는 용역의 창출에 사용하거나 사용할 수 있는 때이다.
(통칙 42-84-5)

## 6. 의제매입세액의 공제사업장

사업장 과세원칙에 따라 면세농산물 원재료를 공급받는 사업장에서 공제하는 것이 원칙이지만 복수사업장이 있는 사업자가 한 사업장에서 일괄하여 구입하고 각 사업장에 반출하여 과세되는 재화의 제조·가공 또는 용역을 창출하기 위해 사용하는 경우에는 최종제품 등이 완성되는 사업장에서도 공제받을 수 있다.
(간세 1235-3503, 1978.11.24.)

## 7. 의제매입세액의 재계산

의제매입세액으로 공제받은 면세농산물 등을 그대로 양도 또는 인도하거나 부가가치세가 면제되는 재화 또는 용역을 공급하는 사업 그 밖의 목적을 위하여 사용하거나 소비하는 때에는 그 공제한 금액을 전용한 날이 속하는 예정 또는 확정신고를 할 때에 납부세액에 가산하거나 환급세액에서 공제하여야 한다.(令 §84④)

그런데 해당 농산물 등을 원재료로 하여 제조·가공한 재화가 변질 또는 부패되어 폐기처분한 경우에는 재계산하지 아니하는 것이나, 해당 농산물 등이 불량 또는 변질되어 원재료로 사용하기 전에 그대로 인도·양도하거나 과세재화의 제조에 사용되지 못한 경우 등은 재계산 대상이다.(부가 22601-1206, 89.8.23.)

또한, 면세로 공급받은 농산물·축산물·수산물 또는 임산물을 구입한 때에 의제매입세액을 공제받은 후 해당 재화의 구성부분의 일부만을 과세재화의 제조·가공 또는 과세용역의 창출에 사용하고 나머지 부분은 그대로 양도 또는 인도하는 경우(소세지 제조업자가 생돈을 구입하여 돈육을 사용하고 부산물을 판매하는 경우 등)에도 재계산하여야 한다. 이 경우 양도한 부분의 취득가액을 구분할 수 없거나 합리적인 구분기준이 없는 때에는 양도한 부분의 양도가액을 기준으로 하여 재계산할 수 있다.(통칙 42-84-3)

## 8. 의제매입세액의 공제절차

### 가. 의제매입세액 공제신고

의제매입세액을 공제받고자 하는 사업자는 "의제매입세액 공제신고서"와 아래에 해당하는 서류를 관할 세무서장에게 제출(국세정보통신망에 의한 제출 포함)하여야 한다.

1) 「소득세법」 제163조 또는 「법인세법」 제121조에 따른 매입처별 계산서합계표
2) 신용카드매출전표 등 수령명세서
3) 「소득세법 시행령」 제212조의4 또는 「법인세법 시행령」 제164조의2에 따른 매입자발행계산서합계표

다만, 제조업을 영위하는 사업자가 농·어민으로부터 면세농산물 등을 직접 공급받는 경우에는 "의제매입세액 공제신고서"만을 제출한다.(令 §84⑤) 이 경우 농·어민은 한국표준산업분류상의 농업 중 작물재배업, 축산업, 작물재배 및 축산복합농업에 종사하거나 임업, 어업 및 소금채취업에 종사하는 개인을 말한다.(令 §84⑥)

따라서 제조업자를 제외한 모든 사업자는 면세농산물 등을 공급받으면서 계산서, 신용카드매출전표, 「조세특례제한법」에 따른 현금영수증 등을 발급받아야 의제매입세액이 공제된다. 즉, 「소득세법」 또는 「법인세법」에 따라 등록한 면세사업자로부터 면세농산물 등을 공급받고 정규증빙을 발급받아야만 의제매입세액 공제가 가능하다.

◦ 조경공사업자가 농민으로부터 수목을 구입한 경우와 음식점을 운영하는 자가 농·어민으로부터 농산물, 축산물, 수산물, 임산물을 구입한 경우 의제매입세액이 공제되는지

➔ 농·어민은 사업자가 아니어서 계산서를 발급할 수 없고 또한 신용카드도 가맹되어 있지 않아 신용카드매출전표 등을 발행할 수 없을 것이므로 의제매입세액을 공제할 수 없음 (부가 460115-2921, 1997.12.27.)

## 나. 공제하지 아니한 의제매입세액의 구제방법

### 1) 관련증빙 미제출 등에 대한 구제방법

사업자가 의제매입세액공제신고서와 매입처별 계산서합계표, 신용카드매출전표등 수령명세서 등 관련증빙서류를 제출하지 아니하여 의제매입세액을 공제받지 못한 경우에는 다음과 같이 관련서류를 제출하게 되면 의제매입세액을 공제할 수 있다.(令 §84⑦, 통칙 42-84-6)

① 예정신고시 제출하지 아니하고 확정신고시 제출하는 경우

②「국세기본법」에 따른 수정신고서와 함께 제출하는 경우

③「국세기본법」에 따른 경정청구서와 함께 제출하여 경정하는 경우

④「국세기본법」에 따른 기한후 과세표준 신고서와 함께 제출하여 관할 세무서장이 결정하는 경우

⑤「부가가치세법」 제57조에 따른 경정에 있어 경정기관의 확인을 거쳐 제출하는 경우

### 2) 계산서 기재 착오 등에 대한 구제방법

사업자가 사업자등록신청을 한 후 사업자등록증 발급일까지의 거래에 대하여 해당 사업자 또는 대표자의 주민등록번호를 적어 계산서를 발급받은 경우, 계산서의 필요적 기재사항 중 일부가 착오로 기재되었으나 해당 계산서의 그 밖의 필요적 기재사항 또는 임의적 기재사항으로 보아 거래사실이 확인되는 경우 및 재화·용역의 공급시기 이후에 발급받은 계산서로서 해당 공급시기가 속하는 과세기간의 확정신고 기한 내에 발급받은 경우 등(令 §74, §75 준용)에도 역시 의제매입세액을 공제받을 수 있다.(令 §84⑦)

## 9. 의제매입세액의 회계처리

의제매입세액은 취득가액 내에 그 만큼의 매입세액이 포함되어 있다고 인정하는 금액이기 때문에 부가가치세를 면제받아 공급받은 농산물 등의 취득가액에서 의제매입세액상당액을 뺀 금액을 원재료의 가액으로 하고 의제매입세액상당액은 일반 매입세액과 동일한 계정과목으로 처리한다.(간세 1235-3456, 1977.9.23.)

### 예 제

Q 고등어를 구입하여 판매하는 사업자가 고등어를 냉동하여 일본에 수출하면서 면세를 포기하였다. 이 경우 고등어 구입금액에 대하여 의제매입세액 공제를 받을 수 있는지

☞ 수산물을 제조 또는 가공한 것이 아니기 때문에 의제매입세액 공제대상이 아님

※ 국내생산 원목을 각목으로 만들어 판매한 경우 가공을 거친 것이므로 의제매입세액 공제가 가능함

## 10. 사례

### 가. 국산경주마에 대한 의제매입세액

서울마사회 등의 경마경기에 경주마를 출주시키고 그 대가를 받는 사업을 영위하는 사업자가 국산경주마를 구입하여 해당 사업을 영위하는 경우에 국산경주마의 구입가액에 대하여는 부가가치세법 제17조 제3항의 규정에 의한 의제매입세액을 공제받을 수 없는 것임(부가 46015-1157, 1996.6.14.)

### 나. 탈각굴을 구입 세척·포장 수출시 의제매입세액 공제여부

사업자가 탈각굴(껍질을 제거한 굴)을 구입하여 세척, 이물질 제거, 선별, 염수처리, 냉각, 탈수, 포장하여 수출하는 경우 부가가치세법 제17조 제3항의 규정에 의하여 의제매입세액을 공제받을 수 없는 것임(재경부 소비 46015-57, 2003.3.3.)

### 다. 임목을 광물채취의 자재로 사용하는 경우 의제매입세액 공제여부

광산업을 영위하는 자가 임목을 광물채취의 자재로 사용하는 경우에는 부가가치세법 제17조 제3항에 따른 의제매입세액이 공제되지 아니함
(간세 1235-2344, 1977.8.1.)

### 라. 돼지로 소세지와 부산물을 매출함에 있어 면세공급가액이 100분의 5 미만인 경우 의제매입세액 (대법원 83누225, 1984.7.24.)

① 소세지 제조업자가 부가가치세면세축산물(돼지)을 구입하여 해체한 후 과세재화인 소세지 제조에 그 대부분을 제공하고 잔여부분인 내장, 머리, 뼈 등 부산물은 그대로 면세재화로 매출하여 온 경우 돼지의 매입대금 중 해체 후 소세지 제조에 제공되는 부분의 매입대금과 나머지 부산물부분의 매입대금은 사실상 그 구분이 불가능하니 이에 관한 매입세액은 부가가치세법시행령 제61조 제1항 소정의 공통매입세액이라 보아야 할 것이다.

② 부가가치세법시행령 제61조 제3항 제1호의 규정의 취지는 총공급가액 중 면세공급가액의 비율이 무시해도 무방할 정도로 미미한 경우 즉 100분의 5 미만인 경우에는 계산의 편의와 납세자의 이익을 위하여 공통매입세액(또는 의제공통매입세액)전액을 공제한다는 데에 있으므로 면세공급가액이 100분의 5 미만인 경우의 의제공통매입세액에 있어서는 위 시행령 제61조 제3항 제1호가 적용(안분계산 생략)되고 동 제62조 제2항(의제매입세액 재계산)은 적용되지 않는다고 보아야 할 것이다.

### 마. 생화를 과세되는 행사용역에 사용시 의제매입세액 공제여부

사업자가 부가가치세가 면제되는 생화를 공급받아 이를 원재료로 하여 제조·가공한 재화가 부가가치세가 과세되는 각종 행사용역의 공급에 사용되는 경우 부가가치세법 시행령 제62조 제1항에서 규정하는 면세농산물 등의 가액에 같은법 시행규칙 제19조 제1항이 정하는 율을 곱하여 계산한 금액을 같은법 제17조 제3항의 규정에 의하여 의제매입세액으로 공제하는 것임(서삼-1539, 2005.9.15.)

### 바. 호텔업자의 예식장 임대와 관련 생화구입시 의제매입세액 공제율

호텔사업자가 식당과 구분되지 않는 예식장을 고객에게 무상으로 임대함에 있어 생화를 구입하여 예식장을 장식하고 그 대가를 받는 경우 해당 생화의 구입가액에 대하여 「부가가치세법」 제17조 제3항의 규정에 의한 의제매입세액 공제시 같은법 시행규칙 제19조 제1항에 규정된 음식점업의 공제율을 적용하지 아니하는 것임 (서삼-1876, 2007.7.2.)

### 사. 생 톳을 구입하여 자숙(찜)·건조한 톳을 수출하는 경우에 의제매입세액 공제여부

생 톳을 구입하여 약 160℃ 고압스팀으로 1시간 20분 정도 자숙하여 120℃에서 건조한 후 천연재료인 감태 및 도박으로 조미 및 착색한 찐 톳은 본래의 성질이 변한 정도의 가공을 거친 것으로서 과세재화에 해당하므로 의제매입세액 공제는 정당함(국세청 적부 2008-8, 2008.3.31.)

### 아. 닭을 위탁사육하는데 투입되는 사료비·위탁 사육 수수료 등은 의제매입세액의 대상이 되는 매입가액에 포함됨

위탁사육계약에 따라 수탁사육농가에게 지급한 닭의 사육과 관련한 사료비, 위탁사육수수료와 농가위탁관리비(농가위탁관리 부서 직원의 인건비, 경비 등)는 구 부가가치세법 제17조와 같은 법 구 시행령 제62조에 따라 의제매입세액 공제대상 축산물가액에 포함함(국세청 법규과-99, 2014.2.4.)



**예 제**

○ ㈜신선(조특법상 중소기업에 해당하지 아니함)은 과일도매업과 통조림 제조·판매업을 겸영하고 있다. 다음 자료에 의거 의제매입세액 공제액을 계산하라.

① 과일 매입액 : 200,000,000원

- 사용내역 : 판매 57,200,000원, 통조림 제조사용 61,200,000원
  재고 81,600,000원

② 해당 과세기간의 공급가액 : 150,000,000원

- 과일 공급가액 : 60,000,000원, 통조림 공급가액 : 90,000,000원

(정답)

○ 면세농산물 가액 = 110,160,000원

- 사용분 : 61,200,000원
- 재고분 : 48,960,000원 = 81.600.000 × 90,000,000/150,000,000

○ 면세농산물 한도액 : 45,000,000원 = 90,000,000 × 50%(2023년)

○ 의제매입세액 공제액 : 882,352원 = 45,000,000원 × 2/102

[별지 제15호서식] <개정 2026. 3. 20.>

홈텍스(www.hometax.go.kr)에서도 신청할 수 있습니다.

# 의제매입세액 공제신고서

※ 뒤쪽의 작성방법을 읽고 작성하시기 바랍니다. (앞쪽)

| 접수번호 | 접수일 | 처리기간 즉시 |
|---|---|---|

**1. 신고인 인적사항**

| ① 상호(법인명) | ② 사업자등록번호 |
|---|---|
| ③ 업태 | ④ 종목 |

**2. 면세농산물등 매입가액 합계**

| 구 분 | | ⑤ 매입처 수 | ⑥ 건 수 | ⑦ 매입가액 | ⑧ 공제율 | ⑨ 의제매입세액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⑩ 합 계 | | | | | | |
| 사업자로부터의 매 입 분 | ⑪ 계 산 서 | | | | | |
| | ⑫ 신용카드 등 | | | | | |
| ⑬ 농어민 등으로부터의 매입분 | | | | | | |

**3. 면세농산물등 의제매입세액 관련 신고내용**

가. 과세기간 과세표준 및 공제 가능한 금액 등

| 과세표준 | | | 대상액 한도계산 | | ⑲ 당기 매입액 | ⑳ 공제대상금액 (=⑱과 ⑲의 금액 중 적은 금액) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⑭ 합계 | ⑮ 예정분 | ⑯ 확정분 | ⑰ 한도율 | ⑱ 한도액 | | |
| | | | | | | |

나. 과세기간 공제할 세액

| 공제대상세액 | | 이미 공제받은 세액 | | | ㉖ 공제(납부)할 세액 (=㉒-㉓) |
|---|---|---|---|---|---|
| ㉑ 공제율 | ㉒ 공제대상세액 | ㉓ 합계 | ㉔ 예정 신고분 | ㉕ 월별 조기분 | |
| | | | | | |

**4. 매입시기 집중 제조업 면세농산물등 의제매입세액 관련 신고내용**

가. 해당 해의 1월 1일부터 12월 31일까지 과세표준 및 제2기 과세기간 공제 가능한 금액 등

| 과세표준 | | | 대상액 한도계산 | | 해당 해의 1월 1일부터 12월 31일까지 매입액 | | | ㉟ 공제대상금액 (=㉛과 ㉜의 금액 중 적은 금액) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ㉗ 합계 | ㉘ 제1기 | ㉙ 제2기 | ㉚ 한도율 | ㉛ 한도액 | ㉜ 합계 | ㉝ 제1기 | ㉞ 제2기 | |
| | | | | | | | | |

나. 제2기 과세기간 공제할 세액

| 공제대상세액 | | 이미 공제받은 세액 | | | | | ㊸ 공제(납부)할 세액 (=㊲-㊳) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ㊱ 공제율 | ㊲ 공제대상세액 | ㊳ 총합계 | ㊴ 제1기 | 제2기 | | | |
| | | | | ㊵ 합계 | ㊶ 예정 신고분 | ㊷ 월별 조기분 | |
| | | | | | | | |

**5. 농어민 등으로부터의 매입분에 대한 명세(합계금액으로 작성함)**

| 일련 번호 | ㊹ 면세농산물등을 공급한 농어민 등 | | ㊺ 건수 | ㊻ 품 명 | ㊼ 수 량 | ㊽ 매입가액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 성명 | 주민등록번호 | | | | |
| 합계 | | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |

「부가가치세법 시행령」 제84조제5항에 따라 의제매입세액을 공제받기 위해 위와 같이 신고합니다.

년 월 일

신고인 (서명 또는 인)

**세 무 서 장** 귀하

# 제9절 대손세액의 공제

## 1. 대손세액공제의 의의

사업자가 공급한 재화 또는 용역에 대한 외상매출금이나 그 밖의 매출채권(부가가치세가 포함된 것)의 전부 또는 일부가 거래상대방의 파산 등으로 대손(貸損)되어 부가가치세를 회수할 수 없는 경우 대손이 확정되는 날이 속하는 과세기간의 매출세액에서 공제하여 주는 제도로서,

이는 사업자가 부가가치세를 거래징수하지 못하는 경우에도 해당 부가가치세에 대한 납부의무가 있어 세금 부담을 지게 되므로 그 거래징수하지 못한 부가가치세를 매출세액에서 차감할 수 있도록 함으로써 기업의 세금 부담을 완화시켜 주는데 그 의의를 두고 있다.

## 2. 대손세액의 공제대상

사업자가 부가가치세가 과세되는 재화 또는 용역을 공급하는 경우 공급을 받는 자의 파산·강제집행이나 그 밖의 사유로 그 재화 또는 용역의 공급에 대한 외상매출금이나 그 밖의 매출채권(결정 또는 경정으로 증가된 과세표준에 대하여 부가가치세액을 납부한 경우를 포함하며, 부가가치세가 포함된 것을 말한다)의 전부 또는 일부가 대손되어 회수할 수 없는 경우에는 대손금액의 110분의 10에 해당하는 금액(대손세액)을 대손이 확정된 날이 속하는 과세기간의 매출세액에서 뺄 수 있다. 이 경우 공급자의 관할세무서장은 대손세액공제 사실을 공급받는 자의 관할세무서장에게 통지하여야 한다.(法 §45①, 令 §87③)

### 가. 대손세액의 공제사유

부가가치세가 과세되는 재화 또는 용역을 공급한 사업자가 대손세액을 공제받기 위해서는 재화 또는 용역을 공급받은 자에게 다음의 사유가 발생하여야 한다.(令 §87①)

- 「소득세법 시행령」 제55조 제2항 및 「법인세법 시행령」 제19조의2 제1항에 따라 대손금으로 인정되는 경우

- 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 법원의 회생계획인가의 결정에 따라 채무를 출자전환하는 경우. 이 경우 출자로 전환하는 시점의 출자전환된 매출채권 장부가액과 출자전환으로 취득한 주식 또는 출자지분의 시가와의 차액을 대손되어 회수할 수 없는 금액으로 본다.

〈소득세법 시행령 제55조 제2항 및 법인세법 시행령 제19조의2 제1항〉

1) 「상법」에 따른 소멸시효가 완성된 외상매출금 및 미수금

2) 「어음법」따른 소멸시효가 완성된 어음

3) 「수표법」에 따른 소멸시효가 완성된 수표

4) 「민법」에 따른 소멸시효가 완성된 대여금 및 선급금

5) 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 회생계획인가의 결정 또는 법원의 면책결정에 따라 회수불능으로 확정된 채권

6) 「서민의 금융생활 지원에 관한 법률」에 따른 채무조정을 받아 같은 법 제75조의 신용회복지원협약에 따라 면책으로 확정된 채권

7) 「민사집행법」 제102조에 따라 채무자의 재산에 대한 경매가 취소된 압류채권

8) 물품의 수출 또는 외국에서의 용역제공으로 발생한 채권으로서 재정경제부령으로 정하는 사유에 해당하여 무역에 관한 법령에 따라 「무역보험법」 제37조에 따른 한국무역보험공사로부터 회수불능으로 확인된 채권

9) 채무자의 파산, 강제집행, 형의 집행, 사업의 폐지, 사망, 실종, 행방불명으로 인하여 회수할 수 없는 채권

10) 부도발생일부터 6개월 이상 지난 수표 또는 어음상의 채권 및 외상매출금(중소기업의 외상매출금으로서 부도발생일 이전의 것에 한정한다). 다만, 해당 법인이 채무자의 재산에 대하여 저당권을 설정하고 있는 경우는 제외한다. 여기에서 부도발생일은 소지하고 있는 부도수표나 부도어음의 지급기일(지급기일 전에 해당 수표나 어음을 제시하여 금융기관으로부터 부도확인을 받은 경우에는 그 부도확인일을 말한다)을 말한다.

11) 중소기업의 외상매출금 및 미수금(이하 이 호에서 "외상매출금등"이라 한다)으로서 회수기일이 2년 이상 지난 외상매출금등. 다만, 특수관계인과의 거래로 인하여 발생한 외상매출금등은 제외한다.

12) 재판상 화해 등 확정판결과 같은 효력을 가지는 것으로서 재정경제부령으로 정하는 것에 따라 회수불능으로 확정된 채권

13) 회수기일이 6개월 이상 지난 채권 중 채권가액이 30만원 이하(채무자별 채권가액의 합계액을 기준으로 한다)인 채권

14) 「법인세법 시행령」 제61조 제2항 각호 외의 부분 단서에 따른 금융회사 등의 채권(같은항 제13호에 따른 여신전문금융회사인 신기술사업금융업자의 경우에는 신기술사업자에 대한 것에 한정한다)중 다음 어느 하나에 해당하는 채권

① 금융감독원장이 재정경제부장관과 협의하여 정한 대손처리기준에 따라 금융회사 등이 금융감독원장으로부터 대손금으로 승인받은 것

② 금융감독원장이 위 "①"의 기준에 해당한다고 인정하여 대손처리를 요구한 채권으로서 금융회사 등이 대손금으로 계상한 것

15) 「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조제10호에 따른 벤처투자회사의 창업자에 대한 채권으로서 중소벤처기업부장관이 재정경제부장관과 협의하여 정한 기준에 해당한다고 인정한 것



□ 대손세액공제 관련 유의사항

① 「상법」에 따른 소멸시효 완성

○ 상행위로 인한 채권은 채권의 권리를 행사할 수 있는 때로부터 5년간 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성되나, 다른 법령에 이보다 단기 시효의 규정이 있는 때에는 그 규정을 적용함(§64)

○ 따라서 민법과 상법을 비교하여 단기인 소멸시효를 적용하여야 함

- 즉, 민법상 소멸시효가 3년 또는 1년으로 규정된 경우를 제외하고 기타 상행위로 인한 채권의 경우에는 5년의 소멸시효 규정 적용

※ 민법 §163 (3년 단기시효) ⇒ 공사에 관한 채권, 상품 대가 등
민법 §164 (1년 단기시효) ⇒ 음식료, 숙박료, 입장료 등
민법 §168 (소멸시효 중단사유) ⇒ 청구, 압류·가압류, 가처분, 승인

- 청구 : 권리행사의 유형으로 민법은 재판상청구, 파산절차참가, 지급명령, 화해를 위한 소환 내지 임의출석, 최고의 5가지 인정
- 승인 : 시효의 이익을 받을 당사자가 시효로 말미암아 권리를 잃은 자에 대하여 그 권리를 인정한다고 표시하는 통지임
  - 시효완성 전에 채무의 일부를 변제한 경우에는 그 수액에 관하여 다툼이 없는 한 채무승인으로 효력이 있어 시효중단의 효과가 발생함(대법원 95다39854, 1996. 1.23.)
- 한편, 채권의 회수가능성 등 구체적인 사정을 감안하여 정당한 사유 없이 채권회수를 위한 법적 조치를 취하지 아니함에 따라 소멸시효가 완성된 경우에는 동 채권의 금액은 접대비 또는 기부금으로 봄. (재경부 법인 46012-93, 2003.5.31.) 이 경우에는 과세관청에서 채무자가 변제능력이 있었다는 점을 입증하여야 할 것임

② 채무자의 파산

○ 채무자가 경제적으로 파탄에 빠졌을 때 이에 대처하기 위한 법률적 수단으로써 채무자 또는 채권자의 신청에 의해 법원이 파산을 선고함으로써 채무자의 모든 재산을 파산재단에 귀속시켜 파산절차에 의해 모든 재산을 환가하여 파산채권자에게 배당하게 됨

○ 사업자는 파산절차에 의하여도 배당을 받지 못한 채권이 있는 경우에 회수할 수 없는 채권으로 대손세액의 공제대상이 됨

○ 즉, 파산선고 그 자체만으로 대손세액을 공제받을 수 있는 것이 아니라 파산관재인이 최후 배당액을 결정 통지하여 배당이 확정되어 채권액에 전혀 배당이 없거나 일부만이 배당되었을 때 회수할 수 없는 외상매출금 등을 대손세액으로 공제를 할 수 있음

③ 강제집행

○ 강제집행이란 사법상 또는 행정법상의 의무를 이행하지 않는 자에 대하여 청구권 실현을 위해 국가의 강제권력에 의하여 실현시켜 주는 제도로「민사집행법」상의 강제집행과「행정법」상의 강제집행이 있음

○ 강제집행에는 담보권 실행을 위한 경매 등을 포함하나, 강제집행에 의하여 채권을 충당하고도 잔여채권이 있는 경우 그 잔여채권에 대하여 대손세액공제를 할 수 있음

○ 또한, 강제집행 결과 무재산·행방불명 등의 원인으로 강제집행 불능조서가 작성된 경우에도 대손세액공제가 가능함

○ 그러나 재화 또는 용역을 공급받은 사업자의 일부 재산에 대하여만 강제집행을 하는 경우에는 대손세액공제를 할 수 없음

④ 사망·실종선고·행방불명

○ 재화 또는 용역을 공급받은 자(채무자)가 사망 또는 실종선고를 받았다 하여 무조건 대손세액공제를 할 수 있는 것이 아니라 채무자의 상속인이 없거나 상속인이 상속을 포기 또는 한정 상속함으로써 상속재산으로 매출채권을 회수할 수 없는 경우에 대손세액공제를 할 수 있음

○ 따라서 상속인이 상속을 단순 승인한 때에는 피상속인의 권리와 의무가 모두 승계되므로 그 상속인의 재산 상태에 따라 대손세액공제 가능여부를 판단하여야 함

⑤ 부도발생일로부터 6월 이상 경과한 수표 또는 어음상의 채권 등
➔ 채무자의 재산에 대해 저당권을 설정하고 있는 경우는 제외됨

㉮ 부도발생일로부터 6월 이상 경과한 수표 또는 어음상의 채권

- "부도발생일"이란 소지하고 있는 부도수표나 부도어음의 지급기일을 말하는 것이나, 지급기일 전에 수표나 어음을 제시하여 금융기관으로부터 부도확인을 받은 경우에는 그 부도확인일을 말함

• 부도발생일로부터 6월 이상 경과한 수표 또는 어음상의 채권에 대하여는 채무자의 소유재산 유무, 회생계획인가의 결정을 받았는지 여부 또는 소구권행사 가능 여부에 관계없이 대손세액공제가 가능함

㉣ 부도발생일로부터 6월 이상 경과한 중소기업의 외상매출금
➔ 부도발생일 이전의 것에 한함

• "부도발생일 이전의 것"이라 함은 수표 또는 어음의 발행자가 최초로 부도가 발생한 날 이전에 확정된 외상매출금을 말함

• "중소기업"은 채권자 즉, 공급자가 「조세특례제한법 시행령」 제2조에 따른 중소기업에 해당하여야 함

## 나. 대손세액의 공제범위

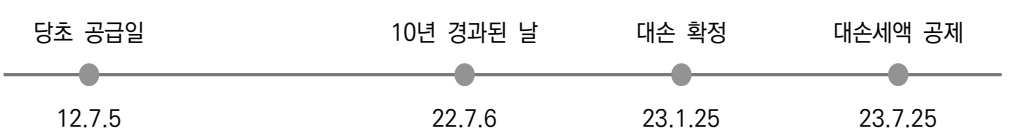
대손세액공제는 사업자가 부가가치세가 과세되는 재화 또는 용역을 공급한 후 그 공급일로부터 10년이 지난 날이 속하는 과세기간에 대한 확정신고기한까지 위 대손사유로 대손이 확정되는 경우(결정 또는 경정으로 증가된 과세표준에 대하여 부가가치세액을 납부한 경우 해당 대손세액을 포함)에만 적용한다.(令 §87②)

* 5년 ⇒ 10년 개정 규정은 이 영 시행일(2020.2.11)이 속하는 과세기간에 대손이 확정되는 분부터 적용한다.

※ 2022년 1기 확정신고시 대손세액공제를 받을 수 있는 채권 범위

① 2011년 제2기(7.1.~12.31) 중 재화 또는 용역의 공급에 대한 매출채권이 2022.1.1.~1.25. 사이에 대손 확정된 경우 2022년 제1기 부가가치세 확정신고시 대손세액 공제

② 2012.1.1. 이후 재화 또는 용역의 공급에 대한 매출채권이 2022.1.1.~6.30. 대손이 확정된 경우



## 3. 대손세액의 공제방법

사업자가 대손이 확정된 날이 속하는 과세기간의 매출세액에서 뺄 수 있는 대손세액은 다음 계산식에 따라 계산한 금액으로 한다.(法 §45①)

대손세액 = 대손금액(부가가치세 포함) × 10 ／ 110

## 4. 대손세액의 공제절차

대손세액을 공제받고자 하는 사업자는 부가가치세 확정 신고와 함께 대손세액 공제(변제)신고서와 대손금액이 발생한 사실을 증명하는 서류를 관할 세무서장에게 제출하는 경우에만 적용한다.(法 §45②, 令 §87④)

만약, 예정신고를 할 때에 대손세액공제를 한 경우에는 과소신고가산세 또는 초과환급신고가산세가 적용된다.

또한, 공급자가 대손세액을 매출세액에서 차감한 경우 공급자의 관할 세무서장은 대손세액 공제사실을 공급받은 자의 관할 세무서장에게 통지하여야 한다.
(令 §87③)

## 5. 공급받은 사업자의 매입세액 처리

재화 또는 용역을 공급받은 사업자가 대손세액의 전부 또는 일부를 매입세액으로 공제받은 경우로서 그 사업자가 폐업하기 전에 재화 또는 용역을 공급하는 자가 대손세액공제를 받은 경우에는 그 재화 또는 용역을 공급받은 사업자는 관련 대손세액에 해당하는 금액을 대손이 확정된 날이 속하는 과세기간에 자신의 매입세액에서 뺀다. 다만, 그 사업자가 대손세액을 빼지 아니한 경우에는 공급을 받은 자의 관할 세무서장이 결정 또는 경정하여야 한다.(法 §45③) 이 경우 신고불성실·납부지연가산세는 부과되지 아니한다.(기본법 §47의2④ 및 §47의3④) 이는 공급받은 자가 대손세액을 매입세액에서 빼지 않았다 하더라도 공급자가 대손세액 공제사실을 공급받은 자에게 통지하도록 하는 제도가 없어 공급받은 자는 공급자의 대손세액 공제사실을 알 수 없을 것이므로 공급받은 자에게 납부세액을 과소하게 신고한 책임을 묻기 어렵기 때문이다.

## 6. 대손금액 회수(변제)시의 처리

### 가. 대손금액을 회수한 사업자(공급자)

재화 또는 용역을 공급한 사업자가 대손금액의 전부 또는 일부를 회수한 경우에는 회수한 대손금액에 관련된 대손세액을 회수한 날이 속하는 과세기간의 매출세액에 더한다.(法 §45①단서) 만약, 대손금액의 전부 또는 일부를 회수하고 매출세액에 가산하지 아니한 경우 관할 세무서장은 신고불성실·납부지연가산세를 적용하여 경정하여야 한다.

### 나. 대손금액을 변제한 사업자(공급받은 자)

대손세액에 해당하는 매입세액을 뺀(신고 또는 결정·경정으로 매입세액을 뺀 경우 모두 포함) 해당 사업자가 대손금액의 전부 또는 일부를 변제한 경우에는 변제한 대손금액에 관련된 매입세액을 변제한 날이 속하는 과세기간의 매입세액에 더하여 공제받을 수 있다.(法 §45④) 이 경우 변제한 대손금액 관련 매입세액을 공제받는 자는 부가가치세 확정신고서에 대손세액공제(변제)신고서와 변제사실을 증명하는 서류를 첨부하여 제출하여야 한다.(令 §87④)

◦ 甲이 乙에게 1억원(부가가치세 별도)의 재화를 공급하고 어음을 받았으나 부도발생하여 甲이 대손세액을 공제받고, 乙은 매입세액을 뺀 후에 甲과 乙이 협의하여 부가가치세 1천만원을 제외하고 순수한 재화의 공급가액 1억원만을 乙이 甲에게 변제한 경우 甲은 변제받은 금액에 대한 세액을 매출세액에 더하지 않아도 되는지?

➔ 1억원 × 10 /110에 상당하는 세액을 매출세액에 더해서 납부해야 함

## 7. 사례

### 가. 각 사례별 대손세액 공제(집행기준 45-87-9)

① 사업 폐지와 관련된 대손세액의 공제 여부

㉮ 부동산임대업과 제조업을 동일 사업장에서 겸영하는 사업자가 제조업을 폐지하고 부동산임대업을 계속하여 영위하면서 제조업을 폐지하기 전에 재화를 공급하고 수취한 어음이 제조업의 폐지일 이후에 부도발생하여 해당 재화의 공급에 대한 대손이 확정된 경우 대손세액공제를 받을 수 있다.

㉯ 2 이상의 사업장이 있는 법인사업자가 지점에서 부가가치세가 과세되는 재화

또는 용역을 공급한 후 매출채권을 회수하지 못하고 해당 지점을 폐지한 후 해당 매출채권에 대한 대손이 확정된 경우에는 본점에서 대손세액공제를 받을 수 있다.

㈐ 사업자가 부가가치세가 과세되는 재화 또는 용역을 공급하고 그 대가를 어음으로 받았으나, 공급받는 자의 부도로 인하여 대금을 회수할 수 없는 경우 공급자가 부도발생일로부터 6개월이 경과하기 전에 폐업한 때에는 대손세액공제를 받을 수 없다.

② 매출채권의 소멸시효 기산일

재화나 용역을 공급하고 어음을 받는 경우 매출채권에 대한 소멸시효는 어음의 지급기일의 다음 날부터 기산한다.

③ 융통어음의 공제 여부

사업자가 거래처로부터 재화 또는 용역의 공급대가가 아닌 단순히 자금결제 및 융통 목적으로 받은 어음이 부도발생한 경우 해당 어음의 부도에 대하여는 대손세액공제를 받을 수 없다.

④ 업무대행에 따른 대손금의 대손세액공제 범위

광고대행용역만을 제공하는 사업자가 광고주로부터 광고비를 대신 징수하여 광고회사에 지급하기로 하였으나 광고주의 부도로 광고비를 받지 못하여 해당 광고대행사업자가 대신 변제한 경우 대신 변제한 해당 광고비 상당액에 대하여는 대손세액공제를 받을 수 없다.

⑤ 파산선고에 따른 대손세액 공제 시기

재화 또는 용역을 공급받은 자에 대해 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 파산폐지 또는 파산종결 공고일 이전에 파산절차 진행과정에서 관계서류 등에 의해 재화 또는 용역을 공급한 자가 배당받을 금액이 매출채권 금액에 미달하는 사실이 객관적으로 확인되는 경우 그 미달금액에 대하여는 「법인세법 시행령」 제19조의2 제1항제8호에 따른 회수할 수 없는 채권으로  보아 대손세액공제를 할 수 있다.

### 나. 사업양도자의 매출채권에 대한 대손세액 공제

개인사업자가 자기의 과세사업을 법인으로 전환하기 위하여 법인을 설립하고 개인사업에 관한 모든 권리와 의무를 해당 신설법인에 포괄적으로 양도함에 있어서 사업양도 전에 발생한 매출채권에 대한 「상법」 상의 소멸시효가 법인전환 후 완성됨으로 인해 해당 매출채권(부가가치세 포함)의 전부 또는 일부가 대손되어 회수할 수 없는 경우에는 그 대손이 확정된 날이 속하는 과세기간의 매출세액에서 대손세액을 차감할 수 있다.(통칙 45-87-2)

### 다. 대손세액공제 대상 매출채권의 범위

법 제45조에 따라 대손세액의 공제대상이 되는 외상매출금 기타 매출채권은 부가가치세가 과세되는 재화 또는 용역에 대한 것으로서 각 과세기간의 과세표준에 반영되어 있는 것을 말한다. (통칙 45-87-1)

### 라. 대손세액공제로 발생한 환급세액의 환급가능 여부

사업자가 부가가치세법 제19조 규정에 의한 확정신고시 동법 제17조의2 규정에 의한 대손세액공제로 인하여 환급이 발생한 경우 동 환급세액은 동법 제24조의 규정에 의하여 해당 사업자에게 환급하는 것임(부가46015-2294, 1995.12.4.)

### 마. 금융기관에서 할인한 부도어음의 대손세액 공제(집행기준 45-87-7)

부가가치세법시행령 제63조의2 제1항 제6호(부도수표·어음에 대한 대손세액 공제)의 적용 시 재화나 용역의 대가로 받은 어음을 금융기관에서 할인한 후 해당 어음이 부도 발생하여 대출금으로 전환하였으나 해당 부도어음을 금융기관이 소지하고 있는 때에도 수표 또는 어음의 부도발생일로부터 6월이 경과한 경우에는 대손세액 공제 가능함

### 바. 경정청구에 의한 대손세액공제 (집행기준 45-87-11)

사업자가 착오 등의 사유로 대손이 확정된 날이 속하는 과세기간에 대한 부가가치세 확정신고시 대손세액을 공제받지 못한 경우에 국세기본법의 규정에 의한 경정청구시 해당 대손사실을 증명할 수 있는 서류를 제출하는 때에는 대손세액공제가 가능함

### 사. 약정에 따른 채권포기액의 대손세액 공제(집행기준 45-87-10)

① 매출채권의 일부를 포기한 경우
사업자가 과세재화 또는 용역을 공급하고 공급받는자로부터 외상매출금 기타 매출채권의 일부만 회수하고 나머지 채권은 포기한 경우 해당 채권을 포기한 금액에 대하여는 대손세액공제를 할 수 없다.

② 대손세액 공제 후 매출채권의 일부를 회수하고 잔액은 포기한 경우
정당하게 대손세액공제를 받은 이후 해당 매출채권 중 일부만 회수하고 잔액은 회수할 수 없어 포기하기로 한 경우 해당 회수한 채권금액에 대한 대손세액만을 회수한 날이 속하는 과세기간의 매출세액에 가산한다.

### 아. 위장세금계산서 발급시 수정신고 및 대손세액공제 여부

부가가치세 과세사업자가 재화 또는 용역을 공급하고 실제 공급받은 자와 세금계산서상 공급받은 자가 다른 위장 세금계산서를 발급한 경우 실제 공급받은 자로부터 회수하지 못한 매출채권(부가가치세 포함)에 대하여는 부가가치세법 제17조의2 규정에 의한 대손세액공제를 받을 수 없다. 또한 동 위장 세금계산서에 대하여는 부가가치세법 시행령 제59조의 규정에 의한 수정세금계산서를 발급할 수 없는 것임(소비 46015-277, 1998.10.16.)

### 자. 폐지한 사업장의 매출채권이 대손된 경우 대손세액공제 가능여부

수 개의 사업장을 보유하고 있는 사업자가 그 중 하나의 사업장을 폐지하고 관련 사업을 다른 사업장에서 인계받은 경우 폐지한 사업장의 매출채권 관련 대손세액은 부가가치세법 제17조의2 제1항의 규정에 의하여 관련 사업을 인계받은 다른 사업장의 매출세액에서 차감할 수 있음(재소비-248, 2004.3.5.)

### 차. 파산선고 동시 파산폐지를 결정하고 공고시의 대손세액 공제시기

사업자가「부가가치세법」제17조의2의 규정에 의한 대손세액공제를 적용함에 있어 법원이「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」제317조의 규정에 의하여 파산선고와 동시에 파산폐지를 결정하고 공고하는 경우에는 그 공고일이 대손의 확정이 된 날에 해당하는 것임(서삼-2541, 2007.9.10.)

### 카. 보험회사로부터 매출채권손실에 대한 보험금을 지급받은 경우

보험회사가 매출채권손실에 대한 보험금을 매출자에게 지급하여 주고 해당 보험금에 대한 구상권을 매입자에게 행사할 수 있는 경우 보험계약서상 보험대상금액에 부가가치세액이 포함되어 있는지 여부와 관계없이 대손으로 확정된 금액에서 보험사로부터 수령한 보험금액을 차감한 금액에 한해 부가가치세법 제17조의2에 따라 대손세액공제를 받을 수 있음(재부가-858, 2007.12.17.)

### 타. 공동수급체의 공동구매에 따른 배분금액 미회수시 대손세액공제 가능여부

공동수급체가 공동도급공사에 소요되는 재화 또는 용역을 공동으로 공급받고 해당 재화 등에 대한 세금계산서를 대표자 명의로 발급받아 그 대표자가 「부가가치세법 시행규칙」 제18조에 따라 해당 발급받은 세금계산서에 기재된 공급가액의 범위 안에서 구성원에게 각각의 지분비율에 따른 세금계산서를 발급한 후 대표자가 구성원으로부터 공동구매대금을 지급받지 못한 경우 동 지급받지 못한 금액은 「부가가치세법」 제17조의2에 따른 대손세액공제를 받을 수 없는 것임(부가-3754, 2008.10.21.)

### 파. 회생절차개시 결정일 이후 부도발생일부터 6개월 이상 되는 어음상 채권의 대손세액공제(집행기준 45-87-12)

① 사업자가 재화 또는 용역을 공급하고 그 대가로 어음을 받은 경우로서 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」 제43조 제1항에 따른 법원의 재산보전처분 명령일 이후 금융회사로부터 해당 어음에 부도확인을 받은 경우 「법인세법 시행령」 제19조의2 제1항 제9호에 따른 부도발생일은 부도어음의 지급기일 또는 금융회사로부터 부도확인을 받은 날 중 빠른 날을 말한다.

② 사업자가 부가가치세가 과세되는 재화 또는 용역을 공급하고 그 대가로 받은 어음이 부도 발생한 경우로서 부도발생일로부터 6개월 이상 지난 어음상 채권은 해당 채무자에 대한 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 회생절차개시 결정이나 회생계획인가 결정에 관계없이 부도발생일로부터 6개월 이상 지난 날이 속하는 과세기간에 「부가가치세법」 제17조의2 제1항에 따라 부가가치세 대손세액공제를 할 수 있다. 다만, 회생계획인가 결정일이 속하는 과세기간에 현금으로 받거나 출자로 전환되는 부도어음상의 채권에 대하여는 그러하지 아니한다.

③ 사업자가 부가가치세가 과세되는 재화 또는 용역을 공급하고 그 매출채권의 전부

또는 일부가 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 회생계획인가의 결정에 따라 채무자의 주식으로 전환됨과 동시에 주식병합으로 감자된 경우에는 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 의한 법원의 회생계획인가결정에 따라 채권을 출자전환시 채권의 장부가액과 주식의 시가와의 차액은 대손세액공제 대상에 해당한다.

### 하. 회생계획인가 결정된 매출채권에 대한 대손세액 공제시기

「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 회생계획인가의 결정에 따라 채권이 회수불능으로 확정된 경우, 당해 채권과 관련하여 회생계획인가 결정일이 속하는 과세기간에 「부가가치세법」 제17조의2 제1항에 따른 대손세액공제를 적용받는 것임
(기재부 부가가치세과-790, 2011.12.13.)

### 거. 만기일에 부도처리된 전자채권에 대한 대손세액 공제시기

중소기업인 사업자가 용역을 공급하고 그 대가를 「전자금융거래법」에 따른 전자채권으로 받은 후 만기일에 당해 전자채권이 결제되지 아니하여 대금을 받지 못한 경우로서 별도의 어음·수표의 부도가 발생하지 않을 때에는, 「법인세법 시행령」 제19조의2 제1항 제9호에 따른 대손금에 해당하지 않으므로 「부가가치세법 시행령」 제63조의2 제1항에 따른 대손세액공제가 적용되는 경우에 해당하지 않는 것임
(기재부 부가가치세과-27, 2012.1.18.)

### 너. 기성청구 건별로 이를 개별채권으로 간주하여 소멸시효 기산을 달리할 수 있는지 여부

「법인세법 시행령」 제19조의2 제1항 제1호의 사유로 「부가가치세법」(2013.6.7. 개정되기 전) 제17조의2 및 「부가가치세법 시행령」(2013.6.28. 개정되기 전) 제63조의2 제1항에 따라 대손세액공제를 적용함에 있어 건설업자가 동일한 공사현장에 대한 건설용역을 공급하면서 공급계약에 따라 수차례의 기성청구를 하여 동일인에 대하여 수개의 금전채권이 있는 경우 채무자가 채무액 전액을 변제하기에 부족한 금액을 채무의 일부로 변제한 때에는 기존의 수개의 채무전부에 대하여 승인을 한 것으로 「민법」 제168조에 따른 소멸시효 중단사유에 해당하는 것임
(법규과-981, 2013.9.10.)

### 더. 사업을 포괄적으로 승계하지 아니한 양수인이 승계한 매출채권에 대한 대손세액공제 가능 여부

사업의 연속성을 인정하여 재화의 공급으로 보지 아니하는 포괄적 사업양도에 해당하지 아니한 경우에는 양수인이 승계받은 매출채권에 대손사유가 발생하더라도 대손세액공제를 받을 수 없는 것임(법규부가 2014-235, 2014.6.30.)

### 러. 법원의 회생절차개시 취하 허가에 따라 회수불가능한 채권은 대손세액 공제대상에 해당하지 아니함

회생절차개시 중인 법인의 채권자 협의회가 채권회수 방법에 동의하고 법원은 동의 내용에 따라 기업회생 취하 허가를 한 경우 취하허가는 회생인가결정이나 면책결정에 준하는 대손세액 공제 사유에 해당하지 아니함(법규과-1171, 2014.11.6.)



**예 제**

○ 사업자 甲은 과세되는 재화 1,650,000,000원(부가가치세 포함)을 乙에게 공급하고 외상매출금으로 가지고 있던 중 乙이 파산함으로써 외상매출금 전액이 대손되어 회수할 수 없는 것으로 확정된 경우 甲이 대손세액공제를 받을 수 있는 금액을 계산하시오.

(정답) 150,000,000원

1,650,000,000 × 10/110 = 150,000,000원

### 머. 거래처로부터 양수받은 외상매출금 채권의 대손세액 공제 가능 여부

사업자가 재화를 공급하고 그 대가를 거래처A로부터 거래처A가 거래처B에게 매출하여 발생된 외상매출금 채권으로 지급받은 후 거래처A와의 채권·채무관계를 종결하고, 거래처B가 파산 등으로 인해 해당 채권금액을회수할 수없는 경우 그 채권금액에 대하여는「부가가치세법」제45조제1항에 따른 대손세액공제를 받을 수 없는 것임 (사전-2022-법규부가-1051, 2022.11.8.)

■ 부가가치세법 시행규칙 [별지 제19호서식(1)] 〈개정 2022. 3. 18.〉

홈텍스(www.hometax.go.kr)에서도 신청할 수 있습니다.

# 대손세액 공제(변제)신고서(갑)

| 접수번호 | 접수일 | 처리기간 즉시 |
|---|---|---|

## 1. 신고인 인적사항

| ① 상호(법인명) | ② 사업자등록번호 |
|---|---|
| ③ 성명 | ④ 사업장 소재지 |

## 2. 대손세액 계산신고 내용

| ⑤ 당초 공급 연월일 | ⑥ 대손확정 연월일 | ⑦ 대손 금액 | ⑧ 공제율 (10/110) | ⑨ 대손 세액 | 공급받는 자 | | | ⑬ 대손 사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ⑩ 상호 | ⑪ 성명 | ⑫ 사업자등록번호 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

## 3. 변제세액 계산신고 내용

| ⑭ 당초 대손 확정연월일 | ⑮ 변제 연월일 | ⑯ 변제 금액 | ⑰ 공제율 (10/110) | ⑱ 변제 세액 | 공급자 | | | ㉒ 변제 사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ⑲ 상호 | ⑳ 성명 | ㉑ 사업자등록번호 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

「부가가치세법 시행령」 제87조제4항에 따라 대손세액을 공제받기(매입세액에 가산하기) 위하여 신고합니다.

년 월 일

신고인 (서명 또는 인)

**세무서장** 귀하

| 첨부서류 | 1. 대손확정사실을 증명하는 서류 및 관련 세금계산서<br>2. 변제사실을 증명하는 서류 | 수수료 없음 |
|---|---|---|

**작성방법**

⑤ - ⑬: 재화 또는 용역을 공급한 사업자가 「부가가치세법」 제45조제1항에 따라 대손세액을 공제받으려는 경우에 작성하며, ⑤에는 대손(회수불가능) 채권과 관련된 재화 또는 용역의 당초 공급연월일을 적습니다.

⑭ - ㉒: 재화 또는 용역을 공급받은 사업자가 당초 대손이 확정된 날이 속하는 과세기간에 대손세액을 매입세액에서 차감 후 대손금액의 전부 또는 일부를 변제한 경우 「부가가치세법 제45조제4항에 따라 변제 관련 대손세액을 매입세액에 가산하려는 경우에 작성하며, ⑭에는 당초 대손확정연월일을 적습니다.

※ 대손(변제)세액 계산신고 내용이 많은 경우에는 별지 제19호서식(2) 또는 별지 제19호서식(3)에 이어서 작성합니다.

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡(재활용품)]

# 제10절 재고매입세액의 공제

## 1. 재고매입세액의 의의

간이과세자가 일반과세자로 과세유형이 변경되는 경우에는 변경 전후의 과세방식(매출, 매입세액 계산 등)이 상이하다. 변경일 현재 사업자의 재고품, 건설 중인 자산 및 감가상각자산은 간이과세 방식으로 매입세액의 일부가 공제되고 나머지 매입세액상당액은 해당 재화의 가액에 포함되어 있다고 추정된다.

이러한 매입세액상당액을 일반과세자로 변경된 후 예정·확정 신고를 할 때에 납부세액에서 공제하는 것을 "재고매입세액의 공제"라고 한다.(法 §44)

■ 재고매입세액을 공제해 주지 않는 경우 누적효과 발생

○ 소매업을 영위하는 자가 2023.7.1. 일반과세자로 변경되었고 6.20. 취득한 상품 1,000만원(부가세 별도)이 재고로 남아 있는 경우
- 간이과세자의 1기 확정신고시에는 5만5천원(1,100만원×5%)만 공제됨
- 재고상품에는 공제받지 못한 나머지 매입세액 94만5천원이 포함되어 있고, 이를 일반과세자로 변경된 과세기간 예정·확정신고시 납부세액에서 공제해 주는 제도

## 2. 공제대상자산

간이과세세자가 일반과세자로 변경되는 경우 그 변경일 현재의 재고품, 건설중인 자산 및 감가상각자산(법 제38조부터 제43조까지의 규정에 따른 매입세액 공제 대상인 것만 해당, 이하 "재고품등"이라 한다)이 공제대상이 된다.
(法 §44, 令 §86①)

### 가. 재고품

1) 상품

2) 제품(반제품 및 재공품 포함)

3) 재료(부재료 포함)

4) 건설 중인 자산

### 나. 감가상각자산

건물·구축물의 경우에는 취득·건설 또는 신축 후 10년 이내의 것, 기타 감가상각자산의 경우에는 취득 또는 제작 후 2년 이내의 것에 한정한다.

## 3. 재고매입세액의 계산방법(개정 : 2021.7.1. 이후 공급분부터 적용)

### 가. 재고품의 경우 (상품·제품·재료)

$$\text{재고매입세액} = \text{재고금액} \times \frac{10}{110} \times \left(1 - 0.5\% \times \frac{110}{10}\right)$$

### 나. 건설 중인 자산

$$\text{재고매입세액} = \text{해당 건설 중인 자산과 관련된 공제대상매입세액} \times \left(1 - 0.5\% \times \frac{110}{10}\right)$$

### 다. 감가상각자산의 경우

1) 타인으로부터 매입한 경우

가) 건물 또는 구축물

$$\text{재고매입세액} = \text{취득가액} \times \left\{1 - \frac{10^{*}}{100} \times \text{경과된 과세기간의 수}\right\} \times \frac{10}{110} \times \left(1 - 0.5\% \times \frac{110}{10}\right)$$

* 2013.2.15. 시행령 개정 이후부터 적용, 이전에 대해서는 5/100를 적용

나) 기타의 감가상각자산

$$\text{재고매입세액} = \text{취득가액} \times \left\{1 - \frac{50^{*}}{100} \times \text{경과된 과세기간의 수}\right\} \times \frac{10}{110} \times \left(1 - 0.5\% \times \frac{110}{10}\right)$$

* 2013.2.15. 시행령 개정 이후부터 적용, 이전에 대해서는 25/100를 적용

2) 사업자가 직접 제작 · 건설 또는 신축한 자산

가) 건물 또는 구축물

$$\text{재고매입세액} = \text{건설·신축 관련 공제대상 매입세액} \times \left(1 - \frac{10}{100} \times \text{경과된 과세기간의 수}\right) \times \left(1 - 0.5\% \times \frac{110}{10}\right)$$

나) 기타의 감가상각자산

$$\text{재고매입세액} = \text{제작 관련 공제대상 매입세액} \times \left(1 - \frac{50}{100} \times \text{경과된 과세기간의 수}\right) \times \left(1 - 0.5\% \times \frac{110}{10}\right)$$

### 라. 재고품 등의 금액

재고품, 건설 중인 자산 및 감가상각자산의 금액은 장부 또는 세금계산서에 따라 확인되는 그 재고품, 건설 중인 자산 및 감가상각자산의 취득가액(부가가치세 포함)으로 한다.(令 §86②)

### 마. 경과된 과세기간의 수

경과된 과세기간의 수는 법 제5조에 따른 과세기간 단위로 계산하되 건물 또는 구축물의 경과된 과세기간의 수가 20을 초과할 때에는 20으로 기타 감가상각자산의 경과된 과세기간의 수가 4를 초과하는 때에는 4로 한다. 또한, 과세기간 개시일 후에 감가상각자산을 취득한 경우에는 그 과세기간의 개시일에 해당 재화를 취득한 것으로 본다.(令 §86③, §66②후단, ⑤)

## 4. 일반과세자로 전환시 재고품 등의 신고와 승인

### 가. 재고품 등의 신고

재고매입세액을 공제받으려면 간이과세자가 일반과세자로 변경되는 날 현재의 재고품, 건설 중인 자산 및 감가상각자산을 변경되는 날의 직전과세기간에 대한 확정신고와 함께 “일반과세전환시 재고품등 신고서”에 의하여 각 납세지 관할 세무서장에게 신고(국세정보통신망에 의한 신고를 포함)하여야 한다.(令 §86①)

※ 4월 20일 간이과세 포기신고를 하여 5월 1일부터 일반과세자 전환되는 경우

➔ 1.1. ~ 4.30. 간이과세자 사업실적 5월 25일까지 확정신고

➔ 5월 1일 현재 재고품 등에 대해 『일반과세전환시 재고품등 신고서』를 5월 25일까지 제출하여야 한다.

### 나. 승인 및 통지

재고품 등의 신고를 받은 관할 세무서장은 재고매입세액으로서 공제할 수 있는 재고금액을 조사·승인하고 일반과세자로 변경된 날의 직전과세기간에 대한 확정신고기한 경과 후 1월 이내에 해당 사업자에게 공제될 재고매입세액을 통지하여야 한다. 이 경우 그 기한 내에 통지하지 아니한 때에는 해당 사업자가 신고한 재고금액을 승인한 것으로 본다.(令 §86⑥) 다만, 이때에 승인하거나 승인한 것으로 보는 재고매입세액의 내용에 오류 또는 탈루가 있는 경우에는 법 제57조에 따라 조사하여 경정한다.(令 §86⑧)

## 5. 재고매입세액의 공제시기

결정된 재고매입세액은 그 승인을 받은 날이 속하는 예정신고기간 또는 과세기간의 매출세액에서 공제한다.(令 §86⑦) 그리고 예정신고기간에 재고매입세액 공제로 환급세액이 발생하는 경우 그 신고기간에 영세율이 적용되는 과세표준이 있거나 감가상각자산을 취득한 경우를 제외하고는 일반 환급에 해당하여 예정신고기간에는 환급되지 아니하고 확정신고 기간에만 환급된다.

## 6. 재고매입세액의 적용배제

일반과세자가 간이과세자로 변경된 후에 다시 일반과세자로 변경되는 경우, 간이과세자로 변경된 때에 재고납부세액으로 납부하지 아니한 재고품, 건설 중인 자산 및 감가상각자산에 대하여는 재고매입세액으로 공제하지 아니한다.(令 §86⑤)

## 7. 사례

### 가. 변경일 현재 건설중인 자산에 대한 재고매입세액공제 가능여부

간이과세자가 일반과세자로 변경되는 경우 간이과세자가 일반과세자로 변경되는 날 현재의 건설중인 자산에 대한 부가가치세 매입세액은 부가가치세법 제17조의3 및 동법시행령 제63조의3의 규정을 적용하여 계산하는 것임

(재소비- 102, 2006.1.20.)

### 나. 간이과세포기 후 재고매입세액 산정시 경과된 과세기간의 수 계산

간이과세자가 간이과세포기신고로 인하여 일반과세자로 변경되어 「부가가치세법 시행령」 제63조의3 제3항의 규정에 의하여 재고매입세액을 산정함에 있어서 "경과된 과세기간의 수"는 「부가가치세법」 제3조에 의한 과세기간 단위로 계산하는 것임 (서삼-1586, 2007.5.25.)

### 다. 기한 후 제출 또는 경정청구를 통하여 재고매입세액을 공제받을 수 있는지 여부

간이과세에서 일반과세로 변경되는 사업자가 「부가가치세법 시행령」 제63조의3 제1항에 따라 일반과세자로 변경되는 날의 직전 과세기간에 대한 확정신고와 함께 일반과세 전환시의 재고품 및 감가상각자산신고서를 제출하지 아니하고, 직전 과세기간에 대한 부가가치세 확정신고 기한 후 일반과세를 적용받는 최초 과세기간 내에 재고품 및 감가상각자산신고서를 제출하거나, 일반과세자로 변경되는 날이 속하는 예정신고기간 또는 과세기간에 대한 경정청구를 통하여 재고매입세액공제를 신청하는 경우, 관할 세무서장이 장부 또는 세금계산서 등에 의하거나 재고조사 등을 통하여 일반과세 전환시의 재고품 및 감가상각자산을 확인할 수 있는 때에는 재고매입세액공제가 가능한 것임
(기획재정부 부가가치세제과-838, 2010. 12.20.)



#### 예 제

○ 간이과세자 영세한씨는 2026.7.1.부터 일반과세자로 변경되었다.
변경일 현재 재고품 등의 내역이 아래와 같을 때 재고매입세액을 계산하시오.
(단, 해당 업종의 부가가치율은 20%이며, 가액은 부가가치세를 포함한 금액이다)

| 종 류 | 취 득 일 | 취득가액 | 장부가액 | 시 가 |
|---|---|---|---|---|
| 상 품 | 2025. 6. 20. | 16,500,000 | 16,500,000 | 18,000,000 |
| 건 물 | 2024. 9. 30. | 110,000,000 | 100,000,000 | 52,000,000 |

(정답) 1,417,500 + 6,6115,000 = 8,032,500원
상 품 : 16,500,000 × 10/110 × (1 − 0.5% × 110/10) = 1,417,500
건 물 : 110,000,000 × {1−(10/100 ×3)} × 10/110 × (1 − 0.5% × 110/10)
= 6,615,000

■ 부가가치세법 시행규칙 [별지 제18호서식] 홈텍스(www.hometax.go.kr)에서도 신청할 수 있습니다.

# [ ]일반 / [ ]간이 과세전환 시의 재고품등 신고서

※ 아래의 작성방법을 읽고 작성하시기 바랍니다.

| 접수번호 | 접수일 | 처리기간 | 즉시 |
|---|---|---|---|

## 1. 신고인 인적사항

| | |
|---|---|
| ① 상호(법인명) | ② 사업자등록번호 |
| ③ 성명(대표자명) | ④ 전화번호 |
| ⑤ 사업장(주된 사업장) 소재지 | |
| ⑥ 업 태 | ⑦ 종 목 |

## 2. 과세유형 전환 내용

※ 일반과세자로 유형전환 시 작성합니다.

| | | | |
|---|---|---|---|
| ⑧ 일반과세 적용시기 | 년 월 일부터 | | |
| ⑨ 일반과세 적용사유 | 일반과세 전환통지 | 간이과세 포기신고 | 기 타 |
| | | | |

※ 간이과세자로 유형전환 시 작성합니다.

| | |
|---|---|
| ⑩ 간이과세 적용기간 | 년 월 일부터<br>년 월 일까지 |
| ⑪ 간이과세 전환통지일 | 년 월 일 |

## 3. 재고품, 건설 중인 자산 및 감가상각자산 명세

| ⑫ 품명 | ⑬ 규격 | ⑭ 수량 | ⑮ 단가 | ⑯ 재고품 등의 금액 | ⑰ 재고매입세액 또는 재고납부세액 | ⑱ 보관장소 | ⑲ 취득일 (감가상각자산만 해당함) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

「부가가치세법 시행령」 [ [ ]제86조제1항에 따라 일반 / [ ]제112제1항에 따라 간이 ] 과세전환 시의 재고품등을 신고합니다.

년 월 일

신고인 (서명 또는 인)

세 무 서 장 귀하

| 첨부서류 | 없음 | 수수료 없음 |
|---|---|---|

**작성방법**

1. ① ~ ⑦은 사업자의 기본사항을 작성합니다.
2. ⑧, ⑨는 간이과세자에서 일반과세자로 유형전환된 사업자가 적습니다.
3. ⑩, ⑪은 일반과세자에서 간이과세자로 유형전환된 사업자가 적습니다.
4. ⑫ ~ ⑲는 과세유형전환 시의 재고품 및 감가상각자산 명세를 적습니다.
5. ⑯: 간이과세자에서 일반과세자로 유형전환된 사업자가 재고매입세액 신고 시에는 부가가치세를 포함한 금액을 적고, 일반과세자에서 간이과세자로 유형전환된 사업자가 재고납부세액 신고 시에는 부가가치세를 제외한 금액을 적습니다.
6. ⑰: 재고매입세액 신고 시에는 「부가가치세법 시행령」 제86조제3항에 따라 계산한 금액을 적고, 재고납부세액 신고 시에는 「부가가치세법 시행령」 제112조제3항에 따라 계산한 금액을 적습니다.
7. 해당하는 신고사항에 [√]표시하고 작성일을 적은 후 신고인 란에 서명 또는 날인하여 제출합니다.

# 제11절 재활용폐자원 등에 대한 매입세액공제 특례

## 1. 의의

재활용폐자원 및 중고자동차를 수집하는 사업자(과세사업자)가 부가가치세 과세사업을 영위하지 아니하는 자(면세사업과 과세사업을 겸영하는 경우를 포함)와 부가가치세법 제36조의2에 따라 영수증을 발급하여야 하는 간이과세자(같은 법 시행령 제73조제3항 및 제4항에 따라 세금계산서 교부의무가 있는 사업자를 제외한다)로부터 재활용폐자원을 2028년 12월 31일까지, 중고자동차를 2028년 12월 31일까지 취득하여 제조 또는 가공하거나 이를 공급하는 경우에는 취득가액에 일정비율을 곱하여 계산한 금액을 매출세액에서 공제할 수 있도록 함으로써 폐자원 수집의 원활을 기해서 환경보전을 도모하고자 하는 제도이다.(租特法 §108①)

## 2. 재활용폐자원매입세액 공제사업자의 범위(租特法 令 §110③, 規則 §50①)

① 「폐기물관리법」에 따라 폐기물재생처리업허가를 받은 자(폐기물을 재활용하는 경우에 한한다) 또는 폐기물재생처리신고를 한 자

② 「자동차관리법」에 따라 중고자동차매매업등록을 한 자

③ 「한국환경공단법」에 따라 설립된 한국환경공단

④ 「자동차관리법」에 따른 자동차 중 중고자동차를 수출하는 자

⑤ 재생재료 수집 및 판매를 주된 사업으로 하는 자

■ 위 ③ 또는 ⑤에 해당하는 사업자가 사업자등록을 하지 않은 재생재료 수집 및 판매업자(중간수집상)로부터 폐지, 고철 등을 취득하여 납품하거나 제조·가공하는 경우에 폐자원 등 매입세액공제를 할 수 있는지?

○ 미등록한 중간수집상의 1역년 공급대가가 4,800만원 미만일 때에는 공제 가능

○ 미등록한 중간수집상의 1역년 공급대가가 4,800만원 이상인 때에는 공제 안됨

* "재생재료 수집 및 판매업"은 한국표준산업분류상 도매업에 해당하나, 간이과세 적용이 가능한 사업임

## 3. 재활용폐자원 및 중고자동차의 범위(조특법 令 §110④)

### 가. 매입세액을 공제받을 수 있는 재활용폐자원의 범위

재활용폐자원 등에 대한 부가가치세 매입세액이 공제되는 고철·폐비철금속류란 파손, 절단 그 밖의 사유로 원래의 용도대로 사용할 수 없는 것을 의미하므로 물품이 본래 용도대로 재사용이 가능한 것이라면 법 제108조에 따른 매입세액공제를 받을 수 있는 재활용폐자원에 해당되지 아니한다.(통칙108-110…2)

### 나. 매입세액을 공제받을 수 있는 중고자동차의 범위

"중고자동차"란 「자동차관리법」에 따른 자동차를 말한다. 다만, 아래 어느 하나에 해당하는 자동차는 제외 한다.

① 수출되는 중고자동차로서 「자동차등록령」 제8조에 따른 자동차등록원부에 기재된 제작연월일부터 같은 영 제32조에 따른 수출이행여부신고서에 기재된 수출신고수리일까지의 기간이 1년 미만인 자동차

② 조특령 제110조 제1항에 따른 자가 해당 자동차 구입과 관련하여 「부가가치세법」 제38조에 따라 매입세액공제를 받은 후 중고자동차 수집하는 사업자에게 매각하는 자동차(조특령 제110조 제1항에 따른 자를 대신하여 그 밖의 다른 관계인이 해당 자동차 구입과 관련하여 매입세액 공제받은 경우를 포함) 다만, 「부가가치세법」 제63조 제3항에 따라 간이과세자가 매입세액을 공제받은 경우는 제외한다.(조특령 §110④2, 2014.2.21. 이후 취득분부터 적용)

## 4. 세액공제 방법

### 가. 공제율

재활용폐자원 및 중고자동차를 취득하여 제조 또는 가공하거나 이를 공급하는 경우 재활용폐자원 및 중고자동차 취득가액에 아래의 공제율을 곱하여 계산한 금액을 매입세액으로 공제한다.(주특법 §108①, 2015.1.1. 개정)

| 재활용폐자원 | 2013년 이전 | 2014년 ~ 2015년 | 2016년~ 2025년 |
|---|---|---|---|
| | 6/106 | 5/105 | 3/103 |
| 중고자동차 | 2010년 이전 | 2011년 ~ 2017년 | 2018년 ~ 2025년 |
| | 10/110 | 9/109 | 10/110 |

### 나. 한도액

재활용폐자원에 대한 부가가치세 매입세액 공제특례를 적용받는 경우에는 부가가치세 확정신고를 할 때 해당 과세기간에 해당 사업자가 공급한 재활용폐자원과 관련한 부가가치세 과세표준에 100분의 80(2007년 12월 31일까지 취득한 재활용폐자원에 대해서는 100분의 90 적용)을 곱하여 계산한 금액에서 세금계산서를 발급받고 매입한 재활용폐자원 매입가액(해당 사업자의 사업용 고정자산 매입가액 제외)을 뺀 금액을 한도로 하여 계산한 매입세액을 매출세액에서 공제할 수 있다. 이 경우 예정신고, 조기환급신고를 할 때 이미 재활용폐자원 매입세액 공제를 받은 경우에는 확정신고를 할 때 정산하여야 한다.(조특법 §108②) 이렇게 한도액을 설정하고 있는 것은 세금계산서가 아닌 영수증으로 매입세액을 공제할 수 있어 객관성이나 신뢰성이 입증되지 아니하여 당초 의도와는 달리 부당하게 공제받는 사례가 빈번하게 발생하였기 때문이다. 그러나 중고자동차는 한도액을 두고 있지 않다.

■ 2023년 제1기 과세기간의 재활용폐자원 관련 과세표준이 10억원인데, 세금계산서 매입금액이 2억원이고, 개인 등으로부터 영수증으로 매입한 금액이 7억원인 경우 재활용폐자원 매입세액 공제대상 금액 및 세액은 얼마인가 ?

○ 한 도 액 : 10억원 × 80% - 2억원 = 6억원
○ 공제세액 : 6억원 × 3/103 = 17,475,728원임

### 다. 매입세액 공제신고서 등의 제출

재활용폐자원 및 중고자동차의 취득가액에 대한 매입세액 공제를 받고자 하는 자는 예정신고 또는 확정신고와 함께 소득세법 제163조 및 법인세법 제121조의 규정에 의한 매입처별계산서합계표 또는 영수증을 첨부하여 재활용폐자원등의 매입세액 공제신고서를 제출(국세정보통신망에 의한 제출을 포함한다)하여야 한다. (조특령 §110⑤)

### 라. 세액공제 배제

재활용폐자원등의 매입세액공제신고서에 공급자의 등록번호(개인의 경우에는 주민등록번호)와 명칭 및 대표자의 성명(개인의 경우에는 그의 성명), 취득가액이 적혀 있지 아니하거나 그 거래내용이 사실과 다른 경우에는 매입세액을 공제하지 않는다.(조특령 §110⑤)

## 5. 세액공제 방법(2026년 7월 1일 이후 개시하는 과세기간부터)

### 가. 공제율

재활용폐자원 및 중고자동차를 취득하여 제조 또는 가공하거나 이를 공급하는 경우 재활용폐자원 및 중고자동차 취득가액에 아래의 공제율을 곱하여 계산한 금액을 매입세액으로 공제한다.(조특법 §108①, 2015.1.1. 개정)

| 재활용폐자원 | 2013년 이전 | 2014년 ~ 2015년 | 2016년~ 2025년 |
|---|---|---|---|
| | 6/106 | 5/105 | 3/103 |
| 중고자동차 | 2010년 이전 | 2011년 ~ 2017년 | 2018년 ~ 2025년 |
| | 10/110 | 9/109 | 10/110 |

### 나. 한도액

재활용폐자원 및 중고자동차를 수집하는 사업자가 재활용폐자원 및 중고자동차에 대한 부가가치세 매입세액 공제특례를 적용받는 경우에는 부가가치세 확정신고를 할 때 아래의 구분에 따른 금액을 한도로 하여 계산한 매입세액을 매출세액에서 공제할 수 있다. 이 경우 예정신고 및 환급신고를 할 때 이미 재활용폐자원 및 중고자동차 매입세액 공제를 받은 경우에는 확정신고를 할 때 정산하여야 한다.(조특법 § 108②)

1) 재활용폐자원의 경우: 해당 과세기간에 해당 사업자가 공급한 재활용폐자원과 관련한 부가가치세 과세표준에 100분의 80(2007년 12월 31일까지 취득한 재활용폐자원에 대해서는 100분의 90을 적용한다)을 곱하여 계산한 금액에서 세금계산서를 발급받고 매입한 재활용폐자원 매입가액(해당 사업자의 사업용 고정자산 매입가액은 제외한다)을 뺀 금액
2) 중고자동차의 경우: 해당 과세기간에 해당 사업자가 공급한 중고자동차와 관련한 부가가치세 과세표준에서 세금계산서를 발급받고 매입한 중고자동차 매입가액(해당 사업자의 사업용 고정자산 매입가액은 제외한다)을 뺀 금액

## 다. 이월공제

위 "가"에 따라 공제할 세액 중 위 "나"의 중고자동차의 경우 공제한도를 초과하여 공제받지 못한 부분에 상당하는 금액은 해당 과세기간의 다음 과세기간 개시일부터 1년 이내에 끝나는 각 과세기간에 이월하여 그 이월된 각 과세기간의 매출세액에서 공제한다.(조특법 § 108③)

## 라. 세액공제 순서

각 과세기간의 매출세액에서 공제할 금액으로서 위 "가" 및 "나"에 따라 공제할 금액과 위 "다"의 이월된 미공제 금액이 중복되는 경우에는 이월된 미공제 금액을 먼저 공제하고 그 이월된 미공제 금액이 중복되는 경우에는 먼저 발생한 것부터 차례대로 공제한다.(조특법 § 108④)

## 마. 매입세액 공제신고서 등의 제출

재활용폐자원 및 중고자동차의 취득가액에 대한 매입세액 공제를 받고자 하는 자는 예정신고 또는 확정신고와 함께 소득세법 제163조 및 법인세법 제121조의 규정에 의한 매입처별계산서합계표 또는 영수증을 첨부하여 재활용폐자원등의 매입세액 공제신고서를 제출(국세정보통신망에 의한 제출을 포함한다)하여야 한다.(조특령 §110⑤)

## 바. 세액공제 배제

재활용폐자원의 매입세액공제신고서에 공급자의 등록번호(개인의 경우에는 주민등록번호)와 명칭 및 대표자의 성명(개인의 경우에는 그의 성명), 취득가액, 자동차등록번호 및 차대번호(중고자동차를 수집하는 경우만 해당)이 기재되어 있지 아니하거나 그 거래내용이 사실과 다른 경우에는 매입세액을 공제하지 않는다.(조특령 §110⑤)

## 6. 공제하지 아니한 재활용폐자원 등에 대한 구제방법

재활용폐자원 등을 수집하는 사업자가 「부가가치세법」 제48조 또는 제49조에 따라 부가가치세 신고를 할 때에 재활용폐자원 등에 대한 매입세액공제를 받지 아니한 경우로서 재활용폐자원등의 매입세액공제신고서와 매입처별 세금계산서 합계표 또는 영수증을 다음과 같이 제출하는 경우에는 재활용폐자원 등에 대한 매입세액 공제를 받을 수 있다.(조특령 §110⑥)

① 「국세기본법」에 따른 수정신고서와 함께 제출하는 경우

② 「국세기본법」에 따른 경정청구서와 함께 제출하여 경정기관이 경정하는 경우

③ 「국세기본법」에 따른 기한후과세표준신고서와 함께 제출하여 관할서장이 결정하는 경우

④ 발급받은 세금계산서에 대한 매입처별 세금계산서합계표의 거래처별 등록번호 또는 공급가액이 착오로 사실과 다르게 적힌 경우로서 발급받은 세금계산서에 의하여 거래사실이 확인되는 경우

⑤ 「부가가치세법」 제57조에 따른 경정에 있어서 경정기관의 확인을 거쳐 해당 경정기관에 제출하는 경우

## 7. 사례

### 가. 공병(空甁)이 매입세액공제 특례적용대상 폐유리에 해당하는지

조세감면의 특례규정을 해석함에 있어서는 원칙적으로 관계문언에 충실하게 해석하여야 하고 이를 임의로 확장 또는 유추해석 없이 엄격하게 해석하여야 하는 것으로서 조세특례제한법 시행령 제110조 제4항 제3호에서 매입세액을 공제받을 수 있는 재활용폐자원의 범위를 폐유리로 한정하고 있으므로 세척 후 원래의 용도로 재사용할 수 있는 공병은 해당 법령에 규정하는 재활용폐자원 및 중고품인 폐유리에 해당한다고 볼 수 없음(소비세제과-574, 2005.12.13.)

### 나. 재활용폐자원매입세액 공제특례 적용여부

재활용폐자원을 수집하는 사업자가 「조세특례제한법」 제108조의 매입세액공제를 받기 위하여 재활용폐자원 매입세액공제신고서에 공급자의 인적사항을 허위로 기재하여 매입세액을 공제받은 후 관할세무서장의 조사에서 그 사실이 밝혀져 매입세액공제가 부인됨에 따라 이를 대체하기 위해 실거래처로부터 발급받은 증빙서류를 제시한 경우에는 매입세액공제를 받을 수 없는 것임
(기획재정부 부가가치세제과-277, 2009.4.2.)

### 다. 출고 후 운행 사실이 없는 신차의 중고자동차 해당여부

자동차수출업자가 개인으로부터 출고된 이후 운행한 사실이 없는 신차를 구입한 경우에는 「조세특례제한법 시행령」 제110조의 중고자동차에 해당하지 아니하므로 재활용폐자원 등에 대한 매입세액공제를 받을 수 없는 것임
(기획재정부 부가가치세제과-662, 2009.9.29.)

### 라. 중고차매매업자가 여신전문금융업법에 등록한 시설대여업자로부터 구입하는 중고자동차는 재활용폐자원 매입세액 공제 대상임

「자동차관리법」에 따라 자동차매매업등록을 한 자가 「여신전문금융업법」 제3조에 따라 등록한 시설대여업자로부터 중고자동차를 취득하는 경우 「조세특례제한법」 제108조 및 같은 법 시행령 제110조에 따른 재활용폐자원 등 매입세액공제특례 대상에 해당하는 것임 (기획재정부 부가가치세제과-104, 2014.2.7.)

■ 조세특례제한법 시행규칙 [별지 제69호서식(1)] 〈개정 2021. 3. 16.〉

# 재활용폐자원 및 중고자동차 매입세액 공제신고서(갑)
## (　　년　　기)

※ 뒤쪽의 작성방법을 읽고 작성하시기 바랍니다. (앞쪽)

| 처리기간 | 즉시 |
|---|---|

### 1. 신고자 인적사항

| ① 성 명(법 인 명) | ② 사업자등록번호 |
|---|---|
| ③ 업 태 | ④ 종 목 |

### 2. 재활용폐자원 등 매입 합계

| 구분 | 매입처수 | 건수 | 취득금액 | 매입세액 공제액 |
|---|---|---|---|---|
| ⑤ 합 계 | | | | |
| ⑥ 영 수 증　수 취 분 | | | | |
| ⑦ 계 산 서　수 취 분 | | | | |

### 3. 재활용폐자원 매입세액공제 관련 신고내용

가. 과세기간 과세표준 및 공제가능한 금액 등

| 매출액 | | | 대상액 한도계산 | | 당기 매입액 | | | ⑯ 공제가능한 금액 (=⑫−⑭) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⑧ 합계 | ⑨ 예정분 | ⑩ 확정분 | ⑪ 한도율 | ⑫ 한도액 | ⑬ 합계 | ⑭ 세금계산서 | ⑮ 영수증 등 | |
| | | | | | | | | |

나. 과세기간 공제할 세액

| ⑰ 공제대상금액 (=⑮과 ⑯의 금액 중 적은 금액) | 공제대상세액 | | 이미 공제받은 세액 | | | ㉓ 공제(납부)할 세액 (=⑲−⑳) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ⑱ 공제율 | ⑲ 공제대상세액 | ⑳ 합계 | ㉑ 예정신고분 | ㉒ 월별조기분 | |
| | | | | | | |

### 4. 영수증 수취분에 대한 매입처 명세(합계금액으로 기재, 단 중고자동차는 거래건별로 기재)

| 일련번호 | ㉔ 공급자 | | ㉕ 구분코드* | ㉖ 건수 | ㉗ 품명 | ㉘ 수량 | ㉙ 차량번호 (중고자동차) | ㉚ 차대번호 (중고자동차) | ㉛ 취득금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 성명 또는 상호(기관명) | 주민등록번호 또는 사업자등록번호 | | | | | | | |
| 합계 | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |

* 구분코드 : 1. 중고자동차, 2. 기타 재활용폐자원

「조세특례제한법 시행령」 제110조제5항에 따라 재활용폐자원 및 중고자동차에 대한 매입세액을 공제받기 위해 신고합니다.

년　　월　　일

신고인 (서명 또는 인)

**세무서장** 귀하

| 첨부서류 | * 구비서류: 매입처별계산서합계표<br>* 공급자가 5곳을 초과하는 경우(중고자동차의 경우 거래건수가 5건을 초과하는 경우)에는 별지 제69호서식(2)에 이어서 작성합니다. | 수수료 없음 |
|---|---|---|

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡ 또는 중질지 80g/㎡]

(뒤쪽)

## 작성방법

이 신고서는 아래의 작성방법에 따라 한글과 아라비아 숫자로 정확하게 적어야 하며 금액은 원단위까지 표시해야 합니다.

2. 재활용폐자원 등 매입합계란 (⑤ ~ ⑦)

⑤: ⑥ 영수증 수취분과 ⑦ 계산서 수취분의 매입처 수, 건수, 취득금액, 매입세액 공제액의 합계를 적습니다.

⑥: 부가가치세 일반과세자가 아닌 사업자 및 개인 등으로부터 재활용폐자원 및 중고자동차를 매입하고 영수증을 수취한 매입처 수, 건수, 취득금액, 매입세액 공제액의 합계를 적으며, "4. 영수증 수취분에 대한 매입처 명세"란의 합계와 일치해야 합니다.

⑦: 부가가치세 면세사업자 등으로부터 재활용폐자원 및 중고자동차를 매입하고 계산서를 수취한 매입처 수, 건수, 취득금액, 매입세액 공제액의 합계를 적으며, 별도로 매입처별계산서합계표를 작성·제출해야 합니다.

※ 매입세액 공제액 산정 시 공제율

- 「자동차관리법」에 따른 자동차 중 중고자동차: 109분의 9
  (2018년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 취득분은 110분의10)
  * 제작연월일부터 수출신고 수리일까지의 기간이 1년 미만인 중고자동차를 수출하는 경우는 공제대상에서 제외
- 중고자동차를 제외한 재활용폐자원: 103분의 3
  (2014년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지 취득분은 105분의 5)

3. 재활용폐자원 매입세액공제 관련 신고내용란 (⑧ ~ ㉓)

※ 이 란은 중고자동차의 경우에는 작성하지 아니하며, 부가가치세 과세표준 확정신고를 할 때만 적습니다.

⑧: 과세기간별 재활용폐자원 매출금액 합계액을 적습니다.

⑨: 월별 조기환급 신고분을 포함하여 적습니다.

⑪: 100분의 80(2008년 이전 취득분은 100분의 90)을 적습니다.

⑫: 매출액합계(⑧)에 한도율(⑪)을 곱하여 계산한 금액을 적습니다.

⑭: 세금계산서 수취분 재활용폐자원 공급가액 합계액을 적습니다.

⑮: ⑥ 영수증 수취분 취득금액과 ⑦ 계산서 수취분 취득금액의 합계액과 일치합니다.

⑯: 한도액(⑫)에서 세금계산서분(⑭)을 뺀 금액을 적으며, 음수인 경우에는 "0"으로 적습니다.

⑲: 공제대상금액(⑰)에 공제율(⑱)을 곱하여 계산한 금액을 적습니다.

⑳: 예정신고 및 월별 조기환급 신고 시 공제받은 세액의 합계액을 적습니다.

㉓: 예정신고 및 영세율 등 조기환급 신고 시 이미 매입세액 공제를 받은 금액을 확정신고 시 정산한 결과 추가로 납부할 세액이 발생하는 경우에는 해당 세액을 일반과세자 부가가치세 신고서(「부가가치세법 시행규칙」 별지 제21호서식) 4쪽 중 제3쪽 (43)번 재활용폐자원등매입세액란에 음수(△)로 적습니다.

4. 영수증 수취분에 대한 매입처 명세란 (㉔ ~ ㉛)

부가가치세 일반과세자가 아닌 사업자 및 단체와 개인 등이 재활용폐자원 등을 판매하고 발행한 영수증 상에 적힌 내용을 중고자동차와 기타 재활용폐자원을 구분하여 거래처별로 합하여 적습니다.

㉙, ㉚: 중고자동차 매입 시에만 적습니다.

※ 공급자가 5곳을 초과하는 경우(중고자동차의 경우 거래건수가 5건을 초과하는 경우)에는 별지 제69호서식(2)에 이어서 작성합니다.

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡ 또는 중질지 80g/㎡]

# 제12절 신용카드 등의 사용에 따른 세액공제 등

## 1. 의의

부가가치세 과세표준을 양성화하기 위하여 주로 최종소비자와 거래하는 사업자에게 신용카드가맹점 가입을 권장하고 가계소비자들에게는 신용카드를 많이 사용하게 함으로써 현금수입업종의 과세표준 노출을 유도하고 신용사회 정착에 이바지하기 위한 제도이다.

신용카드매출전표 등을 발행하는 사업자에게는 세액공제의 혜택을, 신용카드를 사용하는 사업자에게는 매입세액의 공제혜택을 주고 있다.

또한 인터넷에 의한 전자상거래에 있어 전자화폐도 신용카드와 같이 거래 내역의 파악이 가능하므로 이에 대하여도 일정액의 세액공제를 함으로써 전자상거래의 활성화를 지원하고자 하였으며, 2005.1.1.이후부터는 「조세특례제한법」상의 현금영수증에 대하여서도 신용카드매출전표 등과 같이 세액공제 혜택을 줌으로써 거래의 투명성과 자영사업자의 납세의식을 제고하도록 하였다.

## 2. 신용카드매출전표 발행 등 세액공제 대상자 및 공제세액

법인사업자와 직전년도의 재화 또는 용역의 공급가액의 합계액이 10억원을 초과하는 개인사업자(사업장 단위로 적용)를 제외한 영수증 발급대상사업자가 부가가치세가 과세되는 재화 또는 용역을 공급하고 세금계산서 발급 시기에 [「여신전문금융업법」에 따른 신용카드매출전표(직불카드영수증, 결제대행업체를 통한 신용카드매출전표, 실제명의가 확인되는 선불카드영수증, 「조세특례제한법」에 따른 현금영수증을 포함한다.) 및 「전자금융거래법」에 따른 영수증(직불전자지급수단 영수증, 전자지급결제대행업체를 통한 신용카드매출전표, 실제 명의가 확인되는 선불전자지급수단 영수증) 이하 "신용카드매출전표 등"이라 함]을 발행하거나 전자화폐(전자화폐를 발행하는 사업자가 결제 명세를 가맹 사업자별로 구분하여 관리하는 것)로 대금을 결제받는 경우, 통신판매업자가 판매를 대행 또는 중개하는 부가통신사업자를 통해 재화 또는 용역을 공급하고 부가통신사업자로부터 전자적으로 대금을 결제 받는 경우에는 그 발행금액 또는 결제금액의 1,000분의 13에 해당하는 금액을 연간 500만원(다만, 2019년 신고분부터 2026년 12월 31일까지는 연간 1천만원)을 한도로 하여 납부세액에서 공제한다.(法

§46①, 令 §88②③) 이 경우 공제받는 금액이 그 금액을 차감하기 전의 납부할 세액[법 제37 제2항에 따른 납부세액에서 이 법, 「국세기본법」 및 「조세특례제한법」에 따라 빼거나 더할 세액(법 제60조 및 「국세기본법」 제47조의2부터 제47조의4까지의 규정에 따른 가산세는 제외한다)을 빼거나 더하여 계산한 세액을 말하며, 그 계산한 세액이 "0"보다 작으면 "0"으로 본다]을 초과하는 때에는 그 초과하는 부분은 없는 것으로 본다.(法 §46②)

| 구 분 | 2012년까지 | 2018년까지 | 2019년~2026년 |
|---|---|---|---|
| 음식·숙박업을 하는 간이과세자 | 2.6% | 2.6% | 2.6%<br>(21.7.1. 이후 공급분 1.3%) |
| 그 외 사업자<br>(법인사업자는 제외) | 1.3% | 1.3% | 1.3% |
| 연간 공제 한도액 | 700만원 | 500만원 | 1천만원<br>(2019.1.1 신고분부터) |

## 3. 신용카드매출전표 등에 의한 매입세액 공제

사업자가 대통령령으로 정하는 사업자로부터 재화 또는 용역을 공급받고 부가가치세액이 별도로 구분 가능한 신용카드매출전표 등을 발급받은 경우로서 신용카드매출전표 등 수령명세서를 제출하고 신용카드매출전표 등을 보관(확정신고 기한 후 5년간 보관(「소득세법」 제160조의2 제4항 또는 「법인세법」 제116조 제4항에 따른 방법으로 보관하는 경우 포함))하고 있는 경우 그 부가가치세액은 법 제38조 제1항 또는 제63조 제3항에 따라 공제할 수 있는 매입세액으로 본다.(法 §46③) 이 경우 대통령령으로 정하는 사업자란 부가가치세법 제36조에 따라 영수증을 발급하여야 하는 간이과세자를 제외하며, 목욕·이발·미용업, 여객운송업(전세버스 운송사업 제외), 입장권을 발행하여 영위하는 사업자, 의료보건용역 중 미용목적 성형수술 진료용역, 수의사가 제공하는 과세되는 동물진료용역, 교육용역 중 무도학원 및 자동차운전학원에 해당되지 아니하는 사업자를 말한다.(令 §88④)

## 4. 신용카드가맹점 등 가입대상자 지정

국세청장은 주로 사업자가 아닌 소비자에게 재화 또는 용역을 공급하는 소매업·음식점업·숙박업 등을 영위하는 자로서 사업규모·지역 등을 감안하여 국세청장이 정하는 자에 대하여 납세관리에 필요하다고 인정되는 경우에는 「여신전문금융법」에 따른 신용카드가맹점 가입 대상자 또는 「조세특례제한법」 제126조의3에 따른 현금영수증가맹점 가입 대상자로 지정하여 신용카드가맹점 또는 현금영수증가맹점으로 가입하도록 지도할 수 있다.(法 §46④, 令 §88⑦⑧)

■ 부가가치세법 시행규칙 [별지 제16호서식(1)]
<개정 2019. 3. 20.>

홈택스(www.hometax.go.kr)에서도 신청할 수 있습니다.

# 신용카드매출전표등 수령명세서(갑)

년 제 기 ( 월 일 ~ 월 일)

(앞쪽)

**1. 제출자 인적사항**

| ① 상호(법인명) | ② 사업자등록번호 |
|---|---|
| ③ 성명(대표자) | |

**2. 신용카드 등 매입명세 합계**

| 구 분 | 거래건수 | 공급가액 | 세 액 |
|---|---|---|---|
| ④ 합 계 | | | |
| ⑤ 현금영수증 | | | |
| ⑥ 화물운전자복지카드 | | | |
| ⑦ 사업용 신용카드 | | | |
| ⑧ 그 밖의 신용카드 등 | | | |

**3. 그 밖의 신용·직불카드, 기명식선불카드, 직불전자지급수단 및 기명식선불전자지급수단 매출전표 수령금액 합계**

| 일련번호 | ⑨ 카드회원번호 | ⑩ 공급자(가맹점) 사업자등록번호 | ⑪ 그 밖의 신용카드 등 거래명세 합계 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 거래건수 | 공급가액 | 세액 |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |

※ 기재내용이 많은 경우 별지 제16호서식(2)의 신용카드매출전표등 수령명세서(을)에 이어서 작성합니다.

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡(재활용품)]

(뒤쪽)

## 작성 방법

이 명세서는 아래의 작성방법에 따라 한글과 아라비아 숫자로 정확하게 적어야 하며, 거래금액은 원 단위까지 표시해야 합니다.

**1. 제출자 인적사항란**

① ~ ③: 제출자(세액공제 신청자)의 사업자등록증에 적은 상호(법인명)·사업자등록번호·성명(대표자)을 적습니다.

**2. 신용카드 등 매입명세 합계란**

※ 사업과 직접 관련 없는 거래는 제외합니다(「부가가치세법」 제39조 참조)

④: 현금영수증, 화물운전자복지카드, 사업용 신용카드, 그 밖의 신용카드 등에 의한 거래건수·공급가액·세액을 합계하여 적습니다.
⑤: 「조세특례제한법」에 따라 수취한 현금영수증의 거래건수·공급가액·세액을 합계하여 적습니다.
⑥: 화물운전자가 발급받은 화물운전자복지카드 사용금액을 합계하여 적습니다.
⑦: 사업자가 등록한 사업용 신용카드 사용금액을 합계하여 적습니다.
⑧: 신용·직불카드, 기명식선불카드, 직불전자지급수단 및 기명식선불전자지급수단 매출전표 수령금액 합계란에 작성된 거래건수·공급가액·세액을 합계하여 적습니다.

**3. 그 밖의 신용·직불카드, 기명식선불카드, 직불전자지급수단 및 기명식선불전자지급수단 매출전표 수령금액 합계란**

※ 세금계산서를 발급받은 거래, 사업과 관련 없는 거래는 제외합니다(「부가가치세법」 제39조 참조).

재화나 용역을 공급받고 발급받은 신용카드(화물운전자복지카드는 제외합니다) 매출전표를 카드번호별, 가맹점 사업자등록번호별로 합계금액을 적습니다.

⑨: 재화나 용역을 공급받으면서 결제한 신용·직불카드 등의 카드회원번호 또는 직불전자지급수단·기명식선불전자지급수단에 부여된 회원번호를 적습니다.
⑩: 신용카드매출전표 등에 적은 가맹점 사업자등록번호를 적습니다.
⑪: 신용카드매출전표 등에 적은 거래건수·공급가액·세액의 합계를 각각 적습니다.

### [작성예시]

**2. 신용카드 등 매입명세 합계**

| 구 분 | 거래건수 | 공급가액 | 세 액 |
|---|---|---|---|
| ④ 합 계 | 34 | 2,727,000 | 272,700 |
| ⑤ 현 금 영 수 증 | 2 | 450,000 | 45,000 |
| ⑥ 화물운전자복지카드 | 10 | 1,340,000 | 134,000 |
| ⑦ 사업용 신용카드 | 10 | 100,000 | 10,000 |
| ⑧ 그 밖의 신용카드 | 12 | 837,000 | 83,700 |

**3. 그 밖의 신용·직불카드, 기명식선불카드, 직불전자지급수단 및 기명식선불전자지급수단 매출전표 수령금액 합계**

| 일련번호 | ⑨ 카드회원번호 | ⑩ 공급자(가맹점) 사업자등록번호 | ⑪ 그 밖의 신용카드 등 거래명세 합계 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 거래건수 | 공급가액 | 세액 |
| 1 | 1258-8547-8965-6745 | 102-02-34567 | 5 | 250,000 | 25,000 |
| 2 | 7858-8547-8965-3257 | 102-02-34567 | 7 | 587,000 | 58,700 |
| 3 | | 102-02-34567 | 1 | 10,000 | 1,000 |

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡(재활용품)]

# 제13절 전자세금계산서 발급·전송에 대한 세액공제 특례

## 1. 의의

사업자 협력부담 완화 및 탈세방지 목적으로 도입된 전자세금계산서의 성공적인 정착지원을 위해 전자세금계산서 발급·전송에 대하여 세액공제 혜택을 주고 있다.

## 2. 세액공제 대상자 및 공제세액

### 가. 세액공제 대상자

재화 및 용역의 공급가액 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 개인사업자[40]가 전자세금계산서를 2027년 12월 31일까지 발급하고 국세청장에게 그 발급명세를 전송한 경우 공제받을 수 있다.

다만, 세금계산서 발급명세를 전자세금계산서 발급일의 다음 날까지 전송한 경우에 한정한다.(法 §47①)

### 나. 전자세금계산서 발급·전송에 대한 세액

다음 전자세금계산서 발급·전송에 대한 세액을 해당 과세기간의 부가가치세 납부세액에서 공제할 수 있다.(令 §89①②)

① 전자세금계산서 발급·전송에 대한 세액 = 발급 건수 × 200원

② 공제한도 : 연간 100만원

40) 직전 연도의 사업장별 재화 및 용역의 공급가액(부가가치세 면세공급가액을 포함한다)의 합계액이 3억원 미만인 개인사업자, 해당 연도에 신규로 사업을 개시한 개인사업자를 말한다.
2023.7.1.이후 재화,용역 공급분부터는 간이과세자(부법 제36조제1항제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는 간이과세자를 제외)의 전자세금계산서 발급분도 상기 세액공제를 적용한다.(法 63④)

## 다. 공제 범위

공제받는 금액이 그 금액을 차감하기 전의 납부할 세액[제37조제2항에 따른 납부세액에서 이 법, 「국세기본법」 및 「조세특례제한법」에 따라 빼거나 더할 세액(제60조 및 「국세기본법」 제47조의2부터 제47조의4까지의 규정에 따른 가산세는 제외한다)을 빼거나 더하여 계산한 세액을 말하며, 그 계산한 세액이 0보다 작으면 0으로 본다]을 초과하면 그 초과하는 부분은 없는 것으로 본다.

## 라. 제출서류

전자세금계산서 발급·전송에 대한 세액공제를 받으려는 사업자는 제48조 및 제49조에 따라 신고할 때 전자세금계산서 발급세액공제신고서를 제출하여야 한다.

# 제14절 기타 조세특례제한법에 의한 부가가치세 경감

## 1. 일반택시운송사업자에 대한 납부세액 경감

「여객자동차 운수사업법」 및 같은 법 시행령에 따른 일반택시 운송사업자에 대하여는 부가가치세 납부세액의 100분의 99를 2026.12.31. 이전에 끝나는 과세기간 분까지 경감한다.(조특법 106조의7. 2018.1.1.개정, 2018. 1기 경감분부터 적용)

### 가. 경감세액의 운수종사자 등 지급 및 지급명세 제출

일반택시운송사업자는 경감세액 전액을 국토교통부장관이 정하는 바에 따라 경감된 부가가치세의 확정신고 납부기한 종료일부터 1개월(이하 "지급기간"이라 함)이내에 일반택시 운수종사자에게 현금으로 지급하여야 한다. 이 경우 일반택시 운송사업자는 지급하는 현금이 부가가치세 경감세액임을 일반택시 운수종사자에게 알려야 한다.

또한, 일반택시 운송사업자는 택시 감차 보상의 재원으로 사용하기 위하여 경감세액 중 부가가치세 납부세액의 100분의 5에 해당하는 금액을 국토교통부장관이 정하는 바에 따라 지급기간 이내에 택시 감차보상재원 관리기간에 지급하여야 한다(2014. 12.13. 개정, 2014. 2기부터 적용)

일반택시운송사업자는 지급기간 종료일로부터 10일이내에 경감세액 지급명세를 국토교통부장관과 택시운송사업자 관할세무서장에게 각각 제출하여야 한다.

### 나. 경감세액의 지급내용 확인 및 미지급내용 통보

국토교통부장관은 일반택시 운송사업자가 경감된 세액을 지급기간에 지급하였는지를 확인하여 미지급한 사업자에 대하여는 그 결과를 지급기간 종료일부터 3개월 이내에 국세청장 또는 일반택시운송사업자 관할세무서장에게 미지급 사실을 통보하여야 한다. 이 경우 미지급통보 대상이 된 일반택시 운송사업자에게도 미지급통보 대상이 되었음을 알려야 한다.

### 다. 경감세액의 추징

국토교통부장관으로부터 미지급통보를 받은 국세청장 또는 일반택시운송사업자 관할세무서장은 아래와 같이 계산한 금액을 일반택시 운송사업자로부터 추징한다.

1) 지급기간까지 지급하지 아니한 미지급경감세액을 미지급통보를 한 날까지 지급한 경우 : ① + ②

① 다음 계산식에 따라 계산한 경감세액 상당액의 이자 상당액
이자상당액 = 미지급경감세액 상당액 × 경감된 부가가치세의 신고납부기한 종료일의 다음날부터 지급일까지의 기간(일) × 10만분의 22

② 미지급경감세액 상당액의 100분의20에 해당하는 금액의 가산세

2) 미지급경감세액을 미지급통보를 한 날까지 지급하지 아니한 경우 : ①+②+③

① 미지급경감세액 상당액

② 다음 계산식에 따라 계산한 경감세액 상당액의 이자 상당액
이자상당액 = 미지급경감세액 상당액 × 경감된 부가가치세의 신고납부기한 종료일의 다음날부터 추징세액의 고지일까지의 기간(일) × 10만분의 22

③ 미지급경감세액 상당액의 100분의40에 해당하는 금액의 가산세

## 2. 현금영수증사업자에 대한 세액공제

자영사업자의 과세표준 양성화를 위해 현금거래부분에 대한 효율적인 소득파악수단으로의 활용과 재정수요의 뒷받침 및 근로소득자와의 과세형평성을 제고하고, 소비자의 현금거래시 거래내역이 현금영수증가맹점의 단말기를 통하여 국세청으로 자동 통보되는 시스템을 구축하여 세원관리의 즉시성과 효율성을 제고하기 위하여 현금영수증사업자에 대한 현금영수증 결제건수에 따라 일정금액(건수 당 12원을 기준으로 ±30% 이내)을 해당 과세기간의 부가가치세 납부세액에서 공제받거나 환급세액에 가산할 수 있다.(조특법 §126의3①, 조특령 §121의3)

## 3. 전자신고에 대한 세액공제

납세자가 직접 전자신고방법에 의하여 부가가치세 확정신고를 하는 경우에는 해당 납부세액에서 5천원(2026.2.27.개정, 개정 전:1만원)을 공제하거나 환급세액에서 가산한다. 다만, 매출가액과 매입가액이 없는 일반과세자에 대해서는 세액공제를 적용하지 아니하며, 간이과세자에 대해서는 납부세액 범위 내에서만 공제한다. (조특법 §104의8②, 조특령 §104의5)

제10장

# 신고·납부


**제1절** 예정신고와 납부 ····· 557

**제2절** 확정신고와 납부 ····· 562

**제3절** 주사업장 총괄납부 ····· 568

**제4절** 대리납부 ····· 584

**제5절** 국외사업자의 용역 등 공급에 대한 특례 ····· 592

**제6절** 전자적 용역을 공급하는 국외사업자의 용역 공급과 사업자등록에 관한 특례 ····· 593

**제7절** 사업의 포괄 양·수도시의 대리납부 특례 ····· 599

**제8절** 신용카드 등 결제금액에 대한 부가가치세 대리납부 ·· 600




학습요점

○ 신고·납부

- 예정신고 및 확정신고

| 구 분 | 과세기간 | 신고구분 | 신고대상 기간 | 신고납부 기한 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제1기 | 1.1.~6.30. | 예 정<br>확 정 | 1.1.~3.31.<br>1.1.~6.30. | 4.25.<br>7.25. | 예정신고누락분<br>포함(확정신고) |
| 제2기 | 7.1.~12.31. | 예 정<br>확 정 | 7.1.~9.30.<br>7.1.~12.31. | 10.25.<br>다음 해 1.25. | 예정신고누락분<br>포함(확정신고) |

- 조기환급신고 : 조기환급 신고대상자는 신고 단위 기간별 매월 또는 2월마다 신고가능
- 예정고지납부(개인사업자만 적용) : 직전과세기간에 대한 납부세액의 1/2 고지 징수
  - 선택적 예정신고 납부자 : 휴업·사업부진 등으로 각 예정신고기간의 공급가액 또는 납부세액이 직전과세기간 공급가액 또는 납부세액의 1/3 미달자, 각 예정신고기간분에 대한 조기환급을 받고자 하는 자

○ 수정신고·납부 : 결정·경정 통지하기 전까지 수정신고·납부 가능
- 가산세 감면 : 과소신고가산세 90%~10% 감면(법정신고기한 경과 후 2년 이내 수정신고시 적용)

○ 경정청구 및 기한 후 신고

# 제1절 예정신고와 납부

## 1. 예정신고

사업자는 각 과세기간 중 예정신고기간이 끝난 후 25일 이내에 각 예정신고기간에 대한 과세표준과 납부세액 또는 환급세액을 납세지 관할 세무서장에게 신고하여야 한다.(法 §48①)

### 가. 예정신고기간

#### 1) 계속사업자

| 구 분 | 예정신고 기간 |
|---|---|
| 제 1 기 | 1월 1일부터 3월 31일까지 |
| 제 2 기 | 7월 1일부터 9월 30일까지 |

#### 2) 신규사업자 (신규로 사업을 시작하거나 시작하려는 자)

사업 개시일 또는 그 신청일(사업개시 전에 사업자등록을 신청한 경우)부터 그 날이 속하는 예정신고기간의 종료일까지로 한다.(法 §48① 단서)

### 나. 신고기한

예정신고기간이 끝난 후 25일 이내

### 다. 예정신고 대상

해당 예정신고기간에 대한 과세표준과 납부세액 또는 환급세액으로 한다.(法 §48①) 예정신고 할 때에는 법 제60조 및 「국세기본법」 제47조의2 내지 제47조의4에 따른 각종 가산세는 적용하지 않으며, 신용카드매출전표 등 발행세액공제는 가능하다.(令 §90①) 영세율 또는 사업설비투자 등으로 예정신고기한 이전에 이미 신고(조기환급신고)한 부분에 대한 과세표준과 환급세액은 신고대상에서 제외한다.(令 §90② 단서)

## 라. 신고시 제출서류

### 1) 부가가치세 예정신고서(별지 12호 서식)

사업자는 부가가치세 예정신고서를 각 납세지 관할세무서장에게 제출하여야 한다. 다만, 이미 신고(조기환급신고)한 내용은 예정신고 대상에서 제외한다.(令 §90②)

### 2) 매출 · 매입처별 세금계산서합계표

가) 발급한 세금계산서 또는 발급받은 세금계산서에 의하여 다음 사항을 기재한 「매출·매입처별 세금계산서합계표」를 제출하여야 한다.(法 §54①)

① 공급하는 사업자 및 공급받는 사업자의 등록번호와 성명·명칭

② 거래기간

③ 작성 연월일

④ 거래기간의 공급가액의 합계액 및 세액의 합계액

⑤ 거래처별 세금계산서 발급매수와 기타 재정경제부령이 정하는 것

다만, 전자세금계산서 발급명세를 과세기간 다음달 11일까지 전송한 경우에는 「매출·매입처별 세금계산서합계표」를 제출하지 아니할 수 있다.(法 §54②)

나) 사업자의 필요에 따라 국세청장이 정하는 바에 따라 매출·매입처별 세금계산서합계표의 기재사항을 모두 적은 것으로서 전자계산조직을 이용하여 처리된 테이프 또는 디스켓을 제출하는 경우에는 매출·매입처별 세금계산서합계표를 제출한 것으로 본다.(令 §97①)

### 3) 첨부서류

가) 사업자는 부가가치세 예정신고서를 제출할 때에는 다음의 서류를 함께 제출하여야 한다.(令 §90③)

| 구 분 | 제출 서류 |
|---|---|
| 공제받지 못할 매입세액이 있는 경우 | 공제받지 못할 매입세액 명세서 |
| 신용카드매출전표 등을 발행한 사업자의 경우 | 신용카드매출전표 등 발행금액 집계표 |
| 전자적 결제 수단으로 매출하여 세액공제 받는 경우 | 전자화폐결제 명세서 |
| 신용카드매출전표 등으로 매입세액을 공제받는 경우 | 신용카드매출전표 등 수령명세서 |
| 부동산임대업자의 경우 | 부동산임대공급가액명세서와 임대차계약서 사본(사업장을 임대한 후 임대차계약을 갱신한 경우에만 해당) |
| 예식장업 등 현금매출명세서 제출대상 사업의 경우 | 현금매출명세서 |
| 건물·기계장치 등을 취득한 경우 | 건물 등 감가상각자산 취득명세서 |
| 사업자 단위 과세 사업자인 경우 | 사업자 단위 과세의 사업장별 부가가치세 과세표준 및 납부세액(환급세액) 신고명세서 |
| 영세율을 적용하여 재화 또는 용역을 공급한 경우 | 영세율 매출명세서 |

* 현금매출명세서 제출대상 (法 §55, 令 §100)
  - 예식장업, 부동산중개업, 보건업(병·의원에 한함, 2012.7.1.부터), 미디어 콘텐츠 창작업(2026.4.1.부터), 영 제109조 제2항 제7호에 규정하는 사업(변호사업, 심판변론인업, 변리사업, 법무사업, 공인회계사업, 세무사업, 경영지도사업, 기술지도사업, 감정평가사업, 손해사정인업, 통관업, 기술사업, 건축사업, 도선사업, 측량사업, 공인노무사업, 의사업, 한의사업, 약사업, 한약사업, 수의사업과 그 밖에 이와 유사한 사업서비스업으로서 재정경제부령으로 정하는 것)

나) 영세율이 적용되는 과세표준이 있는 경우 해당 신고서에 영세율 첨부서류를 첨부하여야 하며, 첨부하지 아니한 부분은 신고로 보지 않는다.(令 §90⑧)

다) 의료보건용역 중 수의사가 제공하는 부가가치세가 면제되는 동물 진료용역을 공급하는 경우에는 예정신고 또는 확정신고를 할 때(부가가치세 면세되는 용역만을 공급하는 경우에는 「소득세법」에 따른 사업자현황신고를 할 때)에 매출명세서를 제출하여야 한다.(令 §90⑨)

라) 의제매입세액 공제대상자는 의제매입세액 공제신고서와 매입처별 계산서 및

신용카드매출전표 등 수령명세서. 다만, 제조업을 경영하는 사업자가 농어민으로부터 면세농산물을 직접 공급받는 경우에는 의제매입세액 공제신고서만 제출(令 §84③)

마) 주된 사업장에서 총괄 납부를 하는 경우에는 사업장별 부가가치세 과세표준 및 납부(환급)세액 신고명세서를 첨부하여야 한다.(規則 §62⑰)

바) 「조세특례제한법」 제108조에 따른 재활용폐자원 등에 대한 부가가치세액을 공제받는 경우에는 재활용폐자원 등 매입세액 공제신고서에 매입처별계산서 합계표 또는 영수증을 첨부하여야 한다.(조특령 §110⑤)

## 2. 예정신고세액의 납부

사업자는 예정신고를 할 때 그 예정신고기간의 납부세액(해당 예정신고기간에 대하여 제57조의2에 따라 수시부과한 세액은 공제한다)을 부가가치세 예정신고서와 함께 각 납세지 관할 세무서장(총괄납부 승인사업자는 주사업장 관할세무서장)에게 납부하거나 납부서를 작성하여 한국은행(그 대리점 포함) 또는 체신관서에 납부하여야 한다.(法 §48②)

## 3. 예정고지납부

### 가. 개요

납세지 관할 세무서장은 개인사업자와 직전 과세기간 공급가액의 합계액 1억 5천만원 미만인 법인사업자에 대해서는 각 예정신고기간마다 직전 과세기간에 대한 납부세액의 50퍼센트를 곱한 금액(1천원 미만 절사)을 결정하여 해당 예정신고기간이 끝난 후 25일까지 징수한다.

* 신용카드매출전표 등 발행세액공제액, 전자세금계산서 발급 · 전송세액공제액, 전자신고에 대한 세액공제액, 일반택시운송사업자 부가가치세 경감액, 원산지확인서 발급에 대한 부가가치세 세액공제, 제57조의2에 따라 수시부과한 세액이 있는 경우에는 그 세액을 빼고, 결정 또는 경정과 수정신고 및 경정청구에 의한 결정금액이 있는 경우는 그 내용이 반영된 금액

다만, 징수하여야 할 금액이 50만원 미만이거나 간이과세자에서 해당 과세기간 개시일 현재 일반과세자로 변경된 경우 또는 국세징수법 제13조① 각 호 어느 하나에 해당하는 사유로 관할 세무서장이 징수하여야 할 금액을 사업자가 납부할 수 없다고 인정되는 경우에는 징수하지 아니한다.(法 §48③)

### 나. 예외

다음에 해당하는 자는 선택적으로 예정신고·납부(해당 예정신고기간에 대하여 제57조의2에 따라 수시부과한 세액은 공제)를 하거나 예정고지 납부를 할 수 있다. 이 경우 예정고지서를 받은 사업자가 부가가치세 예정신고를 한 경우에는 그 결정(고지)이 없었던 것으로 본다.(法 §48④)

가) 휴업 또는 사업부진으로 인하여 각 예정신고기간의 공급가액 또는 납부세액이 직전과세기간의 공급가액 또는 납부세액(법 제48조 제3항에 따른 예정고지 납부세액)의 3분의 1에 미달하는 자

나) 각 예정신고기간분에 대하여 조기환급을 받으려는 자

### 다. 예정고지금액 및 고지서 발부

#### 1) 예정고지금액

각 예정신고기간 마다 직전 과세기간에 대한 납부세액의 50퍼센트를 곱한 금액(1천원 미만 절사)을 결정하여 고지한다.(法 §48③)

#### 2) 고지서발부 기간 및 납부기한(法 §48③, 令 §90⑤)

| 구 분 | 고지서 발부 기간 | 납부기한 |
|---|---|---|
| 제1기분 예정신고 기간분 | 4.1. ~ 4.10. | 4.25. |
| 제2기분 예정신고 기간분 | 10.1. ~ 10.10. | 10.25. |

## 4. 비거주자 또는 외국법인의 신고·납부

비거주자 또는 외국법인의 대리인은 그 비거주자 또는 외국법인을 대리하여 예정신고 및 납부와 매출·매입처별 세금계산서합계표를 제출하여야 한다.(令 §90⑦)

# 제2절 확정신고와 납부

## 1. 확정신고

사업자는 각 과세기간에 대한 과세표준과 납부세액 또는 환급세액을 그 과세기간이 끝난 후 25일(폐업하는 경우 폐업일이 속하는 달의 다음 달 25일) 이내에 납세지 관할 세무서장에게 신고하여야 한다.(法 §49①)

### 가. 확정신고기간

#### 1) 계속사업자

| 구 분 | 확정신고 기간 |
|---|---|
| 제 1 기 | 1월 1일부터 6월 30일까지 |
| 제 2 기 | 7월 1일부터 12월 31일까지 |

#### 2) 신규사업자의 최초과세기간

사업개시일(사업개시 전에 등록을 신청한 경우에는 그 신청일)부터 그 날이 속하는 과세기간의 종료일까지

#### 3) 폐업자의 최종과세기간

폐업일이 속하는 과세기간의 개시일부터 폐업일까지

### 나. 확정신고 기한

과세기간이 끝난 후 25일(폐업한 경우 폐업일이 속하는 달의 다음달 25일) 이내

### 다. 확정신고 대상

각 과세기간에 대한 과세표준과 납부세액 또는 환급세액을 신고하여야 하며,(法 §49①) 이미 신고한 금액(예정신고분과 월별조기환급신고 금액)이 있는 경우에는 이를 제외하고(令 §49① 단서), 예정신고 누락분이 있을 경우 누락부분만을 추가하여 신고하여야 하며 가산세 부과대상이 되는 경우에는 가산세를 가산하여 신고납부하여야 한다.

## 라. 신고시 제출서류

### 1) 부가가치세 확정신고서

### 2) 매출·매입처별 세금계산서 합계표

### 3) 첨부서류

| 구 분 | 제출 서류 |
|---|---|
| 사업을 양도하는 경우 | 사업양도 신고서 |
| 공제받지 못할 매입세액이 있는 경우 | 공제받지 못할 매입세액 명세서 |
| 신용카드매출전표 등을 발행한 사업자의 경우 | 신용카드매출전표 등 발행금액 집계표 |
| 전자적 결제 수단으로 매출하여 세액 공제받는 경우 | 전자화폐결제 명세서 |
| 신용카드매출전표 등으로 매입세액을 공제받는 경우 | 신용카드매출전표 등 수령명세서 |
| 부동산임대업자의 경우 | 부동산임대공급가액명세서와 임대차계약서 사본 (사업장을 임대한 후 임대차계약을 갱신한 경우에만 해당) |
| 예식장업 등 현금매출명세서 제출 대상 사업의 경우 | 현금매출명세서 |
| 건물·기계장치 등을 취득하는 경우 | 건물 등 감가상각자산 취득명세서 |
| 사업자 단위 과세사업자의 경우 | 사업자 단위 과세의 사업장별 부가가치세 과세표준 및 납부세액(환급세액) 신고 명세서 |
| 영세율을 적용하여 재화 또는 용역을 공급하는 경우 | 영세율 매출명세서 |

* 현금매출명세서 제출대상 (法 §55, 令 §100)

- 예식장업, 부동산중개업, 보건업(병·의원에 한함, 2012.7.1.부터), 미디어 콘텐츠 창작업(2026.4.1.부터), 영 제109조 제2항 제7호에 규정하는 사업(변호사업, 심판변론인업, 변리사업, 법무사업, 공인회계사업, 세무사업, 경영지도사업, 기술지도사업, 감정평가사업, 손해사정인업, 통관업, 기술사업, 건축사업, 도선사업, 측량사업, 공인노무사업, 의사업, 한의사업, 약사업, 한약사업, 수의사업과 그 밖에 이와 유사한 사업서비스업으로서 재정경제부령으로 정하는 것)

① 영세율이 적용되는 과세표준이 있는 경우 신고서에 영세율 첨부서류를 첨부하여야 하며, 첨부하지 아니한 부분은 신고로 보지 않는다.(令 §91③)

② 의료보건용역 중 수의사가 제공하는 부가가치세가 면제되는 동물 진료용역을 공급하는 경우에는 예정신고 또는 확정신고를 할 때(부가가치세 면세되는 용역만을 공급하는 경우에는 「소득세법」에 따른 사업자현황신고를 할 때에 매출명세서를 제출하여야 한다.(令 §90⑨)

③ 의제매입세액 공제대상자는 의제매입세액 공제신고서와 매입처별 계산서 및 신용카드매출전표 등 수령명세서. 다만, 제조업을 경영하는 사업자가 농어민으로부터 면세농산물을 직접 공급받는 경우에는 의제매입세액 공제신고서만 제출(令 §84⑤)

④ 주된 사업장에서 총괄 납부를 하는 경우에는 사업장별 부가가치세 과세표준 및 납부세액(환급세액) 신고명세서를 첨부하여야 한다.(規則 §62 제17항)

⑤ 「조세특례제한법」 제108조에 따른 재활용폐자원 등에 대한 부가가치세액을 공제받는 경우에는 재활용폐자원 등 매입세액 공제신고서에 매입처별계산서 합계표 또는 영수증을 첨부하여야 한다.(조특령 §110⑤)

⑥ 간이과세자가 일반과세자로 변경된 경우에는 그 변경된 날 현재에 있는 재고품 등에 대하여 일반과세 전환 시의 재고품 등 신고서를 작성하여 그 변경되는 날의 직전 과세기간에 대한 신고와 함께 납세지 관할 세무서장에게 신고하여야 한다.(令 §86①)

⑦ 대손세액 공제를 받으려 하거나 대손세액을 매입세액에 더하려는 사업자는 부가가치세 확정신고서에 대손세액 공제(변제)신고서와 대손사실 또는 변제사실을 증명하는 서류를 첨부하여 관할 세무서장에게 제출하여야 한다.
(令 §87④)

## 2. 확정신고세액의 납부

사업자는 확정신고를 할 때 조기환급 미환급세액과 예정고지세액, 수시부과한 세액을 확정신고시의 납부세액에서 빼고 부가가치세 확정신고서와 함께 납세지 관할 세무서장(총괄납부의 경우 주사업장 관할세무서장)에게 납부하거나 납부서에 작성하여 한국은행등에 납부하여야 한다.(法 §49②)

## 3. 비거주자 또는 외국법인의 신고·납부

비거주자 또는 외국법인의 대리인은 그 비거주자 또는 외국법인을 대리하여 확정신고 및 납부와 매출·매입처별 세금계산서합계표를 제출하여야 한다.(令 §90⑦)

## 4. 재화의 수입에 대한 신고·납부

### 가. 일반적인 경우

재화를 수입하는 자가 「관세법」에 따라 관세를 신고·납부하는 경우에는 재화의 수입에 대한 부가가치세를 함께 신고·납부하여야 한다.(法 §50)

### 나. 재화의 수입에 대한 부가가치세 납부유예

세관장은 매출액에서 수출액이 차지하는 비율 등 다음의 요건을 충족하는 중소·중견사업자가 물품을 제조·가공하기 위한 원재료 등을 자기의 과세사업에 사용하기 위한 재화(공제되지 아니하는 매입세액과 관련된 재화는 제외)의 수입에 대하여 부가가치세의 납부유예를 미리 신청하는 경우에는 해당 재화를 수입할 때 부가가치세의 납부를 유예할 수 있다.(法 §50의2①, 令 §91의2②, 2016.7.1. 이후 수입신고분부터 적용)

#### 1) 납부유예 요건(令 §91의2①)

① 직전 사업연도에 「조세특례제한법 시행령」 제2조에 따른 중소기업 또는 같은 영 제6조의4 제1항에 따른 중견기업에 해당하는 법인(제조업을 주된 사업으로 영위하는 기업에 한함)일 것

② 중소기업의 경우 : 직전 사업연도에 공급한 재화 또는 용역의 공급가액의 합계액에서 수출액이 차지하는 비율이 30% 이상이거나 수출액이 50억원 이상일 것

③ 중견기업의 경우 : 직전 사업연도에 공급한 재화 또는 용역의 공급가액의 합계액에서 수출액이 차지하는 비율이 30% 이상일 것

④ 중소·중견사업자 확인 요청일 현재 다음 각목의 요건에 모두 해당할 것

- 최근 3년간 계속하여 사업을 경영하였을 것
- 최근 2년간 국세(관세 포함)를 체납(납부고지서에 따른 납부기한의 다음 날부터 15일 이내에 체납된 국세를 모두 납부한 경우는 제외) 사실이 없을 것
- 최근 2년간 조세범처벌법 또는 관세법 위반으로 처벌받은 사실이 없을 것
- 최근 2년간 납부유예가 취소된 사실이 없을 것

### 2) 중소 · 중견사업자 확인서 발급

중소·중견사업자는 요건의 충족 여부에 대해 관할 세무서장에게 확인을 요청할 수 있다. 이 경우 관할 세무서장은 「법인세법」 제60조에 따른 신고서 등을 기준으로 해당 중소·중견사업자에게 확인서를 발급하여야 한다.(令 §91의2③④)

### 3) 납부유예 신청

납부를 유예 받으려는 중소·중견사업자는 발급받은 확인서를 첨부하여 수입 부가가치세 납부유예 적용 신청서를 세관장에게 제출하여야 한다.(令 §91의2⑤)

### 4) 납부유예 승인통지

납부유예 신청을 받은 세관장은 1개월 이내에 납부유예의 승인 여부를 결정하여 해당 중소·중견사업자에게 통지하여야 한다(令 91의2⑦). 이 경우 납부유예를 승인할 때에는 그 유예기간은 1년으로 한다.(令 §91의2⑧)

### 5) 납부유예 세액정산

납부를 유예받은 중소·중견사업자는 납세지 관할 세무서장에게 예정신고 또는 확정신고 등을 할 때 공제하는 매입세액에서 차감하는 방법으로 그 납부가 유예된 세액을 정산하거나 납부하여야 한다. 이 경우 납세지 관할 세무서장에게 납부한 세액은 세관장에게 납부한 것으로 본다.(法 §50의2②, 令 §91의2⑨)

6) 납부유예의 취소

세관장은 부가가치세의 납부가 유예된 중소·중견사업자가 국세를 체납하는 등 다음의 사유에 해당하는 경우에는 그 납부의 유예를 취소할 수 있다. 이 경우 세관장은 해당 중소·중견사업자에게 취소 사실을 통지하여야 한다.(法 §50의2③, 令 §91의2⑩) 또한, 국세청장, 지방국세청장, 관할 세무서장은 해당 중소·중견사업자가 다음의 어느 하나에 해당하는 것을 알게 되었을 때에는 그 사실을 관세청장에게 통보하여야 한다.(令 §91의2⑪)

① 해당 중소·중견사업자가 국세를 체납한 경우

② 조세범처벌법 또는 관세법 위반으로 국세청장, 지방국세청장, 관할 세무서장 또는 관세청장, 관할 세관장으로부터 고발된 경우

③ "1)"의 요건을 충족하지 아니한 중소·중견사업자에게 납부유예를 승인한 사실을 세관장이 알게 된 경우

## 5. 사례

### 가. 재화의 수입에 대한 부가가치세 납부유예 적용 여부

직전 사업연도 매출액 대비 수출액이 차지하는 비율이 30% 이상이며, 중소기업에 해당하는 법인의 A지점에서 재화를 수출하고, B지점이 재화를 수입하면서 「부가가치세법 시행령」 제91조의2 제1항 제3호의 요건을 모두 충족하는 경우 같은 법 제50조의2에 따라 해당 재화를 수입할 때 부가가치세의 납부를 유예할 수 있는 것임(기획재정부 부가가치세제과-351, 2022.8.3.)

# 제3절 주사업장 총괄납부

## 1. 총괄납부의 의의

부가가치세는 사업장 단위로 세법상의 모든 의무를 이행하여야 하나 동일한 사업자가 둘 이상의 사업장이 있는 경우 주된 사업장 관할세무서장에게 총괄납부를 신청한 경우에는 부가가치세를 각 사업장마다 납부하지 아니하고 주된 사업장에서 다른 사업장의 납부세액까지 총괄하여 납부 또는 환급받을 수 있는 데 이를 주사업장 총괄납부제도라고 한다.

이러한 주사업장 총괄납부제도를 두고 있는 이유는 부가가치세의 납세지로 사업장 과세원칙을 채택하고 있으므로 한 사업장에서는 납부세액만 발생하고 다른 사업장에서는 환급세액만 발생할 수 있다.

이 경우 납부세액은 과세표준의 신고와 함께 납부하여야 하고 환급세액은 일정기간이 지난 후(일반환급의 경우는 확정신고기한이 지난 후 30일 이내)에 환급받게 되므로 납세의무자에게는 자금상의 부담을 주고 과세관청은 세무행정상의 번잡을 주게 되어 이를 피하기 위하여 주사업장 총괄납부제도를 두고 있다.

## 2. 총괄납부의 신청

### 가. 계속사업자

사업장이 둘 이상인 사업자(사업장이 하나이나 추가로 사업장을 개설하려는 사업자를 포함)로서 주된 사업장에서 총괄하여 납부하는 사업자가 되려는 자는 그 납부하려는 과세기간 개시 20일 전에 사업자의 인적사항, 총괄 납부 신청 사유 등을 적은 주사업장 총괄납부신청서를 주된 사업장의 관할 세무서장에게 제출(국세정보통신망에 이한 제출을 포함)하여야 한다.(法 §51①, 令 §92②)

### 나. 신규사업자의 경우

신규로 사업을 시작하는 자가 주된 사업장에서 총괄하여 납부하려는 경우에는 다음 각호의 구분에 따른 기한까지 주사업장 총괄납부신청서를 주된 사업장 관할 세무서장에게 제출하여야 한다.(令 §92③) 이 경우 해당 신청일이 속하는 과세기간부터 총괄하여 납부한다.(令 §92④)

① 신규로 사업을 시작하는 자 : **주된 사업장의 사업자등록증을 받은 날부터 20일**

② 사업장이 하나이나 추가로 사업장을 개설하는 자 : **추가 사업장의 사업개시일부터 20일**(추가 사업장의 사업개시일이 속하는 과세기간 이내로 한정)

③ 주사업장총괄납부를 신청한 자 : **해당 신청일이 속하는 과세기간부터 총괄하여 납부**

### 다. 주된 사업장의 범위

주된 사업장은 법인의 본점(주사무소 포함) 또는 개인의 주사무소로 한다. 다만, 법인의 경우에는 지점(분사무소 포함)을 주된 사업장으로 할 수 있다.(令 §92①)

## 3. 총괄납부의 효력

### 가. 총괄납부사업자의 신고납부 절차

주사업장 총괄납부라 함은 주된 사업장에서 부가가치세액의 납부 또는 환급만을 총괄하는 것이기 때문에 세금계산서 발급, 과세표준의 신고, 세금계산서합계표의 제출, 사업자등록의 신청·정정 등 법에 정한 모든 의무는 각 사업장마다 이행하여야 한다. 주사업장 관할세무서장에게는 부가가치세 신고서에 사업장별 부가가치세 과세표준 및 납부(환급)세액 신고명세서를 첨부하여 제출하여야 한다.(規則 §62⑰)

### 나. 총괄납부사업자의 사업자간 판매목적 반출 재화 과세적용 특례

둘 이상의 사업장이 있는 사업자가 자기의 사업과 관련하여 생산 또는 취득한 재화를 판매할 목적으로 자기의 다른 사업장에 반출하는 것은 재화의 공급으로 본다. 그러나 총괄납부적용을 받는 과세기간에 자기의 다른 사업장에 반출하는 경우는 재화의 공급으로 보지 아니한다.

다만, 사업자가 세금계산서를 발급하여 관할 세무서장에게 신고한 경우에는 재화의 공급으로 본다.(法 §10③)

## 4. 총괄납부의 변경

### 가. 총괄납부 변경 사유 및 신고서 제출

주사업장 총괄 납부 사업자가 다음의 사유가 발생한 경우에는 그 발생사유에 따른 관할세무서장에게 사업자의 인적사항·변경사유 등이 적힌 주사업장 총괄 납부 변경신청서를 제출(국세정보통신망에 의한 제출 포함)하여야 한다. 이 경우 1) 및 3)의 사유에 따라 신청서를 받은 종된 사업장의 관할세무서장은 주된 사업장의 관할세무서장에게 이를 지체없이 보내야 한다.(令 §93①)

1) 종된 사업장을 신설하는 경우 → 그 신설하는 종된 사업장 관할 세무서장

2) 종된 사업장을 주된 사업장으로 변경하려는 경우 → 주된 사업장으로 변경하려는 사업장 관할 세무서장

3) 令 제14조 제1항(사업자등록정정사유)에 해당하는 경우 → 그 정정사유가 발생한 사업장 관할 세무서장(법인 등의 대표자 변경 경우에는 주된 사업장 관할 세무서장)

4) 일부 종된 사업장을 총괄 납부 대상 사업장에서 제외하려는 경우 → 주된 사업장 관할 세무서장

5) 기존의 사업장을 총괄 납부 대상 사업장에 추가하려는 경우 → 주된 사업장 관할 세무서장

### 나. 총괄납부 변경의 적용

주사업장 총괄 납부 사업자가 가)에 따라 총괄 납부 변경신청서를 제출하였을 때에는 그 변경신청서를 제출한 날이 속하는 과세기간부터 총괄하여 납부한다.(令 §93②)

## 5. 총괄납부의 적용제외 및 포기

### 가. 총괄납부의 적용제외

주사업장 총괄납부 사업자가 다음에 해당하는 경우 주된 사업장 관할 세무서장은 총괄 납부를 적용하지 아니할 수 있다.(令 §94①)

1) 사업내용의 변경으로 총괄 납부가 부적당하다고 인정되는 경우

2) 주된 사업장의 이동이 빈번한 경우

3) 기타 사정변경으로 인하여 총괄 납부가 적당하지 아니하게 된 경우

### 나. 총괄납부의 포기

주사업장 총괄 납부 사업자가 주사업장 총괄 납부를 포기할 때에는 각 사업장에서 납부하려는 과세기간 개시 20일 전에 사업자의 인적사항, 총괄 납부 포기사유, 기타 참고사항을 적은 주사업장 총괄 납부 포기신고서를 주된 사업장 관할 세무서장에게 제출(국세정보통신망에 의한 제출 포함)하여야 한다.
(令 §94②)

### 다. 총괄납부 적용 제외 및 포기의 통지

주사업장 총괄 납부를 적용하지 아니하게 되거나 포기한 경우에 주된 사업장 관할 세무서장은 지체없이 그 내용을 해당 사업자와 주된 사업장 외의 사업장 관할 세무서장에게 통지하여야 한다.(令 §94③)

### 라. 총괄납부 적용 제외 및 포기의 적용 시기

주사업장 총괄 납부를 적용하지 아니하게 되거나 포기한 경우에는 그 적용을 하지 아니하게 된 날 또는 포기한 날이 속하는 과세기간의 다음 과세기간부터 각 사업장에서 납부하여야 한다.(令 §94④)

## 6. 사례

### 가. 총괄납부사업자의 신고 관할세무서

총괄납부사업자가 예정 또는 확정신고를 함에 있어 주사업장 관할세무서장에게 종된 사업장 분을 합산 신고하고 종된 사업장 관할세무서장에게는 신고하지 아니한 경우에 종된 사업장 분은 무신고가 된다.

다만, 각 사업장별로 작성한 신고서를 관할세무서장 이외의 세무서장에게 제출한 경우에는 무신고로 보지 아니한다.(통칙 48-90-1)

### 나. 당초 신고기한 내에 당초 신고내용을 수정 제출한 경우 신고효력

사업자가 예정신고기간의 종료후 25일 이내(예정신고기한)에 해당 예정신고기간에 대한 과세표준과 납부세액 또는 환급세액을 사업장관할세무서장에게 신고한 후 그 신고내용에 오류·누락이 있는 것을 발견하여 당초 신고내용을 수정하여 해당 예정신고기한 내에 제출한 경우에 있어서 수정하여 제출된 신고내용은 부가가치세법 제18조 제1항 및 제2항 단서의 규정에 의한 신고로 보는 것임(부가 46015-2021, 2000.8.21.)

### 다. 지점의 공급가액을 본점에 합산 신고한 경우 효력

① 원고회사가 본점과 별도로 사업자등록을 한 지점에서의 매출액에 대하여 본점의 매출액 속에 포함시켜 이를 근거로 한 납부세액 등을 계산한 부가가치세 예정 및 확정신고서를 본점 소관세무서장에게 제출하였다면 원고회사의 위 신고는 본점과 별개의 사업자등록을 한 원고회사의 지점의 예정 및 확정신고라고는 볼 수 없다.

② 국세기본법 제43조 제2항의 규정취지는 신고의무자, 과세표준, 납부세액 등을 다른 신고의무자의 그것과 구분되도록 작성된 신고요건을 갖춘 적법한 신고서를 소관세무서장이 아닌 세무서장에게 제출한 경우에 그 신고의 효력에는 영향이 없도록 하려는데 있는 것이므로 원고회사가 지점의 과세표준, 세액 등을 전혀 구분할 수 없도록 본점의 그것과 합산하여 본점 소관세무서장에게 한 신고는 위 법 조항에서 말하는 "과세표준신고서를 관할세무서장이 이외의 세무서장에게 제출" 한 경우에 해당한다고 볼 수 없다.(대법원 84누272, 1984.7.24.)

### 라. 내국신용장의 사후 개설에 따른 부가가치세 신고방법

부가가치세법 시행령 제73조 제3항의 규정에 의하여 매월별로 영세율 등 조기환급

신고를 하는 사업자가 재화를 공급하면서 해당 재화의 공급시기에 내국신용장이 개설되지 아니하여 과세분(10%)으로 세금계산서를 발급하여 신고한 후 해당 재화의 공급시기가 속하는 예정신고기간 내에 내국신용장이 개설되어 수정세금계산서를 발급한 경우에는 해당 수정세금계산서를 부가가치세 예정신고에 포함하여 신고하며, 예정신고기간 경과 후 과세기간 내에 내국신용장이 개설되어 수정세금계산서를 발급한 경우에는 해당 수정세금계산서를 부가가치세 확정신고에 포함하여 신고한다. (부가 46015-5048. 1999.12.27.)

### 마. 일부 사업장 폐지시 예정신고 방법(집행기준 48-90-4)

2 이상의 사업장이 있는 사업자가 그 중 한 사업장을 폐지하고 해당 사업장의 재고재화를 다른 사업장으로 이동시키는 경우의 예정 및 확정신고는 기존사업장의 거래분과 폐지한 사업장의 거래분을 합하여 신고일 현재 기존사업장의 관할세무서장에게 하여야 한다.

### 바. 영수증 발급 사업자의 계약 해제분에 대한 부가가치세 신고방법

주거용 건물 공급업을 영위하는 사업자가 중간지급조건부로 주거용 건물 공급계약을 체결하고 부가가치세법 제36조제1항제2호에 따라 영수증을 발급한 이후, 계약이 해제되어 해당 주택이 공급되지 아니한 경우에는 계약해제일이 속하는 과세기간의 과세표준에서 계약해제된 주택의 공급가액을 차감하여 부가가치세를 신고하는 것임(서면법규과-473, 2014.5.9.)

### 사. 총괄납부사업자의 종된 사업장 무신고시 경정방법

주사업장 총괄납부 승인을 받은 사업자가 예정 또는 확정신고를 함에 있어 「부가가치세법 시행규칙」 별지 제12호의2 서식의 「사업장별 부가가치세 과세표준 및 납부세액(환급세액)신고명세서」를 첨부하여 종된 사업장분을 합산신고하고 종된 사업장 관할세무서장에게는 신고하지 아니하여 종된 사업장분을 무신고 결정하는 경우, 주사업장의 총괄납부세액에 가감한 종사업장의 납부(환급)세액은 기납부(환급)세액으로 공제하는 것임(법규과-1965, 2008.5.6.)

### 아. 임대차계약서 갱신시 사본 제출 범위

「부가가치세법 시행령」 제64조 제2항 제4호에 규정한 임대차계약의 갱신에는 임대차기간을 연장하는 것 이외에 임차보증금, 임대료 등이 변경되는 경우가 포함되는 것임(기획재정부 부가가치세제과-411(7), 2010.6.24.)

■ 부가가치세법 시행규칙 [별지 제21호서식] <개정 2026. 3. 20.>　　홈택스(www.hometax.go.kr)에서도 신청할 수 있습니다.

# 일반과세자 부가가치세 신고서

[ ]예정 [ ]확정
[ ]기한후과세표준
[ ]영세율 등 조기환급

※ 제2쪽 및 제3쪽의 작성방법을 읽고 작성하시기 바랍니다.　　(6쪽 중 제1쪽)

| 관리번호 | | 처리기간 | 즉시 |
|---|---|---|---|
| 신고기간 | 년 제 기( 월 일 ~ 월 일) | | |

| 사업자 | 상호(법인명) | | 성명(대표자명) | | 사업자등록번호 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 생년월일 | | 전화번호 | | 사업장 | 주소지 | | 휴대전화 |
| | 사업장 주소 | | | | 전자우편 주소 | | | |

① **신고내용**

| 구분 | | | | 금액 | 세율 | 세액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 과세표준 및 매출세액 | 과세 | 세금계산서 발급분 | (1) | | 10 / 100 | |
| | | 매입자발행 세금계산서 | (2) | | 10 / 100 | |
| | | 신용카드·현금영수증 발행분 | (3) | | 10 / 100 | |
| | | 기타(정규영수증 외 매출분) | (4) | | 10 / 100 | |
| | 영세율 | 세금계산서 발급분 | (5) | | 0 / 100 | |
| | | 기타 | (6) | | 0 / 100 | |
| | 예정신고 누락분 | | (7) | | | |
| | 대손세액 가감 | | (8) | | | |
| | 합계 | | (9) | | ㉮ | |
| 매입세액 | 세금계산서 수취분 | 일반매입 | (10) | | | |
| | | 수출기업 수입분 납부유예 | (11) | | | |
| | | 고정자산매입 | (12) | | | |
| | 예정신고 누락분 | | (13) | | | |
| | 매입자발행 세금계산서 | | (14) | | | |
| | 그 밖의 공제매입세액 | | (15) | | | |
| | 합계 (10)-(11)+(12)+(13)+(14)+(15) | | (16) | | | |
| | 공제받지 못할 매입세액 | | (17) | | | |
| | 차감계 (16)-(17) | | (18) | | ㉯ | |
| 납부(환급)세액 (매출세액㉮-매입세액㉯) | | | | | ㉰ | |
| 경감·공제세액 | 그 밖의 경감·공제세액 | | (19) | | | |
| | 신용카드매출전표등 발행공제 등 | | (20) | | | |
| | 합계 | | (21) | | ㉱ | |
| 소규모 개인사업자 부가가치세 감면세액 | | | (22) | | ㉲ | |
| 예정신고 미환급세액 | | | (23) | | ㉳ | |
| 예정고지세액 | | | (24) | | ㉴ | |
| 수시부과세액 | | | (25) | | ㉵ | |
| 사업양수자가 대리납부한 세액 | | | (26) | | ㉶ | |
| 매입자 납부특례에 따라 납부한 세액 | | | (27) | | ㉷ | |
| 신용카드업자가 대리납부한 세액 | | | (28) | | ㉸ | |
| 가산세액 계 | | | (29) | | ㉹ | |
| 차감·가감하여 납부할 세액(환급받을 세액)(㉰-㉱-㉲-㉳-㉴-㉵-㉶-㉷-㉸+㉹) | | | | | (30) | |
| 총괄 납부 사업자가 납부할 세액(환급받을 세액) | | | | | | |

| ② **국세환급금 계좌신고** | 거래은행 | 은행 지점 | 계좌번호 |
|---|---|---|---|
| | | | |

| ③ **폐업 신고** | 폐업일 | | 폐업 사유 | |
|---|---|---|---|---|

| ④ **영세율 상호주의** | 해당[ ] 미해당[ ] | 적용 구분 | | 업종 | | 해당 국가 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

⑤ **과세표준명세**

| 업태 | 종목 | 생산요소 | 업종 코드 | 금 액 |
|---|---|---|---|---|
| (31) | | | | |
| (32) | | | | |
| (33) | | | | |
| (34)수입금액 제외 | | | | |
| (35)합 계 | | | | |

「부가가치세법」 제48조·제49조 또는 제59조와 「국세기본법」 제45조의3에 따라 위의 내용을 신고하며, **위 내용을 충분히 검토하였고 신고인이 알고 있는 사실 그대로를 정확하게 적었음을 확인합니다.**

년 월 일

신고인: (서명 또는 인)

**세무대리인은 조세전문자격자로서 위 신고서를 성실하고 공정하게 작성하였음을 확인합니다.**

세무대리인: (서명 또는 인)

**세무서장** 귀하

| 첨부서류 | 뒤쪽 참조 |
|---|---|

| 세무대리인 | 성 명 | | | 사업자등록번호 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 관리번호 | | 생년월일 | | 전화번호 | |

(6쪽 중 제2쪽)

| | | |
|---|---|---|
| 신고인 제출서류 | 1. 매출처별 세금계산서합계표 2. 매입처별 세금계산서합계표<br>3. 매입자발행 세금계산서합계표 4. 영세율 첨부서류<br>5. 대손세액 공제(변제)신고서와 대손사실 또는 변제사실을 증명하는 서류<br>6. 공제받지 못할 매입세액 명세서 7. 매출처별 계산서합계표<br>8. 매입처별 계산서합계표 9. 신용카드매출전표등 수령명세서<br>10. 전자화폐결제명세서(전산작성분 첨부 가능)<br>11. 부동산임대공급가액명세서 및 임대계약서 사본(사업장을 임대한 후 임대차계약을 갱신한 경우에만 첨부합니다)<br>12. 건물관리명세서(주거용건물관리의 경우는 제외합니다)<br>13. 현금매출명세서<br>14. 사업장별 부가가치세 과세표준 및 납부세액(환급세액) 신고명세서(주사업장 총괄 납부를 하는 경우만 첨부합니다)<br>15. 사업자 단위 과세의 사업장별 부가가치세 과세표준 및 납부세액(환급세액) 신고명세서(사업자 단위 과세 사업자인 경우만 첨부합니다)<br>16. 건물 등 감가상각자산 취득명세서 17. 의제매입세액 공제신고서<br>18. 그 밖에 필요한 증명서류 | 수수료 없음 |
| 담당 공무원 확인사항 | 사업자등록증(사업을 폐업하고 확정신고하는 사업자의 경우에는 해당 서류를 제출하게 하고 이를 확인) | |

## 행정정보 공동이용 동의서

본인은 이 건 업무처리와 관련하여 담당 공무원이 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 위의 담당 공무원 확인 사항을 확인하는 것에 동의합니다. 동의하지 않는 경우에는 신고인이 직접 관련 서류를 제출해야 합니다.

신고인 (서명 또는 인)

## 작성방법[① 신고내용란의 (15)란까지]

1. 이 신고서는 한글과 아라비아 숫자로 적고, 금액은 원 단위까지 표시합니다.
2. 색상이 어두운 란은 사업자가 적지 않습니다.
3. ① 신고내용란
   가. (1)란부터 (4)란까지: 해당 신고대상기간에 부가가치세가 과세되는 사업실적 중 세금계산서 발급분은 (1)란에, 매입자로부터 받은 매입자발행 세금계산서의 금액과 세액은 (2)란에, 신용카드매출전표등 발행분과 전자화폐수취분은 (3)란에, 세금계산서 발급의무가 없는 분 등 그 밖의 매출은 (4)란에 적습니다(세액란에는 금액란에 적힌 금액에 해당 항목의 세율을 곱하여 계산한 금액을 적습니다).
   나. (5)란 및 (6)란: 해당 신고대상기간에 영세율이 적용되는 사업실적 중 세금계산서 발급분은 (5)란에, 세금계산서 발급의무가 없는 분은 (6)란에 적습니다.
   다. (7)란: 예정신고를 할 때 누락된 금액을 확정신고할 때 신고하는 경우에 적으며, 제4쪽 (40) 합계란에 적힌 금액과 세액을 적습니다.
   라. (8)란: 부가가치세가 과세되는 재화 또는 용역의 공급에 대한 외상매출금 등이 대손되어 대손세액을 공제받는 사업자가 적으며, 대손세액을 공제받는 경우에는 대손세액을 차감표시(△)하여 적고, 대손금액의 전부 또는 일부를 회수하여 회수금액에 관련된 대손세액을 납부하는 경우에는 해당 납부 세액을 적습니다.
   마. (10)란부터 (12)란까지: 발급받은 세금계산서상의 공급가액 및 세액을 고정자산매입분[(12)란]과 일반매입분[(10)란]으로 구분 집계하여 각각의 난에 적고, 「부가가치세법 시행령」 제91조의2제8항에 따라 재화의 수입에 대한 부가가치세 납부유예를 승인받아 납부유예된 세액을 수출기업 수입분 납부유예란[(11)란]에 적습니다.
   바. (13)란: 예정신고를 하였을 때 누락된 금액을 확정신고하는 경우에 적으며, 제4쪽 (43)합계란의 금액과 세액을 적습니다.
   사. (14)란: 매입자가 관할 세무서장으로부터 거래사실확인 통지를 받고 발행한 매입자발행 세금계산서의 금액과 세액을 적습니다.
   아. (15)란: 발급받은 신용카드매출전표등의 매입세액, 면세농산물등 의제매입세액, 2019 광주 세계수영선수권대회 관련 사업자에 대한 의제매입세액, 재활용폐자원 등에 대한 매입세액, 재고매입세액, 변제대손세액, 외국인 관광객 숙박용역에 대한 환급세액 또는 외국인 관광객 미용성형 의료용역에 대한 환급세액이 있는 사업자가 적으며, 제4쪽 (52)합계란의 금액과 세액을 적습니다.

(6쪽 중 제3쪽)

작성방법[① 신고내용란의 (17)란부터 세무대리인란까지]

1. ① 신고내용란

가 (17)란: 발급받은 세금계산서의 매입세액 중 공제받지 못할 매입세액, 과세사업과 면세사업등에 공통으로 사용된 공통매입세액 중 면세사업등과 관련된 매입세액 또는 대손처분받은 세액이 있는 사업자가 적으며, 제4쪽 (56) 합계란의 금액 및 세액을 적습니다.

나. (19)란: 제4쪽의 (63)합계란에 적힌 세액을 적습니다.

다. (20)란: 개인사업자(직전 연도의 과세공급가액이 10억원을 초과하는 사업자는 제외)로서 소매업자, 음식점업자, 숙박업자 등 「부가가치세법 시행령」 제73조제1항 및 제2항에 따른 사업자가 신용카드 및 전자화폐에 의한 매출이 있는 경우에 적으며, 금액란에는 신용카드매출전표 발행금액 등과 전자화폐 수취금액을, 세액란에는 그 금액의 13/1,000에 해당하는 금액(연간 500만원 한도, 2026년 12월 31일까지는 연간 1,000만원을 한도로 합니다)을 적습니다.

라. (22)란: 「조세특례제한법」 제108조의4에 따른 소규모 개인사업자 부가가치세 감면세액을 적습니다.

마. (23)란: 예정신고를 할 때 일반환급세액이 있는 것으로 신고한 경우 그 환급세액을 적습니다.

바. (24)란: 해당 과세기간 중에 예정고지된 세액이 있는 경우 그 예정고지세액을 적습니다.

사. (25)란: 해당 과세기간 중에 수시부과된 세액이 있는 경우 그 수시부과세액을 적습니다.

아. (26)란: 「부가가치세법 시행령」 제95조제5항에 따라 사업양수자가 국고에 납입한 부가가치세액을 적습니다.

자. (27)란: 「조세특례제한법 시행령」 제106조의9제5항 및 제106조의13제4항에 따른 부가가치세 관리기관이 국고에 직접 입금한 부가가치세액을 적습니다.

차. (28)란: 「조세특례제한법」 제106조의10제1항에 따라 신용카드업자가 국고에 납입한 부가가치세액을 적습니다.

카. (29)란: 신고한 내용에 가산세가 적용되는 경우가 있는 사업자만 적으며, 제4쪽 (84)합계란의 세액을 적습니다.

2. ② 국세환급금 계좌신고란: (30)란에 "환급받을 세액"이 발생한 사업자만 적습니다.

3. ③ 폐업신고란: 사업을 폐업하고 확정신고하는 사업자만 적습니다.

4. ④ 영세율 상호주의란

가. 「부가가치세법」 제25조 또는 같은 법 시행령 제33조제2항제1호 단서 및 제2호에 따라 영세율에 대한 상호주의가 적용되어 (5)란 및 (6)란에 영세율 과세표준 금액이 존재하는 사업자가 적습니다.

나. 적용 구분란에는 부가가치세법령상 근거조항(예: 법 제21조, 법 제22조, 법 제23조, 법 제24조제1항제1호, 법 제24조제1항제2호, 영 제33조제2항제1호 단서, 영 제33조제2항제2호)을 적고, 업종란에는 부가가치세 영세율이 적용된 재화·용역 또는 그 업종을 적습니다.

5. ⑤ 과세표준명세란

가. (31)란부터 (33)란까지: (9)란에 적힌 과세표준 합계액을 업태, 종목, 생산요소별로 구분하여 적되, 생산요소는 임의적 기재사항으로 2015. 1. 1. 이후 신고분부터 적습니다.

나. (34) 수입금액 제외란: 고정자산매각[「소득세법」 제19조제1항제20호에 따른 사업용 유형고정자산(같은 법 시행령 제62조제2항제1호가목은 제외합니다)의 매각금액은 (31)란부터 (33)란까지의 해당란에 기재], 직매장공급 등 소득세수입금액에서 제외되는 금액을 적습니다.

다. (35)란의 합계액은 (9)란의 금액과 일치해야 합니다.

6. 세무대리인란

가. 관리번호란에는 「세무사법」 제6조 또는 제20조의2에 따라 세무사등록부 또는 세무대리업무등록부에 등록 시 부여받은 관리번호를 적되, 2025년 12월 31일까지는 관리번호를 적지 않고 생년월일란에 생년월일을 적습니다

나. 생년월일란에는 관리번호가 없는 경우에만 세무대리인(세무대리인이 법인인 경우에는 이 신고의 대리업무를 담당하는 소속 세무사 등)의 생년월일을 적습니다.

(6쪽 중 제4쪽)

※ 이 쪽은 해당 사항이 있는 사업자만 사용합니다.
※ 제5쪽 및 제6쪽의 작성방법을 읽고 작성하시기 바랍니다.

사업자등록번호 [ ][ ][ ] - [ ][ ] - [ ][ ][ ][ ][ ] *사업자등록번호는 반드시 적으시기 바랍니다.

**예정신고 누락분 명세**

| | | | | | 금액 | 세율 | 세액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (7)매출 | 과세 | 세금계산서 | (36) | | | 10 / 100 | |
| | | 기타 | (37) | | | 10 / 100 | |
| | 영세율 | 세금계산서 | (38) | | | 0 / 100 | |
| | | 기타 | (39) | | | 0 / 100 | |
| | 합계 | | (40) | | | | |
| (13)매입 | 세금계산서 | | (41) | | | | |
| | 그 밖의 공제매입세액 | | (42) | | | | |
| | 합계 | | (43) | | | | |

**(15) 그 밖의 공제 매입세액 명세**

| 구분 | | | 금액 | 세율 | 세액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신용카드매출전표등 수령명세서 제출분 | 일반매입 | (44) | | | |
| | 고정자산매입 | (45) | | | |
| 의제매입세액 | | (46) | | 제5쪽 참조 | |
| 재활용폐자원등 매입세액 | | (47) | | 제5쪽 참조 | |
| 과세사업전환 매입세액 | | (48) | | | |
| 재고매입세액 | | (49) | | | |
| 변제대손세액 | | (50) | | | |
| 외국인 관광객에 대한 환급세액 | | (51) | | | |
| 합계 | | (52) | | | |

**(17) 공제받지 못할 매입세액 명세**

| 구분 | | 금액 | 세율 | 세액 |
|---|---|---|---|---|
| 공제받지 못할 매입세액 | (53) | | | |
| 공통매입세액 중 면세사업등 해당 세액 | (54) | | | |
| 대손처분받은 세액 | (55) | | | |
| 합계 | (56) | | | |

**(19) 그 밖의 경감·공제 세액 명세**

| 구분 | | 금액 | 세율 | 세액 |
|---|---|---|---|---|
| 전자신고 세액공제 | (57) | | | |
| 전자세금계산서 발급세액 공제 | (58) | | | |
| 일반택시 운송사업자 경감세액 | (59) | | | |
| 대리납부 세액공제 | (60) | | | |
| 현금영수증사업자 세액공제 | (61) | | | |
| 기타 | (62) | | | |
| 합계 | (63) | | | |

**(29) 가산세액 명세**

| 구분 | | | 금액 | 세율 | 세액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사업자미등록 등 | | (64) | | 제6쪽 참조 | |
| 세금계산서 | 지연발급 등 | (65) | | 1 / 100 | |
| | 지연수취 | (66) | | 5 / 1,000 | |
| | 미발급 등 | (67) | | 2/100 | |
| | 가공 발급·수취 등 | (68) | | 4/100 | |
| 전자세금계산서 발급명세 전송 | 지연전송 | (69) | | 3 / 1,000 | |
| | 미전송 | (70) | | 5 / 1,000 | |
| 세금계산서 합계표 | 제출 불성실 | (71) | | 5 / 1,000 | |
| | 지연제출 | (72) | | 3 / 1,000 | |
| 신고 불성실 | 무신고(일반) | (73) | | 제6쪽 참조 | |
| | 무신고(부당) | (74) | | 제6쪽 참조 | |
| | 과소·초과환급신고(일반) | (75) | | 제6쪽 참조 | |
| | 과소·초과환급신고(부당) | (76) | | 제6쪽 참조 | |
| 납부지연 | | (77) | | 제6쪽 참조 | |
| 영세율 과세표준신고 불성실 | | (78) | | 5 / 1,000 | |
| 현금매출명세서 불성실 | | (79) | | 1 / 100 | |
| 부동산임대공급가액명세서 불성실 | | (80) | | 1 / 100 | |
| 매입자 납부특례 | 거래계좌 미사용 | (81) | | 제6쪽 참조 | |
| | 거래계좌 지연입금 | (82) | | 제6쪽 참조 | |
| 신용카드매출전표 등 수령명세서 미제출·과다기재 | | (83) | | 5 / 1,000 | |
| 합계 | | (84) | | | |

**면세사업 수입금액**

| | 업태 | 종목 | 코드번호 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| (85) | | | | |
| (86) | | | | |
| (87) | 수입금액 제외 | | | |
| | | | (88) 합계 | |

**계산서 발급 및 수취 명세**

| | |
|---|---|
| (89) 계산서 발급금액 | |
| (90) 계산서 수취금액 | |

## 작성방법[예정신고 누락분 명세란부터 (19) 그 밖의 경감·공제 세액 명세란까지]

1. 예정신고 누락분 명세의 (7) 매출란[(36)란부터 (39)란까지] 및 (13) 매입란[(41)란 및 (42)란]: 제1쪽 (7)란 및 (13)란의 예정신고 누락분을 합계하여 적은 경우 그 예정신고 누락분의 명세를 적습니다. 다만, 매입자발행 세금계산서는 세금계산서란에 포함하여 적습니다.
2. (15) 그 밖의 공제매입세액 명세란
   가. (44)란 및 (45)란: 사업과 관련한 재화나 용역을 공급받고 발급받은 신용카드매출전표 등을 신용카드매출전표등수령명세서에 작성하여 제출함으로써 매입세액을 공제하는 경우에 일반매입과 고정자산매입을 구분하여 적습니다.
   나. (46)란: 면세농산물등을 원재료로 제조·창출한 재화 또는 용역이 과세되어 의제매입세액을 공제받는 사업자의 경우 금액란에는 「부가가치세법 시행규칙」 별지 제15호서식의 면세농산물등의 매입가액을, 세액란에는 공제할 세액을 적고, 「조세특례제한법」 제104조의28제5항에 따라 매입세액을 공제받는 사업자의 경우 금액란에는 「조세특례제한법 시행규칙」 별지 제64호의25서식 앞쪽 ⑥ 매입가액란에 적힌 금액을, 세액란에는 공제할 세액을 적으며, 「조세특례제한법」 제104조의29제1항에 따라 매입세액을 공제받는 사업자는 금액란에는 「조세특례제한법 시행규칙」 별지 제64호의26서식 앞쪽 ⑥ 매입가액란에 적힌 금액을, 세액란에는 공제할 세액을 적습니다.
   다. (47)란: 재활용폐자원 등에 대한 매입세액을 공제받는 사업자가 적고, 금액란에는 재활용폐자원 등의 취득가액을, 세액란에는 「조세특례제한법 시행규칙」 별지 제69호서식(1) 재활용폐자원 및 중고자동차 매입세액 공제신고서(갑)의 공제할 세액을 적습니다.
   라. (48)란: 면세사업등에 사용하는 감가상각자산을 과세사업에 사용하거나 소비하는 경우 해당 자산 취득 시 공제받지 않은 매입세액을 공제받는 경우에 적습니다.
   마. (49)란: 간이과세자에서 일반과세자로 변경된 사업자가 그 변경되는 날 현재의 재고품등에 대하여 매입세액을 공제받는 경우에 적습니다.
   바. (50)란: 공급받은 재화나 용역에 대한 외상매입금, 그 밖에 매입채무가 대손확정되어 매입세액을 미공제받은 후 대손금액의 전부 또는 일부를 변제한 경우 변제한 대손금액에 관련된 대손세액을 적습니다.
   사. (51)란: 「조세특례제한법 시행령」 제109조의2제6항에 따른 특례적용관광숙박시설(2025년 3월 31일까지는 특례적용관광호텔) 사업자 또는 같은 영 제109조의3제8항에 따른 특례적용의료기관 사업자가 공제받을 부가가치세액을 적습니다.
3. (17) 공제받지 못할 매입세액 명세란
   가. (53)란: 발급받은 세금계산서 중 매입세액을 공제받지 못할 세금계산서의 공급가액, 세액의 합계액을 적습니다.
   나. (54)란: 부가가치세 과세사업과 면세사업등에 공통으로 사용하는 공통매입세액 중 면세사업등에 해당하는 분을 안분(按分)하여 계산한 공급가액과 세액을 적습니다.
   다. (55)란: 부가가치세가 과세되는 재화 또는 용역을 공급받고 매입세액을 공제받은 외상매입금 그 밖에 매입채무가 폐업 전에 대손이 확정되어 거래상대방이 대손세액을 공제받은 경우 관련 대손처분을 받은 세액을 적습니다.
4. (19) 그 밖의 경감·공제세액 명세란
   가. (57)란: 「조세특례제한법」 제104조의8제2항에 따른 전자신고 세액공제 금액(5,000원)을 확정신고할 때 적습니다.
   나. (58)란: 직전연도의 사업장별 재화 및 용역의 공급가액(부가가치세 면세공급가액을 포함)의 합계액이 3억원 미만인 개인사업자 또는 해당 연도에 신규로 사업을 개시한 개인사업자가 전자세금계산서를 발급하고 발급명세를 국세청에 전송한 경우 공제세액(발급 건수 당 200원씩, 연간 100만원 한도)을 적습니다.
   다. (59)란: 「여객자동차 운수사업법 시행령」 제3조제2호다목에 따른 일반택시 운송사업자만 적되, 제1쪽 ㉰란에 적은 납부세액의 99/100에 해당하는 금액을 적습니다.
   라. (60)란: 「조세특례제한법」 제106조의10제4항에 따른 부가가치세 대리납부세액 공제금액을 적습니다.
   마. (61)란: 「조세특례제한법」 제126조의3에 따른 현금영수증사업자에 대한 부가가치세 공제액을 적습니다.

(6쪽 중 제6쪽)

작성방법[(29) 가산세액 명세란부터 계산서 발급 및 수취 명세란까지]

1. (29) 가산세액 명세란

가. (64)란: 사업자등록을 하지 않거나 타인의 명의로 등록한 경우 또는 타인 명의의 사업자등록을 이용한 경우 그 공급가액과 세액을 적습니다.

1) 사업자등록을 하지 않은 경우 : 공급가액 합계액의 1%

2) 타인의 명의로 등록한 경우 또는 타인 명의의 사업자등록을 이용한 경우 : 공급가액 합계액의 2%

나. (65)란: 세금계산서 발급시기를 경과하여 발급하거나 세금계산서의 필요적 기재사항의 전부 또는 일부가 착오 또는 과실로 적혀 있지 않거나 사실과 다른 경우 그 공급가액과 세액을 적습니다.

다. (66)란: 재화 또는 용역의 공급시기 이후에 발급받은 세금계산서로서 해당 공급시기가 속하는 과세기간의 확정 신고기한까지 발급받아 매입세액공제를 받은 경우 그 공급가액과 세액을 적습니다.

라. (67)란 및 (68)란: 세금계산서를 발급하지 않거나 재화 또는 용역의 공급 없이 세금계산서등을 발급 및 수취하거나 실제로 재화 또는 용역을 공급하는 자 및 공급받는 자가 아닌 자의 명의로 세금계산서 등을 발급 및 수취하거나 재화 또는 용역의 공급가액을 과다하게 기재하여 세금계산서 등을 발급 및 수취한 경우 그 공급가액과 세액을 적습니다.

1) 세금계산서를 발급하지 않은 경우 : 공급가액의 2%,

2) 재화 또는 용역의 공급 없이 세금계산서등을 발급 및 수취한 경우 : 세금계산서등에 적힌 금액의 4%,

3) 실제로 재화 또는 용역을 공급하는 자 및 공급받는 자가 아닌 자의 명의로 세금계산서 등을 발급 및 수취하거나 재화 또는 용역의 공급가액을 과다하게 기재하여 세금계산서 등을 발급 및 수취한 경우 : 공급가액의 2%

마. (69)란: 전자세금계산서 발급 의무 사업자가 전자세금계산서 발급일의 다음 날이 경과한 후 재화 또는 용역의 공급시기가 속하는 과세기간에 대한 확정신고기한까지 세금계산서 발급명세를 전송한 경우 그 공급가액과 세액을 적습니다.

바. (70)란: 전자세금계산서 발급 의무 사업자가 전자세금계산서 발급일의 다음 날이 경과한 후 재화 또는 용역의 공급시기가 속하는 과세기간에 대한 확정신고기한까지 세금계산서 발급명세를 전송하지 않은 경우 그 공급가액과 세액을 적습니다.

사. (71)란: 「부가가치세법」 제60조제6항 및 제7항에 해당하는 경우(매출·매입처별 세금계산서합계표를 미제출·부실기재 등) 그 공급가액과 세액을 적습니다. 다만, 「부가가치세법」 제60조제6항제3호에 해당하는 경우는 (72)란에 적습니다.

아. (72)란: 매출처별 세금계산서합계표를 각 예정신고와 함께 제출하지 않고 해당 예정신고기간이 속하는 과세기간의 확정신고와 함께 제출하는 경우 그 공급가액과 세액을 적습니다.

자. (73)란 및 (74)란: 법정신고기한까지 신고하지 않은 무신고납부세액 및 「국세기본법」 제47조의2에 따른 가산세액을 적습니다.

1) 부정행위에 따른 부당 무신고가산세: 납부세액의 40%(역외거래에서 발생한 부정행위인 경우에는 60%),

2) 그 밖의 일반 무신고가산세: 납부세액의 20%

※ 법정신고기한이 지난 후 1개월 이내에 기한 후 신고한 경우 가산세액의 50%, 1개월 초과 3개월 이내 30%, 3개월 초과 6개월 이내 20% 감면

차. (75)란 및 (76)란:과소신고한 납부세액 또는 초과신고한 환급세액과 「국세기본법」 제47조의3에 따른 가산세액을 적습니다.

1) 부정행위에 따른 부당 과소·초과환급신고 가산세: 납부세액의 40%(역외거래에서 발생한 부정행위인 경우에는 60%),

2) 그 밖의 일반 과소·초과환급신고 가산세: 납부세액의 10%

※ 법정신고기한이 지난 후 1개월 이내에 수정신고한 경우 가산세액의 90%, 1개월 초과 3개월 이내 75%, 3개월 초과 6개월 이내 50%, 6개월 초과 1년 이내 30%, 1년 초과 1년 6개월 이내 20%, 1년 6개월 초과 2년 이내 10% 감면

카. (77)란: 법정납부기한까지 납부하지 않거나 적게 납부한 세액 및 환급신고해야 할 환급세액을 초과한 환급세액과 「국세기본법」 제47조의4에 따른 가산세액을 적으며, 가산세율은 $\frac{22\times(\text{경과일수})}{100,000}$ 입니다.

※ 경과일수는 당초 납부기한의 다음 날부터 납부일까지 또는 환급받은 날의 다음 날부터 납부일까지의 기간의 일수를 말합니다.

타. (78)란: 영세율이 적용되는 과세표준을 신고하지 않거나 미달하게 신고한 경우 그 공급가액과 세액을 적습니다.

파. (79)란: 현금매출명세서를 제출해야 할 사업자가 그 명세서를 제출하지 않거나 사실과 다르게 적은 경우 그 공급가액과 세액을 적습니다.

하. (80)란: 부동산임대공급가액명세서를 제출해야 할 사업자가 그 명세서를 제출하지 않거나 사실과 다르게 적은 경우 그 공급가액과 세액을 적습니다.

거. (81)란:「조세특례제한법」 제106조의4제7항, 제106조의9제6항 및 제106조의11제5항에 따라 금거래계좌, 스크랩등거래계좌 및 면세점송객용역거래계좌를 사용하지 않고 결제받은 경우 그 가산세액을 적으며, 가산세율은 제품가액의 100분의 10에 해당하는 금액입니다.

너. (82)란:「조세특례제한법」 제106조의4제8항, 제106조의9제7항 및 제106조의11제6항에 따라 거래시기에 부가가치세액을 거래계좌에 입금하지 않은 경우 공급일(공급일이 세금계산서 발급일보다 빠른 경우 세금계산서 발급일)의 다음 날부터 부가가치세 입금일까지 기간에 대한 가산세액을 적으며, 가산세액은 지연입금액 × $\frac{22\times(\text{경과일수})}{100,000}$ 입니다.

더. (83)란:「부가가치세법」 제60조제5항에 따라 신용카드매출전표등 수령명세서를 제출하지 않았거나 금액을 과다하게 기재한 경우 그 공급가액과 세액을 적습니다.

2. 면세사업 수입금액란, 계산서 발급 및 수취 명세란

가. (85)란 및 (86)란: 부가가치세가 면제되는 사업의 수입금액을 업태, 종목별로 구분하여 적습니다.

나. (87)란: 고정자산 매각 등 종합소득세 수입금액에서 제외되는 금액[「소득세법」 제19조제1항제20호에 따른 사업용 유형고정자산(같은 법 시행령 제62조제2항제1호가목은 제외합니다)의 매각금액은 (84)란 또는 (85)란 중 해당 란에 기재]을 적습니다.

다. (88)란: 수입금액 합계액을 적습니다.

라. (89)란: 부가가치세가 과세되지 않은 재화 또는 용역을 공급하고 발급한 계산서의 합계액을 적습니다.

마. (90)란: 거래상대방으로부터 발급받은 계산서의 합계액을 적습니다.

■ 부가가치세법 시행규칙 [별지 제23호서식] 〈개정 2019. 3. 20.〉

홈택스(www.hometax.go.kr)에서도 신청할 수 있습니다.

# 신용카드매출전표등 발행금액 집계표

## 년 제 기 ( 월 일 ~ 월 일)

※ 아래의 작성방법을 읽고 작성하시기 바랍니다.

### 1. 제출자 인적사항

| | |
|---|---|
| ① 상호(법인명) | ② 성명(대표자) |
| ③ 사업장 소재지 | ④ 사업자등록번호 |

### 2. 신용카드매출전표등 발행금액 현황

| 구 분 | ⑤ 합 계 | ⑥ 신용·직불·기명식 선불카드 | ⑦ 현금영수증 | ⑧ 직불전자지급수단 및 기명식선불전자지급수단 |
|---|---|---|---|---|
| 합 계 | | | | |
| 과세 매출분 | | | | |
| 면세 매출분 | | | | |
| 봉사료 | | | | |

### 3. 신용카드매출전표등 발행금액(⑤ 합계) 중 세금계산서(계산서) 발급명세

| | | | |
|---|---|---|---|
| ⑨ 세금계산서 발급금액 | | ⑩ 계산서 발급금액 | |

**작 성 방 법**

1. 신용카드매출전표등 발행금액 현황(⑤~⑧): 부가가치세 과세 매출분, 면세 매출분 및 봉사료로 각각 구분하여 적고, 과세 매출분란에는 공급대가(부가가치세 포함)를 적습니다.
2. 신용카드매출전표등 발행금액(⑤ 합계) 중 세금계산서(계산서) 발급명세(⑨·⑩): ⑨ 세금계산서 발급금액란에는 ⑤ 합계란의 과세 매출분 합계금액 중 세금계산서를 발급한 금액을 적고, ⑩ 계산서 발급금액란에는 ⑤ 합계란의 면세 매출분 합계금액 중 계산서를 발급한 금액을 각각 적습니다.

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡(재활용품)]

■ 부가가치세법 시행규칙 [별지 제16호서식(1)] 〈개정 2019. 3. 20.〉

홈택스(www.hometax.go.kr)에서도 신청할 수 있습니다.

# 신용카드매출전표등 수령명세서(갑)

## 년 제 기 ( 월 일 ~ 월 일)

(앞쪽)

### 1. 제출자 인적사항

| | |
|---|---|
| ① 상호(법인명) | ② 사업자등록번호 |
| ③ 성명(대표자) | |

### 2. 신용카드 등 매입명세 합계

| 구 분 | 거래건수 | 공급가액 | 세 액 |
|---|---|---|---|
| ④ 합 계 | | | |
| ⑤ 현금영수증 | | | |
| ⑥ 화물운전자복지카드 | | | |
| ⑦ 사업용 신용카드 | | | |
| ⑧ 그 밖의 신용카드 등 | | | |

### 3. 그 밖의 신용·직불카드, 기명식선불카드, 직불전자지급수단 및 기명식선불전자지급수단 매출전표 수령금액 합계

| 일련번호 | ⑨ 카드회원번호 | ⑩ 공급자(가맹점) 사업자등록번호 | ⑪ 그 밖의 신용카드 등 거래명세 합계 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 거래건수 | 공급가액 | 세액 |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |

※ 기재내용이 많은 경우 별지 제16호서식(2)의 신용카드매출전표등 수령명세서(을)에 이어서 작성합니다.

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡(재활용품)]

(뒤쪽)

## 작 성 방 법

이 명세서는 아래의 작성방법에 따라 한글과 아라비아 숫자로 정확하게 적어야 하며, 거래금액은 원 단위까지 표시해야 합니다.

**1. 제출자 인적사항란**

① ~ ③: 제출자(세액공제 신청자)의 사업자등록증에 적은 상호(법인명)·사업자등록번호·성명(대표자)을 적습니다.

**2. 신용카드 등 매입명세 합계란**

※ 사업과 직접 관련 없는 거래는 제외합니다(「부가가치세법」 제39조 참조)

④: 현금영수증, 화물운전자복지카드, 사업용 신용카드, 그 밖의 신용카드 등에 의한 거래건수·공급가액·세액을 합계하여 적습니다.
⑤: 「조세특례제한법」에 따라 수취한 현금영수증의 거래건수·공급가액·세액을 합계하여 적습니다.
⑥: 화물운전자가 발급받은 화물운전자복지카드 사용금액을 합계하여 적습니다.
⑦: 사업자가 등록한 사업용 신용카드 사용금액을 합계하여 적습니다.
⑧: 신용·직불카드, 기명식선불카드, 직불전자지급수단 및 기명식선불전자지급수단 매출전표 수령금액 합계란에 작성된 거래건수·공급가액·세액을 합계하여 적습니다.

**3. 그 밖의 신용·직불카드, 기명식선불카드, 직불전자지급수단 및 기명식선불전자지급수단 매출전표 수령금액 합계란**

※ 세금계산서를 발급받은 거래, 사업과 관련 없는 거래는 제외합니다(「부가가치세법」 제39조 참조).

재화나 용역을 공급받고 발급받은 신용카드(화물운전자복지카드는 제외합니다) 매출전표를 카드번호별, 가맹점 사업자등록번호별로 합계금액을 적습니다.

⑨: 재화나 용역을 공급받으면서 결제한 신용·직불카드 등의 카드회원번호 또는 직불전자지급수단·기명식선불전자지급수단에 부여된 회원번호를 적습니다.
⑩: 신용카드매출전표 등에 적은 가맹점 사업자등록번호를 적습니다.
⑪: 신용카드매출전표 등에 적은 거래건수·공급가액·세액의 합계를 각각 적습니다.

### [ 작 성 예 시 ]

**2. 신용카드 등 매입명세 합계**

| 구 분 | 거래건수 | 공급가액 | 세 액 |
|---|---|---|---|
| ④ 합 계 | 34 | 2,727,000 | 272,700 |
| ⑤ 현 금 영 수 증 | 2 | 450,000 | 45,000 |
| ⑥ 화물운전자복지카드 | 10 | 1,340,000 | 134,000 |
| ⑦ 사업용 신용카드 | 10 | 100,000 | 10,000 |
| ⑧ 그 밖의 신용카드 | 12 | 837,000 | 83,700 |

**3. 그 밖의 신용·직불카드, 기명식선불카드, 직불전자지급수단 및 기명식선불전자지급수단 매출전표 수령금액 합계**

| 일련번호 | ⑨ 카드회원번호 | ⑩ 공급자(가맹점) 사업자등록번호 | ⑪ 그 밖의 신용카드 등 거래명세 합계 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 거래건수 | 공급가액 | 세액 |
| 1 | 1258-8547-8965-6745 | 102-02-34567 | 5 | 250,000 | 25,000 |
| 2 | 7858-8547-8965-3257 | 102-02-34567 | 7 | 587,000 | 58,700 |
| 3 | | 102-02-34567 | 1 | 10,000 | 1,000 |

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡(재활용품)]

홈택스(www.hometax.go.kr)에서도 신청할 수 있습니다.

# 부동산임대공급가액명세서

## 년 제 기( 월 일~ 월 일)

(앞쪽)

| ① 부동산 소재지 | ② 상호(소유자 성명) |
|---|---|
| ③ 사업자등록번호 | ④ 사업자 단위 과세자의 종된 사업장 일련번호 |

수입금액 내용 (기간 월 ~ 월) (단위: 원)

| 임대사항 | | | ⑧ 임대면적(㎡) | 임차인 인적사항 및 임대차 계약내용 | | | | | | | 임대수입금액 (과세표준) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⑤ 동 | ⑥ 층 | ⑦ 호 | | ⑨ 상 호 (성명) | ⑩ 사업자등록번호 (주민등록번호) | ⑪ 입주일 | ⑫ 갱신일 | ⑬ 퇴거일 | ⑭ 보증금 | ⑮ 월 임대료 | ⑯ 합 계 | ⑰ 보 증 금 이자(계) | ⑱ 월 임대료(계) |
| 합 계 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

290㎜×210㎜[백상지 80g/㎡(재활용품)]

# 제4절 대리납부

## 1. 의의

국외사업자로부터 용역 또는 권리(이하 "용역 등")를 공급받는 경우 재화의 수입과 달리 세관장이 거래사실을 포착하여 과세하기가 현실적으로 곤란하다

이 경우 수입시점에서 부가가치세를 과세하지 않고 제공받는 용역의 대가를 지급하는 때에 대가를 지급하는 자가 국외사업자를 대리하여 부가가치세를 징수하고 납부하도록 대리납부 의무를 부여하였다.

## 2. 대리납부 적용요건

### 가. 공급자(국외사업자) : 다음 어느 하나에 해당하는 자

1) 국내사업장이 없는 비거주자 또는 외국법인(소득세법 §120, 법인세법 §97)

2) 다음에 해당하는 국내사업장이 있는 비거주자 또는 외국법인

① 국내사업장이 있는 비거주자 또는 외국법인의 국내원천소득이지만 그 소득이 국내사업장과 실질적으로 관련이 없거나 그 국내사업장에 귀속되지 않은 것으로서 지급하는 자가 그 소득을 지급할 때에 원천징수하는 경우

② "①" 외의 경우로서 해당 용역 등의 제공이 국내사업장에 귀속되지 않는 경우

### 나. 공급받는 용역 등 : 공급장소가 국내로서 다음 어느 하나에 해당하는 것

1) 과세대상 용역

* 공급받는 용역이 부가가치세 면세대상 등에 해당하는 경우 대리납부의 대상이 되지 않음

2) 권리(수입 시 관세와 함께 부가세를 신고 납부해야 하는 재화의 수입 대상에 해당하지 않는 권리)

* 2012년 세법개정( 2012. 7. 1. 이후 분부터 적용) : 국외사업자와 거래가 증가됨에 따라 비거주자 또는 외국법인으로부터 용역을 공급받는 경우뿐만 아니라 권리를 공급받는 경우도 대리납부 대상에 포함

### 다. 공급받는 자 : 다음 어느 하나에 해당하는 경우

1) 공급받은 용역 등을 면세사업 또는 비과세사업에 사용하는 경우

* 과세사업 제외 취지 : 공급받는 자가 공급받은 용역 등을 과세사업에 사용하는 경우 대리납부한 세액을 다시 부가세 신고시 매입세액으로 공제받음으로써 세수의 실익은 없으면서 납세절차만 복잡

2) (과세사업자인 경우에도) 매입세액이 공제되지 않는 용역 등을 공급받는 경우

* 아래 유권해석과 관련하여 면세 또는 비과세사업 외 매입세액이 공제되지 않는 용역 등을 공급받는 경우도 포함이 되어야 하는 입법적 보완이 요구되어 2011.12.31. 규정 신설

* 기획재정부 부가가치세제과-588(2011. 9. 22.) ; 국내사업장이 없는 외국법인 등으로부터 골프장 조성을 위한 용역을 공급받는 경우로서 당해 용역의 매입이 토지의 조성 등을 위한 자본적 지출에 해당하는 경우 용역을 공급받는 자는 「부가가치세법」 제34조에 따른 대리납부 의무를 부담하는 것임(2011. 9. 22. 이후 납세의무가 성립하는 분부터 적용함)

3) 비영리법인 또는 그 밖의 단체, 사업자등록이 없는 개인

## 3. 대리납부할 세액의 징수시기

1) 대리납부할 부가가치세액은 제공받는 용역 등의 공급시기에 관계없이 그 대가를 지급하는 때에 징수(法 §52①)

2) 대리납부대상 용역 등을 공급받기 전에 그 대가의 일부를 수회에 걸쳐 지급하는 경우에는 그 지급을 하는 때마다 대리납부세액을 징수(집행기준 52-95-2)

## 4. 대리납부세액의 납부

대리납부세액을 징수한 자는 예정 및 확정 신고를 준용하여 부가가치세 대리납부신고서를 제출하고 부가가치세를 납부하여야 한다.(法 §52②, 令 §95①)

| 대리납부신고서 기재사항 | 납부처 |
|---|---|
| ① 용역 등 공급자의 상호·주소·성명 | 징수한 사업장 관할 세무서장 또는 주소지 관할 세무서장 또는 납부서에 의한 한국은행 또는 체신관서 |
| ② 대리납부하는 사업자의 인적사항 | |
| ③ 공급가액 및 부가가치세액 | |
| ④ 그 밖의 참고사항 | |

## 5. 대리납부세액 계산방법

### 가. 대리납부의 대상이 되는 용역의 대가 (용역대가×10%=대리납부세액)

1) 거래당사자간에 부가가치세액의 징수 및 부담에 대하여 별도의 계약이 있는 경우 해당 계약 금액

2) 부가가치세액의 징수 및 부담에 대하여 별도 계약 없이 용역대가의 전액을 지급하는 때에는 해당 용역대가에 부가가치세가 제외되어 있는 것으로 봄

3) 부가가치세액의 징수 및 부담에 대하여 별도의 계약이 없이 용역대가에서 부가가치세액을 공제하여 지급하는 때에는 해당 용역대가에 부가가치세가 포함되어 있는 것으로 하여 계산

### 나. 용역의 대가를 외화로 지급하는 때

1) 원화로 외화를 매입하여 지급하는 경우에는 지급일 현재의 대고객외국환 매도율에 의하여 계산한 금액

2) 보유 중인 외화로 지급하는 경우에는 지급일 현재의 기준환율 또는 재정환율에 의하여 계산한 금액

### 다. 과세·면세사업에 공통으로 사용된 용역의 대리납부 세액 계산

비거주자 또는 외국법인으로부터 공급받은 용역 등이 과세사업과 면세사업 등에 공통으로 사용되어 그 실지 귀속을 구분할 수 없는 경우 그 면세사업 등에 사용된 용역 등의 과세표준은 다음 계산식에 따라 계산한 금액으로 한다.

$$\text{해당 용역등의 총공급가액} \times \frac{\text{대가의 지급일이 속하는 과세기간의 면세공급가액}}{\text{대가의 지급일이 속하는 과세기간의 총공급가액}}$$

다만, 과세기간 중 과세사업과 면세사업 등의 공급가액이 없거나 그 어느 한 사업에 공급가액이 없으면 그 과세기간에 대한 안분계산은 §81④(공통매입세액 안분 계산)과 §82(공통매입세액의 정산)를 준용한다.(法 §52③, 令 §95②)

## 6. 대리납부 불이행 가산세(국세기본법 §47의5)

무납부 또는 과소납부세액의 100분의 50(아래의 금액 중 법정납부기한의 다음 날부터 납부고지일까지의 기간에 해당하는 금액을 합한 금액은 100분의 10)에 상당하는 금액을 한도로 아래 금액을 합한 금액을 가산세로 한다.

1) 무납부(과소납부)세액 × 3/100

2) 무납부(과소납부)세액 × 납부기한의 다음 날부터 납부일까지의 기간(납세고지일부터 납세고지서에 따른 납부기한까지의 기간은 제외) × 22/100,000

| [국기법 §21·§47의4·§47의5, 국기령 §27의4 개정, 2026.7.1.이후 지정납부기한이 도래하는 분부터 적용, 2026.6.30. 이전 지정납부기한이 경과한 경우 그 납세의무 성립 시기 및 납부지연가산세 세액 계산은 종전 규정 적용] |
|---|
| ① 무납부(과소납부)세액 × 3/100<br>② 무납부(과소납부)세액 × 법정납부기한의 다음 날부터 납부고지일(납부고지일 전에 납부한 경우에는 그 납부일)의 전날까지의 기간 × 22/100,000<br>③ (체납 이후 산출 단위 변경) 지정납부기한 다음날 ~ 납부일 : 매 1월(月) 경과시 마다 미납세액 × 0.67%(연리 8.04%)<br>④ 독촉장 송달비용<br>한도 : 납부하지 아니한 세액 또는 과소납부분 세액의 100분의 50(①, ② 합한 금액은 100분의 10) |

## 7. 경정청구(수정신고) 관련

### 가. 국세청 입장

「부가가치세법 시행령」 제85조 제1항에 규정하는 대리납부신고서는 과세표준신고서로 볼 수 없으므로 「국세기본법」 제45조의2에서 규정하는 경정청구 대상에 해당되지 아니하는 것이나, 납세의무자가 국세로서 납부한 금액 중 착오납부 또는 이중 납부한 대리납부세액에 대하여는 「국세기본법」 제51조 제1항 후단의 규정에 의하여 환급청구 할 수 있음(서면3팀-787, 2006.4.28.)

### 나. 법원 판례

부가가치세 대리납부신고서에는 용역공급자, 대가지급연원일, 공급받은 금액, 부가가치세액을 기재하는 란이 별도로 있는 바, 과세표준신고서에 기재하여야 할 사항을 모두 포함하고 있는 점에 비추어 경정청구대상이 된다고 보아야 한다.(서울행정법원2016구합54411, 2016.11.17.)

## 8. 대리납부 사후관리

부가가치세 담당과장은 부가가치세 대리납부에 대하여 원천징수의무자(소득지급자)가 「국제조세사무처리규정」 제39조부터 제43조(비거주자 등의 국내원천소득에 대한 소득세(법인세) 납세사실증명 발급)까지, 제44조부터 제50조의2(조세조약상 비과세·면제 적용 신청, 검토 및 경정청구)까지의 규정에 따라 제출된 계약서 등에 따라 대리납부 여부를 사후관리 하여야 한다.(부가사무처리규정 제70조)

## 9. 사례

### 가. 대리납부 대상

법 제52조제1항에서 규정하는 비거주자 또는 외국법인의 재화 · 시설물 또는 권리를 우리나라에서 사용하고 그 대가를 지급하는 자(공급받은 그 용역을 과세사업에 제공하는 경우는 제외하되, 법 제39조에 따라 매입세액이 공제되지 아니하는 용역을 공급받는 경우는 포함한다)는 대리납부를 하여야 하나, 법 제26조에 따라 부가가치세가 면제되는 용역은 대리납부의 대상이 되지 아니한다.

이 경우 재화 · 시설물 또는 권리란 부동산, 부동산상의 권리, 광업권, 조광권, 채석권, 선박, 항공기, 자동차, 건설기계, 기계, 설비, 장치, 운반구, 공구, 학술 또는 예술상의 저작물(영화필름을 포함)의 저작권, 특허권, 상표권, 의장, 모형, 도면, 비밀의 공식 또는 공정, 라디오 · 텔레비전 · 방송용 필름 및 테이프, 산업상 · 상업상 또는 과학상의 지식 · 경험 또는 숙련에 관한 정보, 우리나라 법에 따른 면허 · 허가 또는 이와 유사한 처분에 의하여 설정된 권리 그 밖의 이와 유사한 재화 시설물 또는 권리를 말한다(통칙 52-95-1)

### 나. 외국의 시설대여회사에 지급하는 임차료

외국의 시설대여회사로부터 기계 등의 설비를 임차하여 사용키로 약정하고 해당 기계, 설비를 해당 사업자가 세관을 통하여 수입한 후 임차료(리스료)를 지급하는 경우에는 부가가치세 대리납부대상이 되지 않는 것임(소비 22601-574, 1987.7.15.)

### 다. 외국법인의 국외 용역 결과물을 e-mail로 받아 국내에서 사용 시

국내에 사업장이 없는 외국법인이 국외에서 수행한 용역의 결과물을 E-mail을 통하여 공급받아 국내에서 사용하는 자는 그 대가를 지급하는 때에 부가가치세를 징수하고 사업장 또는 주소지 관할세무서장에게 납부하여야 하는 것임
(부가-1599, 2011.12.20.)

### 라. 금융업 영위자가 지급하는 통신망 이용대가의 대리납부 해당여부

금융업을 영위하는 자가 국제은행간 정보통신망 운영사업자(SWIFT)의 통신망을 이용하여 전세계 금융기관간 자료 · 정보 등을 송·수신하고 통신망 사용대가를 해당 운영사업자에게 지급하는 경우에는 부가가치세법 제34조에 의한 대리납부대상에 해당하는 것임(재경부 소비 46015-271, 2001.10.16. 대법원 2004두7528, 2006. 6.16.)

### 마. 외국보험사로부터 제공받은 보험용역 대리납부대상여부

부가가치세 면제사업자가 국내지점이 없는 외국보험회사와 보험업법시행령 제7조 제1항의 규정에 의하여 보험계약을 체결하고 제공받은 보험용역은 부가가치세법 제12조 제1항 제10호에 규정된 금융, 보험용역에 해당되어 부가가치세가 면제되며, 동 부가가치세 면제사업자가 해당 보험료를 지급하는 경우 부가가치세법 제34조의 규정에 의한 대리납부를 하지 아니함(재소비-280, 2004.3.11.)

### 바. 인터넷상 전자저널 이용대가를 외국법인에 지급시 대리납부 여부

부가가치세 납세의무가 없는 대학도서관이 일정기간동안 해외서지정보제공업체의 서버에 접속하여 「부가가치세법 시행규칙」 제11조에 규정한 전자출판물을 온라인으로 구매하는(다운받는) 조건으로 대가를 지불하는 경우 동 대가에 대하여 동법 제34조의 규정에 의한 대리납부의무가 없는 것임(법규과-740, 2007.2.9.)

### 사. 국외법률사무소로부터 국제중재소송에 따른 용역을 공급받는 경우

유엔국제상사법위원회의 중재규정에 따라 국제중재절차를 진행하면서 국내사업장이 없는 외국법무법인으로부터 국제중재소송과 관련한 자문용역을 공급받은 경우 「부가가치세법」 제34조에 따라 동 용역을 공급받은 자가 부가가치세를 징수하여 납부하여야 하는 것임(기획재정부 부가가치세제과-200, 2008. 12.26.)

■ 부가가치세법 시행규칙 [별지 제37호서식]

# 부가가치세 대리납부신고서

※ 아래의 작성방법을 읽고 작성하시기 바랍니다.

| 접수번호 | 접수일 | 처리기간 즉시 |
|---|---|---|

## 1. 신고인 인적사항

| | |
|---|---|
| ① 상호(법인명) | ② 사업자등록번호 |
| ③ 성명(대표자) | ④ 사업장 소재지 |
| ⑤ 업태 | ⑥ 종목 |

## 2. 대리납부 신고 내용

| 용역 등 공급자 | | ⑨ 대가지급 연월일 | ⑩ 공급 받은 금액 | ⑪ 부가 가치세 | ⑫ 가산세 | ⑬ 납부할 세 액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⑦ 성명(법인명) | ⑧ 주소 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

「부가가치세법 시행령」 제95조제1항에 따라 위와 같이 부가가치세 대리납부를 신고합니다.

년 월 일

신고인 (서명 또는 인)

**세 무 서 장** 귀하

| 첨부서류 | 없음 | 수수료 없 음 |
|---|---|---|

## 작성방법

이 신고서는 아래의 작성방법에 따라 한글과 영문, 아라비아 숫자로 정확하게 적고, 거래금액은 원단위까지 표시합니다.

**1. 사업자기본사항**

① ~ ⑥: 대리납부신고서를 제출하는 사업자의 인적사항을 적습니다.

**2. 대리납부 신고 내용**

⑦: 용역 등 공급자의 성명 또는 법인명을 적습니다.

⑧: 용역 등 공급자의 정확한 주소를 적습니다.

⑨: 용역 등 대가 지급일(외화송금일)을 적습니다.

⑩: 용역 등 대가 지급액을 원화로 적습니다. 다만, 원화를 외화로 매입하여 지급하는 경우에는 지급일 현재의 대고객 외국 환매도율에 의하여 계산한 금액으로 하고, 보유 중인 외화로 지급하는 경우에는 지급일 현재의 기준환율 또는 재정환율에 의하여 계산한 금액으로 적습니다.

⑪: 대리납부하는 부가가치세액을 적습니다.

⑫: 「국세기본법」 제47조의5에 따른 가산세가 적용되는 경우 가산세를 적습니다.

⑬: 대리납부하는 부가가치세액과 가산세를 더한 금액을 적습니다.

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡(재활용품)]

# 제5절 국외사업자의 용역 등 공급에 대한 특례

## 1. 공급특례

국외사업자(제4절 대리납부 참조)가 위탁매매인, 준위탁매매인, 대리인, 중개인*을 통하여 국내에서 용역 또는 권리(이하 "용역등"이라 한다)을 공급하는 경우에는 해당 위탁매매인 등이 해당 용역 등을 공급한 것으로 본다.(法 §53①)

* 구매자로부터 거래대금을 수취하여 판매자에게 지급하는 경우에 한정

따라서 국외사업자가 위탁매매인 등을 통해 용역 또는 권리를 공급하는 경우에는 부가세법 §10⑦의 적용을 배제한다.

※ 부가세법 §10【재화 공급의 특례】
⑦ 위탁매매 또는 대리인에 의한 매매를 할 때에는 위탁자 또는 본인이 직접 재화를 공급하거나 공급받은 것으로 본다. 다만, 위탁자 또는 본인을 알 수 없는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우에는 수탁자 또는 대리인에게 재화를 공급하거나 수탁자 또는 대리인으로부터 재화를 공급받은 것으로 본다

한편, 세금계산서를 발급할 때에 그 용역을 공급하는 국외사업자의 상호 및 주소를 덧붙여 발급한다.(令 §69⑰)

## 2. 공급장소 특례

국외사업자로부터 권리를 공급받는 경우에는 공급받는 자의 국내에 있는 사업장 소재지 또는 주소지를 해당 권리가 공급되는 장소로 본다.(法 §53②)

재화를 공급하는 경우 일반적으로 부가세법 §19①에 따라 재화의 이동이 시작되는 장소(재화의 이동 필요) 또는 재화가 공급되는 시기에 재화가 있는 장소(재화의 이동이 불필요)를 공급장소로 보지만 부가세법 §19①을 적용 시 공급장소가 국외가 되어 과세할 수 없는 문제가 발생하기 때문이다.

# 제6절 전자적 용역을 공급하는 국외사업자의 용역공급과 사업자등록에 관한 특례

(法 §53조의2 신설, 2015.7.1.시행)

## 1. 취지

국내개발자와 해외개발자 간 과세형평성을 제고하기 위해 해외개발자가 해외 오픈마켓을 통해 국내소비자에게 공급하는 전자적 용역에 대해서도 부가가치세를 과세하는 방안을 마련*하였다.(2015.7.1. 이후 공급 분부터 적용)

* 국내개발자가 직접 또는 국내·외 오픈마켓(구글, 애플 등)을 통하여 국내소비자에게 공급하는 전자적 용역(어플, 영화 등)과 해외개발자가 국내오픈마켓을 통해 공급하는 전자적 용역은 기존에 부가가치세 과세하였음

## 2. 용역공급의 특례

### 가. 전자적 용역을 국내에 직접 공급하는 국외사업자

국외사업자(제4절 대리납부 참조)가 정보통신망을 통하여 이동통신단말장치 또는 컴퓨터 등으로 국내에 다음의 전자적용역을 공급*하는 경우에는 국내에서 해당 전자적 용역이 공급되는 것으로 본다.(法 §53조의2 ①)

* 등록사업자(법 제8조 사업자등록, 「소득세법」 제168조 제1항 또는 「법인세법」 제111조 제1항에 따라 사업자등록을 한 자)의 과세사업 또는 면세사업에 대하여 용역을 공급하는 경우는 제외

① 게임·음성·동영상 파일 또는 소프트웨어와 같은 저작물 등으로서 이동통신단말장치 등에 저장 구동되거나, 실시간으로 사용할 수 있는 것으로 다음 하나에 해당

* ㉠ 게임·음성·동영상 파일, 전자 문서 또는 소프트웨어와 같은 저작물 등으로서 광(光) 또는 전자적 방식으로 처리하여 부호·문자·음성·음향 및 영상 등의 형태로 제작 또는 가공된 것
㉡ ㉠에 따른 전자적 용역을 개선시키는 것

② 광고를 게재하는 용역 ③ 클라우드컴퓨팅 서비스

④ 재화 또는 용역을 중개하는 용역으로서 대통령령[41]으로 정하는 용역

⑤ 그 밖에 위에 제시한 것과 유사한 용역으로서 대통령령으로 정하는 용역

41) 부가가치세법 시행령 제96조의2 【전자적 용역을 공급하는 국외사업자의 용역 공급과 사업자등록 등에 관한 특례】② 법 제53조의2제1항제4호에서 "대통령령으로 정하는 용역"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다. 다만, 재화 또는 용역의 공급에 대한 대가에 중개 용역의 대가가 포함되어 법 제3조에 따른 납세의무자가 부가가치세를 신고하고 납부하는 경우는 제외한다.
1. 국내에서 물품 또는 장소 등을 대여하거나 사용·소비할 수 있도록 중개하는 것
2. 국내에서 재화 또는 용역을 공급하거나 공급받을 수 있도록 중개하는 것

### 나. 국외사업자를 위해 전자적 용역을 공급하는 제3자

국외사업자(제4절 대리납부 참조)가 다음의 제3자(법 제52조 제1항 각 호의 비거주자 또는 외국법인을 포함)를 통하여 국내에 전자적용역을 공급하는 경우 그 제3자가 해당 전자적 용역을 국내에 공급한 것으로 본다.(法 §53조의2 ②)

* 등록사업자(법 제8조 사업자등록,「소득세법」제168조 제1항 또는「법인세법」제111조 제1항에 따라 사업자등록을 한 자)의 과세사업 또는 면세사업에 대하여 용역을 공급하는 경우는 제외

① 정보통신망 등을 이용하여 전자적 용역의 거래가 가능하도록 오픈마켓이나 그와 유사한 것을 운영하고 관련서비스를 제공하는 자

② 전자적 용역의 거래에서 중개에 관한 행위 등을 하는 자로서 구매자로부터 거래대금을 수취하여 판매자에게 지급하는 자

③ 그 밖에 위 ①, ②와 유사하게 전자적 용역의 거래에 관여하는 자로서 대통령령으로 정하는 자

## 3. 간편사업자등록 절차 및 관리

### 가. 간편사업자등록

위 2.용역공급의 특례에 따라 전자적 용역을 공급하는 자는 국세정보통신망에 접속하여 아래 사항을 입력하는 방식으로 그 사업 개시일로부터 20일 이내에 국세청장에게 간편사업자등록[42]을 하여야 한다.(法 §53조의2③, 令 §96의2③) 20일 이내 사업자등록을 신청하지 아니한 경우 사업개시일부터 등록을 신청한 날의 직전일까지의 공급가액에 대하여 1%에 해당하는 금액을 가산세로 부과한다.(法 §60조①, 개정 2024.1.1.)

① 사업자 및 대표자의 이름과 전화번호, 우편주소, 이메일 주소 및 웹사이트 주소 등의 연락처.(이 경우 법인인 사업자가 법인 이름과 다른 이름으로 거래하는 경우 거래이름 포함)

② 등록국가·주소 및 등록번호 등 용역을 제공하는 사업장이 소재하는 국외 사업자등록 관련 정보

42) 사업개시일이 '15.6.30. 이전인 경우 '15.7.1.에 개시한 것으로 보아 '15.7.20.까지 사업자등록을 하여야 함

③ 제공하는 전자적 용역의 종류, 국내에 전자적 용역을 공급하는 사업개시일 및 그 밖에 간편사업자등록을 위하여 필요한 사항으로 기재부령으로 정하는 것

국세청장은 간편사업자등록을 한 자에 대하여 간편사업자등록번호를 부여하고, 사업자(납세관리인이 있는 경우 납세관리인을 포함한다)에게 통지(정보통신망을 이용한 통지를 포함한다)하여야 한다.(令 §96의2 ④)

## 나. 사업자등록의 말소

국세청장은 간편사업자등록을 한 자가 국내에서 폐업한 경우(사실상 폐업한 아래의 경우를 포함) 간편사업자등록을 말소할 수 있다.(令 §96의2 ⑩)

① 간편사업자등록자가 부도발생, 고액체납 등으로 도산하여 소재 불명

② 간편사업자등록자가 사업의 영위에 필요한 인허가 등의 취소 등 사유로 대한민국 또는 제3항제2호*에 따른 등록국가에서 사업을 수행할 수 없는 경우

* 부가세법 제96조의2③2 : 등록국가·주소 및 등록번호 등 용역을 제공하는 사업장이 소재하는 국외 사업자 등록 관련 정보

③ 간편사업자등록자가 전자적 용역을 공급하기 위한 인터넷 홈페이지(이동통신단말장치에서 사용되는 애플리케이션 등 장소 포함)를 폐쇄

④ 간편사업자등록자가 정당한 사유 없이 계속하여 둘 이상의 과세기간에 걸쳐 부가가치세를 무신고

⑤ 그 밖에 제1호부터 제4호까지의 경우와 유사한 경우로서 국세청장이 간편사업자등록자가 사실상 폐업상태에 있다고 인정

## 다. 납세지 및 공급시기

### 1) 납세지

간편사업자등록을 한 사업자의 납세지는 사업자의 신고 또는 납부의 효율과 편의를 고려하여 국세청장이 지정한다.(令 §96의2 ⑫)

### 2) 공급시기

다음의 시기 중 빠른 때로 한다.(令 §96의2 ⑪)

① 구매자가 공급하는 자로부터 전자적 용역을 제공받은 때

② 구매구자가 전자적 용역을 구매하기 위하여 대금의 결제를 완료한 때

## 4. 신고 · 납부 등 관리

### 가. 신고

간편사업자등록을 한 자는 국세정보통신망에 접속하여 다음의 사항을 입력하여 부가가치세 예정신고 및 확정신고를 하여야 한다.(令 §96의2 ⑤)

① 사업자 이름 및 간편사업자등록번호

② 신고기간 동안 국내에 공급한 전자적 용역의 총 공급가액, 공제받을 매입세액 및 납부할 세액

③ 그 밖에 필요한 사항(납세관리인 인적사항 및 부가가치세 환급 계좌번호)

### 나. 과세표준의 계산

令 §59에도 불구하고 간편사업자등록자가 국내에 공급한 전자적용역의 대가를 외국통화나 그 밖의 외국환으로 받은 경우에는 과세기간 종료일(예정신고 및 납부에 대해서는 예정신고기간 종료일)의 기준환율을 적용하여 환가한 금액을 과세표준으로 할수 있다.(令 §96의2 ⑦)

이 경우 국세청장은 정보통신망을 이용하여 통지하거나 국세정보통신망에 고시하는 등으로 사업자(납세관리인 포함)에게 기준환율을 알려야 한다.

※ 부가세법시행령 §59【외화의 환산】 법 제29조제3항제1호 단서에 따라 대가를 외국통화나 그 밖의 외국환으로 받은 경우에는 다음 각 호의 구분에 따른 금액을 그 대가로 한다.

1. 공급시기가 되기 전에 원화로 환가(換價)한 경우: 환가한 금액
2. 공급시기 이후에 외국통화나 그 밖의 외국환 상태로 보유하거나 지급받는 경우: 법 제15조부터 제17조까지의 규정에 따른 공급시기의 「외국환거래법」에 따른 기준환율 또는 재정환율에 따라 계산한 금액

### 다. 납부세액의 계산

간편사업자등록을 한 자는 전자적 용역의 공급과 관련하여 법 제38조(공제하는 매입세액) 및 제39조(공제하지 아니하는 매입세액)에 따라 공제되는 매입세액 외에는 전자적 용역 공급에 대한 매출세액 또는 납부세액에서 공제하지 아니한다.(法 §53조의2 ⑤)

### 라. 세액의 납부

간편사업자등록을 한 사업자는 예정신고 또는 확정신고 시에 국세청장이 정하는 바에 따라 외국환은행의 계좌에 납입하는 방식으로 한다.

### 마. 가산세 부과

종전에는 전자적 용역을 공급하는 자에 대해 가산세를 면제하였으나 2021년부터 관련 조항을 폐지하고 무신고, 과소신고, 납부지연가산세를 적용한다.(국기법 47조의2③외, 2021.1.1. 이후 용역을 공급하는 분부터 적용)

## 5. 자료제출 의무

### 가. 거래명세서의 작성

간편사업자등록을 한 자는 전자적 용역의 공급에 대한 거래명세(등록사업자의 과세사업 또는 면세사업에 대하여 용역을 공급하는 경우의 거래명세를 포함)를 그 거래사실이 속하는 과세기간에 대한 확정신고 기한이 지난 후 5년간 보관하여야 한다. (法 §53조의2 ⑥) <신설 2021.12.8.>

① 공급한 전자적 용역의 종류

② 공급가액과 부가가치세액

③ 전자적 용역의 공급시기(용역을 제공받은 때와 대금결제 완료 중 빠른 때)

④ 공급받는 자의 등록번호(사업자인 경우로 한정) 및 성명·상호

⑤ 납세관리인 인적사항과 부가가치세 환급금 계좌번호

### 나. 거래명세서 제출

국세청장은 부가가치세 신고의 적정성을 확인하기 위하여 간편사업자등록을 한 자에게 전자적 용역 거래명세서를 제출할 것을 요구할 수 있으며(令 §96의2 ⑦) 간편사업자등록을 한 자는 제출 요구를 받은 날부터 60일 이내에 국세청장에게 제출하여야 한다.(令 §96의2 ⑧) <신설 2021.12.8>

## 6. 세금계산서 발급의무 면제

세금계산서 발급의무가 면제되므로 영수증을 발급하여야 한다.(令 §71① 8)

# 제7절 사업의 포괄 양·수도시의 대리납부 특례

## 1. 취지

납세자 부담완화를 위해 2014.1.1. 이후 사업을 양도하는 분부터 재화의 공급으로 보지 않는 사업의 포괄양도에 대해 양수자가 양도자를 대리하여 신고·납부를 선택한 경우에는 재화의 공급으로 보아 양수자에게 매입세액공제를 허용하였다.

* 개정(2014.1.1)전까지 사업의 포괄 양수도에 대해 부분적으로 세금계산서 발급과 매입세액 공제를 허용 하였으나 삭제됨

## 2. 대리납부 방법

사업의 양도(해당 여부가 불분명한 경우 포함)에 따라 그 사업을 양수받는 자는 그 대가를 지급하는 때에 그 대가를 받은 자로부터 부가가치세를 징수하여 그 대가를 지급하는 날이 속하는 달의 다음 달 25일까지 대리납부 신고서*를 사업장 관할 세무서장에게 제출하고 대리납부세액을 납부할 수 있다.(法 §52④)

* 대리납부 신고서 기재사항 : ① 사업 양수자의 인적사항 ② 사업의 양수에 따른 대가를 받은 자의 인적사항 ③ 사업의 양수에 따른 대가의 가액과 부가가치세액 ④ 그 밖의 참고사항

## 3. 부가가치세 신고 등 방법

### 가. 사업양도인

1) 사업양수자가 대리납부한 경우에도 사업양도인은 공급시기에 따라 세금계산서를 발급하고 부가가치세 신고 시 과세표준에 포함한다.

2) 사업양수자가 대리납부한 세액은 「사업양수자가 대리납부한 세액」에 기재하여 공제한다.

### 나. 사업양수자

사업의 포괄 양·수도에 대해 사업의 양수자가 대리납부한 경우에는 매입세액으로 공제한다.

# 제8절 신용카드 등 결제금액에 대한 부가가치세 대리납부

(租特法 §106조의10 신설, 2019.1.1.시행)

## 1. 취지

유흥주점 업종은 신용카드 매출비율이 높음에도 단기간 폐업으로 인한 부가가치세 체납발생이 빈번하여 이를 사전에 차단하기 위해 2019.1.1. 이후 공급분부터 신용카드사가 결제금액의 일정부분을 원천징수하여 사업자 대신 납부하도록 하였다.

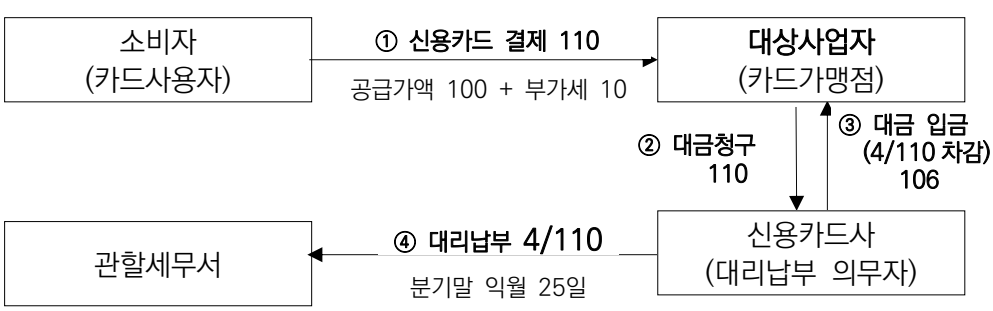
## 2. 내용

신용카드업자는 특례사업자*(간이과세자 제외)가 소비자에게 부가가치세 과세재화 또는 용역을 공급하고 신용카드 결제분(신용·직불·선불카드만 한정)의 해당 공급대가를 그 사업자에게 지급하는 때에 공급대가의 110분의 4에 해당하는 금액을 부가가치세로 징수한다.

* 특례사업자 : 일반유흥주점업(단란주점업 포함), 무도유흥주점업을 영위하는 사업자

징수한 부가가치세는 매 분기가 끝나는 날의 다음달 25일까지 대리납부신고서와 함께 신용카드업자의 관할 세무서장에게 납부하고 특례사업자는 부가가치세 신고 시 신용카드사가 납부한 세액을 이미 납부한 세액으로 보아 공제하여 정산한다.

【부가가치세 대리납부제도 흐름도】



## 3. 대상

### 가. 대리납부의무자 : 국세청장이 지정하는 신용카드업자

### 나. 대리납부 대상 업종(특례사업자 영위 업종)

1) 일반 유흥주점업

접객시설과 함께 접객 요원을 두고 술을 판매하는 각종 형태의 유흥주점

2) 무도 유흥주점업

무도시설을 갖추고 술을 판매하는 형태의 유흥주점

3) 단란주점

주로 주류를 조리·판매하는 영업으로서 손님이 노래를 부르는 행위가 허용

### 다. 대리납부한 금액 : 신용카드 결제 금액(봉사료 및 개별소비세 제외)의 4 / 110

### 라. 대리납부의무자 신고·납부

대리납부의무자(신용카드업자)는 해당 공급대가를 특례사업자에게 지급하는 때에 징수한 대리납부 금액을 매 분기가 끝나는 날의 다음달 25일까지 대리납부의무자 관할 세무서장에게 납부하고 대리납부신고서를 함께 제출해야 한다.

## 4. 특례사업자의 부가가치세 신고 등

### 가. 기납부세액 공제

신용카드사가 대리납부한 부가가치세액은 특례사업자가 부가가치세 예정신고 및 확정신고 시 기납부세액으로 공제한다.

한편, 특례사업자에 대해 예정고지(부과)하는 경우에는 그 결정세액에서 해당 예정신고(부과)기간 종료일 현재 신용카드업자가 신용카드업자의 관할 세무서장에게 납부할 부가가치세를 뺀 금액*을 각각 징수한다.

* 다만, 그 산정한 세액이 음수인 경우에는 영으로 본다.

### 나. 추가세액공제

신용카드업자가 납부한 부가가치세액에서 금융기관의 이자율(1%)을 곱한 금액을 예정 및 확정신고시 납부세액에서 공제*할 수 있다.

* 이 경우 해당 공제금액 차감 후 납부할 세액이 음수인 경우에는 영으로 본다.

## 5. 특례사업자 지정 통지

### 가. 특례사업자가 계속사업자인 경우

관할세무서장은 사업자가 대리납부의 적용대상이 되는 특례사업자에 해당하는 경우 해당 규정을 적용하여야 하는 과세기간이 시작되지 1개월 전까지 그 사실을 해당 사업자에게 통지하여야 한다.

* 1개월 전까지 통지를 받지 못한 경우 통지서를 수령한 날이 속하는 달의 다음 달 1일부터 적용

### 나. 특례사업자가 신규사업자인 경우

신규 사업자는 사업자등록 발급시에 통지하여 최초 과세기간부터 적용한다.

제11장

# 결정 및 경정·징수와 환급·가산세


**제1절** 결정 및 경정 ····· 606
**제2절** 징 수 ····· 612
**제3절** 환 급 ····· 613
**제4절** 가산세 ····· 618




학습요점

○ 결정 · 경정 사유

- 예정 또는 확정신고를 하지 아니하거나 신고 내용에 오류·탈루가 있는 경우
- 확정신고시 매출·매입처별 세금계산서합계표 미제출, 부실기재의 경우
- 기타 결정·경정사유로 인하여 부가가치세 포탈우려가 있는 경우
  - 사업장의 이동이 빈번하거나 빈번한 지역에 사업장이 있는 경우
  - 휴업·폐업상태에 있는 경우
  - 신용카드·현금영수증가맹점 가입대상으로 지정받은 사업자가 정당한 사유 없이 가입하지 아니한 경우로서 신고내용이 불성실하다고 판단되는 경우
  - 영세율등조기환급신고의 내용에 오류 또는 탈루가 있는 경우

○ 결정 · 경정방법 : 실지조사 결정 및 경정, 추계조사 결정 및 경정

○ 가 산 세

| 종 류 | 기준 금액 | 가 산 |
|---|---|---|
| 미등록·명의위장등록 | 공급 가액 | 1.0%(2.0%) |
| 세금계산서 등 불성실 발급 | 공급 가액 | 1.0% |
| 전자세금계산서 지연전송 | 공급 가액 | 0.3% |
| 전자세금계산서 미전송 | 공급 가액 | 0.5% |
| 세금계산서(전자) 미발급·위장발급(수취) | 공급 가액 | 2%(1%) |
| 세금계산서등 가공발급(수취)[자료상] | 공급 가액 | 4.0% |
| 매출처별 세금계산서합계표 | | |
| - 미제출 · 불성실기재 제출 | 공급 가액 | 0.5% |
| - 지연제출 | 공급 가액 | 0.3% |
| 매입처별 세금계산서합계표 | | |
| - 세금계산서 지연수취·과다기재 | 공급 가액 | 0.5% |
| - 경정기관 확인 후 | 공급 가액 | 0.5% |
| · 세금계산서 매입세액 공제 | 공급 가액 | 0.5% |
| · 신용카드매출전표등 매입세액 공제 | 미제출 · 누락금액 | 1.0% |
| 현금매출(임대)명세서등 미제출·부실 | 무신고 납부세액 | 무 신 고 20% |
| 기재신고 불성실(무신고·과소신고· | 과소신고 납부세액 | 부정과소 40% |
| 초과환급신고) | 초과 환급세액 | 일반과소 10% |
| 납부 불성실 | 무납부·과소납부 ·초과환급세액 | 일수×22/100,000 |
| 영세율 과세표준 신고불성실(기본법) | 공급가액 | 0.5% |

* 중복적용배제

- 미등록·명의위장등록가산세 적용시 세금계산서 지연발급 · 부실기재, 전자세금계산서 발급명세서 지연(미)전송, 신용카드매출전표 및 매출처별 세금계산서합계표 관련 가산세 적용 배제
- 세금계산서 지연발급·부실기재, 전자세금계산서 발급명세서 지연(미)전송 가산세 적용시 매출처별세금계산서합계표 관련 가산세 적용 배제

- 세금계산서 미발급, 가공발급(수취), 위장발급(수취), 과다발급(수취) 가산세 적용시 미등록·명의위장등록 가산세와 매출·매입처별 세금계산서합계표 관련 가산세 적용 배제
- 위장발급가산세 적용시 세금계산서 미발급가산세 적용 배제
- 세금계산서 지연발급, 미발급가산세 적용시 전자세금계산서 발급명세서 지연전송, 미전송, 세금계산서 부실기재가산세 적용 배제
- 세금계산서 부실기재가산세 적용시 전자세금계산서 발급명세서 지연전송, 미전송 가산세 적용 배제
- 신고불성실가산세, 납부지연가산세를 적용시 예정신고납부와 관련하여 가산세가 부과되는 부분에 대하여는 확정신고납부와 관련하여 가산세 적용 배제
- 공급가액 과다기재 세금계산서발급가산세 적용시 세금계산서 부실기재가산세 적용 배제

○ 징수 : 예정·확정신고 미달납부세액, 결정 또는 경정세액, 예정신고 무신고, 예정신고내용 오류 또는 탈루가 있는 경우, 수시부과사유 발생시는 사업장 관할세무서장이 조사하여 결정 또는 경정하고 국세징수의 예에 의하여 징수

○ 환급

- 일반환급 : 확정신고기한 지난 후 30일 이내
- 조기환급 : 각 신고기한(월별, 예정, 확정) 지난 후 15일 이내

# 제1절 결정 및 경정

## 1. 결정·(재)경정 사유

납세지 관할 세무서장, 납세지 관할 지방국세청장 또는 국세청장은 사업자가 다음 어느 하나에 해당하는 경우에만 해당 예정신고기간 및 과세기간에 대한 부가가치세의 과세표준과 납부세액 또는 환급세액을 조사하여 결정 또는 경정한다.
(法 §57①, 令 §103①)

가. 예정신고 또는 확정신고를 하지 아니한 경우

나. 예정신고 또는 확정신고를 한 내용에 오류가 있거나 내용이 누락된 경우

다. 확정신고를 할 때 매출처별 세금계산서합계표 또는 매입처별 세금계산서합계표를 제출하지 아니하거나 제출한 매출처별 세금계산서합계표 또는 매입처별 세금계산서합계표의 기재사항의 전부 또는 일부가 적혀 있지 아니하거나 사실과 다르게 적혀 있는 경우

라. 그 밖에 다음 사유로 부가가치세를 포탈(逋脫)할 우려가 있는 경우

① 사업장의 이동이 빈번한 경우

② 사업장의 이동이 빈번하다고 인정되는 지역에 사업장이 있을 경우

③ 휴업 또는 폐업상태에 있을 경우

④ 신용카드가맹점 또는 현금영수증가맹점 가입대상으로 지정받은 사업자가 정당한 사유없이 가입하지 아니하는 경우로서 사업규모나 영업 상황으로 보아 신고내용이 불성실하다고 판단되는 경우

⑤ 영세율 등 조기환급 신고한 내용에 오류 또는 탈루가 있는 경우

마. 재경정

납세지 관할 세무서장, 납세지 관할 지방국세청장 또는 국세청장은 결정 또는 경정한 과세표준과 납부세액 또는 환급세액에 오류가 있거나 누락된 내용이 발견되면 즉시 다시 경정한다.(法 §57③)

## 2. 경정의 제한

「부가가치세법 시행령」 제73조 제1항에서 규정하는 사업(소매업 등 영수증 발급 업종) 중 국세청장이 정하는 업종을 경영하는 사업자로서 같은 장소에서 계속하여 5년 이상 사업을 경영한 자에 대하여는 객관적인 증빙자료로 보아 과소하게 신고한 것이 분명한 경우에만 경정할 수 있다.(令 §103②)

## 3. 결정·경정 방법

### 가. 실지조사 결정·경정

납세지 관할 세무서장 등은 각 예정신고기간 및 과세기간에 대한 과세표준과 납부세액 또는 환급세액을 조사하여 결정 또는 경정하는 경우에는 세금계산서, 수입세금계산서, 장부 또는 그 밖의 증명 자료를 근거로 하여야 한다.
(法 §57② 본문)

### 나. 추계결정·경정

실지조사 결정 또는 경정이 원칙이나 예외적으로 다음 어느 하나에 해당하는 경우에는 추계(推計)로 결정·경정할 수 있다.(法 §57② 단서)

#### 1) 추계결정 · 경정 사유

가) 과세표준을 계산할 때 필요한 세금계산서, 수입세금계산서, 장부 또는 그 밖의 증명 자료가 없거나 그 중요한 부분이 갖추어지지 아니한 경우

나) 세금계산서, 수입세금계산서, 장부 또는 그 밖의 증명 자료의 내용이 시설 규모, 종업원 수와 원자재·상품·제품 또는 각종 요금의 시가에 비추어 거짓임이 명백한 경우

다) 세금계산서, 수입세금계산서, 장부 또는 그 밖의 증명 자료의 내용이 원자재 사용량, 동력 사용량이나 그 밖의 조업 상황에 비추어 거짓임이 명백한 경우

#### 2) 추계결정·경정 방법

추계는 다음 어느 하나의 방법에 의한다.(令 §104①)

가) 동업자 권형에 의한 방법

장부의 기록이 정당하다고 인정되고 신고가 성실하여 부가가치세 경정을 받지 아니한 같은 업종과 같은 현황의 다른 사업자와 권형에 따라 계산하는 방법

나) 생산수율에 의한 방법

국세청장이 업종별로 투입원재료에 대하여 조사한 생산수율이 있는 때에는 이를 적용하여 계산한 생산량에 그 과세기간 중에 공급한 수량의 시가를 적용하여 계산하는 방법

다) 영업효율에 의한 방법

국세청장이 사업의 종류·지역 등을 감안하여 사업과 관련된 종업원, 객실, 사업장, 차량, 수도, 전기 등 인적·물적 시설의 수량 또는 가액과 매출액의 관계를 정한 영업효율이 있는 때에는 이를 적용하여 계산하는 방법

라) 국세청장이 사업의 종류별·지역별로 정한 어느 하나의 기준에 의한 방법

① 생산에 투입되는 원·부재료 중에서 일부 또는 전체의 수량과 생산량과의 관계를 정한 원단위 투입량

② 인건비·임차료·재료비·수도광열비 기타 영업비용 중에서 일부 또는 전체의 비용과 매출액의 관계를 정한 비용관계비율

③ 일정기간 동안의 평균재고금액과 매출액 또는 매출원가와의 관계를 정한 상품회전율

④ 일정기간 동안의 매출액과 매출총이익의 비율을 정한 매매총이익율

⑤ 일정기간 동안의 매출액과 부가가치액의 비율을 정한 부가가치율

마) 추계 결정 또는 경정 대상자에 대하여 위 나), 다), 라)의 비율을 산정할 수 있는 경우에는 그 비율을 적용하여 계산하는 방법

바) 주로 최종소비자를 대상으로 거래하는 음식 및 숙박업과 서비스업에 대하여는 국세청장이 정하는 입회조사기준에 따라 계산하는 방법

3) 추계경정과세의 적법여부에 관한 입증책임

추계과세의 경우 그 추계의 방법과 내용은 가장 진실에 가까운 실액을 반영할 수 있도록 합리적이고 타당성 있는 것이어야 하며, 이러한 추계과세의 적법여부가 다툼이 있는 경우에는 그 합리성과 타당성에 관한 입증책임은 과세관청에 있다.(대법원 87누235, 1987.8.18.)

## 4. 결정·경정기관

가. 과세표준과 납부세액 또는 환급세액의 결정·경정은 원칙적으로 각 납세지 관할 세무서장이 한다. 다만, 국세청장이 특히 중요하다고 인정한 경우에는 납세지 관할 지방국세청장 또는 국세청장이 결정 또는 경정할 수 있다. (令 §102①)

나. 주사업장 총괄 납부의 경우 각 납세지 관할세무서장, 납세지 관할 지방국세청장 또는 국세청장이 과세표준과 납부세액 또는 환급세액을 결정하거나 경정하였을 때에는 지체없이 납세지 관할 세무서장 또는 총괄납부를 하는 주된 사업장 관할 세무서장에게 통지하여야 한다.(令 §102②)

다. 사업장을 이전한 경우 이전 전의 사업장에서의 과세표준 누락 등이 발생하여 경정을 해야 할 경우에는 그 처분 당시 관할세무서장인 이전 후 관할세무서장이 한다.(기본법 §44)

라. 사업장을 설치하지 아니하고 사업자등록도 하지 아니한 경우에는 과세표준 및 세액을 결정하거나 경정할 당시의 사업자의 주소 또는 거소를 사업장으로 한다.(令 §8⑤)

마. 사업자가 아닌 자가 재화 또는 용역을 공급하지 아니하고 세금계산서를 발급하거나 재화 또는 용역을 공급받지 아니하고 세금계산서를 발급받으면 사업자로 보고 그 세금계산서에 적힌 공급가액의 3퍼센트를 그 세금계산서를 발급하거나 발급받은 자에게 납세지 관할 세무서장이 가산세로 징수한다. (法 §60④)

## 5. 결정·경정과 매입세액 공제

### 가. 경정할 때 제출하는 매입세금계산서상의 매입세액

사업자가 재화나 용역을 공급받고 발급받은 세금계산서나 신용카드매출전표 등(재화 또는 용역을 공급받고 부가가치세액을 별도로 구분 가능한 것)을 본래의 예정신고 및 확정신고하면서 그 합계표에 의하여 매입세액을 공제받지 않은 경우에는 그 거래가 사실임을 경정기관의 확인을 거쳐 매입세액으로 공제할 수 있다.(法 §39①, 令 §74 5호, 法 §46③) 그러나 확인을 거쳐 공제받는 세금계산서 및 신용카드매출전표 등에 대해서는 공급가액의 0.5%(法 §60⑦, 法 §60⑤)를 가산세로 부과한다.

### 나. 추계 결정·경정의 경우의 매입세액

추계경정의 경우에 납부세액을 계산할 때에 공제하는 매입세액은 발급받은 세금계산서를 관할 세무서장에게 제출하고 그 기재내용이 분명한 부분으로 한정한다. 다만, 재해 그 밖의 불가항력으로 인하여 발급받은 세금계산서가 소멸되어 세금계산서를 제출하지 못하게 되었을 때에는 해당 사업자에게 공급한 거래상대방이 제출한 세금계산서에 의하여 확인되는 것을 납부세액에서 공제할 수 있다.(令 §104②)

### 다. 동업자 권형지수 미달을 사유로 한 추계경정

부동산 임대사업자가 신고한 부가가치세 과세표준이 과세관청 주장의 부동산 임대차권형지수에 의하여 산출한 임대수입금액과 비교하여 현저히 적다는 사유만으로는 위 확정신고의 내용에 오류 또는 탈루가 있는 때에 해당한다고 할 수 없다.(대법원 85누661, 1986.3.1.)

## 6. 수시부과의 결정

### 가. 수시부과 사유

납세지 관할 세무서장등은 사업자가 과세기간 중에 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 수시로 그 사업자에 대한 부가가치세를 부과할 수 있다.
(法 §57조의2, 2024.12.31. 신설)

1) 아래 거짓세금계산서 등을 발급하거나 발급받은 경우(法 §60조③)

가) 재화·용역을 공급하지 아니하고 세금계산서 또는 신용카드매출전표등(이하 "세금계산서등")을 발급하거나 발급받은 경우

나) 재화·용역을 공급하고 실제로 재화·용역을 공급하는 자가 아닌 자 또는 실제로 재화·용역을 공급받는 자가 아닌 자의 명의로 세금계산서등을 발급하거나 발급받은 경우

다) 재화·용역을 공급하고 공급가액을 과다하게 기재한 세금계산서등을 발급하거나 발급받은 경우

2) 다음 사유로 부가가치세를 포탈(逋脫)할 우려가 있는 경우(令 §103)

가) 사업장의 이동이 빈번한 경우

나) 사업장의 이동이 빈번하다고 인정되는 지역에 사업장이 있을 경우

다) 휴업 또는 폐업상태에 있을 경우

라) 신용카드가맹점 또는 현금영수증가맹점 가입대상으로 지정받은 사업자가 정당한 사유없이 가입하지 아니하는 경우로서 사업규모나 영업 상황으로 보아 신고내용이 불성실하다고 판단되는 경우

마) 영세율 등 조기환급 신고한 내용에 오류 또는 탈루가 있는 경우

## 나. 수시부과 기간

해당 과세기간의 개시일부터 수시부과사유가 발생한 날까지를 수시부과기간으로 하며, 이 경우 수시부과사유가 확정신고기한 이전에 발생한 경우로서 사업자가 직전 과세기간에 대하여 확정신고를 하지 아니한 경우에는 직전 과세기간을 수시부과기간에 포함한다.

# 제2절 징 수

## 1. 의의

사업자가 신고에 의하든 또는 정부의 경정에 의하든 간에 납세의무가 확정된 세액은 납부되어야 한다. 따라서 해당 납세자가 자발적으로 납부하지 아니하는 경우에는 정부가 「국세징수법」에 따라 징수하게 된다.

## 2. 불성실 납부세액에 대한 징수

납세자 관할 세무서장은 아래 세액을 「국세징수법」에 따라 징수한다.(法 §58①)

**가. 사업자가 예정·확정신고를 할 때에 신고한 납부세액을 납부하지 아니하거나 납부하여야 할 세액보다 적게 납부한 경우 : 그 미납부세액**

**나. 법 제57조에 따라 결정·경정을 한 경우 : 추가로 납부하여야 할 세액**

**다. 법 제57조의2에 따라 수시부과한 경우 : 수시부과한 세액**

## 3. 재화의 수입에 대한 징수

재화의 수입에 대한 부가가치세는 세관장이 「관세법」에 따라 징수한다.(法 §58②)

세관장이 부가가치세를 징수할 때(납부받거나 환급할 때를 포함)에는 「관세법」 제11조(납세고지서의 송달), 제16조(과세물건 확정의 시기), 제17조(적용 벌령), 제18조(과세환율), 제19조(납세의무자), 제38조(신고 납부), 제38조의2(보정), 제38조의3(수정 및 경정), 제38조의4(수입물품의 과세가격 조정에 따른 경정), 제39조(부과고지), 제41조(가산금), 제43조(관세의 현장 수압), 제46조(관세환급금의 환급), 제47조(과다환급관세의 징수), 제106조(계약내용과 다른 물품 등에 대한 관세 환급) 및 제106조의2(수입한 상태 그대로 수출되는 자가사용물품 등에 대한 관세 환급)에 따른다.(令 §105)

# 제3절 환 급

## 1. 의의

부가가치세의 납부세액은 **매출세액 - 매입세액 = 납부(환급)세액** 으로 계산된다. 이 때, 매입세액이 매출세액을 초과하면 환급세액이 발생하게 되는데 이러한 환급세액은 과세기간별로 환급하는 것이 원칙이다.

그러나 수출, 사업설비투자 및 재무구조개선계획 이행과 관련되어 환급세액이 발생한 경우에는 예외적으로 신속하게 환급하여 줌으로써 수출 등에 대해서 자금부담을 덜어주도록 하고 있는데 이러한 경우를 과세기간별로 환급하는 일반환급과 구분하여 (월별)조기환급이라 한다.

## 2. 일반환급

### 가. 대상

매출세액을 초과하는 매입세액이 일반환급 대상이다. 다만, 조기환급 대상은 제외한다.(法 §59①)

### 나. 환급시기

납세지 관할 세무서장은 각 과세기간별로 그 과세기간에 대한 환급세액을 확정신고한 사업자에게 그 확정신고기한이 지난 후 30일 이내에 환급하여야 한다.(法 §59①) 따라서 예정신고 할 때에 환급세액이 발생하는 경우에도 실제 환급하지 아니하고 확정신고를 할 때에 납부할 세액에서 차감하도록 하고 있다.

그러나, 결정·경정에 의하여 추가로 발생한 환급세액이 있는 경우에는 지체 없이 사업자에게 환급하여야 한다.(令 §106②)

## 3. 조기환급

### 가. 대상

납세지 관할 세무서장은 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 환급을 신고한 사업자에게 환급세액을 신고기한이 지난 후 15일 이내에 환급하여야 한다.
(法 §59②, 令 §107①)

1) 영세율을 적용받는 경우

2) 사업 설비를 신설·취득·확장 또는 증축하는 경우. 즉, 시설투자를 한 경우이다. 여기에서 "사업 설비"란 「소득세법 시행령」 제62조, 「법인세법 시행령」 제24조에 따른 감가상각자산을 말한다.(令 §107②)

3) 재무구조개선계획을 이행 중인 경우

### 나. 조기환급세액 계산

조기환급세액은 영세율이 적용되는 공급 등과 관련된 매입세액 해당 여부를 구분하지 아니하고 사업장(사업자단위)별로 매출세액에서 매입세액을 공제하여 계산한다.(통칙 24-72-2)

### 다. 조기환급 신고방법

#### 1) 예정 또는 확정신고기간별 환급

조기환급을 받으려는 사업자가 예정신고기간 부분 또는 확정신고기간 부분에 대한 예정신고서 또는 확정신고서를 제출한 경우에는 조기환급을 신고한 것으로 본다. 다만, 시설투자에 의한 환급에 해당하는 경우에는 사업설비의 종류 등을 적은 건물 등 감가상각 자산 취득명세를 그 신고서에 첨부하여야 하며(令 §107③), 이미 신고한 조기환급기간별 조기환급 신고분은 신고대상에서 제외한다.(令 §90②)

#### 2) 영세율 등 조기환급기간별 환급(월별 조기환급)

조기환급규정 적용대상인 사업자가 예정신고기간 중 또는 과세기간 최종 3개월 중 매월 또는 매 2월(조기환급기간)에 조기환급기간이 끝난 날부터 25일 이내(조기환급 신고기한)에 조기환급기간에 대한 환급세액을 신고할 수 있다.(令 §107④)

조기환급 신고를 할 때에는 영세율 등 조기환급 신고서에 해당 과세표준에 대한 영세율 첨부서류와 매입·매출처별 세금계산서합계표, 건물 등 감가상각자산 취득명세서를 첨부하여 제출하여야 한다.(令 §107⑤, ⑥)

### 라. 조기환급시기

예정신고기한, 확정신고기한, 영세율 등 조기환급 신고기한이 지난 후 15일 이내에 사업자에게 환급하여야 한다.(令 §107①)

## 4. 환급세액의 확인

법 제59조의 규정에 의하여 환급하여야 할 세액은 예정신고, 확정신고 또는 조기환급신고를 할 때에 제출한 신고서 및 이에 첨부된 증명 서류와 매입처별 세금계산서합계표, 신용카드매출전표 등 수령명세서에 의하여 확인되는 금액으로 한다.(令 §106①)

## 5. 사례

### 가. 신고기간별 영세율 적용시의 조기환급

법 제59조 제2항 제1호에 따른 조기환급을 받을 수 있는 사업자는 해당 영세율 등 조기환급신고기간 · 예정신고기간 또는 과세기간 중에 법 제21조부터 제24조까지의 규정 및 「조세특례제한법」제105조에 따라 각 신고기간 단위별로 영세율의 적용대상이 되는 과세표준이 있는 경우에 한한다.(통칙 59-107-1)

### 나. 사업장이 2 이상인 경우 조기환급 신고

사업자가 어느 한 사업장에서 조기환급사유가 발생하는 경우 해당 사업장의 거래분만을 조기환급신고할 수 있다. 다만, 법 제51조에 따른 주사업장 총괄 납부 사업자의 경우에는 그러하지 아니하다.(통칙 59-107-3)

### 다. 총괄납부사업자의 조기환급시 일반환급대상 사업장분 포함 여부

총괄납부사업자가 종된 사업장의 과세표준 중 영세율 적용부분은 있으나 일반매출이 영세율 보다 많아서 납부세액이 발생함으로서 조기환급은 되지 아니하나 타사업장의 경우 일반환급 해당분이 있어 총괄적으로는 환급세액이 발생할 경우에는 조기환급에 해당하지 아니함(소비 22601-95, 1989.1.27.)

### 라. 매매목적용 건축물 등의 취득 시 조기환급

① 부동산매매업을 영위하는 사업자가 매매목적의 건물을 신축하는 경우 신축과 관련된 매입세액은 조기환급대상에 해당되지 아니한다.

② 「사회기반시설에 대한 민간투자법」에 따른 사업시행자가 과세되는 사업을 영위할 목적으로 국가 또는 지방자치단체에 공급하는 사회기반시설과 관련된 매입세액은 조기환급대상에 해당되지 아니한다.(집행기준 59-107-4)

### 마. 환급청구액은 민사소송에 의거 그 환급을 청구할 수 있음

신고납세 방식을 취하고 있는 부가가치세에 있어서는 부가가치세법 제19조에 의한 확정신고 등에 의하여 그 과세표준 또는 납부세액이나 환급세액의 존재 및 범위가 확정된다 할 것이고, 한편 국세기본법 제51조 제1항, 부가가치세법 제24조 제1항, 부가가치세법 시행령 제72조의 각 규정은 정부가 그 존재와 범위가 확정되어 있는 과오납부액이나 환급세액이 있는 때에는 납세자의 환급신청을 기다릴 것 없이 이를 즉시 반환하는 것이 정의와 공평에 합당하다는 법리를 선언하고 있는 것이므로 이미 존재와 범위가 확정되어 있는 과오납부액이나 환급세액은 납세자가 민사소송으로 그 환급을 청구할 수 있다 할 것인 바(대법원 2001.10.26. 선고 2000두 7520 판결 등 참조), 이 사건의 경우 위 인정사실에서와 같이 원고의 조기환급 신청에 대한 피고의 대외적인 결정 내지 처분이 없는 상태에서 확정신고기한이 경과하였으므로, 그 조기환급 신청에서 신고한 대로 환급세액의 존재와 범위가 확정되고 원고는 민사소송으로 위 환급세액의 환급을 청구할 수 있음(서울행정법원 2008구합8345, 2008.6.13.)

### 바. 부가가치세 조기환급신청에 따른 초과환급신고가산세 적용 여부

영세율 등 조기환급신고의 내용에 오류 또는 탈루가 있어 과세관청이 확정신고기한 전에 이를 경정하는 경우 초과환급신고가산세는 적용되지 아니하나 환급불성실가산세는 적용함(징세과-186, 2014.2.12.)

### 사. 완전자료상이 신고·납부한 부가가치세의 환급 가능 여부

사업자가 아닌 자가 부가가치세를 신고·납부한 경우로서 「부가가치세법」제57조에 따른 납세지 관할 세무서장 등의 경정·결정으로 환급세액이 발생한 경우에는 「부가가치세법 시행령」제106조에 따라 환급하는 것임
(기획재정부 부가가치세제과-378, 2017.7.26.)

### 아. BOT방식으로 공급하는 사회기반시설(영세율 적용 대상) 관련 매입세액의 조기환급 가능여부

고속도로를 건설하여 준공과 동시에 국가에 기부채납하고 그 대가로 일정기간 무상사용할 수 있는 관리운영권을 취득한 경우 당해 고속도로 건설에 관련된 매입세액은 조기환급되지 아니하는 것임(기획재정부 부가가치세제과-15, 2009.1.13.)

# 제4절 가산세

## 1. 의의

가산세는 세법에 규정하는 의무의 성실한 이행을 확보하기 위하여 그 세법에 따라 산출한 세액에 가산하여 징수하는 금액을 말한다.(기본법 §2 ④)

부가가치세 가산세는 부가가치세제의 효율적인 운영을 위하여 법률에서 정해진 의무를 사업자가 이행하지 아니하거나 성실하게 이행하지 아니하는 경우에 납부세액에 더하거나 환급세액에서 빼는 방법으로 부과한다.

## 2. 미등록가산세(法 §60①1)

### 가. 적용대상

사업자가 사업 개시일부터 20일 이내에 사업자등록을 신청하지 아니한 경우

### 나. 적용기간 및 부과방법

사업자(법 제53조의2 제1항 및 제2항에 따른 전자적용역을 공급하는 간편사업자 등록 대상자 포함, 개정 2024.1.1.)가 사업 개시일부터 20일 이내에 사업자등록을 신청하지 아니한 경우에는 사업개시일부터 등록을 신청한 날의 직전일까지의 공급가액에 대하여 1%에 해당하는 금액을 납부세액에 더하거나 환급세액에서 뺀다.

☞ 간이과세자 : 공급대가 × 0.5%

### 다. 한도액 및 감면적용

사업자등록기한이 경과한 후 1월 이내 즉, 사업개시일로부터 20일이 지난 후 1월 이내에 사업자등록을 신청한 경우 50% 경감하며

미등록가산세는 과세기간별로 5천만원(중소기업법상 중소기업이 아닌 기업은 1억원)을 한도로 함



## 예 제

Q 사업자 갑(개인 일반)은 20**. 2. 1. 사업을 개시하였으나, 장기간의 해외출장으로 인하여 다음과 같이 사업자등록을 하였다면 20**년 1기에 사업자 갑이 부담하여야 할 미등록 가산세는?

- 20**. 2.1. ~ 3.14.까지의 공급가액 합계액 50,000,000원
- 20**. 2.1. ~ 3.24.까지의 공급가액 합계액 60,000,000원
- 20**. 2.1. ~ 3.31.까지의 공급가액 합계액 70,000,000원
- 20**. 4.1. ~ 4.30.까지의 공급가액 합계액 30,000,000원

1) 20**. 3. 15. 사업자등록 신청한 경우
   ☞ 사업개시일부터 20일 경과하였으므로 사업개시일부터 사업자등록 신청일 직전일까지의 공급가액에 대하여 미등록가산세 적용. 다만, 사업자등록기한이 경과한 후 1월 이내이므로 50% 감면
   50,000,000원 × 1% × 50% = 250,000원
2) 20**. 3. 25. 사업자등록 신청한 경우
   ☞ 사업개시일부터 20일 경과하였으므로 사업개시일부터 사업자등록 신청일 직전일까지의 공급가액에 대하여 미등록가산세 적용
   60,000,000원 × 1% = 600,000원
3) 20**. 5. 1. 사업자등록 신청한 경우
   ☞ 사업개시일부터 20일 경과하였으므로 사업개시일부터 사업자등록 신청일 직전일까지의 공급가액에 대하여 미등록가산세 적용
   100,000,000원 × 1% = 1,000,000원

❍ **면세사업자로만 등록한 과세사업자의 미등록가산세 적용**

면세사업자로 등록한 사업자가 부가가치세법 제5조의 규정에 의한 과세사업자 등록을 하지 아니하고 부가가치세 과세사업을 영위하는 경우에는 동법 제60조 제1항의 규정에 의한 미등록가산세를 적용받게 되는 것임 → 정정신고 대상
(부가 46015-993, 1993.6.21.)

※ 사업자등록신청서상의 "부가세 과세여부"란에 "부(否)"로 표기하였으나 업태·종목에 과세사업의 종류를 기재한 경우 ⇒ 면세사업자 등록증 발급 ⇒ 미등록가산세 부과 못함
(대법원 2004두10982, 2004.12.10.)

## 3. 명의위장등록가산세(法 §60①2)

### 가. 적용대상(法 §60①2)

타인의 명의로 사업자등록을 하거나, 그 타인 명의의 사업자등록을 이용하여 사업을 하는 것으로 확인되는 경우에 적용되며, 이 때, '타인'이란 자기의 계산과 책임으로 사업을 영위하지 아니하는 자를 의미하는 것으로서 실제 사업자의 배우자와 「상속세 및 증여세법」 제2조제1호에 따른 상속으로 인하여 피상속인이 경영하던 사업이 승계되는 경우 그 피상속인(같은 조 제2호에 따른 상속개시일부터 같은 법 제67조에 따른 상속세 과세표준 신고기한까지의 기간 동안 상속인이 피상속인 명의의 사업자등록을 활용하여 사업을 하는 경우로 한정)은 타인의 범위에서 제외됨

※ 조세범처벌법 §11【명의대여행위 등】(2010.1.1. 이후 명의 대여행위부터 적용)

① 조세의 회피 또는 강제집행의 면탈을 목적으로 타인의 성명을 사용하여 사업자등록을 한 자는 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처한다.

② 조세의 회피 또는 강제집행의 면탈을 목적으로 자신의 성명을 사용하여 타인에게 사업자등록을 할 것을 허락한 자는 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다.

### 나. 적용기간

○ 타인 명의의 사업개시일부터 실제 사업을 하는 것으로 확인되는 날의 직전일까지의 공급가액

### 다. 가산세율 및 한도액

○ 가산세율 : 공급가액의 2%

(2025.1.1. 이후 공급하는 분부터 적용, 개정 전:1%)

☞ 간이과세자 : 공급대가 × 1% (2025.1.1. 이후 공급하는 분부터 적용, 개정 전:0.5%)

○ 한도 : 과세기간별 5천만원(중소기업법상 중소기업이 아닌 기업은 1억원)

■ 실제사업자 甲(개인 일반)이 2023.4.10. 사업을 시작하면서 종업원인 乙명의로 사업자등록을 하였고, 2026.5.20. 실제사업자인 甲 명의로 등록한 경우

○ 2023.4.10. ~ 2024.12.31. 과세기간별 공급가액 × 1%
○ 2025.1.1. ~ 2026.05.19. 과세기간별 공급가액 × 2%

## 4. 세금계산서 발급불성실 등 가산세(法 §60②)

### 가. 적용대상 및 가산세율

**1호. 세금계산서 지연발급** : 세금계산서를 제34조에 따른 발급시기[제34조 제3항에 따라 세금계산서를 발급하는 경우 공급일이 속하는 과세기간 말의 다음 달 10일(그 날이 공휴일 또는 토요일인 경우에는 바로 다음 영업일)]가 지난 후 공급시기가 속하는 과세기간에 대한 확정신고 기한까지 발급하는 경우

- 지연발급한 공급가액의 1%

**2호. 세금계산서 미발급** : 재화 또는 용역의 공급시기가 속하는 과세기간에 대한 확정신고 기한까지 세금계산서를 발급하지 아니한 경우

- 미발급한 공급가액의 2%

다만, 전자세금계산서를 발급하여야 할 의무가 있는 사업자가 전자세금계산서를 발급하지 아니하고 세금계산서 발급시기에 전자세금계산서 외의 세금계산서를 발급한 경우

- 전자세금계산서 외의 세금계산서 발급한 공급가액의 1%

둘 이상의 사업장을 가진 사업자가 재화 또는 용역을 공급한 사업장 명의로 세금계산서를 발급하지 아니하고 세금계산서의 발급시기에 자신의 다른 사업장 명의로 세금계산서를 발급한 경우

- 다른 사업장 명의로 세금계산서 발급한 공급가액의 1%
  (2020.1.1. 이후 공급하는 분부터 적용)

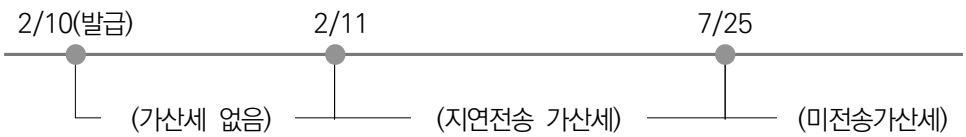
**3호. 전자세금계산서 발급명세 지연전송** : 전자세금계산서를 발급한 사업자가 세금계산서 발급일의 다음 날이 경과한 후부터 재화 또는 용역의 공급시기가 속하는 과세기간에 대한 확정신고기한까지 국세청장에게 전자세금계산서 발급명세를 전송하는 경우

- 발급명세 지연전송한 공급가액의 0.3%

**4호. 전자세금계산서 발급명세 미전송** : 전자세금계산서를 발급한 사업자가 재화 또는 용역의 공급시기가 속하는 과세기간에 대한 확정신고기한까지 국세청장에게 전자세금계산서 발급명세를 전송하지 아니한 경우

- 발급명세 미전송한 공급가액의 0.5%

❍ 전자세금계산서 발급명세서 전송관련




**5호. 세금계산서 부실기재** : 발급한 세금계산서에 필요적 기재사항의 전부 또는 일부가 착오 또는 과실로 적혀 있지 아니하거나 사실과 다르게 적혀있는 경우. 다만, 발급한 세금계산서의 필요적 기재사항 중 일부 사항이 착오나 과실로 잘못 적혔으나 해당 세금계산서에 적힌 나머지 필요적 기재사항 또는 임의적 기재사항으로 보아 거래사실이 확인되는 경우에는 사실과 다른 세금계산서로 보지 아니한다.(令 §108③)

- 부실기재하여 발급한 세금계산서 공급가액의 1%

[cf. 공급가액을 과소기재한 경우에는 부실기재 (1%) 가산세 부과]

## 나. 가산세 한도액

○ 과세기간별 5천만 원(「중소기업기본법」상 중소기업이 아닌 기업은 1억 원)을 한도로 부과. (다만, 2호 세금계산서 미발급가산세는 한도 없음)

## 5. 세금계산서·신용카드매출전표 가공(위장) 발급(수취) 가산세(法 §60③)

### 가. 적용대상(사업자) 및 가산세율

**1(2)호. 가공발급 및 수취** : 재화 또는 용역을 공급하지 아니하거나 공급받지 아니하고 세금계산서 또는 신용카드매출전표등(이하 "세금계산서등"이라 한다)을 발급하거나 발급받은 경우

- 가공발급하거나 발급받은 공급가액의 4%(2026.1.1. 이후 발급·수취 분부터 적용, 개정 전:3%)

* 신용카드매출전표등 : 신용카드매출전표, 현금영수증, 직불카드영수증, 결재대행업체를 통한 신용카드매출전표, 선불카드영수증 포함 (2013.1.1.이후 발급·수취하는 분부터 적용)

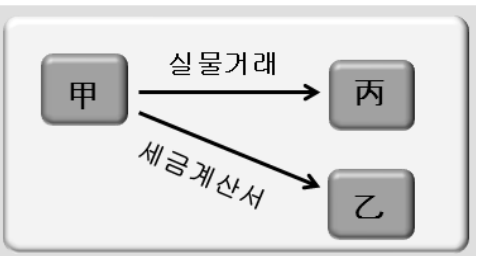
**3(4)호. 위장발급 및 수취** : 재화 또는 용역을 공급하거나 공급받았으나, 실제로 재화 또는 용역을 공급하는 자가 아닌 자 또는 실제로 재화 또는 용역을 공급받는 자가 아닌 자의 명의로 세금계산서등을 발급하거나 발급받은 경우

- 위장발급하거나 발급받은 공급가액의 2%

(사례 1)



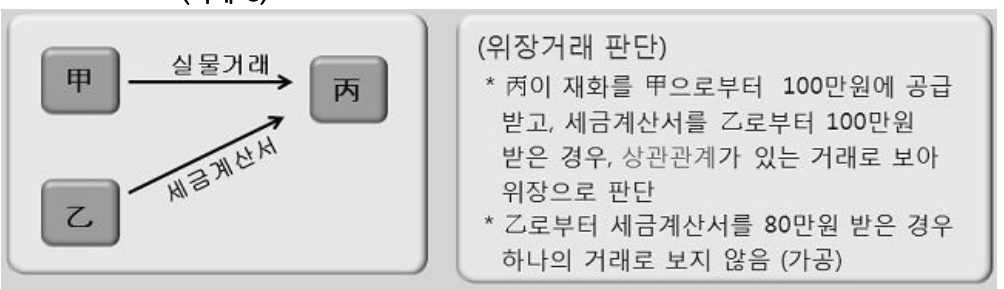

(사례 2)




* (사례1) : 사업자甲이 丙에게 실제 공급하고 甲이 乙명의의 세금계산서를 발급한 경우, 甲은 '미발급 가산세(2%)'를, 乙은 '가공발급 가산세(4%)'를, 丙은 '위장수취 가산세(2%)'를 각각 부과

* (사례2) : 甲이 丙에게 실제 공급하고 세금계산서는 발급시기에 乙에게 발급한 경우,
甲은 '위장발급 가산세(2%)'를, 乙은 '가공수취 가산세(4%)'를 부과
(丙은 매입과 관련한 가산세 없음)

(사례 3)




* (사례3) : 丙이 甲으로부터 실물을 공급받았으나, 공급받은 사실과 상관관계 없이 乙로부터 세금계산서를 발급받은 경우, 甲은 '미발급 가산세(2%)'를, 乙은 '가공발급 가산세(4%)'를, 丙은 '가공수취 가산세(4%)'를 각각 부과

**5(6)호. 공급가액 과다기재 발급 및 수취** : 재화 또는 용역을 공급하거나 공급받고 공급가액을 과다하게 기재한 세금계산서등을 발급하거나 발급받은 경우

- 실제보다 과다하게 기재한 공급가액의 2%

〈조세범처벌법 §10 (세금계산서 발급의무 위반등) 〉

**제10조(세금계산서의 발급의무 위반 등)**

① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 자는 1년 이하의 징역 또는 공급가액에 부가가치세의 세율을 적용하여 계산한 세액의 2배 이하에 상당하는 벌금에 처한다. 〈개정 2018.12.31.〉

1. 「부가가치세법」에 따라 세금계산서(전자세금계산서를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)를 발급하여야 할 자가 세금계산서를 발급하지 아니하거나 거짓으로 기재하여 발급한 행위
2. 「소득세법」 또는 「법인세법」에 따라 계산서(전자계산서를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)를 발급하여야 할 자가 계산서를 발급하지 아니하거나 거짓으로 기재하여 발급한 행위
3. 「부가가치세법」에 따라 매출처별 세금계산서합계표를 제출하여야 할 자가 매출처별 세금계산서합계표를 거짓으로 기재하여 제출한 행위
4. 「소득세법」 또는 「법인세법」에 따라 매출처별 계산서합계표를 제출하여야 할 자가 매출처별 계산서합계표를 거짓으로 기재하여 제출한 행위

② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 자는 1년 이하의 징역 또는 공급가액에 부가가치세의 세율을 적용하여 계산한 세액의 2배 이하에 상당하는 벌금에 처한다. 〈개정 2018.12.31.〉

1. 「부가가치세법」에 따라 세금계산서를 발급받아야 할 자가 통정하여 세금계산서를 발급받지 아니하거나 거짓으로 기재한 세금계산서를 발급받은 행위
2. 「소득세법」 또는 「법인세법」에 따라 계산서를 발급받아야 할 자가 통정하여 계산서를 발급받지 아니하거나 거짓으로 기재한 계산서를 발급받은 행위
3. 「부가가치세법」에 따라 매입처별 세금계산서합계표를 제출하여야 할 자가 통정하여 매입처별 세금계산서합계표를 거짓으로 기재하여 제출한 행위
4. 「소득세법」 또는 「법인세법」에 따라 매입처별 계산서합계표를 제출하여야 할 자가 통정하여 매입처별 계산서합계표를 거짓으로 기재하여 제출한 행위

③ 재화 또는 용역을 공급하지 아니하거나 공급받지 아니하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 자는 3년 이하의 징역 또는 공급가액에 부가가치세의 세율을 적용하여 계산한 세액의 3배 이하에 상당하는 벌금에 처한다. 〈개정 2012.1.26., 2018.12.31.〉

1. 「부가가치세법」에 따른 세금계산서를 발급하거나 발급받은 행위
2. 「소득세법」 및 「법인세법」에 따른 계산서를 발급하거나 발급받은 행위
3. 「부가가치세법」에 따른 매출 · 매입처별 세금계산서합계표를 거짓으로 기재하여 제출한 행위
4. 「소득세법」 및 「법인세법」에 따른 매출 · 매입처별계산서합계표를 거짓으로 기재하여 제출한 행위

④ 제3항의 행위를 알선하거나 중개한 자도 제3항과 같은 형에 처한다. 이 경우 세무를 대리하는 세무사 · 공인회계사 및 변호사가 제3항의 행위를 알선하거나 중개한 때에는 「세무사법」 제22조 제2항에도 불구하고 해당 형의 2분의 1을 가중한다.

⑤ 제3항의 죄를 범한 자에 대해서는 정상(情狀)에 따라 징역형과 벌금형을 병과할 수 있다.

## 6. 자료상 등에 대한 세금계산서 관련 가산세(法 §60④)

### 가. 적용대상(사업자가 아닌 자)

사업자가 아닌 자가 재화 또는 용역을 공급하지 아니하고 세금계산서를 발급하거나, 재화 또는 용역을 공급받지 아니하고 세금계산서를 발급받으면 사업자로 보고 세금계산서를 발급하거나 발급받은 자에게 납세지 관할 세무서장이 가산세를 징수한다. 이 경우 제37조 제2항에 따른 납부세액은 '0원'으로 본다.

### 나. 가산세율 및 부과방법

가공발급 및 가공수취한 세금계산서에 적힌 공급가액의 4%를 곱한 금액을 가산세로 징수한다. 그리고 자료상 등의 세금계산서 가공발급·수취 가산세는 한도액이 없다.

- 입법취지 : 일부 가공거래는 위장거래의 경우와 같이 가산세 대상이라는 것이 명확하나 100% 가공거래는 사업자가 아니라는 이유로 가산세 부과대상인지 여부에 대한 논란이 있었음 (2011년 개정으로 명문화)

## 7. 신용카드매출전표등 매입세액 공제 관련 가산세(法 §60⑤)

### 가. 적용대상 및 가산세율

**1호.** 사업자가 재화 또는 용역을 공급받고 부가가치세액이 별도로 구분되는 신용카드매출전표등을 발급받았으나 예정신고 또는 확정신고를 할 때에 제출하여 매입세액을 공제받지 아니하고, 해당 과세기간에 대한 부가가치세 과세표준과 납부세액 또는 환급세액을 조사 결정 또는 경정할 때, 당해 신용카드매출전표등을 경정기관의 확인을 거쳐 제출하면서 매입세액을 공제받는 경우
: 신용카드매출전표등 공급가액의 0.5%

**2호. 매입세액을 공제받기 위하여 제출한 신용카드매출전표등 수령명세서에 공급가액을 과다하게 적은 경우(착오 기재로 거래사실이 확인되는 부분 제외)**
: 실제보다 과다하게 적은 신용카드매출전표등 공급가액의 0.5%

### 나. 한도액

과세기간별로 5천만 원(「중소기업 기본법」상 중소기업이 아닌 기업은 1억원)을 한도로 한다.

## 8. 매출처별 세금계산서합계표 미제출 등 가산세(法 §60⑥)

### 가. 적용대상 및 가산세율

**1호. 미제출** : 예정신고·확정신고 및 예정신고 누락 부분을 확정신고 할 때에 매출처별 세금계산서합계표를 제출하지 아니한 경우 : 공급가액의 0.5%

**2호. 부실기재** : 예정신고·확정신고 및 예정신고 누락 부분을 확정신고 할 때에 제출한 매출처별 세금계산서합계표의 기재사항 중 거래처별 등록번호 또는 공급가액의 전부 또는 일부가 적혀 있지 아니하거나 사실과 다르게 적혀 있는 경우 : 사실과 다르게 적힌 공급가액의 0.5%

다만, 발급한 세금계산서에는 적법하게 필요적 기재사항을 기재하였으나 제출한 매출처별세금계산서합계표 기재사항이 착오로 적힌 경우로서 사업자가 발급한 세금계산서에 따라 거래사실이 확인되는 부분의 공급가액에 대하여는 가산세를 적용하지 아니한다.(法 §60⑥본문 단서)

**3호. 지연제출** : 예정신고 할 때에 제출하지 못하여 해당 과세기간의 확정신고 할 때 매출처별세금계산서합계표를 제출하는 경우로서 위 '2호'에 해당하지 아니하는 경우 : 지연제출하는 공급가액의 0.3%

### 나. 한도액 및 감면적용

과세기간별로 5천만 원(「중소기업기본법」상 중소기업이 아닌 기업은 1억 원)을 한도로 부과하고, 예정·확정 신고할 때에 매출처별 세금계산서합계표를 제출하지 아니하고 그 제출기한(확정신고 기한)이 지난 후 1월 이내에 동 합계표를 제출하는 경우에는 50%를 경감한다.(기본법 §48②3)



### 예 제

Q 법인 사업자인 (주)광교는 2026.1.31. 상품을 매출(공급가액 100,000,000원, 세액 10,000,000원)하고 전자세금계산서를 적법하게 발급하였으나, 실무자의 착오로 제1기 부가가치세 예정신고시 신고누락하였다.
다음의 경우 세금계산서(합계표) 관련 가산세를 계산하면?

1) 예정신고 누락에 대하여 확정신고 기한 전, 1월내에 수정신고를 하는 경우
☞ 확정신고 기한 전에 수정신고하는 경우 지연제출가산세 적용하므로
1억원 × 0.3% × 50% = 150,000원 / (부가 46015-1604, 2000.7.6)

2) 확정신고시 확정신고서상에 예정신고누락분에 대한 수정신고의 뜻을 부기하여 신고하는 경우(1개월내 수정신고 하지 않음)
☞ 지연 제출에 해당 : 1억원 × 0.3% = 300,000원

3) 확정신고시에도 누락하였다가 확정신고기한 경과 후 1월 이내에 수정신고를 하면서 합계표를 제출한 경우
☞ 법 20조에서 예정신고시 누락한 합계표는 확정신고시에 제출하도록 하고 있어 최종 제출기한은 확정신고 기한으로 보아야 하고, 제출기한 경과 후 1월 이내 제출하므로 50% 감면 적용 : 1억원 × 0.5% × 50% = 250,000원

4) 미제출 상태에서 세무서에서 부가가치세 경정을 하는 경우
☞ 매출처별 세금계산서합계표 미제출가산세 적용 : 1억원 × 0.5% = 500,000원

## 9. 세금계산서 수취 및 매입처별 세금계산서합계표 관련 불성실가산세(法 §60⑦)

### 가. 적용대상 및 가산세율

#### 1호. 지연수취 및 공급시기 오류기재

① 재화 또는 용역의 공급시기 이후부터 해당 공급시기가 속하는 과세기간에 대한 확정신고 기한까지 발급(=지연발급)받은 세금계산서를 매입처별세금계산서합계표 제출로서 매입세액공제를 받지 아니하고 세금계산서를 제출하여 매입세액 공제받는 경우(세금계산서 발급특례규정에 따라 발급받은 경우 포함)

② 공급시기 이후 세금계산서를 발급받았으나 실제 공급시기가 속하는 과세기간의 확정신고 기한 다음 날부터 1년 이내에 발급받은 것으로서 수정신고·경정청구하거나, 거래사실을 확인하여 결정·경정하는 경우

③ 공급시기 이전 세금계산서를 발급받았으나 실제 공급시기가 발급일로부터 6개월 이내에 도래하고 거래사실을 확인하여 결정·경정하는 경우

- 해당 공급가액의 0.5%

<참고> 매입세금계산서 미수취가산세(간이과세자만 해당, 法 §68 의2 ②)
- 세금계산서를 발급하여야 하는 사업자로부터 재화 또는 용역을 공급받고 세금계산서를 발급받지 아니한 경우
  ☞ 공급대가의 0.5% 가산세 적용 (2020.12.22. 개정)

**2호. 미제출·부실기재** : 매입처별 세금계산서합계표를 제출하지 아니한 경우 또는 제출한 매입처별 세금계산서합계표의 기재사항 중 거래처별 등록번호 또는 공급가액의 전부 또는 일부가 적혀 있지 아니하거나 사실과 다르게 적혀 있는 경우, 매입처별 세금계산서합계표에 따르지 아니하고 세금계산서 또는 수입세금계산서에 따라 매입세액을 공제받는 경우[발급받은 세금계산서는 적법한 경우]

- 미제출, 부실기재한 공급가액의 0.5%

다만, ①과세표준수정신고(기본법 令 §25①), ②경정청구(기본법 令 §25의3), ③ 기한후 과세표준신고(기본법 令 §25의4)와 함께 제출하거나, ④ 발급받은 세금계산서에 대한 매입처별 세금계산서합계표의 거래처별 등록번호 또는 공급가액이 착오로 사실과 다르게 적힌 경우로서 발급받은 세금계산서에 의하여 거래사실이 확인되는 경우에는 가산세 적용대상에서 제외한다.(令 §108⑥)

[* 경정기관의 확인을 거쳐 공제받는 경우만 가산세 적용대상]

**3호. 과다기재** : 예정신고, 확정신고 또는 예정신고 누락부분을 확정신고 할 때에 제출한 매입처별 세금계산서합계표의 기재사항 중 공급가액을 사실과 다르게 과다하게 적어 신고한 경우

[매입세액 공제대상이 아닌 세금계산서에 대하여 매입처별세금계산서합계표를 기재하여 제출하면서 '공제하지 아니하는 매입세액'으로 분류하지 않고 납부세액을 계산, 신고한 경우 포함]

- 실제보다 과다하게 기재한 공급가액의 0.5%

## 나. 한도액

: 과세기간별 5천만 원(「중소기업기본법」상 중소기업이 아닌 기업은 1억 원)

○ 상품권 등 과세거래에 해당하지 아니하나 과세거래로 잘못 알고 세금계산서를 수수한 후 매출·매입처별세금계산서합계표를 제출한 경우 ⇒ 가산세 부과 안됨

부가가치세법 제60조의 규정에 의한"매입처별세금계산서합계표(이하 "합계표"라 함)의 기재사항 중 사실과 다르게 과다하게 기재하여 신고한" 의미는 정상적으로 발급받은 세금계산서 상 공급가액을 합계표에 과다하게 기재하거나 사업과 관련 없는 세금계산서를 발급받아 합계표에 기재하여 매입세액을 공제받는 경우를 말하는 것임. 따라서 상품권의 경우 세금계산서 발급의무와 합계표 제출에 대한 의무가 없는 거래로 합계표에 포함하여 부가가치세를 신고·납부하였다 하여도 합계표의 기재사항 중 사실과 다르게 과다하게 기재하여 신고한 것으로 볼 수 없으므로 가산세 부과대상에 해당하지 않는 것임(재경부 부가-546, 2007.7.18.)



## 예 제

Q 사업자 甲은 2026.5.1. 사업자 乙에게 매출하였으나, 2026.6.30. 매출세금계산서를 발급하였다. 이 경우 乙은 매입세액공제를 받을 수 있는지?

☞ 매입세액 공제가능. 다만, 공급가액의 0.5%에 상당하는 매입세금계산서 지연수취 가산세 부과

Q 사업자 甲은 2026년 1기에 실제로 매입한 금액이 1,000,000원이나 확정신고 할 때 매입처별세금계산서합계표상 10,000,000원으로 기재하여 과다 공제를 받았다. 이 경우 적용되는 가산세는?

☞ 실제로 매입한 1,000,000원에 대한 매입세액은 공제됨
매입처별세금계산서합계표 공급가액 과다기재 가산세 부과시 기준 금액은 9,000,000원이며, 이에 대하여 0.5% 가산세 부과(매입세액 불공제 900,000원)

Q 매입세금계산서 10,000,000원에 대하여 제출 누락하였다가 추후 경정기관의 확인을 거쳐 매입세액을 공제받을 경우 적용되는 가산세는?

☞ 매입처별세금계산서합계표 제출이 아닌 세금계산서를 제출하고 매입세액을 공제 받았으므로 매입처별세금계산서합계표 미제출에 따른 가산세를 적용해야 함. 이에 10,000,000원에 대하여 0.5% 가산세 부과

Q 사업과 관련없는 매입세금계산서 10,000,000원 발급받아 합계표에 기재하여 매입세액을 공제받은 경우 적용되는 가산세는?

☞ 매입처별세금계산서합계표의 기재사항 중 사실과 다르게 과다하게 지재하여 신고한 것에 해당함. 즉, 매입처별세금계산서합계표 공급가액 과다기재 가산세 0.5%를 적용함. 가산세 적용을 피하려면 합계표는 제출하고 매입세액 불공제하여 신고하면 됨(재소비46016-83, 2002.3.27)

## 10. 현금매출명세서 등 미제출·부실기재 가산세(法 §60⑧)

### 가. 적용대상

아래 현금매출명세서 제출대상 사업자와 부동산임대 공급가액명세서 제출대상 사업자가 예정신고 또는 확정신고 할 때에 현금매출명세서 등을 제출하지 아니하거나 제출한 현금매출명세서 등이 사실과 다르게 적혀 있는 경우

* 현금매출명세서 제출대상(法 §55) : 1) ~ 5)

* 부동산임대공급가액명세서 제출대상 : 6)

1) 부동산업 : 부동산 중개업

2) 전문·과학 및 기술서비스업

① 변호사업, 심판변론인업, 변리사업, 법무사업, 공인회계사업, 세무사업, 경영지도사업, 기술지도사업, 감정평가사업, 손해사정인업, 통관업, 기술사업, 건축사업, 도선사업, 측량사업 (2007.1.1.부터)

② 공인노무사업, 약사업, 한약사업, 수의사업(2010.7.1.부터)

③ 의사업, 한의사업(2012.7.1.부터)

3) 보건업 : 병원·의원에 한정 (2012.7.1.부터)

4) 미디어콘텐츠창작업 (2026.4.1.부터)

☞ 인적 또는 물적시설을 갖추고 인터넷기반으로 다양한 주제의 영상 콘텐츠 등을 창작하고 이를 영상 플랫폼에 업로드하여 시청자에게 유통함으로써 수익이 발생하는 산업활동
예) 유튜버

5) 기타 개인서비스업 : 예식장업, 산후조리원('09.1.1.-'12.2.2.)

6) 부동산임대업자

### 나. 가산세율 및 부과방법

현금매출명세서(부동산임대공급가액명세서)를 제출하지 아니한 현금매출(수입금액)[사실과 다르게 적혀 있는 경우에는 제출한 현금매출(수입금액)과 실제 현금매출(실제 수입금액)과의 차액]에 대하여 1%에 해당하는 금액을 납부세액에 더하거나 환급세액에 뺀다.

### 다. 한도액 및 감면적용

과세기간별로 5천만 원(「중소기업기본법」상 중소기업이 아닌 기업은 1억 원)을 한도로 하고, 현금매출명세서 등을 제출기한이 지난 후 1월 이내에 제출시 50%를 경감한다.

## 11. 영세율 과세표준 신고불성실 가산세(기본법 §47조의2, §47조의3)

### 가. 적용대상

1) 사업자(간이과세자 포함)가 예정신고, 확정신고기한까지 부가가치세법, 조세특례제한법상 영세율과세표준을 신고하지 아니한 경우(기본법 §47조의2①)

2) 사업자(간이과세자 포함)가 예정신고, 확정신고기한까지 부가가치세법, 조세특례제한법상 영세율과세표준을 과소신고 한 경우(기본법 §47조의3①)

3) 예정신고 또는 확정신고 할 때 부가가치세법 제101조 및 조세특례제한법 제105조에 따른 영세율 과세표준에 대한 첨부서류를 제출하지 아니한 경우, 즉 영세율 첨부서류를 첨부하지 아니한 부분은 신고하지 아니한 것으로 본다.(附令 §90⑦) 다만, 제출한 수출실적명세서 또는 영세율 첨부서류 제출명세서의 기재사항이 착오로 기재되었으나 관련 증명자료 등에 의하여 그 사실이 확인되는 경우에는 그러하지 아니하다.(기본법 令 §27조의2②)

### 나. 가산세율 및 부과방법

신고하지 아니한 과세표준(미달하게 신고한 경우 그 미달한 과세표준)의 0.5%에 해당하는 금액을 가산세로 한다.

### 다. 조세특례제한법에 의한 영세율 첨부서류 미제출시 가산세 부과

「조세특례제한법」 제105조 제1항에 따라 영세율이 적용되는 과세표준의 경우 「조세특례제한법 시행령」 제106조 제12항 및 「농·축산·임·어업용 기자재 및 석유류에 대한 부가가치세 영세율 및 면세 적용 등에 관한 특례 규정」 제4조에 따른 서류를 부가가치세 신고시 첨부하지 아니하는 부분에 대하여는 부가가치세법에 따라 부가가치세 예정 또는 확정 신고로 보지 아니한다.(附令 §90⑦)

따라서 조세특례제한법에 의해 영세율이 적용되는 재화 또는 용역을 공급하고 이에 대한 영세율 첨부서류를 제출하지 아니한 경우에는 국세기본법 제47조의2 제1항에 따라 영세율 과세표준 신고불성실 가산세가 부과된다.

## 12. 신고불성실가산세(기본법 §47의2~3)

### 가. 무신고가산세

#### 1) 일반 무신고가산세

납세의무자가 법정신고기한까지 세법에 따른 과세표준신고(예정신고 포함)를 하지 아니한 경우에는 부가가치세법에 따른 납부세액의 20%에 상당하는 금액을 납부할 세액에 더하거나 환급받을 세액에서 뺀다.

아울러, 부가가치세법 및 조세특례제한법에 따른 영세율과세표준이 있는 경우에는 부가가치세법에 따른 납부세액의 20%에 상당하는 금액과 영세율과세표준의 0.5%에 상당하는 금액을 가산세로 한다.(기본법 §47의2①, 2012.1.1. 이후 개시하는 과세기간부터 적용)

#### 2) 부정무신고가산세

**가) 부정행위로 무신고한 납부세액에 대한 가산세액**

납세의무자가 부정행위로 법정신고기한까지 세법에 따른 과세표준 신고를 하지 아니한 경우에는 부가가치세법에 따른 납부세액의 100분의 40(국제거래에서 발생한 부정행위로 국세의 과세표준 신고를 하지 아니한 경우에는 100분의 60)에 상당하는 금액을 가산세로 한다.

무신고한 영세율과세표준이 있는 경우에는 부가가치세법에 따른 납부세액의 100분의 40(국제거래에서 발생한 부정행위로 국세의 과세표준 신고를 하지 아니한 경우에는 100분의 60)에 상당하는 금액과 영세율 과세표준의 1,000분의 5에 상당하는 금액을 합한 금액을 가산세로 한다.(기본법 §47의2②)

**나) 부정행위의 범위**

"부정행위"란 조세의 부과와 징수를 불가능하게 하거나 현저히 곤란하게 하는 적극적 행위로서 다음 어느 하나에 해당하는 방법을 말한다.(기본법슈 §12의2①, 조세범처벌법 §3⑥)

① 이중장부의 작성 등 장부의 거짓 기장
② 거짓 증빙 또는 거짓 문서의 작성 및 수취
③ 장부와 기록의 파기
④ 재산의 은닉, 소득·수익·행위·거래의 조작 또는 은폐
⑤ 고의적으로 장부를 작성하지 아니하거나 비치하지 아니하는 행위 또는 계산서, 세금계산서 또는 계산서합계표, 세금계산서합계표의 조작

⑥ 「조세특례제한법」에 따른 전사적 기업자원관리설비의 조작 또는 전자세금계산서의 조작

⑦ 그밖에 위계에 의한 행위 또는 부정한 행위

※ 조세범처벌법 §8【장부의 소각·파기 등】
조세를 포탈하기 위한 증거인멸의 목적으로 세법에서 비치하도록 하는 장부 또는 증빙서류 (「국세기본법」 제85조의3제3항에 따른 전산조직을 이용하여 작성한 장부 또는 증빙서류를 포함한다)를 해당 국세의 법정신고기한이 지난 날부터 5년 이내에 소각·파기 또는 은닉한 자는 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처한다.

#### 다) 무신고가산세적용 배제

① 부가가치세법 제69조에 따라 납부의무가 면제되는 경우에는 국세기본법 제47조의2 제1항 및 제2항(무신고) 가산세 부과를 배제한다.(기본법 §47의2③)

② 대손세액 공제의 경우, 그 공급을 받은 사업자가 대손세액에 해당하는 금액을 매입세액에서 차감하여 신고하지 아니한 경우 그 사업자의 관할 세무서장이 빼야 할 매입세액을 결정 또는 경정(更正)하는 경우에는 국세기본법 제47조의2 제1항·제2항 및 제47조의3 제1항·제2항 가산세 부과를 배제한다.(기본법 §47의2④)

## 나. 과소신고·초과환급신고 가산세

### 1) 일반과소신고 · 초과환급신고 가산세

사업자가 법정신고기한까지 부가가치세법에 따라 부가가치세 신고서를 제출한 경우로서 신고한 납부세액이 신고하여야 할 납부세액 보다 적게 신고(과소신고)하거나, 신고한 환급세액이 신고하여야 할 환급세액 보다 많이 신고(초과환급신고)한 경우에는 과소신고한 납부세액과 초과신고분 환급세액을 합한 금액의 100분의 10에 상당하는 금액을 가산세로 한다.

아울러 영세율과세표준을 과소신고(무신고 포함)한 경우에는 과소신고한 납부세액과 초과신고분 환급세액을 합한 금액의 100분의 10에 상당하는 금액과 그 과소신고분 영세율과세표준의 1천분의 5의 상당하는 금액을 합한 금액을 가산세(착오기재로서 증명자료에 확인되는 경우 제외)로 한다.(기본법 §47의3①)

### 2) 부정과소신고 · 초과환급신고 가산세

부당한 방법으로 납부세액을 과소신고하거나, 환급세액을 초과신고한 경우에는 다음 '가)', '나)'의 금액을 합한 금액을 가산세로 하며, 영세율과세표준을 과소신고(무신고 포함)한 경우에는 '가)', '나)'의 금액을 합한 금액과 그 과소신고분 영세율과세표준의 1천분의 5의 상당하는 금액을 합한 금액을 가산세로 한다. (기본법 §47의3②)

다만, 수출실적명세서 등 영세율 첨부서류의 기재사항이 착오로 기재되었으나 관련 증명자료 등에 의하여 그 사실이 확인되는 경우에는 영세율 과세표준 과소신고 관련 가산세(위 '1)' 일반과소신고인 경우에도 해당)는 적용하지 아니한다. (기본법令 §27의2②)

#### 가) 부정행위 과소신고·초과환급신고분 가산세액

부정행위로 인한 과소신고분 납부세액(부정과소신고 납부세액)과 부정행위로 인한 초과환급분 환급세액(부정초과신고 환급세액)을 합한 금액의 100분의 40(국제거래에서 발생한 부정행위로 국세의 과세표준 신고를 하지 아니한 경우에는 100분의 60)에 상당하는 금액

* 부정과소신고납세액과 일반과소신고납부세액의 구분이 곤란한 경우

$$\text{부정과소신고납부세액} = \text{과소신고납부세액 등} \times \frac{\text{부정행위로 인하여 과소신고한 과세표준}}{\text{과소신고한 과세표준}}$$

#### 나) 부정행위 과소신고·초과환급신고 외의 부분에 대한 가산세액

과소신고 납부세액 중 부정과소신고납부세액을 뺀 금액과 초과신고분 환급세액에서 부정초과신고환급세액을 뺀 금액을 합한 금액(일반과소신고납부세액 등)의 100분의 10에 상당하는 금액



### 예 제

Q 사업자 甲은 2026년 1기 부가가치세 확정신고시 매출 2억 원, 매입 1억 원, 납부세액 1천만 원으로 신고하였다. 관할 세무서에서 조사한 결과, 아래와 같이 적출된 경우 적용할 과소신고가산세는?

- 매출세금계산서 3천만 원(세액 3백만 원) 착오로 신고누락 : 일반과소
- 자료상으로부터 받은 매입세금계산서 2천만 원(세액 2백만 원) : 부정과소

☞ 일반과소신고가산세 : 3,000,000원 × 10% = 300,000원
부정과소신고가산세 : 2,000,000원 × 40% = 800,000원

Q 파장(주)는 2026년 1기 확정 부가가치세 신고시 15,000,000원을 환급세액으로 신고하였으나, 조사 결과 환급신고세액 15,000,000원 중 5,000,000원이 과다신고 되었음이 확인되었다. 적출내용이 아래와 같을 경우 초과환급신고 가산세는?

- 자료상으로부터 가공세금계산서 수취 : 3천만 원(세액 3백만 원) ➔ 부정
- 매출누락 : 2천만 원(세액 2백만 원) ➔ 일반

☞ 부정초과환급신고가산세 : 3,000,000원 × 40% = 1,200,000원
일반초과환급가산세 : 2,000,000원 × 10% = 200,000원

### 3) 사업자 아닌 자의 경우

국세기본법 제47조의3 제1항(일반과소신고·초과환급신고가산세), 제2항(부정과소신고·초과환급신고가산세)의 규정은 부가가치세법에 따른 사업자가 아닌 자가 환급세액을 신고한 경우에도 적용한다.(기본법 §47의3③, 2012.1.1.이후 개시하는 과세기간부터 적용) 이것은 부가가치세 면세사업자가 부당하게 환급세액을 신고하여 환급을 받더라도 납세의무자에 해당하지 않아 가산세를 부과하지 못하는 문제를 해결하기 위해 규정한 것이다.

## 13. 납부지연가산세(기본법 §47의4)

### 가. 적용대상

○ 예정신고납부 또는 확정신고납부 기한 내에 납부하지 아니한 경우(무납부)

○ 납부한 세액이 납부하여야 할 세액 보다 적게 납부한 경우(과소납부)

○ 환급받은 세액이 환급받아야 할 세액을 초과하는 경우(초과환급)

### 나. 가산세 기준금액

○ 무납부세액 또는 과소납부세액, 초과환급받은 세액

### 다. 가산세율 및 가산세액의 계산 [① + ② + ③]

① 무납부(과소납부)세액 × 법정납부기한의 다음 날부터 납부일까지의 기간(납세고지일부터 납세고지서에 따른 납부기한까지의 기간은 제외) × 22/100,000

<초과하여 환급받은 세액 × 환급받은 날의 다음 날부터 납부일까지의 기간(납세고지일부터 납세고지서에 따른 납부기한까지의 기간은 제외) × 22/100,000>

| [국기법 §21·§47의4·§47의5, 국기령 §27의4 개정, 2026.7.1.이후 지정납부기한이 도래하는 분부터 적용, 2026.6.30. 이전 지정납부기한이 경과한 경우 그 납세의무 성립 시기 및 납부지연가산세 세액 계산은 종전 규정 적용] |
|---|
| ① 무납부(과소납부)세액 × 법정납부기한의 다음 날부터 납부고지일까지의 기간 × 22/100,000<br><초과하여 환급받은 세액 × 환급받은 날의 다음 날부터 납부고지일까지의 기간 × 22/100,000><br>(체납 이후 산출 단위 변경) 지정납부기한 다음날 ~ 납부일 : 매 1월(月) 경과시 마다 미납세액 × 0.67%(연리 8.04%) |

② 납부기한까지 납부하지 아니한 무납부(과소납부)세액 × 3/100(납세고지서에 따른 납부기한까지 완납하지 아니한 경우에 한정)

③ 독촉장 송달비용(2026.7.1.이후 지정납부기한이 도래하는 분부터 적용, 2026.6.30. 이전 지정납부기한이 경과한 경우 그 납세의무 성립 시기 및 납부지연가산세 세액 계산은 종전 규정 적용)

우편법 시행령 제12조에 따라 고시(「국내 통상우편요금 및 우편이용에 관한 수수료」 과기부 고시)되는 등기우편 비용

☞ (1) 전자송달은 비용 없음

(2) 체납된 국세의 납부고지서별 · 세목별 세액이 150만원 미만인 경우 제외

(3) 지정납부기한 경과시 송달비용에 대한 납세의무 성립

### 라. 사업자 아닌 자의 경우

납부·환급불성실가산세는 부가가치세법에 따른 사업자가 아닌 자가 환급받은 경우에도 적용한다.(기본법 §47의4②)

### 마. 과세기간을 잘못 적용하여 신고납부한 경우(2012.1.1.개정)

과세기간을 잘못 적용하여 신고납부한 경우에 납부지연가산세 적용은 실제 신고납부한 날에 실제 신고납부한 금액의 범위에서 당초 신고납부하여야 할 과세기간에 대한 국세를 자진납부한 것으로 본다.(기본법 §47의4⑥) 다만, 당해 신고가 기본법 제47조의2 제2항(부정무신고), 제47조의3 제2항(부정과소신고 등)에 해당하는 경우에는 적용하지 아니한다.

### 바. 사업장을 달리하여 신고납부한 경우

부가가치세법에 따른 사업자가 납부기한까지 어느 사업장에 대한 부가가치세를 다른 사업장에 대한 부가가치세에 더하여 신고납부한 경우 납부지연가산세를 적용할 때 부가가치세를 납부한 것으로 본다.(기본법 §47의4③)

(예시) A사업장에 대한 부가가치세를 B사업장에 포함하여 신고납부한 경우

- (개정전) A사업장 ; 과소납부에 대한 납부지연 가산세 부과, B사업장 : 환급, 환금가산금 가산
- (개정후) A사업장·B사업장 : 납부지연가산세 및 환급가산금 모두 적용 안함

## 14. 원천징수납부 등 불성실가산세(기본법 §47의5)

### 가. 적용대상

부가가치세법 제52조(대리납부)에 따라 용역 등을 공급받는 자가 부가가치세를 징수하여 납부하는 경우

### 나. 가산세율 및 가산세액의 계산

무납부 또는 과소납부세액의 100분의 50(아래의 금액 중 법정납부기한의 다음 날부터 납부고지일까지의 기간에 해당하는 금액을 합한 금액은 100분의 10)에 상당하는 금액을 한도로 아래 금액을 합한 금액을 가산세로 한다.

- 무납부(과소납부)세액 × 3/100
- 무납부(과소납부)세액 × 납부기한의 다음 날부터 납부일까지의 기간(납세고지일부터 납세고지서에 따른 납부기한까지의 기간은 제외) × 22/100,000

| [국기법 §21·§47의4·§47의5, 국기령 §27의4 개정, 2026.7.1.이후 지정납부기한이 도래하는 분부터 적용, 2026.6.30. 이전 지정납부기한이 경과한 경우 그 납세의무 성립 시기 및 납부지연가산세 세액 계산은 종전 규정 적용] |
|---|
| ① 무납부(과소납부)세액 × 3/100<br>② 무납부(과소납부)세액 × 법정납부기한의 다음 날부터 납부고지일(납부고지일 전에 납부한 경우에는 그 납부일)의 전날까지의 기간 × 22/100,000<br>③ (체납 이후 산출 단위 변경) 지정납부기한 다음날 ~ 납부일 : 매 1월(月) 경과시 마다 미납세액 × 0.67%(연리 8.04%)<br>④ 독촉장 송달비용<br>한도 : 납부하지 아니한 세액 또는 과소납부분 세액의 100분의 50(①, ② 합한 금액은 100분의 10) |

## 15. 가산세 중복적용의 배제

가. 미등록가산세나 명의위장등록가산세가 적용되는 부분에 대하여는 세금계산서 지연발급·부실기재 가산세, 전자세금계산서 발급명세서 지연(미)전송 가산세, 신용카드매출전표 관련 가산세 및 매출처별 세금계산서합계표 관련 가산세를 적용하지 아니한다.(法 §60⑨1)

나. 세금계산서 지연발급·부실기재가산세, 전자세금계산서 발급명세서 지연(미)전송 가산세가 적용되는 부분에 대하여는 매출처별세금계산서합계표 관련 가산세를 적용하지 아니한다.(法 §60⑨2)

다. 세금계산서 미발급, 가공발급(수취), 위장발급(수취), 과다발급(수취) 가산세가 적용되는 부분에 대하여는 사업자등록 미등록·명의위장등록 가산세와

매출·매입처별 세금계산서합계표 관련 가산세를 적용하지 아니한다.(法 §60⑨3)

라. 위장발급가산세(法60③3)가 적용되는 부분에 대해서는 세금계산서 미발급가산세(法60②2)를 적용하지 아니한다(法60⑨4)

마. 세금계산서 지연발급가산세(法§60②1) 또는 세금계산서미발급가산세(法 §60②2)가 적용되는 부분에 대하여는 전자세금계산서 발급명세서 지연전송(제3호), 미전송(제4호), 세금계산서 부실기재가산세(제5호)를 적용하지 아니한다.(法 §60②)

또한, 세금계산서 부실기재가산세(제5호)를 적용하는 경우 전자세금계산서 발급명세서 지연전송(제3호), 미전송(제4호)가산세를 적용하지 아니한다.(法 §60②본문)

바. 신고불성실가산세, 납부지연가산세를 적용하는 경우 예정신고납부와 관련하여 가산세가 부과되는 부분에 대하여는 확정신고납부와 관련하여 가산세를 부과하지 아니한다.(기본법 §47의2⑤, §47의4⑤)

사. 공급가액 과다기재 세금계산서발급가산세(法60③5)가 적용되는 부분에 대해서는 세금계산서 부실기재가산세(法60②5)를 적용하지 아니한다.(法60⑨5)[2020.1.1 이후 공급분부터 적용]

아. 법인세·소득세법의 현금영수증 미발급가산세(20%)가 적용되는 부분에 대하여는 세금계산서 미발급가산세, 매출처별 세금계산서합계표 부실기재가산세를 적용하지 아니한다.(法 §60⑩)

## 16. 가산세의 한도(기본법 §49①3)

○ 가산세의 한도가 5천만원인 경우는「부가가치세법」제60조 중

- 제1항 : 제1호(미등록) 및 제2호(명의위장등록 가산세)
- 제2항 중 : 제1호(세금계산서 지연발급), 3호(전자세금계산서 지연전송) 4호(전자세금계산서 미전송), 5호(세금계산서 부실기재)
- 제5항 : 신용카드매출전표 경정기관 확인을 거쳐 매입세액 공제 관련
- 제6항 : 매출처별 세금계산서합계표 관련 가산세
- 제7항 : 매입처별 세금계산서합계표 관련 가산세
- 제8항 : 현금매출명세서 및 부동산임대공급가액명세서 미제출

위에 해당하는 가산세에 대하여는 그 의무위반의 종류별로 각 과세기간 단위로 구분하여 5천만원(중소기업기본법상 중소기업이 아닌 기업은 1억 원)을 한도로

한다. 다만, 해당 의무를 고의적으로 위반한 경우에는 그러하지 아니한다.

○ 가산세의 한도가 없는 경우는「부가가치세법」제60조 중
- 제2항 중 : 제2호(세금계산서 미발급) 2% 적용
- 제3항 : 세금계산서등 위장·가공 발급(수취) 2%(4%) 적용
- 제4항 : 자료상 관련 4% 적용

위에 해당하는 경우에는 세금계산서 수수질서를 문란행위자로 그 의무위반의 종류별로 각 과세기간 단위별로 한도 규정이 없다.

## 17. 가산세의 감면(기본법 §48①)

### 가. 가산세의 면제

#### 1) 천재 · 지변 등 기한연장 사유에 해당하는 경우

정부는 가산세 부과의 원인이 되는 사유가 다음에 해당하는 때에는 이를 감면한다.

① 천재·지변이 발생한 때
② 납세자가 화재·전화 기타 재난을 입거나 도난을 당한 때
③ 납세자 또는 그 동거가족이 질병으로 위중하거나 사망하여 상중인 때
④ 납세자가 그 사업에 심한 손해를 입거나, 그 사업이 중대한 위기에 처한 때(납부의 경우에 한함)
⑤ 정전, 프로그램의 오류 기타 부득이한 사유로 한국은행(그 대리점을 포함) 및 체신관서의 정보통신망의 정상적인 가동이 불가능한 때
⑥ 금융기관(한국은행 국고대리점 및 국고수납대리점인 금융기관에 한함) 또는 체신관서의 휴무 그 밖에 부득이한 사유로 인하여 정상적인 세금 납부가 곤란하다고 국세청장이 인정하는 때
⑦ 권한 있는 기관에 장부나 서류가 압수 또는 영치된 경우
⑧ 납세자의 형편, 경제적 사정 등을 고려하여 기한의 연장이 필요하다고 인정되는 경우로서 국세청장이 정하는 기준에 해당하는 경우(납부에 한함)
⑨ ②·③·⑦에 준하는 사유가 있는 때
⑩ 과세관청의 질의회신에 따라 신고 납부하였으나 이미 번복된 과세처분을 하는 경우
⑪ 수용·도시계획 결정·기타 벌률 규정 등으로 인해 세법상 의무이행을 할 수 없게 된 경우

⑫ 행위 당시에는 세법상 적법한 의무이행이었으나 사정변경으로 소급하여 부적합하게 된 경우

2) 의무불이행에 정당한 사유가 있는 경우

납세자가 의무를 불이행한 것에 대하여 정당한 사유가 있는 때에는 가산세를 부과하지 아니한다. 즉, 사업자에게 귀책사유가 없는 경우를 말한다.

## 나. 가산세 감면(기본법 §48②)

정부는 다음 어느 하나에 해당하는 경우에는 국세기본법 또는 세법에 따른 해당 가산세액에서 다음에 상당하는 금액을 감면한다.

1) 법정신고기한이 지난 후 수정신고한 경우[과소신고 및 초과환급신고가산세(기본법 §47의3)에 한하며, 과세표준과 세액을 경정할 것을 미리 알고 과세표준수정신고서를 제출한 경우는 제외]
   ① 법정신고기한이 지난 후 1개월 이내에 수정신고한 경우 : 해당 가산세액의 100분의 90에 상당하는 금액
   ② 법정신고기한이 지난 후 1개월 초과 3개월 이내에 수정신고한 경우 : 해당 가산세액의 100분의 75에 상당하는 금액
   ③ 법정신고기한이 지난 후 3개월 초과 6개월 이내에 수정신고한 경우 : 해당 가산세액의 100분의 50에 상당하는 금액
   ④ 법정신고기한이 지난 후 6개월 초과 1년 이내에 수정신고한 경우 : 해당 가산세액의 100분의 30에 상당하는 금액
   ⑤ 법정신고기한이 지난 후 1년 초과 1년 6개월 이내에 수정신고한 경우 : 해당 가산세액의 100분의 20에 상당하는 금액
2) 법정신고기한 지난 후 기한 후 신고를 한 경우 [무신고가산세(기본법 §47의2)에 한하며, 과세표준과 세액을 결정할 것을 미리 알고 제출한 경우는 제외]
   ① 법정신고기한이 지난 후 1개월 이내에 기한 후 신고를 한 경우 : 해당 가산세액의 100분의 50에 상당하는 금액
   ② 법정신고기한이 지난 후 1개월 초과 3개월 이내에 기한 후 신고를 한 경우 : 해당 가산세액의 100분의 30에 상당하는 금액
   ③ 법정신고기한이 지난 후 3개월 초과 6개월 이내에 기한 후 신고를 한 경우 : 해당 가산세액의 100분의 20에 상당하는 금액
3) 과세전적부심사 결정·통지기간 내에 그 결과를 통지하지 아니한 경우[결정·

통지가 지연됨으로써 부과되는 납부지연가산세(기본법 §47의4)에 한하며, 결정·통지기간은 발송일 기준으로 기간계산하며, 보정기간은 결정기간에 산입하지 아니한다] : 해당 가산세액의 100분의 50에 상당하는 금액

4) 세법에 따른 제출·신고·가입·등록·개설(제출 등)의 기한이 경과한 후 1월 이내에 해당 세법에 따른 제출 등의 의무를 이행하는 경우(제출 등의 의무 위반에 대하여 세법에 따라 부과되는 가산세에 한함) : 해당 가산세액의 100분의 50에 상당하는 금액

5) 세법에 따른 신고기한까지 예정신고 및 중간신고를 하였으나 확정신고기한까지 과세표준을 수정하여 신고한 경우 [과소신고 및 초과환급신고가산세(기본법 §47의3)에 한하며, 과세표준과 세액을 경정할 것을 미리 알고 신고하는 경우 제외] : 해당 가산세액의 100분의 50에 상당하는 금액

6) 세법에 따른 신고기한까지 예정신고 및 중간신고를 하지 아니하였으나 확정신고기한까지 과세표준신고를 한 경우 [무신고가산세(기본법 §47의2)에 한하며, 과세표준과 세액을 경정할 것을 미리 알고 신고하는 경우 제외] : 해당 가산세액의 100분의 50에 상당하는 금액

## 다. 가산세의 면제 또는 감면의 신청

### 1) 신청방법

가산세를 면제 또는 감면을 받으려는 자는 관할세무서장에게 가산세 감면 신청서를 제출하여야 하나, 납세자가 감면 등의 신청을 하지 않은 경우에도 감면 등의 사유에 해당하는 경우에는 가산세를 면제·감면한다.

### 2) 승인 및 통지

가산세 감면신청서를 받은 관할 세무서장 등은 그 승인여부를 통지하여야 한다.

### 3) 직권에 의한 가산세 감면

천재·지변 등 기타 사유나 정당한 사유가 집단적으로 발생한 경우에는 국세기본법 제48조 제1항에서 규정하는 가산세의 감면은 납세자의 신청이 없다 하더라도 세무서장이 조사하여 직권으로 가산세를 감면할 수 있다.

### 4) 가산세 감면배제

조세포탈을 위한 증거인멸 목적 또는 납세자의 고의적 행동에 의하여 면제

또는 감면 사유가 발생한 경우에는 국세기본법 제48조 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

## 18. 사례

### 가. 위·수탁판매에 따른 가산세 (집행기준 60-0-7)

수탁자 또는 대리인이 위탁자 또는 본인을 대리하여 세금계산서를 발급한 후「부가가치세법」제60조 제2항, 제3항, 제6항의 규정에 따른 가산세가 적용되는 경우 해당 가산세는 위탁자 또는 본인에게 부과한다.

### 나. 미등록가산세

1) 기존 사업장에서 신고한 미등록사업장의 과세표준에 대한 가산세 (집행기준 60-0-8)

사업자가 사업자등록을 한 사업장 외에 등록을 하지 않은 미등록 사업장에서 별도의 사업을 영위하면서 미등록사업장의 과세표준 및 세액을 이미 등록한 사업장의 과세표준 및 세액 신고시 합하여 신고·납부한 경우 미등록사업장에 대한 과세표준 및 세액을 결정·징수하여야 하는 것이며, 이 경우 세금계산서미발급가산세(2007.12.31. 이전 공급분은 미등록가산세), 무신고가산세가 적용되나 납부지연가산세는 적용 되지 아니한다.

2) 미등록사업자가 면세사업자인 타인 명의로 수취한 세금계산서의 매입세액은 공제되지 않음 [국승]

원고가 면세사업자인 병원 명의로 한 식당 사업자등록은 부가가치세법상 사업자등록으로 인정되지 않으므로 병원 명의로 수취한 세금계산서의 매입세액은 공제되지 않으며, 미등록가산세 부과도 적법함(대법원 2013두1362, 2013.2.22.)

3) 여러 개의 부동산 임대에 관한 부가가치세 신고를 본점 사업자번호로 일괄하여 한 경우 가산세 부과대상임 [국승]

부동산 소재지마다 사업자등록을 하지 않고 본점 사업자번호로 임대수입에 대한 부가가치세를 신고·납부하였더라도 이를 정당한 신고·납부로 볼 수 없고, 미등록가산세 및 신고불성실가산세의 부과대상이 된다고 할 것임(광주지방법원 2012구합5183, 2013.1.10.)

4) 명의위장사업자에 대한 미등록가산세 적용여부

여관건물을 소유하고 있는 甲이 해당 건물을 乙에게 임대하여 甲은 부동산 임대업을 영위하고 乙은 숙박업을 영위하면서 숙박업에 대하여만 甲의 명의로

사업자등록을 한 후 乙이 부가가치세를 신고·납부한 경우에 있어 甲은 부동산 임대업에 대하여 사업자등록을 하지 아니하고 부가가치세를 신고·납부하지 아니하였으므로 부가가치세법 제60조 제1항 및 제5항의 규정에 의한 가산세(미등록가산세와 신고불성실가산세 및 납부지연가산세)를 적용하여 사업장 관할세무서장이 동법 제21조의 규정에 의하여 해당 부동산 임대업에 대한 부가가치세의 과세표준과 납부세액을 경정하며, 乙이 영위하는 숙박업에 대하여 부가가치세 확정신고의 내용에 오류 또는 탈루가 없는 때에는 해당 숙박업에 대하여는 부가가치세법상의 가산세는 적용되지 아니함(부가 46015-313, 2000. 2.15.)

* 2007.1.1.부터는 乙에 대하여도 명의위장등록가산세가 부과됨

5) 타인의 명의를 빌려 사업을 영위하는 경우의 미등록 가산세 적용여부 등

㉮ 원고가 이 사건 공사를 할 당시 사업자등록을 전혀 하지 않은 상태에서 甲건설의 건설업 면허를 대여 받아 공사를 수행하였는바, 사업자등록을 하지 않은 채 사업개시를 한 원고에 대하여 미등록가산세를 부과한 것은 적법하다고 할 것이다. 이에 대하여 원고는, 타인의 사업자 명의를 대여하여 부가가치세를 신고·납부한 원고에게도 기본통칙 60-108-1(타인의 명의로 사업자등록을 하고 부가가치세를 신고·납부한 명의위장사업자에 대하여 부가가치세를 경정하는 경우 그 타인의 명의로 발급 받은 세금계산서의 매입세액은 국세기본법 제14조의 규정에 의하여 명의위장사업자의 매출세액에서 공제하며 미등록가산세를 적용하지 아니한다)이 적용되므로, 원고에게는 미등록가산세를 부과할 수 없다고 주장하나, 위 기본통칙은 부가가치세가 대물세로서 재화 또는 용역을 공급하는 사업자체에 과하는 것이어서 그 등록에 있어서도 사업자 주체에 관한 인적사항은 중요한 요건이 아니므로 비록 타인 명의이기는 하나 사업자 등록신청에 의하여 등록이 된 실사업자의 경우에는 미등록가산세를 부과할 수 없다는 것일 뿐(위 기본통칙이 적용되는 경우 즉 실사업자가 타인명의로 사업자등록을 하고 실제 사업을 영위하는 소위 위장등록의 경우에는 부가가치세법이 2006.12.30. 법률 제8142호로 개정되기 전에는 가산세를 부과한다는 근거 규정이 없어 부가가치세법 제60조 제1항 소정의 가산세를 부과할 수 없었으나, 위 법 개정 이후 위와 같은 위장등록에 대하여서도 제60조 제1항제2호 소정의 명의위장등록 가산세를 부과할 수 있게 되었다), 이 사건과 같이 당초부터 아예 사업자등록을 신청도 하지 아니한 상태에서 사업자등록이 된 타인의 명의를 빌려 그 전체 사업 중에

서 일부 특정 공사에 대하여만 명의를 차용하여 공사한 경우에까지 적용 되는 것은 아님

㈏ 甲건설은 자신에 대한 2002년 2기부터 2004년 1기까지의 과세기간에 대한 부가가치세를 신고·납부하면서 원고와의 건설업 면허 대여 약정에 따라 이 사건 공사 관련 매출세액과 매입세액을 함께 포함시켜 신고 납부한 사실 그 후 영주세무서장은 이 사건 공사에 대한 부가가치세의 납부의무자는 실질과세의 원칙상 甲건설이 아닌 원고라고 보고 甲건설이 신고한 매출세액과 매입세액 중 이 사건 공사와 관련된 세액을 각 공제하여 甲건설에 대한 부가가치세 부과처분 중 기 납부세액에 해당하는 부분을 감액 경정하였고 이에 따라 감액된 기 납부세액을 甲건설에 환급하였는바, 이 사건 기 납부세액을 신고·납부한 법적 주체는 어디까지나 甲건설인 이상 甲건설에 대한 부가가치세 부과처분 중 감액 경정되어 근거를 상실한 이 사건 기 납부세액은 당연히 甲건설에게 환급되는 것이고, 원고와 甲건설 사이에 위 부가가치세를 원고가 부담하기로 하는 약정이 있었다고 하더라도 이는 어디까지나 그들 사이의 내부적 문제에 불과할 뿐 과세관청이 그 약정에 기속되어 그에 따라 원고에게 위 기 납부세액을 환급할 의무를 지는 것도 아니어서 피고가 이 사건 기 납부세액을 원고가 납부할 부가가치세액에서 공제하지 않았다고 하여 그것이 실질과세의 원칙에 반한다고는 할 수 없다.(대구고법 2008누1833, 2009.5.8.)

6) 명의위장사업자에 대한 부가가치세 경정 시 타인명의 세금계산서 등 발급가산세 적용 여부

명의위장사업자에 대한 부가가치세 경정 시 법인이 별도의 지점을 설립하지 아니하고 임직원 등 타인의 명의로 사업자등록을 하고 실사업자인 법인이 타인의 명의로 등록한 사업장에 재화를 공급하면서 발급한 세금계산서에 대하여는 「부가가치세법」 제60조 제3항 제4호(타인명의 세금계산서 등 발급)에 따른 가산세를 적용하지 아니하는 것임(법규과-586, 2013.5.24.)

## 다. 세금계산서 관련 가산세

### 1) 수정세금계산서에 대한 미발급가산세

사업자가 세금계산서를 발급한 후 당초의 공급가액에 추가 또는 차감되는 금액이 발생한 경우 수정세금계산서를 발급하지 아니하거나 발급한 분에 대한 매출처별 세금계산서합계표를 제출하지 아니한 때에는 세금계산서 미발급가산세 또는 매출처별 세금계산서합계표 미제출가산세를 적용한다.(통칙 60-108-2)

### 2) 허위로 공급가액을 감액하는 수정세금계산서 발급시의 가산세

사업자가 재화를 공급하고 그 거래시기에 세금계산서를 발급한 후 공급받는 자로부터 해당 재화를 반품받은 사실이 없음에도 불구하고 공급가액을 감액하는 수정세금계산서를 허위로 발급한 경우, 그 감액된 공급가액에 대하여는 세금계산서를 발급하지 아니한 것으로 보아 부가가치세법 제60조 제2항 제1호에 규정하는 세금계산서 미발급가산세를 적용한다.(부가 22601-298, 1985.2.13.)

### 3) 특수관계자간 저가 거래하고 발급한 세금계산서에 대한 가산세 적용여부

부가가치세법 제13조 제1항 제3호의 규정은 부당하게 낮은 대가로 물품을 공급하는 자의 과세표준을 재계산하는 효력을 가지고 있을 뿐이고, 특수관계자와 사이에 적법·유효하게 성립된 법률행위의 사법상 효력을 부인하거나 실지거래를 재구성하는 효력을 가지는 것은 아니라고 할 것이므로 정상적인 거래 시가와 낮은 대가와의 매출차액에 대하여 세금계산서를 발급할 의무가 있다고 보기 어렵고, 당사자 합의에 따라 실제거래금액을 공급가액으로 하여 발급된 세금계산서가 정상적인 거래 시가를 공급가액으로 하지 않았다는 이유로 사실과 다른 세금계산서라고 할 수도 없음. 따라서 세금계산서 미발급가산세와 사실과 다른 세금계산서 가산세를 부과한 것은 부당함(대법원 2002두1588, 2004.9.23.)

### 4) 과세기간을 달리하여 세금계산서를 발급한 경우 가산세 적용방법

사업자가 재화 또는 용역을 공급하고 부가가치세법 제9조 제1항 및 제2항 규정에 의한 공급시기에 세금계산서를 발급하지 아니하고 그 다음 과세기간에 세금계산서를 발급하고 신고·납부한 경우 세금계산서를 발급하지 아니한 과세기간에는 부가가치세법

제60조 제2항 제1호의 가산세(현행 제3항 제1호)가 적용되는 것이며, 세금계산서를 발급하고 신고·납부한 과세기간에는 동법 제3항 규정의 가산세가 적용되지 아니하는 것임(서면3팀-1982, 2004.9.24.)

5) 영세율 적용대상이 아닌 과세거래분에 대해 영세율 세금계산서 발급

사업자가 영세율이 적용되지 아니하는 과세(일반 10% 세율 적용)거래분에 대하여 영세율세금계산서를 발급하고 부가가치세 신고시 그 매출세금계산서를 근거로 매출처별세금계산서합계표에 기재하여 제출한 경우에는 부가가치세액이 사실과 다른 세금계산서에 해당하여 부가가치세법 제60조 제3항(현행 제4항) 규정에 의한 매출처별세금계산서합계표불성실가산세는 적용되지 아니하는 것이나, 동법 동조 제2항 제1호 규정에 의한 세금계산서 불성실가산세가 적용되는 것임(서면3팀-2432, 2004.12.2.)

* 세율을 잘못 적용하여 발급한 경우 : 당초에 발급한 세금계산서의 내용대로 세금계산서를 붉은색 글씨로 쓰거나 부(負)의 표시를 하여 발급하고, 수정하여 발급하는 세금계산서는 검은색 글씨로 작성하여 발급한다.(2012. 1.1.세법개정, 2012.7.1.이후 발급사유 발생분부터 적용)

6) 영세율 거래에 대해 부가가치세액을 별도로 적은 세금계산서를 발급한 경우

사업자가 부가가치세법 시행령 제24조 제2항 제1호에 따라 영세율을 적용할 수 있는 거래에 대해 부가가치세법 제16조에 따라 부가가치세액(세율 10%)을 별도로 적은 세금계산서를 발급하고 이에 따라 과세표준 등을 신고·납부하는 등 조세탈루 사실이 없는 경우에는 부가가치세법 제60조 제2항 제1호의 가산세 부과대상인 사실과 다른 경우에 해당하지 아니하는 것임(재정부 부가가치세제과-747, 2011.11.28.)

7) 면세사업자와 거래하고 주민등록번호를 기재한 세금계산서 발급

부가가치세법 제16조 제1항 제2호에서 규정하고 있는 세금계산서의 필요적 기재사항 중 '등록번호'는 특별한 사정이 없는 한 부가가치세법상 사업자등록에 의하여 발급받은 등록번호라고 해석하여야 할 것임. 따라서 같은법 시행령 제53조 제2항에서 규정하고 있는 '사업자'역시 부가가치세 과세사업자로 해석하여야 할 것임. 그렇다면 재화나 용역을 공급받는 자가 부가가치세 면세사업자에 해당하여 부가가치세법상 사업자등록에 의한 등록번호를 부여받지 않은 경우 그러한 면세사업자가

소득세법 또는 법인세법상 사업자등록에 의하여 부여받은 등록번호가 있다 하더라도 이를 기재하지 아니하고 부가가치세법상의 고유번호 또는 공급받는 자의 주소·성명 및 주민등록번호를 기재하였다면 세금계산서 중 '공급받는 자의 등록번호'에 관한 사항의 전부 또는 일부가 기재되지 아니하거나 사실과 다른 때에 해당한다고 볼 수 없으므로 부가가치세법 제60조 제2항 제1호 소정의 세금계산서 부실기재로 인한 가산세의 부과대상이 될 수 없음(대법원 2003두9718, 2006.9.8.)

8) 월별조기환급 신고에 대한 경정시 세금계산서 관련 가산세 적용여부

「부가가치세법 시행령」 제73조 제3항에 따른 영세율 등 조기환급 신고에 대하여 같은 법 시행령 제68조 제2항 제5호의 규정에 따라 부가가치세의 과세표준과 환급세액을 조사에 의하여 같은 법 제18조 또는 제19조에 의한 신고기한 전에 경정하는 경우 「부가가치세법」 제60조 제3항 제3의2호의 규정에 의한 세금계산서불성실가산세를 부과하는 것임(재정부 부가-404, 2008.10.15.)

9) 임대건물 양도 후 다른 지점에서 세금계산서 발급시 가산세 적용 여부

비영리단체의 지점사업자인 "甲"이 사용 · 수익하던 임대용 부동산을 양도하였으나 당해 임대용 부동산에 대하여 다른 지점사업자(비영리단체의 상급기관)인 "乙"이 세금계산서를 발급하고 부가가치세를 신고·납부하는 경우 "甲"은 「부가가치세법」 제60조 제3항에 따른 가산세(미발급)가 적용되는 것임(법규과-116, 2009.9.11.)

10) 가공세금계산서발급 가산세 부과 가능 여부

사업자가 재화 또는 용역을 공급함이 없이 세금계산서를 발급하고 이에 대한 부가가치세 신고나 매출처별세금계산서합계표를 제출하지 아니한 경우에도 「부가가치세법」 제60조 제3항 제2호에 따른 가산세를 부과하는 것임
(법규과-352, 2009.10.30.)

11) 대손세액공제를 통하여 부가가치세 중 본세의 납부의무가 면제되었다고 하여 가산세 납부의무까지 면제되는 것은 아님 [국승]

원고가 공사대금을 지급받지 못하여 대손세액공제를 통하여 부가가치세 중 본세의

납부의무를 면제받게 되었다는 사정만으로는 원고의 세금계산서 교부 의무 및 부가가치세 신고·납부의무가 소멸되었다고 볼 수 없고, 원고가 이를 해태한 것에 정당한 사유가 있다고 볼 수도 없음(수원지법 2012구합10551, 2012.11.16.)

12) 여행알선업자가 수탁여행경비를 신용카드로 결제받은 후 신용카드매출전표 발행시 가산세 부과 대상인지 여부

해외 여행알선업을 영위하는 사업자가 자기의 수입으로 귀속되는 알선수수료와 음식비·숙박비·운송비 등의 수탁여행경비 전체 금액을 신용카드로 결제 받고 신용카드매출전표를 발급하는 것이 「여신전문금융법」 제19조 제4항 각호에 따른 신용카드 가맹점의 금지행위에 해당하지 아니하는 경우에는 「부가가치세법」 제60조 제3항 제2호에 따른 가산세를 적용하지 아니하는 것임(법규부가 2013-5, 2013.3.26.)

13) 전자세금계산서 발급명세 미전송시 미전송가산세 규정은 배제되고, 세금계산서 합계표 미제출 가산세만 적용함

전자세금계산서를 발급하였더라도 그 발급명세를 국세청장에게 전송하지 않는 경우에는 세금계산서합계표 제출의무를 부담하므로, 이를 제출하지 아니한 이상 「부가가치세법」 제60조 제4항 제1호에 따라 세금계산서 미제출가산세를 부과한 처분은 적법함(대법원 2012두26074, 2013.3.28.)

14) 지점 매출을 본점 매출로 발행한 세금계산서는 무신고 및 세금계산서 미교부 가산세 적용됨

2 이상의 사업장을 가진 사업자가 지점에 관하여 별도의 사업자등록을 아니한 탓으로 지점의 공급가액을 본점의 공급가액에 포함시켜 부가가치세를 계산하고 그 예정 및 확정신고를 본점의 관할 세무서장에게 하였다면 그 신고는 본점과 별개의 사업장인 지점에 관한 예정 및 확정신고로서는 효력이 없어 무신고 및 세금계산서 미교부 가산세가 적용됨(대법원 2013두17800, 2013.12.26.)

15) 수입세금계산서에 대한 세금계산서불성실가산세 적용 여부

수입하는 자가 사실과 다른 회계처리를 하는 과정에서 수입물품의 수입가격을 실제보다 과다하게 신고함으로써 세관장으로부터 공급가액과 세액이 과다하게 기재된

수입세금계산서를 발급받은 경우는「부가가치세법」제60조제3항제2호의 '재화 또는 용역을 공급받지 아니하고 세금계산서 등을 발급받은 경우'에 해당하지 아니하는 것임(기획재정부 부가가치세제과-478, 2017.9.19.)

16) 본지점 사업자가 공급자를 정정하여 세금계산서 재발급시 지연발급가산세 부과 여부

본점과 지점에 대하여 각각 사업자등록을 한 법인이 지점 사업장의 건물을 양도하고 착오 또는 과실로 본점을 공급자로 하는 전자세금계산서를 발급('16.2.26)하였다가 부가가치세 예정신고기한 이전에 지점을 공급자로 하는 전자세금계산서를 재발급('16.4.25)한 경우로서 실제로 공급한 사업자가「부가가치세법」제48조 및 제49조에 따라 해당 과세기간에 대한 부가가치세를 신고·납부한 경우에는 지점에서 발급('16.4.25)한 전자세금계산서에 대하여「부가가치세법」제60조 제2항 제1호의 가산세(세금계산서 지연발급)를 적용하지 않는 것임(기획재정부 부가가치세제과-228, 2017.4.26.)

17) 공급시기 이후 일괄발급한 세금계산서의 가산세 적용 여부

사업자가 재화 또는 용역을 공급하고 공급시기에 세금계산서를 교부하지 아니하고 그 다음 과세기간에 세금계산서를 교부하여 신고·납부한 경우 세금계산서를 교부하지 아니한 과세기간에는 부가가치세법 제60조 제2항의 가산세(세금계산서 미발급)가 적용되는 것이며, 세금계산서를 교부하고 신고·납부한 과세기간에는 동법 제6항의 가산세(매출처별 세금계산서합계표 불성실)가 적용되지 아니함
(서면-2015-부가-2649, 2016.4.27)

18) 공급시기 전에 세금계산서를 선발급하고 공급시기에 미발급한 경우 가산세 적용방법

사업자가 완성도기준지급조건부 계약에 따라 재화를 공급하면서 공급시기가 도래하기 전에 대가를 지급받지 아니한 부분에 대하여 세금계산서를 선발급하고 공급시기인 그 다음 과세기간에는 세금계산서를 발급하지 아니한 경우 세금계산서를 발급하지 아니한 과세기간에는 舊「부가가치세법」(2014.01.01. 법률 제12167호로 개정된 것) 제60조 제2항 제2호 규정의 가산세(세금계산서 미발급)가 적용되는 것이며, 세금계산서를 선발급하고 신고·납부한 과세기간에는 舊「부가가치세법」(2013.07.26. 법률 제11944호로 개정된 것) 제60조 제6항 제2호 규정의 가산세(세금계산서 불성실)가 적용되지 아니하는 것임(서면-2016-법령해석부가-5066. 2017.4.20)

19) 가공세금계산서를 취소하는 음의 수정세금계산서에 대하여 가공세금계산서발급 가산세를 부과하는 것은 부당함

수정세금계산서는 당초의 세금계산서와 상관관계를 갖는 하나의 거래에 해당한다고 볼 수 있고, 당초 거짓으로 발행하였던 세금계산서를 취소하기 위하여 수정세금계산서를 발급하였음에도 수정세금계산서 역시 거짓세금계산서로 보아 가산세를 부과한다면, 잘못을 수정하려 한 납세자에게 더 큰 불이익을 지우게 되는 점,

수정세금계산서의 발급에 대한 제재와 관계 없이 당초의 거짓 세금계산서의 발급을 이유로 제재함으로써 거짓 세금계산서를 발급·수취한행위를 바로잡을 수 있는 점등에 비추어 수정세금계산서에 대하여 가공세금계산서 가산세를 부과한 처분은 잘못이 있다고 판단됨(조심-2023-서-0257, 2024. 3. 14.)

* 당초 가공세금계산서 발급 후 이를 취소하기 위해 감액 수정세금계산서를 발급한 경우 당초분에 대하여만 세금계산서 가공발급가산세 부과

## 라. 매출처별세금계산서합계표 관련 가산세

1) 수정신고시 제출한 매출처별세금계산서합계표에 대한 가산세(집행기준 60-0-9)

사업자가 매출처별세금계산서합계표를 예정신고 또는 확정신고와 함께 제출하지 아니하고 수정신고·경정 등의 청구·기한 후 신고 기한 내에 제출한 경우에는 매출처별세금계산서합계표 미제출가산세를 적용한다.

2) 예정분 매출세금계산서를 신고 누락하여 확정신고기한 전 수정신고 하는 경우 매출처별세금계산서합계표 지연제출가산세 적용

사업자가 예정신고기간에 재화나 용역을 공급하고 발급한 세금계산서를 예정신고시 누락하여 확정신고기한 전에 국세기본법 제45조의 규정에 의하여 수정신고 하는 경우에는 부가가치세법 제60조 제3항 제3호의 규정에 의한 매출처별세금계산서합계표 지연제출 가산세를 적용함(부가 46015-1604, 2000.7.6.)

3) 월별 조기환급 신고할 때 사실과 다르게 제출한 세금계산서합계표의 가산세(집행기준 60-0-11)

월별조기환급신고한 사업자의 영세율 등 조기환급신고서에 첨부된 매입처별세금계산서합계표의 기재사항이 사실과 다르게 기재된 경우에는 당해 예정신고 또는

확정신고기한이 경과한 후에 매입처별세금계산서합계표 불성실가산세, 초과환급신고 불성실가산세를 부과할 수 있다.

4) 매출거래 및 반품거래 세금계산서 동시 누락에 따른 가산세(집행기준 60-0-14)

사업자가 매출거래와 반품거래에 대하여 각각 세금계산서를 발급하였으나 부가가치세 신고 시 제출하는 매출처별세금계산서합계표에 모두 기재하지 아니한 경우에는 각각의 세금계산서 공급가액 합계액(절대값의 합계액)에 대하여 매출처별세금계산서합계표 불성실가산세를 적용한다.

5) 세금계산서 영세율 적용분을 매출처별세금계산서합계표에 미기재시

부가가치세 예정신고와 확정신고를 하면서 재화의 수출에 따른 영세율 매출분을 매출처별세금계산서합계표에 기재하지 아니한 행위는 부가가치세법 제60조 제3항(현행 제4항) 제2호에 따라 가산세부과대상에 해당하고, 영세율매출분 전부를 기재하지 아니한 이상 부가가치세법 제60조 제3항(현행 제4항) 단서의 "매출처별세금계산서합계표의 기재사항이 착오로 기재된 경우"에 해당하지 아니함
(대법원 2001두9318, 2002.5.14.)

6) 사업의 양수도시 제출한 매입처별세금계산서합계표의 가산세 적용여부

사업자가 「부가가치세법 시행령」 제17조 제2항의 규정에 의하여 사업을 포괄적으로 양도하면서 사업양수자에게 세금계산서를 발급하여 부가가치세를 신고·납부하고, 사업양수자는 해당 세금계산서에 의하여 부가가치세를 공제·환급받은 경우 해당 사업자 및 사업양수자가 제출한 매출(매입)처별세금계산서합계표에 대하여는 같은 법 제60조 제4항 및 제5항의 가산세가 적용되지 아니하는 것임
(법규과-3522, 2007.7.23.)

7) 세금계산서를 발급하지 아니하였으나 매출처별세금계산서합계표에 포함하여 작성·제출한 경우 적용하는 가산세

자문용역계약을 체결한 사업자가 당해 용역을 공급하기 전에 세금계산서를 작성하여 교부하고자 하였으나 거래 상대방의 수취거부로 교부되지 아니하였음에도 「부가가치세법」 제18조에 따른 부가가치세 예정신고시 매출처별세금계산서

합계표에 포함하여 작성·제출하고 신고·납부한 후「국세기본법」제45조의2에 따라 경정청구를 하는 경우「부가가치세법」제60조 제2항 제1호(세금계산서 발급불성실) 또는 같은 법 제60조 제3항 제2호(가공발급)에 따른 가산세는 적용하지 아니하는 것이나 같은 법 제60조 제4항 제2호(매출처별세금계산서합계표 기재불성실)에 따른 가산세는 적용하는 것임(법규과-1012, 2009.7.22.)

## 마. 매입처별세금계산서합계표 관련 가산세

### 1) 예정신고기간 매입감액 수정세금계산서를 확정신고기간에 제출시

사업자가 매입처별세금계산서합계표를 제출함에 있어 공급자로부터 발급받은 거래취소분 수정세금계산서(매입감액 수정세금계산서)를 예정신고시 신고누락한 경우 확정신고시에 제출하였다 하더라도 매입처별세금계산서합계표를 불성실하게 기재하여 납부할 부가가치세액에 미달하게 납부하였으므로 부가가치세법 제60조 제4항(현행 제5항) 제2호의 규정에 의하여 매입처별세금계산서합계표 불성실가산세가 부과됨(재경부 소비 46015-75, 2002.3.21.)

### 2) 매입세액 불공제분을 합계표 작성·제출 후 수정신고시

귀 질의(임대사업자가 임대사업과 무관하게 개인주택을 신축하면서 세금계산서를 수취한 후 매입처별세금계산서합계표에 기재 및 제출하고 부가가치세 환급을 신청)의 경우에는 매입처별세금계산서합계표 기재사항 중 공급가액을 사실과 다르게 과다하게 기재하여 신고한 것이므로 부가가치세법 제60조 제4항(현행 제5항) 제3호 매입처별세금계산서합계표 불성실가산세의 규정이 적용되는 것임(재경부 소비 46016-83, 2002.3.27.)

## 바. 신고불성실·납부지연 가산세

### 1) 총괄납부사업자에 대한 가산세 적용 (집행기준 60-0-18)

㉮ 총괄납부사업자의 종사업장이 재화를 공급하고 주사업장 명의로 세금계산서를 발급한 경우에는 종사업장에 대하여 세금계산서미발급가산세(1%)를 적용하며 주사업장에 대하여 세금계산서 기재불성실가산세를 적용하지 아니한다.

㈏ 총괄납부사업자가 종사업장의 매출 및 매입을 주사업장에 신고·납부한 경우 무신고가산세 또는 과소신고가산세를 적용한다.

㈐ 총괄납부사업자가 지점 매입분을 본점 매입분으로 또는 본점 매출분을 지점 매출분으로 잘못 신고한 것이 확인되어 경정하는 경우 과소신고에 따른 가산세를 적용하나, 납부지연가산세는 적용하지 아니한다.

㈑ 총괄납부시 납부지연가산세는 총괄납부세액을 기준으로 계산한다.

㈒ 총괄납부신청을 하지 아니한 사업자가 부가가치세 납부기한까지 어느 사업장에 대한 부가가치세를 다른 사업장에 대한 부가가치세에 더하여 신고·납부한 경우에는 납부지연가산세를 적용하지 아니한다.

2) 종된 사업장의 매출을 주된 사업장의 매출로 잘못 신고한데 대하여 과소신고가산세 부과는 정당함 [기각]

청구법인의 쟁점매출액을 담당직원의 업무착오로 본점의 매출로 신고하였다 하더라도 세법상 가산세는 과세권의 행사 및 조세채권의 실현을 용이하게 하기 위하여 납세자가 정당한 이유없이 법에 규정된 신고나 납세 등 각종 의무를 위반한 경우에 부과되는 행정상의 제재로서 납세자의 고의나 과실은 고려되지 않으므로 처분청이 신고납부불성실가산세를 부과한 처분은 적법함(조심 2013전0915, 2013.6.7.)

3) 본점인 청구법인이 일괄하여 세금계산서 발급한 것에 대하여 가산세를 부과한 처분은 정당함 [기각]

부동산임대업을 영위하는 사업자는 그 부동산의 소재지를 사업장으로 하여 사업자등록을 하고 각 과세기간에 대한 부가세를 신고·납부하여야 하는 것으로, 청구법인이 주사업장총괄납부나 사업자단위과세를 신청한 사실이 없는바, 본점인 청구법인에게는 세금계산서 불성실가산세 과세한 처분은 잘못이 없음(조심 2012광5211, 2013.5.20.)

4) 월별조기환급 불성실신고에 대한 신고불성실가산세 등 적용여부

부가가치세법 시행령 제73조 제3항에 따른 영세율등조기환급신고의 내용에 오류

또는 탈루가 있어 경정하는 경우 국세기본법 제47조의4 제1항(초과환급신고가산세)은 적용되지 아니하는 것이나, 동법 제47조의5 제2항에 따른 환급불성실가산세(현 납부지연가산세)는 적용하는 것임(재경부 조세정책과-170, 2008.2.15.)

5) 사업자등록 후 실제 면세사업을 영위하는 경우 부가가치세 가산세를 부과할 수 있는지

국세기본법 제47조의4(초과환급신고가산세) 제1항은 '납세자'를 전제로 하고 있고, 같은 법 제2조 제10호는 납세자를 '납세의무자'와 '원천징수의무자'로 규정하고 있으며 원고는 실질적으로는 면세사업자로서 부가가치세 납세의무자가 아니나, ①원고는 일반과세사업자로서 사업자등록을 하고 2007년 제1기분 부가가치세 예정신고를 하는 등 함으로써 부가가치세 납세의무자로서의 외관을 원고 스스로 작출한 점, ②초과환급신고가산세의 취지는 부당하게 과세관청으로부터 국세를 환급받으려고 하는 자에 대한 일종의 제재로서 주로 매입세액공제로 환급이 발생하는 부가가치세에 적용될 것으로 예상되는데 이 사건과 같이 부가가치세 면세사업자가 일반과세사업자로서 사업자등록을 하고 초기 투자지출에 대한 조기환급신청을 하는 경우에 위 규정을 적용 하지 못한다면 초과환급신고가산세의 입법 취지가 몰각될 우려가 있는 점(반대로 실질적으로는 일반과세사업자인데 면세사업자로 알고 부가가치세 사업자등록을 하지 않은 사업자의 경우에는 비록 실질적으로는 부가가치세 납세의무자라고 하더라도 초과환급신고를 할 여지가 없다) 등에 비추어 보면, 위 초과환급신고가산세 규정은 부가가치세에 있어서는 사업자가 실질적으로 부가가치세 납세의무자인지 여부와 관계없이 부가가치세 납세의무자로 사업자등록을 한 경우에 적용하는 것으로 보아야 함이 상당하다.

따라서 이 사건과 같이 원고가 실질적으로는 면세사업을 영위하고 있으나 부가가치세 사업자등록을 하고 부가가치세 조기환급 신청을 한 경우에도 위 초과환급신고가산세 규정은 적용된다고 할 것임(서울행법 2008구합8611, 2008.7.23.)

* 2012.1.1. 세법개정으로 부가가치세법에 따른 사업자가 아닌 자가 환급세액을 신고한 경우에도 기본법 제47조의3 제1항(일반과소신고·초과환급신고가산세), 제2항(부정과소신고·초과환급신고가산세)의 규정을 적용한다.(기본법 §47의3③, 2012.1.1. 이후 개시하는 과세기간부터 적용)

6) 경정청구 환급세액 추징시 가산세 적용 여부

귀 자문의 경우 사업자가 매입세금계산서의 신고누락 사유로 「국세기본법」 제45조의2의 규정에 의하여 경정청구하여 매입세액을 환급하였으나 동 매입세금

계산서가 사실과 다른 세금계산서에 해당되어 재경정하는 경우 「부가가치세법」 제60조 제5항 제2호(현행 국세기본법 제47조의5 제2항의 규정에 의한 환급불성실 가산세)의 규정에 의한 가산세를 적용하는 것임(법규과-1379, 2006.4.14.)

* 경정청구는 그 자체로 과세표준 및 세액을 확정시키는 효력이 없으며 경정 청구를 받은 세무서장이 청구내용에 대한 경정을 하거나 이를 거부하는 경우에만 그 효력이 발생하므로 사업자의 경정청구에 의해 환급결정 한 것은 세무서장이 청구내용의 적정여부를 검토하여 경정한 것으로서 경정청구 행위 자체에 대하여는 해당 사업자에게 귀책사유가 있다고 할 수 없어 매입처별세금계산서합계표 관련 가산세와 신고불성실 가산세는 적용되지 아니함

## 사. 현금매출명세 등 미제출·부실기재 가산세

### 1) 현금매출명세서 제출대상 사업의 범위

현금매출명세서 제출대상이 되는 사업은 「부가가치세법」 제20조의2에 따라 같은 법 시행령 제74조 제2항 제7호에 규정한 사업 중 "사업서비스업, 그 밖의 개인서비스업 및 부동산업"에 해당하는 것이 그 대상이 되는 것임(기획재정부 부가가치세제과-586, 2010.9.1.)

### 2) 임대공급가액명세서 미제출가산세 적용 방법

「부가가치세법」 제60조 제6항의 규정에 따라 부동산임대업자가 임대공급가액명세서를 제출하지 아니하거나 임대사항, 임대면적, 임차인 인적사항 및 임대차계약내용을 사실과 다르게 작성하여 제출한 경우에는 수입금액을 적지 아니하거나 사실과 다르게 적은 수입금액만을 기준으로 가산세를 부과하는 것임(부가가치세과-998, 2013.10.24.)

### 3) 가산세 중복적용배제 조항은 과세 대상인 거래를 단위로 그 거래의 납세의무자에게 적용됨

지점 매출을 본점 매출로 세금계산서를 교부한 경우, 지점에 대하여 사업자미등록 가산세가 부과되었다면 같은 거래를 대상으로 본점에 세금계산서등 불성실가산세를 부과할 수 없으며, 지점에 대하여 세금계산서 미교부가산세를 부과하였다면 다시 그 거래에 대하여 본점에 세금계산서등 불성실가산세를 부과할 수 없음(서울행법 2012구합1761, 2012.8.24.)

## 아. 영세율과세표준 신고불성실 가산세 (2012.1.1.부터 기본법 이관)

1) 영세율첨부서류는 제출하고 과세표준 기재를 누락한 경우 영세율과세표준 불성실가산세가 적용여부

「부가가치세법 시행령」 제64조 및 제65조에 따른 부가가치세 예정신고서 또는 부가가치세 확정신고서를 작성할 때 영세율이 적용되는 과세표준을 과세표준란에 기재하지 않았으나 「부가가치세법 시행령」 제64조 제9항 및 제65조 제4항에 따른 서류를 첨부하여 제출한 경우에는 법 제60조 제7항을 적용하지 아니하는 것임(기획재정부 부가가치세제과-444, 2009.6.26.)

2) 예정신고누락 영세율 과세표준을 확정 신고하는 경우 가산세 감면 적용여부

**〈질의내용〉**

○ 2009년 1기 예정 부가가치세 신고시 영세율 과세표준을 신고누락하고 이와 관련된 영세율 첨부서류도 제출 누락함

○ 2009년 1기 확정 신고기간에 예정신고누락분으로 확정신고 하면서 영세율 첨부서류를 제출하는 경우에 영세율과세표준 신고불성실가산세의 50% 감면을 적용하는지

**〈회신내용〉**

「국세기본법」 제48조 제2항 제1호에 따라 영세율과세표준 신고불성실가산세에 대하여 100분의 50을 감면 받을 수 있는 것임(징세과-12, 2009.8.27.)

3) 과다 기재한 영세율과세표준에 대한 가산세 (집행기준 60-0-13)

영세율이 적용되는 사업자가 영세율 붙임서류를 정상적으로 제출하였으나 그 신고한 과세표준이 신고하여야 할 과세표준보다 과다하게 신고한 경우에는 영세율 과세표준 신고불성실가산세를 적용하지 아니한다.

4) 영세율 붙임서류 미제출에 따른 가산세 (집행기준 60-0-16)

영세율 붙임서류 없이 영세율 과세표준을 신고한 경우 해당 과세표준이 영세율

적용대상임이 확인되는 때에는 영세율을 적용하나, 영세율과세표준신고불성실가산세를 적용한다.

5) 영세율 거래에 대해 부가가치세액을 적어 세금계산서를 발급한 경우 과세방법 (집행기준 60-0-19)

영세율이 적용되는 재화 또는 용역의 공급에 대하여 부가가치세액(세율 10%)을 별도로 적은 세금계산서를 발급하고 이에 따라 과세표준과 납부세액을 신고·납부하는 등 조세탈루 사실이 없는 경우 해당 세금계산서는 사실과 다른 세금계산서로 보지 아니하므로 공급자는 세금계산서 발급불성실가산세를 적용하지 아니하고, 공급받은 자는 해당 세금계산서의 매입세액을 매출세액에서 공제한다.

제12장

# 간이과세


**제1절** 간이과세 제도의 의의 ····· 663
**제2절** 간이과세자의 과세기간 ····· 664
**제3절** 간이과세 적용 범위 ····· 665
**제4절** 과세유형 변경 ····· 670
**제5절** 과세표준과 세액 ····· 677
**제6절** 간이과세자로 변경되는 경우의 재고납부 세액 가산 ····· 682
**제7절** 신고와 납부 ····· 686
**제8절** 경정 · 가산세 ····· 694




학습요점

○ 간이과세자 적용 기준 : 인별기준 직전 연도 공급대가 합계액 10,400만원 미만자
(부동산임대업 및 과세유흥장소를 경영하는 사업자는 4,800만원 미만)
- 4,800만원 이상 간이과세자에게 세금계산서 발급의무 부여
- 과세기간 개시 20일전까지 영수증 발급 적용시기를 세무서에서 납세자에게 통지

○ 간이과세 적용 배제
- 일반과세사업장(기준사업장)이 있는 사업자
- 제조업, 광산업과 도매업(소매겸업자 포함), 부동산매매업, 과세유흥장소
- 국세청장이 정하는 규모 이상의 부동산임대업
- 변호사업·공인회계사업·기술사업·측량사업 등
- 일반과세자로부터 포괄양수한 사업 (양수 이후 간이과세요건 충족시 간이적용 가능)
- 사업장 소재지역, 종류, 규모 등을 감안하여 국세청장이 정하는 기준에 해당되는 것
- 전기·가스·증기 및 수도사업
- 건설업, 다만, 주로 최종소비자에게 직접 재화 또는 용역을 공급하는 사업으로 기재부령으로 정하는 것은 제외
- 소득세법 시행령에 따른 전전년도 기준 복식부기의무자

○ 간이과세 과세유형 변경시기
- 계속사업자·신규사업자 : 다음 해의 7월 1일
- 결정·경정한 사업자 : 결정·경정 과세기간의 다음 해의 1월 1일
- 제조·도매·광업 등 겸업자 : 겸업일이 속한 과세기간의 다음 과세기간부터
- 간이과세포기 신고자 : 간이과세 포기일이 속하는 다음 달 1일

○ 유형변경 통지 : 과세기간 개시 20일전까지 도달
- 일반 ⇒ 간이 : 통지여부에 불구하고 변경(부동산임대 - 반드시 통지)
- 간이 ⇒ 일반 : 반드시 통지, 도달하여야만 변경됨

○ 납부세액의 계산 : 공급대가 × 부가가치율 × 10%
- 경정·수정신고에 따른 세액계산 특례 : 공급대가 × 100/110 × 10%

○ 매입처별 세금계산서합계표등 제출 세액공제 : 공급대가 × 0.5%

○ 가 산 세 : 미등록, 명의위장등록, 신고납부불성실, 영세율과세표준 신고불성실, 세금계산서(합계표) 관련 가산세

# 제1절 간이과세 제도의 의의

부가가치세의 납세방법은 자진신고납부제도이며, 납부세액의 계산방법은 매출세액에서 매입세액을 공제한 차액을 납부세액으로 하는 전단계세액공제법을 채택하고 있다. 따라서 사업자는 거래할 때마다 부가가치세를 거래징수하고 세금계산서를 발급하며 거래 내용을 장부에 기록한 후 신고기간 단위로 정산하여 신고·납부하여야 하는 것이다.

다만, 영세사업자의 경우에는 이러한 세금계산서의 작성·발급과 장부에의 기록, 과세표준 신고서의 작성·제출 의무에 부응하기가 사실상 어려우므로 좀 더 간편한 방법으로 납세의무를 이행하도록 하였다.

그러나, 2020년 12월 간이과세 기준금액의 상향과 함께 간이과세자는 세금계산서를 발급할 수 없도록 한 원칙을 변경하여 세금계산서 발행의무를 부여하였으며, 연간 공급대가 4,800만원 미만인 사업자에 대해 예외적으로 영수증을 발급할 수 있도록 하였고, 매출세금계산서를 발행한 간이과세자는 예정부과기간에 부가가치세를 신고납부토록 하는 등 간이과세제도를 대폭 개편하였다. 또한 2023년 12월 법령 개정을 통해 간이과세 기준금액을 당초 8천만원에서 1억 4백만원으로 상향 조정하였다.

간이과세자에게는 과세방법상 여러 가지 혜택이 주어지는데, 「부가가치세법」 제4장(과세표준과 세액), 제5장(신고와 납부), 제6장(결정 및 경정·징수와 환급)을 적용하지 아니하거나 완화되어 적용하고 있으나, 그 밖의 규정인 제1장(총칙), 제2장(과세거래), 제3장(영세율과 면세), 제8장(보칙)은 그대로 적용된다.

# 제2절 간이과세자의 과세기간

## 1. 간이과세자의 과세기간

### 가. 일반적인 경우의 과세기간(法 §5①1)

간이과세자는 1월 1일부터 12월 31일까지를 과세기간으로 한다.

### 나. 기타 과세기간

1) 신규로 사업을 시작하는 자에 대한 최초의 과세기간은 사업개시일부터 그 날이 속하는 과세기간의 종료일까지를 1과세기간으로 한다(法 §5②)

2) 법 제62조 제1항 및 제2항에 따라 간이과세 적용기준금액 이상 또는 미달을 원인으로 과세유형변경 되는 경우에는 1.1.~6.30.와 7.1.~12.31.의 기간을 각각 1과세기간으로 한다.(法 §5④)

3) 간이과세자가 간이과세 포기한 경우에는 그 과세기간의 개시일부터 포기신고한 달의 말일까지와 포기신고일이 속하는 달의 다음 달 1일부터 그 날이 속하는 과세기간의 종료일까지의 기간을 각각 1과세기간으로 한다.(法 §5⑤)

# 제3절 간이과세 적용 범위

## 1. 간이과세의 적용 범위

### 가. 계속사업자

#### 1) 적용 기준금액

직전 연도(1.1.~12.31.)의 재화와 용역의 공급에 대한 대가(부가가치세가 포함된 대가를 말하며, 이하 "공급대가"라 한다)의 합계액이 10,400만원(부동산 임대업자 및 과세유흥장소를 경영하는 사업자는 4,800만원)에 미달하는 개인사업자는 제4장(과세표준과 세액), 제5장(신고와 납부), 제6장(결정 및 경정·징수와 환급)까지의 규정에도 불구하고 이 장(7장)의 규정을 적용받는다. 다만, 다음에 어느 하나에 해당하는 사업자는 간이과세자로 보지 아니한다.(法 §61①)

① 간이과세가 적용되지 않는 다른 사업장(이하 "기준사업장"이라 한다)을 보유하고 있는 사업자

② 업종, 규모, 지역 등을 고려하여 간이배제업종에 해당하는 경우

#### 2) 직전 과세기간 신규사업자의 공급대가 환산

① 직전 과세기간에 신규로 사업을 시작한 개인사업자에 대하여는 그 사업개시일부터 그 과세기간 종료일까지의 공급대가를 합한 금액을 12개월로 환산한 금액을 기준으로 간이과세 적용여부를 판단한다.(法 §61②)
이 경우 1개월 미만의 끝수가 있으면 1개월로 한다.

② 직전 연도 중 휴업하거나 신규로 사업을 시작한 사업자나 사업을 양수한 사업자에 대하여는 휴업기간 또는 사업개시 전의 기간이나 사업 양수 전의 기간을 제외한 나머지 기간에 대한 재화와 용역의 공급대가를 합한 금액을 12개월로 환산한 금액을 기준으로 한다.(令 §109③)

③ 휴업한 개인사업자에 대하여 직전 연도 중 공급대가가 없는 경우에는 신규로 사업을 시작한 것으로 본다. 이 경우 1개월 미만의 끝수가 있으면 1개월로 한다.(令 §109③)

#### 3) 결정 또는 결정할 경우

간이과세자에 대해 결정 또는 경정한 공급대가의 합계액이 10,400만원(부동산임대업자 및 과세유흥장소 경영 사업자는 4,800만원) 이상인 개인사업자는 그 결정 또는 경정한 날이 속하는 과세기간까지 간이과세자로 본다.(法 §61⑥)

### 나. 신규사업자

신규로 사업을 시작하는 개인사업자가 사업을 시작한 날이 속하는 연도의 공급대가의 합계액이 10,400만원(부동산임대업자 및 과세유흥장소 경영 사업자는 4,800만원)에 미달될 것으로 예상되어 사업자등록을 신청할 때, 사업자등록신청서와 함께 간이과세 적용신고서를 관할 세무서장에게 제출(국세정보통신망에 의한 제출도 포함한다)한 경우 최초의 과세기간에는 간이과세자로 한다.(法 §61③,④)

사업자등록신청서에 연간 공급대가 예상액과 그 밖의 참고사항을 적어 제출한 경우에도 간이과세 적용신고서를 제출한 것으로 본다.(法 §61③, 令 §109④)

다만, 기준사업장을 보유하고 있는 사업자와 간이과세 배제업종을 영위하는 사업자인 경우에는 간이과세를 적용하지 아니한다.(法 §61④단서)

## 2. 간이과세 적용이 배제되는 사업

### 가. 간이과세 적용배제 사업자

간이과세가 적용되지 아니하는 다른 사업장을 보유하고 있는 사업자에 대하여는 간이과세를 적용하지 아니한다.(法 §61①1)



◦ 개인사업자 甲이 A사업장에서 일반과세자로 사업을 하는 경우에 甲의 B, C, D 등 다른 사업장은 각각의 공급대가가 10,400만원에 미달하거나 또는 각 사업장별 공급대가 합계액이 10,400만원 이상인 경우에는 간이과세가 적용되지 아니한다.
(A, B, C, D 사업장은 모두 부동산임대 또는 과세유흥장소가 아님)

다만, 개인택시운송업 및 일반 화물자동차운송업, 개인 화물자동차운송업, 기타 도로화물운송업, 이·미용업에 대하여는 간이과세를 적용한다.(조특법 §106⑤)

그러나, 기준사업장의 1년의 공급대가가 10,400만원(부동산임대업자 및 과세유흥장소 경영 사업자는 4,800만원)에 미달하고 간이과세 배제사업에 해당하지 아니하는 경우에는 기준사업장과 일반과세로 변경된 사업장 모두에 대하여 간이과세에 관한 규정을 적용한다. 다만, 기준사업장 외의 일반과세로 변경된 사업장에 대한 1년의 공급대가가 10,400만원(부동산임대업자 및 과세유흥장소 경영 사업자는 4,800만원)이상이거나 간이배제 사업에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

## 나. 간이과세 적용이 배제되는 사업

간이과세 적용 기준금액에 해당되는 경우에도 다음 어느 하나의 사업을 하는 사업자는 간이과세를 적용하지 아니한다.(法 §61①2, 令 §109②)

1) 광업

2) 제조업. 다만, 주로 최종소비자에게 직접 재화를 공급하는 사업으로서 다음 어느 하나에 해당하는 사업은 제외한다.(規則 §71①)
   ① 과자점업
   ② 도정업, 제분업 및 떡류 제조업 중 떡방앗간
   ③ 양복·양장·양화점업
   ④ 기타 자기가 공급하는 재화의 100분의 50 이상을 최종 소비자에게 공급하는 사업으로서 국세청장이 정하는 것(간이과세를 적용받을 수 있는 제조업, 국세청 고시)

3) 도매업(소매업 겸영하는 경우를 포함, 재생재료수집 및 판매업은 제외) 및 상품중개업

4) 부동산매매업

5) 다음 지역의 과세유흥장소(規則 §71②)
   ① 특별시, 광역시, 특별자치시, 「제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법」 제10조 제2항에 따라 설치된 행정시(이하 이 조에서 “행정시"라 한다) 및 시 지역(광역시, 특별자치시, 행정시 및 도농복합형태의 시 지역의 읍·면 지역을 제외한다)

② 국세청장이 사업현황과 사업 규모 등을 고려하여 간이과세적용대상에서 제외하는 것이 필요하다고 인정하여 고시하는 지역

6) 부동산 임대업 : 특별시, 광역시, 특별자치시, 행정시 및 시 지역에 소재하는 부동산임대사업장을 영위하는 사업으로서 국세청장이 정하는 규모 이상인 경우(토지 개별공시지가에 따라 건물의 연면적을 기준으로 정함)

7) 변호사업, 심판변론인업, 변리사업, 법무사업, 공인회계사업, 세무사업, 경영지도사업, 기술지도사업, 감정평가사업, 손해사정인업, 통관업, 기술사업, 건축사업, 도선사업, 측량사업, 공인노무사업, 의사업, 한의사업, 약사업, 한약사업, 수의사업 그 밖에 이와 유사한 사업서비스업으로서 재정경제부령으로 정하는 것

8) 부령 제23조에 따라 일반과세자로부터 양수한 사업으로 재화의 공급으로 보지 않는 것. 다만, 1)~7), 9)~14)에 해당하지 아니하는 것으로써 사업을 양수한 이후 공급대가의 합계액이 10,400만원에 미달하는 경우에는 제외한다.(令 §109②8)

9) 사업장 소재 지역, 사업의 종류, 규모 등을 고려하여 국세청장이 정하는 기준(국세청 고시)에 해당하는 것. 다만, 간이과세를 적용할 수 없는 기준(간이과세 배제기준)으로 동 기준에 해당하더라도 해당 사업자의 사업 규모, 시설, 업황 등을 고려할 때 간이과세 적용을 배제하는 것이 현저히 부적합하다고 판단되는 경우에는 관할세무서장의 확인을 거쳐 간이과세를 적용할 수 있다.(고시 제7조)

10) 「소득세법 시행령」 제208조 제5항에 해당하지 아니하는 개인사업자(전전년도 기준 복식부기의무자)[*면세 공급가액을 포함]

※ 소득세법 시행령 적용시 제1호의 "해당과세기간"은 "해당과세기간 또는 직전 과세기간"으로 제2호 각 목외의 부분 중 "직전과세기간"은 "전전과세기간"으로 봄. 결정·경정·수정신고로 수입금액이 증가함으로써 전전연도 기준 복식부기의무자가에 해당하는 경우 결정 등을 한 날이 속하는 과세기간까지는 전전연도 기준 복식부기의무자로 보지 아니함

11) 전기·가스·증기 및 수도 사업

12) 건설업. 다만, 주로 최종소비자에게 직접 재화 또는 용역을 공급하는 사업으로서 재정경제부령으로 정하는 것은 제외한다.

13) 전문·과학·기술서비스업·사업시설관리·사업지원 및 임대서비스업

다만, 주로 최종 소비자에게 직접 용역을 공급하는 사업으로서 재정경제부령이 정하는 사업은 제외

**소득세법 시행령 제208조**(장부의 비치.기록) ⑤ 법 제160조 제2항 및 제3항에서 "대통령령으로 정하는 업종별 일정 규모 미만의 사업자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업자를 말한다. 다만, 제147조의3 및 「부가가치세법 시행령」 제109조 제2항 제7호에 따른 사업자는 제외한다.

1. 해당 과세기간에 신규로 사업을 개시한 사업자
2. 직전 과세기간의 수입금액(결정 또는 경정으로 증가된 수입금액을 포함한다)의 합계액이 다음 각 목의 금액에 미달하는 사업자

가. 농업 · 임업 및 어업, 광업, 도매 및 소매업(상품중개업을 제외한다), 제122조 제1항에 따른 부동산매매업, 그 밖에 나목 및 다목에 해당되지 아니하는 사업 : **3억원**

나. 제조업, 숙박 및 음식점업, 전기 · 가스 · 증기 및 수도사업, 하수 · 폐기물처리 · 원료재생 및 환경복원업, 건설업(비주거용 건물 건설업은 제외하고, 주거용 건물 개발 및 공급업을 포함한다), 운수업, 출판 · 영상 · 방송통신 및 정보서비스업, 금융 및 보험업, 상품중개업 : **1억5천만원**

다. 법 제45조 제2항에 따른 부동산 임대업, 부동산관련 서비스업, 임대업(부동산임대업을 제외한다), 전문 · 과학 및 기술서비스업, 사업시설관리 및 사업지원서비스업, 교육서비스업, 보건업 및 사회복지서비스업, 예술 · 스포츠 및 여가 관련 서비스업, 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업 , 가구내 고용활동 : **7천500만원**

## 3. 미등록사업자의 간이과세 적용

법 제8조에 따른 사업자등록을 하지 아니한 개인사업자로서 사업을 시작한 날이 속하는 연도의 공급대가의 합계액이 간이과세자 기준금액에 해당(10,400만원(부동산임대업 및 과세유흥장소 경영 사업자는 4,800만원)에 미달)하는 경우에는 최초의 과세기간에 있어서는 간이과세자로 한다. 다만, 위 "2"의 간이과세 적용이 배제되는 사업자의 경우에는 그러하지 아니하다.(法 §61⑤)

# 제4절 과세유형 변경

## 1. 과세유형 변경 시기

### 가. 계속사업자

계속사업자가 간이과세자로 적용되거나 적용되지 아니하게 되는 기간은 해의 1월 1일부터 12월 31일까지의 공급대가의 합계액이 기준금액에 미달하거나 그 이상이 되는 해의 다음해의 7월 1일부터 그 다음해의 6월 30일까지로 한다.(法 §62①)

### 나. 신규사업자

신규로 사업을 개시한 사업자의 경우 간이과세 규정이 적용되거나 적용되지 아니하게 되는 기간은 최초로 사업을 개시한 해의 다음해의 7월 1일부터 그 다음 해의 6월 30일까지로 한다.(法 §62②)

직전 과세기간에 신규로 사업을 시작한 개인사업자에 대하여는 그 사업개시일부터 그 과세기간 종료일까지의 공급대가를 합한 금액을 12개월로 환산한 금액을 기준으로 간이과세 규정을 적용한다. 이 경우 1개월 미만의 끝수가 있을 때에는 이를 1개월로 한다.(法 §61②)

◦ 2025.9.10. 음식업을 개시하고 일반과세자로 등록한 개인사업자 甲의 2025년 공급대가 합계액이 2,400만원인 경우
  ➔ 2025년 공급대가를 12개월로 환산(2,400만원 ÷ 4 × 12 = 7,200만원)한 공급대가가 10,400만원에 미달하여 2026.7.1.~2027.6.30.까지 간이과세자로 전환·적용

◦ 2025.4.1. 의류 소매업을 개시하고 간이과세자로 등록한 개인사업자 乙의 2025년 공급대가 합계액이 8,100만원인 경우
  ➔ 2025년 공급대가를 12개월로 환산(8,100만원 ÷ 9 × 12 = 10,800만원)한 공급대가가 10,400만원 이상으로 2026.7.1.~2027.6.30.까지 일반과세자로 전환·적용

### 다. 직전 연도 중 휴업자

직전 해의 1월 1일부터 12월 31일까지 기간 중 휴업한 사업자인 경우에는 휴업기간을 제외한 잔여기간에 대한 재화 또는 용역의 공급대가의 합계액을 12개월로 환산한 금액을 기준으로 하며, 직전 해의 1월 1일부터 12월 31일까지 기간 중 공급대가가 없는 경우에는 신규로 사업을 시작한 것으로 본다. 이 경우 1개월 미만의 끝수가 있으면 1개월로 한다.(令 §109③)

따라서 직전 연도 중 공급대가가 없는 경우에는 위 "나"에 따라 과세유형을 판단한다.

### 라. 결정 또는 경정을 한 경우

간이과세가 적용되는 사업자에 대하여 결정·경정을 한 과세기간의 공급대가의 합계액이 기준금액(10,400만원)이상인 경우에는 그 결정·경정한 날이 속하는 과세기간까지 간이과세자로 보고 그 다음 과세기간 1월1일부터 일반과세자로 변경된다.(法 §61⑥)

즉, 일반과세자로서 부가가치세법에서 규정하는 의무를 이행하여야 한다.

### 마. 간이과세 배제업종을 신규로 겸영한 경우(소매업자가 도매업 추가)

간이과세로 사업을 하던 자가 간이과세 적용이 배제되는 사업을 신규로 겸영하게 되는 경우에는 해당 사업의 개시일이 속하는 과세기간의 다음 과세기간부터 간이과세자에 관한 규정을 적용하지 아니한다.(令 §110④)

### 바. 기준사업장이 10,400만원(부동산임대업자 등은 4,800만원) 미달하는 경우

간이과세가 적용되지 아니하는 다른 사업장("기준사업장"이라 한다)의 1월 1일부터 12월 31일까지의 공급대가의 합계액이 10,400만원(부동산임대업자 등은 4,800만원)에 미달하는 경우에는 법 제62조 제1항에 따른 기간 동안에 기준사업장과 기준사업장으로 인하여 일반과세로 전환된 다른 사업장 모두에 간이과세에 관한 규정을 적용한다. 다만, 법 제61조 제1항 제1호에 따라 일반과세로 전환된 사업장의 1월 1일부터 12월 31일까지의 공급대가의 합계액이 제109조 제1항에

따른 금액 이상이거나 법 제61조 제1항 제2호에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.(令 §110⑥)

### 사. 간이과세를 포기한 경우

1) 해당 사업장 : 포기 신고한 달의 다음달 1일부터 일반과세자로 전환된다.

2) 해당 사업장 외의 다른 사업장 : 해당 사업장이 일반과세자를 적용받는 날이 속하는 과세기간의 다음 과세기간부터 간이과세자에 관한 규정을 적용하지 아니한다.(일반과세자로 전환된다)(令 §110⑦)

### 아. 일반과세 사업장(기준사업장)을 신설한 경우

간이과세 적용대상 사업장만 있는 사업자가 일반과세자에 관한 규정을 적용받는 사업장을 신규로 개설하는 경우에는 해당 사업개시일이 속하는 과세기간의 다음 과세기간부터 간이과세자에 관한 규정을 적용하지 아니한다.(令 §110⑧)



◦ 개인사업자 甲이 A장소에서 간이과세자로 등록하고 부동산임대업을 하던 중 2025.3.2.부터 B장소에서 옷 도매업을 시작하고 일반과세자로 등록한 경우

➔ A 사업장은 2026. 1. 1.부터 일반과세자로 전환됨

### 자. 기준사업장이 폐업되는 경우

일반과세를 적용받는 사업장(기준사업장)을 보유하여 그 외 간이과세를 적용받아 오던 다른 사업장이 일반과세로 전환된 후에 기준사업장을 폐업한 경우, 일반과세로 전환된 사업장에 대하여 기준사업장의 폐업일이 속하는 연도의 다음 연도 7월 1일부터 간이과세자에 관한 규정을 적용한다. 다만, 일반과세로 전환된 사업장의 1월 1일부터 12월 31일까지의 공급대가의 합계액이 10,400백만원 이상인 경우와 간이과세를 적용받을 수 없는 사업에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.(令 §110⑨)

## 2. 과세유형 변경통지

### 가. 과세유형 변경통지와 사업자등록 정정

과세유형이 변경되는 사업자의 관할 세무서장은 변경되는 과세기간 개시 20일 전까지 그 사실을 해당 사업자에게 통지하여야 하며, 사업자등록증을 정정하여 과세기간 개시 당일까지 발급하여야 한다.(令 §110①)

### 나. 과세유형변경통지의 효력

1) 일반과세자에서 간이과세자로 변경되는 경우에는 통지 여부에 관계없이 과세유형 변경시기에 간이과세자에 관한 규정을 적용한다. 다만, 부동산 임대업을 경영하는 사업자의 경우에는 통지를 받은 날이 속하는 과세기간까지는 일반과세자에 관한 규정을 적용한다.(令 §110②)

2) 간이과세자에서 일반과세자로 변경되는 경우에는 통지를 받은 날이 속하는 과세기간까지는 간이과세자에 관한 규정이 적용되고, 그 다음 과세기간부터 일반과세자로 변경된다.(令 §110③) 따라서 **일반과세자로의 과세유형 변경통지를 반드시 하여야 한다.**

**관련사례**

① **경정이 있는 경우 간이과세자에서 납부세액계산특례 적용 [국승]**

경정이 있는 경우에는 통지 여부를 불문하고 경정된 1역년의 공급대가가 4,800만원 이상이 되는 사업자에 대하여 경정과세기간이 속하는 해의 다음해의 제2과세기간부터 그 다음해의 제1과세기간까지는 일반과세에 관한 규정에 따라 납부세액을 계산함(부산지법 2009구합2437, 2010.9.10.)

② **유형전환 통지를 하지 않고 일반과세자로 결정한 처분의 당부 [국패]**

간이과세자가 당초 신고한 공급대가가 이미 4,800만원 이상인 경우에는, 후에 증액경정되었다 하더라도 일정 과세기간에 대하여 일반과세자의 납부세액 계산방법으로 경정할 수는 없다 할 것임(대법원 2007두23446, 2008.1.31.)

## 3. 간이과세의 포기

간이과세자 또는 간이과세자에 관한 규정을 적용받게 되는 일반과세자와 신규로 사업을 개시하는 개인사업자가 간이과세 포기신고를 하는 경우에는 일반과세를 적용받을 수 있다.(法 §70)

### 가. 간이과세 포기신고

간이과세자 또는 간이과세자에 관한 규정을 적용받게 되는 일반과세자가 일반과세자에 관한 규정을 적용받으려는 경우에는 그 적용을 받으려는 달의 전달의 마지막 날까지 "간이과세 포기신고서"를 납세지 관할 세무서장에게 제출(국세정보통신망에 의한 제출 포함)하여야 한다.(法 §70①, 令 §116①)

또는 신규로 사업을 개시하는 개인사업자가 일반과세자를 적용받고자 하는 경우에는 사업자 등록을 신청할 때 "간이과세 포기신고서"를 납세지 관할 세무서장에게 제출(국세정보통신망에 의한 제출 포함)하여야 한다.(법 §70②)

### 나. 간이과세 재적용의 제한

간이과세 포기신고를 한 개인사업자는 다음의 빠른 날부터 3년이 되는 날이 속하는 과세기간까지는 간이과세자에 관한 규정을 적용받지 못한다.(法 §70③)

1) 간이과세자 또는 간이과세자에 관한 규정을 적용받게 되는 일반과세자가 간이과세 포기신고를 한 경우 : 일반과세 규정을 적용받으려는 달의 1일
2) 신규로 사업을 개시하는 개인사업자가 간이과세 포기신고를 한 경우 : 사업개시일이 속하는 달의 1일

### 다. 간이과세의 재적용 신고

간이과세 적용 제한기한이 경과한 후 간이과세자에 관한 규정을 다시 적용받고자 할 때에는 그 적용받고자 하는 과세기간 개시 10일 전까지 "간이과세 적용신고서"를 관할 세무서장에게 제출하여야 한다. 이 경우에 그 적용을 받을 수 있는 자는 그 과세기간 직전 해의 1월 1일부터 12월 31일까지의 재화 또는 용역에 대한 공급대가의 합계액이 간이과세 적용 기준금액에 해당하여야 한다.(令 §116②)

◦ 개인사업자 甲이 2023.10.20. 간이과세 포기신고를 하여 2023.11.1.부터 일반과세자로 전환된 경우 2026.12.31.까지 간이과세자에 관한 규정을 적용받을 수 없음

➔ 2025년 공급대가가 10,400만원에 미달하고, 2026.12.21.까지 간이과세적용신고서를 제출하는 경우에는 2027년 1월 1일부터 간이과세자에 관한 규정을 적용받을 수 있음. 그러나 간이과세적용신고서를 제출하지 아니하면 계속 일반과세자에 관한 규정을 적용함 (단, 법 제70조 제4항 및 동법시행령 제116조 제3항에 따른 개인사업자의 경우 3년 이내라도 포기신고 철회가 가능. 2024년 개정)

### 라. 간이과세 포기신고 철회 (2024.7.1. 이후 간이과세자에 대한 규정을 다시 적용받기 위하여 신고하는 경우부터 적용)

위의 간이과세 재적용의 제한규정에도 불구하고 법 제36조 제1항제2호가목의 간이과세자가 직전 연도의 공급대가의 합계액이 4,800만원 이상이 된 경우 등 시행령으로 정하는 사유가 있는 경우에는 일반과세자에 관한 규정을 적용받는 달의 1일로부터 3년이 되는 날이 속하는 과세기간 이전이라도 간이과세자의 규정을 다시 적용받을 수 있다. (法 §70④)

여기서 시행령으로 정하는 사유에 따라 간이과세자에 관한 규정을 다시 적용받을 수 있는 자는 간이과세 재적용신고(법 제70조 제5항에 따른 신고)를 한 날이 속하는 연도의 직전 연도 공급대가의 합계액이 4천8백만원 이상 1억4백만원 미만인 개인사업자로서 간이과세자에 관한 규정의 적용을 포기할 당시 법 제36조 제1항제2호가목 또는 나목에 해당하였던 자*로 한다. (令 §116③)

* 가. 직전 연도의 공급대가의 합계액(직전 과세기간에 신규로 사업을 시작한 개인사업자의 경우 환산한 금액)이 4,800만원 미만인 간이과세자

나. 신규로 사업을 시작하는 개인사업자로서 간이과세자로 하는 최초의 과세기간 중에 있는 간이과세자 (法 §36①2)

본 항에 따라 간이과세자에 대한 규정을 적용받으려는 개인사업자는 적용받으려는 과세기간 개시 10일 전까지 간이과세재적용신고서를 납세지 관할 세무서장에게 제출(국세정보통신망에 의한 제출을 포함)해야 한다.

(法 §70⑤, 令 §116④)

■ 부가가치세법 시행규칙 [별지 제43호서식] <개정 2026. 3. 20.>

홈택스(www.hometax.go.kr)에서도 신청할 수 있습니다.

# 간이과세 [ ] 적 용 / [ ] 포 기 / [ ] 재적용 신고서

※ [ ]에는 해당하는 곳에 √ 표시를 합니다.

| 접수번호 | 접수일 | 처리기간 즉시 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 신고인 인적사항 | 상호(법인명) | 사업자등록번호 |
| | 성명(대표자명) | 전화번호 |
| | 사업장(주된 사업장) 소재지 | |
| | 업태 | 종목 |

신고내용

**[ ]간이과세적용신고**

「부가가치세법」 제61조제3항 및 같은 법 시행령 제109조제4항 또는 제116조제2항에 따라 간이과세의 적용을 받기 위하여 신고합니다.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 신규 사업자 | 사업시설착수 연월일 또는 사업 개시 연월일 | 간이과세를 적용받으려는 과세기간 | 연간공급대가 예상액 |
| | | | |
| 기존 사업자 | 간이과세를 포기한 과세기간 개시연월일 | 간이과세를 적용받으려는 과세기간 | 간이과세를 포기한 날부터 적용받으려는 과세기간 개시일까지의 경과연수 |
| | | | |

**[ ]간이과세포기신고**

「부가가치세법」 제70조제1항·제2항 및 같은 법 시행령 제116조제1항에 따라 아래 과세기간부터 일반과세를 적용받기 위하여 간이과세의 포기를 신고합니다.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 간이과세 기준 | 신 규 사 업 자 □ | 간이과세를 포기하려는 과세기간 | 년 제 기 ( . . 부터) |
| | 직전 연도 공급대가 합계액 4,800만원 미만 □ | | |
| | 직전 연도 공급대가 합계액 4,800만원 이상 □ | | |

**[ ]간이과세재적용신고**

「부가가치세법」 제70조제4항·제5항 및 같은 법 시행령 제116조제3항·제4항에 따라 아래 과세기간부터 간이과세를 재적용받기 위하여 간이과세의 재적용을 신고합니다.

| | |
|---|---|
| 간이과세를 재적용받으려는 과세기간 | 년 제 기( . . .부터) |

년 월 일

신고인 (서명 또는 인)

**세무서장** 귀하

| 첨부서류 | 없음 | 수수료 없음 |
|---|---|---|

## 작 성 방 법

※ 해당되는 신고사항에 [√]표시하고 해당 사항을 적은 후 작성일과 신고인란에 서명 또는 날인하여 제출합니다.

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡ 또는 중질지 80g/㎡]

# 제5절 과세표준과 세액

## 1. 과세표준

간이과세자의 과세표준은 해당 과세기간의 공급대가의 합계액으로 한다.(法 §63①) 그리고 과세표준의 계산에 관하여는 일반과세자의 과세표준계산 규정(令 §59~§66)을 준용하고, 공급가액을 공급대가로 본다.(法 §63⑤, 令 §111①)

## 2. 간이과세자의 납부세액계산

간이과세자에 대하여는 다음의 계산식에 따라 계산한 금액을 납부세액으로 한다. 이 경우 간이과세자가 둘 이상의 업종을 겸영하는 경우에는 각각의 업종별로 계산한 금액의 합계액을 납부세액으로 한다.(法 §63②)

### 가. 납부세액

납부세액 = 해당 과세기간의 공급대가 합계액× 해당 업종의 부가가치율 × 10%
(예정부과기간신고·납부시 예정부과기간 포함)

### 나. 업종별 부가가치율(令 §111②, 2021.2.17. 개정)

| 업 종 | 부가가치율(2021년 이후) | 비 고 |
|---|---|---|
| 1. 소매업, 재생용 재료수집 및 판매업, 음식점업 | 15% | 2021.7.1. 부터 적용 |
| 2. 제조업, 농업·임업 및 어업, 소화물 전문 운송업 | 20% | |
| 3. 숙박업 | 25% | |
| 4. 건설업, 운수 및 창고업, 정보통신업, 그 밖의 서비스업 | 30% | |
| 5. 금융 및 보험 관련 서비스업, 전문·과학 및 기술서비스업(인물사진 및 행사용 영상 촬영업 제외), 사업시설 관리·사업지원 및 임대서비스업, 부동산 관련 서비스업, 부동산임대업 | 40% | |

### 다. 업종별 실지귀속이 불분명한 공통사용재화 공급의 경우

간이과세자가 둘 이상의 업종에 공통으로 사용하던 재화를 공급하여 업종별 실지귀속을 구분할 수 없는 경우에 적용할 부가가치율은 다음 계산식에 따라 계산한 율의 합계로 한다. 이 경우 휴업 등으로 인하여 해당 과세기간의 공급대가가 없는 경우에는 그 재화를 공급한 날에 가장 가까운 과세기간의 공급대가에 의하여 계산한다.(令 §111⑤)

$$\text{해당 재화 관련 각 업종별 부가가치율} \times \frac{\text{해당 과세기간의 해당 재화 관련 각 업종의 공급대가}}{\text{해당 과세기간의 해당 재화 관련 각 업종의 총공급대가}}$$

## 3. 세금계산서 발급 및 매입세금계산서 등의 제출공제

### 가. 세금계산서 발급

사업자는 재화 또는 용역을 공급할 경우 세금계산서를 발행하여야 한다.

### 나. 영수증의 발급

영수증 발급대상업종 등과 연간 공급대가 합계액이 4,800만원 미만인 간이과세자는 영수증을 발급하여야 한다. 연간 공급대가 4,800만원 미만 간이과세자에 대해 세무서장은 과세기간 개시 20일전까지 영수증발급 대상 사업자임을 통지해야 한다.

### 다. 발급받은 매입세금계산서 등의 제출 공제

간이과세자가 일반과세자로부터 재화 또는 용역을 공급받으면서 세금계산서 또는 신용카드매출전표 등(부가가치세액을 별도로 구분 가능한 것)을 발급받아 매입처별 세금계산서합계표 또는 신용카드매출전표 등 수령명세서를 부가가치세 확정신고를 할 때에 신고서와 함께 사업장 관할 세무서장에게 제출하거나 결정·경정을 할 때에 결정·경정기관의 확인을 거쳐 관할 세무서장에게 제출하는 경우에는 아래와 같이 계산한 금액을 과세기간에 대한 납부세액에서 공제한다.
(法 §63③, 令 §111③)

1) 해당 과세기간에 세금계산서등*을 발급받은 재화와 용역의 공급대가에 0.5%를 곱한 금액

* "매입세금계산서등"에"신용카드매출전표등"이 포함

2) 간이과세자가 과세사업과 면세사업을 겸영하는 경우에는 과세사업과 면세사업의 실지귀속에 의하되, 과세사업과 면세사업의 실지귀속을 구분할 수 없는 분에 대하여는 다음의 계산식에 따라 계산한 금액(令 §111⑦)

$$\text{납부세액에서 공제할 세액} = \left\{\text{해당 과세기간에 매입세금계산서 등*을 발급받은 재화와 용역의 공급대가 합계액}\right\} \times \frac{\text{해당 과세기간의 과세공급대가}}{\text{해당 과세기간의 총공급대가}} \times \left\{0.5\%\right\}$$

3) 그러나 사업자가 매입처별 세금계산서합계표의 기재사항 중 거래처별 등록번호, 공급가액의 전부 또는 일부가 적혀 있지 아니하거나 사실과 다르게 적혀 있는 경우에는 납부세액에서 공제하지 아니한다.(令 §114⑤)

4) 세금계산서 제출 공제세액이 납부세액을 초과하는 경우 환급 불가
간이과세자가 일반과세자로부터 세금계산서 등을 발급받아 사업장 관할 세무서장에게 매입처별 세금계산서합계표 등을 제출함으로서 공제받는 세금계산서 등의 제출 공제세액, 법 제65조에 따른 의제매입세액 및 법 제46조제1항에 따라 신용카드매출전표의 발행으로 공제받는 금액 등의 합계액이 각 과세기간의 납부세액을 초과하는 경우에는 그 초과하는 부분은 없는 것으로 본다.(法 §63⑥)

## 라. 전자세금계산서 발급에 따른 세액공제('23.7.1. 이후 공급분부터 적용)

간이과세자(법 제36조제1항 영수증발급 적용기간에 있는 간이과세자는 제외)가 전자세금계산서를 2027년 12월 31일까지 발급(전자세금계산서 발급명세를 정해진 기한까지 국세청장에게 전송한 경우로 한정)하고 전자세금계산서 발급세액공제신고서를 납세지 관할 세무서장에게 제출한 경우 전자세금계산서 발급 건수 등을 고려하여 해당 과세기간의 부가가치세 납부세액에서 공제할 수 있다. (法 §63④, 47①)

1) 전자세금계산서 발급·전송에 대한 세액

다음 전자세금계산서 발급·전송에 대한 세액을 해당 과세기간의 부가가치세 납부세액에서 공제할 수 있다.(令 §89①②)

① 전자세금계산서 발급·전송에 대한 세액 = 발급 건수 × 200원

② 공제한도 : 연간 100만원

2) 공제범위

공제받는 금액이 그 금액을 차감하기 전의 납부할 세액[제37조제2항에 따른 납부세액에서 이 법, 「국세기본법」 및 「조세특례제한법」에 따라 빼거나 더할 세액(제60조 및 「국세기본법」 제47조의2부터 제47조의4까지의 규정에 따른 가산세는 제외한다)을 빼거나 더하여 계산한 세액을 말하며, 그 계산한 세액이 0보다 작으면 0으로 본다]을 초과하면 그 초과하는 부분은 없는 것으로 본다.

3) 제출서류

전자세금계산서 발급·전송에 대한 세액공제를 받으려는 사업자는 제48조 및 제49조에 따라 신고할 때 전자세금계산서 발급세액공제신고서를 제출하여야 한다.

## 4. 간이과세자의 신용카드매출전표 등의 사용에 따른 세액공제

### 가. 신용카드매출전표 등 사용에 따른 세액공제

법인사업자와 직전년도의 재화 또는 용역의 공급가액의 합계액이 10억원을 초과하는 개인사업자(사업장 단위로 적용)를 제외한 영수증 발급대상자사업자가 부가가치세가 과세되는 재화 또는 용역을 공급하고 세금계산서 발급 시기에 「여신전문금융업법」에 따른 신용카드매출전표 등(직불카드영수증, 선불카드영수증, 현금영수증)을 발행하거나 전자적 결제수단에 의해 그 대금을 결제받은 경우에는 그 발행금액 또는 결제금액의 1%에 해당하는 금액을 연간 500만원을 한도(다만, 2026년 12월 31일까지는 1.3%에 해당하는 금액을 연간 1천만원을 한도로 한다)로 하여 납부세액에서 공제한다.(法 §46①)

이 경우 공제받는 금액이 그 금액을 차감하기 전의 납부할 세액[이 법, 「국세기본법」 및 「조세특례제한법」에 따라 빼거나 더할 세액(제60조 및 「국세기본법」 제47조의2부터 제47조의4까지의 규정에 따른 가산세는 제외한다)을 빼거나 더하여 계산한 세액을 말하며, 그 계산한 세액이 "0"보다 작으면 "0"으로 본다]을 초과하면 초과하는 부분은 없는 것으로 본다.(法 §46②, 令 §88②③)

## 5. 위장 간이과세자의 경정시 납부세액계산 특례

### 가. 특례적용 과세기간

법 제68조 제1항에 따라 결정 또는 경정하거나 「국세기본법」 제45조에 따라 수정신고한 간이과세자의 해당 연도의 공급대가가 간이과세 기준금액 이상인 경우에는 "결정 또는 경정 과세기간의 **다음 과세기간**(결정 또는 경정 과세기간이 신규로 사업을 시작한 자의 최초 과세기간인 경우에는 해당 과세기간의 다음 과세기간)"의 납부세액은 法 제63조 제2항에도 불구하고 아래와 같이 法 제37조를 적용, 계산한다.(法 §63⑦)

납부세액 = 매출세액 - 매입세액 = (공급대가 × 100/110) × 10% - 매입세액※

* 매입세액 : 세금계산서 등을 받은 부분에 대하여 간이과세자 납부세액 계산시 기 매입세액공제분은 제외

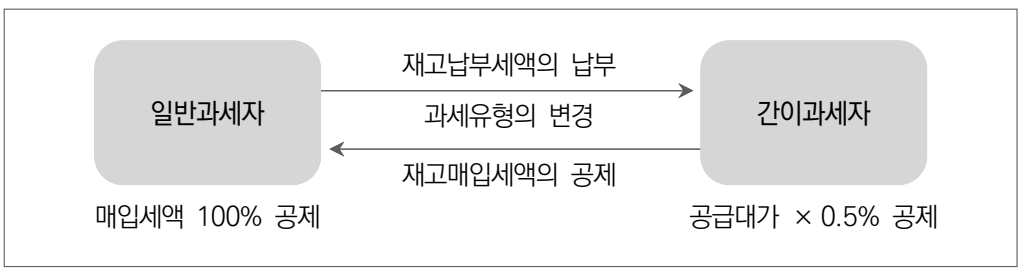
즉, 일반과세자의 납부세액 계산방법을 준용하여 세액을 계산한다. 다만, 공제할 매입세액(※)은 세금계산서 등을 받은 부분에 대하여 간이과세자로서 세금계산서 등의 세액공제를 받은 금액을 뺀 금액이다.

또한, 세금계산서 등을 발급받고 간이과세자로서 세액공제를 받지 아니한 경우로서 해당 결정 또는 경정기관의 확인을 거쳐 위장간이과세자에 대한 납부세액을 계산할 때 매입세액으로 공제받는 경우에는 그 공급가액에 0.5%를 곱한 금액을 납부세액에 더하거나 환급세액에서 뺀다.(法 §68의2②2)

# 제6절 간이과세자로 변경되는 경우의 재고납부 세액 가산

## 1. 의의

일반과세자가 간이과세자로 변경되는 경우 과세방식이 달라지므로 일반과세자로서 매입세액이 전액 공제된 과세유형 변경일 현재의 재고품 및 감가상각자산에 대하여 간이과세자의 매입세액 공제율과의 차액을 다시 계산하여 간이과세자로 전환된 후의 과세기간의 납부세액에 더하여 납부하도록 하고 있다.(法 §64)




## 2. 대상자산

재고납부세액으로 계산하여야 하는 대상자산은 과세유형 변경일 현재의 재고품, 건설 중인 자산 및 감가상각자산으로서 법 제38조부터 제43조까지의 규정에 따라 매입세액을 공제받은(사업양도에 의하여 사업양수자가 양수한 자산으로서 사업양도자가 매입세액을 공제받은 재화 포함) 다음에 해당하는 자산이다.(令 §112①)

### 가. 재고품

1) 상품

2) 제품(반제품 및 재공품 포함)

3) 재료(부재료 포함)

4) 건설 중인 자산

### 나. 감가상각자산

건물 및 구축물의 경우에는 취득·건설 또는 신축 후 10년 이내의 것이고, 기타 감가상각자산의 경우에는 취득 또는 제작 후 2년 이내의 것으로 한정한다.

## 3. 재고납부세액의 계산

일반과세자가 간이과세자로 변경되는 경우 해당 사업자는 다음 "가", "나", "다"의 방법으로 계산한 금액을 납부세액에 더하여 납부하여야 한다.(令 §112③)

### 가. 재고품

$$\text{재고납부세액} = \text{재고금액} \times 10/100 \times (1 - 0.5\% \times 110 \div 10)$$

### 나. 건설 중인 자산

$$\text{재고납부세액} = \text{해당 건설 중인 자산과 관련하여 공제받은 매입세액} \times (1 - 0.5\% \times 110 \div 10)$$

### 다. 감가상각자산의 경우

1) 다른 사람으로부터 매입한 자산

① 건물 또는 구축물

$$\text{재고납부세액} = \text{취득가액} \times \left(1 - \frac{5}{100} \times \text{경과된 과세기간의 수}\right) \times \frac{10}{100} \times \left(1 - 0.5\% \times \frac{110}{10}\right)$$

② 그 밖의 감가상각자산

$$\text{재고납부세액} = \text{취득가액} \times \left(1 - \frac{25}{100} \times \text{경과된 과세기간의 수}\right) \times \frac{10}{100} \times \left(1 - 0.5\% \times \frac{110}{10}\right)$$

2) 사업자가 직접 제작, 건설 또는 신축한 자산

① 건물 또는 구축물

$$\text{재고납부세액} = \text{건설·신축 관련 매입세액}^{*1)} \times \left(1 - \frac{5}{100} \times \text{경과된 과세기간의 수}\right) \times \left(1 - 0.5\% \times \frac{110}{10}\right)$$

* 1) 해당 자산의 건설 또는 신축과 관련하여 공제받은 매입세액
(제2항 단서가 적용되는 경우 시가의 10%에 상당하는 세액)

② 그 밖의 감가상각자산

$$\text{재고납부세액} = \text{제작 관련 매입세액}^{*2)} \times \left(1 - \frac{25}{100} \times \text{경과된 과세기간의 수}\right) \times \left(1 - 0.5\% \times \frac{110}{10}\right)$$

* 2) 해당 자산의 제작과 관련하여 공제받은 매입세액
(제2항의 단서가 적용되는 경우에는 시가의 10%에 상당하는 세액)

### 라. 재고품 등의 금액(令 §112②)

재고품, 건설 중인 자산 및 감가상각자산의 금액은 장부 또는 세금계산서에 의하여 확인되는 해당 재고품등의 취득가액으로 한다. 다만, 장부 또는 세금계산서가 없거나 장부에 기록이 누락된 경우 해당 재고품등의 가액은 시가에 따른다.

### 마. 경과된 과세기간의 수

감가상각자산에 대한 재고납부세액 계산시 경과된 과세기간의 수는 令 §66② 후단 및 같은 조 제5항을 준용한다.(令 §112③)

## 4. 재고품 등의 신고·승인·결정

### 가. 재고품 등의 신고

일반과세자가 간이과세자로 변경되는 경우에는 변경일 현재의 재고품, 건설 중인 자산 및 감가상각자산(매입세액을 공제받은 것에 한함)을 변경되는 날의 직전 과세기간에 대한 확정신고와 함께 "간이과세 전환시의 재고품 등 신고서"를 각 납세지 관할 세무서장에게 신고하여야 한다.(令 §112①)

### 나. 재고납부세액의 승인·통지

1) 재고품 등의 신고를 받은 관할 세무서장은 재고금액을 조사·승인하고 간이과세자로 변경된 날부터 90일 이내에 해당 사업자에게 재고납부세액을 통지하여야 한다. 이 경우 그 기한 내에 통지하지 아니하는 경우에는 해당 사업자가 신고한 재고금액을 승인한 것으로 본다.(令 §112⑤)
그러나 승인하거나 승인한 것으로 보는 재고납부세액의 내용에 오류가 있거나 내용이 누락된 경우에는 재고납부세액을 조사하여 경정한다.(令 §112⑧)

2) 간이과세자로 변경되는 사업자가 재고품 등의 신고를 하지 아니하거나 과소신고한 경우에는 사업장 관할 세무서장이 재고금액을 조사하여 해당 재고납부세액을 결정하고 통지하여야 한다.(令 §112⑥)

## 5. 재고납부세액의 납부시기

결정된 재고납부세액은 간이과세자로 변경된 날이 속하는 과세기간에 대한 확정신고를 할 때 납부할 세액에 더하여 납부한다.(令 §112⑦)

# 제7절 신고와 납부

## 1. 예정부과와 납부

### 가. 예정부과 대상자

사업장 관할 세무서장은 간이과세자에 대해서 예정부과기간(1.1.~6.30.)마다 직전 과세기간에 대한 납부세액의 50퍼센트에 해당하는 금액을 결정하여 해당 예정부과기한(예정부과기간이 끝난 후 25일 이내)까지 징수한다.(法 §66①)

### 나. 예정부과 제외자 및 선택적 예정신고·납부의무자

#### 1) 예정부과 제외자(法 §66①단서)

① 징수하여야 할 금액이 50만원 미만인 자

② 제5조 제4항 제2호(간이과세자가 일반과세자로 변경되는 경우)의 과세기간이 적용되는 간이과세자의 경우

#### 2) 선택적 예정신고·납부의무자

① 예정부과에도 불구하고 휴업 또는 사업부진 등으로 인하여 예정부과기간의 공급가액 또는 납부세액이 직전 예정부과기간의 공급가액 또는 납부세액의 3분의 1에 미달하는 자는 예정부과기간의 과세표준과 납부세액을 예정부과기한까지 선택적으로 신고·납부할 수 있다.(法 §66②)

② 법 제66조 1항에도 불구하고 예정부과기간에 법 제32조 또는 법 제36조 제3항에 따라 예정부과기간에 세금계산서를 발급한 간이과세자는 예정부과기간의 과세표준과 납부세액을 예정부과기한까지 사업장 관할 세무서장에게 신고하여야 한다.(法 §66③)

③ 이 경우 예정부과에 따른 결정이 있는 경우 간이과세자가 예정신고를 한 경우에는 그 결정(고지)이 없었던 것으로 본다.(法 §66④)

④ 예정신고자는 "매입처별 세금계산서합계표"를 예정신고시 제출하여야 하며 예정신고시 제출하지 못하는 경우에는 확정신고시 제출할 수 있다.(法 §66⑥)

⑤ 간이과세자는 해당 예정부과기간 또는 과세기간의 납부세액[43]을 예정부과기간이 끝난 후 25일 이내 간이과세자 부가가치세신고서와 함께 관할 세무서장에게 납부하거나 「국세징수법」에 따른 납부서를 작성하여 한국은행 또는 체신관서에 납부하여야 한다.(法 §66⑤)

### 다. 예정부과금액 및 고지서 발부

#### 1) 예정부과금액

예정부과기간(1.1.~6.30.)마다 직전 과세기간에 대한 납부세액(신용카드매출전표 등 발행세액공제액, 매입세액공제, 전자신고에 대한 세액공제액 및 법제68조제2항에 따라 수시부과한 세액이 있는 경우에는 그 세액은 빼고, 결정 또는 경정과 수정신고 및 경정청구에 의한 결정금액이 있는 경우는 그 내용이 반영된 금액)의 50퍼센트에 해당하는 금액(직전과세기간이 일반과세자에서 간이과세자로 변경되어 간이과세자 과세기간을 7월 1일부터 12월 31일로 적용하는 경우에는 직전 과세기간에 대한 납부세액의 전액을 말하여, 1천원 미만은 절사)을 결정하여 징수한다. 다만, 징수하여야 할 금액이 50만원 미만이거나 간이과세자에서 일반과세자로 변경되어 간이과세자 과세기간을 1월 1일부터 6월 30일로 적용하는 경우에는 이를 징수하지 아니한다.(法 §66①)

#### 2) 납부기한 : 예정부과기간이 끝난 후 25일 이내까지 징수

## 2. 간이과세자의 신고와 납부

### 가. 신고 대상자

간이과세자는 과세기간의 과세표준과 납부세액을 그 과세기간이 끝난 후 25일(폐업하는 경우에는 제5조 제3항에 따른 폐업일이 속한 달의 다음 달 25일) 이내에 사업장 관할 세무서장에게 확정신고를 하고 납세지 관할 세무서장 또는 한국은행 등에 납부하여야 한다.(法 §67①)

또한, 예정부과대상자 중 예정부과기간에 세금계산서를 발행한 간이과세자는 예정부과기간의 과세표준과 납부세액을 예정부과기간까지 사업장 관할 세무서장에게 신고하여야 한다.(法 §66③) 이 경우 예정부과결정은 없었던 것으로 본다.

43) 신용카드 등의 사용에 따른 세액공제, 매입세액 공제 등은 차감, 가산세 가산한 금액

위와 같이 부가가치세를 납부하는 경우 예정부과기간에 고지납부한 세액 또는 신고납부한 세액 및 수시부과 결정에 따른 세액을 공제하고 납부한다.(法 §67②)

## 나. 신고기간

| 사업자별 | 과세기간 | 신고납부 기한 |
|---|---|---|
| 계속사업자 | 1월 1일 ~ 12월 31일 | 다음연도 1월 25일 |
| 신규사업자 | 사업개시일 ~ 12월 31일 | 다음연도 1월 25일 |
| 폐 업 자 | 과세기간개시일~폐업일 | 폐업일이 속하는 달의 다음 달 25일 |
| 간이포기자 | 과세기간개시일~신고일이 속하는 달의 말일 | 신고일이 속하는 달의 다음 달 25일 |

## 다. 신고·납부 : 과세기간이 끝난 후 25일 이내

법 제66조 제5항 및 제67조 제1항에 따른 부가가치세액의 납부에 있어서는 해당 예정부과기간 또는 과세기간의 납부세액에서 법 제68조의2 및 「국세기본법」 제47조의2부터 제47조의4까지(무신고, 과소신고, 납부지연가산세)의 규정에 따라 계산한 가산세를 가산하고, 다음 각 호의 세액을 차감한 금액을 간이과세자부가가치세 신고서와 함께 관할세무서장에게 납부하거나 「국세징수법」에 따른 납부서를 작성하여 한국은행 또는 체신관서에 납부하여야 한다.(令 §114④)

1) 법 제46조 제1항에 따른 금액(신용카드 등 매출전표발행세액 공제)

2) 법 제63조 제3항에 따른 금액(매입세금계산서 등 수취세액 공제)

3) 법 제63조 제4항에 따른 금액(전자세금계산서 발급세액공제)

4) 법 제68조제2항에 따라 수시부과한 세액

## 라. 매출처별 세금계산서 합계표

간이과세자 중 세금계산서를 발행한 사업자는 매출처별 세금계산서합계표를 제출하여야 한다.(令 §114③)

### 마. 매입처별 세금계산서 합계표

간이과세자가 다른 사업자로부터 발급받아 법 제66조 제6항 및 제67조 제3항에 따라 관할세무서장에 제출하는 매입처별세금계산서합계표의 기재사항 중 거래처별 등록번호, 공급가액의 전부 또는 일부가 적히지 아니하였거나 사실과 다르게 적힌 경우에는 법 제63조제3항(매입세금계산서 등 수취세액 공제)의 규정을 적용하지 아니한다.(令 §114⑤)

## 3. 신고시 제출서류

### 가. 간이과세자 부가가치세신고서

### 나. 매출처별·매입처별 세금계산서합계표

### 다. 영세율 첨부서류

법 제67조 제1항(확정신고)에 따라 신고를 하는 간이과세자가 법 제21조부터 제24조까지의 규정에 따라 영세율을 적용받는 경우에는 그 신고서에 시행령 제101조 제1항 표의 구분에 따른 영세율 첨부서류를 제출하여야 한다.(令 §114⑥)

이 경우 해당 영세율 첨부서류를 첨부하지 아니한 부분은 법 제67조 제1항의 신고로 보지 아니한다.(令 §114⑦)

### 라. 기타 서류(規則 §74②)

전자화폐결제명세서, 신용카드매출전표등 수령명세서(매입세액 공제의 경우), 부동산임대공급가액명세서, 건물 등 감가상각자산 취득명세서, 사업양도신고서(사업양도인 경우), 사업장현황명세서(음식·숙박·그밖의 서비스업자인 경우)

■ 부가가치세법 시행규칙 [별지 제44호서식] <개정 2026. 3. 20.>

홈택스(www.hometax.go.kr)에서도 신고할 수 있습니다.

# 간이과세자 부가가치세 [ ]예정신고서 [ ]신고서 [ ]기한후과세표준신고서

(4쪽 중 제1쪽)

| 관리번호 | | 처리기간 | 즉시 |
|---|---|---|---|

신고기간 년 ( 월 일 ~ 월 일)

| 사업자 | 상호 | | 성명(대표자명) | | 사업자등록번호 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 생년월일 | | | 전화번호 | 사업장 | 주소지 | | | | | | | | | | | 휴대전화 | |
| | 사업장 소재지 | | | | 전자우편주소 | | | | | | | | | | | | | |

① 신고내용

| 구분 | | | | 금액 | 부가가치율 | 세율 | 세액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과세표준 및 매출세액 | 2021. 6. 30. 이전 과세분 | 전기·가스·증기 및 수도사업 | (1) | | 5/100 | 10/100 | |
| | | 소매업, 재생용 재료수집 및 판매업, 음식점업 | (2) | | 10/100 | 10/100 | |
| | | 제조업, 농·임·어업, 숙박업, 운수 및 통신업 | (3) | | 20/100 | 10/100 | |
| | | 건설업, 부동산임대업, 그 밖의 서비스업 | (4) | | 30/100 | 10/100 | |
| | 2021. 7. 1. 이후 과세분 | 소매업, 재생용 재료수집 및 판매업, 음식점업 | (5) | | 15/100 | 10/100 | |
| | | 제조업, 농·임·어업, 소화물 전문 운송업 | (6) | | 20/100 | 10/100 | |
| | | 숙박업 | (7) | | 25/100 | 10/100 | |
| | | 건설업, 운수 및 창고업(소화물 전문 운송업 제외), 정보통신업, 그 밖의 서비스업 | (8) | | 30/100 | 10/100 | |
| | | 금융 및 보험 관련 서비스업, 전문·과학 및 기술서비스업(인물사진 및 행사용 영상 촬영업 제외), 사업시설관리·사업지원 및 임대 서비스업, 부동산 관련 서비스업, 부동산임대업 | (9) | | 40/100 | 10/100 | |
| | 영세율 적용분 | 세금계산서 발급분 | (10) | | | 0/100 | |
| | | 기타 | (11) | | | 0/100 | |
| | 재고 납부세액 | | (12) | | | | |
| | 합계 | | (13) | | | ㉮ | |
| 공제세액 | 매입세금계산서등 수취세액공제 | 2021. 6. 30. 이전 공급받은 분 | (14) | | | 제2쪽 참조 | |
| | | 2021. 7. 1. 이후 공급받은 분 | (15) | | | | |
| | 의제매입 세액공제 | | (16) | | | | |
| | 매입자발행 세금계산서 세액공제 | 2021. 6. 30. 이전 공급받은 분 | (17) | | | | |
| | | 2021. 7. 1. 이후 공급받은 분 | (18) | | | | |
| | 전자신고 세액공제 | | (19) | | | | |
| | 전자세금계산서 발급세액 공제 | | (20) | | | | |
| | 신용카드매출전표등 발행세액공제 | 2021. 6. 30. 이전 공급한 분 | (21) | | | | |
| | | 2021. 7. 1. 이후 공급한 분 | (22) | | | | |
| | 기타 | | (23) | | | | |
| | 합계 | | (24) | | | ㉯ | |
| 매입자 납부특례 기납부세액 | | | (25) | | | ㉰ | |
| 예정부과(신고) 세액 | | | (26) | | | ㉱ | |
| 수시부과세액 | | | (27) | | | ㉲ | |
| 가산세액계 | | | (28) | | | ㉳ | |
| 차감 납부할 세액(환급받을 세액) (㉮-㉯-㉰-㉱-㉲+㉳) | | | | | | (29) | |

② 과세표준 명세

| | 업태 | 종목 | 업종코드 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| (30) | | | | |
| (31) | | | | |
| (32) | 기타(수입금액 제외분) | | | |
| (33) | 합계 | | | |

③ 면세수입금액

| | 업태 | 종목 | 업종코드 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| (34) | | | | |
| (35) | | | | |
| (36) | 수입금액 제외분 | | | |
| (37) | 합계 | | | |

| ④ 국세환급금계좌신고 | 거래은행 | 은행 지점 | 계좌번호 | |
|---|---|---|---|---|
| ⑤ 폐업신고 | 폐업 연월일 | . . | 폐업사유 | |
| ⑥ 영세율 상호주의 | 해당[ ] 미해당[ ] | 적용 구분 | 업종 | 해당 국가 |

「부가가치세법 시행령」 제114조제3항 및 「국세기본법」 제45조의3에 따라 위의 내용을 신고하며, 위 내용을 충분히 검토하였고 신고인이 알고 있는 사실 그대로를 정확하게 작성하였음을 확인합니다.

년 월 일

신고인: (서명 또는 인)

세무대리인은 조세전문자격자로서 위 신고서를 성실하고 공정하게 작성하였음을 확인합니다.

세무대리인: (서명 또는 인)

**세무서장** 귀하

| 세무대리인 | 성명 | | 사업자등록번호 | | 전화번호 | |
|---|---|---|---|---|---|---|

210㎜×297㎜[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(4쪽 중 제2쪽)

| | | |
|---|---|---|
| 첨부서류 | 1. 매입처별 세금계산서합계표<br>2. 매출처별 세금계산서합계표(세금계산서를 발급한 자만 제출합니다)<br>3. 매입자발행세금계산서합계표<br>4. 영세율 첨부서류(영세율 적용을 받는 자만 제출합니다)<br>5. 부동산임대공급가액명세서(부동산임대업자만 제출합니다)<br>6. 사업장현황명세서(음식, 숙박 및 그 밖의 서비스업자가 확정신고를 하는 경우만 제출합니다)<br>7. 의제매입세액 공제신고서<br>8. 그 밖에 「부가가치세법 시행규칙」 제74조제2항에 따른 해당 서류 | 수수료<br>없음 |

작 성 방 법

1. 이 신고서는 한글과 아라비아 숫자로 작성하며, 금액은 원 단위까지 표시합니다.

2. 색상이 어두운 란은 사업자가 적지 않습니다.

3. ① 신고내용란

가. (1)란부터 (4)란까지: 해당 업종의 금액란에는 2021년 6월 30일 이전 매출액(과세분으로 공급한 재화 또는 용역의 공급대가)을 적습니다.

나. (5)란부터 (9)란까지: 해당 업종의 금액란에는 제3쪽 (42) 합계란,(47) 합계란,(52) 합계란,(57) 합계란 및 (62) 합계란의 금액을 적습니다. 세액란에는 (금액×해당 업종의 부가가치율×10/100)에 따라 계산한 세액을 적습니다.

다. (10)란 및 (11)란: 해당 신고대상기간에 영세율이 적용되는 사업실적 중 세금계산서 발급분은 (10)란에, 세금계산서 발급의무가 없는 분은 (11)란에 적습니다.

라. (12)란: 일반과세자에서 간이과세자로 변경된 사업자가 변경된 날 현재의 재고품 및 감가상각자산에 대한 재고 납부세액을 납부하는 경우에 적습니다.

마. (14)란: 일반과세자로부터 받은 세금계산서 또는 신용카드매출전표 등에 적은 매입세액을 공제받는 경우에 적으며, 금액란에는 해당 매입세금계산서 또는 신용카드매출전표 등에 적은 부가가치세 합계액을, 세액란에는 (금액× 해당 업종의 부가가치율×세율)에 따라 계산한 세액을 적습니다.

바. (15)란: 사업자로부터 세금계산서 또는 신용카드매출전표 등을 발급받아 납부세액에서 공제받는 경우에 적으며, 금액란에는 해당 매입세금계산서 또는 신용카드매출전표 등에 적은 공급대가 합계액을, 세액란에는 (금액× 0.5퍼센트)에 따라 계산한 세액을 적습니다.

사. (16)란: 음식점업, 제조업 사업자가 2021년 6월 30일 이전에 공급받아 음식점업, 제조업에 사용된 면세농산물등에 대한 의제매입세액을 공제받는 경우에 적고, 금액란에는 의제매입세액 공제신고서의 면세농산물등의 매입가액을, 세액란에는 [음식점업 사업자 중 과세유흥장소 사업자는 면세농산물등의 가액 × 2/102, 과세유흥장소 외 음식점업 사업자는 면세농산물등의 가액 × 8/108(과세표준 4억원 이하인 경우 9/109), 제조업 사업자는 면세농산물등의 가액 × 6/106]에 따라 계산한 금액을 적습니다.

아. (17)란: 매입자가 관할 세무서장으로부터 거래사실확인 통지를 받고 발행한 매입자발행 세금계산서에 적은 매입세액을 공제받는 경우에 적으며, 금액란에는 해당 매입세금계산서 또는 신용카드매출전표 등에 적은 부가가치세 합계액을, 세액란에는 (금액× 해당 업종의 부가가치율×세율)에 따라 계산한 세액을 적습니다.

자. (18)란: 매입자가 관할 세무서장으로부터 거래사실확인 통지를 받고 발행한 매입자발행 세금계산서에 적은 매입세액을 공제받는 경우에 적으며, 금액란에는 해당 매입세금계산서 또는 신용카드매출전표 등에 적은 공급대가 합계액을, 세액란에는 (금액× 0.5퍼센트)에 따라 계산한 세액을 적습니다.

차. (19)란: 「조세특례제한법」 제104조의8제2항에 따른 전자신고 세액공제 금액(5,000원)을 적되, 공제세액이 (13)란의 세액에서 (14)란부터 (18)란까지의 세액을 뺀 후의 세액을 초과할 때에는 그 초과하는 세액은 공제되지 않습니다.

카. (20)란: 2023년 7월 1일 이후 공급한 재화 또는 용역에 대하여 전자세금계산서를 발급하고 발급명세를 국세청에 전송한 경우 발급 건수당 200원을 곱하여 계산한 금액(연간 100만원 한도)을 적습니다.

타. (21)란: 2021년 6월 30일 이전에 신용카드 등이나 전자화폐에 의한 매출액이 있는 사업자가 적으며, 금액란에는 신용카드 등 및 전자화폐에 의한 매출액을, 세액란에는 (신용카드 등이나 전자화폐 매출액 × 13/1,000, 음식점업 또는 숙박업은 26/1,000)에 따라 계산한 금액을 적습니다.

파. (22)란: 2021년 7월 1일 이후에 신용카드 등이나 전자화폐에 의한 매출액이 있는 사업자가 적으며, 금액란에는 신용카드 등 및 전자화폐에 의한 매출액을, 세액란에는 (신용카드 등이나 전자화폐 매출액 × 10/1,000, 2026년 12월 31일까지는 13/1,000)에 따라 계산한 금액을 적습니다.

※ (21)란의 세액과 (22)란의 세액을 더한 금액은 연간 500만원을 한도로 하되, 2026년 12월 31일까지는 1,000만원을 한도로 합니다.

하. (24)란: 세액의 합계액은 (13)란을 한도로 하여 공제합니다.

거. (25)란: 「조세특례제한법 시행령」 제106조의9제5항 및 제106조의13제4항에 따른 부가가치세 관리기관이 국고에 직접 입금한 부가가치세액을 세액란에 적습니다.

너. (26)란: 해당 과세기간 중에 예정부과(신고)된 세액이 있는 경우 그 예정부과(신고)세액을 적습니다.

더. (27)란: 해당 과세기간 중에 수시부과된 세액이 있는 경우 그 수시부과세액을 적습니다.

러. (28)란: 신고한 내용에 가산세가 적용되는 경우가 있는 사업자만 적으며, 제3쪽 (81) 합계란의 세액을 적습니다.

4. ② 과세표준 명세란

가. (30)란 및 (31)란: (13)란의 과세표준 합계액을 업태, 종목별로 구분하여 적습니다.

나. (32)란: 부가가치세는 과세되나 소득세 과세 시 수입금액에서 제외되는 금액(고정자산매각, 직매장공급 등)을 적고, (33)란의 합계액이 (13)란의 금액과 일치해야 합니다.

5. ③ 면세수입금액란

가. (34)란 및 (35)란: 부가가치세가 면세되는 매출액이 있는 경우 업태, 종목별로 구분하여 적습니다.

나. (36)란: 면세수입금액 중 종합소득세 과세 시 수입금액에서 제외되는 금액(고정자산매각, 직매장공급 등)을 적습니다.

6. ④ 국세환급금계좌신고란: 국세환급금을 송금받으려는 거래은행과 계좌번호를 적습니다.

7. ⑤ 폐업신고란: 폐업을 하고 확정신고하는 사업자만 적습니다.

8. ⑥ 영세율 상호주의란:

가. 「부가가치세법」 제25조 또는 같은 법 시행령 제33조제2항제1호 단서 및 제2호에 따라 영세율에 대한 상호주의가 적용되어 (10)란 또는 (11)란에 영세율 과세표준 금액이 존재하는 사업자가 적습니다.

나. 적용 구분란에는 부가가치세법령상 근거조항(예: 법 제21조, 법 제22조, 법 제23조, 법 제24조제1항제1호, 법 제24조제1항제2호, 영 제33조제2항제1호 단서, 영 제33조제2항제2호)을 적고, 업종란에는 부가가치세 영세율이 적용된 재화·용역 또는 그 업종을 적습니다.

210㎜×297㎜[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(4쪽 중 제3쪽)

※ 이 쪽은 해당 사항이 있는 사업자만 사용합니다.
※ 제4쪽의 작성방법을 읽고 작성하시기 바랍니다.

사업자등록번호 [ ][ ][ ] - [ ][ ] - [ ][ ][ ][ ][ ] *사업자등록번호는 반드시 적으시기 바랍니다.

| | 구분 | | | | 금액(공급대가) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021. 7. 1. 이후 과세분 명세 | 소매업, 재생용 재료수집 및 판매업, 음식점업 | (5) | 세금계산서 발급분 | (38) | |
| | | | 매입자발행 세금계산서 | (39) | |
| | | | 신용카드·현금영수증 발행분 | (40) | |
| | | | 기타(정규영수증 외 매출분) | (41) | |
| | | | 합계 | (42) | |
| | 제조업, 농·임·어업, 소화물 전문 운송업 | (6) | 세금계산서 발급분 | (43) | |
| | | | 매입자발행 세금계산서 | (44) | |
| | | | 신용카드·현금영수증 발행분 | (45) | |
| | | | 기타(정규영수증 외 매출분) | (46) | |
| | | | 합계 | (47) | |
| | 숙박업 | (7) | 세금계산서 발급분 | (48) | |
| | | | 매입자발행 세금계산서 | (49) | |
| | | | 신용카드·현금영수증 발행분 | (50) | |
| | | | 기타(정규영수증 외 매출분) | (51) | |
| | | | 합계 | (52) | |
| | 건설업, 운수 및 창고업(소화물 전문 운송업 제외), 정보통신업, 그 밖의 서비스업 | (8) | 세금계산서 발급분 | (53) | |
| | | | 매입자발행 세금계산서 | (54) | |
| | | | 신용카드·현금영수증 발행분 | (55) | |
| | | | 기타(정규영수증 외 매출분) | (56) | |
| | | | 합계 | (57) | |
| | 금융 및 보험 관련 서비스업, 전문·과학 및 기술서비스업(인물사진 및 행사용 영상 촬영업 제외), 사업시설관리·사업지원 및 임대서비스업, 부동산 관련 서비스업, 부동산임대업 | (9) | 세금계산서 발급분 | (58) | |
| | | | 매입자발행 세금계산서 | (59) | |
| | | | 신용카드·현금영수증 발행분 | (60) | |
| | | | 기타(정규영수증 외 매출분) | (61) | |
| | | | 합계 | (62) | |

| | 구분 | | | 금액 | 세율 | 세액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (28) 가산세액 명세 | 사업자 미등록 등 | | (63) | | 제4쪽 참조 | |
| | 세금계산서 | 지연발급 등 | (64) | | 1 / 100 | |
| | | 미발급 등 | (65) | | 2 / 100 | |
| | | 가공발급·수취 등 | (66) | | 4 / 100 | |
| | | 미수취 | (67) | | 5 / 1,000 | |
| | 전자세금계산서 발급명세 전송 | 지연전송 | (68) | | 3 / 1,000 | |
| | | 미전송 | (69) | | 5 / 1,000 | |
| | 세금계산서 합계표 | 제출 불성실 | (70) | | 5 / 1,000 | |
| | | 지연제출 | (71) | | 3 / 1,000 | |
| | 신고 불성실 | 무신고(일반) | (72) | | 제4쪽 참조 | |
| | | 무신고(부당) | (73) | | 제4쪽 참조 | |
| | | 과소신고(일반) | (74) | | 제4쪽 참조 | |
| | | 과소신고(부당) | (75) | | 제4쪽 참조 | |
| | 납부지연 | | (76) | | 제4쪽 참조 | |
| | 결정·경정기관 확인 매입세액 공제 | | (77) | | 5 / 1,000 | |
| | 영세율 과세표준신고 불성실 | | (78) | | 5 / 1,000 | |
| | 매입자 납부특례 | 거래계좌 미사용 | (79) | | 제4쪽 참조 | |
| | | 거래계좌 지연입금 | (80) | | 제4쪽 참조 | |
| | 합계 | | (81) | | | |

210㎜×297㎜[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(4쪽 중 제4쪽)

작성방법

1. (38)란부터 (62)란까지: 해당 신고대상기간에 부가가치세가 과세되는 사업실적 중 세금계산서 발급분은 (38)란, (43)란, (48)란, (53)란 또는 (58)란에, 매입자로부터 받은 매입자발행 세금계산서의 발급분은 (39)란, (44)란, (49)란, (54)란 또는 (59)란에, 신용카드매출전표등 발행분과 전자화폐수취분은 (40)란, (45)란, (50)란, (55)란 또는 (60)란에, 세금계산서 발급의무가 없는 분 등 그 밖의 매출분은 (41)란, (46)란, (51)란, (56)란 또는 (61)란에 적습니다. 이 경우 각 란에 적는 금액은 공급대가를 기준으로 적습니다.
2. (63)란부터 (80)란까지: 아래의 각 가산세 부과 사유를 참고해서 해당 란에 적습니다.

| 가산세 부과 사유 | | 가산세 적용대상 금액 | 가산세율 |
|---|---|---|---|
| (63란 | 사업자등록을 하지 않은 경우 | 사업 개시일부터 등록을 신청한 날의 직전일까지의 공급대가(매출액) | 5/1,000* |
| | 사업자등록을 타인 명의로 한 경우 또는 타인 명의의 사업자등록을 이용한 경우 | 타인 명의의 사업 개시일부터 실제 사업을 하는 것으로 확인되는 날의 직전일까지의 공급대가(매출액) | 1/100 |
| (64란 | 세금계산서의 발급시기가 지난 후 해당 재화 또는 용역의 공급시기가 속하는 과세기간에 대한 확정신고 기한까지 세금계산서를 발급하거나 세금계산서의 필요적 기재사항의 전부 또는 일부가 착오 또는 과실로 적혀 있지 않거나 사실과 다른 경우 | 공급가액 | 1/100 |
| (65란 | 세금계산서를 발급하지 않은 경우 | 공급가액 | 2/100 |
| | 실제로 재화 또는 용역을 공급하는 자가 아닌 자의 명의로 세금계산서 등을 발급하거나 재화 또는 용역의 공급가액을 과다하게 기재하여 세금계산서 등을 발급한 경우 | 공급가액 | 2/100 |
| (66란 | 재화 또는 용역의 공급 없이 세금계산서 등을 발급한 경우 | 세금계산서 등에 적힌 금액 | 4/100 |
| (67란 | 세금계산서를 발급하여야 하는 사업자로부터 재화 또는 용역을 공급받고 세금계산서를 발급받지 아니한 경우 | 공급대가 | 5/1,000 |
| (68란 | 전자세금계산서 발급 의무 사업자가 전자세금계산서 발급일의 다음 날이 경과한 후 재화 또는 용역의 공급시기가 속하는 과세기간에 대한 확정신고기한까지 세금계산서 발급명세를 전송한 경우 | 공급가액 | 3/1,000 |
| (69란 | 전자세금계산서 발급 의무 사업자가 전자세금계산서 발급일의 다음 날이 경과한 후 재화 또는 용역의 공급시기가 속하는 과세기간에 대한 확정신고기한까지 세금계산서 발급명세를 전송하지 않은 경우 | 공급가액 | 5/1,000 |
| (70란 | 매출처별 세금계산서합계표를 제출하지 않은 경우, 거래처별 등록번호 또는 공급가액의 전부 또는 일부가 적혀 있지 않거나 사실과 다르게 적혀 있는 경우 | 제출하지 않은 부분에 대한 공급가액, 기재사항이 적혀 있지 않거나 사실과 다르게 적혀 있는 부분에 대한 공급가액 | 5/1,000 |
| (71란 | 매출처별 세금계산서합계표를 법 제66조제6항 단서에 따라 신고를 할 때 제출하지 못하여 해당 예정부과기간이 속하는 과세기간에 확정신고를 할 때 제출하는 경우 | 공급가액 | 3/1,000 |
| (72)란 및 (73)란 | 법정기한까지 신고하지 않은 경우 | 무신고 납부세액 | 20/100(부당 40/100, 역외 부당 60/100) |
| (74)란 및 (75)란 | 법정기한까지 과소신고한 경우 | 과소신고 납부세액 | 10/100(부당 40/100, 역외 부당 60/100) |
| (76란 | 법정기한까지 납부세액을 납부하지 않은(과소납부한) 경우 | 미납부(과소납부)한 납부세액 | 지연납부일수 1일당 22/100,000 |
| (77란 | 결정·경정기관의 확인을 거쳐 매입세액 공제받는 경우 | 공급가액 | 5/1,000 |
| (78란 | 영세율 적용분을 신고하지 않은(과소신고한) 경우 | 무신고(과소신고)한 공급대가(매출액) | 5/1,000 |
| (79란 | 「조세특례제한법」 제106조의4제3항, 제106조의9제3항 및 제106조의11제3항에 따라 금거래계좌, 스크랩등거래계좌 및 면세점송객용역거래계좌를 사용하지 않고 결제받은 경우 | 제품가액 | 10/100 |
| (80란 | 「조세특례제한법」 제106조의4제3항, 제106조의9제3항 및 제106조의11제3항에 따라 입금기한 내에 금거래계좌, 스크랩등거래계좌 및 면세점송객용역거래계좌에 입금하지 않은 경우 | 지연 입금한 부가가치세액 | 지연입금일수 1일당 22/100,000 |

* 납부의무면제자의 경우 5/1,000와 5만원 중 큰 금액

210㎜×297㎜[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

# 제8절 경정·가산세

## 1. 결정·경정

간이과세자에 대한 과세표준과 납부세액의 결정 또는 경정에 관하여는 법 제57조를 준용하고(法 §68①) 간이과세자에 대한 수시부과의 결정에 관하여는 제57조의2를 준용한다.(法 §68②)

## 2. 가산세

간이과세자에 대한 가산세 부과는 일반과세자의 미등록가산세, 타인명의등록가산세, 신고·납부지연가산세 및 영세율 과세표준 신고불성실가산세의 규정을 준용하며 가산세를 적용함에 있어 공급대가를 공급가액으로 보고 계산한다. 다만, 2021.7.1. 이후 공급분부터는 법 제68조의2에 간이과세자에 대한 가산세 규정을 신설하여 간이과세자 중 세금계산서 발급의무 사업자는 일반과세자와 유사하게 가산세를 적용한다.

### 가. 미등록가산세 : 공급대가의 0.5%

간이과세자가 사업자등록신청기한 내에 사업자등록을 하지 아니한 경우에는 미등록가산세 0.5%를 부과한다.

### 나. 타인명의등록가산세 : 공급대가의 1%* (2025.1.1. 이후 재화 또는 용역 공급분부터)

타인이란 자기의 계산과 책임으로 사업을 경영하지 아니하는 자를 말한다.
다만, 다음 주 어느 하나에 해당하는 자는 제외한다.

1) 사업자의 배우자

2) 상속으로 인하여 피상속인이 경영하던 사업이 승계되는 경우 그 피상속인

* 2024.12.31. 이전 : 0.5%

### 다. 세금계산서 교부 관련 가산세 (일반과세자 가산세 규정 준용)

1) 세금계산서의 발급시기가 지난 후 해당 재화 또는 용역의 공급시기가 속하는

과세기간에 대한 확정신고 기한까지 세금계산서를 발급하는 경우에는 가산세율 1%를 적용한다.

2) 세금계산서의 발급시기가 지난 후 해당 재화 또는 용역의 공급시기가 속하는 과세기간에 대한 확정신고 기한까지 세금계산서를 발급하지 아니한 경우에는 가산세율 2%를 적용한다. 다만, 둘 이상의 사업장을 가진 사업자가 재화 또는 용역을 공급한 사업장 명의로 세금계산서를 발급하지 아니하고 세금계산서 발급시기에 자신의 다른 사업장 명의로 세금계산서를 발급한 경우에는 가산세율 1%를 적용한다.

3) 전자세금계산서 발급명세 전송기한이 지난 후 재화 또는 용역의 공급시기가 속하는 과세기간에 대한 확정신고 기한까지 국세청장에게 전자세금계산서 발급명세를 전송하는 경우에는 그 공급가액에 가산세율 0.3%를 적용한다.

4) 전자세금계산서 발급명세 전송기한이 지난 후 재화 또는 용역의 공급시기가 속하는 과세기간에 대한 확정신고 기한까지 국세청장에게 전자세금계산서 발급명세를 전송하지 아니한 경우에는 그 공급가액에 가산세율 0.5%를 적용한다.

5) 세금계산서의 필요적 기재사항의 전부 또는 일부가 착오 또는 과실로 적혀 있지 아니하거나 사실과 다른 경우에는 그 공급가액에 가산세율 1%를 적용한다. 다만, 대통령령으로 정하는 바에 따라 거래사실이 확인되는 경우는 제외한다.

### 라. 매입세금계산서 미수취 가산세

세금계산서 발급의무가 있는 간이과세자가 세금계산서를 발급하여야 하는 사업자로부터 재화 또는 용역을 공급받고 세금계산서를 발급받지 아니한 경우 그 공급대가의 0.5%를 곱한 금액을 납부세액에 더하거나 환급세액에서 뺀다.
(法 §68의2②1)

### 마. 매입세금계산서를 발급받고 공제받지 아니한 경우로서 결정 또는 경정기관의 확인을 거쳐 매입세액으로 공제받는 경우

그 공급가액의 0.5%를 곱한 금액을 납부세액에 더하거나 환급세액에서 뺀다.
(法 §68의2②2)

### 바. 매출처별 세금계산서합계표 미제출, 부실기재, 지연제출

매출처별 세금계산서합계표를 미제출 또는 부실기재하여 제출한 경우 공급가액의 0.5%를 곱한 금액을 납부세액에 더하거나 환급세액에서 뺀다.(法§68의2③1,2)

예정부과기간에 제출하여야 하는 매출처별 세금계산서합계표를 예정부과기간이 속하는 과세기간에 확정신고를 할 때 제출할 경우 공급가액의 0.3%를 곱한 금액을 납부세액에 더하거나 환급세액에서 뺀다.(法§68의2③)

### 사. 신고불성실가산세

#### 1) 무신고가산세

◦ 부정무신고 : 부정한 행위로 신고기한까지 신고하지 아니한 납부세액의 40%

◦ 일반무신고 : 무신고 납부세액의 20%

#### 2) 과소신고가산세

◦ 부정과소신고 : 부정한 행위로 인한 과소신고분 납부세액의 40%

◦ 일반과소신고 : 과소신고 납부세액에서 부정과소신고납부세액을 뺀 금액의 10%

### 아. 영세율과세표준 신고불성실가산세 : 과세표준의 0.5%

### 자. 납부의무 면제자에 대한 가산세 적용

해당 과세기간에 대한 공급대가의 합계액이 4,800만원 미만으로 납부의무가 면제되는 간이과세자에 대하여는 무(과소)신고불성실 가산세, 영세율과세표준 불성실가산세와 타인명의등록가산세를 적용하지 아니한다.(法 §69②, 국세기본법 §47의2③)

다만, 사업개시일부터 20일 이내까지 사업자등록을 신청하지 아니한 경우(단, 고정된 물적시설을 갖추지 아니하고 공부(公簿)에 등록된 사업장 소재지가 없는 경우 제외)에는 [공급대가의 0.5%]와 5만원 중 큰 금액으로 한다.

## 3. 징수

### 가. 원칙

간이과세자에 대한 부가가치세의 징수에 관하여서도 일반과세자의 징수규정(法 §58)을 준용한다.(法 §68④)

### 나. 납부의무의 면제

1) 간이과세자의 해당 과세기간에 대한 공급대가가 4,800만원 미만인 경우에는 납부할 의무를 면제한다. 다만, 납부세액에 더하여야 하는 재고납부세액은 그러하지 아니하다.(法 §69①)

2) 납부의무의 면제를 적용할 때에는 아래의 공급대가의 합계액을 12개월로 환산한 금액을 기준으로 한다. 이 경우 1개월 미만의 끝수가 있으면 1개월로 한다.(法 §69③)

① 해당 과세기간에 신규로 사업을 시작한 간이과세자에 대하여는 그 사업 개시일부터 그 과세기간의 종료일까지의 공급대가의 합계액

② 휴업자·폐업자 및 과세기간 중 과세유형을 전환한 간이과세자는 그 과세기간 개시일부터 휴업일·폐업일 및 과세유형 전환일까지의 공급대가의 합계액

③ 해의 1월 1일부터 12월 31일까지의 공급대가의 합계액에 따라 유형전환 되어 간이과세 과세기간(일반→간이 : 7.1~12.31, 간이→일반 : 1.1.~6.30.)을 적용받은 간이과세자는 해당 과세기간 공급대가의 합계액. 즉, 실제 사업기간이 12개월 미만인 간이과세자에 대한 납부의무 면제대상 해당여부는 12개월로 환산한 금액을 기준으로 판정한다.

3) 납부의무가 면제되는 사업자가 자진 납부한 사실이 확인되면 납세지 관할 세무서장은 납부한 금액을 환급하여야 한다.(法 §69④)

## 4. 사례

### 가. 일부사업을 폐지하는 경우의 간이과세 적용

동일한 사업장에서 2 이상의 사업을 영위하는 사업자가 그 중 일부사업을 폐지하는 경우의 간이과세적용은 직전 연도의 공급대가에 폐지한 사업(광업·제조업 및 도매업 등을 포함한다)의 공급대가를 포함하여 계산한다.(통칙 61-109-1)

### 나. 미등록 과세기간에 대한 과세유형 적용방법

「부가가치세법」제25조 제1항 단서의 규정에 해당하지 아니하는 개인사업자가 2005년 제1기 과세기간부터 사업자등록을 하지 아니하고 부동산임대업을 영위하다가 2006년 제1기 과세기간 중에 일반과세자로 사업자등록을 교부받은 경우로서 2005년 제1기 과세기간 및 2005년도의 1역년의 공급대가 환산금액이 48백만원에 미달하는 경우, 2005년 제1기· 제2기 과세기간에 대하여는 같은 법 제25조의 규정에 따라 간이과세를 적용하는 것임(서면3팀-181, 2008.1.22.)

### 다. 간이과세 적용배제 시점

부가가치세법 제25조 제1항 단서 및 동법시행령 제74조 제2항 제6호와 동법시행규칙 제23조의2 제3항의 규정에 의하여 간이과세 적용이 배제되는 부동산임대업을 영위하는 자*에 대하여는 최초 사업개시일이 속하는 과세기간부터 간이과세가 적용되지 아니하는 것임(부가 46015-650, 2003.9.29.)

* 양수인이 사업자등록 신청시 임대면적을 축소·신고하여 간이과세자로 사업자등록함

### 라. 고정자산 매각가액 납부면제 공급대가 포함여부

간이과세자의 해당 과세기간에 대한 공급대가가 고정자산 매각대가를 포함하여 2,400만원 이상인 경우에는 부가가치세 납부의무 면제규정이 적용되지 아니하는 것임(서면-2017-부가-2764, 2017.11.30.)

### 마. 공동사업장의 간이과세 배제 적용여부

2004. 12. 31. 현재 간이과세자로 등록된 개인사업자가 일반과세자로 등록되어 있는 공동사업자의 구성원에 해당하는 경우와 간이과세자인 공동사업자의 구성원 중

일부가 일반과세자로 등록된 사업장이 있는 경우에 해당 간이과세자로 등록된 사업장은 2003. 12. 30. 법률 제7007호로 개정된 부가가치세법 제25조 제1항 단서의 규정에 의한 간이과세 적용 배제대상에 해당하지 아니하는 것임
(재소비-1351, 2004.12.13., 부가-4261, 2004.12.16.)

### 바. 간이과세자로 등록한 자를 일반과세로 적용 가능여부

신규로 사업을 개시하는 개인사업자가 1역년 공급대가의 합계액이 4,800만원에 미달될 것으로 예상하여 「부가가치세법」 제5조 제1항 및 제25조 제3항의 규정에 따라 등록과 함께 관할 세무서장에게 간이과세 적용 신고하고 관할 세무서장이 간이과세자로 사업자등록증을 발급한 경우 같은 법 제25조 제4항의 규정에 의하여 최초의 과세기간에 있어서는 간이과세자로 하는 것임(법규과-1090, 2007.3.9.)

* 질의내용 : 신규로 사업을 개시하는 사업자가 1역년 공급대가의 합계액이 간이과세자 기준금액에 미달될 것으로 예상하여 간이과세자로 등록하고 사업을 영위하였으나, 투자설비의 규모, 투자금액, 업황 등을 고려할 때 허위기재임이 명백한 경우 간이과세자 등록을 취소하고 일반과세자로 등록할 수 있는지 여부(성인오락실에 대한 사례)

### 사. 부동산임대업의 간이과세배제기준 적용시 공용면적이 포함되는지

부가가치세법 제25조 제1항, 동법 시행령 제74조 제1항, 제2항 제6호, 동법 시행규칙 제23조의2 제3항에 의하면, 직전 1역년(曆年)의 재화와 용역의 공급에 대한 부가가치세가 포함된 대가(공급대가)가 4,800만 원에 미달하는 개인사업자에 대하여는 간이과세 규정에 의하여 부가가치세를 부과징수하지만, 예외적으로 간이과세를 적용하지 아니하는 사업자로서 '특별시 및 광역시 지역에 소재하는 부동산임대사업장으로서 국세청장이 정하는 규모 이상의 부동산임대업을 영위하는 경우'를 들고 있다.

이에 터 잡은 간이과세배제에 관한 국세청 고시 4.나.(3)호는 오피스텔, 상가 등과 같이 구분소유(등기)되는 건물의 경우에는 '해당 건물 내에 사업자등록이 된 각 부동산임대사업장별로 [별표2] 기준을 적용한다.(2000.7.1.자 제2000-32호로 제정된 것부터 2002.7.1.자 제2002-20호로 개정되기 전의 것)고 규정하였다가 '각각의 구분소유(등기) 면적을 기준으로 [별표2] 기준을 적용한다. (2002.7.1.자 제2002-20호로 개정된 것부터 2007.7.1.자 제2007-13호로 개정되기 전의 것)고 규정하고 있고, 한편, 국세청 고시(2007.7.1.자 제2007-13호로 개정되기 전의 것) 2호 [별표2]는 서울지역에서 토지의 ㎡당 공시지가가 1,000만 원 이상인 건물의 경우 그 기준면적을 66㎡ 이상으로 규정하고 있다.

이와 같은 관련 규정의 입법취지 및 개정경과, 단일건물의 경우 공용면적을 포함한 건물연면적을 위 [별표2]의 기준면적과 비교하도록 정하고 있는 점, 국세청 고시 4.나. (3)호가 제2002-20호와 같이 개정된 것은 하나의 구분소유되는 건물에 대하여 수개의 사업자등록이 있다 하더라도 임대면적은 하나의 구분소유되는 건물 전부로 하기 위한 것으로 보이는 점 등을 고려하면, 구분소유되는 건물에 있어서 임대면적은 전유면적 외에 공용면적을 합한 면적으로 하여 위 [별표2]의 기준 면적 이상인 경우에는 간이과세가 적용되지 않는다고 해석함이 상당하다 할 것임
(대법원 2007두6548, 2008.1.10.)

### 아. 간이과세 배제기준의 사업장 면적 범위

부가가치세 간이과세 배제기준(국세청 고시 제2007-13호)의 종목기준 적용시 욕탕의 사업장 면적은 해당 사업에 사용하는 보일러실 등의 면적과 공용면적을 포함한 전체 면적에 의하는 것임(법규과-424, 2008.1.28.)

### 자. 부동산임대업 간이과세배제기준 적용시 공용면적 계산 방법

주상복합건물의 공용면적인 주차장을 주택과 상가에서 공동으로 사용하는 경우 부동산임대업 간이과세배제기준 적용시 건물면적은 공용면적을 전체 건물면적 대비 상가면적으로 안분하여 계산한 면적을 당해 상가 면적에 합하여 계산하는 것임
(부가가치세과-1876, 2009.12.24.)

### 차. 간이과세자가 수정신고로 연간 공급대가가 4,800만원 이상이 된 경우 해당연도 다음해의 제2기 및 그 다음해의 제1기 납부세액 계산방법

당초 신고한 공급대가는 4,800만원에 미달하여 간이과세 대상이었으나, 수정신고로 인하여 비로소 4,800만원 이상이 된 경우에는 과세유형전환통지와 관계없이 「부가가치세법」 제26조 제7항에 따라 2007년 제2기부터 2008년 제1기까지의 납부세액은 동법 제17조를 준용하여 계산한 금액으로 함
(기획재정부 부가가치세제과-187, 2010.3.29.)

### 카. 유형전환 통지를 하지 않고 일반과세자로 결정한 처분의 당부

간이과세자가 당초 신고한 공급대가가 이미 4,800만원 이상인 경우에는 비록 그 신고액이 후에 증액 경정되었다 하더라도, 과세관청으로서는 부가가치세법 시행령 제2항에 따라 일정한 기간 내에 일반과세자로의 과세유형 전환사실을 통지하는 등의 조치를 취하여야 비로소 그 통지일이 속하는 과세기간의 다음 과세기간부터 일반과세자로서 부가가치세를 부과할 수 있을 뿐이고, 부가가치세법 제26조 제7항을 적용하여 일정 과세기간에 대하여 일반과세자의 납부세액 계산방법으로 세액을 산출하여 경정, 부과할 수는 없음(대법원 2007두23446, 2008.1.31.)

### 타. 납부면제자 미등록시 가산세 적용 방법

「부가가치세법」 제29조 제2항 단서의 규정에 따라 납부의무가 면제되는 간이과세자의 사업자 미등록 과세기간이 둘 이상인 경우에는 해당되는 과세기간의 수만큼 수입금액의 1천분의5와 5만원 중 큰 금액을 계산하여 적용하는 것임
(기획재정부 부가가치세제과-411(5), 2010.6.24.)

### 파. 납부의무면제자의 고정사업장 해당 여부 판단

「부가가치세법 시행령」 제77조의2의 규정에 의하여 미등록가산세를 적용하지 아니하는 간이과세자는 「소득세법」 제173조와 관계없이 실제로 고정된 물적시설을 갖추지 아니하고 공부상 등록된 사업장소재지가 없는 사업자에 해당하는 경우에 적용되는 것으로서 이에 해당하는지 여부는 사실판단할 사항임
(기획재정부 부가가치세제과-411(7), 2010.6.24.)

제13장

# 보칙


**제1절** 장부의 작성·보관 ····· 705
**제2절** 부가가치세의 세액 등에 관한 특례 ····· 706
**제3절** 납세관리인 ····· 707
**제4절** 질문·조사 ····· 708
**제5절** 자료제출 의무 ····· 709
**제6절** 벌칙 ····· 710




학습요점

○ 장부에의 기록
- 납부세액 또는 환급세액에 관련된 거래사실을 사업장별로 기록 5년 보존
- 과세 · 면세사업 겸업자는 과 · 면세 공급 등을 구분하여 기록해야 함
- 법 제36조 제1항 제2호에 해당하는 간이과세자는 세금계산서 등의 보관을 장부에의 기록으로 간주

○ 부가가치세의 세액 등에 관한 특례
- 부가가치세 납부세액에 1천분의 747을 부가가치세로, 1천분의 253을 지방소비세로 한다.

○ 납세관리인
- 개인사업자가 통상적으로 사업장에 주재하지 않거나, 6월 이상 국외 체류할 경우 납세관리인 선정 신고의무

○ 질문 · 조사
- 사업자가 지켜야 할 사항(명령서) 발급

# 제1절 장부의 작성·보관

## 1. 기장의무

가. 사업자는 자기의 납부세액 또는 환급세액과 관계되는 모든 거래 사실을 장부에 기록하여 사업장에 갖추어 두어야 하며, 장부에 기록하여야 할 거래 사실은 다음과 같다.(法 §71①, 令 §117①)

① 공급한 자 및 공급받은 자

② 공급한 품목 및 공급받은 품목

③ 공급가액 및 공급받은 가액

④ 매출세액과 매입세액

⑤ 공급한 시기 및 공급받은 시기

⑥ 그 밖의 참고사항

나. 「부가가치세법」 제36조 제1항 제2호에 해당하는 간이과세자는 부가가치세액을 합계한 공급대가를 기록할 수 있다.(令 §117②)

다. 「수의사법」에 따른 수의사가 제공하는 용역 중 부가가치세가 면제되는 동물 진료용역을 공급하는 사업자는 동물 진료용역 매출대장(정보처리장치, 전산테이프 또는 디스켓 등의 전자적 형태 포함)을 작성하여 사업장에 갖추어 두어야 한다.(令 §117⑤)

위 사업자가 「수의사법」 제13조 제1항에 따른 진료부에 동물 진료용역 매출대장의 기재사항을 모두 적는 경우에는 그 진료부를 매출대장을 대신할 수 있다.(令 §117⑥)

## 2. 과세 · 면세 구분기장

사업자가 부가가치세가 부과되는 재화 또는 용역의 공급과 함께 부가가치세가 면제되는 재화 또는 용역을 공급하거나 법 제42조 제1항에 따른 의제매입세액을 공제받는 경우에는 과세되는 공급과 면세되는 공급 및 면세농산물 등을 공급받은 사실을 각각 구분하여 장부에 기록하여야 하며(法 §71②) 기록하여야 할 거래 사실은 위 1. 기장의무의 가. ①~⑥ 사항과 같다.(令 §117①)

### 3. 기장의무 이행간주

법 제36조 제1항 제2호에 해당하는 간이과세자가 발급받았거나 발급한 세금계산서 또는 영수증을 보관한 경우(令 §117③)와 사업자가 「법인세법」 제112조 및 「소득세법」 제160조에 따른 장부기록 의무를 이행한 경우에는 기장의무를 이행한 것으로 본다.(法 §71④)

### 4. 장부의 보존

사업자는 모든 거래 사실을 기록한 장부와 발급하거나 발급받은 세금계산서 또는 영수증을 그 거래사실이 속하는 과세기간에 대한 확정신고를 한 날부터 5년간 보존하여야 한다. 다만, 전자세금계산서를 발급한 사업자가 국세청장에게 세금계산서 발급명세를 전송하는 경우에는 그러하지 아니하다.(法 §71③)

이 경우 장부, 세금계산서 또는 영수증을 정보처리장치·전산테이프 또는 디스켓 등의 전자적 형태로 보존할 수 있다.(令 §117④)

## 제2절 부가가치세의 세액 등에 관한 특례

① 「부가가치세법」 제37조 및 제63조에도 불구하고 납부세액에서 이 법 및 다른 법률에서 규정하고 있는 부가가치세의 감면세액 및 공제세액을 빼고 가산세를 더한 세액의 1천분의 747을 부가가치세로, 1천분의 253을 지방소비세로 한다.

② 부가가치세와 「지방세법」에 따른 지방소비세를 신고, 납부, 경정 및 환급할 경우에는 부가가치세와 지방소비세를 합친 금액을 신고, 납부, 경정 및 환급한다.

# 제3절 납세관리인

## 1. 납세관리인의 선정

개인사업자가 ①사업장에 통상적으로 머무르지 아니하거나 ② 6개월 이상 국외에 체류하고자 하는 경우에는 부가가치세의 신고, 납부, 환급 그 밖의 필요한 사항을 처리하는 납세관리인을 정하여야 하며, 사업자는 ①②의 경우 외에도 부가가치세의 신고, 납부, 환급 등 그 밖의 필요한 사항을 처리하게 하기 위하여 다음의 자를 납세관리인으로 정할 수 있다.(法 §73①.②, 令 §118①)

가.「세무사법」 제6조에 따라 등록한 자

나. 다단계판매업자[다단계판매업자에게 등록한 다단계판매원 중 令 제11조 제8항 단서의 규정에 의한 다단계판매원(별도 사업장을 둔 다단계판매원 및 납부의무가 면제되지 않는 다단계판매원) 외의 다단계판매원이 선정한 경우에 한함]

다.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 신탁업자(같은 법에 따른 신탁업 중 부동산에 관한 신탁업에 한정한다)

## 2. 납세관리인 선정신고

납세관리인을 선정하거나 변경한 사업자(다단계판매원이 다단계판매업자를 납세관리인으로 선정하는 경우 해당 다단계판매업자 포함)는 납세관리인 선정(변경) 신고서를 지체 없이 납세지 관할 세무서장에게 제출하여야 한다. 납세관리인 주소·거소가 변경된 경우에도 또한 같다.(法 §73③, 令 §118②)

## 3. 납세관리인의 역할

납세관리인은 납세의무자를 대신하여 신고관련 서류를 대신 작성·제출하거나, 환급금 등을 대신 수령하여 납세의무자에게 전달하는 단순한 역할의 대행자일 뿐이지 원래 납세의무자의 국세납부의무를 대신하여 지는 것은 아님 (징세 46101-1348, 2000.9.14.)

# 제4절 질문·조사

## 1. 질문·조사

### 가. 질문조사권

부가가치세에 관한 사무에 종사하는 공무원은 부가가치세에 관한 업무를 위하여 필요하면 부가가치세에 관계되는 사항을 질문하거나 그 장부·서류나 그 밖의 물건을 조사할 수 있다.(法 §74①)

### 나. 질문조사 대상자

1) 납세의무자

2) 납세의무자와 거래가 있는 자

3) 납세의무자가 가입한 동업조합 또는 이에 준하는 단체

## 2. 명령

국세청장, 관할 지방국세청장 또는 관할 세무서장은 부가가치세의 납세보전 또는 조사를 위하여 납세의무자에 대하여 다음 사항을 제출하게 하거나 명령할 수 있다.(法 §74②, 令 §119)

1) 장부, 서류(사업장 소재지에서의 실질적 사업운영 현황을 입증하는 증빙자료로서 임대차계약서 사본 또는 전대차계약서 사본, 전기요금·수도요금·가스요금 또는 통신요금 납부내역, 근로계약서 사본, 사무실 도면 또는 내·외부 사진, 생활물류서비스 이용내역, 그 밖에 이와 유사한 자료를 포함한다), 그 밖의 물건 제출

2) 세금계산서의 발급, 금전등록기의 설치·사용, 신용카드조회기의 설치·사용, 현금영수증 발급장치의 설치·사용, 표찰의 게시, 업종별 표시 그 밖에 단속상 필요한 사항

## 3. 명령서

세무서장은 사업자가 명령서를 수령하기 전에는 명령사항 위반으로 처벌할 수 없다.(통칙 74-119-1)

# 제5절 자료제출 의무

## 1. 개요

다음 어느 하나에 해당하는 자는 재화 또는 용역의 공급(국외사업자가 공급하는 경우는 제외한다)과 관련하여 국내에서 판매 또는 결제를 대행하거나 중개하는 경우 관련 명세를 매 분기 말일의 다음 달 15일까지 국세청장, 납세지 관할 지방국세청장 또는 납세지 관할 세무서장에게 제출하여야 한다.(法 §75)

① 「전기통신사업법」에 따른 부가통신사업자로서 「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」 제2조제3호에 따른 통신판매업자의 판매를 대행 또는 중개하는 자
② 「여신전문금융업법」 제2조제5호나목에 따른 결제대행업체
③ 「전자금융거래법」 제2조제4호에 따른 전자금융업자
④ 「외국환거래법」 제8조제4항에 따른 전문외국환업무취급업자
⑤ 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제2조제1항제9호의 게시판을 운영하여 재화 또는 용역을 공급을 중개하는 자로서 국세청장이 고시하는 자
⑥ 「전기통신사업법」 제2조제13호에 따른 앱 마켓 사업자
⑦ 그 밖에 위 사업자와 유사한 사업을 수행하는 비거주자 또는 외국법인

국세청장, 납세지 관할 지방국세청장 또는 납세지 관할 세무서장은 위의 관련 명세를 제출하여야 하는 자가 관련 명세를 제출하지 아니하거나 사실과 다르게 제출한 경우 그 시정에 필요한 사항을 명할 수 있다.

## 2. 절차 등

위 "1"에 해당하는 사업자는 재정경제부령으로 정하는 월별 거래 명세를 매 분기 말일의 다음 달 15일까지 국세청장에게 전자적 방법으로 제출하여야 한다.(令 §121)

## 제6절 벌칙

국세청장, 납세지 관할 지방국세청장 또는 납세지 관할 세무서장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게 2천만원 이하의 과태료를 부과한다.(法 §76)

1. 법 제74조 제2항에 따른 납세보전 또는 조사를 위한 명령을 위반한 자
2. 법 제75조 제2항에 따른 시정 명령을 위반한 자

이 경우의 과태료는 아래 표를 따르되, 관할 세무서장은 시행령 별표에 따라 그 금액을 2분의 1 범위에서 줄이거나 늘려 부과할 수 있다.(令 §122)

| 위반행위 | 근거 법조문 | 수입금액별 과태료금액 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,000억원 초과 | 500억원 초과 1,000억원 이하 | 100억원 초과 500억원 이하 | 100억원 이하 |
| 법 §74②에 따른 납세보전 또는 조사를 위한 명령을 위반한 경우 | 법 §76①1 | 2,000만원 | 1,500만원 | 1,000만원 | 500만원 |
| 법 §75②에 따른 시정 명령을 위반한 경우 | 법 §76①2 | | | | |

* 다만, 과태료의 금액을 늘리는 경우에도 법에 따른 상한(2,000만원)을 넘을 수 없음

**부가가치세법**

**발 행** | 2026년 3월

**집필진** | 최미영 교수 · 박용진 교수 · 이규수 교수 · 박정우 교수

**발행처** | **국세공무원교육원** 제주특별자치도 서귀포시 서호중로 19 (서호동 1513)
TEL : (064) 731 - 3200(대)·FAX : (064) 731 - 3316

**인쇄처** | **한국장애인문화인쇄협회** TEL : (02)2683-0955

본 책자는 국세공무원교육원 교재로 사용하기 위함으로 집필자의 승낙 없이 임의로 전부 또는 일부를 무단복사 및 전재하는 행위는 저작권법에 저촉됨을 알려 드립니다.